

스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

Understanding and Responding to Stalking (II)

장다혜 · 윤정숙 · 김지연 · 김정현
윤상연 · 이성민 · 장응혁

KICJ

스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

연구책임자

장 다 혜 한국형사·법무정책연구원 선임연구위원

공동연구자

윤 정 숙 한국형사·법무정책연구원 선임연구위원

김 지 연 신시내티 대학교 형사정책학 박사

김 정 현 서울대학교 법무팀, 변호사

윤 상 연 경상국립대학교 심리학과 부교수

이 성 민 서울대학교 법학연구소 객원연구원

장 응 혁 계명대학교 경찰행정학과 조교수

연구지원

조 병 철 한국형사·법무정책연구원 선임조사연구원

윤 가 영 한국형사·법무정책연구원 인턴연구원

2021년 10월 ‘스토킹범죄의 처벌등에 관한 법률(스토킹처벌법)’이 시행되고 2023년 7월 ‘스토킹 방지 및 피해자 보호에 관한 법률(스토킹방지법)’이 시행되면서 스토킹 행위자를 처벌하고 피해자를 보호할 수 있는 법적 방안이 마련되었습니다. 스토킹처벌법은 1999년 15대 국회에서 처음으로 발의된 지 22년 만에 21대 국회에서 통과된 법으로, 최근 스토킹 사건들이 점차로 흉폭화되고 있는 상황에서 국민적 공분과 안전에 대한 우려를 반영한 것이었습니다. 그러나 스토킹 범죄에 대한 피해자 보호조치가 마련되었음에도 불구하고, 스토킹 범죄자는 여전히 증가하고 있으며, 피해자 보호 조치를 위반하고 접근하는 사례도 상당한 것으로 보고되고 있습니다. 수사 및 재판 단계나 보호관찰단계에서 가해자가 비구금 상태에 있을 때 사법조치를 위반하고 피해자에게 접촉하여 폭력을 행사하는 등 피해자가 극도로 위험에 처하는 경우들이 발생한다는 점에서 가해자에 대한 개입의 필요성이 제기됩니다. 스토킹 행위는 피해자의 평범한 일상과 사생활의 평온을 침해하는 피해를 줄 뿐만 아니라 언제 중단될지 모르는 불확실성으로 생명과 신체의 안전에 대한 불안을 야기하는 범죄로 그 피해영향이 크다는 점에서 피해자에 대한 보호 및 지원 역시 매우 중요한 과제입니다.

이에 본 연구는 스토킹 범죄자의 특성을 살펴보고 피해자에 대한 보호·지원체계를 점검하는 등 스토킹 범죄의 대응 강화를 위한 정책 방안을 모색하였습니다. 이를 위해 우선 보호관찰단계에 있는 스토킹 범죄자의 수사재판기록조사와 함께, 스토킹 범죄자의 심리검사 및 심층면담조사 등을 통해 스토킹 범죄자의 특성을 분석하여 범죄유발요인을 확립하고 보호관찰단계에서의 위험성 관리나, 수감·이수명령과 같은 심리치료적 개입방안을 고민하였습니다. 또한 스토킹방지법 시행 이후 구축된 피해자 보호·지원체계를 점검하고 해외의 피해자 보호·지원 제도에 대한 비교법 연구를 통해 정책적 대안을 제안하고자 하였습니다.

본 연구의 진행을 위해 자료 협조와 인력 지원을 아끼지 않은 법무부 교정본부 심리치료과와 보호관찰소에게 감사의 인사를 전합니다. 또한 수사재판기록조사를 위

해 자료협조를 제공해주신 대검찰청과 전국 지방검찰청의 기록보존과에도 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 피해자 보호·지원제도 운영실태 파악을 위해 바쁘신 가운데에도 시간을 내어 조사에 참여해주신 전국의 여성폭력피해지원기관에게 감사를 표합니다. 특히 피해자 지원기관 설문조사 설계에서부터 배포까지 도움을 주신 전국성폭력상담소협의회 권지현 상임대표님, 한국여성의전화 송란희 대표님, 전국가정폭력상담소협의회 김양숙 상임대표님께 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 전합니다.

본 연구는 내외부 연구진을 비롯하여 많은 학계 전문가와 현장의 실무자분들께서 참여하시고 조언을 주셨습니다. 무엇보다도 작년에 이어 올해도 스토킹 범죄자의 특성 조사 및 위험성 관리를 위한 개선방안을 마련해주신 윤정숙 선임연구위원, 스토킹 범죄자의 특성 조사와 분석을 위해 저희 내부 연구진 이상으로 큰 수고를 해주신 김지연 박사님, 피해자 지원기관 운영실태 조사의 설계 및 분석을 수행해주신 경상국립대 윤상연 교수님, 국내외 비교법 연구를 통해 스토킹 피해자 보호·지원체계의 분석과 개선쟁점을 도출해주신 김정현 박사님, 영국과 미국, 호주 등 영미법체계 국가들의 스토킹 보호·지원제도 연구를 해주신 이성민 박사님, 일본의 스토킹 피해자 보호·지원 법률 및 제도에 대한 분석을 수행해주신 계명대학교 장응혁 교수님의 노고를 치하합니다. 전체 연구의 수월한 진행과 현장 조사를 조율하면서 맡은 바 책임을 다해준 조병철 조사연구원과 윤가영 인턴연구원에게도 감사를 표합니다. 향후, 스토킹 범죄에 대한 대응방안이 한층 강화되도록 연구 결과를 바탕으로 미력이나마 최선을 다해 정책을 지원할 것입니다. 보고서를 읽는 내·외부 전문가분들과 독자들께서도 저희 연구에 끊임없는 격려와 자문 및 응원 부탁드립니다.

2024년 12월

연구진을 대표하여

연구위원 장 다 혜



목 차

국문요약	1
------------	---

제1장 장다혜·윤정숙·김지연

서론	35
----------	----

제1절 연구 목적 및 방법	37
1. 연구의 배경 및 목적	37
2. 연구의 내용 및 방법	39
제2절 스토킹 범죄 발생 및 피해자 보호조치 현황	40
1. 스토킹 사건 112 신고 현황	40
2. 스토킹 처벌법 위반 현황	41
3. 피해자 보호조치 현황	43
제3절 스토킹 범죄의 특성 및 위험관리방안	44
1. 스토킹 범죄의 특성	44
2. 스토킹 위험성 판단 도구	52
3. 스토킹 위험 관리(Risk Management) 방안	62

제2장 윤정숙·김지연

스토킹 범죄자 특성 조사	91
---------------------	----

제1절 수사재판기록조사	93
1. 조사 개요	93
2. 스토킹 범죄와 가해자의 일반적 특성	97
3. 스토킹 범죄자의 유형별 분석	113
4. 스토킹 가해자의 위험성 평가	124

iv 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

5. 종합 분석	136
제2절 스토킹 범죄자 심리검사	139
1. 조사 개요	139
2. 타당도 확인	146
3. 신경증 및 정신병 척도군	150
4. 성격장애 및 물질관련 척도군	159
5. 치료고려척도군 및 대인관계 척도	165
6. 종합 분석	169
제3절 스토킹 범죄자 심층면담 조사	177
1. 조사 개요	177
2. 스토킹 범죄 인지(認知) 점검	179
3. 어린 시절 및 사회화 과정	182
4. 성인기 사회생활	189
5. 사회정서적 기능	192
6. 스토킹 범죄 동기 및 진행 과정	203
7. 가해자의 위험성 요소 및 개선 의지	210
8. 치료 프로그램에 대한 인식	212
9. 종합 분석	223

제3장 김정현·이성민·장응혁

국내외 스토킹 피해자 보호지원체계 비교 연구

제1절 국내 스토킹 피해자 보호지원체계	229
1. 국내 스토킹 관련 법제	229
2. 스토킹 피해자에 대한 보호 및 지원 정책	243
제2절 미국 스토킹 피해자 보호지원체계	250
1. 연방 법령상 보호명령 제도	251
2. 주별 보호명령 법제의 비교	252
3. 스토킹 피해자 보호 지원 제도	264
4. 우리나라에의 시사점	267
제3절 영국 스토킹 피해자 보호지원체계	269

1. 스토킹 보호명령 제도	270
2. 피·가해자 관계에 따른 분류	271
3. 스토킹 피해자 보호 지원 제도	276
4. 우리나라에의 시사점	279
제4절 호주 스토킹 피해자 보호지원체계	280
1. 호주 여성과 아동에 대한 폭력 종식을 위한 국가계획	281
2. 주별 법령 비교	283
3. 스토킹 피해자 보호 지원 단체	290
4. 우리나라에의 시사점	303
제5절 독일 스토킹 피해자 보호지원체계	304
1. 스토킹범죄에 관한 법령	304
2. 스토킹 피해자 보호 지원 제도	313
제6절 일본 스토킹 피해자 보호지원체계	324
1. 스토킹 및 가정폭력 관련 입법의 동향	324
2. 스토킹 및 가정폭력 관련 법률의 구성	333
3. 스토킹 및 가정폭력 피해자 보호를 위한 안전조치	341
4. 스토킹 및 가정폭력 피해자 지원 프로그램	348
5. 스토킹 및 가정폭력 보호체계 개선안 쟁점 및 논의 현황	360
제7절 종합 분석	368
1. 스토킹행위의 규율형태	368
2. 피해자 보호제도의 시사점	369

제4장 장다혜·윤상연

스토킹 피해자 지원기관 지원현황 및 개선방향 실태조사 375

제1절 스토킹 피해자 지원기관 대상 설문조사	377
1. 조사개요	377
2. 설문조사 결과	382
3. 지원기관 유형별 비교	406
4. 종합 분석	428
제2절 스토킹 피해자 지원기관 종사자 대상 심층면담	432

1. 조사 개요	432
2. 스톡킹 피해자 지원 내용 및 경험	435
3. 스톡킹 피해자 보호 및 지원 과정에서의 어려움	460
4. 스톡킹 피해자 보호·지원제도 및 정책의 개선 방향	486
5. 종합 분석	503

제5장 장다혜·윤정숙·김지연

연구요약 및 정책제언 511

제1절 연구 결과의 요약	513
1. 해외의 스톡킹 범죄 위험 관리 방안	513
2. 국내 스톡킹 범죄와 가해자 특성	517
3. 해외의 스톡킹 피해자 보호지원체계에 대한 비교법 분석	527
4. 국내 스톡킹 보호지원체계 운영실태 및 쟁점	536
제2절 정책 제언	547
1. 스톡킹 가해자에 대한 전문화된 위험 관리(risk management) 체계 구축 ·	547
2. 증거 기반(Evidence-based)의 스톡킹 가해자에 대한 치료적 개입 ...	554
3. 스톡킹 대응체계로서 피해자 지원체계 정비 방안	560
4. 스톡킹 대응정책으로서 안전한 공동체 구축	567

참고문헌 569

Abstract 585

부록 595

표 차례

[표 1-2-1] 스토킹 사건 112 신고 현황	41
[표 1-2-2] 스토킹처벌법 위반 현황	42
[표 1-2-3] 스토킹처벌법 위반 선고형 결과(형사공판사건 스토킹 재판 1심)	42
[표 1-2-4] 긴급응급조치(법원결정)	43
[표 1-2-5] 잠정조치(법원결정)	43
[표 1-3-1] 스토킹 가해자의 세부유형 분류법	49
[표 1-3-2] 국외의 스토킹 범죄의 위험성 판단 체크리스트와 위험성 평가 도구	59
[표 2-1-1] 수사재판기록 소재지 정보	94
[표 2-1-2] 수사재판기록조사 항목	96
[표 2-1-3] 스토킹 가해자의 사회인구학적 특징(N = 241)	99
[표 2-1-4] 스토킹 가해자의 전과이력(N = 241)	101
[표 2-1-5] 스토킹 가해자의 음주·약물남용 이력(N = 241)	102
[표 2-1-6] 스토킹 가해자의 정신병리적 이력(N = 241)	103
[표 2-1-7] 스토킹 행위 유형 특성(N = 241)	105
[표 2-1-8] 스토킹 지속 기간 및 스토킹 당시 (성)폭력 동반 여부(N = 241)	106
[표 2-1-9] 스토킹 범죄의 피해자 보호조치 및 보호조치 위반(N = 241)	108
[표 2-1-10] 스토킹 가해자의 판결 결과(N = 241)	109
[표 2-1-11] 스토킹 가해자의 추가처분 판결 결과(N = 241)	110
[표 2-1-12] 스토킹 범죄 피해자 특성(N = 240)	112
[표 2-1-13] 스토킹 가·피해자 관계 특성(N = 241)	113
[표 2-1-14] 스토킹 가해자의 Mullen 유형별 기술통계(N = 241)	114
[표 2-1-15] 스토킹 가해자 유형별 사회인구학적 특성(N = 232)	115
[표 2-1-16] 스토킹 가해자 유형에 따른 전과 이력(N = 232)	116
[표 2-1-17] ‘거절당한 자’ 유형의 교제 시 교제폭력(가정폭력) 여부(n = 152)	117
[표 2-1-18] 스토킹 가해자의 음주·약물남용 이력(N = 232)	117
[표 2-1-19] 스토킹 가해자 유형에 따른 약물남용 이력 정신병력 이력(N = 232)	118
[표 2-1-20] 스토킹 가해자 유형별 가해자-피해자 관계(N = 232)	120
[표 2-1-21] 스토킹 가해자 유형별 스토킹 폭력성, 지속성 및 보호조치 위반(N = 232)	121
[표 2-1-22] 유형별 스토킹 행위 유형 특성(N = 232)	123

viii 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

[표 2-1-23] SAM 스토킹 특성(N) 요인과 문항에 대한 기술 통계(N = 241)	124
[표 2-1-24] SAM 가해자 위험(P) 요인과 문항에 대한 기술통계(N = 241)	125
[표 2-1-25] SAM 피해자 취약성(V) 요인과 문항에 대한 기술통계(N = 241)	126
[표 2-1-26] 스토킹 가해자 유형에 따른 SAM 요인별 점수(N = 232)	128
[표 2-1-27] 스토킹 가해자 유형에 따른 SAM 재범 위험성(N = 232)	129
[표 2-1-28] SAM의 V 요인-N 요인 이변량 상관관계 분석(N = 232)	130
[표 2-1-29] 스토킹 시 폭력 동반 여부에 대한 로지스틱 회귀분석(N = 232)	132
[표 2-1-30] 피해자 보호조치 위반 여부에 대한 로지스틱 회귀분석(N = 232)	135
[표 2-2-1] PAI 척도	141
[표 2-2-2] PAI 신경증척도군의 대척도 및 소척도	143
[표 2-2-3] PAI 정신병척도군의 대척도 및 소척도	144
[표 2-2-4] PAI 성격장애척도군의 대척도 및 소척도	145
[표 2-2-5] 유효사례수(N=134)의 타당도척도의 평균 및 표준편차(일반성인규준)	149
[표 2-2-6] 전체 표본(N=134)의 일반적 특성	150
[표 2-2-7] 신경증척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N=134)	151
[표 2-2-8] 스토킹유형별(N = 122) 신경증척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	152
[표 2-2-9] 재범위험성별 신경증척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	152
[표 2-2-10] 형사처분별 신경증척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	153
[표 2-2-11] 스토킹 유형별 신경증척도군 하위척도 평균 및 표준편차	153
[표 2-2-12] 정신병척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N=134)	155
[표 2-2-13] 스토킹유형별 정신병척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	156
[표 2-2-14] 재범위험성별 정신병척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	157
[표 2-2-15] 형사처분별 정신병척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	157
[표 2-2-16] 스토킹 유형별 정신병척도군 하위척도 평균 및 표준편차	158
[표 2-2-17] 성격장애척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N = 134)	160
[표 2-2-18] 스토킹유형별 성격장애척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	160
[표 2-2-19] 재범위험성별 성격장애척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	161
[표 2-2-20] 형사처분별 성격장애척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	161
[표 2-2-21] 스토킹 유형별 성격장애척도군 하위척도 평균 및 표준편차	162
[표 2-2-22] 물질관련척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N = 134)	163
[표 2-2-23] 스토킹유형별 물질관련척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	164
[표 2-2-24] SAM 위험성별 물질관련척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	164
[표 2-2-25] 형사처분별 성격장애척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	165
[표 2-2-26] 치료고려척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N = 134)	166

[표 2-2-27] 스토킹유형별 치료고려척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	166
[표 2-2-28] 형사처분별 치료고려척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	167
[표 2-2-29] 대인관계척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N = 134)	168
[표 2-2-30] 스토킹유형별 대인관계척도군 전체척도의 평균 및 표준편차	169
[표 2-3-1] 심층면담대상자 정보	177
[표 2-3-2] 심층면담 주요 조사 항목	179
[표 2-3-3] 심층면담 주요 조사 결과	224
[표 3-1-1] 스토킹방지법 주요 내용	237
[표 3-1-2] 스토킹처벌법과 가정폭력처벌법 비교	241
[표 3-1-3] 스토킹처벌법상 스토킹행위에 적용가능한 법률 및 처벌규정	242
[표 3-2-1] 미국 주별 스토킹 보호명령·임시조치 등 법제의 명칭, 조문	253
[표 3-5-1] TOA Bremen의 1997년도부터 2023년도 까지의 종결된 사건 수 및 중재성공비율	315
[표 3-5-2] TOA Bremen의 1997년도부터 2023년도 까지의 피고인 수와 성별	316
[표 3-6-1] 스토킹규제법 시행규칙의 조문 구성	334
[표 3-6-2] 스토킹규제법의 조문 구성	334
[표 3-6-3] 최근 5년간 스토킹 처벌 현황	337
[표 3-6-4] 배우자폭력방지법의 조문 구성	338
[표 3-6-5] 최근 5년간 배우자폭력 처벌 현황	340
[표 3-6-6] 최근 5년간 경찰의 스토킹피해자 보호 현황	348
[표 3-6-7] 스토킹종합대책의 상세	351
[표 3-6-8] 안전한 생활을 확보하기 위한 지원기관	356
[표 3-6-9] 법적 절차를 진행하기 위한 진행기관	357
[표 3-6-10] 자립생활 촉진을 위한 지원기관	357
[표 3-6-11] 최근 5년간 경찰의 배우자폭력 피해자 보호 현황	359
[표 4-1-1] 지원기관 대상 설문 조사항목	380
[표 4-1-2] 지역별 해당 기관 집계	382
[표 4-1-3] 스토킹 피해자 지원 사례 수 기술통계	386
[표 4-1-4] 지원 스토킹 피해자 수 기술통계	387
[표 4-1-5] 스토킹 피해자 지원의 한계	395
[표 4-1-6] 스토킹 피해자 지원에 있어 타 기관의 협력 정도	398
[표 4-1-7] 전문성 강화를 위한 교육의 필요성	401
[표 4-1-8] 일반인 대상 스토킹 예방 교육 내용의 필요성	402
[표 4-1-9] 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안	403
[표 4-1-10] 기관별 스토킹 피해자 특화상담소 여부 차이(N = 93)	406

x 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

[표 4-1-11] 기관 유형별 스토킹 피해자 전담인력 배치 여부 차이(N = 93)	407
[표 4-1-12] 기관별 기관 운영 이력 차이(N = 93)	407
[표 4-1-13] 기관별 법시행 이전 스토킹 피해자 상담 여부(N = 93)	408
[표 4-1-14] 기관별 스토킹 피해자 지원 사례 수 및 피해자 수 차이(N = 93)	409
[표 4-1-15] 기관 유형별 가해자-피해자 유형 차이(N = 93)	410
[표 4-1-16] 기관별 스토킹 범죄 외 다른 범죄 발생 여부 차이(N = 93)	411
[표 4-1-17] 기관별 스토킹 범죄피해자 성별 차이(N = 93)	411
[표 4-1-18] 기관 유형별 피해자 지원 유형(1순위)	412
[표 4-1-19] 기관 유형별 피해자 지원 유형(1+2+3순위)	413
[표 4-1-20] 기관 유형별 주요 피해 영향(1순위)	414
[표 4-1-21] 가장 심각한 피해 영향(1+2+3 순위)	416
[표 4-1-22] 기관 유형별 피해자의 주요 지원욕구(1순위)	417
[표 4-1-23] 기관 유형별 피해자의 주요 지원욕구(1+2+3 순위)	418
[표 4-1-24] 기관 유형별 스토킹 피해자 지원의 한계(N = 93)	419
[표 4-1-25] 기관별 성폭력/가정폭력 피해자 자원과 스토킹 피해자 자원에서의 차이(N = 93)	421
[표 4-1-26] 기관 유형별 스토킹 피해자 지원에 있어 타기관의 협력 정도 평가(N = 93)	421
[표 4-1-27] 기관별 스토킹 피해자 전문화 교육 여부 차이(N = 93)	423
[표 4-1-28] 기관 유형별 전문화 교육 필요성 인식 차이(N = 93)	423
[표 4-1-29] 기관 유형별 일반인 대상 스토킹 예방 교육 필요성 인식 차이(N = 93)	424
[표 4-1-30] 기관 유형별 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안(N = 93)	425
[표 4-1-31] 기관 유형별 스토킹 방지법상 피해자 범위 개선방안(N = 93)	427
[표 4-2-1] 심층면담에 참여한 기관종사자 특성	433
[표 4-2-2] 기관 종사자심층면담 조사 항목	434
[표 5-2-1] 스토킹처벌법 및 가정폭력처벌법상 피해자 보호조치	553



그림 차례

[그림 1-3-1] 전체 MASIP 논리 모델 (Belur, Tompson, & Jerath, 2019)에서 재구성	76
[그림 2-2-1] 스토킹 유형별 신경증 척도군 하위척도의 프로파일	155
[그림 2-2-2] 스토킹 유형별 정신병척도군 하위척도의 프로파일	159
[그림 2-2-3] 스토킹 유형별 성격장애척도군 하위척도 프로파일	163
[그림 2-2-4] 스토킹 전체척도 프로파일	172
[그림 2-2-5] 스토킹 유형별 전체척도 프로파일	173
[그림 2-2-6] 스토킹 세부 유형별 전체척도 프로파일	175
[그림 3-5-1] Der richtige Standpunkt gegen Gewalt 캠페인 참여자들의 작품	319
[그림 3-5-2] FRIEDA-Frauen zentrum 스토킹 방지 프로젝트의 디지털 분리 체크리스트	322
[그림 3-6-1] 현행 일본의 스토킹사안 대응의 흐름도	344
[그림 3-6-2] 배우자폭력 등에 관한 보호명령절차의 흐름	347
[그림 4-1-1] 응답 기관의 지역 분류	383
[그림 4-1-2] 기관 유형	383
[그림 4-1-3] 스토킹 피해자 특화상담소 지정 여부	384
[그림 4-1-4] 스토킹 피해자 전담인력 배치 여부	384
[그림 4-1-5] 기관 운영 이력	385
[그림 4-1-6] 스토킹 방지법 시행 이전 스토킹 피해자 지원 경험 여부	386
[그림 4-1-7] 기관별 스토킹 피해자 지원 사례수 평균	387
[그림 4-1-8] 기관별 지원 스토킹 피해자 수 평균	388
[그림 4-1-9] 스토킹 피해사건의 가해자 유형	389
[그림 4-1-10] 스토킹 피해 당시 폭력 피해 동반 여부	390
[그림 4-1-11] 지원 대상 피해자 성별	390
[그림 4-1-12] 피해자에게 가장 많이 제공된 지원 유형	391
[그림 4-1-13] 스토킹 피해자의 주요 피해	393
[그림 4-1-14] 스토킹 피해자가 주요 지원 욕구	394
[그림 4-1-15] 성폭력/가정폭력 피해자 지원과 스토킹 피해자 지원의 차이	397
[그림 4-1-16] 스토킹 피해자 지원을 위한 전문화 교육 이수 여부	399
[그림 4-1-17] 전문화 교육 및 매뉴얼이 도움이 되는 정도	399
[그림 4-1-18] 전문화 교육 미이수 이유	400

xii 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

[그림 4-1-19] 스토킹 방지법에서의 스토킹 범위에 대한 응답	405
[그림 4-2-20] 여성가족부 여성폭력 피해자 광역단위 통합지원 사업체계	476

1. 해외의 스토킹 범죄 위험 관리 방안

가. 전문화된 위험 관리 필요성

해외 형사사법 체계는 국내보다 먼저 스토킹 범죄에 대한 처벌과 관리를 도입했지만, 처벌과 억제만으로는 스토킹을 완전히 방지하는 데 한계가 있다는 사실을 확인했다. 선행 연구에 따르면, 스토킹 범죄의 재범률은 최대 50%를 초과하며, 법적 제재가 오히려 스토킹을 악화시킬 수 있다는 경고도 있다.

스토킹 범죄는 그 특성상 조기 개입과 예방 조치가 필수적이나, 현재 국내외의 사법 정책은 여전히 사후 대응에 초점을 맞추고 있다. 이러한 접근 방식은 스토킹 문제를 효과적으로 관리하기 어렵게 하며, 경찰의 스토킹 범죄에 대한 전문성 부족과 경각심 결여로 적절한 사건 처리가 이루어지지 않는 경우가 많다. 따라서 경찰은 스토킹 사건의 잠재적 위험성을 조기에 파악하고, 명백한 폭력이나 협박뿐만 아니라 은밀한 위협을 식별하는 능력을 갖춰야 한다.

이를 위해, 경찰은 가해자와 피해자 모두에게 적절한 법적 제재와 구제책의 효과를 충분히 이해하고 신중히 적용해야 한다. 스토킹 범죄의 유형과 피해자의 삶에 미치는 광범위한 영향을 고려한 전문 교육도 필수적이다. 이러한 교육은 스토킹 담당 경찰뿐만 아니라 초기 대응자인 112/119 교환원 및 출동 요원들에게도 제공되어야 하며, 이를 통해 신고된 사건을 효과적으로 분류하고 우선순위를 결정할 수 있도록 해야 한다. 또한, 스토킹 가해자를 관리·감독하는 법집행 공무원은 가해자에 대한 적절한 치료와 개입이 이루어지지 않을 경우, 스토킹을 유발하고 지속시키는 위험 요인에 대한 깊이 있는 분석이 부족할 수 있음을 인지해야 한다. 더불어, 충분한 검증이 이루어지지 않은 가해자 치료/개입 등의 사용 역시 문제가 될 수 있음을 인식해야 한다.

가해자의 다양한 특성, 특히 정신건강 문제는 형사사법 체계만으로 해결할 수 없는 영역으로, 전문 기관의 개입이 필요하다. 전년도 연구 결과에서도, 국내 스토킹 가해자

2 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

들에게는 처벌적 제제와 병행하는 보다 전문적인 개입이 필요함을 확인했다. 따라서 스토킹 문제를 효과적으로 관리하기 위해서는 형사사법 체계의 단일 기관만이 아닌, 포괄적이고 다각적인 접근이 필수적이다. 위험 관리에는 법 집행 기관뿐만 아니라 정신건강 서비스, 사회 복지 서비스, 피해자 지원 서비스 등 다양한 기관이 협력하여 가해자와 피해자에게 종합적인 대응을 제공해야 한다. 이러한 다기관 협력 접근 방식은 각 기관의 독립적인 목표에만 의존하지 않고, 가해자와 피해자에게 보다 효과적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 따라서 각 기관은 스토킹에 대한 다기관의 공통된 이해를 바탕으로, 감독, 모니터링, 치료 개입 및 피해자 안전 지원 등을 통합적으로 적용해야 한다.

나. 다기관 협력 대응을 통한 스토킹 위험 관리 사례 및 평가

스토킹 범죄에 대한 다기관 협력 대응 접근법을 적용한 대표적인 사례로는 영국의 고착 위협 평가 센터(Fixated Threat Assessment Centre; FTAC), 스토킹 다기관 개입 프로그램(Multi-Agency Stalking Intervention Programme; MASIP), 조기 인식 스토킹 개입(Early Awareness Stalking Intervention: EASI)가 있다.

FTAC는 왕실 구성원이나 고위 정치인 등 공인을 대상으로 한 스토킹 행위에 대응하기 위해 설립되었다. 이 기관은 경찰과 국가 건강 서비스(NHS) 간의 협력 모델로, 정신건강 전문가와 경찰이 함께 일한다. FTAC는 공인에게 접근하거나 부적절하게 소통을 시도한 이들의 사례를 분석하고, 초기 위협 평가를 통해 우려 수준을 낮음, 중간, 높음으로 분류한다. 중간 또는 높음의 우려 수준으로 평가된 경우, 추가 정보를 수집하고 지역 경찰관과 지역 내의 정신과 서비스와 연계하여 경찰의 지속적인 관리 또는 정신과 치료를 제공하여 위험을 통제한다. 중간 또는 높음의 우려 수준으로 평가된 사례의 관리는 우려 수준이 '낮음' 단계까지 감소한 상태가 일정 기간 지속되고, 안정적인 관리 계획이 자리 잡을 때까지 지속된다. FTAC는 이 관리 기간 동안 다양한 기관들과 상호작용하며 사례를 관리 및 모니터링 한다.

FTAC의 초기 평가에서 중간 또는 높은 우려로 평가된 100건의 사례에 대한 심층 분석 연구 결과, FTAC 개입 후 약 80%의 사례에서 위험 수준이 낮아지는 성과를 거두었다. FTAC는 고착화된 개인의 스토킹으로부터 공인과 주변인 및 일반 대중을

보호하는 예방적 기능을 충족했을 뿐만 아니라, 위협 평가에 정신의학 관련 전문가들이 참여하여 가해자를 치료로 유도하는 공공 건강 개입의 기능을 충족시켰다. 이러한 효과성을 바탕으로 이 모델은 ‘유럽 공인 위협 평가 기관 네트워크’ 설립뿐만 아니라 호주와 뉴질랜드 등으로 확장되었다.

영국의 스토킹 다기관 개입 프로그램(MASIP)은 경찰, 보호관찰소, 보건 기관, 피해자 지원단체 등이 협력해 스토킹 사건을 종합적으로 관리하는 프로그램이다. 각 기관의 전문가들은 초기 교육과 컨설팅을 통해 스토킹 범죄에 대한 인식과 이해를 높이고 스토킹을 다루기 위한 증거 기반 접근 방식을 통해 사건을 처리한다. MASIP의 주요 목표는 조기 개입과 맞춤형 치료를 통해 가해자의 집착(fixation) 및 강박(obsession)을 줄이고, 재범률을 감소시키는 것이다. 또한, 가해자의 고용 지원 및 모니터링, 지역 이동 등을 통해 가해자와 피해자를 분리하고 관리한다. 때에 따라 적절한 외부 기관에 의뢰하거나 대체 서비스에서 위탁 치료하도록 돕기도 한다.

피해자에게는 피해자 지원 전문가(Victims Advocacy)와의 직접적이고 지속적인 연락을 통해 맞춤형 지원을 제공한다. 피해자 지원 전문가는 단일 연락 창구로서 각 분야의 전문가들이 피해자에 대한 대응을 개선하며 파트너 간 혹은 피해자와 파트너 간의 향상된 소통을 하도록 매개 역할을 해 피해자가 충분한 지원을 받으며 형사사법 시스템에 접근하고 스스로 위험 관리를 할 수 있도록 돕는다.

MASIP의 초기 파일럿 프로젝트를 분석한 연구 결과에 따르면, 이 프로그램에 참여한 가해자들은 각자의 필요에 맞는 맞춤형 치료가 개인의 문제를 인식하게 하며, 자신의 행동을 모니터링하고 재범 위험을 관리하는데 필요한 기술과 인식을 제공했음을 긍정적으로 평가했다. 프로그램 참여 피해자들은 MASIP이 피해자 지원 전문가를 적극 활용하여 피해자와 직접 일하며 단일 연락 창구로서 피해자의 목소리를 대변하고, 피해자에게 필요한 개입과 적절한 지원을 제공했다고 평가했다.

조기 인식 스토킹 개입(EASI)은 스토킹 가해자 중 가장 문제가 되는 개인들(즉, 연인이나 배우자를 대상으로 스토킹하는 Mullen의 ‘거절당한 자’ 유형 중 심각한 정신 질환이나 인지 능력 저하가 없는 자로, 경찰 수사 단계에서 스토킹 행위와 문제를 인정하고 이를 개선하려는 의지가 있으며, 프로그램에 자발적 참여 의사가 있는 자)에게 개입을 집중했다. 이를 위해 실시간 스토킹 사례에 대응하고 다기관이 조기에

4 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

개입하여 스토킹 가해자에게 임상적 개입을 제공하였다.

EASI는 주로 경찰이 가해자의 사례 적합성을 식별하였고, 치료 세션을 담당하는 심리학자가 스토킹 위험성에 대한 스크리닝 평가를 실시하였다. 임상적 개입으로는 개인이 자신의 집착을 해결하고 행동에 책임을 질 수 있도록 성격 문제 해결과 해로운 행동에 대한 인식을 높이는 스토킹 심리교육, 상황적 문제와 사회적 기술 결핍을 해결하는 감정조절 관련 심리치료가 12개월간 병행되었다.

프로그램 효과에 대한 분석 결과, 치료를 완료한 참가자들은 모두 치료 전보다 심리사회적 기능이 향상되었고, 치료 완료 그룹은 비교 그룹에 비해 재범률이 낮은 것으로 나타났다. 치료개입은 가해자들에게 스토킹 행위의 동기를 파악하고, 자신의 행동을 검토하고 이와 연결된 근본 문제를 해결(의사 결정 능력 강화, 자기 조절 기술 향상 등)하여 재범 위험을 스스로 관리할 수 있는 기술을 습득하도록 하였다.

피해자들은 피해자 지원 전문가들이 사건 초기부터 피해자와 협력하며 사건처리, 보호 전략 개발 및 일반적인 지원을 제공하여 사건 관리, 보호, 법률 상담 및 정신 건강 문제 해결에 큰 도움이 되었다고 보고하였다. 경찰과 피해자 지원 전문가들은 다기관 개입으로 서로 다른 기관 간의 정보가 활발히 공유되고, 각 기관의 전문가들이 서로 배우고 전문 지식을 공유하여 문제 해결 능력을 증가시켜 스토킹 사례를 보다 효과적으로 관리할 수 있었다고 평가했다. 또한 형사사법기관과 전반적인 커뮤니티 내에서 스토킹에 대한 인식이 향상되었으며, 초기 단계에서 경찰이 스토킹 사례를 인식함으로써 효과적인 수사와 사건 기소, 위험성 평가 및 관리로 이어질 수 있도록 개선되었다고 보고하였다.

다기관 협력 대응 접근법은 전문 지식을 갖춘 인력의 역할이 중요함을 시사한다. 특히 이들의 스토킹 범죄에 대한 일관된 데이터 수집과 정보 공유의 중요성을 강조한다. 파트너십의 구축 단계나 초기에 정보공유협약이 마련되고, 프로그램 시작 단계부터 의도한 결과와 비교할 구체적인 데이터 수집 체계를 구축하여, 사례 관리 기간 동안 데이터를 일관되고 체계적으로 수집하는 것이 중요하다. 각 기관의 전문가들에게 스토킹 및 파트너십 작업 방법에 대한 공동 교육과 훈련도 중점적으로 이루어져야 한다. 다기관 협력의 성공적인 운영을 위해서는 충분한 자금과 인력 지원, 그리고 공동 목표를 위한 팀워크가 필수적이며, 한 공간에 배치되어 협업의 질을 높이는

것이 중요하다.

무엇보다 스토킹 범죄는 다른 범죄 유형과 달리 깊은 심리적 집착과 고착화된 행동을 기반으로 하므로, 이러한 행동의 원인을 파악하고 장기적인 개입과 치료가 필요하다. 개입의 효과는 최소 6개월 이상 소요될 수 있으며, 가해자의 지속적인 집착이 있는 경우 더 긴 시간이 필요할 수 있다. 따라서 국내에서도 다기관 관계 확립과 파트너 간 신뢰 구축, 데이터 및 정보 교환 프로토콜 설정, 그리고 프로그램의 지속과 장기적인 영향을 평가하기 위해서는 상당한 노력과 시간(최소 3년에서 5년)이 필요함을 인지해야 한다.

2. 국내 스토킹 범죄와 가해자 특성

가. 스토킹 범죄자의 사회인구학적 특성

2024년 벌금 및 보호관찰 대상자(122명)와 2023년도 교정시설 대상자(119명)의 수사재판기록 조사(전체 241명)를 통해 파악한 스토킹 범죄자의 특성을 정리해보면 다음과 같다.

벌금·보호관찰 대상자의 경우, 스토킹처벌법 위반으로 약식명령을 받은 이는 81.1%(99명), 집행유예를 받은 이는 18.9%(23명)였다. 대다수 스토킹 가해자는 남성(91.3%)이었으며, 평균 연령은 41.37세였다. 연령대는 벌금·보호관찰 대상자가 교정시설 대상자보다 낮은 평균 연령을 보여, 20대에서 40대 사이의 젊은 층이 많았다. 학력은 고졸(36.9%, 45명)이 가장 많았으며, 그다음으로 대학 재학 중이거나 졸업(28.7%, 35명) 비율이 높았다. 벌금·보호관찰 대상자는 교정시설 대상자에 비해 일반 자영업자나 회사원의 비율이 높았다. 혼인 상태는 미혼(57.4%)이 절반 이상을 차지했고, 별거·이혼·사별 상태인 경우가 26.2%였다. 또한 절반가량이 혼자 거주(44.3%)하고 있었다. 전과 이력은 59.8%(73명)가 있었으며, 평균 전과 횟수는 5.15회였다. 만성적인 음주 또는 약물 남용을 한 31.1% 중 대다수는 음주 남용이었다. 정신질환 이력이 있는 가해자는 약 24%였고, 정신질환의 종류는 다양하게 나타났다.

전년도 교정시설 대상자와 금년도 벌금·보호관찰 대상자를 합한 전체 표본으로 보면, 남성 가해자가 91.3%로 대다수를 차지했으며, 평균 연령은 43.33세였다. 연령대

6 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

는 20대에서 60대 이상까지 비교적 고르게 나타났으나, 그중 40대가 가장 높은 비율(약 25%)을 보였다. 학력으로는 고졸이 가장 많았으며(43.6%), 직업은 무직(34.9%)과 일용직 또는 계약직(31.5%) 비율이 높았고, 미혼 가해자(52.7%)가 절반 이상이었다.

전과 이력이 있는 가해자는 76.3%였으며, 이들의 평균 전과 횟수는 9.07회였다. 절반에 가까운 이들이 만성적인 음주 혹은 약물 남용 경험(46.1%)이 있었으며, 이 중 음주 남용이 91.0%를 차지했다. 정신질환 이력은 33.6%가 보고되었으며, 다양한 정신질환을 겪는 공병(comorbidity)의 비율이 높았다(46.9%).

나. 스토킹 범죄 사건의 특성

벌금·보호관찰 대상자와 전체 표본에서 스토킹 범죄의 가장 빈번한 행위 유형은 ‘메시지 도달’(83.8%), ‘지켜봄’(67.6%), 그리고 ‘접근’(55.2%)이었다. 2023년 개정된 스토킹처벌법에 추가된 정보통신망을 통한 개인정보, 개인위치정보, 또는 이 두 가지의 편집 또는 합성 등의 배포 또는 게시 행위는 드물게 나타났다. 정보통신망을 통해 상대방 정보로 상대방인 것처럼 가장하는 행위는 발견되지 않았다. 이러한 행위들은 개정된 법이 시행된 지 얼마 되지 않았기 때문에, 추후 연구에서 다시 한번 검토할 필요가 있다.

스토킹 지속 기간을 살펴보면, 벌금·보호관찰 대상자 중 1일(8.2%) 또는 1주 이내(13.9%)에 종료된 사건이 많았으나, 교정시설 대상자 중에서는 6개월을 초과(10.9%)하거나 1년을 초과(14.3%)해 지속된 사건이 많았다. 두 집단 모두 1개월에서 3개월 사이의 사건이 가장 높은 비율을 차지했으며(벌금·보호관찰: 24.6%, 교정시설: 22.7%), 전체 표본에서도 1개월에서 3개월 사이가 가장 높은 비율(23.7%)을 기록했다.

스토킹 당시 폭력 또는 성폭력이 동반된 경우는 전체 표본의 38.8%에서 나타났다. 벌금·보호관찰 대상자의 경우 13.1%만이 폭력을 동반한 반면, 교정시설 수감자는 64.7%가 (성)폭력을 동반해 큰 차이를 보였다. 전체 가해자 중 한 가지 이상의 피해자 보호조치를 부과받은 이들의 빈도수는 잠정조치(43.8%), 긴급응급조치(31.8%), 응급조치(24.9%) 순이었다. 피해자 보호조치를 받은 가해자 중 절반 이상(56.4%)이 이를 위반했으며, 특히 잠정조치 위반이 57.9%로 가장 많았다.

스토킹 범죄에 대한 판결 결과를 보면, 122명의 벌금·보호관찰 대상자 중 81.1%(99

명)가 약식명령을, 18.9%(23명)가 집행유예를 선고받았다. 약식명령 중 300만 원에서 400만 원 미만의 벌금이 절반가량(49.2%) 되었다. 집행유예 선고자 중에서는 징역 6개월과 집행유예 1년 또는 2년이 가장 많았고(6.6%, 8명), 징역형 중에서는 63.0%가 1년 이상 3년 미만의 형량을 받았다. 추가 처분으로는 스토킹 치료 프로그램 이수명령이 가장 많이 부과되었으며(40시간: 84.6% 또는 80시간: 5.4%), 그 외에 성폭력 치료 프로그램 이수명령, 수강명령, 사회봉사 등이 있었다.

다. 스토킹 피해자의 특성

교정시설과 벌금·보호관찰 두 집단 모두에서 주 피해자는 1명이었으며(95.9%), 대부분 여성(84.3%)이었다. 벌금·보호관찰 집단에서 남성 피해자는 교정시설 집단보다 약 3배 높은 15.7%(19명)였다. 벌금·보호관찰 집단 피해자의 평균 연령은 38.56세로, 20대와 30대의 젊은 층이 주를 이루었다. 전체 표본에서도 여성이 89.0%로 대다수를 차지했으며, 피해자 평균 연령은 40.59세였다. 연령대별로는 20대가 27.2%, 40대가 21.8%, 50대가 19.2%, 30대가 18.0%로 비교적 고르게 분포되었다.

스토킹 가해자와 피해자의 관계를 살펴보면, 전체의 58.1%가 '과거의 배우자 또는 연인'을 대상으로 스토킹을 저질렀고, 15.4%는 '잘 아는 사람(친구, 직장 내 지인 등)', 11.2%가 '일면식 있는 사람'을 대상으로 했다. 벌금·보호관찰 집단에서도 이러한 관계 비율은 전체 표본과 유사하게 나타났다.

라. 스토킹의 세부 유형별 특성

Mullen의 스토킹 유형 분류법을 활용하여 스토크를 세부 유형으로 분석했다. 전체 표본 중 '거절당한 자' 유형이 63.1%로 가장 많았으며, 그다음으로 '무능한 구매자(14.9%)', '분개한 자(12.4%)', '친밀관계 추구자(5.8%)' 순으로 나타났다.

'거절당한 자'와 '무능한 구매자' 유형에서 남성 가해자의 비율이 각각 95.4%와 100.0%로 대부분을 차지한 반면, '친밀관계 추구자'와 '분개한 자' 유형에서는 여성 가해자의 비율이 각각 28.6%와 30.0%로 상대적으로 높았다. '무능한 구매자'와 '분개한 자' 유형에서 무직자가 각각 50.0%와 40.0%로 가장 많았으며, '친밀관계 추구자'

8 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

유형에서는 무직 또는 일용직/계약직 비율이 85.7%로 나타났다. 결혼 여부에서는 미혼과 별거/이혼/사별이 모든 유형에서 높은 비율을 보였다.

또한, 전과가 있는 가해자가 전과가 없는 가해자보다 모든 유형에서 높은 비율로 나타났으며, 20회 미만의 전과가 가장 많이 발견되었다. 다만, ‘거절당한 자’는 20회 이상의 전과도 다수 발견되었으며, 이 유형에서는 교제폭력이나 가정폭력이 높은 비율(54.6%)로 발견되었다. 또한, ‘거절당한 자’ 유형에서는 음주 또는 약물 남용 이력(50.7%)이 가장 높았으나, 정신병력 이력은 25.0%로 가장 낮았다. 반면, 정신병력 이력은 ‘무능한 구매자’ 유형에서 63.9%로 가장 많이 나타났고, 그다음으로 ‘분개한 자’가 43.3%로 나타났다.

각 유형별로 스토킹 시 폭력의 동반 여부를 살펴본 결과, ‘거절당한 자’ 유형은 48.7%가 스토킹 범행 중 폭력을 사용해 가장 높은 비율을 보였다. ‘친밀관계 추구자’는 35.7%, ‘무능한 구매자’는 약 22.2%, ‘분개한 자’는 13.8%의 폭력 사용 비율을 보였다. 선행 연구와 마찬가지로 ‘거절당한 자’ 유형이 피해자에게 폭력을 사용하는 비율이 가장 높았으며, 교제 중에도 폭력을 사용했던 사례가 다수 발견되었다. 이는 관리와 감독이 가장 필요한 유형임을 시사한다. 또한, ‘친밀관계 추구자’ 유형에서는 폭력 동반 비율이 35.7%로 나타났고, 절반의 가해자가 1년 이상 스토킹을 지속한 것으로 확인되어 주의가 필요한 유형으로 분석되었다.

마. 스토킹 범죄의 위험성 평가

수사재판기록에 기반하여 스토킹 전문 위험성 평가도구인 Stalking Assessment and Management(SAM) 도구를 사용하여 스토킹 가해자의 위험성을 평가하였다. 첫 번째로, 스토킹 특성 중에서 피해자와의 의사소통(86.7%), 피해자에게 접근(74.3)하거나 직접적인 접촉(62.2%)이 빈번하게 관찰되었다. 또한, 피해자를 겁주거나 위협(80.1%)하거나 협박(58.5%)하는 행동, 스토킹이 지속(60.6%)되고 있다는 평가도 주요 위험 요인으로 평가되었다. 그러나 실제 폭력이 동반된 스토킹(29.9%)은 상대적으로 낮게 평가되었다.

가해자 위험 요인에서는 연인관계 문제(78.0%), 분노(75.9%), 반사회적 생활방식(68.9%), 뉘우치지 않음(68.5%), 불안정한 정서(63.1%), 집착(61.4%) 항목이 높은 빈도

를 보이며, ‘거절당한 자’ 유형의 문제가 두드러짐과 동시에 가해자의 반사회적인 사고와 태도, 피해자에 대한 강한 집착이 두드러졌다.

피해자 요인에서는 불안정한 정서(78.4%), 안전하지 않은 생활환경(52.7%), 연인관계 문제(48.1%), 가해자에 대한 일관성 없는 행동(45.6%)이 주요 취약 요인으로 나타났다. 이러한 요인은 피해자의 자기 보호 능력을 저하시킬 수 있으며, 물리적 보안 강화와 감시 수단의 확충이 필요하다는 점을 강조한다.

전체 SAM 점수의 합산을 세부 유형별로 분석한 결과, ‘거절당한 자’ 유형은 스토킹 특성 요인에서 가장 높은 점수를 보였으며, 가해자 위험 요인에서는 ‘친밀관계 추구자’ 유형이, 피해자 취약 요인에서는 ‘거절당한 자’ 유형이 가장 높은 점수를 기록했다. 그러나 전체 총점에서는 ‘분개한 자’ 유형이 가장 높았으며, ‘친밀관계 추구자’ 유형에서는 위험성 등급에서 ‘고위험군’에 속하는 이들이 가장 많았다. 정리하면, ‘거절당한 자’ 유형은 스토킹 특성 위험과 피해자 취약 요인에서 높게 평가되어 위험성 등급과 SAM 총점이 세부 유형 중 두 번째로 높게 나타났으며, ‘친밀관계 추구자’는 가해자 위험 요인에서 높이 평정되어 전체 위험성 등급이 높게 평가되었다. ‘분개한 자’ 유형은 일부 가해자의 높은 점수가 SAM의 평균 점수를 높인 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 각 유형별 위험성에 따라 차별화된 대응과 관리가 필요함을 시사한다.

마. 스토킹의 폭력성과 피해자 보호조치 위반

가해자와 스토킹 특성 변인이 폭력을 동반한 스토킹과 피해자 보호조치 위반에 미치는 영향을 분석하기 위해 회귀분석을 실시하였다. 첫 번째 종속변수는 스토킹 당시 폭력 동반 여부(예/아니오)였으며, 독립변수로는 가해자의 이력, 특성과 스토킹의 특성을 사용하였다.

첫 번째 모델에서는 가해자의 과거 이력 중 전과와 약물 남용 이력이 폭력 동반 스토킹 발생에 약 2배 이상의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 가해자의 과거 이력을 통제한 두 번째 모델에서는 약물 남용 이력과 피해자에 대한 집착이 폭력 발생 가능성을 약 2배 이상 증가시키는 것으로 분석되었다. 가해자의 과거와 특성을 모두 통제한 세 번째 모델에서는 스토킹 특성 요인 중 피해자와의 접촉, 협박, 감시 위반 변인이 폭력 발생 가능성에 유의미한 영향을 미쳤다. 협박이 동반된 스토킹은 협박이 없는

경우보다 폭력 발생 확률이 약 4배 높았으며, 피해자와의 직접 접촉이 있는 경우는 약 3배, 감시 위반을 수반한 스토킹은 약 3배로 폭력 발생 가능성을 증가시켰다. 또한, Mullen의 거절형 유형이 비거절형 유형에 비해 폭력을 행사할 가능성이 약 5배 높은 것으로 나타났다.

두 번째로, 피해자 보호조치 위반 여부에 영향을 미치는 변인을 분석한 결과, 가해자의 과거 이력 변인만을 투입한 첫 번째 모델에서는 약물 남용 이력이 있는 가해자가 없는 가해자보다 약 4배 더 높은 가능성으로 보호조치를 위반할 가능성이 있음을 확인했다. 가해자 특성을 포함한 두 번째 모델에서는 약물 남용 이력이 여전히 보호조치 위반에 유의한 영향을 미쳤으며, 가해자의 집착 성향과 고용 및 경제 문제가 보호조치 위반에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

세 번째 모델에서는 가해자의 과거 이력과 특성을 통제한 후 스토킹 특성을 추가로 분석한 결과, 약물 남용 이력과 집착, 고용 및 경제 문제가 여전히 보호조치 위반에 유의미한 영향을 미쳤다. 그러나 스토킹 특성 변인 중 보호조치 위반 여부에 유의한 영향을 미치는 변인은 발견되지 않았다. 약물 남용 이력이 있는 가해자는 그렇지 않은 가해자보다 3.83배, 집착 성향이 있는 경우는 그렇지 않은 경우보다 2.25배, 고용 및 경제 문제가 있는 경우는 없는 경우보다 2.19배 보호조치 위반의 가능성이 높은 것으로 분석되었다.

사. 스토킹 범죄자의 심리적 특성

스토킹 범죄자의 심리적 특성을 PAI 검사의 평균 점수나 임상적으로 유의미한 사례 수의 비율 등으로 해석해 보면, 임상적 문제에서 가장 큰 수준의 문제를 보이는 영역은 우울감, 망상, 경계선적 특징, 반사회적 특징, 알코올 문제이며, 치료고려 척도 중 스트레스 정도와 자살관념, 비지지 영역도 일반 성인 표본에 비해 상당히 상승한 것으로 요약된다. 즉, 스토킹 범죄자는 우울감 중, 특히 정서적 우울이 일반성인 평균에 비해 다소 상승해 있고, 정신병 척도군에서는 망상장애나 망상적 성격장애의 증상을 보이는 대상자들이 상당수 있으며, 특히, 피해망상이나 원한, 과경계, 혹은 사회적 위축 수준이 상승해 있는 것으로 보인다. 사회적 위축이나 망상과 같은 정신병적 증상은 거절형 스토키보다 비거절형 스토키에게 더 높게 나타나고 있다. 또한 경계선적, 반사회적

특징의 성격장애 문제가 일반 성인 표본에 비해 다소 높은 것으로 해석된다. 스토킹 범죄자의 상당수는 문제시되는 음주 습벽과 알코올 의존적 특성을 가지고 있다.

치료고려 척도 중 스트레스 경험 정도가 일반성인 표본집단의 평균 수치보다 많이 상승해 있다. 스트레스 척도와 비지지 영역에서 전체 표본의 절반가량이 임상적 유의미군으로 상정되는 것으로 미루어보아, 상당수의 스토킹 범죄자가 일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스 정도가 높으며, 가용한 사회적 지지는 매우 낮은 것으로 파악된다. 이에 반해 치료거부 척도에서는 대다수의 스토킹 범죄자가 치료적 개입을 거부하지 않는 것으로 미루어보아 심리상담이나 심리치료와 같은 심리적 개입이 매우 절실한 것으로 파악된다. 전체 임상척도에서 일부 영역을 제외하고 대체로 65T 점수 이상의 임상적 개입이 시급한 대상자는 4명 중 1명 정도일 것으로 예상된다.

스토킹 범죄자를 우선, 거절형과 비거절형의 2개 세부 유형으로 나눠 해석해 보면 거절형은 지배성과 온정성이 성인 표본집단의 평균에 근접한, 대체로 타인과 상호작용이 가능한 정도의 대상자들로 해석된다. 이에 비해 거절형이 아닌 스토킹 범죄자들은 대인관계에서 통제와 독립성을 유지하는 정도가 일반 성인보다 낮은 유형의 사람들로 정신병적 상황에 따라 집착, 망상, 후퇴의 양상을 보일 것으로 예상된다. 임상적 척도를 살펴보면, 신경증이나 정신증의 경우는 거절형보다는 비거절형 스토킹 범죄자들이 더 높은 수준의 문제를 보인다. 비거절형 집단의 경우 슬픔이나 무쾌감 등을 자주 느끼며, 일상적 활동에 대한 관심이 결여되어 있고, 신체기능과 활동의 정도, 성적 관심이 저하되어 이성에 대한 적극적 구애는 쉽지 않은 소심한 유형의 사람들이 상당 포함되어 있을 것으로 추정된다(윤정숙 외, 2023). 정신병적 척도군의 소척도에서 원한이 높게 나온 것으로 미루어 자신이 부당하게 취급받고 있다고 느끼고 대인관계에서 모욕과 멸시를 당했다고 느끼는 경향이 있으며, 자신의 불행을 타인의 탓으로 돌릴 가능성이 있다. 추가적으로 대인적 상황에서 불편감을 느끼며 사회적으로 위축되어 있는 사람들도 상당 포함되어 있을 것으로 추정된다.

1차년도인 윤정숙 외(2023)의 연구에서 징역형 스토킹 사범만을 대상으로 했을 때, 거절형은 경계선적 특징이나 알코올문제, 약물문제, 공격성 등에서 더 문제를 보이는 경향이 있었으나, 벌금·보호관찰대상자와 합쳤을 때 이러한 경향은 거의 나타나지 않았다. 치료고려부분에서 공격성은 거절형 스토킹자들이 더 높은 반면, 자살관념

12 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

이나 스트레스정도, 가용한 지지 환경에 대한 인지 등은 비거절형 스토킹 범죄자들이 더 높은 수준의 문제를 보였다.

스토킹의 세부 유형을 살펴보면, 친밀관계추구자는 신체적 호소, 불안, 우울, 망상, 조현병, 반사회적 특징, 자살관념, 스트레스 등에서 상승 수준을 보이고 있고, 무능한 구애자는 신체적 호소, 우울, 망상, 경계선적 특징, 알코올 문제, 자살관념, 스트레스, 비지지에서 상승해 있다. 친밀관계추구자는 망상이나 조현병과 같은 정신병적 특징이 가장 두드러지는 집단으로 피해자의 관점에 무관심한 채 사실과 다른 종류의 관계 설정을 하고 피해자에게 접근하는 유형이라고 할 수 있다. 무능한 구애자는 우울과 망상, 알코올 문제, 자살관념, 스트레스, 비지지가 매우 상승해 있는 사람들로 전반적으로 삶에 대해 비관적이고 음주 문제를 보이며 주변의 사회적 지지체계가 매우 빈약한 고립된 사람들로 해석된다. 분개한 자는 불안관련 장애, 반사회적 특징, 약물 문제가 상승한 사람들로 대체로 분노 수준이 높고 약물에 대한 의존성이 있는 사람들로 해석된다.

아. 스토킹 범죄자의 인생사 발달

본 연구에서는 심층 면담을 통해 스토킹 가해자의 생애 발달을 분석하였다. 전년도 교정시설 수용자들과 비교하여 벌금·보호관찰 대상자들은 더 다양한 삶의 양상을 보였다.

스토킹 가해자의 어린 시절과 가정환경은 매우 다양하게 나타났다. 절반의 대상자는 비교적 안정적인 가정에서 자라 부모와 건강한 애착 관계를 형성했으나, 나머지는 부모 간의 갈등, 체벌, 또는 엄격한 훈육 방식으로 인해 부모와의 정서적 유대가 약화된 불안정한 관계를 보였다. 특히 학업에 대한 과도한 압박으로 부모와 피상적인 정서 교류만을 경험한 사례도 있었다.

학창 시절의 경험 역시 다양했다. 일부는 가정 내 불안정으로 인해 학교생활에 어려움을 겪었으나, 대다수는 또래와 원만한 관계를 유지하며 학교생활을 무리 없이 영위했다. 청소년기의 비행은 대부분 경미한 수준으로, 음주나 흡연, 반사회적 친구들과의 교류 등이 주된 형태였다. 소년 전과 기록은 단 한 명의 대상자에게서만 확인되었다. 타대상자들에 비해 사회적으로 고립된 두 명의 '무능한 구애자' 유형을 제외한

대부분은 성인기에도 규칙적인 사회생활을 유지하며, 대인관계에서 큰 문제를 겪지 않았다. 이들은 가족, 친구, 직장 동료 등으로부터 사회적 지지를 받고 있었다.

스토킹 가해자의 사회정서적(socio-affective) 기능을 살펴본 결과, 피해자에 대한 집착과 충동성이 주요 위험요인으로 나타났다. 특히 '거절당한 자' 유형에서 이별을 받아들이지 못한 이들이 사건 당시 실직 상태였거나 상대방에게 집착하는 성향을 보인 경우, 피해자에 대한 과도한 몰입과 집착이 두드러졌다. 복수심이나 적대감이 사건의 동기가 된 일부 '거절당한 자'와 '분개한 자' 유형에서는 타인에 대한 불신, 적대감, 반사회적 사고와 태도가 관찰되었다.

대부분의 대상자는 약물 중독이나 남용 경험이 없었다. 그러나 일부는 사건 당시 알코올이 사건 당시 감정 조절과 충동 통제에 영향을 미친 경우가 있었다. 몇몇 대상자들이 사건 전이나 사건 당시 우울, 불안, 수면장애 등으로 정신과 진료를 받은 경험이 있었으나, 애정망상으로 인한 스토킹을 저지른 조현병 환자 한명을 제외하고는 정신 질환이 사건의 주요 원인이 된 사례는 없었다.

대다수의 대상자는 이성 관계에서 큰 어려움을 겪지 않았으나, 일부에서는 왜곡된 여성관이 나타났다. 이들은 여성과의 관계에서 정서적 유대보다는 성적 목적을 우선 시했으며, 사회적 기술 부족으로 인해 여성과의 관계에서 피상적인 대인관계를 맺는 경향이 있었다. 이들은 여성의 행동을 잘못 해석해 스토킹을 시작하는 경우가 많았다.

스토킹 가해자의 사회정서적 기능 문제는 피해자와의 관계 및 상황에 따라 다양한 동기로 스토킹을 유발했다. '거절당한 자' 유형은 이별을 받아들이지 못하거나 상대방에 대한 미련으로 인해 스토킹을 저질렀고, '무능한 구애자'는 외로움, 성적 욕구, 공감 결핍, 그리고 상대방도 자신에게 관심이 있다는 착각에서 비롯된 애정망상으로 스토킹을 했다. '분개한 자' 유형은 낮은 자존감과 불안감에서 비롯된 분노가 주된 원인이었다.

피해자 보호조치의 효과성은 다양하게 나타났다. 법집행자의 경고는 일부에게 스토킹 행위를 중단하게 하는 경각심을 주었지만, 경고를 대수롭지 않게 여겨 무시하거나 사건 당시 격앙된 감정으로 경고를 받아들이지 못한 이들도 있었다. 감정적으로 불안정했던 이들이 경찰의 제재와 함께 상담을 받았다면, 상황을 더 이성적으로 파악하고 스토킹을 멈추는 데 도움이 되었을 것이라는 의견도 있었다.

14 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

사건에 대한 책임 수용 정도도 다양했다. 일부는 혐의를 전적으로 인정했으나, 책임을 부분적으로 인정하거나 축소한 이들, 피해자에게 책임을 전가한 이들, 자신의 행동을 정당화하거나 법과 형사사법 시스템을 비난한 이들도 있었다. 자신의 책임을 축소하고 피해자에게 전가하는 이들은 범죄자의 전형적인 인지적 왜곡과 반사회적 태도를 보였다. 대다수는 위험요인을 인지하고 개선하려는 의지를 보였으나, 구체적인 계획 없이 모호한 목표만을 제시하는 이들도 있었다.

스토킹 치료 프로그램에 대한 평가는 긍정적 의견과 부정적 의견이 공존했다. 수강생들과의 사례 공유 및 토론이 스토킹처벌법에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었다는 긍정적인 평가가 있었으나, 일부는 이미 과도한 처벌을 받았다고 생각하거나 프로그램의 목적을 이해하지 못해 이를 시간 낭비로 여겼다. 치료 프로그램에 부정적인 태도를 보이는 이들은 동기부여가 부족한 경우가 많아, 프로그램 참여 전 동기 강화를 위한 사전 점검이 필요해 보인다.

대상자들은 치료 프로그램에 심리상담과 처벌에 따른 현실적 결과에 대한 학습, 자기 문제 인식과 개선을 위한 자기성찰의 시간이 필요하다고 언급했다. 또한, 스토킹 처벌법에 대한 인식 부족이 사건 발생의 원인 중 하나였음을 지적하며, 스토킹처벌법이 대중들에게 더 많이 알려지도록 해당 법에 대한 교육과 홍보가 강화될 필요성을 강조했다.

현재 스토킹 치료 프로그램을 이수 중이거나 이수한 대상자들과의 면담을 통해 스토킹 치료 프로그램에 대한 개선점도 도출되었다. 첫째, 모든 스토킹 가해자가 동일한 치료 프로그램, 즉, 40시간 혹은 80시간의 교육을 집단으로 이수하는 방식으로 운영되고 있는데, 일부 이러한 집단 교육에 적합하지 않는 이들이 포함되어 치료 프로그램의 효과를 얻지 못하고 있는 것이 발견되었다. 인지능력이 떨어지거나 참여 동기가 부족한 이들, 교육 이수보다 긴급한 정신과적 치료개입이 필요한 이들은 사전 선별 후 개별 치료나 상담이 필요할 것으로 보인다. 또한, 현재는 모든 위험군의 수강생이 같은 공간에서 교육을 받고 있는데, 이는 저위험군 수강생이 반사회적 성향을 가진 이들과 부적절한 교류를 형성하거나 반사회적 사고와 태도에 노출될 위험이 있다. 치료 집단 구성은 위험성 수준에 따라 그룹 구성과 치료 강도가 다르게 형성되어야 한다.

3. 해외의 스토킹 피해자 보호지원체계에 대한 비교법 분석

가. 영미법계 국가의 스토킹 피해자 보호지원체계

1) 미국

미국의 경우, 연방법상 차원과 주법 차원으로 나누어 살펴볼 수 있는데, 두 차원 모두 기본적으로 스토킹 행위만을 분리하여 처리하는 것이 아니라, 가족이나 연인 등 친밀한 관계 내에서 다른 가해행위와 연속 내지 관련되어 발생한다고 본다는 특징이 있다. 스토킹 행위자와 피해자 사이의 관계성에서 그 피해가 가중되는 원인을 찾는 것이다. 따라서 가정폭력, 성폭력, 교제폭력 피해자 보호 체계와 스토킹 피해자 보호 체계가 긴밀하게 연결되어, 전반적으로 스토킹 피해에 대한 보호조치가 가정폭력, 성폭력, 교제폭력 피해에 대한 보호명령이나 임시조치 등에 흡수되는 경향을 보인다. 다만, 구체적인 운용 방식은 각 주별로 다르게 진행되므로 주요 주들의 금지명령 등의 보호조치 등에 대하여 검토하였다.

금지명령 외의 피해자 보호 서비스를 살펴보면, 캘리포니아 로스앤젤레스 경찰청 산하의 스토킹 전담부서인 위협관리부를 두고 있는 것이 특징적이다. 직장 내 괴롭힘, 스토킹 등을 주로 대응하는 해당 부서는 로스앤젤레스 경찰청 산하 정신감정부와 통합하여 위기 대응 지원 조직을 구성한다.

이 외에도 스토킹 피해자가 쉽게 찾을 수 있는 쉼터 및 안심주택 서비스를 법무부 산하의 여성폭력방지국에서 임시주거 보조금 지원프로그램을 운영하고 있다. 가정폭력 생존자에게 해당 지원금이 집중되어왔다는 비판이 있어 계속 제도를 개선하고 있는 중이다. 한편, 정부 지원 민간 피해자 지원단체에서는 긴급전화를 운영하거나 피해자 지원을 위한 각종 모금이나 교육 등의 활동을 함께 한다.

종합하자면 미국의 스토킹범죄 체계는 그 행위가 가정폭력 행위인지 스토킹 행위인지 등을 엄격히 구별 짓는다고보다는, 사회적·관계적 맥락을 고려하여 대응한다는 것이 특징적이다. 우리나라의 경우 행위자에 대한 형사법적 처벌 맥락에서는 대륙법계의 특성상 구성요건행위별로 판단할 수밖에 없는 한계를 전제로 한다 하더라도, 각 행위 내지 범죄별로 특별법을 두고 있는 현행 법제를, 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹 기타 가정폭력, 교제폭력 등의 특성을 고려하여 법령을 통합하는 방법도 고려

해볼 수 있을 것이다.

나아가 보호명령의 경우에도 현재 우리나라의 경우 접근금지나 연락금지 등이 주요 한데, 미국의 경우 기본적으로 임시조치의 경우 모든 보호명령의 기초가 행위자의 폭력행위의 재발 방지에 초점이 맞추어져 있다는 것에 주목할 필요가 있다. 한편, 다수 주에서 스토킹 범죄 피해자가 주로 사용하는 장소나 건물에, 행위자의 출입을 금지하거나 제한하는 명령을 발부할 경우 그 출입금지의 범위를 상당히 포괄적으로 접근금지의 거리가 특정되지 않아 유동적인 적용이 가능하고, 이 경우 행위자가 제3자를 통하여 접근하는 시도도 방지하는 등, 개별 피해자의 상황에 맞춘 명령의 발령이 가능하다. 이는 기존 우리 법령에서 스토킹범죄의 구성요건을 포괄적으로 구성하는 것에 대한 논의와는 차원이 다르게, 잠정조치 등에서 유연한 대응을 함으로써 피해를 적절히 보호하고 2차 피해 등을 예방할 수 있는 의미를 가질 것으로 보인다.

또한 가해자와 피해자가 동거 중인 경우 피해자가 아닌, 행위자의 퇴거명령을 내릴 수 있도록 하는 캘리포니아주의 조치 또한 시사점이 크다. 범죄 피해자가 범죄행위로 인하여 자신의 기존 삶의 터전을 모두 버리고 떠나지 않을 수 있음과 동시에, 가해자를 분리하여 임시숙소 등을 이용하게 함으로써 재할 및 수감명령 등 처분의 이행의 관리 등도 효율적으로 진행할 수 있다는 장점을 활용해볼 수 있을 것이다.

2) 영국

영국의 경우 스토킹 보호법을 제정하면서 경찰권을 강화한 것이 특징적이다. 미국과는 달리, 법문 자체에서 피해자나 가해자의 관계를 고려하는 점은 크게 드러나지 않는다. 다만, 이를 두고 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹에 대한 고려가 없다고 보기는 어렵다. 민사적 구제조치를 살펴보면, 스토킹행위의 경우 초기에는 피해자와 가해자가 특정한 친밀한 관계에 있는 경우에만 피해자를 보호해오다가, 스토킹보호법 제정을 통하여 보호 대상을 특정 관계가 없는 사람들 사이로도 확대함으로써 오히려 피해자 보호의 범위를 확장한 점이 확인된다.

영국 내무부는 스토킹 및 가정폭력을 근절하기 위하여 매년 경찰청에 자금을 제공하여 경찰청의 범죄예방 프로그램을 지원하고 있는데, 그 규모가 2023년 기준 3,900만 파운드에 달한다. 특이한 점은 경찰청별로 스토킹 관련 예방제도를 개발하고 운영

한다는 점이다. 이 과정에서 가해자에 대한 정신과적 치료 등이 연계되고, 피해자 보호 측면에서도 의료진, 경찰관, 보호관찰관과 민간 기관이 한 팀으로 일하면서 초기부터 피해자에게 도움을 제공하고 있는 점은 우리의 피해자 보호체계에 참고할만하다. 또 다른 특이점은 국립 스토킹 클리닉에서 스토킹 행위자에 대한 위험평가 및 치료를, 피해자에 대한 치료와 관리를 한다는 것, 그리고 그 비용 전액을 정부예산으로 전담한다는 것이다.

3) 호주

호주는 국가차원에서 스토킹 문제를 포함하여 여성과 아동에 대한 폭력 종식을 위한 10개년 계획을 세워 관련범죄에 대한 데이터 수집 및 개선에 국가가 주도적인 역할을 한다는 점이 주목할만하다. 그간 빅토리아 주가 호주 다른 지역에 비하면 압도적으로 선진적인 대응을 해온 것으로 평가되고 지역 간 격차도 상당한 것으로 보이는데, 이 계획을 기점으로 국가 전체가 공평하고 균형잡힌 개혁으로 나아갈 수 있도록 시도하고 있다는 데에 의의가 있다고 보여진다.

빅토리아 주는 불평등한 관계나 태도의 개선에 중점을 두어 가정폭력 등 여성대상 폭력에 대한 예방교육에 집중함으로써 범죄에 대한 개선을 사후적 대책마련보다 근원적 해결에도 관심을 가지고 있음을 방증한다는 점에서 눈여겨볼만하다. 또한, 빅토리아주에서 가정폭력 특별법정의 시범운영을 통해, 친밀한 관계의 특성을 고려한 개입 명령이 가능하도록 제도화한 점이 특징적이다. 요컨대 가해자와 피해자 간의 관계가 가족관계인 경우에는 가정폭력개입명령을, 가족관계가 아닌 경우에는 개인안전개입 명령을 내린다.

뉴사우스웨일즈 주는 범죄를 가정 관계와 가정 외 타인과의 관계를 나누어 접근한다. 특히 2022년 제정, 현재 시행되고 있는 법령은 친밀한 파트너에 대한 학대적 행동을 형사처벌의 대상으로 삼아, 그 하나의 행위요소로서 스토킹 행위를 열거하고 있다.

종합해보면, 호주의 경우에는 스토킹 범죄를 특정해서 다룬다기보다는, 가정폭력이나 여성이나 약자를 상대로 한 범죄를 큰 카테고리로 보아, 그 일부로서 스토킹행위를 접근하는 법제를 택한 것으로 보이고, 따라서 피해자 보호적 측면도 마찬가지로 가정폭력 등에 대한 지원 위주로 진행되고 있다. 이 중 특이한 점은, 경찰 아카데미 산하에

서 가정폭력 상황 대응에 대한 교육 및 훈련을 집중적으로 하는 센터가 존재한다는 것이다. 시나리오를 선정하여 실제 상황에 대응하는 훈련을 하는 것으로 보이고, 이러한 프로그램은 추후 우리나라 경찰 등의 교육에도 충분히 참고할만한 가치가 있다.

나. 대륙법계 국가의 스토킹 피해자 보호지원체계

1) 독일

독일의 경우 스토킹범죄를 별도로 특별법으로 정하고 있지는 않으나, 형법각칙상의 독립 범죄로 규정하였음을 알 수 있다. 입법 이전에는 민사법 영역에서 다루고, 보호명령에 위반한 경우 형사벌을 가하는 정도로 규정되어 있다가, 스토킹행위를 별도로 범죄로 규정함으로써 민·형사적 제재를 병행할 수 있게 된 것으로 보인다. 그 후 몇 차례 개정절차를 거치며 스토킹 범죄의 가해자 처벌을 확장하고 스토킹 행위에 대한 입증을 완화함으로써 간접적으로 피해자 보호 영역을 확장시켜나갔다. 우리 법제에서는 스토킹처벌법을 특별법으로 두고 있다는 점에서는 차이가 있으나, 스토킹행위 자체의 정의 및 그 처벌을 정하고 있는 형식이나 법정형 등을 고려하였을 때, 상당히 유사하다고 볼만한 부분들이 많다.

우리 법에서는 스토킹행위처벌법에 두고 있는 잠정조치 등의 내용은 독일에서는 금지명령 등 보호명령을 정하고 있는 폭력행위방지법상 규정을 두고 있다. 그 내용도 크게 보았을 때는 유사하나, 독일의 경우에는 우리와 달리 가정폭력 등의 행위와 함께 정하고 있어 가정폭력 담당 경찰관이 스토킹범죄도 담당하게 되고, 보호명령의 종류가 보다 다양하게 규정되어 있다는 점, 접근금지명령의 경우 기한에 제한을 두지 않을 수도 있고 소송절차 종결시까지도 가능하다는 점에 차이가 있다.

한편, 독일의 경우 구체적인 피해자 지원 체계는 경찰에 의한 것과 피해자 지원단체에 의한 것으로 크게 나누어볼 수 있는데, 경찰법에 근거하여 접근금지를 법원에 의한 명령이 아닌, 경찰이 범죄예방을 위한 조치로서 퇴거명령이나 접근금지명령 등을 구두로도 할 수 있다는 점에서 보다 신속한 대응이 가능하다는 점, 그리고 피해자 보호조치가 독일에서뿐 아니라 EU전체에서 유효하다는 점이 특기할만하다. 한편, 피해자 지원단체에 의한 피해자 지원은 정부가 주도하지 않고, 민간단체가 오랫동안

주도적으로 해왔다는 점이 앞선 여타의 국가들과 구별된다. 민간 단체의 지원은 여성 대상, 가정폭력 대상으로 쉼터나 응급전화 등 서비스를 제공하는 형태로 진행된다는 점에서 다른 국가들과 유사하다. 다만, 독일도 안정적인 피해자지원을 위하여 정부 차원의 지원이 점차 확대되고 있고, 가정폭력이나 스토킹 등 폭력범죄에 대하여 남성을 대상으로 하는 응급전화 시스템도 일부 구축되어 있다는 점도 참고할 수 있다.

2) 일본

일본의 경우는 우리와 같이 스토킹규제법과 배우자폭력방지법을 별도로 두어, 스토킹 행위와 가정폭력행위에 관한 특별법을 두고 있다. 법제상 안전조치로 특기할만한 사항은 스토킹의 위험성 정도에 따라 그 필요한 대응을 단계별로 구분하고 있다는 점이다. 스토킹규제법에서는 형사처벌 이전에 행정개입이 가능하도록 하여 필요한 조치를 신속하게 실행할 수 있도록 하고 있고, 배우자폭력방지법은 보호명령제도를 도입하여 배우자의 일정한 행위를 금지하는 명령을 발령하는 제도이다.

일본에서의 피해자 지원프로그램도 독일과 유사하게 경찰이 스토킹행위로 인한 피해자의 보호의 중심기관으로서의 역할을 하고 있다. 경찰본부장 등이 보복이 예상되는 경우에 피해자를 재피해방지 대상자로 지정하여 지원을 하는 등의 역할을 하고, 경찰과 보호관찰소는 재범방지를 위해 보호관찰부 집행유예를 받은 자의 정보를 공유하고 있다. 2017년에는 스토킹종합대책이 발표되어 관계부처와 의료기관의 연계에 기반하여 피해자의 지원과 보호 및 가해자의 갱생 및 전체를 아우르는 대책을 강구하고자 하였다, 우리나라도 정부부처 합동의 종합대책을 2018년 발표한 점에서 일본과 유사하나 우리나라는 법무부와 여성가족부가 중심이 되어 입법을 주도하고 있는 반면, 일본의 경우 보다 다양한 부처가 합동으로 종합대책을 수립하면서, 연속성을 가지고 대응한다는 특징이 있다.

다. 우리나라에의 시사점

스토킹행위의 특성이나 대처의 흐름은 전세계적으로 유사하게 파악되고 있는 것으로 보인다. 초기에는 민사적 대응, 혹은 형사 범죄 중에서도 경범죄적 성격으로 파악하고 법률적으로 다루어오다가, 살인 등의 중한 결과로 귀결되는 일련의 사건들을 경험

하면서 가해자에 대한 처벌을 강화하고, 그에 맞추어 피해자에 대한 지원을 강화해나가는 방향으로의 흐름이 그것이다. 또한 각국의 통계를 살펴보면, 스토킹행위자와 피해자 간의 관계는 대체로 친밀한 관계 내지 아는 사이에서 대다수 발생하고 있음이 발견된다. 이러한 공통적인 큰 흐름에도 불구하고, 그리고 당연하게도 그 대응을 위한 접근법은 각국이 그 나라와 법제와 문화의 특성에 따라 달리하고 있음이 확인된다.

1) 스토킹행위 규율 형태의 특징

우선, 법령 자체에서 스토킹행위를 독립적인 범죄로 다루는 것인지에 대하여 나라마다 달리 정하고, 피해자와 가해자의 관계를 중심으로 보고 있는 미국과 호주의 경우에는 스토킹행위를 별도로 규제한다기 보다는 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹행위를 포함한 폭력 등의 행위를 법에서 그 자체로 구별짓지 않고 통합적으로 정하고 있다. 이러한 법령을 전제로 피해자 지원제도를 진행할 경우, 자연스럽게 스토킹범죄 피해자만을 특별하게 보호한다기보다, 친밀한 관계에서 발생하는 범죄의 피해자들을 지원하는 차원으로서의 제도가 발달한 것으로 보인다.

이와 달리, 우리나라와 독일, 일본, 그리고 영국은 법령 자체에서는 행위자와 피해자와의 관계를 명시적으로 문제삼는다고 보다는, 다른 행위와 구별되는 스토킹행위 자체를 규정하고 규율하는 방식을 택하고 있다. 다만, 독일의 경우 형법에서, 영국, 일본과 우리나라의 경우 특별법을 정하여 스토킹행위를 범죄화하고 있다는 차이가 있다.

우리나라의 경우 스토킹 범죄의 구성요건이나 각 용어의 정의에 대한 쟁점별로 첨예한 의견대립이 존재해왔지만, 일반적인 범죄를 규정하면서 발생하는, 죄형법정주의와 유동적이고 다양한 행위 태양 사이의 균형점을 찾아 나아가는 논의라는 점에서는 그 궤를 같이한다. 그리고 실제로 오랜 논의를 거쳐 행위자에 대한 처벌 강화와 피해자에 대한 실질적 보호 강화라는 측면에서 법률을 정비해오고 있다. 예컨대 스토킹처벌법에서 ‘피해자’를 직접피해자로 한정하고 있으나(제2조 제3호), 2023년 개정에서 긴급응급조치를 스토킹행위의 상대방뿐만 아니라 그 상대방, 동거인, 가족에 대해서도 가능하도록 범위를 확장하고, 잠정조치의 대상을 피해자뿐만 아니라 피해자와 그 동거인, 가족으로 확대함으로써 실질적으로는 피해자보호의 범위를 일견 동거인이나 가족으로 확장한 것이 그러하다.

2) 피해자 보호제도의 시사점

가) 잠정조치 등 관련

독일과 영국은 형사법 영역 외, 즉 민사나 행정적 차원에서의 대응은 스토킹행위에 한정되지 않고, 가정폭력 등과 통합적인 대응을 마련하고 있고, 우리나라와 일본의 경우에는 스토킹범죄와 가정폭력 범죄 등 각 범죄에 관하여 정하고 있는 특별법에서 그 민사나 행정적 보호조치에 관하여 정하고 있다는 특징이 있다.

독일과 일본의 경우, 피해자 보호규정을 유사한 형태로 법령으로 정하고 있는데, 법원의 잠정조치결정, 판결선고보다 일선에서의 경찰이 빠르고 신속하게 피해자를 보호할 수 있는 제도를 마련하고 있다는 점에서 시사점을 찾을 수 있다. 긴급한 상황, 예방의 필요성이 인정되는 상황에서 행정청으로서의 경찰이 보호조치를 직접 할 수 있는 개입이 가능할 수 있도록 하는 점을 제안한다. 가해자의 권리의 지나친 침해가 일어나지 않도록 청문절차와 진술할 기회를 부여하는 등의 절차를 보장하도록 하고 있는 일본법 등을 참고하거나, 잠정조치 등으로 정하고 있는 접근금지명령 외에도 독일법을 참고하여 보다 다양한 보호처분을 만들어볼 수 있을 것으로 생각된다.

한편, 우리나라의 경우 긴급응급조치, 잠정조치 위반율이 높고, 피고인이 잠정조치 등을 무시하고 스토킹범죄를 계속하거나 살인 등 강력범죄로 나아가는 사례가 빈번하게 발생하고 있고, 혹은 재판 계속 중임에도 긴급응급조치나 잠정조치 기간 등이 경과하기를 기다렸다가 곧바로 스토킹행위를 재개하기도 한다(허민숙, 2022:73). 스토킹범죄 재발 방지 효과가 가장 강력하다고 보는 유치명령조차도 기간이 1개월에 불과하고 연장이 불가능하여, 석방된 후 바로 피해자에게 접근하는 사례가 많다(사법정책연구원, 2024:396).

우리의 현행 스토킹처벌법의 경우 잠정조치는 스토킹행위에 대하여 수사 중인 사건이 검사의 불기소처분, 사법경찰관의 불송치결정이 있으면 그 효력을 상실하고(제11조 제5항), 공소제기가 이루어진 경우는 재판 기간과는 무관하게 잠정조치 결정문상의 기간까지만 효력이 지속되는데, 가정폭력처벌법에서 잠정조치 기간을 3년으로 정하고 있는 것보다 짧은 바, 스토킹범죄의 경우에도 최소한 이 수위까지는 상향하는 방법도 고려해볼 만하다고 보여진다(김정혜, 2021:42).

우리나라의 경우 사법경찰관의 긴급응급조치의 경우 최대 1개월까지만 가능한 점,

경찰이나 법원에 의한 접근금지명령 등은 피해자 등으로부터 100미터 이내로 제한하고 있는 점 등에 비추어보면 사안의 경중, 스토킹행위의 특성 등 구체적 사안과 무관하게 일률적인 제한을 두고 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 측면에서 독일의 폭력행위방지법상 접근금지명령은 무기한, 혹은 소송절차 종결시까지도 가능하다는 점, 영국의 보호명령도 2년 이상 가능하다는 점, 또한 접근 거리의 제한과 관련하여서도 미국에서는 출입금지나 제한하는 명령 발령시 출입금지의 범위를 포괄적으로 판사의 재량에 따라 부여하여 구체적 사건별로 유연하게 대응할 수 있다는 점은 제도 개선에 참고할 수 있다. 또한 접근금지, 연락금지 등 임시적 조치만을 법제화하고 있는 우리와는 달리, 미국이나 호주의 보호명령의 기저에는 관련 폭력행위 자체의 재발방지를 염두에 두고 있다는 점도 주목할만하다.

한편, 실질적으로 가해자가 아닌 피해자가 삶의 터전을 옮기는 것을 전제로 우리 스토킹방지법은 피해자의 가족의 취학 등을 정하고 있는 반면, 가정폭력 등과 연계하여 스토킹 피해를 지원하는 입장으로 독일에서 가해자인 공동주거인을 퇴거하도록 명령할 수 있고, 미국 캘리포니아 또한 가해자와 피해자가 동거 중인 경우 행위자의 퇴거를 명할 수 있다는 점은 적극적인 피해자 보호라는 측면에서 크게 참고가 될 수 있을 것이다.

나) 예방적 접근 및 교육

스토킹 범죄, 가정폭력 범죄에 대한 특별법이 마련되어 있지만 앞서 지적한 것과 같이, 스토킹행위를 민사영역에서 형사영역으로 옮겨와 특별법상 범죄로 정하고, 법정형을 강화하는 것은 가해자 엄벌이라는 측면에서는 의미를 가진다고도 할 수 있을 것이다. 그러나 어디까지나 이러한 접근방향은 범죄행위자에 대한, 사후적 의미를 가지는 것으로, 특히 최근의 위 사건과 같은 경우 법령과 그에 따른 보호조치가 이루어졌음에도 불구하고 피해자 사망이라는 중한 결과에 이르게 되었다. 범죄 피해자 측면에서 접근해볼 때, 강력범죄로 이어지는 경우가 많은 스토킹범죄의 특성상 그 피해자에 대한 사전적, 예방적 조치가 다른 범죄에 비하여 보다 의미를 가지는 지점이다.

예방적 차원에서 큰 의미를 가질 수 있는 영역은 교육을 통해서 상당부분 실현될 수 있을 것인데, 이는 특정 집단 등을 대상으로 하기 보다는, 호주의 경우를 참고하여,

선제적, 예방적으로 많은 국민을 대상으로, 스토킹범죄를 포함하여 불평등한 관계로부터 비롯되는 범죄들의 특성에 대한 이해를 높이고 이를 예방하는 교육을 실현하는 방법을 고려하는 것을 제안한다. 한편, 성인들의 경우 스토킹 행위자들이 직장 내에서 접근하여 스토킹행위를 하는 경우도 빈발하고 있는 바, 각 직장별 예방교육도 의미를 가질 것이다.

또한 호주, 독일과 같이 실제 일선에서 업무를 처리해야 할 경찰의 실제 사건 대응력을 높일 수 있는 교육을 실시할 수 있다면 이 또한 장기적으로는 큰 의미를 가질 것으로 보인다.

다) 통합적 지원 및 보호체계

우리나라는 현재 스토킹 범죄 피해자와 가정폭력, 성폭력 피해자 등을 모두 별도의 특별법을 마련하여 개별적으로 그 보호대책을 강구하는 방식을 취하고 있다. 영국의 스토킹 보호법, 독일의 형법각칙, 일본의 스토키규제법 등도 마찬가지로 법규정은 스토킹을 별도로 규율하고 있다. 그러나 우리나라를 포함하여 미국, 영국, 호주, 독일 등의 경우 특히 친밀한 사이에서 발생하는 경우가 많은 가정폭력 피해자와 스토킹범죄 피해자 보호 시스템을 통합적으로 구축하여 지원이 이루어지고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 물론 구체적으로 스토킹을 주로 대응하는 부서들을 두고 있는 경우가 구체적으로 있지만, 여러 기관(예컨대 수사기관, 의료기관, 교육기관 등)이 스토킹 대응시 연계하여 참여함과 동시에, 일선에서 신속한 대응에 투입될 업무담당자(주로 경찰)가 독일이나 호주의 경우와 같이 가정폭력, 스토킹 등을 함께 담당함으로써 실질적으로 피해자 보호의 효력을 발현할 수 있도록 제도를 설계한 것이라고 생각된다.

그러나 이 과정에서 친밀한 관계가 아닌 자로부터의 스토킹행위 피해자 보호는 소외된다는 문제가 있다. 이 측면에서는, 친밀한 관계에서 비롯되는 범죄 피해자 보호 차원보다는, 스토킹범죄의 특수성을 고려한 조금은 다른 차원의 통합적 보호나 지원 체계를 구축하는 것도 의미가 있다. 예컨대 영국의 경우 경찰청별로 스토킹 관련 예방제도를 개발하고 운영하면서, 가해자에 대한 정신과적 치료 등이 연계되고, 피해자 보호 측면에서도 의료진, 경찰관, 보호관찰관과 민간기관이 한 팀으로 일하면서 초기부터 피해자에게 도움을 제공하는 통합적 시스템을 참고할 수 있겠다. 독일의

24 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

브레멘 주에서도 유사하게 스토킹 범죄에 특화하여 민관이 협업하여 피해자와 가해자 양 측면에 모두 적절한 치료와 관리를 하고 있다는 점도 마찬가지이다. 한편, 남성 피해자들을 상대로 한 보호 및 지원 영역도 구축하고 있다는 점도 참고할만하다.

우리나라 또한 통합적 지원을 시도를 하고 있는데, 정부부처의 경우 법무부와 여성가족부가 중심이 되어 주도하고 있는 것으로 보인다. 우리나라와 입법상 가장 유사성이 높다고 할 수 있는 일본도 특별법으로 스토키규제법을 두고 있으면서, 일본의 스토키종합대책 또한 관계부처와 의료기관의 연계를 통하여 스토킹 피해자 지원 보호 및 가해자의 갇생을 아우르는 대책을 강구하고자 하고 있는데, 보다 다양한 정부부처가 합동으로 종합대책을 수립한다는 점을 참고할 수 있겠다. 정부의 관여 및 개입과 관련하여 예산의 문제 또한 비교법적으로 참고할 수 있는데, 각 국가별로 민간 재원으로 스토킹 범죄 피해자 지원을 상당 부분 해온 측면도 있으나, 영국의 경우 국립 스토킹 클리닉을 두어 해당 클리닉을 통한 행위자에 대한 위험평가 및 치료, 피해자에 대한 치료와 관리를 전액 정부예산으로 한다는 점을 우리나라의 경우 지역 간 발생하고 있는 범죄 피해자 지원 격차를 줄이고 전국적으로 균형잡힌 체계적 지원을 위하여 참고해볼 수 있다.

4. 국내 스토킹 보호지원체계 운영실태 및 쟁점

가. 스토킹 피해자 지원기관 대상 설문조사

1) 조사 개관

이 조사의 목적은 스토킹 처벌법과 방지법 시행 이후 피해자 지원의 현황과 개선 방안을 확인하는 것이었다. 스토킹 피해자 지원 기관 종사자들을 대상으로 설문조사를 통해 현행 제도의 실태와 한계를 파악하고, 개선 방안을 모색하였다. 조사는 크게 네 부분으로 구성되었고, 그 내용은 다음과 같았다. 첫째, 기관 정보에서는 지역과 기관 유형, 운영 이력 등을 조사했다. 둘째, 스토킹 피해자 지원 현황 및 범죄 발생 특성에서는 스토킹 방지법 시행 전후의 지원 경험, 지원 사례와 인원, 가해자-피해자 관계, 피해자 성별 등을 조사했다. 셋째, 스토킹 피해자 지원 내역 평가 및 한계에서는 지원 유형과 한계를 평가하고, 지원 과정에서의 문제점과 관련 기관과의 협력 수준을

파악하였다. 마지막으로 제도 개선 방안에서는 전문화 교육 및 예방 교육의 현황과 개선방안을 확인하고, 스토킹 대응 제도의 정책적 개선방안을 수립했다.

이상의 내용을 확인하기 위해 이 조사는 가정폭력 및 성폭력 상담센터, 여성 긴급전화 등 1차 지원센터를 대상으로 온라인 설문조사 방식으로 진행되었다. 설문지는 연구자들이 설계한 후 자문을 받아 완성되었으며, 각 기관에 공문으로 링크가 발송되어 대표자가 응답하도록 하였다. 데이터는 엑셀과 SPSS를 이용해 분석하였으며, 서술형 응답은 Python을 이용해 텍스트 분석을 실시하였다.

2) 주요 결과

조사 결과에 대해서는 스토킹 피해자 지원 기관의 특성과 지원 현황, 지원의 한계, 전문화 교육 및 개선방안, 그리고 스토킹 대응 방안으로 구분하여 분석을 수행했다. 조사 요청에 대해 총 93개의 스토킹 피해자 지원 기관이 응답하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

첫째, 조사 대상 특성을 분석한 결과, 수도권 지역에서 높은 응답률을 보였으며, 경기, 서울, 인천 지역의 기관이 다수를 차지했다. 기관의 유형은 크게 가정폭력상담소(39개, 41.9%), 통합상담소(28개, 30.1%), 성폭력상담소(18개, 19.4%), 여성 긴급전화(8개, 8.6%)로 구분되었다. 이 중 스토킹 피해자 특화상담소는 15%에 불과하며, 이는 전담 인력을 배치한 경우와 비율이 유사했다. 그리고 대다수의 기관은 10년 이상의 운영 이력을 가지고 있어 상당한 경험을 보유하고 있는 것으로 확인되었다.

둘째, 피해자 지원 현황을 분석한 결과, 스토킹 방지법 시행 이전에도 많은 기관이 스토킹 피해 상담을 했으며, 이는 가정폭력 및 교제폭력과 관련된 사건이 절반을 차지했다. 법 시행 이후 1년간의 지원 사례 수와 지원 인원은 기관별로 큰 차이를 보였으며, 특히 여성 긴급전화(1366)가 다른 기관보다 6배 이상 많은 사례를 처리한 것으로 나타났다. 평균적으로 각 기관에서는 피해자 1명당 약 3.3개의 지원 유형을 제공했으며, 이는 기관의 지원 방식과 유형에 따라 다소 차이가 있었다.

셋째, 지원 사건 특성과 유형을 분석한 결과, 지원기관들이 지난 1년간 지원한 스토킹 사건에서 가장 높은 비율을 보인 가해자 유형은 전/현 연인(44.2%)과 전/현 배우자(32.5%)였다. 이는 지원 대상이 되는 대부분의 스토킹 사건이 친밀한 관계에서 발생한

다는 것을 보여준다. 또한, 타범죄와 병행하여 발생한 경우가 62.8%로, 스토킹만 발생한 경우보다 두 배 이상 많았다. 피해자의 성별 비율은 여성 89%, 남성 11%로 나타났으며, 이는 스토킹 범죄가 주로 여성에게 발생하고 있음을 시사한다. 지원유형 중에서는 심리 정서적 지원이 가장 많이 제공되었으며, 정보 제공과 법적 지원이 뒤를 이었다.

넷째, 피해자 지원의 한계를 분석한 결과, 스토킹 피해자들이 가장 심각하게 호소하는 문제로는 정신적 고통(1순위 71.0%)과 추가적인 피해에 대한 두려움(1순위 17.2%)이 지적되었다. 법적 대응의 어려움과 경제적 부담도 주요 문제로 확인되었으며, 이는 피해자들이 법적 보호를 받는 데 있어 많은 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 지원 기관들은 이러한 문제 외에도 구조적 한계, 지원 인력 및 예산 부족, 가해자와의 분리 문제 등을 주요 한계로 꼽았다.

다섯째, 전문화 교육 현황 및 개선방안을 분석한 결과, 조사에 참여한 기관의 85%가 스토킹 피해자 지원을 위한 전문화 교육을 실시하고 있으며, 이 교육은 대체로 긍정적인 평가를 받고 있었다. 그러나 일부 기관에서는 일정 문제와 인력 부족으로 인해 교육을 받지 못하고 있으며, 교육 내용의 통일성과 실질적 사례를 활용한 실무 교육의 필요성이 제기되었다. 또한, 피해자 지원기관 간의 네트워킹 강화와 젠더기반 폭력으로서의 스토킹에 대한 이해를 높이는 교육이 필요하다는 의견이 있었다.

여섯째, 스토킹 대응 방안을 분석한 결과, 정책적 개선방안으로는 피해자와 가해자 간의 접근금지 조치 강화, 수사기관의 스토킹 피해에 대한 이해 강화, 민간지원기관과의 협력 강화 등이 필요하다고 평가되었다. 또한, 스토킹 범위 확대와 초기 단계의 가해자에 대한 치료 및 상담 개입 방안의 제도화가 필요하다는 의견이 제기되었다. 스토킹 방지법의 피해자 범위 확대에 대한 필요성도 높게 평가되었다.

마지막으로, 제도 개선과 관련된 추가 의견을 분석한 결과, 스토킹의 개념을 더 포괄적으로 정의하여 더 많은 피해자들이 보호받을 수 있도록 해야 한다는 점이 강조되었다. 또한, 피해자 지원 프로그램에 대한 예산을 확대하고, 수사기관과 피해자 지원 기관 간의 협력체계를 마련하여 효과적인 지원이 이루어질 수 있도록 해야 한다는 주장이 제기되었다. 피해자와 가해자의 물리적 분리를 위한 임시숙소 입소 기간 연장 및 주거지원 확대 등의 적극적 조치가 필요하다는 의견도 제시되었다.

3) 기관별 현황 및 인식 차이

현재 스토킹 피해자를 지원하는 기관들은 가정폭력상담소, 성폭력상담소, 여성긴급전화(1366), 통합상담소 등으로 분류된다. 이들 기관 유형별로 조사 결과의 차이가 있는지를 확인한 결과는 다음과 같다.

첫째, 기관 유형별 특성과 관련하여 여성긴급전화(1366)가 특화상담소로 지정된 비율이 절반인 반면, 가정폭력상담소, 성폭력상담소, 통합상담소는 대부분 특화상담소로 지정되지 않은 상태였다. 또한 여성 긴급전화(1366)만이 절반의 비율로 전담인력을 배치하고 있었으며, 다른 기관은 대부분 전담인력이 없었다. 모든 유형의 기관에서 운영 이력 차이는 유의미하지 않았으며, 대부분 10년 이상의 역사를 가진 것으로 나타났다.

둘째, 피해자 지원 현황과 관련하여 기관의 주요 지원 대상(가정폭력상담소는 전현 배우자, 성폭력상담소는 전현 연인 등)과 관련된 사건에서의 상담 비율이 높은 것으로 나타났으며, 여성긴급전화의 경우에는 상대적으로 기타 지인에 의한 스토킹에 대한 지원 비율이 높았다. 그리고 여성긴급전화(1366)가 다른 기관보다 훨씬 많은 사례와 피해자를 지원했다.

셋째, 지원 사건 특성과 지원유형과 관련하여 기관 유형에 따라 지원 대상의 가해자-피해자 유형에 차이가 있었다. 가정폭력상담소와 통합상담소는 스토킹과 다른 범죄가 병행되는 경우(가정폭력상담소는 가정폭력, 성폭력상담소는 교제폭력)가 많았다. 피해자 성별에 있어서는 모든 기관에서 여성 피해자가 압도적으로 많았다. 피해자 지원 내용에 있어서도 기관 유형별로 차이는 거의 없었으며, 심리 정서적 지원이 가장 많이 제공되었고 정보제공과 법적 지원이 뒤를 이었다.

넷째, 피해자 지원의 한계와 관련하여 피해자가 입는 주요 피해 영향이나 주요 지원 욕구에 있어서 지원 기관 유형별 차이가 거의 없었다. 다섯째, 관련기관과의 협력 정도에 있어서도 지원 기관 유형별 차이가 거의 없었으나 경찰서 피해자전담경찰과의 협력에서 가정폭력상담소가 성폭력상담소보다 높은 협력 수준으로 평가하였다.

여섯째, 전문화 교육 및 개선 방안과 관련하여 전문화 교육에 대해 대부분의 기관이 보수교육을 이수했다고 응답했으며, 필요성 역시 높게 평가했다. 특히 여성 긴급전화(1366)는 교육의 필요성을 더 강하게 느끼는 것으로 확인되었다. 지원 기관 종사자에

대한 교육뿐만 아니라 일반인 대상 예방 교육에 관해서도 모든 기관 유형에서 교육의 필요성을 높게 평가했다.

마지막으로 스토킹 대응 방안과 관련하여 모든 기관 유형에서 스토킹 대응을 위한 각종 정책적 개선의 필요성에 높게 공감하는 것으로 나타났다. 또한 스토킹 방지법에 서 피해자 범위를 확대해야 한다는 의견에서도 기관 유형에 관계 없이 의견을 일치를 보이는 것으로 나타났다.

나. 스토킹 피해자 지원기관 종사자 대상 심층면담

1) 조사 개관

설문조사가 스토킹 피해자를 지원하는 기관을 대상으로 실시되었으나, 지원기관의 과중한 업무와 유사 실태조사에 대한 피로도도 인해 응답율이 저조한 편이기 때문에, 설문조사 결과 분석의 구체적인 맥락을 보충하기 위해 설문조사 항목과 유사한 항목에 대해 심층면담을 추진하였다. 성폭력상담소와 가정폭력상담소가 수행해 온 역할과 전문성에 차이가 있는 만큼 이러한 특성을 고려하여 가정폭력상담소 및 성폭력상담소 기관종사자들을 골고루 면담하고자 하였다. 광역 지자체 내 상담소들 이외에도 기초 지자체 내 상담소도 면접대상으로 선정하였다. 이에 총 15명의 기관종사자에 대해 심층면담을 진행하였으며, 참여한 기관종사가 구성은 성폭력 상담소 9명, 가정폭력 상담소 3명, 통합상담소 3명이다.

2) 지원하는 스토킹 피해의 특성

스토킹방지법상 스토킹 피해자의 범위는 친밀한 관계 내 스토킹 피해 이외에 이웃 간 갈등, 채권채무관계 갈등, 고객과 업주와의 갈등에서의 스토킹 피해가 모두 포함되었으나, 스토킹방지법 제정으로 스토킹 피해지원기관이 주로 성폭력상담소 및 가정폭력상담소 등 여성폭력 피해지원기관이 되었기 때문에 주로 성폭력 또는 가정폭력과 관련된 스토킹 피해를 지원하거나 여성폭력 등 젠더기반폭력의 맥락에서 발생한 스토킹 피해를 중심으로 지원하고 있었다. 그러나 이것이 여성피해자만을 지원한다는 의미는 아니며, 지원기관들은 남성피해자 역시 지원하고 있었는데 가정폭력 또는 교제폭력 피해자이거나 남성성과 여성성의 위계구조 속에서 상대방을 여성화하면서 폭력

을 행사하는 경우 등 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해에 대한 지원이 이루어지고 있었다. 이러한 특성이 나타나게 된 이유는 이미 여성폭력 피해지원기관들이 스토킹 관련법 제정 이전에도 스토킹 피해에 대한 지원을 해왔기 때문이다. 다만 스토킹관련법 제정으로 피해자가 활용할 수 있는 법적 수단이 다양화되었을 뿐이다.

젠더기반폭력의 맥락에서 지원하는 스토킹 피해의 대부분은 친밀한 관계 종료 후 내지 관계 중단의 시도 이후에 발생하는 스토킹 피해였다. 지원기관들은 친밀한 관계를 유지하는 중 발생하는 폭력을 교제폭력 내지 가정폭력이라고 한다면, 친밀한 관계가 중단되거나 관계 종료를 시도한 이후에 발생하는 행위가 스토킹으로 이해하고 있었다.

스토킹방지법상 스토킹 피해자의 정의가 스토킹처벌법상 스토킹행위 규정에 기초하고 있지만, 실제 지원기관에서 지원하는 피해자는 스토킹행위의 법적 정의에 해당하지 않으나 피해자가 사생활의 평온을 침해받는 다양한 괴롭힘 사례들을 포괄하고 있다. 주변인들에게 피해자와의 친밀한 관계가 있는 것처럼 가장하거나, 직장에 피해자의 동선 등 정보를 문의하는 방식 등 주변 지인에게 피해자와 관련된 허위정보를 제공하거나 제3자를 통해 피해자의 정보를 알아내려고 하는 행위, 피해자의 개인정보를 수집하고 저장하는 행위나 피해자의 개인정보를 적시하지 않았으나 피해자 스스로는 자신에 관한 것이라고 인지할 수 있는 정보를 활용하여 창작활동을 하고 불특정다수에게 배포하는 행위, 피해자를 대상으로 수차례 민·형사 소송을 제기하는 행위가 여기에 해당한다. 이렇게 법적 정의에 해당하지 않는 스토킹 피해를 지원하는 이유는 스토킹 피해의 핵심이 폭행이나 납치 등 중한 가해행위가 발생하기 때문이 아니라 평소 일상을 영위할 수 없도록 만드는 불안감과 공포심에 있으며, 자신의 안전에 대한 위협감과 불안감이 피해자의 생활 전반을 바꾸며 향후 피해자의 일상을 지속하기 어렵게 만든다는 점에서 가해행위의 경중과 관계 없이 피해의 영향은 매우 큰 상황이기 때문이다.

스토킹 피해영향이 매우 큼에도 불구하고 기관종사자들은 스토킹 피해자들이 스토킹 가해자에 대한 대응이나 지속지원을 받는 데에 주저하는 특징이 나타난다고 이야기한다. 젠더기반폭력의 특성상 피해자뿐만 아니라 전사회적으로 스토킹에 대한 이해나 그 위험성에 대한 인식이 낮고 이성애 관계에서 남성의 적극적인 구애행위로 이해되어 피해를 사소화하는 특성을 가지기 때문이다. 이러한 특성은 여성 피해자인 경우

뿐만 아니라 남성 피해자에게도 나타나는데, 남성 피해자의 경우 남성성과 여성성을 둘러싼 젠더구조와 사회인식 속에서 남성들의 피해를 드러내는 것이 남성성을 부정하는 태도로 이해되어 스스로 피해를 부정하거나 공격적인 남성성과 수동적인 여성성이라는 이분법적인 사회질서에서 남성의 피해를 호소해도 인정되지 않을 것이라고 생각하고 있기 때문이다.

3) 스토킹 피해자에 대한 지원제도의 활용 경험

일상적으로 불안과 안전에 대한 위협을 경험하는 스토킹 피해자의 특성상 스토킹 피해자에 대한 대부분의 지원이 심리상담 등 정서적 지원에 집중되어 있었다. 혹 법적으로 대처할 수 있는 스토킹 행위가 있다고 하더라도 피해자의 대응이 가해행위를 가증시킬 수 있다는 두려움 내지 친밀한 관계였던 가해자에 대한 고려 등이 사법적인 대응을 주저하게 하기 때문에 피해자들은 자신의 불안과 두려움에 대한 상담 지원을 선호한다. 그러나 이러한 정서적인 지원은 심리적인 불안감을 완화하기 위한 것뿐만 아니라 진행 중인 스토킹에 대한 대응과 안전확보를 위한 상담을 포함하는데, 이는 스토킹 피해자들 다수가 범죄가 종료된 후가 아닌 스토킹 피해가 지속되고 있는 피해자들이기 때문이다.

심리상담에 비해 임시숙소나 쉼터와 같은 긴급주거지원은 활용도가 매우 낮은 편이다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 친밀한 관계 내 스토킹 피해자의 경우 가해자가 피해자의 가족이나 지인 등에 대한 정보를 가지고 있어 피해자 본인만 쉼터 내지 임시숙소로 피한다고 해도 제3자에 대한 내지 제3자를 통한 스토킹 등 스토킹 피해가 중단되지 않기 때문이다. 둘째, 쉼터나 임시숙소는 피해자에게 거주지를 제공할 수 있는 방안이지만, 학교 내지 직장생활을 유지할 수 있는 거리에 이러한 임시 주거공간이 제공되지 않는다면 이에 대한 활용이 쉽지 않다. 셋째, 스토킹 피해로 인해 직장이나 학교, 주거 등 평소 일상을 영위하는 데에 이미 어려움을 겪고 있는 피해자들이 쉼터나 임시숙소로 일시적으로 피난해야 한다는 점에 대해 부당하다고 인식하고 있다는 것이다. 쉼터나 임시숙소의 이용은 본인의 일상생활을 완전히 포기하는 것이기 때문이다. 그렇기 때문에 그보다는 자신의 일상을 유지하되 변화를 주는 방식으로 본인 주거의 이전을 더 선호한다. 넷째, 쉼터 내지 임시숙소의 거주환경이 열악한

경우가 많고, 기존 가정폭력 피해자 쉼터의 경우에는 휴대전화 활용이나 외출이 제한되는 원칙을 가지고 있기 때문에, 현재 시설이 피해자의 편의성을 충족시키지 못한다.

스토킹 피해자에 대한 신변보호조치나 안전조치에 대한 욕구는 강하지만, 현재 조치들은 피해자의 안전을 실효성있게 확보할 정도로 충분히 제공되지 않는 한계가 있다. 전체적으로 스톱킹 피해자를 위한 신변보호조치가 다양화되고 강화되고 있지만, 지역별로 편차가 있다는 것도 아쉬운 부분이다.

수사기관이나 범죄피해자원스톱지원센터와의 연계는 처벌법상 근거가 있고 경찰과 기존의 네트워크 체계를 구축하고 있는 가정폭력상담소가 아닌 여성폭력 피해지원 기관에서는 제대로 이루어지지 않고 있다. 이러한 차이가 있는 것은 수사기관과의 연계가 기존 여성폭력 지원기관과의 네트워크를 기반으로 이루어졌을 뿐 스톱킹 관련 법령의 변화에 따라 새롭게 네트워크가 구축되지 않았음을 보여준다. 다만, 지자체에 따라 지자체와 경찰서의 협업체계가 구축된 경우에 수사기관 등과의 연계가 활발히 이루어지고 있었다.

4) 스톱킹 피해자 지원과정에서의 어려움

친밀한 관계에서의 스톱킹은 젠더기반폭력으로서 그 대응과정에서의 어려움을 가진다. 우선 친밀한 관계에서 스톱킹 피해를 경험하는 여성들이 기존의 젠더구조에 따른 이성애 각본 속에서 여성이 특별히 취약한 상황에 놓여 있는데, 스톱킹 대응을 통한 연애편제의 공론화가 여성에게 불리하게 작동하기 때문이다. 그렇기 때문에 여성들은 친밀한 관계 내 스톱킹 피해에 대응하기를 주저하고 그로 인해 사법처리에 어려움을 경험하기도 한다. 또한 친밀한 관계에서 남성의 통제나 감시, 감독 또는 지속적인 구애행위가 적극적인 연애편제의 표출로 이해되는 이성애각본 속에 피해자나 주변인이 스톱킹 피해를 제대로 인식하지 못하고 제대로 대응하지 못하는 결과를 초래한다. 그리고 친밀한 관계에서의 스톱킹 경우에 피해자와 가해자의 경계가 명확하지 않고 상호적인 폭력의 양상이 나타나기 때문에 추가해자를 식별하지 않는 경우에 피해자 보호지원의 사각지대가 발생한다.

스토킹 사건의 사법처리는 법적인 스톱킹 행위에 해당하고 증거가 있는 경우에 특별한 다툼없이 인정되나, 피해 증거를 수집하는 과정이 스톱킹 피해를 지속적으로

받아야 하는 과정이기 때문에 증거수집 과정에서 피해자의 고통은 지속되는 어려움이 있다. 그러나 스토킹에 대한 이해나 인식 없이 스토킹처벌법상 규정을 협소하게 해석하는 수사기관이나 사법기관의 태도로 인해 스토킹 피해가 인정되지 않는 사례들이 존재하며, 기관이나 담당자에 따라 스토킹에 대한 이해와 인식에 편차가 있어 사법처리과정에서 피해자에 대한 보호지원이 제대로 되지 않는 상황이 발생한다.

스토킹처벌법상 피해자 보호조치로 접근금지명령이 있는데, 피해자 등이나 주거지에 대한 100미터 접근금지를 한다고 해도 전방 100미터 인근에서 이루어지는 가해자의 접근에 대해 인식할 수 있기 때문에 피해자에게 실효성 있는 보호조치로 인식되지 않는다. 그 외 피해자에 대한 보호조치로 피해자가 자신의 이름이나 주민등록번호를 변경할 수 있는데, 각각 별도의 절차로 진행되어서 피해자의 부담이 가중되고 있으며, 이렇게 변경한다고 하더라도 민사소송 과정에서 개인정보가 가해자에게 노출될 가능성이 있어 스토킹피해자에 대한 보호지원제도가 충분히 구축되어 있다고 보기 어렵다.

현재 지원기관의 스토킹 피해자 지원은 여성폭력으로서 스토킹 피해에 집중되어 있음에도 불구하고 현재 스토킹 피해자 보호지원체계는 여성폭력의 맥락에서 구축되지 못해 지원기관 현장의 혼란을 가중시키고 있다. 지원기관들은 여성폭력이나 젠더 기반폭력으로서 스토킹이 아닌 스토킹 피해에 대해 지원여부에 대한 공통된 원칙이 구축되지 않아 기관별로 다른 원칙을 가지고 있었다. 스토킹처벌법 시행 이후 여성폭력 피해자에 대한 가해자의 스토킹 역고소 사례와 처벌사례들이 늘어나면서 이러한 스토킹 피해에 대해 지원 여부에 대한 고민들을 하고 있다. 한편, 정부는 범죄피해자 원스톱 통합지원체계를 구축하면서 여성폭력과 관련해서 기존의 여성폭력 피해지원 체계가 분절적이라고 진단하면서 복합피해와 스토킹, 교제폭력 등 새로운 피해지원이 가능한 통합상담소 등 여성폭력 피해지원체계를 재구축하는 정책을 시행하였다. 이에 대해 지원기관은 기존의 여성폭력 피해지원체계 내에서 이미 스토킹, 교제폭력을 지원했음에도 불구하고 여성폭력으로서 스토킹 피해지원의 전문성을 인정하지 않은 채 스토킹 피해자에 대한 지원체계를 통합상담소를 중심으로 구축하고 있는 것이 실제 전문성을 강화하고 있지 못하다고 평가하고 있다. 스토킹방지법에서 여성폭력 피해지원시설을 스토킹 피해지원기관으로 설정한 이유에 대해 명시된 바 없으나, 법무부가 아닌 여성가족부가 스토킹방지법의 주무부처가 되고 여성폭력 피해지원기관

들이 스토킹 피해를 지원하게 된 맥락에는 여성폭력 또는 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해와 여성인 스토킹 피해자가 전체 스토킹 사건에서 다수를 차지하고 있는 스토킹 피해의 특성이 반영된 것이라고 볼 때, 여성폭력으로서 스토킹 피해지원체계가 구축될 필요가 있다.

5) 스토킹 피해자 보호·지원제도 및 정책의 개선방향

첫째, 젠더기반여성폭력의 맥락에서 스토킹 피해자 지원체계를 구축할 필요가 있다. 스토킹방지법에서 여성폭력 피해지원시설을 스토킹 피해지원기관으로 설정한 이유에 대해 명시된 바 없으나, 법무부가 아닌 여성가족부가 스토킹방지법의 주무부처가 되고 여성폭력 피해지원기관들이 스토킹 피해를 지원하게 된 맥락에는 여성폭력 또는 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해와 여성인 스토킹 피해자가 전체 스토킹 사건에서 다수를 차지하고 있는 스토킹 피해의 특성이 반영된 것이라고 볼 때, 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해지원체계가 구축될 필요가 있다. 이는 피해지원뿐만 아니라 스토킹에 대한 대응체계로서 예방 및 교육, 정책옹호활동을 전개하기 위해 통합지원체계 내에서 젠더기반폭력에 대한 인식을 기반으로 여성폭력으로서 스토킹에 대한 대응정책을 구축해야 한다.

둘째, 스토킹방지법상 스토킹 피해자 개념을 피해경험을 중심으로 확대할 필요가 있다. 이미 지원기관들은 피해자의 불안감과 공포심을 유발할 수 있는 피해자와 가해자와의 관계성과 맥락을 고려하여 스토킹처벌법상 스토킹행위 정의에 한정되지 않고 스토킹 피해를 호소하는 이들에 대한 보호 및 지원을 제공하고 있다. 스토킹방지법을 개정함으로써 개인의 일상과 평온을 해치는 다양한 스토킹 행위로 인한 피해에 대한 지원의 근거를 마련해야 한다.

셋째, 진행 중인 스토킹 범죄의 피해자에 대해 상담 및 지원할 수 있도록 지원기관의 전문성을 강화할 수 있어야 한다. 현재 스토킹 피해자 지원에 관련된 매뉴얼이나 교육은 주로 피해자 지원제도나 사법적인 대응을 위한 지원 등에 초점을 두고 있는데, 현재 가해자의 스토킹 행위가 지속되고 있는 상황에서 상담원들에게 요구되는 전문성은 스토킹 가해자의 다양한 유형과 특성에 대한 이해와 그에 따른 적절한 대처방안에 대해 정보를 제공하는 역량이다. 가해자와 피해자의 관계나 가해자와 피해자의 특성

34 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

을 고려한 다양한 안전계획 매뉴얼이 피해자 지원기관에 제공되고 교육될 필요가 있으며, 온라인 스토킹 방지를 위한 기술적 조치에 대한 정보가 제공될 필요가 있다.

넷째, 피해자 보호를 넘어 가해자에 대한 개입을 통해 스토킹 행위를 중단하고 피해자의 안전을 확보할 필요성이 있다. 기관종사자들은 스토킹 행위 중단을 위한 가해자에 대한 조기개입방식으로 초기 상담 및 교육이 적극적으로 수행될 필요가 있다고 이야기한다. 스토킹 가해자의 특성을 고려하여 이들에 대한 상담 및 교육, 지원을 통해 자신의 행위를 스스로 중단시킬 수 있는 기회를 제공하는 것이 필요하며, 이는 가해자에 대한 치료적 개입을 통해 스토킹 행위를 효과적으로 중단시킴으로써 피해자의 안전을 확보할 수 있으며 피해자의 일상 침해를 최소화할 수 있는 대안이 될 수 있다.

다섯째, 스토킹 피해자의 사회적 안전망 확대를 위한 공동체 구축이 필요하며 이를 위한 정책을 추진할 필요가 있다. 우선 공동체의 스토킹 대응 역량 강화를 위한 예방교육이 실시될 필요가 있으며, 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해의 특성을 이해하고 스토킹 행위를 방지할 수 있는 제3자 역할에 대한 교육이 추진될 필요가 있다. 또한 조직 내 스토킹 사건처리 및 대응을 위한 체계를 구축하여, 조직적 차원에서 스토킹 행위에 대해 조기에 개입할 수 있는 기반을 조성하고 직장 내 구성원의 스토킹 피해를 보호·지원할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다.

마지막으로 실질적 통합지원을 위한 다기관 협력 강화 방안을 모색할 필요가 있다. 다기관협력팀을 구성하지 않더라도 공간을 공유함으로써 통합적인 지원이 유기적으로 가능하는 방안도 고민해볼 수 있다.

제 1 장

스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

서론

장다혜·윤정숙·김지연

제1절 | 연구 목적 및 방법

1. 연구의 배경 및 목적

2021년 10월 ‘스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률(스토킹처벌법)’이 시행됨에 따라 전국적으로 스톱킹범죄의 신고 건수가 급증하고 있다¹⁾. 특히, 피해자가 경찰에 사건을 신고하고 신변보호를 받는 사법조치 단계에서도 스톱킹 가해가 지속적으로 이뤄지고 일부 사건의 경우 살해로 이어지는 것을 볼 때, 스톱킹 범죄자의 범의역지 가능성에 대한 우려가 높은 실정이다. 이에 스톱킹 범죄자의 심리사회적 특성, 범죄적 특성, 폭력 위험성을 비롯하여, 이를 고려한 스톱킹 피해자 보호방안 등이 분석되어 수사단계에서부터 범의의 진전을 억지하는 기초자료로 활용되어야 하며, 피해자 보호·지원을 강화할 수 있는 방안을 모색해야 할 것으로 보인다.

스토킹범죄는 주로 입법 논의를 중심으로 연구가 이뤄져서 국내에는 스톱킹 범죄자의 특성과 이를 고려한 대응방안에 대한 실증 연구가 부족한 상태이다. 스톱킹 범죄의 진전을 억지하기 위해서는 가해자 본인의 심리사회적 문제, 합리적인 인간의 인지·정서적 특성을 넘어서는 병리적 문제를 진단하고 개입해야 할 필요성이 있다. 이러한 진단·개입 없이 스톱킹 범죄자의 단순 격리 조치만으로 범의가 억지되기 쉽지 않은

1) 2022년 10월 용해인 기본소득당 의원이 경찰청에서 받은 자료에 따르면, 스톱킹처벌법이 시행된 첫해 10월부터 약 1년간 하루 평균 85.7건씩 모두 2만9156건의 스톱킹 피해 신고 접수. 이는 시행 전 3년 4개월간 접수된 신고 건수보다 47.9% 증가한 수치이다. 문화일보 2022.10.20.일자, “스토킹처벌법 1년...신고 3만건 육박·실형은 고작 27%”, <https://www.munhwa.com/news/view.html?no=2022102001039921276001> (최종방문일: 2024.06.24.)

만큼, 이들 범죄자에 대한 사회심리적 분석과 연구 결과를 형사정책의 설계 및 대국민 교육 등에 반영하기 위해 기초자료확보가 시급한 실정이다.

이에 본 연구의 주된 목적은 스토킹 범죄자의 특성에 대한 실증자료를 수집, 분석하는 것에 있다. 본 연구는 2023년도(1차년도)부터 시작된 계속과제로 2023년에 교정시설의 스토킹 범죄자를 중심으로 심리사회적 특성과 재범의 위험성 등을 분석하는 실증연구를 수행하였다. 올해인 2024년도(2차년도)에는 보호관찰 단계에 있는 스토킹 범죄자를 대상으로 심리사회적 특성과 재범의 위험성을 분석하는 실증연구를 수행함으로써, 중한 스토킹 범죄자부터 경미한 스토킹 행위자까지를 포괄하여 그의 특성과 위험성에 관한 실증자료를 구축하고자 한다. 또한 1차년도에 수집된 교정시설 스토킹 범죄자 자료와의 통합(aggregation)을 통해 시설내 수용자와 보호관찰 단계의 스토킹 범죄자를 비교·분석하고, 스토킹 범죄자를 세부유형으로 분류하여 구체적 특성을 탐색하고자 한다.

이렇게 수집된 스토킹 범죄자의 특성을 고려하여 스토킹 범죄자의 위험 관리(risk management)를 위한 실효적 방안을 도출하고자 한다. 수사 및 보호관찰 단계의 스토킹 범죄자는 비구금 상태에 있기 때문에 피해자에게 접촉하여 스토킹을 지속하거나 폭력을 행사할 가능성이 존재한다. 따라서, 스토킹 범죄자의 사법적 감시와 병합한 위험 관리가 매우 중요하다. 스토킹 범죄자의 위험 관리를 위해서는 이들을 사례 관리(case management)할 수 있는 적절한 도구가 필요하다. 특히 재범 위험성 평가는 스토킹 사례의 관리를 위한 유용한 도구가 될 수 있다. 스토킹은 폭력의 전진(escalation) 현상이 뚜렷이 나타날 경우가 위험하며, 범죄 자체의 특성상 동적 요인(dynamic risk factors)을 파악하여 사례를 관리하는 것이 중요한 만큼, 제4세대 위험성 평가도구(사례 관리용 도구)를 활용하는 것이 필요하다. 이에 따라 해외에서 개발되어 사용되는 4세대 위험성 평가도구를 도입하여 스토킹의 재범 위험요인을 확인하고 범죄자 위험성 모니터링을 위한 실효적 방안을 제시하고자 한다.

이에 더해, 본 연구에서는 스토킹 피해자 보호 및 지원정책의 운영실태를 분석하고 피해자 보호 강화를 위한 정책의 방향과 내용을 검토하고자 한다. 2023년 7월 18일 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(이하 스토킹방지법)」이 시행되었으며, 스토킹 피해자 보호 강화를 위해 스토킹 행위 범위의 확대 및 반의사불벌죄 규정 삭제

등 스토킹처벌법 역시 개정된 바 있다. 이에 따라 스토킹방지법의 제정 및 관련 정책의 변화에 따른 피해자 보호 및 지원 정책 운영의 실태를 분석하고자 한다. 특히 스토킹방지법 제정 및 시행으로 인해 스토킹 예방교육 및 스토킹 피해자 지원시설의 설치 등 스토킹 방지와 피해자 등에 대한 보호·지원체계를 구축할 수 있게 되었다는 점을 고려하여 현재의 운영실태 분석을 통해 피해자 보호 강화를 위한 정책 방향을 검토하고자 한다. 또한, 스토킹처벌법 개정과 관련해서도 반의사불벌죄 조항 폐지, 온라인 스토킹 처벌, 피해자 보호명령 청구 가능, 잠정조치에 가해자 전자발찌 부착 추가, 잠정조치 위반시 과태료가 아닌 형사처벌 가능 등, 처벌법 개정 이후의 변경사항 및 그 효과를 검토하고 피해자 안전 확보 및 보호에 기여하고 있는지를 점검할 필요가 있다.

2. 연구의 내용 및 방법

첫째, 보호관찰 단계의 스토킹 범죄자의 특성을 분석한다. 스토킹 처벌법 위반 보호관찰 대상자의 사회인구학적, 심리적, 범죄적 특성을 분석한다. 심리적 특성으로는 사회, 발달, 임상 심리적 분석을 수행하며, 범죄적 특성으로는 범죄동기, 범죄수법, 범죄의 진전과정, 전과경력 등을 살펴본다. 이를 위해서 우선 스토킹범죄 처벌법 위반 보호관찰대상자의 기록을 수집, 분석한다. 판결전조사서 및 심리검사를 통해 수집가능한 보호관찰대상자의 기록을 수집하고, 기록 내에 존재하는 가·피해자 특성 및 범죄 관련 특성을 코딩하여 분석한다. 또한 보호관찰 단계 스토킹 범죄자에 대한 심층조사를 실시한다. 우선 스토킹 위험성 평가도구를 활용하여 평가를 실시하고, MMPI(다면적 인성검사) 등 병리적 진단을 위한 심리검사를 실시한다. 또한 심층면담 조사를 통해범죄동기와 범죄 비억제에 이르게 되는 과정을 조사, 분석한다.

둘째, 2023년도 연구를 통해 수집된 교정시설내 스토킹 범죄자의 특성과 함께 보호관찰 단계 스토킹 범죄자의 특성에 대해 비교 분석 및 통합 분석을 수행한다. 또한 가해자 특성, 스토킹 상황적 특성, 피해자 취약 요인 등 스토킹 범죄를 재발 및 가속화시키는 요인을 정립하여 통합 데이터를 통해 스토킹 범죄의 위험 요인(risk factors)을 검증한다.

셋째, 스토킹 범죄 위험 요인에 기초하여 수사 및 보호관찰 단계에서 스토킹 범죄자의 위험 관리방안을 제안한다. 가해자 모니터링, 위험요인 지속 평가, 감독수준 조절,

피해자 안전 계획 등 사례관리 방안을 제시하고, 가해자 범죄유발요인 감소를 위한 상담, 심리치료 등 사회복지적 개입방안을 제언한다. 스토킹 범죄 대응 관련 학계 전문가, 정책부처 실무자 등 자문을 통해 연구를 통해 도출된 제언방안을 검토한다.

넷째, 스토킹방지법 및 관련 법률에 따른 피해자 보호 및 지원 체계와 관련 정책의 운영실태를 조사, 분석한다. 스토킹 피해자의 안전을 확보하고 보호하기 위한 처분의 현황과 실태, 그리고 스토킹방지법 및 그 이외에도 관련성이 있는 가정폭력 및 성폭력 관련 법률상 피해자 보호 및 지원체계의 구성과 운영현황과 쟁점을 분석한다. 특히 스토킹 범죄자 및 피해자 특성, 피해자-가해자 관계에 따른 스토킹 피해의 유형과 특성에 따른 피해지원 욕구에 부합하는 피해지원체계가 구축되어 있는지, 유형별 피해지원의 사각지대에 대해 진단한다. 현행 피해자 보호 및 지원 정책의 운영과 쟁점을 파악하기 위해 스토킹 예방교육 및 지원시설 설치, 운용 현황 등에 관한 분석하고, 피해자 지원기관을 대상으로 설문조사를 실시한다. 또한 쟁점별 문제점 및 개선안을 도출하기 위한 정책 담당자 및 지원 전문가 대상 심층면담 또는 집단면접조사를 진행한다.

다섯째, 스토킹 범죄자 및 피해자 특성, 피해자-가해자 관계에 따른 스토킹 피해유형에 따른 스토킹 피해자 보호 및 지원체계의 개선방안을 모색한다. 이를 위해서 영국, 미국, 일본, 독일, 호주 등 해외 주요국가의 스토킹 방지 및 피해자 보호 관련 법정책을 비교, 분석한다. 그리고 정책담당자 및 지원기관 종사자의 자문을 통해 업무 영역 및 협업을 위한 네트워크 구성 등의 구체적인 개선방안을 모색한다.

제2절 | 스토킹 범죄 발생 및 피해자 보호조치 현황

1. 스토킹 사건 112 신고 현황

2021년 10월 스토킹 처벌법이 시행된 이후 스토킹이 의심되어 경찰의 112를 통해 신고된 사건²⁾을 정리해 보았다. 2021년 10월 21일 스토킹 처벌법 시행 이후 10월

2) 경찰청 스토킹 정책계 자료 참조

말까지 약 열흘 동안 1,192건, 11월 3,140건, 12월 3,206건이 신고되었다. 2022년과 2023년, 2024년 현재까지 신고 건수를 보면 매월 대략 2,000건 이상 3,000건 내외로 스톡킹 사건이 신고되고 있음을 알 수 있다. 2022년과 2023년 기준 연간 스톡킹 사건 신고건수는 약 3만여 건에 달한다.

» [표 1-2-1] 스톡킹 사건 112 신고 현황

(단위 : 건)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
21년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192	3,140	3,206	7,538
22년	2,510	2,105	2,356	2,355	2,542	2,403	2,300	2,213	2,834	2,768	2,575	2,604	29,565
23년	2,532	2,390	2,838	2,617	2,622	2,793	3,181	2,844	2,634	2,701	2,363	2,309	31,824
24년	2,237	2,210	2,547	2,543	2,711	2,671	2,666	2,686	2,915	-	-	-	-

* 출처: 경찰청

2. 스톡킹 처벌법 위반 현황

2021년 10월 스톡킹 처벌법 시행 이후부터, 형사사법기관의 통계자료가 발간된 시점까지 스톡킹 처벌법 위반으로 신고 및 검거, 유죄판결을 받은 스톡킹 사건 수를 정리해 보았다. 2021년의 경우 스톡킹 처벌법 위반건수는 1,023건이었으며, 검거건수는 880건이었다(표 1-2-2 참조). 스톡킹 검거인원은 남자가 669명(81.8%)으로 절대 다수를 차지하였다. 2022년의 스톡킹 처벌법 위반건수는 10,545건이었으며 검거건수는 9,895건으로 발생건수 대비 검거율이 2021년(86%)에 비해 93.8%로 상승하였다. 성별 비율은 남자가 80.5%, 여자가 18.7%로 2021년과 비슷하였다. 2023년의 스톡킹 처벌법 위반건수는 12,084건, 검거 건수가 11,601건으로 발생건수대비 검거율은 96%로 전년도에 비해 증가하였으며 성별 비율은 남성이 79.1%, 여성이 20.4%를 차지하여 전년도에 비해 여성 가해자가 소폭 상승한 것으로 보인다.

42 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

》》 [표 1-2-2] 스토킹처벌법 위반 현황

(단위 : 건(비율))

년도	스토킹범죄의처벌등에관한법률(전체) 위반						
	발생	검거		검거인원			
	발생건수	검거건수	발생건수대비 검거율	소계	남	여	미상
2021	1,023	880	86.0	818 (100.0)	669 (81.8)	147 (18.0)	2 (0.2)
2022	10,545	9,895	93.8	9,999 (100.0)	8,051 (80.5)	1,868 (18.7)	80 (0.8)
2023	12,084	11,601	96.0	11,512 (100.0)	9,110 (79.1)	2,352 (20.4)	50 (0.4)

* 출처: 경찰청범죄통계

2023년도 기준 스토킹 처벌법위반으로 형사공판사건으로 접수된 2,747건 중 선고 형량을 받은 2,621건의 판결 결과를 살펴보았다. 1심 기준으로 17.3%(453건)가 유기징역을 선고받았으며 32.9%(862건)는 집행유예를 선고받았다. 28.0%(734건)는 벌금형을 선고받은 것으로 나타났으며, 공소가 기각된 경우가 1건, 무죄가 선고된 경우가 51건(1.9%)으로 나타났다. 2023년도는 전년도(2022년도) 대비 유기징역 선고 비율은 줄고(22.6% → 17.3%) 집행유예(31.3% → 32.9%)와 벌금형(1.3% → 1.4%)의 선고 비율은 소폭 증가한 것으로 보인다.

》》 [표 1-2-3] 스토킹처벌법 위반 선고형 결과(형사공판사건 스토킹 재판 1심)

(단위 : 건(비율))

년도	접수	처리										
		합계	판결								소년부 송치	기타
			무기	유기	집행 유예	재산형	집행유예 (재산형)	선고 유예	무죄	공소 기각		
21	50	2 (100.0)	-	-	1 (50.0)	-	-	-	-	-	-	1 (50.0)
22	1,974	959 (100.0)	1 (0.1)	217 (22.6)	300 (31.3)	216 (22.5)	12 (1.3)	5 (0.5)	11 (1.1)	113 (11.8)	1 (0.1)	83 (8.7)
23	2,747	2,621 (100.0)	-	453 (17.3)	862 (32.9)	734 (28.0)	37 (1.4)	21 (0.8)	51 (1.9)	1 (0.0)	1 (0.0)	307 (11.7)

* 출처: 사법연감

3. 피해자 보호조치 현황

경찰청의 자료³⁾에 따르면, 긴급응급조치의 법원 결정에 의한 집행건수는 법 시행월(21년 10월)에 103건으로 시작하여 11월 310건, 12월 400건에 이르렀고, 이후 매월 200건~400건 내로 집행되고 있는 것으로 나타난다. 연간 조치건수는 2022년 3,146건, 2023년 3,724건으로 집계되어 경찰의 긴급응급조치에 대한 법원 결정은 점차 증가하고 있는 것으로 파악된다.

» [표 1-2-4] 긴급응급조치(법원결정)

(단위 : 건)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
21년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	310	400	813
22년	283	218	273	225	213	261	244	216	318	345	293	257	3,146
23년	240	226	299	274	295	358	400	387	384	340	275	246	3,724
24년	251	250	366	354	391	347	364	393	386	-	-	-	-

* 출처: 경찰청

잠정조치의 경우, 21년 10월 81건으로 시작하여, 11월 365건, 12월 423건이었고 2022년 지속적으로 증가하여 9월과 10월에는 각각 728건, 765건으로 최고치를 기록하였다. 2023년도와 2024년도 최근 시점까지 매월 600건~900건 정도의 조치 건수를 보여주고 있으며 2023년도는 2022년 6,417건보다 대폭 늘어난 총 8,577건을 기록하는 등, 잠정조치 결정 건수 역시 지속적으로 늘어나고 있음을 알 수 있다.

» [표 1-2-5] 잠정조치(법원결정)

(단위 : 건)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
21년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	365	423	869
22년	411	339	500	521	535	512	521	432	728	765	609	544	6,417
23년	615	571	720	730	697	807	818	904	818	745	604	548	8,577
24년	681	637	859	872	948	873	908	812	725	-	-	-	-

* 출처: 경찰청

3) 경찰청 스톡킹 정책계 자료 참조

제3절 | 스토킹 범죄의 특성 및 위험관리방안

1. 스토킹 범죄의 특성

가. 스토킹 개념 및 가해자 유형

스토킹 행위는 일반적으로 피해자가 원치 않는 의사소통 혹은 직접적인 대면이나 접촉이 반복적으로 발생할 경우를 지칭하며(예: Marlsch, 2007; Mullen, Pathé, & Purcell, 2001a; Mullen, Pathé, Purcell, & Stuart, 1999; Rosenfeld, 2004), 피해자에게 “간접적이거나 위협적으로” 인식되는 행위로 피해자에게 불안감 또는 공포심 등의 부정적인 감정을 유발하는 행위를 포괄한다(Rosenfeld, 2004). 스토킹은 다른 폭력행위와 구별되는, ‘특정 개인을 대상으로’ 하는, 즉, 대상을 지정한(targeted) 행동으로, 피해자와 가해자의 관계에 따라 스토킹 행위의 특성이 달라질 수 있다(Kropp, Hart, & Lyon, 2002; Kropp, Hart, Lyon, & Storey, 2011).

스토킹 가해자의 동기에 따라 범행 특성이 다양하며, 이러한 이질적인 특성 때문에 다양한 스토킹 행위자들을 여러 하위유형으로 분류하여 관리할 수 있는 분류법이 개발되어 왔다. 이 분류법은 주로 가-피해자의 (과거) 관계, 가해자의 주요 동기, 정신병력의 존재 유무, 혹은 이 요소들의 조합을 기반으로 한다(MacKenzie, McEwan, Pathé, James, Ogloff, & Mullen., 2009; Meloy, 1998; Mullen, Pathé, & Purcell, 2009; Spitzberg & Cupach, 2007). 스토킹 가해자를 유형별로 분류하는 이유는 스펙트럼이 넓은 가해자들의 차이를 파악하고, 이들의 행동 및 동기를 이해하기 위함이다. 또한 그들의 행위가 어떻게 고조될 수 있는지, 위협이나 폭력, 기타 범죄 행동의 가능성 등 특성 행동을 예측하여 스토킹 상황에서의 위험성 관리 전략을 수립하는 데 정보를 제공해 주기 때문이다(Mullen, Mackenzie, Ogloff, Pathé, McEwan, & Purcell, 2006; Racine & Billick, 2014; White, Longpré, & Stefanska, 2022).

스토킹 가해자 세부 유형에는 대표적으로 가-피해자 관계, 정신병력, 가해자 동기를 바탕으로 한 Zona의 스토키 유형(Zona, Sharma, & Lane, 1993)과 Mullen의 스토키 유형(Mullen et al., 2006; Mullen, Pathé, & Purcell, 2000a; Mullen et al., 1999),

그리고 가-피해자 관계와 관계 맥락을 바탕으로 한 RECON 유형(Mohandie, Meloy, McGowan, & Williams, 2006)이 있다(표 1-3-1) 참고, 각 유형의 상세한 설명은 윤정숙·이승현·한민경·김지연(2023) 참조).

유형별로 명칭에서는 다소 차이를 보이지만, 가·피해자와의 관계에서 (성적) 친밀성을 분류 기준으로 삼고 있고 행위의 동기에 따라 구분하고 있다는 측면에서 유사한 점도 보인다. 특히 국내 윤정숙 외(2023)의 연구에서도 사용된 Mullen의 유형 분류는 주로 스토커의 동기, 피해자와의 과거 관계, 스토커의 정신적 상태에 초점을 맞추고 있으면서, 유형 분류체계가 비교적 다루기 쉬워 국내 적용 가능성이 크기에 세부적으로 소개할 필요가 있다.

1) 거절당한 자(The rejected stalker)⁴⁾

거절당한 자는 주로 부부나 연인과 같은 친밀한 관계가 끝난 후에 스토킹을 시작한다. 하지만 드물게 가족 간의 관계나 친구 사이의 관계에서도 발생할 수 있다(McEwan et al., 2018). 거절당한 자 유형의 스토커에게 관계는 완전히 끝난 것이 아니어서 스토킹 행위는 화해를 원하거나 복수를 원하는 욕망에서 비롯된다. 때로는 두 동기가 혼란되어 나타나며 거절당한 자는 상대방이 자신의 동기를 인식하길 원한다(McEwan et al., 2018; Miller, 2012; Mullen et al., 2006). 이 유형은 일반적으로 심각한 정신병에 영향을 받지 않으며(McEwan et al., 2018) 대부분이 남성이다(Mullen et al., 2000a).

Mullen 등(1999)의 연구에 따르면, 거절당한 자 유형의 대부분은 전(前) 연인 관계에서 가장 흔히 나타났으며(즉, 하위 그룹 중 가장 큰 비율인 30%), 폭넓은 스펙트럼의 행동을 보이며, 피해자들에게 위협과 신체적 폭행을 가할 가능성이 매우 높다(Mullen et al., 1999; 2000a). 그들의 강렬한 감정과 동기를 고려할 때, 거절당한 자들 유형의 스토커는 모든 측면에서 높은 위험성을 나타낸다.

이들은 보통 사리분별이 가능한 이들이므로, 사법 제재의 위협이 스토킹 행동을 중단시키기에 충분하다. 그러나 정신병을 앓고 있거나, 양육권 및 보호권과 관련된 문제를 가진 경우, 또는 현재(혹은 과거) 관계가 유일한 관계 기회라고 믿는 사람들에게는 집착에서 벗어나기 위한 치료적 초점에 맞춰 치료 개입이 필요하다. 또한, 사회적

4) 이하 Mullen의 유형 분류는 윤정숙 등(2023)의 해당 부분을 재정리한 것이다.

접촉과 사회적 역할을 (재)확립하는 데에 위험 관리가 필요하다(Mullen, Pathé, & Purcell, 2001c).

2) 친밀관계 추구자(The intimacy seeker)

친밀관계 추구자는 지인, 낯선 사람, 또는 전문적 관계에서 만난 대상(예: 의사, 상담사 등)을 스토킹하며, 이들과 관계가 있다고 믿는다. 친밀관계 추구자 유형의 스토키는 심각한 정신질환, 특히 애정 망상(erotomanic delusions)이나 병적인 집착(morbid infatuations)과 관련될 가능성이 높다. 이러한 망상으로 인해 친밀관계 추구자는 피해자가 자신을 사랑한다고 믿거나, 계속 구애하면 결국 사랑하게 될 것이라고 확신한다. 또한 피해자가 직업이나 사회적 계급 등의 이유로 사랑을 공개하지 않는다고 생각하기도 한다(McEwan et al., 2018; Miller, 2012; Mullen et al., 2006).

친밀관계 추구자는 주로 외톨이이며, 사회적으로는 고립되고 이성 관계 경험의 거의 없다(Miller, 2012; Racine & Billick, 2014). 이들은 피해자에게 많은 양의 편지, 이메일, 선물을 보내며, 만약 피해자가 거절하거나 반응을 보이면 이를 피해자의 비밀스러운 사랑의 증거로 해석한다(Miller, 2012). 많은 유명한 스토키 사례가 이 유형에 속한다(Miller, 2012; Mullen et al., 2006). 이들의 스토킹 행위는 보통 지속적이며 같은 피해자를 반복적으로 스토킹할 가능성이 있다. 그러나 애정 망상으로 인해 폭력 가능성은 낮다(Mullen et al., 2006).

거절당한 자와는 달리, 친밀관계 추구자는 사법 제재에 거의 무감각하다. 그들은 망상으로 인해 자신의 박해와 구금을 진정한 사랑을 위해 지불하는 대가로 여긴다. 친밀관계 추구자에게는 의무적인 정신과 치료가 필요하며, 치료의 초점은 근본적인 장애와 애정 망상에 맞추어져야 한다. 또한, 사회적 고립과 사회적 역량 부족을 극복하기 위한 위험관리가 추가되어야 한다(Mullen et al., 2001c).

3) 무능한 구애자(The incompetent suitor)

무능한 구애자는 친밀관계 추구자와 여러 특성을 공유하지만, 두 그룹을 구분하는 고유한 특징들이 있다. 친밀관계 추구자처럼 무능한 구애자는 특정 개인에 집착하며 관계를 설정하기 위해 스토킹을 한다. 그러나 친밀관계 추구자가 지속적인 친밀한

관계를 원한다면, 무능한 구매자는 일회성 데이트나 성적 관계를 목표로 한다. 이 유형의 스토커는 대인관계에 미숙하며, 접근 방식은 종종 간접적이고 외로움이나 욕망에 의해 주도된다(Mullen et al., 2006).

무능한 구매자의 동기는 종종 피해자와의 관계에 대한 자격감(sense of entitlement)에 기반하며, 피해자의 감정에 무관심하거나 감정적 상호작용의 부족을 이해하지 못한다(Mullen et al., 2006; Racine & Billick, 2014). 무능한 구매자는 피해자가 단호하고 직접적으로 거절을 할 경우, 빠르게 피해자에 대한 구매를 포기하지만, 새로운 대상이 나타나면 구매 대상을 새로운 피해자로 전환하기도 한다(Mullen, Pathé, Purcell., 2001b).

무능한 구매자의 스토킹 행위를 종료하는 것은 상대적으로 쉽다. 이들은 강력한 중단 명령을 받으면 보통 스토킹을 멈춘다. 하지만 사회적 신호에 둔감하고 과도한 자신감을 가진 남성의 경우, 치료의 초점은 사회적 기술 학습에 맞추어져야 한다(Mullen et al., 2001c).

4) 분개한 자(The resentful stalker)

분개한 자 유형의 스토커는 자신이 불공평하게 해를 입거나 학대받았다고 믿으며, 복수를 목적으로 스토킹을 시작한다. 이들은 장기간 스토킹을 지속하거나 신체적으로 공격할 가능성이 낮지만, 피해자를 괴롭히고 위협함으로써 두려움을 조성한다. 이러한 행동을 통해, 이들은 일반적인 관계에서 결여된 권력과 통제감을 되찾으려 한다(McEwan et al., 2018; Miller, 2012; Mullen et al., 2006; Racine & Billick, 2014).

분개한 자 유형은 편집증적 성격(paranoid personality traits)이나 완전한 정신증(psychosis)을 보이는 경향이 있다(McEwan et al., 2018). 이들은 가장 침입적이거나 침범적인 방식으로 피해를 끼칠 가능성이 높다. 이 유형의 스토킹 행동에는 피해자의 친구나 지인 괴롭힘, 온라인 스토킹, 피해자의 거주지·차량·소지품 파괴, 애완동물 납치 등이 포함된다. 피해자에게 직접적인 신체적 공격을 가하는 경우는 드물지만, 만약 폭력이 일어날 경우 극도로 폭력적일 수 있다(Miller, 2012; Mullen et al., 2006).

임상적인 관점에서 원인을 품은 스토커들은 편집성 성격 장애가 두드러진 편집성 장애 스펙트럼에 속한다. 이들은 법원에서 의무적 치료 명령이 없는 한 자발적으로

치료를 받으러 오는 경우가 드물다. 치료를 받더라도 치료에 대한 동기가 낮아 참여율이 저조하다. 따라서, 이들에 대한 효과적인 접근은 법적 제재와 강제적 치료 명령을 포함하는 통합적 관리 전략이 필요하다(Mullen et al., 2001c).

5) 성적 약탈자(The predatory stalker)

성적 약탈자는 주로 낯선 사람(약 94%)이나 지인을 대상으로 하며, 스토킹 동기는 성적이고 비정상적인 만족감(deviant gratification)에 의해 주도된 성향의 폭행이다. 성적 약탈자 유형의 스토킹 행동은 대상을 추적하며 폭행 준비 과정에서 정보를 수집하고, 공격에 대한 연습과 상상을 하며 관음증적인 쾌락을 얻는 것 등을 포함한다(McEwan, Mullen, MacKenzie, & Ogloff, 2009).

성적 약탈자 유형의 스토키는 주로 남성이며, 대부분이 과거 범죄 경력이 있다. 비록 하위 유형 중 가장 낮은 비율을 차지하지만 그들의 행동은 연쇄 강간이나 연쇄 살인과 같은 보다 심각한 범죄의 전조가 될 수 있다(Miller, 2000; Schlesinger, 2002; Schlesinger & Miller, 2003). 따라서, 성적 약탈자 유형의 스토키는 주로 성범죄자 프로그램 내에서 관리되어야 하며, 주된 치료 초점은 스토킹 행동의 원동력인 성도착증(paraphilia)을 관리하는 데 맞추어져야 한다(Mullen et al., 2001c).

» [표 1-3-1] 스토킹 피해자의 세부유형 분류법

유형명	연구 출처	세부 유형	유형 설명	유형 특성
Zona 스토킹 유형	Zona, Sharma, & Lane (1993)	- 단순 집착형 (Simple obsessional)	- 관계: 지인 관계(직장 내, 전문가-의뢰인 관계, 혹은 연인관계) - 동기: 관계 재개, 이별에 대한 보복, 불공정한 대우에 대한 복수	- 성격 장애, 약물남용 혹은 둘 다 - 피해자에게 물리적 접근 가능 - 폭력 위험성 가장 높음
		- 애정 집착형 (Love obsessional)	- 관계: 주로 모르는 사이 혹은 스토킹만 피해자를 아는 사이 - 동기: 망상에 의해 피해자를 사랑	- 지병으로 중증인 정신병(예: 조현병, 양극성장애 등) 앓고 있음 - 폭력 위험성 낮음
		- 애정 망상형 (Erotomanic)	- 동기: 애정망상 (예: 피해자도 자신을 사랑한다고 믿음)	- 대부분 여성 (중증 젊은 여성이 가해자, 고소득 사회계층의 남성이 피해자) - Zona 유형 중 가장 드문 유형
Mullen 스토킹 유형	Mullen, Pathe, Purcell, & Stuart (1999) Mullen, Pathe, Purcell (2000) Mullen et al. (2006)	- 거절당한 자 (Rejected stalker)	- 관계: 주로 전/현 연인관계 - 동기: 관계 재개, 화해, 또는 복수	- 중증 정신병 가능성 낮음 - 광범위한 스토킹 행동 스펙트럼 - 위험, 신체 폭력 위험성 높음
		- 친밀관계 추구자 (Intimacy seeker)	- 관계: 지인, 낯선 사람, 전문적인 관계 대상 - 동기: 애정 망상(erotomanic delusion) + 병적인 집착(morbid infatuation) - 피해자의 반응을 제멋대로 해석	- 중증 정신병 가능성 높음 - 사회적 고립, 이성 관계 없을 가능성 높음 - 지속 & 재발 위험성(특히 같은 피해자) 높음 - 폭력 위험성 낮음
		- 무능한 구애자 (Incompetent suitor)	- 동기: 일회성 관계를 위한 접근, 피해자와의 관계에 대한 권리감	- 사회적, 대인 관계적 미성숙 - 정신질환 가능성 낮음 - 공감 능력 부족 - 지속성 짧음 - 다른 피해자에게 재범 위험성 높음

유형명	연구 출처	세부 유형	유형 설명	유형 특성
Sheridan & Boon 스토킹 유형	Sheridan & Boon (2001)	- 분개한 자 (Resentful stalker)	- 동기: 불공정하게 해를 입은 것(실제 혹은 상상)에 대한 보복, 피해자를 괴롭히고 두렵게 하고 이를 통해 권력과 통제감 성취 목표	- 위험 가능성 높음 - 폭력 위험성 낮음 (단, 폭력이 일어날 경우 극도로 폭력적)
		- 성적 약탈자 (Predatory stalker)	- 관계: 낯선 사람, 지인 대상 - 동기: 성적인 동기, 비정상적인 만족감으로 주도된 성적 성향	- 성도착증, 약물남용, 성격장애, 우울증, 편집증에 의한 정신장애 기능성 - 폭력 위험성 높음
		- 전 연인/배우자형 (Ex-partner/spouse)	- 동기: 과거의 관계에 대해 억울해하거나 증오감 있음, 양육권, 재산, 재정(그로 인한 권력/통제/자유)과 관련된 동기	- 욕하는 성격, 분노/적개심 있음 - 언어 폭력/신체적 폭력/재물파손 위험성 높음 - 주변인(피해자)을 도와주는 이나 가족)에게 피해 줄 가능성 높음
		- 사랑에 심취한 괴롭힘형 (Infatuation harassment)	- 타격을 '피해자'가 아닌 '사랑하는 사람'으로 인식 - 동기: 모든 사고가 '사랑하는 사람'과 관련되어 해석, 로맨틱하고 긍정적인 판타지 가짐	- 위협, 폭력 위험성 낮음
		- 망상성 집착형 (Delusional fixation stalking)	- 피해자: 낯선 사람, 면식 있는 지인, 주로 높은 지위 혹은 주목할 만한 지위에 있는 사람 (피해자와 '특별한 관계'라는 환상) - 행위: 전화, 편지, 직장 방문 등 끊임없는 괴롭힘, 일관성 없는 행동 패턴	- 신체적, 폭력, 성폭력 위험성 높음 - 경계성 성격 장애, 간헐적 정신분열증 등 정신질환 - 스토킹 포함 성적 문제, 범죄 전력 있음
		- 가학적 스토킹형 (Sadistic stalking)	- 동기: 피해자를 불안하게 만들고, 동요시키며, 권력을 빼앗기 원함 - 행동패턴: 피해자의 개인 물품과 접촉한 미묘한 증거를 남기는 것을 시작으로 피해자의 삶의 모든 측면에 대한 점진적 통제	- 스토킹 및 타인 통제 전력이 있음 - 피해자를 괴롭히고 통제력을 더욱 강화하기 위해 대상을 주변인으로 냉담 - 신체적 폭력 위험성 높음

유형명	연구 출처	세부 유형	유형 설명	유형 특성
RECON	Mohandie, Meloy, & McGowan, & Williams (2006)	TYPE I	가/피해자 사이에 이전 관계가 있음	
		1A: 친밀한 스토커 (Intimate)	- 피해자와 과거에 친밀한 관계 (예: 부부, 연인, 성적인 만남, 동거인 등)	- 폭력 위험성 높음 - 법적제재 받은 후에도 재범 위험성 높음
		1B: 지인 스토커 (Acquaintance)	- 전문적인 관계, 친밀하지 않은 지인관계 - 관계 시작이 주요 동기	- 지속 가능성 높음 - 친밀한 스토커에 비해 폭행 위험성 낮음
		TYPE II	가/피해자 사이에 관계가 없거나 우발적인 접촉만 있었던 경우	
		2A: 유명인 비친밀관계 (Public figure)	- 유명인/공인 스토커 - 가해자는 주로 여성, 피해자는 주로 남성	- 정신중적 (psychotic) 성향 높음 - 위험 혹은 폭력 위험성 낮음
		2B: 일반인 비친밀관계 (Private figure)	- 사회적 낯선사람 대상	- 대부분 지속적인 중증 정신병 - 1/3은 심각한 폭력 위험성 높음

2. 스토킹 위험성 판단 도구

가. 스토킹 가해자 위험 요인

스토킹 행위의 위험 요인은 대개 가해자의 특성, 가·피해자 간의 관계 특성, 스토킹 행위의 특성 요인 등으로 나뉜다. 가해자의 특성 중 정적 요인(static risk factor)에는 가해자의 폭력 전력과 범죄 전과가 포함된다(Churcher & Nesca, 2013). 범죄 전력 중 특히 가정/파트너 폭력, 과거 스토킹 전력, 접근 금지 혹은 법원 명령 위반 등이 스토킹 위험성과 관련이 있음이 발견되었다(예: Harmon, Rosner, & Owens, 1998).

가해자의 동적 요인(dynamic risk factor) 중 가장 많이 연구된 요인은 정신병리적 특성이다. 특히, 정신질환 진단 및 통계 매뉴얼(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM; American Psychiatric Association[APA], 2003; 2013)의 B군 성격장애⁵⁾, 정신증(망상, 편집증, 특히 망상장애), 약물 남용 등이 가해자의 주요 위험 요인으로 밝혀졌다(McEwan, Daffern, MacKenzie, & Ogloff, 2017). 망상장애(정신증) 중 특히 애정망상(erotomania)은 스토킹 행위와 밀접한 관련이 있다. 애정망상을 가진 이들은 상대방이 자신과 사랑에 빠졌거나 자신과 사랑에 빠질 것이라는 비합리적인 사고와 신념을 가진 이들에게서 나타난다(예: Mullen et al., 2000c; Zona et al., 1993). 이러한 요인은 스토킹을 직접적으로 유발하는 원인이 될 뿐만 아니라 그 행위의 지속성 위험을 높이는 반면(Mullen et al., 2000c; Zona et al., 1993), 이러한 믿음 때문에 상대방을 자신의 연인(혹은 미래의 연인)으로 여겨 신체적 폭력 위험성은 상대적으로 낮다고 보고된다(Mullen et al., 1999; Rosenfeld & Harmon, 2002; Rosenfeld, 2004; Zona et al., 1993).

가해자의 반사회적 사고방식 또한 스토킹 가해자에게서 자주 관찰되는 특성으로, 범행의 부인, 축소, 정당화와 같은 행동 통제의 근원을 외부화하는 사고방식과 피해자에 대한 공감 능력 결여의 원인이 된다(Marlsch, de Keijser, & Debets, 2011; Mullen et al., 2006). 반사회적인 사고방식은 개인의 책임을 감소시키고 스토킹 행위의 지속 가능성을 높이고 재범을 촉진한다. 나아가, 신체적 폭력을 자신의 목표를 달성하기

5) 정서와 행동 조절이 힘들며 극단적인 성격을 갖는 특성이 있다. 반사회적, 경계성, 연극성, 자기애성 성격장애 등이 성격장애 B군에 해당한다.

위한 허용된 수단으로 인식하게 하여 물리적인 폭력 가능성을 증가시킨다(Mullen et al., 2000a; 2006).

메타연구에 따르면, 가해자와 피해자의 (과거) 관계는 스토킹 폭력과 가장 일관된 상관관계를 보이는 요인으로(Rosenfeld, 2004), 특히 전(前) 연인관계가 폭력 위협의 주요 요인으로 작용한다는 것이 나타났다(Churcher & Nesca, 2013; Rosenfeld, 2004). 이후의 개별 연구에서도 역시 전 연인관계에서의 스토킹이 폭력을 수반할 가능성이 가장 높다고 보고되었다(예: White et al., 2022). 또한, 친밀한 관계에서의 교제 폭력이나 가정 폭력 경험은 스토킹 행위의 위험성을 증가시킨다. 이전 연인관계 중에 학대나 폭력을 경험한 피해자들은 동일한 연인에게서 스토킹을 당할 가능성이 높다고 보고되었다(Logan & Walker, 2009; White et al., 2022). (전) 연인관계 스토킹은 또한 낯선 사람을 대상으로 하는 스토킹보다 지속성이 높으며(단, 일부 유명인에 집착하는 스토킹은 예외; Mullen et al., 2006), 주요 피해자의 주변인에게도 피해가 확대될 수 있다. 또한, (전) 연인관계 스토킹 유형은 낯선 사람을 대상으로 한 유형보다 더 많고 다양한 스토킹 행동 패턴을 보이는 것으로 나타나므로(Boon & Sheridan, 2001; Sheridan & Davies, 2001; White et al., 2022) 경찰은 스토킹 신고를 받았을 때 가·피해자의 관계가 (전) 연인관계일 경우 이러한 요인들을 고려하여 더 세심한 주의를 기울여야 한다.

위협(threat)은 스토킹 행동 특성 중 스토킹 폭력과 가장 일관되고 밀접하게 관련된 특성 중 하나로(Meloy, 2002; Rosenfeld, 2004), 피해자가 직접적으로 신체적 피해의 가능성을 암시하거나 조건부(conditional) 위협의 형태로 나타날 수도 있다(예: “전화를 받지 않으면 네 나체사진을 인터넷에 퍼뜨릴 거야”). 위협은 가해자의 자살 위협을 포함하여 피해자에게 심각한 해를 입힐 수 있는 여러 형태를 취할 수도 있다(예: “내가 죽으러 가는 길에 너도 데려갈 거야” 등). 또한, 피해자의 주변인이나 반려동물, 집이나 재산 일부를 파손하겠다고 직접적으로 위협하기도 한다(Meloy, 1998). 대부분의 가해자는 위협을 실행에 옮기지 않는다. 따라서 공격의 전조로써 위협이 실제 폭력 행위로 이어지는지, 아니면 단지 위협에 그치는지를 구분하는 것이 중요하지만, 모든 위협은 심각하게 받아들여져야 한다. 특히 전 연인/배우자 관계에서 나타나는 위협은 폭력의 위험성이 높기 때문에, 이러한 위협은 특별히 더 심각하게 고려되어야 한다(Mullen

et al., 2006).

약물 남용(혹은 약물 사용 장애) 또한 스토킹과 밀접한 관계가 있는 동적 요인이다. 약물 남용은 그 자체만으로도 스토킹 행위와 폭력을 수반한 스토킹의 주요 위험 요인 중 하나이지만(Churcher & Nesca, 2013; Rosenfeld, 2004), 특히 성격장애와 과거 범죄 경력 등의 다른 위험 요인과 함께 결합될 때 그 관련성이 더 두드러진다(Mullen et al., 1999; 2006; Nijdam-Jones, Rosenfeld, Gerbrandij, Quick, & Galiett, 2018).

나. 스토킹 사건의 위험성 판단

1) 스토킹 사례 심사(Screening) 도구

스토킹 범죄의 효과적인 위험 관리 계획을 수립하기 위해서는 가해자의 범죄 유발 요인을 파악하고, 스토킹 범죄의 지속성, 반복성 및 폭력성을 줄이는 전략을 마련해야 한다. 이를 위해 스토킹 사건에 대한 포괄적인 위험성 평가는 필수적이며, 이 과정에서 가해자, 피해자 및 스토킹 상황에 대한 다양한 정보 수집이 요구된다. 그러나 스토킹 사건의 초기 대응 단계에서 필요한 모든 정보가 제공되지 않는 것이 현실적인 문제점이다. 또한, 위험성 평가를 완료하는 데는 상당한 시간과 훈련, 그리고 전문 지식이 필요하다(McEwan, Strand, MacKenzie, & James, 2017).

스토킹 사건을 전담하지 않는 초동 대응자나 비전문 기관이 세부적인 위험성 평가를 수행하는 것은 부적절하며 비현실적이다. 그럼에도 불구하고, 전문가들은 근거 기반 접근법을 활용한 도구를 사용하여 스토킹 사건에 신속하게 대응할 수 있는 도구의 사용을 권장한다(McEwan, Strand, et al., 2017). 이러한 배경 아래, 스토킹 사례에 필요한 신속한 대응을 지원하고 추가적인 전문 평가가 요구되는 사건을 식별할 수 있도록, 경찰 단계 혹은 사례 초기 단계에서 비전문가라도 비교적 쉽게 사용할 수 있는 스토킹 사례 심사(screening) 도구가 개발되었다. 이들 도구는 [표 1-3-2]에 제시되어 있다.

Screening Assessment for Stalking and Harassment(SASH; McEwan, Strand, et al., 2017)⁶⁾는 경찰, 보건 종사자, 보안 조직 및 스토킹 상황을 다루는 일선 근무자들을

6) <https://www.stalkingriskprofile.com/stalking-risk-profile/sash>

위한 의사 결정 지원 도구이다. SASH는 스토킹 상황에 관련된 16개의 질문으로 구성되어 있으며, 스토킹 유형에 관계없이 13개의 문항에 응답하고, 스토킹이 과거의 친밀 관계일 경우 추가적인 3개의 문항에 응답한다. 처음 6개의 문항은 현재까지의 스토킹 행동의 특성, 7번 문항은 평가 당시 가해자의 정신상태, 8번 문항은 가해자와 피해자가 접촉할 상황적 요인 여부, 9번에서 13번 문항은 스토킹 행동에 영향을 미친 가해자의 과거/현재 상황을 질문한다. 마지막 세 문항은 피해자의 두려움 정도, 가해자의 소유욕 등 문제 있는 관계 행동, 양육권 등 스토킹 행동을 연장할 수 있는 맥락 요인을 다룬다. 각 문항은 ‘있음(present),’ ‘없음(absent),’ ‘알 수 없음(not known)’으로 답한다. 특히 폭력 위험 증가 요인인 7번 문항(극단적 생각)과 14번 문항(피해자의 두려움)에 ‘있음’으로 응답 시, 자동으로 고위험 우려 수준으로 평가되어 더 포괄적인 위험성 평가가 요구된다(Hehemann, van Nobelen, Brandt, & McEwan, 2017; McEwan, Strand, et al., 2017).

현재까지 SASH의 심리계량적 속성은 한 연구에서만 평가되었다. 각 문항의 평가자 간 절대적 합의(absolute agreement)는 60%에서 100%였으며, 전체 ‘우려’ 수준의 절대적 합의는 59%로 나타났다. 예측 타당도에서는 ‘높은 우려’ 수준을 보인 이들이 초기에 낮은 우려 수준을 보인 이들에 비해 후속 스토킹의 심각도가 더 높을 확률이 68%였다(AUC= .68) (Hehemann et al., 2017).

Stalking Assessment Indices(SAI: McEwan, Simmons, Clothier, & Senkans, 2021)는 스토킹 피해자(SAI-Victim[SAI-V])와 스토킹 가해자(SAI-Perpetrator[SAI-P])를 위한 두 가지 지표를 사용하는 도구이다. 응답자에 따라 동일한 행동에 대해 수정된 표현을 사용하여 측정한다(예: “누군가가 당신의 의사에 반하여 계속해서 연락하거나 따라다니는 경우”와 “당신이 타인의 의사에 반하여 계속해서 연락하거나 따라다니는 경우”). 각 지표는 스토킹 기간 동안 나타난 22가지 스토킹 행동의 존재와 빈도를 평가한다. 이 항목들은 Spitzberg와 Cupach(2014)가 정의한 여러 스토킹 전략 카테고리 중 접촉 시도/ 과도한 친밀감, 상호 접촉, 감시, 공격성 및 폭력, 침입, 괴롭힘 및 위협 등의 영역을 다룬다(McEwan, Simmons, et al., 2021).

SAI의 심리계량적 속성은 가해자 지표에서 반추(rumination)와 공격성(aggression) 측정 도구와 좋은 수렴 타당도를 보였으며, 두 지표 모두 4주 간의 검사-재검사 결과에

서 적절한 신뢰도를 보였다. 다만, SAI는 단일 스토킹 에피소드만을 측정하는 단점이 있어, 스토킹 에피소드의 전반적인 패턴(예: 행동의 빈도 변화 등)에 대한 자세한 정보를 제공하지 못한다는 한계가 있다(McEwan, Simmons, et al., 2021).

Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour Based Violence: DASH 2009-2024; Richards, 2009)는 가정 폭력, 스토킹 및 괴롭힘, 명예 기반 폭력을 당한 피해자 지원 전문가를 위한 도구이다. 영국 전역의 모든 경찰 서비스와 경찰과 다기관 협력을 하는 파트너 기관들이 일관되게 위험을 식별, 평가 및 관리하기 위해 개발되었다. DASH는 전문가가 가정 폭력의 초기 신고를 받았을 때마다 현재 발생하는 폭력 사건에 대한 신속한 대응으로 사용된다. DASH는 총 27개의 문항으로 구성되어 있으며, 각 문항은 예/아니오로 응답된다. 항목 요인은 현재 상황, 자녀/피부양자와 관련된 문제(아동 면접교섭 관련), 가정 폭력 피해 경험(신체적, 성적, 정서적, 경제적 학대), 가해자(자살 관련, 범죄 전력) 등을 다룬다.

기존의 DASH에서는 8번 문항(“가해자가 당신에게 지속적으로 문자, 전화, 연락을 하거나 당신을 따라오거나 스토킹하거나 괴롭히나요?”)과 15번 문항(“가해자가 당신이 하는 모든 일을 통제하려고 하거나 과도한 집착을 보이나요?”)이 스토킹 및 괴롭힘과 직접적으로 관련이 있어 8번에 ‘예’로 응답할 경우, 추가적인 11개의 질문에 응답해야 하며 이것을 Stalking-DASH(S-DASH)⁷⁾라고 불렀다. 하지만 현재는 이 문항들이 별개의 도구인 S-DASH(Sheridan, Roberts, & Richards, 2009)로 분리되었다. S-DASH는 피해자의 두려움, 가해자의 과거 괴롭힘 행위, 스토킹 행위의 특성, 가해자의 약물 남용 및 폭력 전력에 대해 다룬다.

Stalking and Harassment Assessment Risk Profile(SHARP; Logan, Walker, Messer, 2013)는 웹 기반의 체크리스트⁸⁾이다. 스토킹 위험에 처한 피해자, 그 지인, 전문가가 스토킹 상황을 평가할 수 있도록 설계되었다. 이 도구는 웹 기반이므로 답변에 따라 문구나 항목이 변경되며, 답변을 바탕으로 두 가지 내러티브 보고서를 생성한다. 이러한 접근법은 피해자나 평가자가 스토킹 상황의 전반적인 그림을 그리고 행동 양식, 안전에 대한 우려 및 원치 않는 상황을 검토할 수 있게 돕는다.

7) 피해자가 직접 평가하는 도구는 Victim-DASH(V-DASH)이다.

8) <https://ukcdar.uky.edu/ls/index.php/727369?newtest=Y&lang=en>

SHARP은 총 48개의 문항으로 구성되어 있으며, 스토킹 행위의 과정, 기간, 강도, 빈도, 위협, 안전에 대한 두려움과 염려, 저항과 지속, 맥락, 위험성 프로파일, 상황의 특이점 등 14개의 요인을 포함한다. 첫 번째 내려티브 보고서는 스토킹 상황과 위험성 프로파일을 제공하며, 두 번째 보고서는 스토킹 위험성과 안전 조치에 대한 정보를 제공한다. SHARP의 사용은 피해자의 안전을 증진하고, 스토킹 상황을 보다 효과적으로 관리할 수 있게 하는 중요한 수단을 제공한다(Logan et al., 2013). 도구의 자세한 정보와 이용은 SHARP의 공식 웹사이트를 통해 가능하다⁹⁾.

현재 국내에서는 ‘스토킹범죄 피해자 안전조치 위험성 판단 체크리스트’(이하 ‘스토킹범죄 위험성 판단 체크리스트’; 한민경, 2022)가 개발되었다. 이 도구는 폭력 등 위험성을 사전에 파악하여 미리 대비하기 위해 만들어졌고, 항목은 국외의 스토킹 범죄와 친밀한 파트너 폭력 관련 위험성 판단 도구의 항목들을 검토하여 도출한 내용과 국내의 피해자 보호 실무를 반영한 항목들로 구성되었다. 총 14개의 항목은 가·피해자 관계, 피해자의 내연관계 의심, 가해자의 과도한 집착, 행위의 지속성, 행위의 고조, 위협의 고조, 보호조치 결정 여부, 보호조치 위반 여부, 가해자 약물 문제, 가해자 정신과 진료 여부, 가해자 실직 혹은 금전적 문제, 가해자 자살/자해 위협 혹은 시도, 반려동물 학대 위협 혹은 시도가 포함된다. 각 문항은 ‘있음’(1), ‘없음’(0), ‘알 수 없음’으로 체크되고 총 14점 만점에 합산 결과를 바탕으로 위험성 등급은 1에서 4로 구분된다(한민경, 2022).

다. 스토킹 범죄 위험관리(Risk Management)용 도구

현재 국외에서 사용하고 있는 스토킹 범죄 위험관리(risk management)용 도구는 구조화된 전문가 판단(Structured professional judgment: SPJ) 접근법을 활용한다. 이 방식은 평가자가 스토킹 사건의 위험 요인 및 최종 위험 수준을 결정하며, 평가자의 재량에 따라 치료의 필요성과 빈도에 관해 독립적인 판단을 제공한다. 스토킹 위험 관리 도구는 재범(재발)의 가능성, 긴급성, 지속성, 폭력성, 심각성을 예측하며, 스토킹 가해자들의 적절한 관리에 대한 지침을 제공한다(Kropp, Hart, & Lyon, 2008;

9) <https://cdar.uky.edu/CoerciveControl/sharp.html>

MacKenzie, McEwan, Pathé, James, Ogloff, & Mullen., 2009).

현재 사용되는 주요 스토킹 위험 관리 도구는 Stalking Assessment and Management (SAM; Kropp et al., 2008)와 Stalking Risk Profile(SRP: MacKenzie, et al., 2009)이 있다(표 1-3-2 참고). 이 두 도구들에 대한 자세한 논의는 윤정숙 외(2023)에서 찾아볼 수 있다. 따라서 스토킹 범죄에 관한 초기 위험성 평가를 수행하기 위해 주의할 점과 스토킹 위험성 평가에서 보편적으로 다루는 내용에 대해 살펴본다.

스토킹 사례에서 위험성 평가의 목적은 가해자와 그의 상황 및 행동에 대한 충분한 정보를 수집하여 미래의 스토킹 발생 가능성과 그 원인을 초기에 설명할 수 있도록 하는 것이다. 이 평가는 치료 개입과 안전 계획 수립에 직접 연결되며, 위험 관리에 필수적이다(McEwan, Galletta, & Underwood, 2024). 스토킹 위험성 평가는 과거 위험 요소(historical risk factors), 현재 임상 위험 요소(current clinical risk factors), 미래의 위험(future hazards) 등 다차원적인 측면을 포괄한다(McEwan, Pathé, & Ogloff, 2011). 가해자에 관한 포괄적인 정보 수집은 스토킹의 발생 및 지속 상황, 시간에 따른 행동 변화, 스토킹 행동 전후의 가해자의 생각과 감정, 그리고 가해자의 경험에 영향을 미치는 기저 요인을 주로 평가하는데 사용된다. 이 정보는 가해자가 스토킹 상황에서 경험하는 방식과 이에 따른 행동 강화 방식에 대한 이해를 돕는다(McEwan et al., 2024).

면담 과정은 현재 상황 평가, 스토킹 상황 평가, 보다 넓은 맥락 평가, 그리고 심리측정 평가로 구성된다. 스토킹 상황 평가에서는 현재 치료의 목적 및 목표, 스토킹 행동의 중단 또는 재발 방지를 위한 개입의 필요성에 대한 가해자의 견해를 평가한다. 보다 넓은 맥락은 가해자의 대인관계, 교육 및 고용 전력, 취미와 관심사, 트라우마 경험 및 현재의 영향, 신체적/정신적 건강과 인지 기능, 약물 사용, 반사회적 행동 전력, 문화적/종교적 맥락 등이 상세히 조사된다. 세부적인 평가가 불가능한 경우에는 적절한 사례 우선순위를 위한 간단한 스크리닝(예: SASH)을 실시하는데, 이러한 도구는 초기 대응 결정에 도움을 줄 수 있지만, SAM이나 SRP와 같은 포괄적인 위험성 평가를 대체할 수는 없다(McEwan et al., 2024).

▶▶ [표 1-3-2] 국외의 스토킹 범죄의 위험성 판단 체크리스트와 위험성 평가 도구

도구 분류	도구명	개발자	평가 목적/ 평가 실행 환경	평가도구 특성
Screening	Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH)	McEwan, Strand, Mackenzie, & James (2015, 2017)	- 경찰, 의료 전문가, 보인 조직 및 스토킹 상황을 다루는 모든 전문가를 위한 의사 결정 지원 - 위험성 파악이 아닌 사건 우선순위(case prioritisation)를 파악	- 문항 수: 스토킹 상황을 설명하는 13개의 문항과 가해자가 전 연인관계인 상황에 특화된 질문으로 구성된 추가 3개 문항 - 문항 내용: 근접성 추구; 위협, 협박, 공격성; 무단 침입, 재물 손괴, 절도; 법적제재 위반; 스토킹의 고조됨; 과거 스토킹/괴롭힘; 폭력 전력; 문체적 악물 사용 등
Screening	Stalking Assessment Indices (SAI)	McEwan, Simmons, Clothier, Senkans (2021)	각각 다른 연구 환경에서 스토킹 행위의 일관된 측정 가능하게 하기 위한 도구	- 두 가지 지표 구조: (1) 피해자 대상(SAI-V) (2) 가해자 대상(SAI-P) - 스토킹 기간 동안의 22가지 행동 항목의 존재와 빈도 평가 - 행동 항목 외 추가 항목: 다른 형태의 괴롭힘이나 추격과 구분할 보호 질문 - 단점: 스토킹 에피소드의 전반적인 패턴에 대한 자세한 정보 제공하지 않고 단일 스토킹 에피소드만 측정 가능
Screening	Stalking version of the Domestic Abuse, Stalking and Harassment (S-DASH)	Sheridan, Roberts, & Richards (2009)	최초 대응자가 사용하기 위해 설계	- the Domestic Abuse, Stalking and Honour Based Violence (DASH 2009-2022) Risk Identification, Assessment and Management Model의 스토킹 버전 - SPJ 기반 - 12개 문항 (현재의 스토킹 상황과 가해자에 대한 질문)
Screening	Stalking and Harassment Assessment and Risk Profile (SHARP)	Logan, Walker, & Messer (2015)	다양한 잠재적 해를 검토하고 스토킹 위험에 대해 교육하고 안전 제안을 제공	- 48개 문항의 웹 기반 평가 - 스토킹과 관련한 다양한 피해와 관련된 14가지 요인으로 구성 - 문항내용: 신체적/성적 공격, 타인에 대한 피해, 스토킹의 지속성, 고조성, 괴롭힘, 일상생활 파괴 등

도구 분류	도구명	개발자	평가 목적/ 평가 실행 환경	평가도구 특성
Comprehensive (risk management)	Stalking Assessment and Management (SAM)	Kropp, Hart, & Lyon (2008)	스토킹 상황이 발생한 다양한 상황(경찰, 임상, 법의학 등 분야)에서 사용	- SPJ 기반 - 친밀관계 폭력(IPV)의 임상사례와 정신질환과 관련된 폭력에 관한 연구 기반으로 개발 - 요인: 스토킹 행위의 특성, 가해자 위험 요인, 피해자 취약성 요인 - 위험 요인, 위험 시나리오, 관리 전략을 바탕으로 구조화된 전문적 판단 - 최종 판단: 위험 등급, 사례의 우선순위, 스토킹 지속성, 심각한 신체적 피해 위험성, 두려움의 타당성, 즉각적인 조치 요구 결정
Comprehensive (risk management)	Stalking Risk Profile (SRP)	MacKenzie, McEwan, Pathe, James, Ogloff, & Mullen (2009)	법의학/임상 환경에서 스토킹을 상대하는 정신의학 전문가들이 주로 사용 (단, 법집행자가 사용할 경우 임상 전문가와 함께 평가)	- SPJ 기반 - 스토킹의 동기를 기반으로 피해자와의 관계에 중점(Mullen의 유형 분류를 바탕으로 스토킹 가해자 분류) - 스토킹 가해자의 공통 위험 요인과 유형별 위험 요인으로 탐색 - 재발 위험 판단: 스토킹 폭력성, 지속성, 반복성 - 추가로 스토킹 가해자의 다섯 가지 치명적 위험 요인 측정

스토킹 범죄의 위험성을 평가하는 과정은 면밀한 접근이 필요하다. 일정 수준의 위협이나 위험 평가는 직접적인 면담 없이도 완료될 수 있지만, 가해자의 생각과 감정, 스톱킹을 둘러싼 상황, 정신 질환의 존재 및 관련성 등의 보다 깊이 있는 정보를 얻기 위해서는 적어도 한 번의 직접 면담이 필수적이다. 제3자 정보는 모든 스톱킹 평가에 필수적으로, 이는 스톱킹을 둘러싼 더 넓은 상황에 대한 통찰을 제공하고, 가해자의 행동에 대한 그들의 진술을 검증하는 데 도움을 준다. 다만, 피해자와의 직접 접촉은 지양해야 하며, 대신 피해자 지원 전문가를 통해 피해자의 상황을 논의하는 것이 권장된다. 이 접근법은 피해자나 스톱커에 대한 정보가 부적절하게 공유될 가능성을 최소화하며, 피해자의 안전과 개인정보 보호를 강화한다(McEwan et al., 2024).

위험성을 평가하기에 앞서 스톱킹 에피소드의 타임라인을 그려 사건 간의 시간적 관계를 명확히 하는 것은 특히 중요하다(Kropp et al., 2008; McEwan et al., 2024). 이는 가해자가 면접 중 사건을 회상하는 데 도움을 주고, 특히, 스톱킹이 오랜 시간 동안 지속되거나, 피해자가 여러 명이거나, 별개의 스톱킹 에피소드가 있는 경우, 혹은 가해자의 말이나 행동에 극적인 변화가 나타났는지(예: 애원에서 분노) 구체적으로 관찰하는 데 유용하다(McEwan et al., 2024).

초기 위험성 평가만큼 중요한 것은 도구를 통한 재평가와 사례의 재구성이다. 이 과정은 개입의 초점이었던 위험 요소가 변화했는지, 그 변화가 평가된 위험의 전반적인 변동과 연결되는지 확인할 기회를 제공한다. 또한, 초기 평가에서 확인되지 않은 추가적인 위험 요인을 식별하고, 위험 관리 전략의 범위와 강도, 지속 여부를 정기적으로 검토하기 위함이다. 일반적으로 최소 6개월마다 재평가를 실시함이 추천되며, 개입 도중 상당한 우려가 있거나 협조 기관의 프로토콜이 요구하는 경우 더 자주 평가할 수 있다. 재평가된 도구는 가해자뿐만 아니라 관련 기관과도 공유되어야 한다(Belur, Tompson, & Jerath, 2019; McEwan et al., 2024).

3. 스토킹 위험 관리(Risk Management) 방안

가. 스토킹 범죄에 전문화된 위험 관리(Risk Management) 필요성

1) 스토킹 위험 관리의 현 문제점

국내에서 스토킹 처벌법의 시행은 비교적 최근이어서 스토킹 가해자들의 재범에 대한 데이터가 아직 부족한 실정이다. 반면, 국외에서는 상당수의 연구가 이미 진행되어, 형사 사법 체계를 통해 처우 받은 스토킹 가해자 중 약 절반가량이 기소 후에도 스토킹 행위를 지속한다는 결과를 보고하고 있다(예: Hehemann et al., 2017; Mohandie et al., 2006; Rosenfeld, 2003). 이는 처벌과 억제를 바탕으로 한 형사사법 제재만으로는 스토킹 행위를 억제하는 데 한계가 있음을 시사한다(McEwan et al., 2024).

스토킹 관리에 있어 형사사법 체계의 문제점은 다양한 연구를 통해 지적되었다. 특히, 경찰의 스토킹에 대한 인식 부족과 경각심 결여가 문제로 지적되었다. 이는 경찰이 피해자와 가해자 사이에서 일어나는 문제 행동에 대해 충분히 모니터링하지 못하고, 가해자의 행동을 저지하는 데 필요한 주의를 기울이지 못함을 의미한다(McEwan et al., 2024). 많은 스토킹 피해자들은 사례를 신고하지만, 적절히 기소되지 못하거나 아예 경찰선에서 스토키의 행동을 저지하지 못한다고 인식하고 있다(Quinn-Evans, Keatley, Arntfield, Sheridan, 2021). 또한, 법 집행관들이 스토킹 행위를 올바르게 분류하는 데에 있어 명확성이 부족하며, 스토킹이 피해자에게 미치는 해악을 충분히 이해하지 못한다는 문제점도 발견되었다. 결과적으로 경찰이 스토킹 사건에 대해 조치를 취하지 않을 것이라는 피해자의 인식이 낮은 신고율에 기여하기도 한다(Jerath, Tompson, Belur, 2022).

스토킹에 대한 이해 부족은 경찰뿐만 아니라 치료 개입을 제공하는 전문가나 사례 관리자에게도 적용된다. 이들은 스토킹 행동을 유지하는 근본적인 요인을 이해하고, 가해자의 위험 요인(risk factor)과 피해자의 취약 요인(vulnerability factor)을 파악하며 가·피해자에 필요한 반응성(responsivity)을 바탕으로 적절한 치료와 관리 계획을 제공해야 한다(Kropp et al., 2008). 종종 정신 질환이 있는 가해자에 대한 사례 관리와 치료 개입은 정신 질환에만 초점을 맞추고 특정 정신 질환이 스토킹 행위에 기여했는지의 여부와 어떻게 기여했는지에 대한 이해가 부족한 경우가 많다(McEwan et al.,

2024). 스토킹 전문가들은 스토킹이 단순한 정신 질환이 아닌 행동임을 기억해야 한다고 강조하며, 치료 개입은 스토킹을 유발하고 유지하는 개인적 요인과 상황적 요인에 대한 포괄적인 이해를 바탕으로 이루어져야 한다고 주장한다. 스토킹 행동의 심리·사회적 위험 요인에 대한 충분한 이해 없이는 개입과 관리가 효과적이지 않을 수 있다(McEwan et al., 2024).

현재 스토킹 관련 범죄 유발 요인을 다루는 검증된 심리 치료는 없으며, 교정기관이나 보호관찰 서비스에서 스토킹을 위해 설계된 치료 프로그램이 드물고 그 효과가 검증되지 않았다(McEwan et al., 2024). 일부에서는 변증법적 행동치료(Dialectical Behavior Therapy: DBT)를 스토킹 가해자에게 적용하여 치료의 긍정적인 결과를 보고했으나(예: Rosenfeld, Ivanoff, Garcia-Mansilla, Martinez, Fava, & Green, 2007; Rosenfeld, Galletta, Foellmi, Coupland, Turner, et al., 2019), 이 접근법 역시 충분한 검증이 이루어지지 않아 추가적인 평가 연구가 필요하다(McEwan et al., 2024).

2) 스토킹 범죄 대응 실무자의 전문화 필요성

경찰은 법집행자로서 사후 대응 정책을 펼쳐 범죄 예방보다는 사건이 발생한 후 수사와 대응에 중점을 둔다(제외: 로스앤젤레스 경찰청의 위협관리부서[Threat Management Unit]). 특히 스토킹은 그 특성상 조기 개입, 예방 조치, 사전 예방적 문제 해결이 필수적이지만, 현재의 사후 대응 방식만으로는 스토킹 범죄를 효과적으로 관리하기 어렵다(National Center for Victims of Crime[NCVC], 2002; Ugolini & Kelly, 2001). 미국의 국립 범죄 피해자 센터(National Center for Victims of Crime)는 미 전역의 경찰서에서 스토킹 방지 정책을 보다 효과적으로 수행할 수 있도록 미국 법무부(U.S. Department of Justice)의 지역사회 중심 치안 서비스국(Office of Community Oriented Policing Services)으로부터 스토킹에 대한 법집행 기관의 대응을 안내하는 모델 프로토콜(Model Stalking Protocol)을 개발하여 테스트했다. 이 프로토콜의 내용에서는 첫째, 법 집행 기관은 잠재적인 스토킹 사건을 조기에 인지할 수 있도록 사례를 식별할 수 있는 방법을 개발해야 하고, 둘째, 스토킹 피해자의 요구에 대응하는 데 부적합한 기존 치안 기법을 재검토하고 스토킹 행위가 명백한 폭력이나 협박에 비해 은밀하게 이루어진다는 점을 인지해야 하며, 셋째, 스토킹의 가·피해

자에 대한 법적 제재나 구제책을 사용할 때 그 효과와 영향을 신중하게 고려해야 함을 강조하고 있다(NCVC, 2002).

스토킹은 다른 범죄와 달리 그 특성상 여러 이유로 인식, 조사, 평가 및 예방이 어렵다. 스토킹 행위는 종종 다른 범죄 행위나 비범죄 행위와 혼합되어 나타나고, 스토킹의 다양한 형태로 인해 사례별로 다르게 나타나며, 피해자에게 물리적 폭력으로 확대될지의 여부와 시기도 불확실하기 때문이다. 또한 스토킹은 피해자의 전 연인이거나 지인 또는 낯선 사람일 수 있어 수사관에게 도움이 되는 표준적인 스토킹 프로필이 부재하다. 나아가, 피해자 보호 조치 같은 법적 구제책을 관리 도구로서 신중하게 사용할 것을 전문가들은 권장한다(NCVC, 2002; Ugolini & Kelly, 2001). 스토킹의 체포 및 기소, 피해자의 보호 명령 등이 스토킹을 중단한다는 보장은 없고 오히려 때로는 이러한 조치가 상황을 악화시킬 수 있기 때문이다. 따라서 피해자의 안전 계획을 가해자의 법적 제재와 함께 조화롭게 사용하는 것이 중요하다(NCVC, 2002).

이러한 문제에 대응하기 위해 경찰에게는 스토킹 범죄 유형과 위험성에 대한 이해를 향상시키고, 스토킹이 피해자의 삶에 미치는 광범위한 영향을 고려할 수 있도록 전문 교육이 필요하다(Jerath et al., 2022). 또한, 스토킹 행위와 상황을 파악하기 위한 믿을 만한 데이터 수집 시스템, 피해자 서비스와 경찰 대응의 효과적인 조정, 경찰 대응의 모니터링과 평가 시스템을 구축하여 피해자가 가능한 최상의 지원과 보호를 받을 수 있도록 해야 한다. 법 집행 기관은 지역사회 이해관계자와 협력하여 스토킹에 대한 대응을 개선하고 적용 가능한 지침을 제공함으로써 스토킹 행위를 조기에 파악하고 개입하여 스토킹 폭력을 예방할 수 있어야 한다. 이러한 지침은 스토킹 전문 담당 경찰관뿐만 아니라 112/119 교환원, 출동 요원 등 최초 대응자에게도 제공되어야 하며, 신고된 스토킹 사건을 효과적으로 분류하고 우선순위를 정할 수 있도록 교육되어야 한다(NCVC, 2002).

경찰이 스토킹에 대한 전문성을 갖추고 교육을 통해 이해도를 높인다고 하더라도, 때때로 경찰 단독으로는 스토킹 문제를 효과적으로 해결할 수 없다. 따라서 스토킹 사건을 줄이고 피해자의 필요를 충족시키기 위해서는 지역사회의 다른 구성원들과의 협력이 필수적이다. 지역사회 중심 치안의 원칙과 관행을 채택하여 지역사회 치안

(community policing) 접근법을 사용하는 것이 권장된다(NCVC, 2002).

미국은 스토킹 사건에 대해 지역사회 이해관계자의 참여를 확대할 수 있는 다양한 방법을 보여주는 사례가 많다(참고: NCVC, 2002). 이러한 접근은 스토킹 대응에 대한 연속적인 접근 방식을 취하며 형사사법 체계와 지역사회 내 기관이 협력하여 피해자에게 포괄적인 대응을 제공한다. 또한, 피해자의 이웃, 피해자 지원 전문가, 정신 건강 치료 제공자, 지역사회 기반의 주거 및 사회 서비스 제공자, 지역 통신 및 기타 비즈니스 조직, 교육기관, 종교 기반의 사회 서비스 제공자 등 지역사회 이해관계자들과의 협력은 경찰의 스토킹 대응을 강화하는 데 큰 역할을 하고 있다(NCVS, 2002).

3) 스토킹 위험 관리를 위한 다기관 파트너십의 필요성

스토킹은 그 복잡성과 예측 불가능성으로 인해 일반 범죄와 달리 명백하게 식별하기 어려운 범죄 행위이다(NCVC, 2002). 다양한 형태로 나타나는 스토킹은 그 행위가 물리적 폭력으로 확대될 가능성이 있으며, 종종 다른 범죄 행위와 혼합되기도 하기에 포괄적인 대응이 필요하다. 기존의 스토킹 연구는 법적 제재의 한계를 보여주고 있다. 외국 연구에 따르면, 스토킹 범죄의 재범률은 많게는 50% 이상으로 나타난다(예: Eke, Hilton, Meloy, Mohandie, & Williams, 2011; Rosenfeld, 2003). 일부 연구는 법적 제재가 오히려 스토킹 행위를 고조시킬 수 있음을 시사한다(Ostermeyer, Friedman, Sorrentino, & Booth., 2016).

앞서 살펴보았듯 스토킹 가해자의 다양성은 형사사법 서비스만으로는 해결되지 않는 정신건강이나 다른 기관의 전문적인 개입을 필요로 한다(McEwan et al., 2024). 스토킹 가해자의 집착과 강박, 지속적인 행동과 성향을 해결하지 못하면 근본적인 문제를 해결할 수 없기 때문이다(McEwan, Shea, Nazarewicz, & Senkans, 2017). 실제로 스토킹 치료개입에 참여한 스토킹 가해자들은 삶의 다양한 측면에서 친사회적 관계 구축에 도움이 필요한 경우가 많았다(Jerath, Tompson, & Belur, 2023). 이는 국내의 스토킹 가해자에게도 적용되는 부분이다. 교정시설에 수감 중인 스토킹 사범들을 대상으로 탐색적 분석을 한 윤정숙 외(2023)는 스토킹 가해자들이 적당한 직업이 없고, 대인관계에서 불편함을 느끼며 사회적으로 고립되어 있음을 발견했다. 또한, 절반 이상이 만성적 음주 남용을, 일부는 알코올/약물 사용 문제를 가지고 있으며,

집착, 망상 등의 정신병적인 증상과 일반 성인에 비해 다소 높은 정서적 우울, 경계선, 또는 반사회적 특징의 성격장애 문제를 보였다. 또한, 대다수가 전과가 있는 것으로 나타났다. 이는 국내의 스토킹 가해자 역시 형사사법 내의 처벌적 제재만으로는 해결할 수 없는 전문적인 개입이 필요함을 나타낸다.

스토킹 문제를 관리하기 위해서는 형사사법 체계의 단일 기관에 의한 관리보다 포괄적인 접근이 필요하다. 다기관 파트너십을 통해 여러 분야의 전문성을 결합하는 것은 가해자의 범죄 유발 욕구(criminogenic needs)를 관리하고 피해자의 안전관리를 위한 효과적인 대응 방법이다. 스토킹 사례에서의 위험 관리는 흔히 법 집행 기관, 교정시설, 보호관찰 등의 형사사법 체계, 정신건강 서비스, 사회 복지 서비스, 법원 또는 피해자 지원 서비스 등 다양한 기관이 참여해야 한다(Belur et al., 2019; McEwan et al., 2024). 다양한 관련 기관이 일관된 방식으로 협력할 때 스토킹 사례는 전체적이고 상호 보완적인 방식으로 관리될 수 있으며, 가해자의 행동 변화와 피해자 안전을 지속적으로 지원할 수 있다(Belur, Thompson, & Jerath, 2023; McEwan et al., 2024).

다기관 협력 접근 방식은 단일 기관(즉, 법 집행 기관)의 독립적인 목표에만 의존하는 단점을 극복하고(Reeves, 2013), 단독으로 운영되는 기관들보다 더 효과적으로 서비스를 제공하고자 한다(Hester, Eisenstadt, Jones, & Morgan, 2017). 다기관 접근 방식은 국외에서 이미 아동학대, 고위험 가정폭력 피해자, 성범죄자 등의 처우에 널리 사용되고 있다(윤정숙, 박지선, 안성훈, & 김민정, 2013; Herbert & Bromfield, 2019; Kirkland & Baron, 2015). 예로 영국의 고위험군 성범죄자, 폭력범죄자 등의 처우를 위한 ‘다기관 공공보호안(Multi Agency Public Protection Arrangements, MAPPA)’, 호주의 가정폭력 대응을 위한 ‘가정폭력 다기관 위험성 평가 및 관리 모델(Family Violence Multi-Agency Risk Assessment and Management Framework, MARAM)’ 등이 있다.

효과적인 다기관 협력 업무를 위해 필요한 위험 관리 원칙은 스토킹에 대한 공유된 이해를 바탕으로 각 기관의 감독(supervision), 모니터링 및 통제(monitoring and control), 치료 개입(intervention), 피해자 안전 계획(victim safety planning), 커뮤니티의 지원(support)으로 통합된다(McEwan et al., 2024). 먼저, 다기관 협력체는 스토킹과 각 기관의 역할에 대한 공유된 이해에 기반한다(McEwan et al., 2024). 일반적인

로 교육이나 훈련을 통해 관련 기관의 전문가들이 스토킹 행동이 발생하는 이유, 스토킹 행동을 유지하는 요소, 재범 요소, 그 밖에 고려해야 할 위험 요소 등에 대한 이해를 제공한다. 관련 기관 전반에 걸쳐 행동과 치료적 개입의 목적 및 본질에 대한 공유된 이해는 명확하고 일관된 대응을 가능하게 한다. 이는 스토킹 행동에 대한 일관된 대응 틀을 개발하고, 가해자의 행동 변화에 따른 위험성 변화 또는 접근 방식의 변경이 필요한지를 이해하는 데 도움이 된다(Belur et al., 2023; McEwan et al., 2024).

각 기관의 감독은 사례 감독(case oversight)에 초점을 맞추며, 각 기관에서 어떤 감독이 이루어지고 있는지, 얼마나 자주 이루어지는지, 특정 기관이 어떤 초점을 맞추고 있는지를 인지해야 한다. 이는 가해자의 지속적인 비범죄 행동을 지원하는 일관된 대응을 형성하는 데 도움을 준다. 모니터링 및 통제는 보호 명령, 전자발찌 등 모니터링 조치의 준수 평가 및 피해자와의 잠재적 접촉 모니터링을 포함한다. 또한, 위험성의 긴급성에 변화를 초래할 수 있는 급성 위험 요소(acute risk factor)와 상황 변화를 식별하는 것을 포함한다(McEwan et al., 2024).

스토킹 사례에서 치료 개입의 주된 목적은 스토킹 행동과 관련된 근본적인 요인을 직·간접적으로 다루어 스토킹을 중단하고 행동을 유지하는 근본적인 요인을 치료하는 것이다(McEwan et al., 2024). 사회적 지원은 스토킹 가해자를 둘러싼 더 넓은 사회적 네트워크를 통해 개인이 형사사법 제재 이후 성공적으로 커뮤니티에 재통합될 수 있도록 돕는다. 지원 전략에는 고용 지원, 의미 있는 직업 활동 개발, 주택 제공, 가치 기반 활동의 개발 등이 포함된다. 마지막으로 피해자 안전 계획은 스토킹에 대한 공유된 이해에 기반을 두고, 모니터링 및 통제를 통해 얻은 정보를 사용하여 위험 증가에 대응한다. 또한, 스토킹 피해자에게 조언을 제공하고, 스토킹 가능성을 증가시킬 수 있는 피해자 행동 관리도 포함된다(McEwan et al., 2024).

각각 다른 접근 방식과 관점을 가진 기관이 협력하는 것은 쉽지 않다. 각 기관은 공유된 작업과 우선순위를 명확히 하고, 다른 기관의 맥락, 역할, 과정, 운영상의 압박을 이해해야 한다. 현실적이고 달성 가능한 위험 관리를 구축하기 위해 사용 가능한 서비스의 한계에 대한 소통도 필요하다. 무엇보다 이 접근 방법이 재범 감소에 효과적인지의 여부뿐만 아니라 누구를 위해, 어떤 상황에서 어떻게 작용하는지를 평가해야 한다(Belur et al., 2023). 이후에서는 효과적인 실행 메커니즘을 확인하고 평가한 다기

관 협력 대응(Belur et al., 2023)의 실례를 소개하고자 한다.

나. 다기관 협력 대응을 통한 스토킹 위험 관리 사례 및 평가

1) 고착 위험 평가 센터(FTAC)

첫 번째로 소개할 다기관 협력 대응 모델은 영국의 고착 위험 평가 센터(Fixated Threat Assessment Centre; FTAC)이다. 영국의 공인들은 매년 수많은 기이하고 위협적인 연락을 받는다. 특히 정치인들은 스토킹과 위협을 받을 가능성이 높으며 이러한 문제 행동을 일으키는 이들에게 물리적 공격을 받을 위험도 크다(Dietz, Matthews, Martell, Stewart, Hrouda, et al., 1991; James, Farnham, & Wilson, 2014; Mohandie et al., 2006). 정치인에 대한 폭력의 위험을 높이는 이들은 조직화한 테러리스트나 정치적 또는 범죄적 동기를 가진 극단주의자가 아니라, 주로 치료받지 않은 심각한 정신 장애가 있는 고립된 사람들이다(Meloy et al., 2004; Mullen, James et al., 2009). FTAC의 설립은 테러리스트와 범죄자로부터의 위협을 평가하기 위한 시스템은 잘 확립이 되어있는 반면, 정치인과 같은 공인에게 스토킹 유형의 행동을 보이는 불안정한 일반인의 반복적인 연락 및 접근 시도와 같은 문제 행동에 대한 메커니즘은 부족하다는 인식에 기초하고 있다.

가) FTAC의 구조 및 운영, 역할

FTAC는 스토킹 전문가들로 구성된 고착 연구 그룹(Fixated Research Group, FRG¹⁰⁾)의 3년간의 정밀한 연구 프로젝트를 통한 증거 기반을 바탕으로 설립되었다(James, Kerrigan, Forfar, Farnham, & Preston, 2010; James et al., 2014). 법의학 정신과나 심리학자의 연구를 기반으로 한 이 연구 프로젝트는 공인에게 반복적으로 문제 행동을 일으키는 불안정한 일반인을 대상으로 평가 및 관리 메커니즘이 필요하다는 인식에서 비롯되었다. 기존의 경찰 위협 평가 및 관리로는 공인에게 반복적으로 문제 행동을 일으키는 이들의 동기를 이해하고 예측하는 데 한계가 있었다. 이를 해결하기 위해, 연구팀은 1988년부터 2003년까지 15년 동안의 영국 런던 경찰청의

10) www.fixatedthreat.com

왕실 보호 부서(Royalty Protection Division)에서 생성한 약 8천 개의 파일을 상세히 탐구하여, 이들이 공인에게 미치는 위험을 평가하고 이를 줄일 수 있는 메커니즘을 고안하고 실행하고자 하였다(James et al., 2010; 2014).

FRG 연구진은 공인에게 심각한 해를 끼치는 이들은 상당수가 고립된 개인이며, 이들은 대부분이 치료받지 않은 정신 질환을 앓고 있고, 과대망상을 보일 가능성이 높아 매우 개인적인 원인이나 정의를 추구하고자 하는 동기에 의해 행동한다고 밝혔다¹¹⁾. 또한 폭력이 일어난 사례에서는 공격 이전에 ‘경고 행동’을 보이는 것을 발견했다. 이 경고 행동에는 공인에게 소통이나 접촉을 시도하는 것을 포함했다(James et al., 2014). 따라서 공격을 예측할 수는 없지만, 경고 행동을 평가할 시스템이 있다면 공격 행동을 잠재적으로 예방할 수 있어 정신의학의 역할이 중요함을 강조했다(James et al., 2010; 2014). 공인에 대한 스토킹/괴롭힘은 주로 Mullen의 유형 중 ‘친밀관계 추구자’와 ‘분개한 자’ 유형으로 나타났으며, 이 밖에 ‘관심 추구자(attention seeker)’와 ‘도움 요청자(help seeker)로 나타났다(James et al., 2014).

FTAC는 2006년 10월 ‘고착화된 개인(즉, 사람, 장소, 또는 특정 문제에 대한 비합리적이고 병리적인 집착을 가진 개인; Mullen, James et al., 2009)’으로부터 영국 왕실, 정치인 등의 공인을 보호하고 관리하기 위해 설립되었다¹²⁾. FTAC는 영국 최초의 경찰-국가 건강 서비스(National Health Service, NHS)의 공동작업 모델을 기반으로 한 경찰 단체로, NHS 소속의 정신 건강 인력을 정규 인력으로 포함하여 경찰 인력과 함께 배치하였다. 센터는 런던 경찰청의 전문 작전 부서(Specialist Operations section)에 위치하고 있다(James et al., 2010; 2014).

FTAC는 총 9명의 런던 경찰청 소속 경찰과 4명의 NHS 소속(정규직) 법의학 간호 전문가(Forensic Nurse Specialist)로 구성되어 있다. 주 5일 현장에서 슈퍼비전을 제공하는 3명의 법의학 컨설턴트 정신과 의사와 1명의 컨설턴트 심리학자가 함께

11) 정신 질환을 앓고 있는 대다수의 사람이 공인을 괴롭히거나 스토킹하지 않으며, 그렇게 하는 이들 중에서도 소수만이 폭력적인 행동을 한다는 점을 인식해야 한다(Every-Palmer, Barry-Walsh, & Pathé, 2015; James et al., 2014).

12) 영국 보건부(Department of Health)와 내무부(Home Office)의 보안 대테러 사무소(Office of Security and Counter-terrorism)의 공동 의뢰를 받아 런던 경찰청(Metropolitan Police Service)과 북런던 법의학 서비스(North London Forensic Service)가 공동으로 제공하였다(James et al., 2010a; 2014).

일한다. 팀은 각각 두 명의 형사(Detective Constables)와 한 명의 법의학 간호 전문가로 구성된 세 개의 사례 작업팀으로 구성되며, 개별 사례는 형사 한 명과 법의학 간호 전문가 한 명으로 구성된 사례 팀에 배정된다. 수석 의사나 심리학자가 각 팀의 위험성 평가 및 관리와 관련된 결정을 책임진다(James et al., 2014).

FTAC의 역할은 고착화된 개인이 공인(혹은 그들이 일하는 장소, 혹은 그들이 참여하는 조직 및 행사)에게 제기하는 문제 행동을 평가하고 관리하는 것이다. 이들의 문제 행동으로는 비합리적일 정도의 독특한 목표나 지속적인 불만을 표시하기 위한 스토킹, 원치 않는 접근, 괴롭힘, 위협 등이 포함된다. 문제 행동은 종종 개인이나 그들의 직원, 가족, 나아가 일반 대중과 경찰, 보안 직원에 대한 폭력으로까지 이어지기 때문에 잠정적 폭력에 대한 평가와 관리가 이루어진다(James et al., 2014).

FTAC의 사례는 네 단계의 활동, 즉, (1) 의뢰, (2) 초기 위협 평가 및 사례 배정, (3) 개입과 추가 사례 및 위협 관리, 그리고 (2) 사례 종료 및 후속 조치로 진행된다. 의뢰 단계에서는 왕실 구성원이나 고위 정치인 및 공인에게 부적절하게 소통을 시도하거나 접근한 이들에 대한 사례가 두 명의 형사와 수석 정신과 간호사로 구성된 팀에 의해 접수된다. 개별 FTAC 사례 담당자(경찰관 또는 간호사)는 각 주요 의뢰 기관에 대한 단일 연락 지점으로 지정된다(James et al., 2014).

의뢰된 사례에 대한 초기 정보 확인 후 초기 위협 평가를 수행하여 '우려 수준'(level of concern)을 평가한다. 위협 평가(threat assessment)는 FTAC 운영 정책의 정의에 따라 사례를 낮은, 중간, 또는 높은 우려 수준으로 분류한다(James et al., 2014). 낮은 우려 수준은 부정적인 결과에 대한 위협 요소가 거의 존재하지 않는 수준이다. 부적절한 접근 행동이 없고 대상자가 그런 행동을 하겠다는 의사 표시도, 절박함도 없으며, 일반적인 소란 행위 수준에 불과한 경우이다. FTAC에 위탁된 사례의 절반 이상은 낮은 우려로 평가된다. 이 경우, 추가적인 조사가 필요하지 않으며 FTAC는 평가 결과를 의뢰인에게 설명과 함께 보고한다. 우려 수준이 낮다고 판단된 사례는 더 이상 진행되지 않는다(James et al., 2010; 2014).

위험을 초래할 가능성이 중간 또는 높은 우려로 판단된 사례들은 소수의 사례이다. 우려 수준이 중간인 사례는 부정적인 결과의 가능성을 나타내는 여러 위험 요인이 명백히 존재하며, 대상자가 공인이나 그의 지인들에게 직·간접적으로 위협을 가했거

나 비정상적인 관심을 보이고 특정 장소로 이동할 의사나 능력을 갖추고 있다. 이 경우, 추가 조사와 개입이나 경고 알림이 필요할 수 있다. 우려 수준이 높은 정도는 부정적인 결과의 가능성과 그러한 결과를 초래할 능력 및 의도를 나타내는 행동이 명백한 경우이다. 높은 우려 수준 사례는 사례 담당자들이 즉각적으로 관리 계획을 수립하고 실행한다. 프로토콜에 따라 FTAC 경사와 해당 근무 팀을 책임지는 법의학 컨설턴트 정신과 의사에게 전달된다. 관리 계획이 승인되면 사례 담당자들은 지역 경찰과 함께 가해자의 방문 면담을 계획한다. 높은 우려 수준의 관리 계획은 지속적인 검토를 거친다. 초기 위험 평가는 특정 우려 수준을 선택한 이유에 대한 공식적인 설명, 위험 요소와 초기 관리 계획의 세부 사항과 함께 데이터베이스에 기록된다 (James et al., 2010; 2014).

중간 혹은 높은 우려 수준의 사례에서 필요한 즉각적인 조치는 다음과 같이 실행된다. 보건 기관을 포함한 다양한 기관으로부터 개인의 정신 건강 기록과 현재의 정신·사회적 상태에 관한 추가 정보를 수집한다. 해당 의뢰인(예: 국회의원)에게 긴급히 접근하여 가해자에 대한 더 많은 정보를 얻고, 가해자가 의뢰인에게 가할 수 있는 잠재적 위험을 경고한다. 지역 경찰은 해당 의뢰인의 주거 보안을 점검한다. 가해자가 총기 소유자일 경우 지역 경찰과 즉시 연락하여 총기 면허를 취소하고 총을 압수한다. 또한, 가해자가 나타날 수 있는 여러 장소에 가해자의 사진을 배포한다(James et al., 2014).

FTAC 팀은 해당 개인과의 직접 대면 면담을 실시하고, 필요에 따라 가해자로부터 지역 경찰관과 지속적인 연락을 유지하도록 동의를 구한다. 지역 경찰은 사례의 진행 상황을 FTAC에 통보한다. 동시에, 지역 내 정신과 팀의 정신과 의사에게 정신 건강법에 따른 강제 입원 필요 여부를 위한 긴급 평가를 요청할 수 있다. FTAC는 자체적으로 고착화된 개인을 입원시키지 않고, 대신 해당 지역의 정신과 서비스가 정신 질환을 앓고 있는 고착화된 개인의 존재를 인지하게 하여 이들이 서비스에 적극적으로 참여하도록 한다. 지역 정신과 팀의 자택 방문과 조사를 통해 수집된 정보는 가해자를 정신 건강법에 따라 입원할 충분한 근거를 제공한다. 필요에 따라 가해자에 대한 체포 및 기소를 준비하며, FTAC의 정신과 의사들이 강제 병원 입원에 참여하지 않는 것처럼, FTAC는 자체적으로 범죄 수사를 수행하지 않고 지역 경찰이 이를 담당하도록 조정한다(James et al., 2014).

FTAC 개입은 짧게는 며칠, 길게는 몇 달에 걸쳐 다양한 기관들과의 상호작용을 포함한다. 사례 관리는 단일 개입이 아닌 긴 과정이다. 따라서, FTAC 팀은 종종 개별 사례에 대한 다기관 및 병원 사례 회의에 참여해 우려 수준이 낮은 단계까지 감소한 상태가 일정 기간 지속되고, 안정적인 관리 계획이 자리 잡을 때까지 사례를 모니터링 한다. 이러한 조건이 충족되면 FTAC의 모니터링은 지속적인 주간 사례 검토로, 그 다음은 분기별 검토로 격하된다(James et al., 2014).

나) FTAC의 평가 및 확장

FRG 연구원들은 FTAC의 초기 평가에서 중간 또는 높은 우려로 평가된 100건의 사례에 대한 심층 분석 연구를 수행했다. 연구 결과, 사례 중 90%가 정신 질환을 앓고 있었으며, 86%가 정신증적 스펙트럼에 속했다. FTAC 개입의 결과로 전체 사례 중 83%가 정신과 치료를 받았으며, 그 중 53%는 강제 병원 입원, 4%는 자발적인 입원, 26%는 지역 사회 내 정신 건강 팀이나 적극적인 외부 지원 서비스에 의해 관리되었다. 추가로 4%가 일반의로부터 치료를 받은 것으로 나타났다(James et al., 2010).

100건의 사례 중 초기 평가에서 21%는 높은 우려로, 79%는 중간 우려로 분류되었다. FTAC 개입 후, 고려된 기간이 끝날 때까지 80%의 사례가 낮은 우려 수준으로 관리되었다. 피해 예방의 측면에서 FTAC 개입의 효율성을 측정한 결과, 위협 평가에 정신의학 관련 전문가들이 참여하여 가해자를 치료로 유도하는 것은 중요한 공공 건강 기능을 충족시키며, 동시에 고착화된 개인의 침해로부터 공인과 주변인 및 일반 대중을 보호하는 예방적 경찰 기능도 수행하고 있음을 보여주었다(James et al., 2010a; Every-Palmer et al., 2015).

다년간의 운영 이후, FTAC는 ‘유럽 공인 위협 평가 기관 네트워크(European Network of Public Figure Threat Assessment Agencies)’를 설립하였다. 이 네트워크는 유럽 22개국의 정부 경찰, 보호 및 보안 기관 대표들로 구성되어 있으며, 연례 회의를 통해 고립된 개인으로 인한 위협 평가와 관리에 대한 정보와 아이디어를 교환하고 있다(James et al., 2014). 나아가 FTAC의 원칙을 바탕으로 한 기관들이 유럽뿐만 아니라 호주(Queensland¹³⁾, Victoria, New South Wales, Western Australia)와 뉴질

13) 2013년 설립

랜드(Fixated Threat Assessment Centre New Zealand; FTACNZ¹⁴) 등에도 설립되었다(Barry-Walsh & Neville, 2021; James et al., 2014). 이 기관들의 개입은 예방에 중점을 두어 공공 건강 개입을 제공하고, 주로 정치인 혹은 정부 기관인 의뢰인을 비롯해 그들의 지역사회 내 주변 사람들에게 대한 피해를 줄이는 데 기여하고 있다(Barry-Walsh & Neville, 2021).

2) 영국의 스토킹 다기관 개입 프로그램(MASIP)

스토킹 다기관 개입 프로그램(Multi-Agency Stalking Intervention Programme; MASIP)은 스토킹과 관련된 위험과 피해를 줄이기 위해 2018년 영국(England & Wales)에서 설립된 스토킹 개입 프로젝트로, 다기관 접근을 통해 스토킹 사건에 대한 전체적인 사례 관리를 제공한다. MASIP의 지역 파트너십(Local Area Partners, LAP)에 공통으로 참여하는 주요 기관은 경찰, 보호관찰소, 보건 기관, 피해자 지원 단체이다. MASIP은 체셔(Cheshire), 햄프셔(Hampshire), 런던(London)에서 시범 운영되었다(Belur et al., 2019).

MASIP에서 지원한 자원을 통해 체셔 지역은 LAP의 전담 인력을 배치한 ‘통합 스토킹 방지 부서(Integrated Anti-Stalking Unit, IASU)’를, 햄프셔는 기존 스토킹 클리닉을 확장하여 클리닉의 특정 정신건강 부서(Recolo Project)를, 런던 지역은 새로운 부서인 ‘스토킹 위협 평가 센터(Stalking Threat Assessment Centre, STAC)’를 설립하였다. STAC은 FTAC 모델을 기반으로 설립되었다(Belur et al., 2019).

가) MASIP의 목표

MASIP의 주요 목표는 조기 개입을 강화하고 관리 방안을 개선하여 스토킹의 전반적인 발생률과 가해자의 집착(fixation) 및 강박(obsession) 수준을 감소시키는 것이다. 구체적으로, MASIP의 여섯 가지 목표는 (1) 가해자의 스토킹 범죄 행동 감소 및 피해자에게 개선된 결과 제공, (2) 다기관 협력, (3) 스토킹에 대한 인식과 지식 향상, (4) 스토킹 범죄 기록 개선, (5) 스토킹 범죄 수사 개선, 그리고 (6) 사례 검토와 위험성 평가 개선이다. 따라서, MASIP의 다기관 업무는 정보 공유와 협력을 통해 스토킹

14) 2017년 9월부터 파일럿 프로젝트를 진행한 후 2019년 7월에 설립

사례의 분류와 사례 검토를 개선하여 더 나은 형사사법 결과를 도출하고, 보다 효과적이고 정보화된 위험 관리 계획을 실행하는데 중점을 둔다. 또한, 가해자의 범죄 유발 욕구를 해결하기 위해 맞춤형 치료 개입을 설계하고, 이를 통해 가해자의 행동 변화를 촉진하며 궁극적으로 재범률을 감소시키고 공공 안전을 개선하는 것을 목표로 한다(Belur et al., 2023; Jerath et al., 2022).

재범률이 감소하면 피해자의 재피해 경험이 줄어들고, 두려움도 감소할 수 있다. 피해자에게 제공되는 맞춤형 지원은 정서적 지원, 증거 수집 방법, 법적 절차 및 위험 대응에 대한 조언 등을 포함하여, 이를 통해 피해자가 충분한 지원을 받으며 형사 사법 시스템에 접근할 수 있도록 돕는다. 또한, 스토킹으로 인한 다양한 피해를 관리하고, 각 분야의 전문가들이 피해자에 대한 대응을 개선하며 파트너 간의 향상된 소통을 통해 위험 관리도 개선하는 것을 목표로 한다(Belur et al., 2023; Jerath et al., 2022).

나) MASIP의 운영방법

MASIP의 전체적인 파트너십 작업과 접근 방식을 안내한 논리모델 템플릿은 [그림 1-3-1]에 제시되어 있다. 각 파트너십 지역의 프로그램은 이 논리모델 템플릿을 바탕으로 운영되었지만, 각 지역의 강조점과 MASIP이 제공하는 자원에 따라 단위 구성, 업무 프로세스, 단계의 성숙도 등에 차이가 있다(Belur et al., 2019).

프로그램이 원활히 운영되기 위해서는 프로그램 초기 단계에 필수 조건들을 갖추어야 한다. 다기관 작업이 가능하도록 관련 프로토콜이 설정되어 있어야 하며, 참여기관의 적절한 자원과 지원이 보장되어야 하고, 자금 흐름이 적절히 보호되어야 한다. 또한, 파트너십은 헌신적이고 의욕적이 직원들이 필요하며, 모든 이해관계자에게 관련 교육을 제공하여 문제에 대한 공유된 이해와 공유된 언어를 갖추고, 공동 위험성 평가를 수행할 수 있는 역량을 확보해야 한다(Belur et al., 2019).

투입 단계(inputs)는 프로그램 운영에 필요한 자원과 모든 계획 활동을 포함한다. 투입 단계에는 관련 기관 대표, 각 영역의 전문성과 지식, 관련 데이터 접근 및 공유 합의, 영감을 주는 리더십, 역할과 책임에 대한 명확한 이해 등이 포함된다. MASIP은 프로젝트에 필요한 제반 장치 구조와 절차를 구축하기 위해 초기 6개월을 설정 기간으로 지정하여 운영하였다. 이 기간은 협력 계약의 작성 및 파트너 기관에 대한 자금의

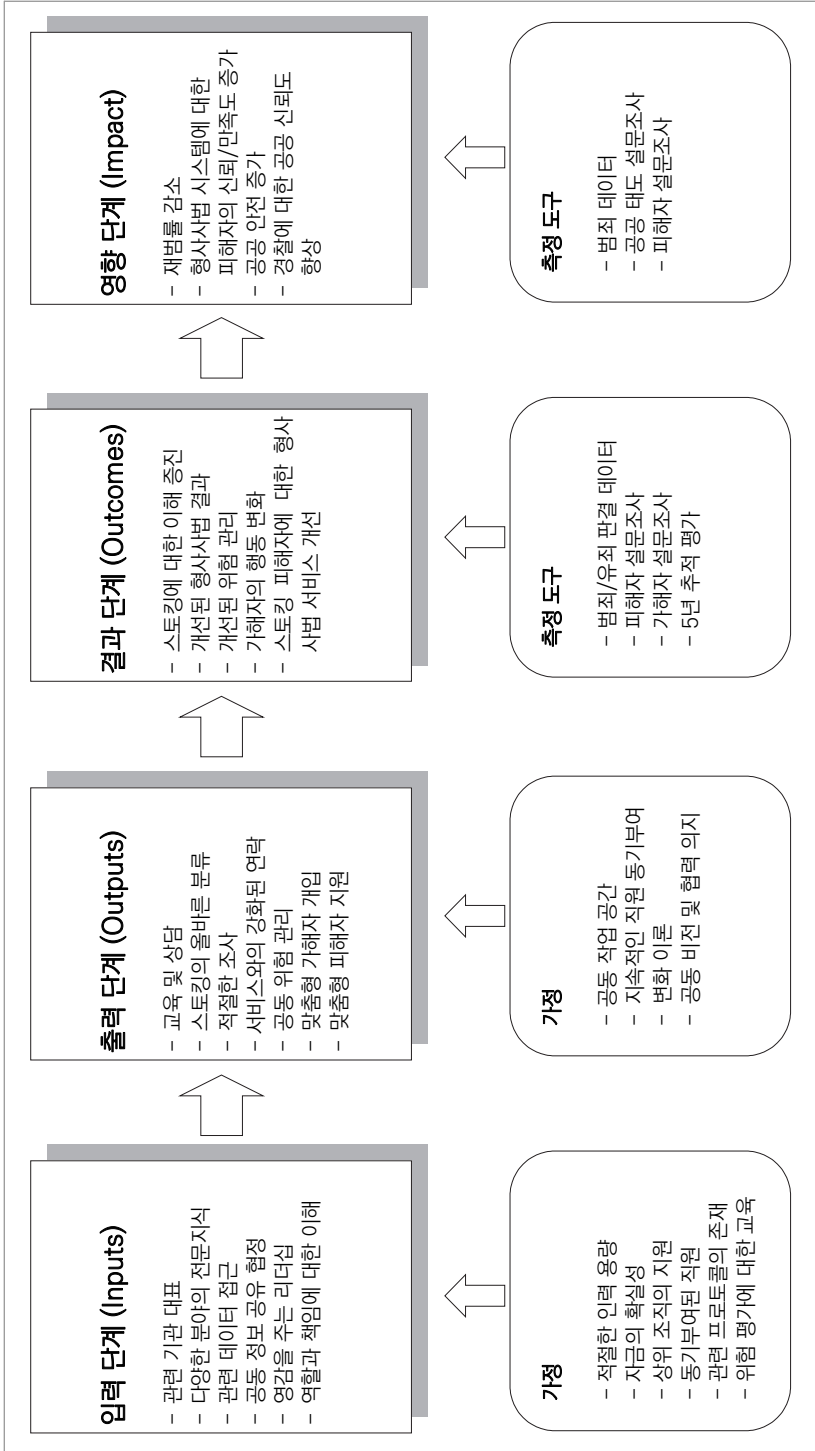
계층 구조 등을 파악하는 과정에서 예상보다 더 많은 자원이 필요로 함을 경험했다(Belur et al., 2019).

산출물(outputs)은 개입 프로그램의 일환으로 파트너십이 수행하는 모든 활동을 의미한다. 파트너십 내·외부의 전문가에게 훈련 및 컨설팅 제공, 스토킹에 대한 적절한 위험성 평가, 스토킹 행위의 적절한 식별 및 수사, 공동 위험 관리, 타 기관 및 서비스에 대한 연락망 구축, 향상된 맞춤형 가해자 치료개입, 맞춤형 피해자 지원 등이 포함된다. 파트너십의 활동을 수행하기 위해서는 명확한 목표와 달성 방법, 물리적인 공유 작업 공간, 직원들의 지속적인 동기부여, 파트너 기관들의 협력적인 파트너십 유지가 필요하다(Belur et al., 2019).

결과(outcomes) 단계는 대상자에 대한 중간 결과 및 혜택을 의미한다. 이는 계획된 활동과 목표가 달성됐을 때 얻는 결과이다. 즉, 교육 및 훈련을 통해 파트너십 관련자들이 스토킹에 대한 이해를 넓히고, 가해자의 체포율을 높이는 등의 개선된 형사사법 결과와 더 나은 위험 관리를 가능하게 한다. 맞춤형 치료 개입을 받은 가해자는 행동 변화가 생기며, 맞춤형 피해자 서비스를 받은 이들은 형사사법 체계에서의 개선된 경험을 얻게 된다(Belur et al., 2019).

영향(impact) 단계는 프로그램의 궁극적인 결과로, 기대한 결과가 달성되면 개인, 조직, 사회에 더 광범위한 체계적 변화와 전반적인 영향을 미치게 됨을 의미한다. 여기에는 가해자의 재범 감소, 형사사법 체계에 대한 피해자 만족도 향상, 공공 안전 향상이 포함된다. 프로젝트 진행 중 중간 결과와 최종 결과를 식별하여 측정하는 것은 프로그램 성공에 필수적이다. 기소 데이터, 가해자 설문, 피해자 설문, 프로그램의 평가(장기적으로 5년), 범죄 데이터, 대중 인식 설문, 피해자 만족도 설문 등이 이에 해당한다(Belur et al., 2019).

» [그림 1-3-1] 전체 MASIP 논리 모델 (Belur, Tompson, & Jerath, 2019)에서 재구성



다) MASIP 사례 검토 절차

MASIP의 주요 활동은 여섯 단계인 교육 및 컨설팅(training and consultancy), 의뢰(referrals), 분류(triage), 초기 위험성 평가(initial risk assessment), 개입(interventions), 사례 재검토(revisiting cases)로 나뉜다. 사례 검토 절차의 각 단계는 동일한 기본 구조를 따르지만, 각 지역마다 약간의 차이가 있다(Belur et al., 2019).

첫 번째 단계인 교육 및 컨설팅은 스토킹 범죄에 대한 인식과 이해를 높이는 필수적인 단계이다. 이를 통해 범죄의 심각성에 적절히 대응하고 피해자의 우려를 해결할 수 있다. 교육과 컨설팅은 직원들에게 스토킹을 다루기 위한 증거 기반 접근 방식을 제공하며, 가해자 분류 결정과 위험 관리 계획 수립에 도움을 준다. 정기적인 교육은 모든 직원에게 법적 권한과 절차에 대한 최신 정보를 제공하여 모든 협력 기관의 역할과 책임을 이해하게 하고, 사례 평가 및 개입 권고안을 향상시키는 데 기여한다. 교육 활동은 내부 직원 대상과 외부 실무자 대상 교육으로 나뉜다. 내부 교육은 특정 분야에서 전문성을 가진 LAP 직원들이 스토킹 분류와 위험성 평가 과정을 신규 LAP 직원들에게 교육한다. 외부 교육은 경찰, 피해자 지원, 보호관찰, 또는 법원 직원과 법률 실무자들에게 스토킹 인식을 높이고 LAP로 스토킹 사례를 의뢰하는 절차에 대한 지식을 강화하기 위함이다(Belur et al., 2019).

의뢰 단계에서는 각 LAP가 사례를 접수하고 평가하기 위해 회의를 열고, 협력 기관 간에 각 사례를 관리하는 최적의 방법을 결정한다. 대부분의 사례 의뢰는 경찰로부터 이루어지지만, NHS나 보호관찰을 통해 담당 스토킹 부서에 의뢰되기도 한다. 모든 LAP는 일정한 양식 또는 처리 시스템을 갖추고 있으며, 주요 연락 담당자가 스토킹 사례를 선별하여 구별한다(Belur et al., 2019).

모든 LAP에서는 각 파트너가 관련 시스템에 있는 모든 정보(예: 가·피해자 관련 건강 문제, 가해자 전과 기록 등)를 공유한 후 초기 평가 단계에서 의견과 조언을 제공한다. 일부 사례에서는 사건의 심각성을 평가하기 위해 더 많은 정보가 필요할 수 있다(Belur et al., 2019). 각 LAP는 자체적인 위험성 평가 양식을 사용¹⁵⁾하여 분류 회의 전에 초기 위험성 평가를 실시한다. 이 평가는 주로 경찰관이나 사례 담당자가 작성하고, 기관에 따라 경찰 스토킹 조정관이 검토한다. 종합적인 위험성 평가서(SRP)

15) 체서는 DASH를, 햄프셔는 S-DASH를, 런던은 SASH를 주로 사용

는 각 지역에서 다른 시점에 수행된다(Belur et al., 2019).

개입의 주요 초점은 피해자와 가해자의 사례 관리 및 치료를 개선하는 것이다. 가해자에 대한 개입은 간접 개입과 직접 개입의 두 가지 형태로 제공된다. 직접 개입은 LAP 내에서 건강 전문가가 필요한 치료를 제공하고, 가해자를 피해자로부터 멀리 떨어진 다른 지역으로 이동시키거나, 가해자의 고용을 지원하거나, 모니터링하는 등 법적 조치를 통해 재범 위험을 감소시키는 활동을 포함한다. 간접 개입은 사례를 가장 적절한 외부 기관에 의뢰하거나, 가해자를 대체 서비스에서 위탁 치료 하거나, 외부 기관과의 상담, 수사관에게 전문적 조언을 제공하는 활동을 포함한다(Belur et al., 2019).

가해자에 대한 개입은 궁극적으로 피해자를 보호하기 위한 목적이다. LAP는 각 지역이 제공할 수 있는 능력과 정보를 바탕으로 피해자를 위한 개입을 제공한다. 피해자에 대한 직접 개입은 주로 피해자 지원 전문가와 피해자 간의 직접적이고 지속적인 연락을 통해 이루어진다. 피해자 지원은 주거 이전에 대한 정보 제공, 가해자와의 접촉 제한 조언, 사회 복지 서비스와의 연락, 스토킹으로 인한 정신건강 문제에 대한 도움 요청 등을 포함한다. 또한, 피해자를 보호하기 위해 더 엄격한 제한 명령을 확보하는 등 피해자의 안전을 최우선으로 하여 이루어진다(Belur et al., 2019).

마지막 단계인 사례 재검토 단계에서는 이전 사례나 이미 관리된 사례를 후속 조치한다. 각 LAP 지역에서는 사례 재검토 방식에 상당한 차이가 있었다. 체셔의 IASU는 가·피해자의 위험성과 행동을 추적하고 세 가지 시스템을 통해 모니터링한다. 경찰은 시스템을 통해 의뢰된 모든 가해자의 범죄 활동을 추적하고 우려되는 행동을 표시하고, NHS는 가해자의 정신건강을 온라인 데이터베이스로 관리하며, 피해자 지원 전문가는 피해자와의 정기적인 연락을 통해 피해자의 경험을 주기적으로 확인한다. 사례 위험성 재평가는 사례에 변화가 발생한 경우에 실시된다. 햄프셔는 사례를 매일 추적하지만, 중대한 변화가 없는 한 파트너십 회의에서 재논의는 드물다. 개입 후의 위험 평가는 행동 변화가 있는지, 직접 개입이 완료되었는지, 다이버전 등의 후속 조치 필요에 따라 수행된다. 런던은 다른 두 지역에 비해 사례가 많이 분산되어 있고 LAP의 운영 기간이 오래되지 않아 공식적인 추적 절차가 마련되지 않아 고위험 사례를 제외하고는 사례가 재평가되는 경우는 드물다. 피해자 전문 지원가는 사건이 법원을 통해

처리될 때까지 피해자와 연락을 유지하고, 필요에 따라 추가 지원을 제공한다(Belur et al., 2019).

라) MASIP 평가연구

MASIP의 평가연구는 재범 감소 효과를 측정하고 프로그램 참여자와 이해관계자들의 만족도를 탐구하기 위해 2018년부터 2020년까지 진행된 MASIP의 파일럿 프로젝트를 분석하였다. 분석은 또한 프로그램 실행으로 얻은 교훈, 향후 유사한 파트너십 구축을 위한 지침, 프로그램의 과정(즉, 프로그램이 어떻게 설정되었는지)과 결과(재범 위험 감소)의 효과를 평가하였다(Belur et al., 2023).

12개월 동안 MASIP을 통해 심리치료를 받은 43명의 가해자 중 치료 과정을 완료하고 인터뷰 참여에 동의한 6명(24-55세 남성)을 대상으로 그들의 경험과 개입이 그들의 행동에 미친 효과를 조사했다. 가해자 치료 개입은 다양한 치료적 접근법을 기반으로 자기성찰 연습, 의사 결정 활동, 감정에 대한 토론, 공격성 관리 등을 포함했다(Jerath et al., 2023).

치료개입은 인터뷰 참여자들이 스토킹 행위에 대해 성찰할 수 있는 시간이다. 특히, 개입에 참여하면서 위반 사항을 명확히 규정하는 교육이 자신의 행동이 법적으로 어떻게 해석될 수 있는지 이해하는데 도움이 됐고, 결과적으로 자신의 행동을 더 잘 관리할 수 있게 됐다고 답했다. 치료개입 전 자신의 행위가 범죄에 해당한다는 사실을 깨닫지 못한 참여자들은 치료를 통해 자신의 스토킹 행위가 왜 범죄로 간주되는지 이해하게 되었다고 밝혔다. 대부분의 가해자들이 치료 전에는 관계를 맺거나 유지하기 위한 유일한 방법이 반복적으로 연락하고 따라다니는 것이라 여겼는데, 치료에 참여하고서야 이성과의 관계에서는 상호적인 애정이 필요함을 깨닫고 피해자를 끈질기게 쫓아다니는 전략은 잘못되고 일방적이어서 상대방에게 두려움을 유발할 수 있음을 알게 되었다고 답했다(Jerath et al., 2023).

체포 당시 자신의 행동이 불법일 수 있다는 것을 인식한 이들조차 자기 행동이 왜 잘못되었는지, 왜 교화가 필요한지, 재범의 유혹을 어떻게 해결해야 하는지 이해하지 못한 이들이 많았다. 치료적 개입은 이들에게 스토킹 행동의 근본 원인, 즉 어린 시절 문제와 같은 개인의 문제를 발견하고 인식하게 하며, 그릇된 감정을 다룰 수

있게 도움이 되었다. 치료적 개입은 또한 이들이 자신의 행동을 모니터링하고 재범 위험을 관리하는데 필요한 기술과 인식을 제공해 주는데, 전문가를 통해 향후 스토킹 행위를 예방하기 위한 위험 관리 도구를 갖추게 된 셈이다. 이밖에, 참여자들은 각자의 필요에 맞는 맞춤형 치료를 가장 큰 이점으로 꼽았고, 치료를 통해 범죄행위를 자제할 수 있다는 자신감을 얻었다(Jerath et al., 2023).

피해자를 위한 MASIP의 목표는 충분한 지원을 통해 스토킹으로 인한 다양한 피해를 관리할 수 있는 도구를 제공하고 피해자가 형사사법체계에 접근할 수 있도록 지원하는 것이다. 이를 위해 MASIP은 피해자 지원 전문가(Victims Advocacy)를 적극 활용했다. 피해자 지원 전문가는 피해자와 직접 일하며 주요 연락 창구로서 피해자의 목소리를 대변하고, 피해자에게 필요한 개입과 적절한 지원을 제공한다(Jerath et al., 2022).

MASIP에 참여한 10명의 스토킹 피해자는 신체적 상해, 일상과 활동 변경, 재산 손실, 임금 손실, 소송 비용, 치료 비용 등 스토킹으로 인한 다양한 직접적 피해를 경험했다. 또한, 가해자의 미래 행동에 대한 불확실성으로 재피해에 대한 두려움이 상시 존재했고, 법적 제한 및 형사사법기관의 대응으로부터 기인한 심리적 피해로 인해 일상생활에 대한 지장뿐만 아니라 제대로 된 소송절차를 밟지 못하는 등 형사사법기관에 대한 신뢰도가 낮아진 상태였다. 피해자 지원 전문가는 이런 피해자에게 즉시 정보와 적절한 지원을 제공하고, 법적 지원 자격 신청을 돕고, 법적 비용 절감 방법을 안내하며, 스토킹 피해를 관리하는 데 필요한 모든 옵션을 제공하여 피해자에게 정서적 지원을 강화했다(Jerath et al., 2022).

피해자 지원 전문가는 그동안 형사사법기관에서 해결하지 못한 공백을 채워주었다. 많은 피해자가 스토킹 신고 후 겪는 고립감과 두려움을 혼자서 감당하는 어려움을 겪었다. 피해자 지원 전문가는 이를 이해하고 충분한 조언을 제공하여 형사사법기관으로부터 받는 오해와 좌절감을 완화하는 데 도움을 주었다. 또한, 단일 연락 창구로서의 역할을 통해 피해자가 여러 기관과 직접 접촉해야 하는 부담을 덜어주고, 법적 해결을 할 수 있도록 도왔다. 피해자 지원 전문가의 개입 이전에는 형사사법기관 간 정보 공유의 제한과 피해자에 대한 커뮤니케이션 지연과 같은 결점이 있었는데, 이들이 사건의 주요 발전 사항을 피해자에게 바로 알려 피해자가 자신의 위험 관리에서 적극적인 역할을 하도록 격려했다. 이를 통해 피해자는 어느 정도 통제력을 가지고

있다는 인식을 하게 되었고, 경찰과 함께 안전 계획을 수립하며 자신을 보호하기 위한 조치를 고려할 수 있었다. 피해자와의 정기적인 접촉은 피해자 지원 전문가에게도 사례 관리에 필요한 구체적인 정보를 제공하여 MASIP의 위험 평가 과정을 더욱 정교하게 만들어 효과적인 위험 관리 전략을 수립하는데 도움이 되었다(Jerath et al., 2022).

3) 영국의 조기 인식 스토킹 개입(EASI)

스토킹 처벌법과 가·피해자에 대한 위험 관리가 지속적으로 발전하고 있음에도, 스토킹 대응에 대한 경찰의 효과적인 방안에 대한 증거가 부족하고, 가해자의 심리적 치료 효과에 관한 연구 결과도 제한적이다. 또한, 가해자의 다양하고 이질적인(heterogeneous) 행동과 동기로 인해 맞춤형 위험성 관리 및 치료 패키지가 필요하다는 지적이 계속되고 있다. 스토킹을 인식하고 처리하는 방식을 개선해야 한다는 꾸준한 지적을 받아온 영국 경찰은 MASIP과 같은 증거 기반의 다기관 접근 방식을 통해 스토킹 위험을 전문적으로 관리하고 긍정적인 결과를 확인하였다(Jerath et al., 2022). 그러나 전국적으로 전문적인 다기관 서비스의 부재 속에서 스토킹의 복잡성을 인식하고 전문적인 지식을 가진 인력과 피해자 보호명령을 받은 이들에 대한 다양한 대책이 여전히 부족한 상황이다(Jerath & Page, 2023).

이러한 이유로, 영국은 또 다른 다기관 개입 전략 모델을 사용한 ‘조기 인식 스토킹 개입(Early Awareness Stalking Intervention: EASI¹⁶⁾)’ 프로젝트를 개발하였다. 증거 기반의 연구와 실증 경험을 토대로 만들어진 EASI는 최대한의 동질성(homogeneity)을 목표로 하여 스토킹 가해자 중 가장 문제가 되는 개인들(즉, 친밀한 관계 스토킹의 가·피해자, Mullen의 ‘거절당한 자’ 유형)에게 개입을 집중하고자 하며 실시간 스토킹 사례에 대응하고 다기관 개입 전략을 구축하기 위해 2021년 8월부터 2022년 8월에 시범 프로젝트를 시행하였다¹⁷⁾(Jerath & Page, 2023).

16) 다기관 참여기관: The Alice Ruggles Trust, Black Country Women’s Aid, Her Majesty’s Prison & Probation Service (HMPPS) Psychology Services Group, West Midlands Police, West Midlands Police and Crime Commissioner’s Office, & the University of Derby

17) 프로그램 디자인 및 개발자: Cate-Webb Jones(West Midland’s Police Service: WMPS) & Dr. Rachael Wheatley (HMPPS)

가) EASI의 목표 및 운영방법

EASI 프로젝트의 주된 목적은 다기관이 초기에 개입하여 스토킹 가해자에게 임상적 개입을 제공함으로써 스토킹 행동을 줄이고 피해자를 보호하는 것이다. 이를 위해 다양한 기관의 지식과 정보를 활용하여 스토킹 가해자의 위험성을 평가하고 적절한 개입을 통해 재범을 방지하고자 한다.

EASI는 다른 다기관 모델과는 차별화된 접근 방식을 사용한다. 시행 초기 단계에서는 모든 이해관계자들(즉, 경찰, 보호관찰, 피해자 지원 서비스 등)의 스토킹에 대한 인식을 높이기 위해 스토킹의 정의, 유형 및 감지 방법을 포함한 일반적인 개요를 교육하였다. 하지만 모든 이해관계자들이 공동 장소에서 정기적인 분류 후속 조치(triage follow-ups)를 취하는 다기관 모델과 달리, EASI는 주로 경찰을 통해 가해자의 사례 적합성을 식별하고, 선별된 가해자는 EASI의 치료 세션을 담당하는 심리학자에게 제한된 사례정보만이 전달됐다(Jerath & Page, 2023).

EASI의 임상적 개입에 참여할 적합한 사례를 식별, 선택하고 프로그램 참여에 동의하고 계약하는 과정을 위해 전담 경찰관은 SAI 도구 사용에 관한 추가 교육을 받는다. SAI는 개입을 위한 선택 시점에서 가해자의 위험성 판단을 평가한다. SAI는 피해자 지원 측에서도 활용되어 가해자의 문제 행동 발생 시간과 위험 수준을 평가함으로써 식별된 참가자의 피해자에게 제공되는 지원을 안내하는 데 기여한다(Jerath & Page, 2023).

임상적 개입의 목표는 스토킹 행동을 변화시키고 학대의 고리를 초기에 끊어내는 것이다. 이를 위해 12개월간의 스토킹 관련 심리교육과 심리치료를 제공하여 개인이 자신의 집착(fixation)을 해결하고 행동에 책임을 지도록 한다. 임상적 개입은 가장 문제가 되는 스토킹 가해자에 집중하고자 하는 목적이었으므로 참여자의 선정 기준은 엄격하여 영국 웨스트 미들랜즈(West Midlands) 지역에 거주하는 성인 남성 스토킹 중 전 연인이나 배우자를 대상으로 스토킹하는 Mullen의 '거절당한 자' 유형에 초점을 맞춘다. 참여 자격은 심각한 정신질환이 없고 인지능력에 저하가 없는 자로 제한된다. 또한, 경찰 수사 단계에서 스토킹 행위와 문제를 인정하고 이를 개선하려는 의지가 있는 경우 참여할 수 있다. 이들 중 일관된 스토킹 패턴을 보이지 않고, 조건부 경고를 받거나 치료 명령이 포함된 판결을 받거나, 행동 변화 요구가 포함된 보호관찰 명령(community order)을 받은 자 중 자발적 참여 의사가 있는 자만이 참가 자격이 있다.

(Jerath & Page, 2023).

가해자에 대한 치료개입은 성격 문제 해결과 해로운 행동에 대한 인식을 높이는 스토킹 심리교육, 상황적 문제와 사회적 기술 결핍을 해결하는 감정조절 관련 심리 치료가 병행되었다. EASI의 프로그램은 심리적 웰빙과 회복력 향상에 초점을 맞춘 ‘집중적 수용 및 헌신 치료(Focused Acceptance and Commitment Therapy[fACT]; Strosahl, Robinson, & Gustavsson, 2012)’ 접근 방식을 활용하였다. fACT 세션은 스토킹에 대한 교육과 함께 원치 않는 내면의 경험을 통제하고 관리하는 방법을 가르치며, 참여자들이 더 나은 삶의 질을 추구할 수 있도록 심리적 웰빙을 개선하는데 중점을 둔다. 이러한 프로그램은 참여자의 내면적 경험에 대한 인식을 향상시키고, 심리적 유연성을 증진하여 추가적인 스토킹 범죄를 줄이는 것을 목표로 한다. fACT 치료는 조건부 경고를 받았거나 스토킹 혐의로 기소된 개인을 대상으로 하며, 전문 훈련을 받은 법심리학자에 의해 1:1 세션으로 제공되며, 일반적으로 최대 여섯 회기로 구성된다(Jerath & Page, 2023).

나) EASI 평가

EASI의 파일럿 프로젝트는 양적 연구와 질적 연구를 통합한 혼합 연구 방법으로 평가되었다. 치료에 대한 효과는 (가) 경찰과 피해자 서비스에서의 지식과 자신감 향상, (나) 피해자 보호 및 지원 개선, (다) 가해자의 재범률 감소, (라) 가해자의 심리·사회적 기능 향상의 목표를 중심으로 평가되었다. 또한, 어떠한 메커니즘이 개입을 성공적으로 작동하도록 했는지와 이 시범 프로젝트를 통해 향후 유사한 파트너십을 구성하기 위해 얻을 수 있는 교훈을 모색했다(Jerath & Page, 2023).

EASI 프로젝트의 파일럿 연구에서, 총 58명의 참가자 중 48명(82.8%)이 여섯 번의 fACT 세션을 모두 완료했다. 임상 개입으로 인한 가해자의 심리·사회적 기능 향상을 측정하기 위해 ACT 관련 심리 측정 도구를 사용¹⁸⁾하여 치료 개입 전·후를 평가했다. 비교 그룹은 스토킹 가해자 중 EASI 참여 자격이 있으나 참여하지 않은 자와 법정 외 처분 개입 프로그램을 제안받은 자 55명을 식별하여 함께 평가하였다. ACT 관련

18) 수용 및 행동 설문지-II(Acceptance and Action Questionnaire-II; AAQ-II), 인지융합 설문지(Cognitive Fusion Questionnaire; CFQ), 다차원 심리 유연성 인벤토리(Multidimensional Psychological Flexibility Inventory; MPFI)

심리 측정 도구 분석 결과¹⁹⁾ 치료를 완료한 참가자들은 모두 치료 전보다 치료 후 심리·사회적 기능이 향상되었다. 이는 심리적 유연성, 인지융합성의 측정에서 두드러졌다(Jerath & Page, 2023).

임상 개입의 가해자 재범률 감소를 측정하기 위해 약 10개월간의 재범 데이터를 수집하였고, 재범률은 가해자(혹은 비교 그룹)가 조건부 경고를 받은 후부터 6번의 fACT 세션 동안 웨스트 미들랜즈 경찰 데이터베이스에 기록된 모든 서비스 호출과 재범 보고(스토킹 및 기타 범죄 모두 포함)를 포함했다. 분석 결과, EASI 프로그램 치료 완료 그룹은 비교 그룹에 비해 재범률이 낮았다. 그러나 참가자들이 자발적인 변화를 원하는 동기를 가진 사람들로 구성되어 있어, 이 결과의 일반화에는 주의가 필요하다(Jerath & Page, 2023).

EASI 프로그램의 파일럿 단계에서는 치료를 완료한 10명의 가해자, 피해자 3명, 5명의 이해관계자를 대상으로 반구조화된 심층 인터뷰를 실시하여 프로그램의 효과성을 더욱 세부적으로 조사했다. 참여자들은 조건부 경고를 받은 후 웨스트 미들랜즈 경찰에 의해 EASI에 참여한 이들이며, 프로그램이 자신의 고유한 필요와 상황에 맞춘 맞춤형 개입을 제공하였다고 평가했다(Jerath & Page, 2023).

fACT 치료는 가해자들에게 스토킹 행위의 동기를 파악하고, 근본적인 욕구를 인식하는 기회를 제공했다. 이 치료는 가해자들이 자신의 행동을 검토하고 이와 연결된 근본 문제를 해결할 수 있도록 도왔다. 또한, 과거의 상황을 되돌아보고 의사 결정 능력을 강화시키며, 자기조절기술을 향상시키고, 재범 위험을 스스로 관리할 수 있는 기술을 습득하도록 도왔다. 참여자들은 이 프로그램을 통해 스토킹 행위에 대한 법적인 관점과 그 행동에 대한 깊은 반성의 중요성을 깨달았으며, 반응적인 행동 대신 대안이 되는 행동 방식을 탐색하는 데 도움을 받았다고 밝혔다. 일부는 단순히 대화할 수 있는 상대가 있다는 것 자체로도 큰 도움이 되었다고 언급했다(Jerath & Page, 2023).

피해자들은 EASI 프로그램에 참여함으로써 경찰과 피해자 지원 전문가와의 소통 경험과 사례 결과에 대해 의견을 제공했다. 인터뷰에 참여한 피해자 수가 매우 적었기 때문에 전체적인 피해자 만족도를 확실히 평가하기는 어려웠지만, 대체로 지역 경찰

19) EASI 참여자 중 총 15명만이 치료 전후에 모든 심리평가측정을 완료함

의 증거 수집과 접근 금지 명령에 대한 적절한 안내에 만족감을 표시했다. 피해자 지원 전문가들은 사건 초기부터 피해자와 협력하며 사건 처리, 보호 전략 개발 및 일반적인 지원을 제공했다. 모든 인터뷰 참여자는 피해자 지원 프로그램이 사건 관리, 보호, 법률 상담 및 정신건강 문제 해결에 큰 도움이 되었다고 보고했다. 특히, 피해자들은 피해자 지원 전문 서비스가 형사사법 절차 안내와 같은 주요 정보 제공의 핵심 역할을 수행했다고 높이 평가했다(Jerath & Page, 2023).

인터뷰에서 이해관계자들(즉, 경찰과 피해자 지원 전문가)은 다기관 접근 방식의 장점을 강조했다. 이들은 이 방식이 서로 다른 기관 간의 정보 공유 및 문제 해결 능력을 증가시켰다고 밝혔다. 각 기관의 전문가들이 서로 배우고 전문 지식을 공유하여 스토킹 사례를 보다 효과적으로 탐지하고 관리할 수 있는 견고한 플랫폼을 구축할 수 있었다고 평가했다. 또한, 스토킹 재범을 감소시키고 피해자가 더 안전하게 생활하도록 하는 공동의 목표에 대한 합의가 상호 협력을 증진시키는 촉매제가 되었다고 덧붙였다. 공통된 목표를 가지고 공유된 정보에 입각한 의견을 제시하는 방법은 각 기관이 자체적인 사례 관리 접근 방식을 가지고 있음에도 불구하고 문제 해결에 도움이 되었다고 말했다(Jerath & Page, 2023).

일부 이해관계자는 EASI 도입으로 인해 형사사법기관과 전반적인 커뮤니티 내에서 스토킹에 대한 인식이 향상되었으며, 경찰의 대응 방식이 개선되었다고 언급했다. 특히, 스토킹 사례를 조기에 인식하고 수사를 보다 효율적으로 진행하는 중요성을 깨달았다고 평가했다. 이전에는 추가 조치 없이 검찰로 바로 넘어가는 경우가 일반적이었지만, EASI의 도입 이후 경찰의 조건부 경고가 증가했다. 초기 단계에서 경찰이 스토킹 사례를 인식함으로써 효과적인 수사와 사건 기소, 위험성 평가 및 관리로 이어질 수 있었다고 밝혔다. 이러한 접근은 스토킹 사례의 복잡한 행동 패턴을 포함하므로, 전문 지식을 갖춘 인력의 역할이 중요함을 시사한다(Jerath & Page, 2023).

스토킹에 대한 인식 향상은 지역사회 자원의 제공을 증가시켰다. EASI는 스토킹 유형과 잠재적 결과에 대한 정보를 제공함으로써, 지역사회 구성원이 스토킹 피해자를 식별하고 지원할 수 있는 능력을 향상시켰다. 이를 통해 피해자는 자신의 권리를 보호하고 가해자에 대한 법적 조치를 취할 수 있는 정보를 얻었다. 초기 개입 방식은 가해자와 피해자 모두가 심각한 형사사법 절차 이전에 문제를 해결할 수 있도록 지원

했다. EASI의 치료 개입을 평가한 기간은 재범 위험성의 장기적 영향을 판단하기에는 짧았지만, 단기적인 성과는 달성된 것으로 평가된다(Jerath & Page, 2023).

치료 개입에 대한 긍정적 효과에도 불구하고, 몇 가지 우려점이 제기되었다. 특히 6주간의 집중 개입이 장기적 효과를 가져올 수 있을지에 대한 의문이 있었다. 치료 세션 완료 직후의 효과는 명백했으나, 참여자들이 장기적으로 배운 내용을 지속적으로 실천하지 않는다면 효과가 감소할 것으로 예상됐다. 또한, 스토킹 행동의 장기적 관리와 새로운 관계에서의 변화된 태도 유지의 중요성도 강조됐다(Jerath & Page, 2023).

프로젝트 수행 중 직면한 도전은 다음과 같다. 첫째, 엄격한 기준에 따른 가해자 선별 과정에서 참여자 식별에 어려움이 있었다. ‘거절당한 자’ 유형의 가해자 중 첫 범죄 처분을 받고 자발적 참여 의사가 있는 저-중간 위험성을 보이는 가해자를 찾는 것이 어려움으로 보고되었다. 둘째, 여러 기관과 협력하여 운영하다 보니 정보 공유에 일부 어려움이 있었다. 각 기관이 필요한 정보를 숙지하고 모든 정보를 통제할 수 있는 중앙 기관의 필요성을 드러냈다. 데이터 공유 계약으로 인해 참여자 신원을 익명으로 유지하는 문제가 있었고, 이로 인해 참여자와 심리학자를 업무 외 시간대에 연결하는 어려움도 추가로 지적되었다. 셋째, 스토킹 재범 보고 시스템의 부재로, 재범 사례 발생 시 피해자가 직접 일반적인 경찰 절차를 통해 새로운 범죄로 신고하고 법적 절차를 다시 시작해야 하는 어려움이 있었다(Jerath & Page, 2023).

다. 다기관 협력 대응 전략의 시사점

다기관 협력 위험관리 모델의 실행 평가를 통해 향후 유사한 파트너십 구축을 위한 지침을 제공하고자 한다. MASIP의 질적 평가 결과, 효과적이고 효율적인 운영 및 성공적인 결과 달성을 위한 세 가지 주요 요소가 도출되었다. 이는 ‘전제 조건,’ ‘운영의 연속성,’ ‘지속 가능성 보장’으로 정리된다.

필수적인 전제 조건(essential preconditions)으로는 (1) 통합된 단위로 협력하려는 기관들의 의지, (2) 파트너십 작업 시작 시 정보 공유 합의(information sharing agreements), (3) 스토킹 및 파트너십 작업에 대한 공동 교육(joint training), (4) 비전 있는 리더십이 해당한다. FTAC, MASIP, EASI의 모델에서는 특히 정보 공유 합의와 공동 교육의 중요성이 강조되었다. 정보 공유는 관련 기관이 가해자의 배경을 이해하

는 데 중요하다. 가해자의 기존 정신건강 상태, 범죄 이력, 가족 문제 등 외부 접근을 통해(Jerath et al., 2023) 파트너십 회의 진행의 효율성을 높이고 사례 진행 및 결과 모니터링에 필수적인 데이터베이스 구축을 지원했다. 이를 위해서는 파트너십 시작 전이나 시작 시에 정보 공유 협약(data sharing agreement)이 마련되어 있는 것이 중요하다. 데이터 공유 프로토콜을 가능하게 하는 프로토콜 및 라이선스 계약과 템플릿을 설정하여 사전에 정보 공유 협약을 마련하여야 한다(Belur et al., 2023).

뉴질랜드의 FTAC(FTACNZ)는 불가피하게 발생하는 개인정보 문제를 해결하는 것을 서비스 구축의 핵심 요소로 간주했다. 개인정보의 존중과 기관 간의 적절한 정보 공유 사이의 균형을 찾는 것이 운영의 중심이었다. 이를 위해, FTACNZ는 개인정보 영향 평가(privacy impact assessment)를 설립하는 과정에서 보건부, 경찰 전문가, 그리고 개인정보 보호 위원회(Privacy Commission)의 조언을 바탕으로 개인정보 영향 평가를 실시했다. 정보 공유는 주로 심각한 위해를 감소시키기 위한 목적으로 정당화되며, 이 과정에서 정보는 FTACNZ의 목적 수행에 필요한 최소한으로 제한되었다(Barry-Walsh & Neville, 2021).

EASI도 일관된 데이터 수집과 정보 공유의 중요성을 강조했다. 프로그램 시작부터 의도한 결과와 비교할 구체적인 데이터 수집 체제를 구축하여, 프로젝트 기간 동안 데이터를 일관되고 체계적으로 수집했다. 이는 위험성 평가 및 관리에 필요한 철저한 조사와 적절한 사례 처리를 가능하게 했으며, 각 분야의 전문 지식 강화로 이어졌다(Jerath & Page, 2023). EASI 평가자들은 프로젝트 관련 데이터 수집의 중요성을 강조하고, 이를 위한 체계적인 프레임워크의 필요성을 지적했다. 이는 데이터 분석가 및 독립적인 프로젝트 관리자와 같은 전문 인력이 필수적임을 의미하며, 적절한 프로세스와 절차를 수립하고 적절한 데이터 수집과 관리 방법을 보장하는 프로젝트 관리가 필수적임을 시사한다(Jerath & Page, 2023).

데이터 수집과 정보 공유의 중요성 못지않게, 스토킹 및 파트너십 작업 방법에 대한 공동 교육과 훈련도 중점적으로 강조되었다. 파트너십 초기 단계에서 실시된 공동 교육/훈련은 이해관계자들에게 위험성 평가 도구(예: SRP) 사용을 위한 공통 언어와 문제에 대한 이해를 제공했다. 이 교육은 데이터베이스, 주요성과 지표 및 지휘 체제를 이해하는 데 도움을 주었으며, 스토킹에 대한 새로운 관점과 통찰력을

제공했다(Belur et al., 2023).

EASI 시행에 참여한 조직들은 실무자들의 지식과 기술 향상, 그리고 상호 간의 의사소통 강화를 위한 교육과 정보 공유에 집중했다(Jerath & Page, 2023). 스토킹 범죄 예방과 관리를 목표로 하는 공동 목표 달성을 위해 경찰과 피해자 지원 서비스 간 더 지속적이고 빈번한 의사 소통이 필요함이 지적되었다. 이는 프로젝트에 참여하는 전문가들이 교육과 훈련을 통해 가해자와 피해자와의 상호작용을 능숙하게 수행할 수 있는 자격을 갖추는 것이 중요함을 의미한다(Jerath & Page, 2023).

FTACNZ의 경우, 직원들은 기관 내 교육을 넘어 국제적인 행사 참석과 다른 FTAC들과의 지속적인 연락을 통해 유지하는 등의 활동을 통해, 아시아 태평양 위협 평가 전문가 협회(Asia Pacific Association of Threat Assessment Professionals) 같은 공식 협회 또는 공식적이지는 않지만, 실천 공동체 모델을 통해 정기적인 회의를 수행하였다(Barry-Walsh & Neville, 2021). 이러한 활동은 글로벌 네트워킹과 지속적인 전문성 개발에 기여하여 FTACNZ의 전문성 향상과 서비스 품질을 높이는 데 중요한 역할을 했다.

두 번째, 운영 연속성을 위한 필수 요소(essential for operational continuity)로는 (1) 적절한 자원의 확보, (2) 공유 작업 공간의 제공, (3) 통합된 단위로서의 파트너십 활동, (4) 관련 기관 및 가해자와 피해자의 협력 의지 등이 강조되었다(Jerath & Page, 2023). 특히 EASI는 충분한 자금과 인력, 지원의 확보를 중요하게 여겼으며, 피해자 지원 서비스가 전문 인력 부족과 사례 처리 수요를 따라잡지 못하는 문제를 경험하고 있음을 지적했다(Jerath & Page, 2023).

MASIP의 경험에서는 공유 작업 공간의 이점이 크게 강조되었다. 이는 공동 작업을 가능하게 하는 물리적 및 가상의 공유 공간을 통해 파트너 기관 간 전문 지식 접근을 용이하게 하고, 공동 결정을 내릴 수 있도록 도왔다(Jerath & Page, 2023). 긴밀한 협력 관계와 밀접한 업무 간 대인 관계는 파트너 간의 신뢰 구축에 기여하였고, 의견 충돌 해결에 중요한 역할을 했다. 적절한 조직 구조 하에서 파트너십 회의는 계급에 상관없이 자유롭게 의견을 교환할 수 있는 분위기가 조성되었다. EASI 역시 공동의 목표를 향한 집단적 노력이 팀워크를 촉진했다고 평가되었다. 이 팀워크는 토론을 용이하게 하고, 각 기관의 사례 관리 접근 방식이 다름에도 불구하고 견고한 업무 관계가 문제 해결에 도움을 주었다(Jerath & Page, 2023).

셋째, 지속 가능성을 보장하기 위한 필수 요소(essential for ensuring sustainability)로는 (1) 재원의 확보, (2) 인력의 지속성, (3) 장기적인 평가, 그리고 (4) 사회-정치적 환경의 지속적 지원이 있다(Belur et al., 2023). 다기관 협력 프로젝트는 종종 프로그램 결과에 대한 장기적인 평가를 간과하는 경향이 있는데, MASIP과 EASI는 이를 특히 강조하였다. 스토킹 범죄는 다른 범죄 유형과 달리 깊은 심리적 집착과 고착화된 행동을 기반으로 하므로, 이러한 행동의 원인을 파악하고 적절한 치료를 제공하기 위해서는 가해자의 지속적인 협력과 시간을 요하는 치료가 필요하다. 심리적 개입의 효과를 확인하는 데 최소 6개월이 소요될 수 있으며, 스토킹 가해자의 지속적인 집착으로 인해 훨씬 더 긴 시간 동안 개입이 필요할 수 있다(Belur et al., 2019; 2023).

또한, 다기관 관계 확립과 파트너 간 신뢰 구축, 데이터 및 정보 교환 프로토콜 설정에는 상당한 노력과 시간이 필요하다. EASI의 초기 개입 전략은 단기적인 효과는 있었으나, 프로그램의 지속과 장기적인 영향을 평가하기 위해서는 최소 3년에서 5년의 기간이 필요하다는 것에 동의했다(Jerath & Page, 2023; Tompson, Belur, & Jerath, 2020). MASIP 또한 프로젝트의 효과와 가치를 입증하기 위해서는 최소 5년의 평가 기간이 필요하다고 강조했다(Belur et al., 2023).

다기관 협력 접근방식의 성공은 다양한 요인에 의해 촉진되며, 이 접근을 통한 재범 감소를 평가하는 것은 간단하지 않다. 다기관 운영은 정적인 성격보다는 역동적인 특성을 지니고 있어, 발생하는 문제나 사례에 지속적으로 대응해야 하기 때문이다. 프로젝트에 참여하는 이해관계자들 간의 관계를 강화하고, 정보 공유 방식을 구축하기 위한 충분한 시간을 갖고, 지식 공유와 배움에 열린 자세로 목표에 집중하고 헌신할 때, 보다 효과적이고 정보에 기반한 위협 관리 계획과 실행이 가능하다(Belur et al., 2023; Jerath & Page, 2023).

제 2 장

스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

스토킹 범죄자 특성 조사

윤정숙·김지연

제2장

스토킹 범죄자 특성 조사

제1절 | 수사재판기록조사

1. 조사 개요

가. 수사재판기록 대상자 선정

1) 보호관찰 및 벌금형 스톱킹 사범 대상자 추출

본 연구에서는 스톱킹 범죄자의 특성을 파악하기 위해 다양한 방식의 조사를 수행하였다. 먼저, 스톱킹 사건과 관련한 광범위한 정보의 수집과 범죄자의 특성, 피해자의 특성 등을 구체적으로 파악하기 위해 수사재판기록 조사를 실시하였다. 수사재판기록 대상자는 '스토킹 처벌법' 위반으로 보호관찰이나 벌금형의 확정판결을 받아 수감(이수)명령을 집행 중인 스톱킹 사범들이다²⁰⁾. 법무부 범죄예방정책국 보호관찰과의 협조를 얻어, 2024년 5월 1일 자로 스톱킹 처벌법을 위반하여 보호관찰이나 벌금형의 처분을 받은 수감(이수) 명령 대상자들을 확인하였다. 전체 대상자 수가 지나치게 많음을 고려하여 연구 표본으로 서울 및 경기 지역 내 보호관찰소에서 수감(이수)명령을 집행하는 대상자들로 범위를 좁혔다. 이에 따라 160명의 대상자가 기록 조사의 대상자로 선정되었으며, 이들의 기록소재지 확인을 위해 사건번호를 협조받았다.

연구진은 각 대상자의 기록이 소재하는 지방 검찰청에 기록의 열람을 신청하는

20) 수사재판기록조사는 연구예산과 인력 등을 고려하여 2년에 걸쳐 수행되었다. 전년도에는 교정 시설 내 스톱킹 사범을 대상으로 하여 실시되었고, 금년도는 보호관찰 및 벌금형 대상자를 조사하였다.

공문을 발송하였고, 이에 대해 7개의 검찰청에서 기록 열람을 승인하는 답신을 주었다. 일부 기록의 경우에는 소재지 파악이 불가능하거나 피해자 정보 공개 우려 등을 이유로 열람 불승인의 회신을 받았다. 열람이 승인된 기록소재지를 대상으로 출장 기간, 인력, 예산 등을 고려하여 출장지를 압축하였다. 이에 따라 31개의 기록이 조사 대상에서 제외되었으며 결과적으로 총 129명의 대상자에 대한 수사재판기록 조사가 실시되었다. 분석된 수사재판기록의 소재지별 정보는 다음과 같다.

▶▶▶ [표 2-1-1] 수사재판기록 소재지 정보

순번	구분	기록수	비율
1	서울남부지검	32	24.8
2	서울동부지검	6	4.7
3	서울북부지검	14	10.9
4	서울중앙지검	11	8.5
5	수원지검	29	22.5
6	성남지청	34	26.4
7	안산지청	3	2.3
전체		129	100.0

나. 기록조사지 구성

수사재판기록 조사지는 분석의 연속성을 위해 전년도 연구인 징역형 스토킹 사범의 조사지를 그대로 활용하였다. 수사재판기록 조사의 목적은 크게 2가지로, 수사 및 재판기록상에 나타난 가·피해자의 정보나 사건정보를 탐색하여 스토킹 범죄의 특성을 분석하는 한편, 기록에서 서술된 풍부한 사건정보와 가·피해자 정보를 활용하여 스토킹 행위자의 위험성을 전문가 판단 방식으로 평가하고자 하였다. 이러한 목적에 따라 수사재판기록 조사지는 크게 가해자 정보와 범죄 개요, 피해자 정보, 위험성 평가로 구성되었다.

먼저, 가해자 정보에는 연령, 직업, 월수입, 혼인상태, 동거상태 등 사회인구학적 정보와 약물남용 여부, 정신과적 병력, 전과 경력 등이 포함되었다. 둘째로 범죄 개요 분류에는 스토킹 사건에 대한 전반적인 정보가 포함되었다. 본 사건에 나타난 죄명, 스토킹 유형, 스토킹 처벌법 상의 유형, 스토킹 시 (성)폭력범죄 동반 여부, 스토킹 지속 기간, 스토킹으로 인한 피해자 보호조치 부과, 피해자 보호조치 위반 여부, 판결 과정 및 형량,

추가 처분 부과 항목이 포함되었다. 특히, 스토킹 유형은 앞서 선행연구에서 검토된 Mullen의 스토킹 세부유형(거절형, 친밀감 추구형, 무능한 구애형, 분개형, 성적 약탈형)이 스토킹의 구체적 특성을 가장 잘 대변하는 유형 분류라고 판단되어 이후 모든 분석에서 활용되었고 이에 따라 5개의 세부 유형으로 분류되었다. 셋째로, 피해자 정보에는 피해자 성별, 나이, 가해자와의 관계, 피해자 수가 기재되었다(윤정숙 외, 2023).

한편, 수사재판기록상에 나타난 정보를 근거로 각 사건의 위험성 평가를 시행하였다. 위험성 평가 도구로는 SAM(Stalking Assessment and Management)을 사용하였다(SAM의 한국어 번역 및 교육에 대해서는 윤정숙 외(2023) 참조). SAM의 30개 문항(사건 영역 10문항, 가해자 영역 10문항, 피해자 영역 10문항, [표 2-1-2 참조]들은 수사재판기록 조사 시 관련 정보를 숙독하여 평가되었으며, 각 문항에 대해 위험 요인이 있음, 없음, 가능성(부분 존재) 3개의 선택지로 평가되었다. 실제 SAM이 실무에서 사용되는 경우 각 문항을 코딩할 때 과거(past)와 현재(present)의 시점과 관련성을 평가하게 하고 이후 4~6개월마다의 정기적 평가를 통해 위험관리 계획을 도출하고 점검하는 것을 목적으로 하지만, 본 연구에서는 실제 대상자와의 면담이나 조사 과정이 없이 수사재판기록을 통해 스토킹 행위를 분석하는 만큼 가장 최근의 스토킹 사건(본 건)에 대해서만 체크하였다. SAM의 모든 항목에 대한 내적합치도는 .884의 알파값이었다. 통계 분석의 목적을 위해 각 사례의 모든 문항에 대해 위험요인의 존부에 대한 평가를 마친 후 본 사건의 전반적 위험성을 고, 중, 저(등급)로 평가하도록 하였다(윤정숙 외, 2023).

한편, SAM은 전문가 판단 도구이기 때문에 각 위험 요인의 평가나 전체 위험성 평가에서 평정자별로 상이한 판단이 존재할 가능성이 있다. 전년도 연구에서 연구진은 평정자 간 판단일치(interrater reliability)를 확인하기 위해 총 112개의 사례 중, 20개의 사례에 대해 급내상관계수(intraclass correlation coefficients; ICC)를 사용하여 교차점검을 실시한 바 있다(윤정숙 외, 2023). 스토킹의 특성(N) 요인 각 문항의 평가자 간 신뢰도는 중증도 신뢰에서 높은 신뢰를 나타냈고($ICC = .636 - 1.000$, 평균 $ICC = .904$), 가해자 위험(P) 요인의 각 문항은 중간에서 높은 신뢰도를($ICC = .762 - 1.000$, 평균 $ICC = .942$), 피해자 취약(V) 요인의 각 문항은 비교적 낮은 신뢰도에서 높은 신뢰도 범위($ICC = .562 - 1.000$)를 보였지만, 평균 신뢰도는 매우

높았다(ICC = .912). SAM 전체(즉, 문항 전체와 위험성 등급)에 대한 평가자 간 신뢰도는 매우 높은 범위(ICC = .807 - 1.000)와 평균(ICC = .927)을 보였다. 이는 SAM 전체에 대해 연구자 간에 평가한 측정이 평균 92.7% 일치한다는 의미이다(윤정숙 외, 2023). SAM 평가항목을 포함한 수사재판기록 조사의 항목은 다음과 같다.

» [표 2-1-2] 수사재판기록조사 항목

구분	영역		세부조사항목
Part1	가해자 정보		성별
			나이
			학력 및 직업
			월수입
			혼인상태
			동거인 유형
			만성적인 약물 혹은 음주 남용 여부
			과거 정신질환 이력
Part2	범죄 개요		전과 이력
			판결문 사건번호
			죄명
			스토킹 유형(Mullen 등)
			스토킹처벌법 상의 행위 유형
			스토킹 시 (성)폭력범죄 동반여부
			교제폭력 여부(교제기간동안)
			스토킹 지속기간
			스토킹으로 인한 피해자 보호조치 부과 여부
			피해자 보호조치 위반 여부
Part3	피해자 정보		판결(선고) 과정 및 형량
			추가 처분 부과
			피해자 성별
			피해자 나이
Part4	SAM 위험 요인 존재 평가	스토킹의 특성 요인	가해자와 피해자 관계
			피해자 수
			N1. 피해자에 대해 의사소통
			N2. 피해자와 의사소통
			N3. 피해자에게 접근
			N4. 피해자와 직접적인 접촉
			N5. 피해자를 겁줌/위협

구분	영역	세부조사항목
		N6. 피해자를 협박
		N7. 피해자에게 폭력을 가함
		N8. 스토킹이 지속됨
		N9. 스토킹이 고조됨
		N10. 감시 위반을 수반한 스토킹
	가해자 위험요인	P1. 분노
		P2. 집착하는
		P3. 비합리적인
		P4. 뉘우치지 않는
		P5. 반사회적 생활방식
		P6. 연인 관계 문제
		P7. 비연인 관계 문제
		P8. 불안정한 정서
		P9. 약물 사용 문제
		P10. 고용 및 경제 문제
	피해자 취약성 요인	V1. 가해자에 대한 일관성 없는 행동
		V2. 가해자에 대한 일관성 없는 태도
		V3. 충분한 자원 접근 가능성
		V4. 안전하지 않은 생활 환경
		V5. 피보호자를 돌보는 문제
		V6. 연인 관계 문제
		V7. 비연인 관계 문제
		V8. 불안정한 정서
		V9. 약물 사용 문제
		V10. 고용 및 경제 문제
	스토킹 재범 위험성 평가(저, 중, 고)	

2. 스토킹 범죄와 가해자의 일반적 특성

가. 스토킹 가해자의 사회인구학적 특성

[표 2-1-3]은 벌금 및 보호관찰(즉, 집행유예 및 약식명령)로 사회 내 교정을 받고 있거나(122명, 50.6%), 징역형으로 교정시설에 수감된(119명²¹⁾, 49.4%) 스토킹 가해

21) 전년도 연구의 112명에서 금년도 수사재판기록 조사 시 추가로 교정시설 대상자 7명이 포함되었다. 이들은 원래 징역형을 받았으나, 복역기간이 너무 짧아 스토킹 이수 명령을 이수하지 못

자(총 241명, 100.0%)의 사회인구학적 특성을 제시하였다.

성별을 보면, 벌금·보호관찰과 교정시설 표본 모두 남성(각각 104명, 85.2%; 116명, 97.5%)이 여성(각각 18명, 14.8%; 3명, 2.5%)보다 압도적으로 많은 것으로 나타났다. 여성의 비율은 교정시설보다 벌금·보호관찰 집단에서 더 높게 나타났다($\chi^2[1, N = 241] = 11.33, p = .001, \phi = -.217$).

연령별 분포를 살펴보면, 교정시설 대상자들은 모든 연령대에서 비교적 고르게 분포했으며, 특히 40대와 50대가 가장 높은 빈도를 보였다. 반면, 벌금·보호관찰 대상자들은 20대, 30대(각각 29명, 23.8%), 그리고 40대(34명, 27.9%)에 가장 많이 분포되었다($\chi^2[5, N = 241] = 20.41, p = .001, V = .291$). 평균 연령에서도 교정시설 대상자들이 더 높았다($t(239) = -2.22, p = .027, d = -0.29$). 전체 가해자의 평균 연령은 43.33세($SD = 13.96$)로 나타났다.

최종 학력을 살펴보면, 벌금·보호관찰 대상자들은 고등학교 졸업(45명, 36.9%), 대학교 재학/졸업(35명, 28.7%), 중학교 중퇴/졸업(9명, 7.4%) 순으로 높은 비율을 보였다. 교정시설 대상자들도 고등학교 졸업자(60명, 50.4%)가 가장 많았으나, 벌금·보호관찰 대상자보다 그 비율이 높았으며, 중학교 중퇴/졸업자(25명, 21.0%)가 그 다음으로 높은 비율을 보였다. 또한, 벌금·보호관찰 대상자와는 달리 무학, 초등학교 중퇴/졸업(13명, 10.9%)이 대학교 재학/졸업(16명, 13.4%)에 이어 높은 비율을 보였다($\chi^2[5, N = 241] = 43.73, p < .001, V = .426$).

직업별로는, 벌금·보호관찰 대상자들은 일반 회사원(32명, 26.2%)과 자영업 운영(20명, 16.4%)이 무직(36명, 29.5%)과 일용직/계약직(24명, 19.7%)에 비해 비슷한 비율을 보였다. 반면, 교정시설 대상자들은 무직(48명, 40.3%)과 일용직/계약직(52명, 43.7%)이 다른 직업군에 비해 압도적으로 높은 비율을 보였다, ($\chi^2[6, N = 241] = 35.78, p < .001, V = .385$). 전체적으로는 무직(84명, 34.9%)과 일용직/계약직(76명, 31.5%)이 가장 높은 비율을 차지하였다.

하고 출소한 사람들이다. 이러한 경우 보호관찰소에서 잔여 이수 명령 시간이 집행된다. 이에 따라 벌금 및 보호관찰 대상자 표본은 122명, 교정시설 수용자 표본은 129명이다.

▶▶▶ [표 2-1-3] 스톡킹 가해자의 사회인구학적 특징(N = 241)

특성	세부 카테고리	빈도(%)			x²
		전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122) ¹	교정시설 (n = 119)	
성별	남	220(91.3)	104(85.2)	116(97.5)	(df = 1) 11.33*** φ = -.217
	여	21(8.7)	18(14.8)	3(2.5)	
연령	10대	5(2.1)	0(0.0)	5(4.2)	(df = 5) 20.41*** V = .291
	20대	44(18.3)	29(23.8)	15(12.6)	
	30대	48(19.9)	29(23.8)	19(16.0)	
	40대	60(24.9)	34(27.9)	26(21.8)	
	50대	51(21.2)	16(13.1)	35(29.4)	
	60대 이상	33(13.7)	14(11.5)	19(16.0)	
	M(SD)	43.33(13.96)	41.37(14.01)	45.34(13.68)	-
	평균의 t 검증	t(239) = -2.22, p = .027, d = -0.29			-
범위	18 - 81	20 - 81	18 - 68	-	
학력 ²	무학, 초중 혹은 초졸	15(6.2)	2(1.6)	13(10.9)	(df = 5) 43.73*** V = .426
	중졸 혹은 중재	34(14.1)	9(7.4)	25(21.0)	
	고졸	105(43.6)	45(36.9)	60(50.4)	
	대재/전문대졸/대졸	51(21.2)	35(28.7)	16(13.4)	
	대학원재/대학원졸	2(0.8)	2(1.6)	0(0.0)	
	미상	34(14.1)	29(23.8)	5(4.2)	
직업 ³	무직	84(34.9)	36(29.5)	48(40.3)	(df = 6) 35.78*** V = .385
	일용직 및 계약직	76(31.5)	24(19.7)	52(43.7)	
	일반 회사원(정규직)	42(17.4)	32(26.2)	10(8.4)	
	자영업 운영	27(11.2)	20(16.4)	7(5.9)	
	학생	6(2.5)	5(4.1)	1(0.8)	
	주부	3(1.2)	3(2.5)	0(0.0)	
	확인불가	3(1.2)	2(1.6)	1(0.8)	
월수입	없음, 현재무직, 기초생활수급자	77(32.0)	43(35.2)	34(28.6)	(df = 5) 5.68
	100만원 미만	7(2.9)	1(0.8)	6(5.0)	
	100-200만원 미만	6(2.5)	2(1.6)	4(3.4)	
	200-300만원 미만	18(7.5)	8(6.6)	10(8.4)	
	300만원 이상	47(19.5)	23(18.9)	24(20.2)	
	불상	86(35.7)	45(36.9)	41(34.5)	
결혼여부	미혼	127(52.7)	70(57.4)	57(47.9)	(df = 3) 8.45* V = .187
	기혼, 동거	24(10.0)	16(13.1)	8(6.7)	
	별거, 이혼, 사별	83(34.4)	32(26.2)	51(42.9)	
	알 수 없음	7(2.9)	4(3.3)	3(2.5)	

특성	세부 카테고리	빈도(%)			χ^2
		전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122) ¹	교정시설 (n = 119)	
동거여부	혼자 거주	129(53.5)	54(44.3)	75(63.0)	(df = 3) 16.78*** V = .264
	가족 혹은 지인과 거주	90(37.3)	51(41.8)	39(32.8)	
	노숙	2(0.8)	0(0.0)	2(1.7)	
	알 수 없음	20(8.3)	17(13.9)	3(2.5)	

Note.
¹ 동일한 피해자에 대한 다수 가해자(2명) 포함
² 초중 = 초등학교 중퇴; 초졸 = 초등학교 졸업; 중퇴 = 중학교 중퇴; 중졸 = 중학교 졸업; 고졸 = 고등학교 졸업; 대재 = 대학교 재학; 전문대졸 = 전문대 졸업; 대졸 = 대학교 졸업
³ 일용직 및 계약직 = 주로 하루 단위로 급여 받음, 건설업 종사자, 수리기사, 전문성 요하지 않는 아르바이트, 배달, 택배, 물류센터 근무 등 포함; 일반 회사원 = 전문성 요하는 프리랜서, 자격증 소지자(예: 화물차 운전); 자영업 운영 = 개인사업자 (예: 대표, 택시 기사, 임대업, 학원 원장 등)
* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

벌금·보호관찰과 교정시설 대상자 모두 월수입이 없거나 기초생활 수급자가 가장 높은 비율을 보였다(각각 43명, 35.2%; 34명, 28.6%). 혼인상태를 살펴보면, 벌금·보호관찰과 교정시설 대상자 모두 미혼자가 가장 높은 비율을 차지하였고(각각 70명, 57.4%; 57명, 47.9%), 그다음으로 별거, 이혼, 사별자가 뒤따랐으며(각각 32명, 26.2%; 51명, 42.9%), 별거, 이혼, 사별자의 비율은 교정시설 수용자에게 더 높게 나타났다($\chi^2[3, N = 241] = 8.45, p = .038, V = .187$).

마지막으로, 동거 여부를 살펴본 결과, 두 집단 모두 혼자 거주하는 비율이 가족 또는 지인과 함께 거주하는 비율보다 높았으며(각각, 54명, 44.3%; 75명, 63.0%), 교정시설 수용자의 혼자 거주하는 비율이 벌금·보호관찰 대상자보다 높게 나타났다($\chi^2[3, N = 241] = 16.78, p = .001, V = .264$).

나. 스토킹 가해자의 전과, 약물남용, 정신질환 이력

벌금·보호관찰과 교정시설 대상자 모두 전과가 있는 가해자가 전과가 없는 이들보다 많았다. 벌금·보호관찰 대상자 중 약 60%가 전과가 있는 것에 비해(73명, 59.8%), 교정시설 대상자 중 대다수(111명, 93.3%)가 전과가 있었다($\chi^2[2, N = 241] = 39.53, p < .001, V = .405$).

전과 수에서도 교정시설 대상자들이 벌금·보호관찰 대상자들보다 더 많은 전과가

있는 것으로 나타났다. 교정시설 대상자들은 1회에서 54회까지의 광범위한 전과 범위와 높은 평균 전과 수(11.62회, $SD = 11.47$)를 보였다. 반면, 벌금·보호관찰 대상자들은 평균 5.18회($SD = 6.15$)의 전과를 보였으며, 이 중 절반 이상이 10회 미만의 전과가 있었다. 두 집단 간 평균 전과 수 차이는 약 7.78회로, 중간 정도의 효과 크기를 보이며 통계적으로 유의미한 차이가 있었다($t(229) = -4.09$, $p < .001$, $d = -0.53$).

» [표 2-1-4] 스톡킹 가해자의 전과이력($N = 241$)

이력	세부사항	빈도(%)			χ^2
		전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)	
전과유무	없음	53(22.0)	47(38.5)	6(5.0)	$(df = 2)$ 39.53*** $V = .405$
	있음	184(76.3)	73(59.8)	111(93.3)	
	확인불가	4(1.7)	2(1.6)	2(1.7)	
전과 수	1 - 10	134(55.6)	64(52.5)	70(58.8)	$(df = 6)$ 54.16*** $V = .474$
	11 - 20	30(12.4)	7(5.7)	23(19.3)	
	21 - 30	12(5.0)	1(0.8)	11(9.2)	
	31 - 40	3(1.2)	1(0.8)	2(1.7)	
	41회 이상	5(2.1)	0(0.0)	5(4.2)	
	확인불가	4(1.7)	2(1.6)	2(1.7)	
	M(SD)	9.07(10.20)	5.18(6.15)	11.62(11.47)	-
		$t(229) = -4.09, p < .001, d = -0.53$			
	범위	1 - 54	1 - 38	1 - 54	-

Note.

*** $p < .001$

전체적으로는 76.3%(184명)의 가해자가 전과가 있었으며, 절반 이상이 10회 이하의 전과(134명, 55.6%)를 가졌다. 12.4%(30명)는 11회에서 20회, 5.0%(12명)는 21회에서 30회의 전과를 기록했다. 전체 대상자의 평균 전과 수는 9.07회(10.20%)였으며, 범위는 1회에서 54회까지 다양하게 나타났다.

[표 2-1-5]는 스톡킹 가해자의 음주 및 약물남용 이력을 제시하고 있다. 벌금·보호관찰 대상자 중 31.1%(38명)가 음주 또는 약물남용이 있었던 반면, 교정시설 대상자들은 61.3%(73명)가 음주 또는 약물남용 이력이 있는 것으로 나타났다($\chi^2(2, N = 241) = 28.92$, $p < .001$, $V = .346$).

» [표 2-1-5] 스토킹 가해자의 음주·약물남용 이력(N = 241)

이력	세부사항	빈도(%)			x ²
		전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)	
음주/약물 남용 유무	남용 없음	45(18.7)	22(18.0)	23(19.3)	(df = 2) 28.92*** V = .346
	남용 있음	111(46.1)	38(31.1)	73(61.3)	
	확인불가	85(35.3)	62(50.8)	23(19.3)	
약물종류	음주	101(91.0)	37(97.4)	64(87.7)	(df = 5) 32.10*** V = .365
	음주 & 약물	4(3.6)	0(0.0)	4(5.5)	
	마약	2(1.8)	0(0.0)	2(2.7)	
	기타약물 혹은 약물명 확인불가	4(3.6)	1(2.6)	3(4.1)	
	총합	111(100.0)	38(100.0)	73(100.0)	

Note.
***p < .001

벌금·보호관찰 대상자 중 약물 남용자들 중 97.4%(37명) 음주 남용자로, 나머
지 2.6%(1명) 기타 약물남용 이력이 확인되었다. 반면, 교정시설 대상자 중
87.7%(64명)가 음주 남용 이력이 있었고, 5.5%(4명)는 음주와 약물을 모두 남용한
것으로 나타났다. 또한, 2.7%(2명)는 마약을, 4.1%(3명)는 기타 약물 또는 약물명 확인
이 불가능한 약물을 남용한 것으로 조사되었다. 전체적으로는 약 46.1%(111명)가 음주
또는 약물남용 이력이 있었으며, 그 중 91.0%(101명)가 음주 남용자로, 음주 남용이
가장 큰 비중을 차지하였다. 음주와 약물 모두를 남용한 경우는 3.6%(4명)에 불과했다.

스토킹 가해자들의 정신질환 이력을 분석한 결과, 벌금·보호관찰 대상자 중
23.8%(29명), 교정시설 대상자 중 43.7%(52명)가 정신질환이 있는 것으로 확인되었다
($\chi^2[2, N = 241] = 17.60, p < .001, V = .270$). 정신질환을 앓았던 벌금·보호관찰
대상자 29명 중에서는, 조현병 스펙트럼 및 정신증적 장애와 우울장애가 각각 24.1%(7
명)로 가장 높은 비율을 차지했고, 그 뒤를 조현병 또는 망상장애를 포함하지 않은
공병이 17.2%(5명), 조현병(또는 망상/정신증적 장애)을 포함한 공병과 기타장애가
각각 13.8%(4명) 따랐다.

▶▶▶ [표 2-1-6] 스토킹 가해자의 정신병리적 이력(N = 241)

이력	세부사항	빈도(%)			χ^2
		전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)	
정신질환 유무	없음	53(22.0)	23(18.9)	30(25.2)	(df = 2) 17.60*** V = .270
	있음	81(33.6)	29(23.8)	52(43.7)	
	확인불가	107(44.4)	70(57.4)	37(32.1)	
정신질환 세부	조현병 스펙트럼 및 정신증적장애	11(13.6)	7(24.1)	4(7.7)	(df = 9) 29.14*** V = .348
	양극성관련장애	2(2.5)	1(3.4)	1(1.9)	
	우울장애	12(14.8)	7(24.1)	5(9.6)	
	불안장애	1(1.2)	1(3.4)	0(0.0)	
	성격장애	1(1.2)	0(0.0)	1(1.9)	
	조현병(혹은 망상장애) 포함 공병	13(16.0)	4(13.8)	9(17.3)	
	조현병(혹은 망상장애) 미포함 공병	25(30.9)	5(17.2)	20(38.5)	
	기타장애 (혹은 병명 확인 불가)	16(19.8)	4(13.8)	12(23.1)	
	총합	81(100.0)	29(100.0)	52(100.0)	

Note.

*** $p < .001$

과거 정신질환이 있었던 교정시설의 52명 대상자 중 가장 높은 비율을 차지한 정신 질환은 조현병(혹은 망상/정신증적 장애)을 포함하지 않은 공병이 가장 높은 비율(20명, 38.5%)을 차지했고, 그다음으로 기타장애(12명, 23.1%)가 뒤따랐다. 기타장애에는 알코올 중독 관련 장애와 분노조절 장애 등이 포함되었다. 전체 표본을 기준으로 보면, 조현병 스펙트럼 장애를 포함 조현병 관련 정신질환을 가진 사람들은 29.6%(24명)로, 전체 가해자의 1/3 미만에 해당했다.

다. 스토킹 범죄 사건 특성

스토킹처벌법 제1장 제2조에 따른 스토킹 행위 유형 분석에는 가해자의 모든 스토킹 행위를 포함하였기 때문에 빈도(%)와 다중응답 분석을 이용한 케이스 중 비율을 함께 분석하였다²²⁾. 새로 추가된 교정시설 대상자를 제외하고는, 교정시설 대상자들의 수사재판기록조사 데이터는 2023년 7월 개정 전에 수집되었으므로, 개정 전 행위 유형만 포함되었다.

교정시설 대상자들은 ‘지켜봄’, ‘메시지 도달’ 행위가 가장 많았고(각각 101명, 27.3%), ‘접근’(90명, 24.3%)이 그 뒤를 이었다. 교정시설 대상자의 케이스 중 % 순으로는 (1)‘지켜봄’과 ‘메시지 도달’(각각 84.9%), (2)‘접근’(75.6%), (3)기타(30.3%), (4)‘물건 등 훼손’(21.8%), (5)‘물건 도달’(13.4%)로 나타났다.

반면, 벌금·보호관찰 대상자들은 ‘메시지 도달’(101명, 39.6%)이 가장 높았으며, 그다음으로 ‘지켜봄’(62명, 24.3%)과 ‘접근’(43명, 16.9%), 처벌법에 명시되지 않은 ‘기타’ 행위(23명, 9.0%), ‘물건 도달’(15명, 5.9%), ‘물건 등 훼손’(6명, 2.4%) 행위가 뒤를 이었다. ‘기타’ 행위에는 현관문을 두드리거나 초인종을 누르는 행위, 위치 추적, 주거 침입, 주변인 접근 등 피해자에게 접근하거나 접촉 시도를 한 행위와 명예훼손, 음담패설, 허위 민원 신고, 허위 사실 유포 등 피해자에게 겁을 주는 의사소통이나 피해자에 대한 정보를 유포하는 행위가 포함되었다. 벌금·보호관찰 대상자의 케이스 중 % 순으로는, (1)‘메시지 도달’(83.8%), (2)‘지켜봄’(67.6%), (3)‘접근’(55.2%), (4)기타(24.5%), (5)‘물건 등 훼손’(13.3%), (6)‘물건 도달’(12.9%) 순으로 나타났다.

전체적으로 교정시설 대상자들은 지켜봄과 접근, 물건 훼손 행위 등이 벌금·보호관찰 대상자보다 높게 나타나, 이들이 피해자에게 물리적으로 접근하려는 의지가 높고 이러한 행위가 피해자에게 신체적 위협이나 피해를 가하는 것으로 이어짐을 추론할 수 있다.

22) 퍼센트(빈도의 %)는 응답의 총합인 100%를 기준으로 한 상대적 비율이며, 케이스 중 퍼센트는 특정 스토킹 행위에 대해 응답한 사람의 비율을 나타낸다. 즉, 빈도수는 각 항목이 선택된 빈도를 나타내며, 전체 표본인 241명의 집계된 행위의 합은 625이다. 전체 행위의 625에서 ‘접근’에 해당하는 행위의 빈도가 133이므로, 행위 중 ‘접근’에 해당하는 퍼센트는 $(133/625)*100 = 21.3\%$ 가 된다. 케이스 중 %는 전체 표본 중 각 행위를 한 가해자의 비율을 나타낸다. 전체 표본이 241명이 고, 그 중 ‘접근’을 한 사람이 133명이므로, 케이스 중 %는 $(133/241)*100 = 55.2\%$ 가 된다.

▶▶ [표 2-1-7] 스톡킹 행위 유형 특성(N = 241)

행위 유형	분포	구분		
		전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)
1. 접근	빈도(%)	133(21.3)	43(16.9)	90(24.3)
	케이스 중 %	55.2	35.2	75.6
2. 지켜봄	빈도(%)	163(26.1)	62(24.3)	101(27.3)
	케이스 중 %	67.6	50.8	84.9
3. 메시지 도달	빈도(%)	202(32.3)	101(39.6)	101(27.3)
	케이스 중 %	83.8	82.8	84.9
4. 물건 도달	빈도(%)	31(5.0)	15(5.9)	16(4.3)
	케이스 중 %	12.9	12.3	13.4
5. 물건 등 훼손	빈도(%)	32(5.1)	6(2.4)	26(7.0)
	케이스 중 %	13.3	4.9	21.8
6. 기타	빈도(%)	59(9.4)	23(9.0)	36(9.7)
	케이스 중 %	24.5	18.9	30.3
7-1. 개인정보 배포, 게시 등 ¹	빈도(%)	3(0.5)	3(1.2)	-
	케이스 중 %	1.2	2.5	-
7-2. 개인위치정보 배포, 게시 등 ²	빈도(%)	1(0.2)	1(0.4)	-
	케이스 중 %	0.4	0.8	-
7-3. 편집, 합성 등 배포, 게시 등 ³	빈도(%)	1(0.2)	1(0.4)	-
	케이스 중 %	0.4	0.8	-
8. 상대방 정보로 사칭 ⁴	빈도(%)	0	0	-
	케이스 중 %	0.0	0.0	-
합계	빈도(%)	625 (100.0)	255 (100.0)	370 (100.0)
	케이스 중 %	259.3	209.0	310.9

Note.

¹ 정보통신망 이용: [개인정보] 배포, 게시 등² 정보통신망 이용: [개인위치정보] 배포, 게시 등³ 정보통신망 이용: [7-1/ 7-2 편집, 합성 등] 배포, 게시 등⁴ 정보통신망 이용: 상대방 정보로 상대방인 것처럼 가장

2023년 개정된 스톡킹처벌법에서 추가된 행위 중에서는 ‘정보통신망을 이용해 개인정보를 배포 또는 게시’(3명, 1.2%), ‘정보통신망 이용으로 개인위치정보를 배포 또는 게시’(1명, 0.4%), ‘정보통신망 이용으로 개인정보나 개인위치정보를 편집, 합성, 또는 가공’(1명 0.4%)한 행위가 발견되었으며, ‘정보통신망을 통해 상대방 정보를 이용하여 상대방인 것처럼 가장’한 사례는 발견되지 않았다.

[표 2-1-8]은 스토킹 행위의 지속 기간과 스토킹 당시 (성)폭력이 동반되었는지를 보여준다. 벌금·보호관찰 대상자의 경우, 스토킹이 1개월 이내에 종료된 경우가 절반에 가까웠다(62명, 50.8%). 일주일 이내에 끝난 경우는 22.1%(27명), 하루 만에 종료된 경우는 8.2%(10명)이었다. 교정시설 대상자의 경우, 1개월 이내에 끝난 사례는 37.0%(44명)였으며, 일주일 이내는 8.4%(10명), 하루 만에 종료된 경우는 1.7%(2명)로 상대적으로 적었다. 두 집단 모두에서 1개월 초과 3개월 이내의 지속 기간이 가장 높은 비율을 차지했다(벌금·보호관찰: 24.6%, 30명; 교정시설: 22.7%, 27명). 그러나 교정시설 대상자 중 3개월 이상 스토킹을 지속한 비율이 벌금·보호관찰 대상자보다 높았다(교정시설: 48명, 40.3%; 벌금·보호관찰: 30명, 24.5%).

또한, 스토킹 행위 당시 (성)폭력의 동반 여부²³⁾를 살펴본 결과, 교정시설 대상자 중 64.7%(77명)가 스토킹과 함께 폭력을 동반한 것으로 나타났다. 반면, 벌금·보호관찰 대상자 중에서는 13.1%(16명)만이 스토킹 당시 폭력을 행사한 것으로 나타났다($\chi^2[1, N = 241] = 68.71, p < .001, \phi = .535$).

▶▶ [표 2-1-8] 스토킹 지속 기간 및 스토킹 당시 (성)폭력 동반 여부(N = 241)

사건 특성	세부사항	빈도(%)			χ^2
		전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)	
스토킹 지속 기간	1일	12(5.0)	10(8.2)	2(1.7)	(df = 8) 15.66* V = .255
	2일 - 1주 이내	25(10.4)	17(13.9)	8(6.7)	
	1주 초과 - 2주 이내	21(8.7)	13(10.7)	8(6.7)	
	2주 초과 - 3주 이내	20(8.3)	11(9.0)	9(7.6)	
	3주 초과 - 1개월 이내	28(11.6)	11(9.0)	17(14.3)	
	1개월 초과 - 3개월 이내	57(23.7)	30(24.6)	27(22.7)	
	3개월 초과 - 6개월 이내	30(12.4)	12(9.8)	18(15.1)	
	6개월 초과 - 1년 이내	20(8.3)	7(5.7)	13(10.9)	
	1년 초과	28(11.6)	11(9.0)	17(14.3)	

23) 스토킹 행위 중 가해자가 주피해자에게 폭력을 행사했는지의 여부로, 성폭력, 신체적 폭력 등 직접적인 신체적 접촉과 피해자 앞에서의 재물손괴, 성폭력처벌법에 해당하는 카메라 등 이용 촬영도 포함되었다. 폭력으로 기소된 사건과 더불어 처벌되지 않은 행위 역시 포함시켰다(윤정숙 외, 2023 참고).

사건 특성	세부사항	빈도(%)			χ^2
		전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)	
(성)폭력 동반 여부	있음	93(38.8)	16(13.1)	77(64.7)	(df = 1) 68.71*** $\phi = -.535$
	없음	147(61.0)	106(86.9)	41(34.5)	
	합계 ¹	240(99.8)	122(100.0)	118(99.2)	

Note.

¹ 결측값: n = 1

* $p < .05$, *** $p < .001$

[표 2-1-9]는 스토킹 가해자에게 부과된 피해자 보호조치와 보호조치 위반 여부를 나타낸다. 보호조치는 중복으로 부과될 수 있으므로, 다중응답분석을 통해 케이스 중 퍼센트 역시 제시하였다. 수사재판기록을 기준으로 벌금·보호관찰과 교정시설 집단 모두 비슷한 비율로 각 보호조치를 부과받은 것으로 나타났다. 전체 부과된 보호조치 횟수는 333번으로 집계되었으며, 이 중 78.1%는 잠정조치, 55.6%는 긴급응급조치, 44.4%는 응급조치였다.

보호조치를 위반한 사례는 교정시설 대상자(93명, 78.2%)가 벌금·보호관찰 대상자(43명, 35.2%)에 비해 두 배 이상 많았다. 두 집단 간 차이는 통계적으로 유의미했으며 효과 크기도 컸다([표 2-1-9] 참고). 전체적으로는 전체 대상자 중 56.4%(136명)가 보호조치를 위반한 것으로 나타났다. 보호조치 위반 중에서는 잠정조치 위반이 57.9%로 가장 많았고, 긴급응급조치 위반이 43.4%, 응급조치 위반이 26.3%로 뒤를 이었다.

케이스 중 퍼센트를 기준으로 벌금·보호관찰과 교정시설 집단 간 보호조치 위반율을 살펴보면, 교정시설 대상자의 잠정조치 위반이 63.2%로 가장 높았으며, 벌금·보호관찰 대상자들은 42.1%였다. 긴급응급조치 위반과 응급조치 위반은 두 집단 간 차이를 보였으며, 벌금·보호관찰 대상자들이 응급조치 위반율(52.6%)이 상대적으로 높았다.

▶▶▶ [표 2-1-9] 스토킹 범죄의 피해자 보호조치 및 보호조치 위반(N = 241)

보호조치 ¹	세부사항	분포	구분		
			전체 (N = 241)	벌금·보호관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)
보호조치 부과 여부	긴급응급조치	빈도(%)	104(31.2)	60(31.1)	44(31.4)
		케이스 중 %	55.6	60.0	50.6
	응급조치	빈도(%)	83(24.9)	52(26.9)	31(22.1%)
		케이스 중 %	44.4	52.0	35.6
	잠정조치	빈도(%)	146(43.8)	81(42.0)	65(46.4%)
		케이스 중 %	78.1	81.0	74.7
	합계	빈도(%)	333(100.0)	193(100.0)	140(100.0)
		케이스 중 %	178.1	193.0	160.9
보호조치 위반 여부	위반하지 않음/ 알 수 없음	빈도(%)	105(43.6)	79(64.8)	26(21.8)
	위반함		136(56.4)	43(35.2)	93(78.2)
	합계		241(100.0)	122(100.0)	119(100.0)
	χ ² 검정	χ ² (1, N = 241) = 45.10, p < .001, V = .433			
보호조치 위반	긴급응급조치위반	빈도(%)	33(34.0)	8(30.8)	25(35.2)
		케이스 중 %	43.4	42.1	43.9
	응급조치위반	빈도(%)	20(20.6)	10(38.5)	10(14.1)
		케이스 중 %	26.3	52.6	17.5
	잠정조치위반	빈도(%)	44(45.4%)	8(30.8)	36(50.7)
		케이스 중 %	57.9%	42.1%	63.2%
	합계	빈도(%)	97(100.0)	26(100.0)	71(100.0)
		케이스 중 %	127.6%	136.8%	124.6%

Note.
¹ 복수응답

라. 스토킹 범죄에 대한 형량 및 추가 처분 판결 결과

스토킹 가해자에 대한 최종 판결 및 선고는 [표 2-1-10]에 제시되어 있다. 벌금·보호관찰 대상자 중 80.3%(98명)가 1심에서 약식명령을, 18.0%(22명)가 집행유예를, 1.6%(2명)가 징역을 선고받았다. 벌금·보호관찰 대상자 중 7명은 항소하였고, 이 중 3건은 2심에서 기각되었으며, 2건은 형이 가중(즉, 벌금 액수 증가, 집행유예에서 징역 개월 수 증가)되었고, 나머지 2명은 형이 감형(즉, 집행유예에서 집행유예로, 징역 형에서 벌금형으로)되었다. 벌금·보호관찰 대상자 중 3심까지 진행된 사례는 없었다.

▶▶ [표 2-1-10] 스톡킹 가해자의 판결 결과(N = 241)

최종 판결 및 선고		빈도(%)	
		벌금·보호관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)
약식명령	100만원	6(4.9)	-
	200만원	9(7.4)	-
	300만원 - 400만원 미만	60(49.2)	-
	400만원	5(4.1)	-
	500만원	17(13.9)	-
	1000만원 이상	2(1.6)	-
	합계	99(81.1)	-
집행유예	징역 6월, 집행유예 1-2년	8(6.6)	-
	징역 8월, 집행유예 2년	5(4.1)	-
	징역 10월, 집행유예 2-3년	2(1.6)	-
	징역 12월, 집행유예 2-3년	5(4.1)	-
	징역 18월, 집행유예 2-4년	3(2.5)	-
	합계	23(18.9)	-
징역	1년 미만	-	22(18.5)
	1년 이상 - 3년 미만	-	75(63.0)
	3년 이상 - 5년 미만	-	17(14.3)
	5년 이상	-	3(2.5)
	10년 이상	-	1(0.8)
	무기징역	-	1(0.8)
	합계	-	119(100.0)

벌금·보호관찰 대상자의 약식명령을 받은 비율은 81.1%(99명)로, 대다수가 300만원에서 400만원 미만의 벌금(주로 300만원)을 선고받았으며(60명, 49.2%), 다음으로 500만원 이상의 벌금을 선고받은 이들이 17명(13.9%)이었다. 200만원 벌금을 받은 이들은 9명(7.4%), 100만원 벌금은 6명(4.9%)에게 선고되었고, 400만원 벌금을 받은 이는 5명(4.1%)이었다. 또한, 1000만원과 1600만원 벌금을 각각 1명씩(총 2명, 1.6%)이 선고받았다.

집행유예를 선고받은 이들은 18.9%(23명)였으며, 징역 6개월과 집행유예 1년 또는 2년을 받은 이들이 8명(6.6%)이었다. 징역 8개월에 집행유예 2년, 징역 12개월에 집행유예 2년 또는 3년을 받은 이들이 각각 5명(4.1%), 징역 18개월에 집행유예 2~4년을 받은 이들이 3명(2.5%)으로 나타났다. 교정시설 대상자 중 대부분은 징역형을 선고받

았으며, 1년에서 3년 미만의 형기를 받은 이들이 대부분이었다(75명, 63.0%). 그 다음으로 1년 미만의 형기를 받은 이들이 18.5%(22명)를 차지했으며, 3년에서 5년 미만의 형기를 받은 이들이 14.3%(17명)로 뒤를 이었다²⁴⁾.

▶▶ [표 2-1-11] 스토킹 가해자의 추가처분 판결 결과(N = 241)

추가처분 ¹⁾	세부사항	빈도(%)			χ^2
		전체 (N = 241)	벌금·보호 관찰 (n = 122)	교정시설 (n = 119)	
스토킹 치료프로그램 이수명령	40시간	203(84.6)	98(80.3)	105(88.2)	(df = 1) 8.11** $\phi = .194$
	80시간	13(5.4)	1(0.8)	12(10.1)	
	받지 않음/ 확인불가	25(10.4)	23(18.9)	2(1.7)	
	합계	241(100.0)	122(100.0)	119(100.0)	
성폭력 치료프로그램 이수명령	40시간	23(9.5)	2(1.6)	21(17.6)	(df = 1) .10
	80시간	1(0.4)	0(0.0)	1(0.8)	
	받지 않음/ 확인불가	217(90.0)	120(98.4)	97(81.5)	
	합계	241(100.0)	122(100.0)	119(100.0)	
수강명령	40시간	23(9.5)	22(18.0)	1(0.8)	-
	80시간	1(0.4)	1(0.8)	0(0.0)	
	받지 않음/ 확인불가	217(90.0)	99(81.1)	118(99.2)	
	합계	241(100.0)	122(100.0)	119(100.0)	
사회봉사	120시간 이하	-	4(3.2)	-	-
	240시간	-	1(0.8)	-	
	알 수 없음	-	2(1.6)	-	
	받지 않음/ 확인불가	-	115(94.3)	-	
	합계		122(100.0)		
벌금·보호관찰	벌금·보호관찰	10(4.1)	8(6.6)	2(1.7)	-
	받지 않음/ 확인불가	239(95.9)	92(93.4)	117(98.3)	
	합계	241(100.0)	122(100.0)	119(100.0)	

Note.
¹⁾ 복수응답
** $p < 0.1$

대다수의 스토킹 가해자는 추가 처분으로 스토킹 치료프로그램 이수 명령을 받았다. 수강명령은 주로 집행유예를 선고받은 이들에게 부과되었으며, 전체의 9.9%(24명)

24) 교정시설 대상자의 징역에 대한 자세한 내용은 윤정숙 외(2023) 연구 참고

가 수강명령을 받았다. 이 중 한 명(0.8%)을 제외하고는 모두 벌금·보호관찰 대상자로, 대다수가 40시간(22명, 18.0%)을 명령받았고, 단 한 명(0.8%)만이 80시간을 명령받았다.

벌금·보호관찰 대상자 중에는 추가로 사회봉사(7명, 5.6%)와 벌금·보호관찰 명령(8명, 6.6%)을 부과받은 이들도 있었다. 교정시설 대상자 중에는 단 2명(1.7%)이 벌금·보호관찰 명령을 추가로 받은 것으로 확인되었다. 그 외 벌금·보호관찰 대상자 중에는 아동·청소년 관련 기관 및 장애인 관련 기관에 취업제한 명령(1명, 0.8%)과 압수된 증거 몰수(1명, 0.8%) 등의 추가 처분을 받은 사례가 있었다.

교정시설 대상자 중에는 압수된 증거 몰수(20명, 16.8%), 아동·청소년 관련 기관 및 장애인 관련 기관에 취업제한 명령(11명, 9.2%), 신상 공개 및 고지(3명, 2.4%), 스톡킹 또는 성폭력 외 다른 치료프로그램 이수 명령(2명, 1.7%), 벌금(2명, 1.7%), 편취금 지급 명령(1명, 0.8%), 위치추적 전자장치 부착 명령(1명, 0.8%) 등의 추가 처분을 받은 것으로 나타났다.

마. 스톡킹 피해자 특성

벌금·보호관찰 대상자의 주 피해자는 교정시설 대상자와 유사하게 대부분 1명의 주(主)피해자(95.9%)였으며, 그중 대다수가 여성(102명, 84.3%)이었다([표 2-1-12] 참고). 그러나 남성 피해자의 비율이 15.7%(19명)로 교정시설 대상자의 비율(5.9%)에 비해 약 3배 높았다($\chi^2[1, N = 241] = 5.99, p = .014, \phi = .158$).

피해자의 연령대별 분포를 보면, 벌금·보호관찰 대상자의 피해자 중 20대(38명, 31.7%)와 30대(28명, 23.3%)가 교정시설 대상자보다 더 높은 비율을 보였으며, 평균 연령을 비교한 결과, 교정시설 대상자의 피해자(평균 42.64세, $SD = 14.63$)가 벌금·보호관찰 대상자의 피해자(평균 38.56세, $SD = 13.62$)보다 평균적으로 4.08세 더 높았으며, 이는 유의미한 차이를 보였다($t[237] = -2.23, p = .027, d = -0.53$).

스톡킹 가해자와 피해자의 관계는 [표 2-1-13]에 제시하였다. 벌금·보호관찰과 교정시설 두 집단 모두에서 과거 부부 또는 연인 관계가 가장 높은 비율을 차지했다(벌금·보호관찰: 67명, 54.9%; 교정시설: 73명, 61.3%). 그다음으로는 친구, 직장 내 지인 등 잘 아는 사람의 관계가 벌금·보호관찰 집단에서 13.9%(17명), 교정시설 집단에서 16.8%(20명)로, 두 번째로 많았다. 이어서 일면식 있는 관계가 벌금·보호

관찰 집단에서 10.7%(13명), 교정시설 집단에서 11.8%(14명)를 차지했다. 모르는 사람이나 불특정인을 대상으로 한 관계는 벌금·보호관찰 집단에서 9.0%(11명), 교정시설 집단에서 4.2%(5명)로 나타났다.

▶▶ [표 2-1-12] 스토킹 범죄 피해자 특성(N = 240)

피해자 관련		빈도(%)			χ^2
		전체	벌금·보호관찰	교정시설	
피해자 수	1명	226(94.2)	117(95.9)	109(91.6)	(df = 3) 2.22
	2명	9(3.8)	3(2.5)	6(5.0)	
	3명	4(1.7)	2(1.6)	2(1.7)	
	5명	1(0.4)	0(0.0)	1(0.8)	
	합계	240(100.0)	122(100.0)	118(100.0)	
성별	여성	214(89.2)	102(84.3)	112(94.1)	(df = 1) 5.99* $\phi = .158$
	남성	26(10.8)	19(15.7)	7(5.9)	
	합계	240(100.0)	121(100.0) ¹	119(100.0)	
나이	10세 - 19세	6(2.5)	2(1.7)	4(3.4)	(df = 5) 10.82
	20세 - 29세	65(27.2)	38(31.7)	27(22.7)	
	30세 - 39세	43(18.0)	28(23.3)	15(12.6)	
	40세 - 49세	52(21.8)	24(20.0)	28(23.5)	
	50세 - 59세	46(19.2)	17(14.2)	29(24.4)	
	60세 이상	27(11.3)	11(9.2)	16(13.4)	
	M(SD)	40.59(14.25)	38.56(13.62)	42.64(14.63)	-
	평균에 대한 t 검정	$t(237) = -2.23, p = .027, d = -0.53$			
	범위	15 - 83	16 - 71	15 - 83	-
	합계	239(100.0)	120(100.0) ²	119(100.0)	

Note.

¹ 두 명의 가해자(피해자를 감시하도록 의뢰한 가해자와 고용된 탐정)에 의한 피해자 1명으로 인해 성별과 나이는 한 케이스를 결측값으로 처리

² 1과 동일한 결측값 & 나이 확인 불가 피해자로 인한 결측값

* $p < .05$

교정시설 집단과는 달리, 벌금·보호관찰 집단에서는 부부관계를 제외한 가족이나 친척관계(3명, 2.5%), (연인관계로 발전하지 않은) 온라인에서 알게 된 관계(2명, 1.6%), 기타 관계 유형(4명, 3.3%)도 발견되었다. 따라서, 벌금·보호관찰 집단이 교정시설 집단에 비해 더 다양한 유형의 가·피해자 관계를 보였다.

▶▶ [표 2-1-13] 스토킹 가·피해자 관계 특성(N = 241)

가·피해자 관계	빈도(%)			χ^2
	전체	벌금·보호관찰	교정시설	
모르는 사람/불특정	16(6.6)	11(9.0)	5(4.2)	(df = 8) 12.75
일면식 있는 사람 ¹	27(11.2)	13(10.7)	14(11.8)	
잘 아는 사람 (친구, 직장 내 지인 등)	37(15.4)	17(13.9)	20(16.8)	
현재 부부, 연인	8(3.3)	4(3.3)	4(3.4)	
과거 부부, 연인	140(58.1)	67(54.9)	73(61.3)	
가족(부부제외), 친척 등	3(1.2)	3(2.5)	0(0.0)	
온라인에서 알게 된 사이	2(0.8)	2(1.6)	0(0.0)	
유명인 (정치인, 연예인, 스포츠인 등)	4(1.7)	1(0.8)	3(2.5)	
기타 ²	4(1.7)	4(3.3)	0(0.0)	
합계	241(100.0)	122(100.0)	119(100.0)	

Note.

¹ 예: 지인을 통해 술자리에서 몇 번 만난 사이, 오피스텔 미화원과 거주자 사이, 교회 지인, 이웃 등

² 예: 피해자가 민원을 처리하는 공무원, 가해자가 피해자를 감시하도록 고용된 탐정 등

3. 스토킹 범죄자의 유형별 분석

가. 세부 유형별 가해자 특성

1) Mullen 유형별 사회인구학적 특성

스토킹 범죄 가해자의 유형별 분석을 위해 Mullen 등(1999; 2000; 2006)의 스토킹 유형을 참고하여 가해자를 분류하였다([표 2-1-14] 참고). 전체 표본에서 ‘거절당한 자’ 유형이 가장 높은 빈도로 나타났으며, 63.1%(152명)를 차지하였다. 교도소 대상자 중에서는 ‘무능한 구매자’ 유형이 16.0%(19명)로 두 번째로 높은 빈도를 보였지만, 벌금·보호관찰 대상자 중에서는 ‘분개한 자’ 유형이 17.2%(21명)로 두 번째로 높았다. ‘친밀관계 추구자’ 유형은 벌금·보호관찰 대상자 중 4.1%(5명)를 차지하였다. 또한, 윤정숙 외(2023)의 연구에서 나타나지 않았던 ‘성적 약탈자’ 유형이 본 연구에서는 추가로 모집된 교정시설 표본에서 한 명(0.8%) 발견되었다.

▶▶ [표 2-1-14] 스토킹 가해자의 Mullen 유형별 기술통계(N = 241)

스토커 유형	빈도(%)			χ^2
	전체	벌금·보호관찰	교정시설	
1. 거절당한 자	152(63.1)	72(59.0)	80(67.2)	(df = 4) 9.22
2. 친밀관계 추구자	14(5.8)	5(4.1)	9(7.6)	
3. 무능한 구매자	36(14.9)	17(13.9)	19(16.0)	
4. 분개한 자	30(12.4)	21(17.2)	9(7.6)	
5. 성적 약탈자 및 기타 ¹	9(3.7)	7(5.7)	2(1.6)	
합계	241(100.0)	122(100.0)	119(100.0)	-

Note.

¹ 기타 = Mullen의 다섯 가지 스토킹 유형에 속하지 않는 유형

더불어, Mullen의 스토킹 유형에 속하지 않는 가해자도 일부 발견되었다. 벌금·보호관찰 집단에서는 5.7%(7명), 교도소 집단에서는 한 명으로, 이들은 Mullen이 제시한 가·피해자 관계나 스토킹 동기에 속하지 않는 경우였다. 예를 들어, 반복적인 금전 요구를 위해 아들 부부에게 연락하거나 주거지에 찾아가고, 보험 영업을 목적으로 지속적으로 연락하거나, 탐정으로 의뢰를 받아 피해자를 감시하거나, 부동산 홍보 전단지 등을 보고 별다른 이유 없이 수차례 연락하는 등의 경우가 포함되었다.

이들은 국내 스토킹처벌에 따라 스토킹 가해자로 분류되었지만, 선행 연구에서 다루지 않은 유형으로 스토킹 이론상 추론이 불가능하므로 세부 유형 분석에는 제외하였다. 따라서, 성적 약탈자 및 기타 유형을 제외한 Mullen의 네 가지 스토킹 유형(N = 232)은 '거절당한 자'(이하 거절형, 152명, 65.5%), '친밀관계 추구자'(이하 '친밀형'; 14명, 6.0%), 무능한 구매자(이하 '무능형'; 36명, 15.5%), 그리고 분개한 자(이하 '분개형'; 30명, 12.9%)로 분류된다.

[표 2-1-15]에서는 유형별 사회인구학적 특성 중 연령대를 제외하고는 유형별 비교에서 통계적으로 유의미한 차이를 보인 항목을 제시하였다. 성별을 살펴보면, 거절형과 무능형에서 남성 비율이 대부분을 차지했다(각각 95.4%; 100.0%). 반면, 친밀형과 분개형에서는 여성의 비율이 각각 28.6%와 30.0%로 나타났다($\chi^2[3, N = 232] = 30.99, p < .001, V = .365$).

▶▶ [표 2-1-15] 스톡킹 가해자 유형별 사회인구학적 특성(N = 232)

특성	세부 카테고리	빈도(%) ¹				χ^2
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
성별	남	145 (95.4)	10 (71.4)	36 (100.0)	21 (70.0)	(df = 3) 30.99*** V = .365
	여	7(4.6)	4(28.6)	0(0.0)	9(30.0)	
연령	10대	5(3.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	(df = 15) 21.18
	20대	36(23.7)	1(7.1)	3(8.3)	3(10.0)	
	30대	29(19.1)	2(14.3)	11(30.6)	4(13.3)	
	40대	39(25.7)	4(28.6)	6(16.7)	10(33.3)	
	50대	29(19.1)	5(35.7)	9(25.0)	6(20.0)	
	60대	14(9.2)	2(14.3)	7(19.4)	7(23.3)	
직업 ²	무직	46(30.3)	5(35.7)	18(50.0)	12(40.0)	(df = 18) 28.92* V = .204
	일용직 및 계약직	49(32.2)	7(50.0)	10(27.8)	8(26.7)	
	일반 회사원(정규직)	29(19.1)	2(14.3)	4(11.1)	5(16.7)	
	자영업 운영	22(14.5)	0(0.0)	1(2.8)	3(10.0)	
	학생	4(2.6)	0(0.0)	2(5.6)	0(0.0)	
	주부	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(6.7)	
결혼여부	확인불가	2(1.3)	0(0.0)	1(2.8)	0(0.0)	(df = 9) 17.05* V = .157
	미혼	73(48.0)	10(71.4)	23(63.9)	17(56.7)	
	기혼, 동거	13(8.6)	0(0.0)	2(5.6)	7(23.3)	
	별거, 이혼, 사별	61(40.1)	4(28.6)	9(25.0)	6(20.0)	
	알 수 없음	5(3.3)	0(0.0)	2(5.6)	0(0.0)	

Note.

¹ 동일한 피해자에 대한 다수 가해자(2명) 포함² 일용직 및 계약직 = 주로 하루 단위로 급여 받음, 건설업종사자, 수리기사, 전문성 요하지 않는 아르바이트, 배달, 택배, 물류센터 근무 등 포함; 일반 회사원 = 전문성 요하는 프리랜서, 자격증 소지자(예: 화물차운전); 자영업 운영 = 개인사업자(예: 대표, 택시기사, 임대업, 학원원장 등)* $p < .05$, *** $p < .001$

직업 특성에서는 무능형과 분개형에서 무직의 비율이 가장 높았으며(각각 50.0%와 40%), 친밀형에서는 무직과 일용직(또는 계약직)의 비율이 85.7%(12명)로 가장 높았다($\chi^2[18, N = 232] = 28.92, p = .049, V = .204$).

혼인상태에서는 친밀형과 무능형에서 미혼(각각 71.4%, 63.9%)과 별거·이혼·사별(각각 28.6%, 25.0%)이 높은 비율을 보였다. 이 두 유형에서 대부분 가해자들이 현재 배우자가 없음을 나타냈다.

2) Mullen 유형별 전과 이력

스토킹 가해자 유형별 전과 이력은 [표 2-1-16]에 제시되어 있다. Mullen의 성적 약탈자와 기타 유형을 제외한 232명 중, 전과가 있는 가해자는 76.7%(178명)로 나타났으며, 전과가 없거나 확인 불가인 경우는 23.3%(54명)였다. 모든 유형에서 전과가 있는 비율이 없는 비율보다 높았다($\chi^2[3, N = 232] = 1.07, p = .784$).

전과 수를 살펴보면, 모든 유형에서 전과 수가 10개 이하와 20개 이하인 경우 대부분을 차지하였다. 가해자 유형별 평균 전과 수는 전체 평균 9.10회($SD = 10.23$)로 나타났으며, Kruskal-Wallis 검정 결과, 가해자 유형에 따른 전과 수에서 유의미한 차이는 발견되지 않았다($\chi^2[3, N = 232] = 3.84, p = .279$).

▶▶ [표 2-1-16] 스토킹 가해자 유형에 따른 전과 이력(N = 232)

이력	세부사항	빈도(%)				χ^2
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
전과유무	있음	115(75.7)	10(71.4)	28(77.8)	25(83.3)	(df = 3) 1.07
	없음/ 확인불가	37(24.3)	4(28.6)	8(22.2)	5(16.7)	
	합계	152(100.0)	14(100.0)	36(100.0)	30(100.0)	
전과 수	1 - 10	82(71.3)	5(50.0)	23(82.1)	20(80.0)	(df = 12) 11.72
	11 - 20	17(14.8)	3(30.0)	5(17.9)	4(16.0)	
	21 - 30	10(8.7)	1(10.0)	0(0.0)	0(0.0)	
	31 - 40	3(2.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	
	41회 이상	3(2.6)	1(10.0)	0(0.0)	1(4.0)	
	합계	115(100.0)	10(100.0)	28(100.0)	25(100.0)	
	평균순위	91.93	110.20	83.75	76.46	(df = 3) 3.84
	범위	1 - 53	1 - 54	1 - 14	1 - 46	

수사재판기록에 공식적으로 전과로 기록되지는 않았으나, 수사재판기록 분석을 통해 거절형 스토킹 가해자와 피해자 간 교제 당시 교제폭력(혹은 가정폭력) 존재 여부를 살펴보았다(표 2-1-17) 참고). 전체 152명의 거절형 가해자 중 절반 이상(83명, 54.6%)이 교제 폭력을 행사한 것으로 확인되었다. 특히 교정시설 집단에서 더 많은 교제 폭력 사례가 발견되었으며(56명, 70.0%), 벌금·보호관찰 집단에서는 37.5%(27명)만이 교제 폭력을 가한 것으로 나타났다($\chi^2[2, N = 152] = 20.75, p < .001, V = .369$).

▶▶▶ [표 2-1-17] '거절당한 자' 유형의 교제 시 교제폭력(가정폭력) 여부(n = 152)

교제시 폭력여부	빈도(%)			χ^2
	전체 (n = 152)	벌금·보호관찰 (n = 72)	교정시설 (n = 80)	
있음	83 (54.6)	27 (37.5)	56 (70.0)	(df = 2) 20.75*** V = .369
없음	56 (36.8)	40 (55.6)	16 (20.0)	
확인불가	13 (8.6)	5 (6.9)	8 (10.0)	
합계	152 (100.0)	72 (100.0)	80 (100.0)	

*** $p < .001$

3) Mullen 유형별 약물남용 이력

가해자 유형별 약물남용 이력은 [표 2-1-18]에 제시되었다. 거절형 가해자의 절반 이상(77명, 50.7%)이 음주 또는 약물남용 이력이 있었으나, 다른 유형에서는 남용 이력이 없는 비율이 더 높았다. 유형 간 차이는 통계적으로 유의하지 않았으며($\chi^2[3, N = 232] = 2.45, p = .484$), 남용 이력이 있는 비율은 유형별로 큰 차이가 없었다.

약물 종류를 살펴보면, 모든 유형에서 음주 남용이 가장 높은 비율을 차지하여, 스톡킹 가해자들의 평소 음주 남용 문제가 심각함을 시사했다. 거절형 가해자 중 92.2%(71명), 친밀형 중 100%(6명), 무능형 중 85.7%(12명), 분개형 중 83.3%(10명)가 음주 남용 이력을 가지고 있었다. 기타 약물남용은 드물게 나타났으며, 약물 남용과 음주를 동시에 남용한 사례도 소수 있었다.

▶▶▶ [표 2-1-18] 스톡킹 가해자의 음주·약물남용 이력(N = 232)

이력	세부사항	빈도(%)				χ^2
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
음주/약물 남용 유무	남용 있음	77 (50.7)	6 (42.9)	14 (38.9)	12 (40.0)	(df = 3) 2.45
	남용 없음/ 확인불가	75 (49.3)	8 (57.1)	22 (61.1)	18 (60.0)	
	합계	152 (100.0)	14 (100.0)	36 (100.0)	30 (100.0)	

이력	세부사항	빈도(%)				χ^2
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
약물 종류	음주	71 (92.2)	6 (100.0)	12 (85.7)	10 (83.3)	(df = 9) 12.72
	음주 & 약물	2 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	
	마약	2 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	기타약물 / 약물명 확인불가	2 (2.6)	0 (0.0)	2 (14.3)	0 (0.0)	
	합계	77 (100.0)	6 (100.0)	14 (100.0)	12 (100.0)	

4) Mullen 유형별 정신병력 이력

스토킹 가해자 유형에 따른 정신병력 이력은 [표 2-1-19]에 제시되었다. 무능형과 분개형에서 정신질환이 있는 가해자가 높은 비율로 발견되었다(각각 63.9%, 43.3%, $\chi^2[3, N = 232] = 21.27, p < .001, V = .303$).

세부 정신질환을 유형을 살펴본 결과, 거절형 가해자 중에서는 조현병이나 망상장애를 포함하지 않은 공병이 가장 높은 비율을 차지했으며(15명, 39.5%), 친밀형, 무능형, 분개형에서는 조현병(또는 관련 질환) 또는 조현병을 포함한 공병이 가장 높은 비율을 보였다(각각 50.0%, 34.8%, 53.8%). 특히, 친밀형과 분개형에서는 정신질환이 있는 가해자의 절반 이상이 조현병 관련 질환을 가진 것으로 나타나, 친밀형에서 주로 발견되는 애정망상과 분개형에서 발견되는 피해망상이 사건에 영향을 미쳤을 가능성이 있었던 것으로 추정된다.

» [표 2-1-19] 스토킹 가해자 유형에 따른 약물남용 이력 정신병력 이력(N = 232)

이력	세부사항	빈도(%)				χ^2
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
정신질환 유무	있음	38 (25.0)	4 (28.6)	23 (63.9)	13 (43.3)	(df = 3) 21.27*** V = .303
	없음/ 확인불가	114 (75.0)	10 (71.4)	13 (36.1)	17 (56.7)	

이력	세부사항	빈도(%)				χ^2
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
	합계	152 (100.0)	14 (100.0)	36 (100.0)	30 (100.0)	
정신질환 세부	조현병 관련 ¹	6 (15.8)	2 (50.0)	8 (34.8)	7 (53.8)	(df = 9) 11.36
	기분장애 ²	8 (21.1)	0 (0.0)	5 (21.7)	2 (15.4)	
	공병 ³	15 (39.5)	1 (25.0)	5 (21.7)	4 (30.8)	
	기타 ⁴	9 (23.7)	1 (25.0)	5 (21.7)	0 (0.0)	
	합계	38 (100.0)	4 (100.0)	23 (100.0)	13 (100.0)	

Note.

¹ 조현병 스펙트럼, 망상장애, 혹은 정신증적 장애 관련 포함한 공병

² 양극성장애, 우울장애, 불안장애

³ 조현병 관련 미포함 공병

⁴ 성격장애, 분노조절장애, 기타장애, 혹은 병명 확인불가

*** $p < .001$

나. 세부 유형별 사건 특성

1) Mullen 유형별 가·피해자 관계

Mullen의 스토킹 유형에서 가·피해자 관계는 유형 분류에 중요한 역할을 한다. 이를 세부적으로 살펴본 결과, 거절형에서는 관계의 회복과 화해가 주요 동기인 것을 반영하여, 과거 부부 혹은 연인 관계가 90.8%(138명)로 대다수를 차지하였다. 그다음으로는 현재 부부 혹은 연인 관계가 4.6%(7명), 잘 아는 관계가 3.9%(6명), 온라인에서 알게 된 사이가 0.7%(1명)로 나타났다. 특히 거절형에서의 '잘 아는 사람'은 노래방 주인과 손님, 피해자와 지속적인 성관계를 가진 사람, 어플로 만나 3일간 동거한 사람, 직장동료로 연인관계는 아니지만 잠깐 만난 사람 등으로, 주로 연인관계까지 발전하지는 않았으나 짧은 만남이나 육체적 관계를 가진 경우, 혹은 연인관계로의 발전 직전의 관계인 경우였다.

친밀형에서는 친밀 관계를 구하는 것이 주 동기인 만큼 잘 아는 사이가 57.1%(8명)로 가장 높은 비율을 차지했다. 이 유형에서는 대학 과 후배, 대학 교수와 제자, 직장동

로, 직장 내 지인, 가게/ 게임장/ 식당 주인과 손님 관계, 포차 종업원/ 노래방 도우미와 손님 관계 등이 포함되었다. 그다음으로는 일면식 있는 사람이 21.4%(3명), 유명인이 14.3%(2명), 모르는 사람이 7.1%(1명)로 나타났다.

▶▶ [표 2-1-20] 스토킹 가해자 유형별 가해자-피해자 관계(N = 232)

가·피해자 관계	빈도(%)				χ ²
	거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
모르는 사람/불특정	-	1 (7.1)	5 (13.9)	6 (20.0)	(df = 24) 242.43*** V = .590
일면식 있는 사람 ¹	-	3 (21.4)	15 (41.7)	7 (23.3)	
잘 아는 사람 (친구, 직장 내 지인 등)	6 (3.9)	8 (57.1)	12 (33.3)	11 (36.7)	
현재 부부, 연인	7 (4.6)	-	-	1 (3.3)	
과거 부부, 연인	138 (90.8)	-	-	1 (3.3)	
가족(부부 제외), 친척 등	-	-	1 (2.8)	1 (3.3)	
온라인에서 알게 된 사이	1 (0.7)	-	1 (2.8)	-	
유명인 (정치인, 연예인, 스포츠인 등)	-	2 (14.3)	2 (5.6)	-	
합계	152 (100.0)	14 (100.0)	36 (100.0)	30 (100.0)	

Note.

¹ 예: 지인을 통해 술자리에서 몇 번 만난 사이, 오피스텔 미화원과 거주자 사이, 교회 지인, 이웃 등

무능형에서는 일시적 만남이나 성적인 욕구가 더 강한 동기이므로, 일면식 있는 사이가 가장 높은 비율을 차지했다(41.7%, 15명). 이 유형에서는 이웃 지인을 통해 술자리에서 만난 사이, 임대인-임차인 관계 등이 해당했다. 그다음으로는 잘 아는 사이가 33.3%(12명)로 나타났으며, 같은 학원에서 만난 사이, 대학 동기, 회사 상사와 직원 사이, 업무 중 연락을 주고받은 사이, 헌팅으로 만나 연락하는 사이 등이 포함되었다. 그 외, 모르는 사이가 13.9%(5명), 유명인이 5.6%(2명), (부부 사이를 제외한) 가족 혹은 친척, 온라인에서 알게 된 사이가 각각 2.8%(1명)를 차지했다.

분개형에서는 잘 아는 사이가 36.7%(11명)로 가장 많았으며, 주로 직장 내 지인이나 교회, 이웃 관계 등이 포함되었다. 그다음으로는 일면식 있는 사이(23.3%, 7명), 모르는 사이(20.0%, 6명), 현재 부부 혹은 연인 사이, 과거 부부 혹은 연인 사이, 가족 혹은 친척 관계가 각각 3.3%(1명)를 차지했다.

2) Mullen 유형별 스토킹 폭력성 및 지속성

[표 2-2-21]에서는 유형별로 스토킹 당시 폭력의 동반 여부와 스토킹 지속 기간, 피해자 보호조치 위반 여부를 분석하였다. 친밀형에서는 1년을 초과해 스토킹을 지속한 사례가 절반을 차지했다(7명, 50.0%). 친밀형 같은 경우, 다른 유형에 비해 폭력성이 낮지만, 스토킹이 길어질수록 폭력성이 증가할 수 있다는 연구 결과가 있으므로 주의가 필요하다. 반면, 거절형, 무능형, 분개형에서는 스토킹 지속 기간이 상대적으로 고르게 분포되었다.

스토킹 행위 당시 폭력의 동반 여부를 살펴본 결과, 거절형 가해자의 48.7%(74명)가 스토킹 도중 폭력을 동반한 것으로 나타났다. 폭력의 세부 내용으로는 피해자의 신체 일부를 잡아당기거나 물건을 던지는 행위, 직접적인 신체적 폭행, 재물손괴 등이 포함되었다. 나머지 유형에서는 폭력 동반 비율이 상대적으로 낮았으며, 친밀형은 35.7%, 무능형은 22.2%, 분개형은 13.8%의 비율을 보였다($\chi^2[3, N = 232] = 17.98, p < .001, V = .279$).

보호조치 위반 여부를 살펴보면, 전체적으로 보호조치를 위반한 비율이 55.6%(129명)로, 위반하지 않은 비율(44.4%, 103명)보다 높았다. 각 유형별로도 보호조치를 위반한 비율이 위반하지 않은 비율보다 더 높았으며, 거절형은 53.9%, 친밀형은 64.3%, 무능형은 55.6%, 분개형은 60.0%였다.

▶▶ [표 2-1-21] 스토킹 가해자 유형별 스토킹 폭력성, 지속성 및 보호조치 위반(N = 232)

사건 특성	세부사항	빈도(%)				χ^2
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
스토킹 지속기간	1일	5(3.3)	0(0.0)	3(8.3)	3(10.0)	(df = 24) 44.93** V = .254
	2일 - 1주 이내	19(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	4(13.3)	

122 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

사건 특성	세부사항	빈도(%)				χ^2
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	
	1주 초과 - 2주 이내	18(11.8)	0(0.0)	1(2.8)	1(3.3)	
	2주 초과 - 3주 이내	11(7.2)	2(14.3)	3(8.3)	4(13.3)	
	3주 초과 - 1개월 이내	20(13.2)	1(7.1)	2(5.6)	4(13.3)	
	1개월 초과 - 3개월 이내	36(23.7)	2(14.3)	10(27.8)	6(20.0)	
	3개월 초과 - 6개월 이내	17(11.2)	2(14.3)	8(22.2)	2(6.7)	
	6개월 초과 - 1년 이내	14(9.2)	0(0.0)	3(8.3)	3(10.0)	
	1년 초과	12(7.9)	7(50.0)	6(16.7)	3(10.0)	
(성)폭력 동반 여부	있음	74 (48.7)	5 (35.7)	8 (22.2)	4 (13.8)	(df = 3) 17.98*** V = .279
	없음	78 (51.3%)	9 (64.3)	28 (77.8)	25 (86.2)	
	합계 ¹	152 (100.0)	14 (100.0)	36 (100.0)	29 (100.0)	
보호조치 위반여부	있음	82(53.9)	9(64.3)	20(55.6)	18(60.0)	(df = 3) .83
	없음	70(46.1)	5(35.7)	16(44.4)	12(40.0)	
	합계	152 (100.0)	14 (100.0)	36 (100.0)	30 (100.0)	

Note.

¹ % 스토키 유형내

² 결측값: n = 1

** $p < .01$, *** $p < .001$

3) Mullen 유형별 스토킹 행위 유형

[표 2-2-22]는 가해자 유형별 스토킹 행위 유형을 다중응답 분석 결과를 나타낸다. 거절형은 ‘메시지 도달’(92.8%), ‘지켜봄’(69.1%), ‘접근’(58.6%) 순으로 스토킹 행위를 가장 많이 한 것으로 나타났다. 이 유형에서는 개정된 스토킹처벌법에 추가된 ‘정보통신망 이용으로 개인위치정보를 배포 또는 게시’(1명, 0.7%)와 ‘정보통신망 이용으로 개인정보나 개인위치정보를 편집, 합성, 또는 가공’(1명 0.7%)한 행위도 확인되었다.

친밀형과 무능형에서는 ‘지켜봄’(각각 78.6%, 77.8%) 행위가 가장 높은 비율로 나타났다으며, ‘메시지 도달’(각각 71.4%, 69.4%)과 ‘접근’(57.1, 55.6%)도 높은 빈도를 보였다. 분개형에서도 ‘메시지 도달’(73.3%)과 ‘지켜봄’(53.3%), ‘접근’(40.0%) 이 가장 높은

비율로 확인되었다. 무능형과 분개형에서는 개정된 스토킹처벌법에 추가된 ‘정보통신망 이용으로 개인정보를 배포 또는 게시’(각각 1명, 2.8%; 2명, 6.7%)한 행위도 발견되었다.

▶▶ [표 2-1-22] 유형별 스토킹 행위 유형 특성(N = 232)

행위 유형	분포	빈도(%)				합계
		거절형 (n = 152)	친밀형 (n = 14)	무능형 (n = 36)	분개형 (n = 30)	전체 (N = 232)
1. 접근	빈도(%)	89(21.2)	8(21.6)	20(22.2)	12(18.5)	129(21.1)
	케이스 중 %	58.6	57.1	55.6	40.0	55.6
2. 지켜봄	빈도(%)	105(25.1)	11(29.7)	28(31.1)	16(24.6)	160(26.2)
	케이스 중 %	69.1	78.6	77.8	53.3	69.0
3. 메시지 도달	빈도(%)	141(33.7)	10(27.0)	25(27.8)	22(33.8)	198(32.4)
	케이스 중 %	92.8	71.4	69.4	73.3	85.3
4. 물건 도달	빈도(%)	22(5.3)	1(2.7)	5(5.6)	3(4.6)	31(5.1)
	케이스 중 %	14.5	7.1	13.9	10.0	13.4
5. 물건 등 훼손	빈도(%)	24(5.7)	4(10.8)	1(1.1)	3(4.6)	32(5.2)
	케이스 중 %	15.8	28.6	2.8	10.0	13.8
6. 기타	빈도(%)	36(8.6)	3(8.1)	10(11.1)	7(10.8)	56(9.2)
	케이스 중 %	23.7	21.4	27.8	23.3	24.1
7-1. 개인정보 배포, 게시 등 ¹	빈도(%)	-	-	1(1.1)	2(3.1)	3(0.5)
	케이스 중 %			2.8	6.7	1.3
7-2. 개인위치정보 배포, 게시 등 ²	빈도(%)	1(0.2)	-	-	-	1(0.2)
	케이스 중 %	0.7				0.4
7-3. 편집, 합성 등 배포, 게시 등 ³	빈도(%)	1(0.2)	-	-	-	1(0.2)
	케이스 중 %	0.7				0.4
8. 상대방 정보로 사칭 ⁴	빈도(%)	-	-	-	-	-
합계	케이스 중 %	419 (100.0)	37 (100.0)	90 (100.0)	65 (100.0)	611 (100.0)
	빈도(%)	275.7	264.3	250.0	216.7	263.4

Note.

¹ 정보통신망 이용: [개인정보] 배포, 게시 등

² 정보통신망 이용: [개인위치정보] 배포, 게시 등

³ 정보통신망 이용: [7-1/ 7-2 편집, 합성 등] 배포, 게시 등

⁴ 정보통신망 이용: 상대방 정보로 상대방인 것처럼 가장

4. 스토킹 가해자의 위험성 평가²⁵⁾

가. SAM의 ‘스토킹의 특성 요인’(N)

[표 2-1-23]은 수사재판기록을 바탕으로 SAM의 N 요인(Nature of Stalking: 스토킹의 특성)을 평가한 결과이다. N 요인의 신뢰도는 $\alpha = .685$ 로, 내적 합치도가 적절한 수준을 보였다. 10개 항목 중 ‘피해자와 의사소통(N2)’(있음 = 86.7%, 이하 비율은 있음의 표시), ‘피해자를 겁줌/위협(N5)’(80.1%), ‘피해자에게 접근(N3)’ (74.3%)이 가장 높은 빈도로 나타났다. 그다음으로는 ‘피해자와의 직접적인 접촉(N4)’(62.2%), ‘스토킹이 지속됨(N8)’(60.6%), ‘피해자 협박(N6)’(58.5%)이 높은 빈도를 보이며, 스토킹의 지속성과 폭력 가능성을 시사했다. 그러나 ‘스토킹이 고조됨(N9)’과 ‘피해자에게 폭력을 가함(N7)’ 항목은 각각 47.3%와 29.9%로 낮은 빈도를 보여 실제 폭력의 위험성은 상대적으로 낮았다.

» [표 2-1-23] SAM 스토킹 특성(N) 요인과 문항에 대한 기술 통계(N = 241)

SAM 요인 및 문항	평정 빈도(%)				문항 평균 점수
	없음(0)	가능성/부분존재(1)	있음(2)	확인 불가	
N1. 피해자에 대한 의사소통	129(53.5)	20(8.3)	91(37.8)	1(0.4)	.84(.95)
N2. 피해자와 의사소통	30(12.4)	2(0.8)	209(86.7)	0(0.0)	1.74(.67)
N3. 피해자에게 접근	56(23.2)	5(2.1)	179(74.3)	1(0.4)	1.51(.85)
N4. 피해자와 직접적인 접촉	82(34.0)	9(3.7)	150(62.2)	0(0.0)	1.28(.94)
N5. 피해자를 겁줌/위협	31(12.9)	17(7.1)	193(80.1)	0(0.0)	1.67(.69)
N6. 피해자를 협박	84(34.9)	16(6.6)	141(58.5)	0(0.0)	1.24(.94)
N7. 피해자에게 폭력을 가함	163(67.6)	6(2.5)	72(29.9)	0(0.0)	.62(.91)
N8. 스토킹이 지속됨	36(14.9)	59(24.5)	146(60.6)	0(0.0)	1.46(.74)
N9. 스토킹이 고조됨	81(33.6)	46(19.1)	114(47.3)	0(0.0)	1.14(.89)
N10. 감시위반을 수반한 스토킹	116(48.1)	11(4.6)	113(46.9)	1(0.4)	.99(.98)
N 총점	-	-	-	-	12.48(4.41)
N의 내적합치도	$\alpha = .685$				

25) 위험성평가 분석은 수용자와 벌금/벌금·보호관찰대상자 구분없이 전체 표본에만 실시하고 그 결과를 해석함

N 요인의 총점 범위는 0에서 20이며, 본 연구 대상자들의 N 요인 총점 평균은 12.48점($SD = 4.41$)이다.

나. SAM의 ‘가해자 위험 요인’(P)

수사재판기록에 기반하여 평가된 P 요인(Perpetrator Risk Factor; 가해자 위험 요인) [표 2-1-24]에 제시되어 있다. P 요인의 신뢰도는 $\alpha = .761$ 로, 비교적 높은 내적 합치도를 보였다. ‘연인관계 문제(P6)’(78.0%)와 ‘분노(P1)’(75.9%) 항목이 가장 높은 빈도를 보였으며, 이는 ‘거절당한 자’ 유형의 문제가 두드러짐을 시사했다. 또한, ‘반사회적 생활방식(P5)’(68.9%), ‘뉘우치지 않음(P4)’(68.5%), ‘불안정한 정서(P8)’(63.1%)가 높은 빈도로 나타나, 스톡킹 가해자들이 높은 비율로 반사회적 인지 및 성향을 가지고 있음을 나타냈다. ‘집착하는’(P2)’(61.4%) 항목 또한 비교적 높은 빈도를 보이며, 가해자들이 집착적인 성향을 드러내고 있음을 알 수 있다.

▶▶ [표 2-1-24] SAM 가해자 위험(P) 요인과 문항에 대한 기술통계(N = 241)

SAM 요인 및 문항	평정 빈도(%)				문항 평균점수
	없음 (0)	가능성/ 부분존재 (1)	있음 (2)	확인불가	
P1. 분노	25(10.4)	33(13.7)	183(75.9)	0(0.0)	1.66(.66)
P2. 집착하는	29(12.0)	62(25.7)	148(61.4)	2(0.8)	1.50(.70)
P3. 비합리적인	105(43.6)	50(20.7)	85(35.3)	1(0.4)	.92(.89)
P4. 뉘우치지 않는	27(11.2)	48(19.9)	165(68.5)	1(0.4)	1.58(.69)
P5. 반사회적 생활방식	46(19.1)	28(11.6)	166(68.9)	1(0.4)	1.50(.80)
P6. 연인관계 문제	10(4.1)	25(10.4)	188(78.0)	18(7.5)	1.80(.50)
P7. 비연인 관계 문제	26(10.8)	40(16.6)	107(44.4)	68(28.2)	1.47(.74)
P8. 불안정한 정서	13(5.4)	57(23.7)	152(63.1)	19(7.9)	1.63(.60)
P9. 약물 사용 문제	49(20.3)	28(11.6)	107(44.4)	57(23.7)	1.32(.87)
P10. 고용 및 경제 문제	64(26.6)	38(15.8)	132(54.8)	7(2.9)	1.29(.87)
P 총점	-	-	-	-	13.59(4.37)
P의 내적합치도	$\alpha = .761$				

P 요인의 총점 범위는 0에서 20점이며, 본 연구 대상자들의 P 요인 총점 평균은 13.59점($SD = 4.37$)으로 나타났다.

다. SAM의 ‘피해자 취약성 요인’(V)

[표 2-1-25]는 SAM의 V 요인(Victim Vulnerability; 피해자 취약성)에 대한 평정 결과를 보여준다²⁶⁾. V 요인의 신뢰도는 $\alpha = .780$ 로 비교적 높은 내적 합치도를 보였다. 항목 중에서 ‘불안정한 정서(V8)’(78.4%)가 가장 높은 비율을 나타냈으며, 이는 스토킹 사건 전후로 상당수의 피해자가 불안정한 정서를 경험했음을 보여준다. 또한, ‘안전하지 않은 생활환경(V4)’(52.7%), ‘연인 관계 문제(V6)’(48.1%), ‘가해자에 대한 일관성 없는 행동(V1)’(45.6%) 항목도 높은 평정 결과를 보였다.

▶▶▶ [표 2-1-25] SAM 피해자 취약성(V) 요인과 문항에 대한 기술통계(N = 241)

SAM 요인 및 문항	응답 빈도(%)				문항 평균점수
V (피해자 취약성) 요인	없음 (0)	가능성/ 부분존재 (1)	있음 (2)	확인불가	M(SD)
V1. 가해자에 대한 일관성 없는 행동	91(37.8)	40(16.6)	110(45.6)	0(0.0)	1.08(.91)
V2. 가해자에 대한 일관성 없는 태도	116(48.1)	48(19.9)	77(32.0)	0(0.0)	.84(.88)
V3. 충분한 자원 접근 불가능	174(72.2)	25(10.4)	11(4.6)	31(12.9)	.22(.53)
V4. 안전하지 않은 생활 환경	65(27.0)	37(15.4)	127(52.7)	12(5.0)	1.27(.88)
V5. 피보호자를 돌보는 문제	144(59.8)	20(8.3)	54(22.4)	23(9.5)	.59(.86)
V6. 연인 관계 문제	43(17.8)	27(11.2)	116(48.1)	55(22.8)	1.39(.84)
V7. 비연인 관계 문제	73(30.3)	13(5.4)	5(2.1)	150(62.2)	.25(.55)
V8. 불안정한 정서	9(3.7)	29(12.0)	189(78.4)	14(5.8)	1.79(.50)
V9. 약물 사용 문제	68(28.2)	24(10.0)	7(2.9)	142(58.9)	.38(.62)
V10. 고용 및 경제 문제	91(37.8)	38(15.8)	66(27.4)	46(19.1)	.87(.89)
V 총점	-	-	-	-	7.57(3.52)
V의 내적합치도	$\alpha = .780$				

불안정한 정서는 피해자의 불안감, 우울감, 혼란을 증가시켜 자기 보호 능력을 저하시킬 수 있으며, 이는 피해자의 취약성과 무력감을 증가시키는 주요 요인이다. 더불어 안전하지 않은 거주지나 직장 등 물리적 보안이 부족한 경우, 피해자의 위험 관리

26) 수사재판기록상 피해자에 대한 정보가 부족했기 때문에 피해자 취약(V) 요인에 대한 ‘확인 불가’ 응답이 높은 비율을 차지하였다. 특히, 본 연구에서는 약식명령을 받은 대상자들이 많아 수사재판기록의 정보가 교정시설 대상자들에 비해 간소화된 것이 확인 불가 응답이 높았던 이유로 추정된다.

및 안전 계획이 취약해질 수 있음을 실무자들은 인지할 필요가 있다. 또한, '가해자에 대한 일관성 없는 행동(V1)'이나 '태도(V2)', 그리고 '안전하지 않은 생활 환경(V4)'에 대해 '부분 존재/가능성'으로 평정한 비율도 각각 16.6%, 19.9%, 15.4%로 높게 나타났다. 이러한 취약 요인은 피해자 보호조치 결정 시 중요한 고려 요소로 작용해야 할 것이다. V 요인의 총점 범위는 0점에서 20점이며, 평균 점수는 7.57점($SD = 3.52$)으로 나타났다.

라. 스토킹 유형에 따른 위험성

[표 2-1-26]은 Mullen의 스토킹 유형에 따른 SAM의 요인별 평균 총점, 평균 순위, 총점 범위를 나타낸 것이다. 스토킹 특성(N) 요인에서는 총점 범위가 2점에서 20점으로, 평균 12.70점($SD = 4.27$)을 보였다. 각 유형별 평균 점수는 11.00점에서 13.34점 사이였으며, 거절형이 13.34점($SD = 4.03$)으로 가장 높은 평균을 보였다.

Kruskal-Wallis 검정을 통해 네 그룹의 평균 순위를 비교한 결과, 거절형(125.78), 친밀형(118.11), 무능형(92.90), 분개형(97.07) 간 평균 순위 차이가 통계적으로 유의미하게 나타났다 ($H [3, n = 232] = 9.93, p = .019$). 사후검증인 Mann-Whitney U 검정에서는, 거절형($Mdn = 14.00$)이 무능형($Mdn = 11.50$)보다 N 요인 총점이 유의미하게 높았고($U = 1970.00, z = -2.62, p = .009$), 거절형($Mdn = 14.00$)이 분개형($Mdn = 11.00$)보다 N 요인 총점이 유의미하게 높았다($U = 1706.00, z = -2.18, p = .029$).

가해자 위험(P) 요인의 평균 총점은 13.75점($SD = 4.20$)으로, 유형별 평균은 12.93점에서 15.14점 사이였다. P 요인에서는 친밀형이 15.14점($SD = 3.57$)으로 가장 높은 평균 점수를 보여 가해자 위험 요인이 가장 높은 것으로 나타났다. Kruskal-Wallis 검정 결과, 네 유형 간 평균 순위 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다($H [3, n = 232] = 2.98, p = .395$).

▶▶▶ [표 2-1-26] 스토킹 가해자 유형에 따른 SAM 요인별 점수(N = 232)

스토커 유형	N 총점			P 총점			V 총점		
	M(SD)	평균 순위	범위	M(SD)	평균 순위	범위	M(SD)	평균 순위	범위
1. 거절당한 자	13.34 (4.03)	125.78	4 - 20	13.78 (4.27)	117.07	2 - 20	8.70 (3.25)	135.69	1 - 18
2. 친밀관계추구자	12.79 (4.39)	118.11	4 - 18	15.14 (3.57)	128.14	8 - 20	6.64 (3.13)	97.29	2 - 11
3. 무능한 구매자	11.00 (4.68)	92.90	2 - 19	13.72 (4.48)	118.06	2 - 20	5.25 (3.17)	71.79	1 - 12
4. 분개한 자	11.47 (4.29)	97.07	4 - 20	12.93 (3.77)	101.63	4 - 20	6.03 (3.03)	81.87	2 - 13
전체	12.70 (4.27)	-	2 - 20	13.75 (4.20)	-	2 - 20	7.70 (3.49)	-	1 - 18
K-W 검정	$H(3, n = 232) = .993$ $p = .019$			$H(3, n = 232) = 2.98$ $p = .395$			$H(3, n = 232) = 37.82$ $p < .001$		

Note.
N = 스토킹의 특성, P = 가해자 위험 요인, V = 피해자 취약성 요인
K-W 검정 = Kruskal-Wallis 검정

피해자 취약(V) 요인의 평균 총점은 7.70($SD = 3.49$)으로, 5.25점에서 8.70점 사이였다. 거절형에서 가장 높은 평균 점수(8.70점, $SD = 3.25$)를 보여, 피해자 취약성이 거절형에서 가장 두드러짐을 알 수 있었다. Kruskal-Wallis 검정으로 네 유형에 대한 평균 순위를 비교했다. 각 유형의 평균 순위 차이는 $H(3, n = 232) = 37.82, p < .001$ 로 통계적으로 유의미했다.

사후 검증인 Mann-Whitney U 검정 결과, 거절형($Mdn = 9.00$)이 친밀형($Mdn = 6.00$)보다 V 요인 총점이 유의미하게 높았으며($U = 706.50, z = -2.09, p = .037$), 거절형($Mdn = 9.00$)이 무능형($Mdn = 6.00$)보다 V 요인 총점이 유의미하게 높았다($U = 1246.00, z = -5.10, p < .001$). 또한, 거절형($Mdn = 9.00$)이 분개형($Mdn = 6.00$)보다 V 요인 총점이 유의미하게 높았다($U = 1210.00, z = -4.10, p < .001$).

[표 2-1-27]은 스토킹 가해자 유형에 따른 SAM 총점과 위험성 수준을 제시한 것이다. 위험성 등급을 살펴보면, 본 연구의 대상자는 SAM으로 평정시 고위험군이 가장 많았으며(113명, 49.1%), 그다음으로 중위험군(67명, 28.9%), 마지막으로 저위험군(51명, 22.0%)순으로 나타났다. 유형별로는 분개형을 제외한 모든 유형에서 고위험군이 가장 높은 비율을 보였다. 특히, 친밀형에서는 고위험군 비율이 71.4%로, 긴

스토킹 지속 기간과 다소 높은 폭력성이 고위험군으로 평정하게 된 이유로 추정된다.

거절형과 무능형도 절반 이상이 고위험군으로 나타나(각각, 49.3%, 58.3%), 이 유형들 역시 집중적인 감독과 감시가 필요함을 시사했다. 분개형은 중위험군이 가장 높은 비율(13명, 43.3%)을 보였으며, 저위험군 비율도 30.0%(9명)로 나타나, 이 유형에 속한 가해자들은 타 유형과 다른 관리·감독이 필요할 것으로 보인다.

SAM의 N, P, V 요인 총점을 합한 최종 총점은 1점에서 48점 사이로, 분개형이 가장 높은 총점 평균(21.90점, SD = 12.60)을 기록했다. Kruskal-Wallis 검정 결과, 네 유형 간 평균 순위 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다($H[3, n = 232] = 5.30, p = .151$).

▶▶ [표 2-1-27] 스톡킹 가해자 유형에 따른 SAM 재범 위험성(N = 232)

스토커 유형	위험성 등급(빈도[%])				SAM_총점		
	낮음 (1)	중간 (2)	높음 (3)	합계	M(SD)	평균 순위	범위
1. 거절당한 자	34 (22.4)	43 (28.3)	75 (49.3)	152 (100.0)	17.87 (14.13)	117.86	1 - 48
2. 친밀관계 추구자	2 (14.3)	2 (14.3)	10 (71.4)	14 (100.0)	12.57 (10.44)	100.61	5 - 34
3. 무능한 구매자	6 (16.7)	9 (25.0)	21 (58.3)	36 (100.0)	14.28 (12.31)	100.90	2 - 43
4. 분개한 자	9 (30.0)	13 (43.3)	8 (26.7)	30 (100.0)	21.90 (12.60)	135.75	2 - 40
전체	51 (22.0)	67 (28.9)	113 (49.1)	232 (100.0)	17.51 (13.61)	-	1 - 48
K-W 검정	-	-	-	-	$H(3, n = 232) = 5.30$ $p = .151$		

Note.

K-W 검정 = Kruskal-Wallis 검정

마. SAM 위험성 요인의 상관관계

가해자와 피해자의 특성이 스톡킹 사건의 특성, 특히 폭력성과 지속성 등과 어떻게 연관되는지를 알아보기 위해 N 요인의 폭력, 지속, 고조, 감시위반 여부 항목에 대한 N 요인(나머지 항목), P 요인과 V 요인의 이변량 상관분석을 실시하였다 ([표 2-1-28] 참고).

N 요인 중에서 스토킹의 폭력성, 지속/고조됨, 감시 위반과 유의미하게 정적인 상관관계를 보인 요인들 중 ‘피해자에게 접근(N3),’ ‘피해자와 직접적인 접촉(N4),’ ‘피해자를 겁줌/위협(N5),’ ‘피해자에게 협박(N6)’ 항목들이 특히 주목할 필요가 있는 것으로 나타났다.

P 요인 중에서는 스토킹의 폭력성, 지속/고조됨, 감시 위반과 유의미한 상관관계를 보인 항목들 중 ‘집착하는(P2),’ ‘비합리적인(P3),’ ‘뉘우치지 않는(P4),’ ‘반사회적 생활 방식(P5),’ ‘약물 사용 문제(P9),’ 그리고 ‘고용 및 경제 문제(V10)’가 두드러진다. V 요인 중에서는 ‘안전하지 않은 생활 환경(V4)’이 폭력성, 고조됨, 감시 위반과 유의하게 정적인 상관관계를 보여, 피해자의 거주지나 직장에 특별한 주의를 기울여야 할 필요성이 있음을 시사한다.

▶▶▶ [표 2-1-28] SAM의 V 요인-N 요인 이변량 상관관계 분석(N = 232)

N (스토킹의 특성) 요인	N7 폭력	N8 지속	N9 고조	N10 감시위반
N1. 피해자에 대한 의사소통		.19**	.17**	
N2. 피해자와 의사소통		.20**		
N3. 피해자에게 접근	.25**		.16*	.21**
N4. 피해자와 직접적인 접촉	.36**		.35**	.35**
N5. 피해자를 겁줌/위협		.20**	.34**	.20**
N6. 피해자를 협박	.39**		.33**	.20**
N7. 피해자에게 폭력을 가함	--		.33**	.30**
N8. 스토킹이 지속됨		--	.40**	.24**
N9. 스토킹이 고조됨	.33**	.40**	--	.26**
N10. 감시위반을 수반한 스토킹	.30**	.24**	.26**	--
P1. 분노	.21**		.33**	
P2. 집착하는	.16*	.48**	.27**	.18**
P3. 비합리적인		.17**	.23**	.30**
P4. 뉘우치지 않는	.23**	.15*	.25**	.30**
P5. 반사회적 생활방식	.17**		.26**	.30**
P6. 연인관계 문제		.22**		
P7. 비연인 관계 문제			.23**	.17*
P8. 불안정한 정서				
P9. 약물 사용 문제	.26**	.24**	.24**	.40**
P10. 고용 및 경제 문제		.20**	.21**	.31**

N (스토킹의 특성) 요인	N7 폭력	N8 지속	N9 고조	N10 감시위반
V1. 가해자에 대한 일관성 없는 행동	.22**			
V2. 가해자에 대한 일관성 없는 태도	.21**			.19**
V3. 충분한 자원 접근 불가능	.17*			
V4. 안전하지 않은 생활 환경	.20**		.15*	.27**
V5. 피보호자를 돌보는 문제				.17*
V6. 연인 관계 문제				
V7. 비연인 관계 문제				
V8. 불안정한 정서		.15*		.20**
V9. 약물 사용 문제				.28**
V10. 고용 및 경제 문제		.14*		
N 총점				
P 총점				
V 총점				

* $p < .05$, ** $p < .01$

사. 스토킹 폭력성에 대한 로지스틱 회귀분석

가해자의 특성과 스토킹의 특성 중 어느 변인이 폭력을 동반한 스토킹에 영향을 미치는지 알아보기 위해 로지스틱 회귀분석(logistic regression)을 실시하였다. 종속 변수는 스토킹 당시 폭력 동반 여부(예/아니오)이며, 독립변수는 전과, 약물남용, 정신질환과 같은 가해자의 과거 이력, 가해자 특성과 스토킹 행위의 특성을 포함하였다. 회귀분석의 변인들은 이변량 상관분석에서 폭력과 유의미한 정적인 상관관계를 나타낸 변인들과 선행연구에서 스토킹 폭력과 관련이 있다고 보고된 변인들로 구성하였다²⁷⁾.

첫 번째 모델에서는 가해자의 과거 이력 변인들만을 투입한 결과, 설명력은 9.7%로 나타났으며(Nagelkerke $R^2 = .097$), Likelihood Ratio(LR) 카이제곱 검정 결과 Null 모델에 비해 적합도가 $LR \chi^2(3) = 16.80$, $p < .001$ 로 유의하게 향상되었다. 또한, Hosmer & Lemeshow 검정에서도 $p = .819$ 로 모델의 적합도가 만족스러웠다.

27) 표본수($N = 232$)를 기준으로 모델이 데이터에 과적합(overfitting)이 되는 것을 방지하기 위해, 이론적으로 가장 필수적인 예측 변수와 실무자가 쉽게 측정할 수 있는 변인만을 투입하여 간결한 모델을 구축하였다. 따라서, 스토킹 폭력과의 연관성이 약한 인구통계학적 변인은 제외하였다.

전과 이력($\beta = .824$, S.E. = .396, $p = .038$)과 약물남용 이력($\beta = .753$, S.E. = .297, $p = .011$)이 스토킹 당시 폭력 동반 여부에 유의미한 영향을 미쳤으며, Odds Ratio는 각각 2.28, 2.12로 전과 이력과 약물남용 이력이 폭력 동반 여부에 약 2배 이상의 영향을 미치는 것으로 나타났다.

두 번째 모델에서는 가해자 특성 중 이변량 상관관계에서 폭력과 정적인 상관관계를 보인 ‘분노(P1),’ ‘집착하는(P2),’ ‘뉘우치지 않는(P4),’ ‘반사회적 생활방식(P5)’ 변인을 추가하였다. 이로 인해 두 번째 모델의 설명력은 Nagelkerke $R^2 = 0.161$ 로 16.1%가 증가했으며, Null 모델에 비해 적합도가 크게 향상되었다(LR $\chi^2[7] = 28.58$, $p < .001$). Hosmer & Lemeshow 검정 결과, $p = .939$ 로 적합도를 만족시켰다.

과거 이력 변인을 통제하고 가해자 특성 변인들이 투입된 후, 두 번째 모델에서는 과거 이력이 설명력을 잃었으나, 약물남용($\beta = .651$, S.E. = .310, $p = .036$)과 가해자 특성 변인 중 ‘집착하는(P2)’ 변인($\beta = .734$, S.E. = .317, $p = .021$)이 폭력 동반 여부에 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다. 약물남용 이력(Odds Ratio[OR] = 1.92; 95% CI = 1.04 - 3.52)이 있을 경우와, 가해자가 피해자에 집착하는(OR = 2.08; 95% CI = 1.12 - 3.88) 경우, 모두 폭력을 행사할 가능성이 약 두 배 이상 증가하는 것으로 나타났다.

세 번째 모델에서는 스토킹의 특성 요인 중 ‘피해자와 직접적인 접촉(N4),’ ‘피해자를 협박(N6),’ ‘감시위반을 수반한 스토킹(N10)’과 Mullen의 스토킹 유형(거절형과 비거절형), 가·피해자 관계 변인(전 연인관계와 기타관계 유형)을 추가하였다. 설명력은 40.4%로 크게 증가했으며(Nagelkerke $R^2 = .404$), Hosmer & Lemeshow 검정 결과 $p = .514$ 로 적합도를 만족시켰다.

» [표 2-1-29] 스토킹 시 폭력 동반 여부에 대한 로지스틱 회귀분석(N = 232)

변인		Model 1		Model 2		Model 3	
		β	OR	β	OR	β	OR
과거 이력 변인	전과	.82*	2.28	.50	1.64	.64	1.89
	약물남용	.75*	2.12	.65*	1.92	-.23	.79
	정신질환	-.20	.82	-.23	.80	-.17	.84
가해자 특성 변인	P1			.60	1.82	-.13	.88
	P2			.73*	2.08	.27	1.30

변인		Model 1		Model 2		Model 3	
		β	OR	β	OR	β	OR
스토킹 특성 변인	P4			.18	1.20	-.23	.80
	P5			.41	1.50	.46	1.58
	N4					1.13**	3.09
	N6					1.49***	4.42
	N10					1.17**	3.21
	가·피해자 관계					-.53	.59
	Mullen 유형					1.74*	5.71
	LR χ^2	16.80 ($df = 3, p < .001$)		28.58 ($df = 7, p < .001$)		79.99 ($df = 12, p < .001$)	
R^2 (Cox & Snell)		.072		.119		.298	
R^2 (Nagelkerke)		.097		.161		.404	
Pseudo R^2 (McFadden's)		.055		.094		.264	

Note.

OR = Odds Ratio, LR = Likelihood Ratio

P1 = 분노, P2 = 집착하는, P4 = 누우치지 않는, P5 = 반사회적 생활방식, N4 = 피해자와 직접적인 접촉, N6 = 피해자를 협박, N10 = 감시 위반을 수반한 스토킹, Mullen 유형 = 거절형 vs. 비거절형, 관계 = 과거 친밀관계 vs. 기타관계

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

최종 모델에서는 ‘협박(N6)’, ‘접촉(N4)’, ‘감시 위반(N10)’이 폭력 동반 여부에 유의미한 영향을 미쳤다. 협박(N6)은 폭력 발생 가능성에 유의미한 영향을 미치며($\beta = 1.49$, S.E. = .403, $p < .001$), 협박이 동반되었을 때 폭력이 발생할 확률이 협박이 없을 경우보다 약 4배 증가하였다(OR = 4.42; 95% CI = 2.01 - 9.75). 또한, 피해자와 직접적인 접촉(N4)을 하는 것은 폭력에 통계적으로 유의미한 영향을 나타내며($\beta = 1.13$, S.E. = .385, $p = .003$), 직접적인 접촉이 있을 때 폭력 발생 가능성이 약 3배 증가한다(OR = 3.09; 95% CI = 1.45 - 6.58). 감시 위반을 수반한 스토킹($\beta = 1.17$, S.E. = .393, $p = .003$)은 폭력 발생 가능성을 약 3배 증가시키는 것으로 나타났다(OR = 3.21; 95% CI = 1.49 - 6.94). 마지막으로, Mullen의 거절형($\beta = 1.74$, S.E. = .714, $p = .015$)은 비거절형에 비해 폭력을 행사할 가능성이 약 5배 증가하였다(OR = 5.71, 95% CI = 1.41 - 23.11).

사. 피해자 보호조치 위반에 대한 회귀분석

스토킹 특성과 가해자 특성 중 어느 변인이 피해자 보호조치 위반 여부에 영향을 미치는지 알아보기 위해 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 종속변인은 수사재판기록에 보호조치를 위반한 존재 여부(예/아니오)였으며, 독립 변수는 이변량 상관분석에서 감시위반과 유의미한 정적인 상관관계를 나타낸 가해자의 특성과 스토킹 특성 변인 중 실무자들이 상대적으로 평가하기 쉬운 변인을 포함하였다.

첫 번째 모델에서는 가해자의 과거 이력 변인만을 투입한 결과, 설명력은 18.8%로 나타났다(Nagelkerke $R^2 = .188$). Likelihood Ratio(LR) 카이제곱 검정에서 첫 번째 모델이 Null 모델에 비해 적합도가 유의하게 향상되었다(LR $\chi^2[3] = 32.37, p < .001$). 과거 이력 변인 중 약물남용 이력($\beta = 1.51, S.E. = .336, p < .000$)이 피해자 보호조치 위반 여부에 유의미한 영향을 미쳤다. 약물 남용 이력이 있는 경우, 없는 경우보다 4.52배(OR = 4.52; 95% CI = 2.34 - 8.73) 높은 가능성으로 보호조치를 위반할 가능성이 높아짐을 보여줬다.

두 번째 모델에서는 가해자 특성 중 감시위반을 수반한 스토킹(N10) 항목과 이변량 상관관계에서 정적 상관을 보인 ‘집착하는(P2)’, ‘비합리적인(P3),’ ‘뉘우치지 않는(P4),’ ‘반사회적 생활방식(P5),’ ‘고용 및 경제 문제(P10)’를 투입하였다. 가해자 특성 변인의 투입으로 인해 두 번째 모델의 설명력은 28.3%(Nagelkerke $R^2 = .283$)로 증가하였으며, 적합도 또한 Null 모델에 비해 크게 향상되었다(LR $\chi^2[8] = 50.57, p < .001$).

가해자 특성 변인을 추가한 이후에도 약물남용 이력($\beta = 1.45, S.E. = .356, p < .000$)은 여전히 보호조치 위반에 유의한 영향을 미쳤으며, 가해자 특성 변인 중에는 ‘집착’($\beta = .90, S.E. = .364, p = .013$)과 ‘고용 및 경제 문제’($\beta = .75, S.E. = .369, p = .041$)가 보호조치 위반에 유의한 영향을 미쳤다. 약물남용 이력이 있는 경우는 없는 경우보다 4.29배(OR = 4.29, 95% CI = 2.14 - 8.62) 정도 보호조치를 위반할 가능성이 높았으며, 집착이 있는 경우는 없는 경우보다 2.46배(OR = 2.46, 95% CI = 1.21 - 5.03), 고용 및 경제 문제가 있는 경우는 없는 경우보다 2.12배(OR = 2.12, 95% CI = 1.03 - 4.38) 보호조치 위반의 가능성이 높았다.

▶▶▶ [표 2-1-30] 피해자 보호조치 위반 여부에 대한 로지스틱 회귀분석(N = 232)

변인		Model 1		Model 2		Model 3	
		β	OR	β	OR	β	OR
과거 이력 변인	전과	.46	1.59	-.04	.96	.05	1.05
	약물남용	1.51***	4.52	1.46***	4.29	1.34***	3.83
	정신질환	.30		.08	1.08	.07	1.08
가해자 특성 변인	P2			.90*	2.46	.81*	2.25
	P3			.38	1.46	.36	1.43
	P4			.00	1.00	-.11	.90
	P5			.57	1.77	.48	1.62
	P10			.75*	2.12	.78*	2.19
스토킹 특성 변인	N4					.74	2.09
	N6					-.28	.76
	N7					.08	1.08
	N8					.20	1.22
LR χ^2		32.37 ($df = 3, p < .001$)		50.57 ($df = 8, p < .001$)		55.19 ($df = 12, p < .001$)	
R^2 (Cox & Snell)		.135		.203		.219	
R^2 (Nagelkerke)		.188		.283		.305	
Pseudo R^2 (McFadden's)		.115		.179		.196	

Note.

OR = Odds Ratio, LR = Likelihood Ratio

P2 = 집착하는, P3 = 비합리적인, P4 = 뉘우치지 않는, P5 = 반사회적 생활방식, P10 = 고용 및 경제 문제, N4 = 피해자와 직접적인 접촉, N6 = 피해자를 협박, N7 = 피해자에게 폭력을 가함, N8 = 스토킹이 지속됨

* $p < .05$, *** $p < .001$

세 번째 모델에서는 스토킹 특성 변인 중 ‘피해자와 직접적인 접촉(N4), ‘피해자를 협박(N6), ‘피해자에게 폭력을 가함(N7), ‘스토킹이 지속됨(N8)’을 추가하였으며, 설명력은 30.5%(Nagelkerke $R^2 = .305$)로 증가하였다. 모델 적합도는 LR $\chi^2(12) = 55.19$, $p < .001$ 로 Null 모델에 비해 유의하게 향상되었다. Hosmer & Lemeshow 검정을 통한 모델 적합도는 세 모델 모두 관찰된 빈도와 예상된 빈도 사이에 유의한 차이가 없어(Model 1: $p = .988$; Model 2: $p = .650$; Model 3: $p = .812$) 양호한 적합도를 보였다.

스토킹 특성 변인을 투입한 후에도 약물남용 이력($\beta = 1.34$, S.E. = .370, $p < .000$), 집착($\beta = .81$, S.E. = .407, $p = .047$), 고용 및 경제 문제 변인($\beta = .78$, S.E. = .378,

$p = .038$)은 보호조치 위반에 유의미한 영향을 미쳤으며, 스토킹 특성 변인 중 보호조치 위반 여부에 유의한 영향을 미치는 변인은 없는 것으로 나타났다. 즉, 약물 남용 이력이 있는 경우는 없는 경우보다 3.83배($OR = 3.83, 95\% CI = 1.86 - 7.92$) 피해자 보호조치를 위반할 가능성이 높았으며, 집착하는 성향이 경우 집착을 하지 않는 경우보다 2.25배($OR = 2.25, 95\% CI = 1.01 - 5.00$), 고용 및 경제 문제가 있는 경우는 없는 경우보다 2.19배($OR = 2.19, 95\% CI = 1.04 - 4.59$) 보호조치 위반의 가능성이 높았다.

5. 종합 분석

전년도 교정시설 대상자와 금년도 벌금·보호관찰 대상자를 합쳐서 종합 분석한 결과, 국내에 스토킹처벌법이 시행된 이후 형을 받은 스토킹 가해자의 주요 특성은 다음과 같다.

남성 가해자의 비율이 여성보다 높았으며, 무직 및 일용직/계약직 비율이 가장 높았다. 이로 인해 피해자에게 반복적이고 지속적으로 연락할 시간이 많았을 것으로 추정된다. 월수입을 기준으로 무수입자가 가장 많았다는 점은 이들의 고용 상태와 관련이 있음을 시사한다. 미혼자와 별거/이혼/사별 한 이들의 비율이 기혼자보다 훨씬 높았으며, 이는 스토킹 유형 중 ‘거절당한 자’ 유형이 가장 많이 발견된 것과 연관이 있어 보인다. 혼자 거주하는 비율이 누군가와 함께 거주하는 비율보다 높았으며, 이는 혼인 상태와 관련이 있을 것으로 추정된다. 고용 상태, 혼인 상태, 동거 상태 등을 종합적으로 고려했을 때, 스토킹 가해자는 사회적 고립까지는 아니지만 상대적으로 스토킹 행위를 억제할 요소가 부족했을 것으로 보인다.

약 80%에 가까운 스토킹 가해자가 전과가 있었으며, 이는 스토킹들이 스토킹뿐만 아니라 일반적인 범죄를 저지를 가능성이 높은 집단에 속함을 시사한다. 약 30%가 정신질환을 앓고 있었으며, 그 종류는 다양했다. 그러나 수사재판기록 상으로는 가해자의 정신질환 여부를 정확히 파악하기 어려웠다.

스토킹 행위 유형 중 ‘메시지 도달’, ‘지켜봄’, ‘접근’이 가장 높은 비율을 차지했으며, 2023년에 개정된 스토킹처벌법에 추가된 정보통신망을 이용한 개인정보/위치정

보를 배포 또는 게시 행위는 드물게 발견되었다. 스톡킹의 지속 기간은 1개월에서 3개월 이내가 가장 높은 비율을 보였고, 몇 개월 혹은 몇 년간 지속된 스톡킹도 있었으나, 1주일 미만(심지어 하루 만에) 종료된 사례도 있었다. 이는 짧은 시간 안에 반복되는 행위라도 피해자에게 충분히 불안감 또는 공포심을 유발할 수 있음을 보여준다.

피해자 보호조치 위반 사례는 벌금·보호관찰 대상자가 약 35%, 교정시설 대상자가 약 80%로 나타났으며, 그중 잠정조치 위반이 절반 이상을 차지했다. 이는 피해자 보호조치의 효과성을 재검토할 필요성이 있음을 시사한다.

스톡킹 가해자를 Mullen의 스톡커 유형으로 분석한 결과, 거절당한 자가 63.1%로 가장 많았고, 그다음으로 무능한 구매자(14.9%), 분개한 자(12.4%), 친밀관계 추구자(5.8%), 성적 약탈자 및 기타(3.7%) 순으로 나타났다. 전체적으로 남성 가해자가 여성보다 현저히 많았지만, 유형별로는 가해자의 성별에 차이가 있었다. 친밀형과 분개형에서 여성의 비율이 상대적으로 높게 나타나(각각 28.6%, 30.0%), 스톡킹이 여성범죄에만 국한되지 않는다는 것을 보여준다.

가해자 유형 중 가장 흔하게 발견되며, 관리와 감독이 가장 필요한 유형은 거절형이었다. 이 유형의 절반 이상이 음주 또는 약물남용 이력을 보였으며, 특히 음주 남용이 가장 두드러진 문제로 나타났다. 음주 문제는 거절형뿐만 아니라 다른 유형에서도 높은 비율로 나타났다. 거절형은 스톡킹 당시 절반 가까이가 폭력을 동반한 것으로 나타나, 폭력 위험성이 매우 높다는 점을 실무자들이 주의해야 할 것이다. 또한, 가해자의 절반 이상이 교제 시 교제폭력(또는 가정폭력)을 행사한 것으로 나타났으며, 벌금·보호관찰 대상자 중 37.5%, 교정시설 대상자 중 70.0%가 이에 해당되었다. 이는 공식 전과 기록이 아닌 수사재판기록 상 피해자 또는 가해자의 진술에 의한 것임을 감안할 때, 실제로는 더 많은 수의 가해자가 교제 중 폭력을 행사했을 가능성도 고려해야 한다. 거절형은 스톡킹 특성 요인과 피해자 취약성 요인에서도 평균이 가장 높아 위험성이 크다는 것을 시사한다.

친밀형 역시 주의가 필요한 유형으로 보인다. 본 연구에서 친밀형의 표본 수는 가장 적었으나, 몇 가지 문제점이 드러났다. 비록 거절형보다는 낮은 비율이었지만, 친밀형에서 35.7%의 폭력이 동반되었으며, 이는 주목할 만한 부분이다. 선행연구에 따르면, 친밀형은 폭력 비율이 낮은 편이지만, 스톡킹 지속 기간이 길어질수록 폭력

가능성이 증가하는 경향이 있다고 보고된다. 본 연구의 표본도 이러한 경향을 반영한 것으로 보이며, 친밀형에서 스토킹 지속 기간이 길게 나타났던 것이 폭력 발생 비율이 높게 나타난 이유일 가능성이 있다. 또한, 친밀형에서 고위험군이 71.4%로 평정되어 이 유형의 높은 위험성을 시사한다.

본 연구는 스토킹 폭력의 위험성과 피해자 보호조치 위반 위험성을 보다 구체적으로 파악하기 위해 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 먼저, 스토킹 시 폭력 동반 여부에 대한 로지스틱 회귀분석 결과, 전과 여부, 약물남용 여부, 그리고 가해자 특성 중 집착 성향이 폭력 동반에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 그러나 스토킹 특성 변인이 추가되자, 이러한 변인들의 설명력은 사라졌다. 이는 가해자의 특성보다 스토킹의 특성이 폭력 발생 여부에 더 큰 영향을 미치는 것을 시사한다. 피해자에게 직접적인 접촉을 하거나 협박, 감시위반을 수반한 스토킹이 폭력 동반 여부에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 협박이 있을 경우, 협박이 없는 경우에 비해 폭력 발생 가능성이 약 4배 높았으며, 직접적인 접촉이 있을 때는 약 3배, 피해자 보호조치 등과 같은 감시 위반을 수반한 스토킹은 약 3배 더 높은 폭력 발생 가능성을 보였다. 또한, 거절형이 비거절형에 비해 폭력을 행사할 가능성이 약 5배 높게 나타났고, 이는 선행 연구 결과와 일치한다.

두 번째로, 피해자 보호조치 위반 여부에 대한 로지스틱 회귀분석에서는 약물남용 이력, 가해자 특성 중 집착 성향, 그리고 고용 및 경제 문제가 스토킹 특성 변인이 추가된 후에도 유의미한 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 약물남용 이력이 있는 경우는 없는 경우에 비해 보호조치 위반 가능성이 약 4배 높았으며, 가해자가 피해자에게 집착하는 경우 집착하지 않는 경우보다 약 2배, 고용 및 경제 문제가 있는 경우 없는 경우보다 약 2배 더 높은 보호조치 위반 가능성을 보였다.

본 연구는 스토킹 범죄와 가해자의 특성, 폭력 발생과 피해자 보호조치 위반에 대해 분석하여 실무자들이 스토킹 사건에서 중요하게 고려해야 할 위험 요소를 규명했다. 특히, 스토킹 폭력 발생에 피해자와 직접적인 접촉, 협박, 감시 위반, ‘거절당한 자’ 유형이 중요한 위험 요인임을 확인했으며, 약물남용 이력, 집착하는 성향, 고용 및 경제 문제가 피해자 보호조치 위반에 영향을 미치는 것을 확인했다. 본 연구의 결과는 스토킹 예방과 피해자 보호조치 강화에 중요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

제2절 | 스토킹 범죄자 심리검사

1. 조사 개요²⁸⁾

가. 조사 준비 및 실시

스토킹 범죄자의 심리적 특성을 보다 타당하게 파악하기 위해 PAI-PS(Personality Assessment Inventory for Prison Settings; Morey, 1991; 교정용 성격평가 질문지)를 실시하였다. PAI(Personality Assessment Inventory)는 수검자에 대한 여러 가지 정보를 제공하고 이들이 경험할 수 있는 정신병리적, 심리적 문제를 진단하고 치료계획을 설정하고 평가하는 등의 목적을 달성하기 위해 개발된 객관적 자기보고형 성격검사이다(Morey, 1991). PAI는 일반인을 기준으로 자료를 수집하여 표준화 표본으로 삼고 교도소 수감자 등 특수 장면의 대상자들에게 검사를 실시하더라도 이러한 규준에 근거하여 프로파일을 제공하고 있다. 한편, 일반인과 생활환경이 전혀 다르고 사회인구학적 특성에 차이를 보이는 교도소 수용자에게 일반인 규준을 그대로 적용하는데 한계가 있다고 간주되어 2018년 수용자 집단의 규준을 제공하는 PAI-PS(이수정 외, 2019)를 개발하였다.

PAI를 다룬 연구 결과를 보면, 검사에서 평가하는 정신병리, 성격, 치료관련 변인은 부적응적인 방식으로 행동화할 위험이 있는 대상자를 선별하는 데 유용하다고 보고하고 있다(Morey, 1991). PAI는 총 344문항으로 구성되어 있으며, 4개의 타당성척도, 11개의 임상척도, 5개의 치료척도, 2개의 대인관계척도 등 서로 다른 영역을 평가하는 척도들을 포함하고 있다. 문항에 반응하는 방식은 4점 평정척도로 '전혀 그렇지 않다', '약간 그렇다', '중간이다', '매우 그렇다'로 반응한다. 본 연구에서 중점적으로 살펴볼 스토킹 사범의 심리적 특성, 즉 반사회적 성격특징, 경계선적 성격특징, 알코올문제, 약물문제 및 공격성 등은 PAI 검사로 평가될 수 있을 것으로 보인다(윤정숙 외, 2023).

PAI는 4년 정도의 교육수준이면 누구나 읽고 이해하기 쉬운 문항으로 기술되어 있어 일반인에 비해 다소 학력 수준이 낮은 형법 집행 대상자들도 응답하는 데 문제가

28) 조사개요는 본 연구가 윤정숙 외(2023)가 수행한 '스토킹 범죄의 특성 및 대응강화방안(I)'의 연속사업임을 고려하여, 내용에 큰 변화가 없음을 주의

없으리라 보인다. 다만, 보호관찰이나 벌금형 대상자 중, 정신질환이 발현 상태인 경우나 무학인 경우 문항 해독에 어려움을 보일 수가 있어, 심리검사에서 제외하도록 조치하였다.

전년도 연구에서는 교도소 스토킹 사범을 대상으로 PAI 심리검사를 진행하였다. 금년도 PAI를 통한 심리검사는 법무부 보호관찰과의 협조를 얻어 벌금형이나 보호관찰형을 받은 스토킹 사범을 대상으로 진행되었다. 서울과 경기 지역 4개의 보호관찰소²⁹⁾에서 수감(이수)명령을 받은 벌금형과 보호관찰 대상자들에게 법무부 보호관찰과의 협조를 통해 심리검사 참여 동의 여부를 조사하여 총 62명의 대상자를 모집하였다³⁰⁾. 심리검사 동의자에게 검사의 목적과 개인정보 보안, 사례금, PAI-PS 검사 실시 시 주의사항 등을 서술한 안내장과 함께 연구진이 직접 보호관찰소를 방문하여 5월 중순부터 7월 초순까지 검사를 실시하였으며, 모든 참여자에게는 소정의 사례금이 지급되었다.

PAI검사를 통한 스토킹 사범의 심리적 프로파일을 제시하기 위해 전년도 징역형 스토킹사범 데이터와 금년도 벌금·보호관찰형 스토킹사범 데이터를 통합하였다. 이렇게 하여, 징역형 스토킹사범 74명과 벌금·보호관찰형 스토킹사범 62명으로 구성된 스토킹사범 총 136명의 데이터가 완성되었다. 이하 PAI 심리검사의 분석은 136명의 데이터를 분석하여 제시한 것이다.

나. 문항 구성 및 내용³¹⁾

1) PAI 대척도

PAI는 크게 타당성척도, 임상척도, 치료고려척도 및 대인관계 척도로 구성되어 있다. 먼저, 타당도 척도는 수검자의 검사 태도를 판단하기 위해 개발된 척도이다. 범죄자들은 문항에 대해 성의 없이 반응하거나, 자신이 경험하고 있는 문제나 증상을

29) 징역형 스토킹사범과 달리, 벌금형과 보호관찰 대상의 스토킹 사범은 그 수가 매우 많기 때문에, 조사의 편의를 위하여 서울과 경기지역의 대상으로 한정하였다.

30) 법무부 보호관찰과의 협조로 모집한 수감(이수)명령 대상자 중 교도소 수용 중 이수명령을 완수하지 못하여 보호관찰소에서 잔여 이수명령을 집행한 7명의 대상자는 교도소 스토킹사범으로 분류되었다.

31) 문항 구성 및 내용은 본 사업이 연속사업임을 감안하여 윤정숙 외(2023)의 내용을 요약하여 정리하였다.

과장되게 보고하거나, 지나치게 긍정적으로 보고할 수 있는데 PAI의 타당도 척도를 통해서 이러한 반응 편향을 분석해 볼 수 있다. 타당도 척도는 비일관성, 저빈도, 부정적 인상, 긍정적 인상의 4개 척도로 구성되어 있다.

한편, 수검자의 정신병리적인 문제를 파악하기 위해 평가해야 하는 척도는 크게 임상척도, 치료고려척도 및 대인관계 척도가 있다. PAI 심리검사의 임상 척도는 신체적 호소, 불안, 불안관련 장애, 우울, 조증, 망상, 조현병, 경계선적 특징, 반사회적 특징, 알코올문제, 약물사용을 측정하고 있다. 이 밖에도 치료고려척도와 대인관계척도를 포함하고 있는데, 치료고려척도에는 공격성, 자살관념, 스트레스, 비지지, 치료거부를 측정하는 척도가, 대인관계척도에는 지배성과 온정성을 측정하는 척도가 포함된다. 각 척도의 세부 내용은 아래 표를 참고하기로 한다.

» [표 2-2-1] PAI 척도

척도(척도명, 문항 수)		내용
타당성 척도	비일관성 (Inconsistency, ICN/10개의 문항쌍)	수검자가 문항을 읽고 답하는 과정에서 일관성 있게 반응하였는지를 알아보기 위해 정적 또는 부정 상관이 높은 10개의 문항 쌍으로 구성
	저빈도 (Infrequency, INF/8)	부주의하거나 무선적인 또는 매우 특이한 방식으로 반응하였는지를 알아보기 위한 척도. 문항 내용은 정신병적인 측면에서 중립적이고 대부분의 사람들이 극단적으로 인정하거나 인정하지 않는 문항들로 구성되어 있음
	부정적 인상 (Negative Impression, NIM/9)	지나치게 나쁜 인상을 주거나 궤변을 부리는 태도
	긍정적 인상 (Positive Impression, PIM/9)	자신을 지나치게 좋게 보이려 하고 사소한 결점도 부인하려는 태도
임상 척도	신체적 호소 (Somatic Complaints, SOM/24)	신체화장애, 전환장애와 관련이 있는 건강과 관련된 문제에 대한 집착과 신체적 불편감에 대한 호소
	불안 (Anxiety, ANX/24)	여러 가지 반응양식으로 나타나는 불안 경험과 불안의 객관적 징후
	불안관련 장애 (Anxiety-Related Disorders, ARD/24)	강박장애, 공포증, 외상적 스트레스와 같은 구체적인 불안과 관련이 있는 증상과 행동
	우울 (Depression, DEP/24)	우울의 증상과 현상
	조증 (Mania, MAN/24)	조증과 경조증의 정서적, 인지적, 행동적 증상
	망상	망상장애와 망상적 성격장애의 증상

142 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

척도(척도명, 문항 수)		내용
	(Paranoia, PAR/24)	
	조현병 (Schizophrenia, SCZ/24)	조현병에서 나타나는 광범위한 증상
	경계선 특징 (Borderline Features, BOR/24)	불안정하고 유동적인 대인관계, 충동성, 정서적 가변성과 불안정성, 통제할 수 없는 분노 등을 포함하는 경계선 성격장애의 특징
	반사회적 특징 (Antisocial Features, ANT/24)	범죄행위, 권위적 인물과의 갈등, 자기중심성, 공감과 성실성의 부족, 불안정, 감각추구 등과 같은 반사회적 성격장애의 특징
	알코올문제 (Alcohol Problems, ALC/12)	문제시되는 음주와 알코올 의존적 특징
	약물사용 (Drug Problem, DRG/12)	약물사용에 따른 문제와 약물 의존적 특징
치료 고려 척도	공격성 (Aggression, AGG/18)	분노, 적대감 및 공격성과 관련된 특징과 태도
	자살관념 (Suicidal Ideation, SUI/12)	무력감과 자살에 대한 일반적이고 모호한 생각과 자살에 관한 구체적인 계획
	스트레스 (Stress, STR/8)	일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스
	비지지 (Nonsupport, NON/8)	가용한 지지의 수준과 질을 포함하는 지각된 사회적 지지의 부족
	치료거부 (Treatment Rejection, RXR/8)	심리적, 정서적 측면에서 자신의 문제에 대한 인식과 변화에 대한 동기
대인 관계 척도	지배성 (Dominance, DOM/12)	대인관계에서 개인적 통제와 독립성을 유지하는 정도를 평가
	온정성 (Warmth, WRM/12)	대인관계에서 지지적이고 공감적인 정도를 평가

출처: PAI-PS 교정용 성격평가질문지, p.9.

2) PAI 대척도별 소척도

PAI의 임상척도는 4개의 군으로 다시 구분할 수 있다. 첫째, 신경증 척도군은 신체적호소(SOM), 불안(ANX), 불안관련(ARD), 우울(DEP)로 구성된다. 각 척도는 다시 소척도로 분류되는데, 신체적 호소는 심리적 긴장, 스트레스가 신체로 전환되는 증상을 측정하는 전환(SOM-C), 다양한 신체증상을 호소하는 신체화(SOM-S), 건강염려(SOM-H)를 측정하는 3개의 소척도가, 불안은 인지적 불안(ANX-C), 정서적 불안(ANX-A), 신체생리적 불안(ANX-P)을 측정하는 3개 소척도가 있다. 불안관련 장애는

강박장애(ARD-O), 공포증(ARD-P), 외상적 스트레스(ARD-T)를 측정하는 3개 척도가 포함되어 있다. 우울 역시, 인지적(DEP-C), 정서적(DEP-A), 신체생리적(DEP-P) 우울감을 측정하는 3개의 척도로 구성되어 있다.

» [표 2-2-2] PAI 신경증척도군의 대척도 및 소척도

척도(척도명, 문항 수)		내용
신체적 호소	전환 (Conversion, SOM-C/8)	전환장애와 관련이 있는 증상, 특히 감각적 또는 운동적 역기능
	신체화 (Somatization, SOM-S/8)	다양한 신체적 증상에 대한 호소와 건강과 피로감에 대한 모호한 호소
	건강염려 (Health Concerns, SOM-H/8)	건강상태나 신체적 문제에 대한 집착
불안 (ANX)	인지적 (Cognitive, ANX-C/8)	최근에 직면한 문제에 대한 반복적 염려와 이로 인한 주의력과 집중력의 저하
	정서적 (Affective, ANX-A/8)	과도한 긴장이나 이완의 어려움 및 스트레스로 인한 피로감
	신체생리적 (Physiological, ANX-P/8)	긴장과 스트레스로 인한 외현적인 신체적 징후
불안관련 장애 (ARD)	강박장애 (Obsessive-Compulsive, ARD-D/8)	잠입적 사고 또는 행동, 경직성, 우유부단, 완벽주의 및 정서적 위축
	공포증 (Phobias, ARD-P/8)	사회적 상황, 대중교통, 높은 장소, 폐쇄된 공간 또는 다른 특정 대상에 대한 공포
	외상적 스트레스 (Traumatic Stress, ARD-T/8)	지속적으로 불편과 불안을 가져다주는 외상적 사건에 대한 경험. 이러한 사건 때문에 자신이 근본적으로 바뀌거나 손상을 받고 있다는 느낌
우울(DEP)	인지적 (Cognitive, DEP-C/8)	무가치감, 무망감, 개인적 실패 뿐 아니라 우유부단과 집중력 저하
	정서적 (Affective, DEP-A/8)	슬픔, 일상적 활동에 대한 관심의 결여, 무쾌감
	신체생리적 (Physiological, DEP-P/8)	신체기능, 활동과 에너지 수준의 변화, 수면 장애, 성적 관심의 저하, 식욕상실과 체중의 감소

둘째, 정신병 척도군은 조증(MAN), 망상(PAR), 조현병(SCZ) 척도로 구성되어 있다. 조증 척도에는 사고과정과 행동이 고양되는 활동수준(MAN-A), 자존감 등 과대감을 측정하는 과대성(MAN-G), 빠른 기분변화 등을 측정하는 초조성(MAN-I)이 포함된다. 망상 척도에는 다른 사람에 대한 지나친 의심과 불신 등을 측정하는 과정계(PAR-H),

다른 사람에게 부당하게 취급받고 있다고 느끼는 피해망상(PAR-P), 다른 사람에게 모욕과 멸시를 당했다고 느끼는 원한(PAR-R)이 들어간다. 조현병 척도에는 비일상적 지각을 측정하는 정신병적 경험(SCZ-P), 사회적 고립을 측정하는 사회적 위축(SCZ-S), 정신적 혼란과 사고과정의 혼란을 측정하는 사고장애(SCA-T)가 포함되어 있다.

» [표 2-2-3] PAI 정신병척도군의 대척도 및 소척도

척도(척도명, 문항 수)		내용
조증 (MAN)	활동수준 (Activity Level, MAN-A/8)	부적절한 방식으로 여러 가지 일에 과다하게 관여하고 사고과정과 행동의 가속화
	과대성 (Grandiosity, MAN-G/8)	고양된 자존감, 과대감 및 자신이 다른 사람에게 없는 특별한 기술이나 능력이 있다는 믿음
	초조성 (Irritability, MAN-I/8)	참을성의 부족, 욕구좌절을 참아내는 능력 및 빠른 기분 변화
망상 (PAR)	과경계 (Hypervigilance, PAR-H/8)	다른 사람에 대한 의심과 불신, 실제적이거나 가상적인 위협을 가정하여 주변 환경을 감시
	피해망상 (Persecution, PAR-P/8)	자신이 부당하게 취급받고 있다고 느끼고 다른 사람들이 자신의 이익을 빼앗기 위해 모의하고 있다는 믿음
	원한 (Resentment, PAR-R/8)	대인관계에서 모욕과 멸시를 당했다고 느끼고 자신의 불행을 다른 사람의 탓으로 돌림
조현병 (SCZ)	정신병적 경험 (Psychotic Experiences, SCZ-S/8)	비일상적인 지각과 감각, 마술적 사고, 망상적 신념을 포함하는 비일상적 아이디어
	사회적 위축 (Social Detachment, SCZ-S/8)	사회적 고립, 대인적 상황에서 느끼는 불편감
	사고장애 (Thought Disorder, SCZ-T/8)	정신적 혼란, 집중력의 문제, 사고과정의 혼란

셋째, 성격장애 척도군에는 경계선특징(BOR), 반사회적특징(ANT)이 포함된다. 단, 본 연구에서는 성격장애 척도군에 반사회적 특징과 관련이 높은 공격성을 추가하여 살펴보았다. 경계선적 특징은 갑작스럽고 극단적인 기분동요, 분노와 통제력의 결여 등, 정서적 통제의 어려움을 측정하는 정서적 불안정성(BOR-A), 중요한 인생의 문제에 있어 자기정체감 유지에 어려움을 겪는 정체감문제(BOR-I), 양가적이고 강렬한 대인관계 등을 측정하는 부정적 관계(BOR-N), 자기손상적이고 자기파괴적인 충동적 성향 및 행동을 측정하는 자기손상(BOR-S)이 들어간다. 반사회적 특징은 불법행동

등에 관여하는 정도인 반사회적 행동(ANT-A), 공감능력이나 타인에 대한 착취를 측정하는 자기중심성(ANT-E), 강한 자극과 흥분, 무모한 성향을 측정하는 자극추구(ANT-S)가, 공격성척도에는 공격적 태도(AGG-A), 언어적 공격(AGG-V), 신체적 공격(AGG-P)이 포함되어 있다.

▶▶ [표 2-2-4] PAI 성격장애척도군의 대척도 및 소척도

척도(척도명, 문항 수)		내용
경계선적 특징 (BOR)	정서적 불안정성 (Affective Instability, BOR-A/6)	정서적 반응성, 빠른 기분변화 및 정서적 통제의 어려움
	정체감 문제 (Identity Problem, BOR-I/6)	중요한 인생의 문제들에 대한 불확실성과 목적의식의 상실, 공허하고 지루한 느낌
	부정적 관계 (Negative Relationship, BOR-N/6)	양가적이고 강렬한 대인관계. 배신감과 적대감의 경험
	자기손상 (Self-Harm, BOR-S/6)	부정적 결과를 초래할 가능성이 높은 충동성
반사회적 특징 (ANT)	반사회적 행동 (Antisocial Behaviors, ANT-A/8)	반사회적 행동과 불법적 활동에 관여
	자기중심성 (Egocentricity, ANT-E/8)	공감능력의 부족, 대인관계에서 자신의 목표를 달성하기 위해 이용하는 경향
	자극추구 (Stimulus Seeking, ANT-S/8)	흥분과 자극을 추구하고 지루한 것을 싫어하고 무모하게 위험행동을 할 가능성
공격성 (AGG)	공격적 태도 (Aggressive Attitude, AGG-A/6)	적대감, 분노표현을 통제하기 어려움 및 공격성을 수단적으로 사용
	언어적 공격 (Verbal Aggression, AGG-V/6)	주장적인 표현, 비난, 욕설을 사용하여 분노를 언어적으로 표현
	신체적 공격 (Physical Aggression, AGG-P/6)	재물파손, 신체적 싸움, 폭력 위험 등을 통해 분노를 신체적으로 표현하려는 경향

넷째, 물질관련 척도군은 알코올문제(ALC), 약물문제(DRG)로 구성된다. 이 밖에도 치료고려척도로 공격성(AGG), 자살관념(SUI), 스트레스(STR), 비지지(NON), 치료거부(RXR)가 포함되며, 대인관계척도로는 지배성(DOM)과 온정성(WRM)이 들어가 있다. 이들 척도는 별도의 소척도가 없다.

2. 타당도 확인³²⁾

먼저, 대상자의 수검 태도를 분석하기 위해 타당도 척도의 표준 점수(T점수) 및 규준집단 내에서의 분포도, 보충척도 등을 검토하였다(PAI 매뉴얼 참조). 이를 통해 수검자들의 사례가 통계 분석하기에 적합한지를 판별하였고, 4개의 타당도 척도를 모두 고려하여 반응의 정확성을 담보하지 못할 것으로 판단되는 사례는 통계 분석에서 제외하였다.

스토킹 사범의 심리적 프로파일 확립에 유용한 4개의 척도군과 치료고려척도 및 대인관계 척도 분석에서는 전체 표본(N=136)의 평균값과 표준편차를 살펴보고, T점수 65점 이상(일부 척도는 점수 조정)의 임상적으로 유의미한 사례 비율을 살펴보았다. 또한 PAI 각 대척도와 일부 소척도에서는 스토킹유형 분류(거절형 vs. 비거절형)와 SAM으로 평가한 위험성정도(고위험군 vs. 중저위험군), 형사처분종류(징역형 vs. 벌금·보호관찰형)로 집단을 분류하여 집단별로 척도 값을 비교하고 통계적 유의도를 확인하였다.

가. 반응의 비일관성

PAI의 비일관성척도(ICN)는 일반적으로 T점수가 64점 미만일 경우 수검자가 일관성 있게 반응했고 문항내용에 대해 적절한 주의를 기울였다고 해석하고, T점수가 중간정도(64~72점)로 상승할 경우 수검자의 부주의나 정신적 혼란, 인상관리 시도 등 다양한 원인이 작용하여 일관성 있게 반응하지 않을 가능성이 있음을, T점수가 높게 상승한 경우(T>72)에는 수검자가 매우 비일관성있게 반응하였음을 지적한다(Morey, 1991). 본 연구(N=136)에서 T점수 64점 이상으로 해석에 유의를 요하는 사례 수는 27명으로 약 20%를 차지하였다. 이 중 T점수 72점 이상으로 수검태도가 매우 비일관적이어서 해석을 보류해야 하는 경우는 8명이었다.

32) 타당도 확인을 포함 본 연구의 PAI 심리검사 점수에 대한 해석은 PAI-PS 매뉴얼의 해석을 따른 것이다.

나. 무선반응

저빈도 척도(INF)는 무선반응, 무관심, 부주의, 정신적 혼란, 독해력 결함 등으로 문항에 대해 제대로 반응하지 못한 수검자를 찾는 데 유용하다. T점수가 75점 이상으로 높으면 수검자가 문항내용에 대해 적절하게 반응하지 못했다는 것을 의미한다(Morey, 1991). 저빈도 척도가 75점 이상인 경우는 6명으로 나타났다. 이러한 결과는 대상자들이 교육수준이나 인지적 기능 저하 등으로 검사 내용을 잘 이해하지 못하고 부주의하게 임했거나, 심리검사에 참여하겠다고 동의했으나 실제 검사에 임할 때는 정신적으로 집중하기 어려워 문항을 주의 깊게 읽지 못했을 수도 있다.

다. 피병 또는 부정적 왜곡

부정적 인상척도(NIM)는 바람직하지 못한 인상을 과장하기 위해 반응을 왜곡하거나 매우 기이한 증상과 관련된 문항을 포함한다. 자신의 상태를 실제보다 더 좋지 않게 보고하여 환자 역할을 하거나 법적 책임을 피하고자 할 때 상승할 수 있다. 부정적 인상척도의 점수가 높을 경우(75점 이상) 수검자가 자기 자신을 매우 부정적인 방식으로 표현하려고 시도했다는 것을 의미한다(Morey, 1991). 본 연구의 표본에서는 17명의 참여자가 75점 이상의 높은 점수를 보였다.

라. 방어 또는 긍정 왜곡

긍정적 인상형성(PIM)은 자신을 매우 바람직하게 보이게 하거나 사소한 결함도 부인하려는 내용으로 구성되어 있다. 긍정적 인상척도의 T점수가 68점 이상으로 높을 경우 대부분의 사람들이 인정하는 흔한 결점조차 전혀 없다는 식으로 반응했을 가능성을 지적하는 것이다(Morey, 1991). 본 연구의 표본에서 68점 이상을 보이는 수검자는 1명이었다.

마. 타당도 척도 해석을 통한 유효사례수 선정

PAI에서 타당도 척도 점수를 확인한 결과, 긍정적 인상왜곡척도는 해석이 불가능할 정도로 문제되는 사례가 1건(T=72)이었고, 나머지 3개의 척도에서 수검태도에 문제가

있는 사례 수가 일부 있는 것으로 나타났다. 1차년도 연구에서와 마찬가지로 유효사례 수 선정을 위해 비일관성척도, 부정적 인상척도, 저빈도 척도의 3개 값 중 적어도 2개 이상의 타당도 척도가 일반성인 표준화표본의 타당도 척도 값과 비교하여 높은 점수 범위에 해당하는 대상자는 분석에서 제외시키기로 하였다. 이에 따라 5명(교도소 수용자 3명, 벌금·보호관찰대상자 2명)의 대상자가 확인되었다.

5명의 PAI 검사 프로파일 결과를 구체적으로 확인한 결과, 1명의 대상자³³⁾는 저빈도 척도 T점수가 164점(일반성인, 수형자 규준집단 대비 백분위 100%)으로 비정상적으로 높고, 부정적 인상 T점수가 89점으로 나타났다(윤정숙 외, 2023). 부정적 왜곡의 형태를 분석하기 위해 보충지표인 부정적 인상판별점수(HNDF, 김영환, 홍상환, 2002), 꺾병지표(MAL; Morey, 1991) 및 부정왜곡척도(NDS, Mogge et al., 2010)를 확인한 결과, 꺾병지표 5점이상(수형자 T점수 97점, 일반 성인 T점수 87점), 부정왜곡 척도 25점(수형자 T점수 163점, 일반성인 T점수 100점), 부정적 인상판별점수 0.251(수형자 T점수 67, 일반성인 T점수 80)로 본인의 증상을 의도적으로 부정적으로 보이려고 왜곡하는 경향이 매우 강한 것으로 판별되어 분석에서 제외하기로 하였다(윤정숙 외, 2023).

나머지 4명의 경우 부정적 인상이나 저빈도 척도가 높았으나, 이 중 3명은 전년도 연구의 방식과 마찬가지로 수사재판기록을 대조한 결과 실제로도 정신병리를 상당 수준 가지고 있는 것으로 확인되어(예: 우울, 알코올 중독, 알코올성 치매 등) 부정적 인상의 상승이 꺾병이나 정신병리의 가장과 연관시키기에는 무리가 있다고 판단하여 분석에 포함하기로 하였고, 1명의 대상자가 저빈도 척도 T점수가 127점으로 비정상적으로 높고(일반성인 규준집단 대비 100%, 수형자 규준집단 대비 99%), 부정적 인상척도 역시 86점(일반성인 규준집단 대비 100%, 수형자 규준집단 대비 98%)로 높아 해석에 무리가 있어 분석에서 제외하였다. 이에 따라 심리검사 분석에 유효한 사례 수는 134개로 최종적으로 결정되었다. 해당 사례 수의 타당도척도 평균 및 표준편차는 다음과 같다.

33) 전년도 연구에서 이미 제외됨

▶▶▶ [표 2-2-5] 유효사례수(N=134)의 타당도척도의 평균 및 표준편차(일반성인규준)

구 분	척도명	M	SD
PAI 타당성 척도	비일관성(ICN)	53.25	10.34
	저빈도(INF)	51.43	10.01
	부정적 인상(NIM)	56.06	15.20
	긍정적 인상(PIM)	48.14	12.11

전체 타당도척도 프로파일을 보면 비일관성(ICN), 부정적 인상척도(NIM)는 일반성인의 평균(50T)에 비해 다소 상승해 있으나, 이는 해석적 타당성을 저해할 정도는 아닌 것으로 판단된다.

바. 전체 표본의 일반적 특성

전체 표본(N=134)의 특징을 보면, 징역형 처분 대상자가 73명으로 전체의 54.5%를 차지하고 있었고, 벌금·보호관찰 대상자가 61명으로 45.5%를 차지하고 있었다. 이를 다시 Mullen의 유형법에 따라 세부유형으로 나누었을 때 82명(64.6%)이 거절형(the rejected stalker)에 속했고, 친밀관계 추구형(intimacy seeker)은 8명(6.3%), 무능한 구애형(incompetent suitor)은 19명(15%), 분노형(the resentful)은 13명(10.2%), Mullen의 세부유형으로 분류불가한 유형은 5명(3.7%)이었다. 7명은 기록소재지의 현지 사정(해당 검찰청에서 기록열람 불허), 연구진 내부의 사정(예: 거리문제로 출장조사 불가) 등으로 수사재판기록조사가 불가하여 세부유형으로 분류할 수 없었다. SAM을 활용한 위험성 평가에서는 고위험군이 54명(40.3%), 중위험군이 22명(16.4%), 저위험군이 21명(15.7%)을 차지하였으며, 정보부족으로 위험성평가를 실시할 수 없었던 사례가 37건(27.6%)이었다.

» [표 2-2-6] 전체 표본(N=134)의 일반적 특성

구 분	척도명	표본수(비율)	비고
형사처벌 구분	징역형 처분	73(54.5%)	
	벌금·보호관찰 처분	61(45.5%)	
	합계	134(100%)	
스토킹 세부유형	거절형	82(61.2%)	
	친밀관계 추구형	8(6.0%)	
	무능한 구애형	19(14.2%)	
	분노형	13(9.7%)	
	기타(채권추심, 광고전화, 이익추구 등)	5(3.7%)	Mullen의 세부유형으로 분류불가
	미분류	7명(5.2%)	수사재판기록 미실시로 세부유형 분류불가
	합 계	134(100%)	
SAM 위험성 평가	낮음	21(15.7%)	
	중간	22(16.4%)	
	높음	54(40.3%)	
	알수없음	37(27.6%)	수사재판기록 미실시나, 정보 부족으로 SAM 위험성평가 미실시
	합계	134(100%)	

3. 신경증 및 정신병 척도군

가. 신경증 척도군 전체 척도 분석

스토킹 사범을 대상으로 실시한 PAI 검사의 신경증 척도군에 속하는 각 척도 T점수의 평균과 표준편차 및 T점수 65점 이상의 임상적으로 유의미한 사례 수를 확인해 보았다. 신체적호소, 불안척도, 불안관련 장애, 우울척도 모두 표본 집단의 평균 점수가 일반성인 규준적용 T점수의 평균을 상회하는 것으로 나타났고, 4개의 척도 중 우울척도가 일반성인 규준적용 56.73T(백분위 평균 64.03%)로 가장 높은 것으로 나타났다. 4개의 척도에서 임상적 개입이 필요한 것으로 보이는 임상적 유의미군(T>=65)의 비율을 확인한 결과, 신체적 호소의 경우 27명(20.1%), 불안척도의 경우 26명(19.4%), 불안관련장애 29명(21.6%), 우울척도 37명(27.6%)으로 나타났다. 우울척도의 경우 일반성인 집단과 비교하여 약 4명 중 1명이 임상적 개입이 필요한 정도의 우울감을 경험하고

있는 것으로 나타났다. 신체적 호소를 제외하고 대체로 벌금·보호관찰 대상자의 임상적 유의미군 사례수가 더 많은 경향을 보였는데, 이러한 경향은 특히 불안척도에서 두드러졌다(징역형 9명 vs. 벌금·보호관찰형 17명).

▶▶ [표 2-2-7] 신경증척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N=134)

구 분 N	성인 기준적용 T점수		성인기준적용 T점수 임상적 유의미군 (T≥65)				
	평균 (표준편차)	백분위 평균 (%)	사례수 (표본 중 비율)	징역형	벌금/ 보호관찰형	T점수 최소값	T점수 최대값
SOM (신체적 호소)	54.42 (15.99)	57.31	27 (20.1%)	14	13	65	105
ANX (불안척도)	53.79 (13.79)	58.74	26 (19.4%)	9	17	65	97
ARD (불안관련 장애)	54.78 (14.59)	60.39	29 (21.6%)	12	17	67	98
DEP (우울척도)	56.73 (15.11)	64.03	37 (27.6%)	18	19	65	98

다음은 신경증척도군의 각 척도(일반성인 기준적용 T점수)를 스토킹 유형별로 분석한 결과이다. 스토킹 유형은 전년도와 마찬가지로 우선 거절형과 비거절형 집단 두 유형으로 나누어 평균 차이를 검증하고, 금년도 연구에서는 표본수가 증가한 관계로 각 세부유형별로도 차이를 검증하였다. 신체적 호소, 불안척도, 불안관련 장애, 우울척도 4개 모두 전체적으로 거절형보다 비거절형 집단이 더 높은 점수를 보였다. 특히 4개의 척도 중 두 집단 간 비교에서 통계적 유의도를 보인 척도는 신체적 호소($t = 2.34, p < .05$)와 우울척도($t = 2.02, p < .05$)였다. 4개의 유형을 비교분석한 결과, 신체적 호소(SOM)에서 세부유형간 평균 차이 검정이 유의미한 것으로 나타났고($F = 3.85, p < .05$), 사후검정에서 거절당한 자($M=51.30$)와 무능한 구애자($M=63.42$)의 평균이 통계적 수준에서 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. 우울척도(DEP)의 경우 통계적 유의수준에 근접하는 것으로 나타났으며($F = 2.56, p = .058$), 거절당한 자($M=54.61$)와 무능한 구애자($M=64.26$)의 차이가 가장 두드러지는 것으로 나타났다.

▶▶▶ [표 2-2-8] 스토킹유형별(N = 122) 신경증척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		SOM (신체적호소)		ANX (불안척도)		ARD (불안관련 장애)		DEP (우울척도)	
		M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
스토킹 유형	거절형 (N=82)	51.3	12.88	52.41	13.05	53.34	13.82	54.61	14.39
	비거절형 (N=47)	58.6	18.86	56.17	15.11	57.36	15.31	60.15	15.93
	T 검정	t=2.34*		t=1.48		t=1.51		t=2.02*	
스토킹 세부유형 ³⁴⁾	거절당한자 (N=82)	51.30	12.88	52.41	13.05	53.34	13.82	54.61	14.39
	친밀관계추구자 (N=8)	59.88	26.83	61.25	22.00	57.88	21.78	61.50	21.01
	무능한구애자 (N=19)	63.42	17.19	55.16	10.30	56.53	11.89	64.26	13.29
	분개한자 (N=13)	57.69	17.94	53.69	17.75	59.23	17.63	54.69	15.08
	F 검정	F=3.85*		F=1.27		F=0.88		F=2.56 (p=.058)	

신경증척도군의 각 척도(일반성인 규준적용 T점수)를 SAM 위험성 별로 분석한 결과이다. 사례수를 고려하여 재범위험성을 고위험군이 아닌 유형(N=43)과 고위험군(N=54)으로 나누어 분석하였다. 그 결과, 신경증척도군의 모든 척도에서 위험성 구분에 따른 평균 값의 차이는 통계적 유의 수준에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

▶▶▶ [표 2-2-9] 재범위험성별 신경증척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	SOM (신체적호소)		ANX (불안척도)		ARD (불안관련 장애)		DEP (우울척도)	
			M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
재범 위험성	고위험군 아님	43	53.37	15.29	54.86	14.08	56.79	14.08	56.84	15.94
	고위험군	54	53.87	16.04	56.79	53.04	53.04	12.53	55.98	13.76
	T 검정		.15		.61		1.34		.25	

34) 세부유형 중 기타유형(5개의 사례)은 사례수가 적어 제외하였고, 수사재판기록 실시하지 못한 7개의 사례도 제외하고 분석

신경증척도군의 각 척도를 형사처분 유형으로 분석한 결과이다. 전체적으로 벌금·보호관찰형 대상자가 척도값이 다소 높았으나, 징역형 대상자(N=73)와 벌금·보호관찰 대상자(N=61)의 척도별 평균 값은 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

» [표 2-2-10] 형사처분별 신경증척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	SOM (신체적호소)		ANX (불안척도)		ARD (불안관련 장애)		DEP (우울척도)	
			M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
형사처분 유형	징역형	73	53.48	15.54	52.12	11.14	52.82	11.74	54.96	13.86
	벌금/보호 관찰	61	55.54	16.56	55.79	16.29	57.11	17.21	58.85	16.36
	T 검정		1.48		1.65		1.49		.74	

나. 신경증척도군 하위척도 분석

신경증척도군의 각 소척도를 집단별로 분석하였다. 위험성이나 형사처분 유형별 집단은 대척도에서 집단간 차이가 없었으므로 분석하지 않았으며, 스톡킹 유형별로만 하위척도의 평균값 등을 살펴보았다. 먼저, 신체화척도를 구성하는 3개의 소척도는 모두 전반적으로 비거절형 집단이 거절형보다 높았으며 전환척도와 건강염려 척도에서 통계적으로 유의한 차이를 보였다. 불안이나 불안 관련 장애를 구성하는 소척도에서는 두 집단 간에 통계적으로 유의한 차이를 보이는 값이 없었으며, 우울척도에서는 인지적 부분이나 정서생리적 부분보다 정서적 우울감(DEP-A)에서 두 집단 간의 평균 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다($t = 2.74, p < .01$).

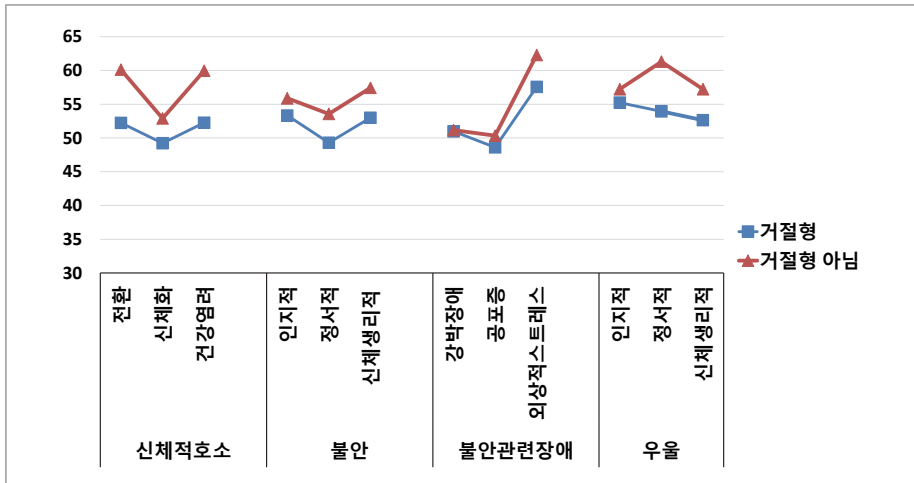
» [표 2-2-11] 스톡킹 유형별 신경증척도군 하위척도 평균 및 표준편차

척 도		스토킹 유형					
		거절형		비거절형		T검정	
		M	SD	M	SD		
SOM (신체화)	SOM-C (전환)	52.24	13.27	60.11	19.17	2.49*	
	SOM-S (신체화)	49.22	11.14	52.91	13.52	1.68	

척 도		스토킹 유형				
		거절형		비거절형		T검정
	SOM-H (건강염려)	52.26	12.65	59.96	19.10	2.47*
ANX (불안)	ANX-C (인지)	53.32	12.70	55.87	14.62	1.04
	ANX-A (정서)	49.29	11.56	53.57	13.09	1.93
	ANX-P (신체생리)	52.99	13.80	57.43	15.25	1.69
ARD (불안관련 장애)	ARD-O (강박)	50.99	11.08	51.17	11.52	.09
	ARD-P (공포)	48.61	11.48	50.34	12.47	.80
	ARD-T (트라마)	57.56	14.72	62.28	19.31	1.45
DEP (우울)	DEP-C (인지)	55.23	13.62	57.23	15.33	.77
	DEP-A (정서)	53.94	13.63	61.30	16.37	2.74**
	DEP-P (신체생리)	52.63	13.20	57.23	13.97	1.87

하위척도의 프로파일을 그림으로 살펴보면, 거절형보다는 비거절형 집단이 신체적 호소, 불안, 불안관련 장애, 우울 등 전반적으로 신경증 척도에서 문제를 더 많이 호소하고 있는 것을 볼 수 있다. 이러한 결과로 보았을 때, 비거절형 집단의 경우 일상적으로 불안을 자주 경험하며 잠재적 위험이나 손상에 대해 걱정하고 있고, 자신의 건강 상태나 신체적 문제에 대한 불안 수준도 일반인보다 높은 편인 것으로 보인다. 또한 슬픔이나 무쾌감 등을 자주 느끼며, 일상적 활동에 대한 관심이 결여되어 있고, 신체기능과 활동의 정도, 성적 관심이 저하되어 있는 사람으로 이성에 대한 적극적 구매보다 사회적 스킵이 부족한 상태에서 주변을 맴도는 식의 구매 행위가 스토킹 행위로 연결되었을 가능성이 제기된다.

» [그림 2-2-1] 스톡킹 유형별 신경증 척도군 하위척도의 프로파일



다. 정신병척도군 전체 척도 분석

다음으로 정신병척도군에 속하는 각 척도 T점수의 평균과 표준편차 및 T점수 65점 이상의 임상적으로 유의미한 사례 수를 확인해 보았다. 3개의 척도 중 망상척도가 일반성인 규준적용 T점수가 56.53로 가장 높은 것으로 나타났다. 3개의 척도에서 임상적 개입이 필요한 것으로 보이는 임상적 유의미군($T \geq 65$)의 비율을 확인한 결과, 조증의 경우 14명(10.4%), 망상척도의 경우 37명(19.4%), 조현병척도는 24명(17.9%)으로 망상척도와 조현병척도가 임상적 개입수준이 필요한 사람이 가장 큰 비율로 나타났다. 일반성인 집단을 기준으로 하여 조증의 경우는 10명 중 1명이, 망상이나 조현병척도의 경우 약 5명 중 1명이 임상적 개입이 필요한 정도로 나타났다.

» [표 2-2-12] 정신병척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N=134)

구 분	성인 규준적용 T점수		성인규준적용 T점수 임상적 유의미군 ($T \geq 65$)				
	평균 (표준편차)	백분위 평균 (%)	사례수 (표본 중 비율)	교도소 사례수	벌금/ 보호관찰 사례수	T점수 최소값	T점수 최대값
MAN (조증척도)	49.87 (10.86)	49.81	14 (10.4%)	4	10	66	88

구 분	성인 기준적용 T점수		성인기준적용 T점수 임상적 유의미군 (T≥65)				
	평균 (표준편차)	백분위 평균 (%)	사례수 (표본 중 비율)	교도소 사례수	벌금/ 보호관찰 사례수	T점수 최소값	T점수 최대값
PAR (망상척도)	56.53 (14.49)	65.83	37 (19.4%)	18	19	65	107
SCZ (조현병척도)	51.89 (14.59)	55.13	24 (17.9%)	11	13	65	93

다음은 정신병척도군의 각 척도(일반성인 기준적용 T점수)를 스토킹 유형별로 분석한 결과이다. 조증, 망상, 조현병 3개 척도 모두 전체적으로 거절형보다 비거절형 집단이 더 높은 점수를 보였다. 특히 3개의 척도 중 망상과 조현병 척도가 비거절형 집단이 거절형보다 더 높은 수준을 보였고, 두 집단 간 비교에서 통계적 유의도를 보인 척도는 조현병 척도였다($t = 2.42, p < .05$). 4개의 유형을 비교분석한 결과, 망상척도(PAR)에서 세부유형간 평균 차이 검정이 유의미한 것으로 나타났고($F = 3.71, p < .05$), 사후검정에서 무능한 구매자($M=65.95$)와 분개한 자($M=51.31$)의 평균이 통계적 수준에서 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다.

» [표 2-2-13] 스토킹유형별 정신병척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		MAN (조증척도)		PAR (망상척도)		SCZ (조현병척도)	
		M	SD	M	SD	M	SD
스토킹 유형	거절형 (N=82)	49.71	11.95	55.02	13.12	49.59	12.37
	비거절형 (N=47)	50.47	9.00	59.09	16.23	55.56	15.72
	T 검정	t=.37		t=1.54		t=2.42*	
스토킹 세부유형	거절당한자 (N=82)	49.71	11.95	55.02	13.12	49.59	12.37
	친밀관계추구자 (N=8)	47.50	8.19	57.25	16.68	59.63	20.09
	무능한구매자 (N=19)	51.21	11.54	65.95	17.28	56.26	17.64
	분개한자 (N=13)	49.62	6.33	51.31	14.05	52.46	12.14
	F 검정	F=.21		F=3.71*		F=2.21	

정신병척도군의 각 척도(일반성인 규준적용 T점수)를 SAM 위험성 별로 분석한 결과이다. 정신병척도군의 모든 척도에서 위험성 구분에 따른 평균 값의 차이는 통계적 유의 수준에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

» [표 2-2-14] 재범위험성별 정신병척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	MAN (조증척도)		PAR (망상척도)		SCZ (조현병척도)	
			M	SD	M	SD	M	SD
재범 위험성	고위험군	43	47.50	7.75	56.50	14.05	51.93	13.31
	고위험군 아님	54	51.72	12.51	57.35	16.06	51.05	15.76
	T 검정		1.93		.27		.29	

정신병척도군의 각 척도를 형사처분 유형으로 분석한 결과이다. 전체적으로 벌금·보호관찰형 대상자가 척도값이 다소 높았으며, 조증척도(MAN)에서 징역형 대상자(N=73)와 벌금·보호관찰 대상자(N=61)의 척도별 평균값이 통계적으로 유의하였다($t = 2.70, p < .05$).

» [표 2-2-15] 형사처분별 정신병척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	MAN (조증척도)		PAR (망상척도)		SCZ (조현병척도)	
			M	SD	M	SD	M	SD
재범 위험성	징역형	73	47.50	8.72	56.50	14.09	50.55	13.70
	벌금/ 보호관찰	61	52.66	12.47	57.70	14.99	53.49	14.75
	T 검정		2.70*		.85		1.19	

라. 정신병척도군 하위척도 분석

정신병척도군의 각 소척도를 집단별로 분석하였다. 각 척도의 하위척도 모두 비거절형 집단이 거절형보다 높았으며 특히 조현병 척도를 구성하는 사회적 위축(SCZ-S)에서 두 집단 간의 평균 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타났다($t = 3.99, p < .01$). 사회적

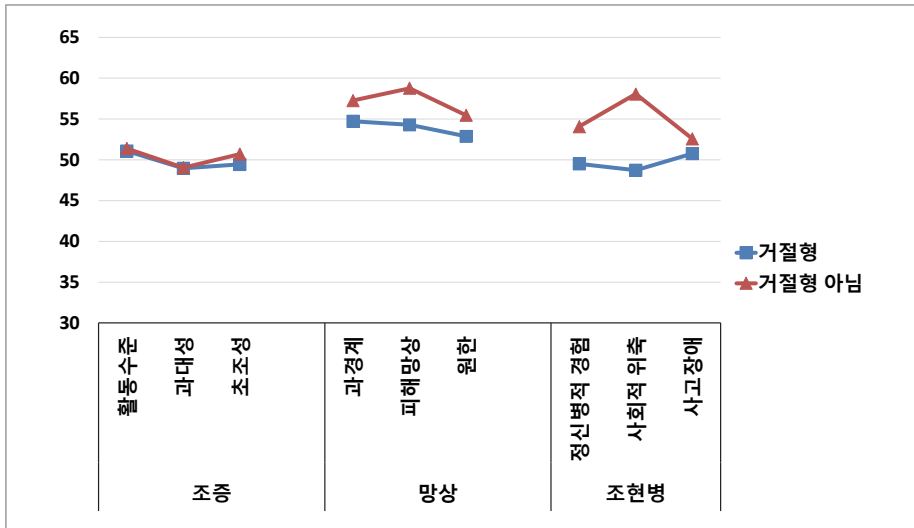
위축척도의 점수 상승은 사회적 무관심과 정서적 반응의 결함으로 다른 사람의 생활에 별 관심이 없고 내성적이고 수동적이거나, 중요한 대인관계의 뉘앙스를 이해하는 능력 부족을 의미한다(PAI 매뉴얼 참조). 이러한 결과를 놓고 봤을 때, 비거절형 스토커들은 거절형 스토커에 비해 사회적 기술이 더 떨어지고, 대인관계에서 생겨나는 작용을 잘 이해하지 못하는 수동적 사람들로 전형적으로 사회적으로 고립되어 있는 사람들로 보인다.

▶▶▶ [표 2-2-16] 스토킹 유형별 정신병척도군 하위척도 평균 및 표준편차

척 도		스토킹 유형				
		거절형		비거절형		T검정
		M	SD	M	SD	
MAN (조증)	MAN-A (활동)	51.07	11.17	51.38	8.24	.18
	MAN-G (과대성)	48.95	10.92	49.04	11.88	.04
	MAN-I (초조)	49.43	11.85	50.70	11.59	.59
PAR (망상)	PAR-H (과경계)	54.72	13.64	57.26	13.55	1.02
	PAR-P (피해망상)	54.28	12.10	58.77	20.04	1.40
	PAR-R (원한)	52.87	12.03	55.45	13.87	1.11
SCZ (조현병)	SCZ-P (정신병)	49.51	13.30	54.06	14.55	1.81
	SCZ-S (사회적위축)	48.72	12.07	58.06	13.99	3.99***
	SCZ-T (사고장애)	50.76	11.55	52.57	14.16	.79

하위척도의 프로파일을 보면, 거절형보다는 비거절형 집단이 망상, 조현병 수준을 더 많이 보고하고 있는 것을 볼 수 있으며, 특히 피해망상과 사회적 위축에서 이러한 경향이 가장 두드러진다. 비거절형 집단의 경우 거절형 집단보다 자신이 부당하게 취급받고 있다고 느끼고 대인관계에서 모욕과 멸시를 당했다고 느끼는 경향이 있으며, 자신의 불행을 타인의 탓으로 돌릴 가능성이 있다. 또한 대인적 상황에서 불편감을 느끼는 사회적 고립 유형의 사람들이 상당 포함되어 있을 것으로 추정된다.

» [그림 2-2-2] 스토킹 유형별 정신병척도군 하위척도의 프로파일



4. 성격장애 및 물질관련 척도군

가. 성격장애척도군 전체 척도 분석

다음으로 성격장애 척도군에 속하는 각 척도 T점수의 평균과 표준편차 및 T점수 65점 이상의 임상적으로 유의미한 사례 수를 확인해 보았다. 경계선 척도, 반사회성 척도, 공격성 척도는 일반성인 집단의 평균을 상회하였고, 특히 반사회성 척도가 가장 정도가 심한 것으로 나타났다(성인규준 백분위 평균 75.62%). 3개의 척도에서 임상적 개입이 필요한 것으로 보이는 임상적 유의미군($T=65$)의 비율을 확인한 결과, 경계선의 경우 37명(27.6%), 반사회성척도의 경우 30명(22.3%), 공격성 척도는 22명(16.4%)으로 경계선과 반사회성 척도가 임상적 개입수준이 필요한 사람이 가장 큰 비율로 나타났다. 경계선과 반사회성척도의 경우 일반성인 집단과 비교하여 약 4명 중 1명이 임상적 개입이 필요한 정도의 문제를 가지고 있는 것으로 나타났다.

▶▶▶ [표 2-2-17] 성격장애척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N = 134)

구 분	성인 기준적용 T점수		성인기준적용 T점수 임상적 유의미군 (T≥65)				
	평균 (표준편차)	백분위 평균 (%)	사례수 (표본 중 비율)	교도소 사례수	벌금/ 보호관찰 사례수	T점수 최소값	T점수 최대값
경계선 (BOR)	55.33 (14.37)	65.79	37 (27.6%)	18	19	66	99
반사회성 (ANT)	57.74 (12.03)	75.62	30 (22.3%)	16	14	65	89
공격성 (AGG)	52.89 (13.43)	57.50	22 (16.4%)	12	10	66	99

성격장애척도군의 각 척도의 일반성인 기준적용 T점수를 스토킹 유형별로 분석한 결과이다. 반사회성과 공격성(AGG)은 거절형이 비거절형 집단보다 다소 높은 점수를 보였으나, 통계적 유의도에는 미치지 못했다. 세부유형별로 통계적으로 유의한 수준에 미치는 척도는 없었다.

▶▶▶ [표 2-2-18] 스토킹유형별 성격장애척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		경계선(BOR)		ANT(반사회성)		공격성(AGG)	
		M	SD	M	SD	M	SD
스토킹 유형	거절형 (N=82)	55.35	14.30	58.13	11.84	54.30	14.96
	비거절형 (N=47)	55.68	14.87	57.83	12.56	50.87	10.41
	T 검정	t=.12		t=.13		t=1.52	
스토킹 세부유형	거절당한자 (N=82)	55.35	14.30	58.13	11.84	54.30	14.96
	친밀관계추구자 (N=8)	56.38	14.32	58.25	3.57	47.00	7.03
	무능한구애자 (N=19)	59.21	12.88	56.95	15.13	55.53	9.64
	분개한자 (N=13)	56.08	14.80	60.69	14.09	48.54	9.98
	F 검정	F=.38		F=.24		F=1.45	

성격장애척도군의 각 척도(일반성인 규준적용 T점수)를 SAM 위험성 별로 분석한 결과이다. 성격장애군의 모든 척도에서 위험성 구분에 따른 평균 값의 차이는 통계적 유의 수준에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

» [표 2-2-19] 재범위험성별 성격장애척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	경계선(BOR)		ANT(반사회성)		공격성(AGG)	
			M	SD	M	SD	M	SD
재범 위험성	고위험군 아님	43	57.60	13.89	57.67	14.53	51.30	12.44
	고위험군	54	55.94	12.46	57.76	10.22	55.41	12.34
	T 검정		.49		.60		1.24	

성격장애척도군의 각 척도(일반성인 규준적용 T점수)를 형사처분 유형별로 분석한 결과이다. 성격장애군의 모든 척도에서 징역형 집단과 벌금·보호관찰형 집단의 평균 값의 차이는 통계적 유의 수준에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

» [표 2-2-20] 형사처분별 성격장애척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	경계선(BOR)		ANT(반사회성)		공격성(AGG)	
			M	SD	M	SD	M	SD
형사처분 유형	징역형	73	54.64	12.45	57.74	10.64	53.37	11.79
	벌금/ 보호관찰	61	56.15	16.45	57.74	13.60	52.31	15.24
	T 검정		.60		.00		.45	

나. 성격장애척도군 하위척도 분석

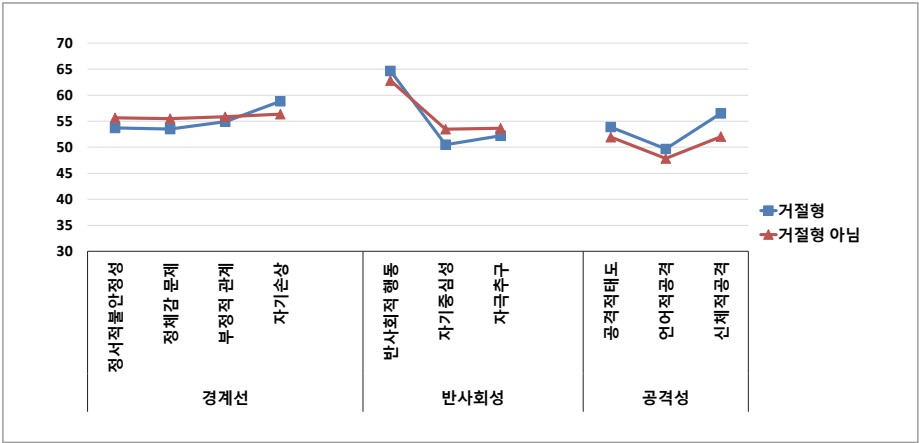
성격장애척도군의 각 소척도를 집단별로 분석하였다. 경계선 척도에서는 자기손상(BOR-S)척도, 반사회성의 반사회적 행동척도(ANT-A), 공격성 척도의 태도(AGG-A)와 언어(AGG-V), 그리고 신체척도(AGG-P)가 거절형 집단이 비거절형 집단보다 다소 높은 수치를 보여주었으나 통계적 유의도에는 미치지 못하였다.

» [표 2-2-21] 스토킹 유형별 성격장애척도군 하위척도 평균 및 표준편차

척 도		스토킹 유형				
		거절형		비거절형		T검정
		M	SD	M	SD	
경계선 (BOR)	BOR-A (정서불안)	53.71	13.38	55.66	12.71	.81
	BOR-I (정체감문제)	53.50	12.98	55.49	13.36	.83
	BOR-N (부정적관계)	54.90	12.06	55.85	13.50	.41
	BOR-S (자기손상)	58.83	15.07	56.36	16.30	.87
ANT (반사회성)	ANT-A (반사회행동)	64.66	9.62	62.81	11.46	.98
	ANT-E (자기중심)	50.48	11.76	53.47	12.63	1.35
	ANT-S (자극추구)	52.22	13.17	53.66	12.53	.61
공격성 (AGG)	AGG-A (태도)	53.88	13.21	51.94	10.93	.85
	AGG-V (언어적)	49.68	13.68	47.85	9.54	.89
	AGG-P (신체적)	56.51	14.23	52.04	10.74	1.87

하위척도의 프로파일을 보면, 거절형과 비거절형 집단의 차이가 거의 없지만, 경계선의 자기손상 영역이나 공격성에서 거절형이 다소 높게 나타난다. 즉, 거절형이 대인관계에서의 공격성이나 분노표현, 적대감을 언어적, 신체적으로 표현하려는 성향이 강할 것으로 추정된다.

» [그림 2-2-3] 스토킹 유형별 성격장애척도군 하위척도 프로파일



다. 물질관련척도군

다음으로 물질관련 척도군에 속하는 각 척도 T점수의 평균과 표준편차 및 T점수 65점 이상의 임상적으로 유의미한 사례 수를 확인해보았다. 스토킹 사범의 알코올 문제나 약물은 일반성인 집단의 평균을 상회하는 비율(백분위 평균 65%정도)을 보여 주었다. 2개의 척도에서 임상적 개입이 필요한 것으로 보이는 임상적 유의미군(T≥65)의 비율을 확인한 결과, 알코올의 경우 37명(27.6%), 약물의 경우 18명(13.4%)으로 나타났다.

» [표 2-2-22] 물질관련척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N = 134)

구 분	성인 규준적용 T점수		성인규준적용 T점수 임상적 유의미군 (T≥65)				
	평균 (표준편차)	백분위 평균 (%)	사례수 (표본 중 비율)	교도소 사례수	벌금/ 보호관찰 사례수	T점수 최소값	T점수 최대값
알코올문제 (ALC)	56.57 (14.20)	65.93	37 (27.6%)	19	18	66	93
약물문제 (DRG)	51.87 (13.58)	65.09	18 (13.4%)	9	9	70	107

물질관련척도군의 각 척도를 스토킹 유형별로 분석한 결과이다. 알코올과 약물 모두 비거절형이 거절형 집단보다 다소 높은 점수를 보였으나, 통계적 유의도에는 미치지 못했다. 특히 알코올 문제는 무능한 구매자가(M=61.89), 약물은 분개한 자(M=60.23)의 평균 점수가 두드러진다.

» [표 2-2-23] 스토킹유형별 물질관련척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		ALC(알코올문제)		DRG(약물문제)	
		M	SD	M	SD
스토킹 유형	거절형 (N=82)	55.82	13.26	51.39	12.58
	비거절형 (N=47)	57.81	15.18	52.85	15.19
	T 검정	t=.77		t=.58	
스토킹 세부유형	거절당한자 (N=82)	55.82	13.26	51.39	12.58
	친밀관계추구자 (N=8)	53.75	16.08	52.38	18.96
	무능한구매자 (N=19)	61.89	15.01	51.21	9.51
	분개한자 (N=13)	54.54	15.95	60.23	20.61
	F 검정	F=1.19		F=1.61	

물질관련척도군의 각 척도(일반성인 규준적용 T점수)를 SAM 위험성 정도에 따라 분석한 결과, 고위험군이 고위험군이 아닌 집단보다 다소 높은 평균점수를 보였으나 두 척도 모두 통계적 유의도에는 미치지 못했다.

» [표 2-2-24] SAM 위험성별 물질관련척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	ALC(알코올문제)		DRG(약물문제)	
			M	SD	M	SD
재범 위험성	고위험군 아님	43	56.91	15.04	51.33	14.60
	고위험군	54	58.13	12.98	53.48	14.41
	T 검정		.42		.72	

물질관련척도군의 각 척도(일반성인 기준 적용 T점수)를 형사처분 유형으로 분석한 결과에서는 알코올 문제에서 징역형 대상자가 벌금·보호관찰 대상자 보다 다소 높은 평균치를 보였으나, 통계적 유의도에는 미치지 못하였다.

» [표 2-2-25] 형사처분별 성격장애척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	ALC(알코올문제)		DRG(약물문제)	
			M	SD	M	SD
재범 위험성	징역형	73	57.71	13.76	51.56	12.99
	벌금/ 보호관찰	61	55.21	14.71	52.25	14.36
	T 검정		1.01		.28	

5. 치료고려척도군 및 대인관계 척도

가. 치료고려척도군

다음으로 치료고려척도군에 속하는 각 척도 T점수의 평균과 표준편차 및 T점수 65점 이상의 임상적으로 유의미한 사례 수를 확인해 보았다. 공격성, 자살관념, 스트레스, 비지지가 일반 성인 집단의 평균을 상회하였는데, 특히 스트레스 척도가 일반성인 집단 기준 대비 71.4%로 가장 높았다. 치료거부는 일반성인 집단의 평균에 훨씬 못 미치는 43.84T로 나타나 일반 성인에 비해 공격성, 자살관념, 스트레스, 비지지 정도는 높으나 치료에 대한 거부는 낮은 성향으로 해석된다. 치료고려 척도군에서는 PAI 매뉴얼에 따라 임상적 유의미군 점수를 $T \geq 60$ 으로 조정하여 그 비율을 확인한 결과, 공격성의 경우 34명(25.37%), 자살관념의 경우 49명(36.56%), 스트레스는 62명(46.26%), 비지지는 65명(48.5%)로 상당히 높은 것으로 나타났다. 이를 해석하면 스톡킹 사범 집단은 자살사고를 보이는 사람들이 3명 중 1명으로 많고, 생활영역에 스트레스를 경험하는 비율이 거의 절반에 가까우며, 이에 비해 지지적이고 친밀한 관계를 맺지 못하거나 가족 및 친구관계에 불만이 많은 사람, 혹은 사회적 관계에서 거의 지지를 받지 못하는 사람이 절반에 가까운 것으로 해석할 수 있다. 다행이도 치료거부 수준이 높은 사람은 11명(8.2%) 정도의 수준으로 적은 편이었다.

》》 [표 2-2-26] 치료고려척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N = 134)

구 분	성인 표준적용 T점수		성인표준적용 T점수 임상적 유의미군 (T≥60)				
	평균 (표준편차)	백분위 평균 (%)	사례수 (표본 중 비율)	고도소 사례수	벌금/ 보호관찰 사례수	T점수 최소값	T점수 최대값
공격성(AGG)	52.89 (13.43)	57.50	34 (25.37%)	18	16	61	99
자살관념(SUI)	59.32 (20.60)	65.37	49 (36.56%)	9	9	60	119
스트레스(STR)	58.89 (13.82)	71.40	62 (46.26%)	32	30	61	92
비지지(NON)	57.45	66.41	65 (48.5%)	31	34	60	100
치료거부(RXR)	43.84 (12.34)	29.74	11 (8.2%)	6	5	62	73

치료고려 척도 중 공격성 척도는 이미 앞서 성격장애에서 반사회성 척도와 함께 살펴보았으므로, 자살관념척도와 스트레스 척도, 비지지척도의 세부 유형을 비교해보면, 모든 척도에서 비거절형이 더 높은 것으로 나타나며, 특히 비지지척도에서 거절형과 비거절형의 통계적 차이가 유의하였다($t = 2.22, p < .05$). 세부유형별을 상세히 살펴 보면 자살관념과 스트레스에서는 친밀관계 추구형과 무능한 구매자 유형이 평균 점수가, 비지지에서는 무능한 구매자 유형의 평균 점수가 월등히 높게 나타나는 것으로 보인다. 이와 같은 결과로 보았을 때, 친밀관계 추구형이나 무능한 구매자 유형의 현재 스트레스 수준이 상당히 높고, 자살사고를 할 정도로 미래에 대해 부정적이며 이에 비해 가용한 사회적 자원이 부족하다고 해석할 수 있다.

》》 [표 2-2-27] 스토킹유형별 치료고려척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		자살관념(SUI)		스트레스(STR)		비지지(NON)	
		M	SD	M	SD	M	SD
스토킹 유형	거절형 (N=82)	57.70	19.74	57.70	13.28	55.10	14.94
	비거절형 (N=47)	62.00	21.98	61.21	13.94	61.38	16.25
	T 검정	t=1.14		t=1.42		t=2.22*	

구 분		자살관념(SUI)		스트레스(STR)		비지지(NON)	
		M	SD	M	SD	M	SD
스토킹 세부유형	거절당한자 (N=82)	57.70	19.74	57.70	13.28	55.10	14.94
	친밀관계추구자 (N=8)	65.25	27.00	64.00	9.42	57.38	12.77
	무능한구애자 (N=19)	63.47	19.19	66.47	13.55	69.00	13.56
	분개한자 (N=13)	58.92	22.49	54.15	13.90	54.77	18.03
	F 검정	F=.65		F=3.26*		F=4.58**	

치료고려척도군의 각 척도(일반성인 규준적용 T점수)를 형사처분 유형으로 분석한 결과에서는 자살관념 척도, 스트레스 척도, 비지지 척도에서 징역형 대상자보다 벌금·보호관찰 대상자가 다소 높은 평균치를 보였으며, 이러한 차이는 특히 자살관념에서 통계적으로 유의하였다($t = 2.37, p < .05$).

» [표 2-2-28] 형사처분별 치료고려척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		N	자살관념(SUI)		스트레스(STR)		비지지(NON)	
			M	SD	M	SD	M	SD
형사처분 유형	징역형	73	55.52	16.73	57.82	13.78	55.73	15.75
	벌금/ 보호관찰	61	63.87	23.79	60.16	13.86	59.91	16.13
	T 검정		2.37*		.97		1.36	

나. 대인관계척도군

마지막으로 대인관계척도군에 속하는 각 척도 T점수의 평균과 표준편차 및 T점수를 확인해 보았다. 스토킹 사범의 지배성은 일반성인 평균 수준에 가깝고 온정성은 일반성인 수준을 다소 상회한다. 지배성 T점수가 60점 이상으로 상승할 경우, 사회적 상황에서 거의 불편을 느끼지 않고 자신이 통제할 수 있는 상황에서 다른 사람과의 상호 작용을 선호하는 편이다. 70T 이상으로 높게 상승할 경우 다른 사람을 통제하려는 욕구가 두드러지게 나타나고 자신의 계획과 기대에 동의하지 않는 사람들이 있으면 참지 못하는 경향이 있다. 평균범위인 45T이하로 낮을 경우 사회적 상호작용에서

자의식이 강하거나 자신을 주장하는 기술이 부족할 수 있고, 35T로 낮으면 사회적 상호작용에서 자신감이 거의 없을 수 있고, 자기주장을 하지 못해 부당한 대접을 받거나 이용당할 가능성이 높다(PAI 매뉴얼 참조). 위 두형에 속하는 사례수는 각각 20명(14.92%), 41명(30.59%)으로, 지배성이 떨어지는 비율이 더 높은 것을 볼 수 있다.

▶▶▶ [표 2-2-29] 대인관계척도군 전체척도의 임상적 유의미군 비율(N = 134)

구 분	성인 표준적용 T점수		성인규준적용 T점수 임상적 유의미군				
	평균 (표준편차)	백분위 평균 (%)	사례수 (표본 중 비율)	교도소 사례수	벌금/ 보호관찰 사례수	T점수 최소값	T점수 최대값
지배성(DOM)	49.90 (10.37)	52.45	(T≥60) 20(14.92%)	11	9	60	79
			(T<45) 41(30.59%)	23	18	19	43
온정성(WRM)	53.13 (11.53)	60.74	(T≥70) 11(8.2%)	8	3	71	77
			(T<45) 29(21.64%)	15	14	21	44
지배성(DOM) & 온정성(WRM) ≥ 64			7 (5.2%)	4	3	-	

한편 온정성이 평균 범위(45~59T)인 경우, 대인관계에서 애착을 유지하면서 필요하면 거리를 둘 수 있는 유형이나, 중간정도로 상승한 60~69T일 경우 온정적이고 지지적이지만, 다른 사람으로부터 사랑을 받고 싶어 하고 비판할 만한 충분한 이유가 있는데도 불구하고 비판하지 않으며, 타인의 잘못을 쉽게 용서하기 때문에 이용당할 위험이 있고, 70T 이상으로 매우 높으면 타인을 수용하려는 욕구가 너무 뚜렷하게 나타나고 지나치게 의존적일 수 있다고 해석한다. 반대로 45점 이하로 떨어질 경우 사회적 상호작용에 대해 관심이 부족하고 냉담하고 감정이 없는 사람처럼 보이며 다른 사람의 실수를 참지 못하는 등, 사회적 관계에 대해 동정심이 부족한 유형이라 할 수 있다(PAI 매뉴얼). 온정성이 지나치게 상승한 비율은 11명(8.2%)으로 적었고, 온정성이 떨어지는 유형은 29명(21.64%)으로 5명 중 1명 꼴이었다.

PAI 검사에서 지배성과 온정성 모두 T점수 64점 이상일 경우 겉으로 우호적이면서

내적으로는 다른 사람을 지배, 통제하고자 하는 욕구가 높을 수 있음을 알려주고 있다. 이와 같은 경우에 해당하는 사례는 7명(5.2%)로 나타났으며, Mullen의 세부유형을 살펴본 결과 1명(분개한 자)을 제외하고 모두 거절당한 자 유형이었다.

▶▶▶ [표 2-2-30] 스토킹유형별 대인관계척도군 전체척도의 평균 및 표준편차

구 분		지배성(DOM)		온정성(WRM)	
		M	SD	M	SD
스토킹 유형	거절형 (N=82)	51.33	9.45	54.85	10.87
	비거절형 (N=47)	47.74	11.35	50.23	12.06
	T 검정	t=1.92(p = .05)		t=2.23*	
스토킹 세부유형	거절당한자 (N=82)	51.33	9.45	54.85	10.87
	친밀관계추구자 (N=8)	47.25	17.13	51.00	14.28
	무능한구매자 (N=19)	46.00	7.36	45.95	10.43
	분개한자 (N=13)	51.31	13.41	55.23	12.73
	F 검정	F=1.66		F=3.46*	

세부유형으로 보았을 때, 지배성과 온정성 모두 거절형이 비거절형보다 대체로 평균점수가 높았으며, 두 집단의 차이는 통계적 유의수준에 접근하거나 유의했다. 특히, 거절당한 자와 분개한 자가 지배성과 온정성이 높았으며, 무능한 구매자 유형이 지배성과 온정성 모두 가장 낮은 수준을 보였다.

6. 종합 분석

스토킹 범죄자의 심리적 특성을 PAI 검사의 평균 점수나 임상적으로 유의미한 사례 수의 비율 등으로 해석해 보면 임상적 문제에서 가장 큰 수준의 문제를 보이는 영역은 우울감, 망상, 경계선적 특징, 반사회적 특징, 알코올 문제이며, 치료고려 척도 중 스트레스 정도와 자살관념, 비지지 영역도 일반 성인 표본에 비해 상당히 상승한 것으로 요약된다. 즉, 스토킹 범죄자는 우울감 중, 특히 정서적 우울이 일반성인 평균에 비해

다소 상승해 있고, 정신병 척도군에서는 망상장애나 망상적 성격장애의 증상을 보이는 대상자들이 상당수 있으며, 특히, 피해망상이나 원한, 과경계, 혹은 사회적 위축 수준이 상승해 있는 것으로 보인다. 사회적 위축이나 망상과 같은 정신병적 증상은 거절형 스토키보다 비거절형 스토키에게 더 높게 나타나고 있다. 또한 경계선적, 반사회적 특징의 성격장애 문제가 일반 성인 표본에 비해 다소 높은 것으로 해석된다. 스토킹 범죄자의 상당수는 문제시되는 음주 습벽과 알코올 의존적 특성을 가지고 있다.

치료고려척도 중 스트레스 경험 정도가 일반성인 표본집단의 평균 수치보다 많이 상승해 있다. 스트레스 척도와 비지지 영역에서 전체 표본의 절반 가량이 임상적 유의미군으로 상정되는 것으로 미루어보아, 상당수의 스토킹 범죄자가 일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스 정도가 높으며, 가용한 사회적 지지는 매우 낮은 것으로 파악된다. 이에 반해 치료거부 척도에서는 대다수의 스토킹 범죄자가 치료적 개입을 거부하지 않는 것으로 미루어 보아 심리상담이나 심리치료와 같은 심리적 개입이 매우 절실한 것으로 파악된다. 전체 임상척도에서 일부 영역을 제외하고 대체로 65T 점수 이상의 임상적 개입이 시급한 대상자는 4명 중 1명 정도일 것으로 예상된다.

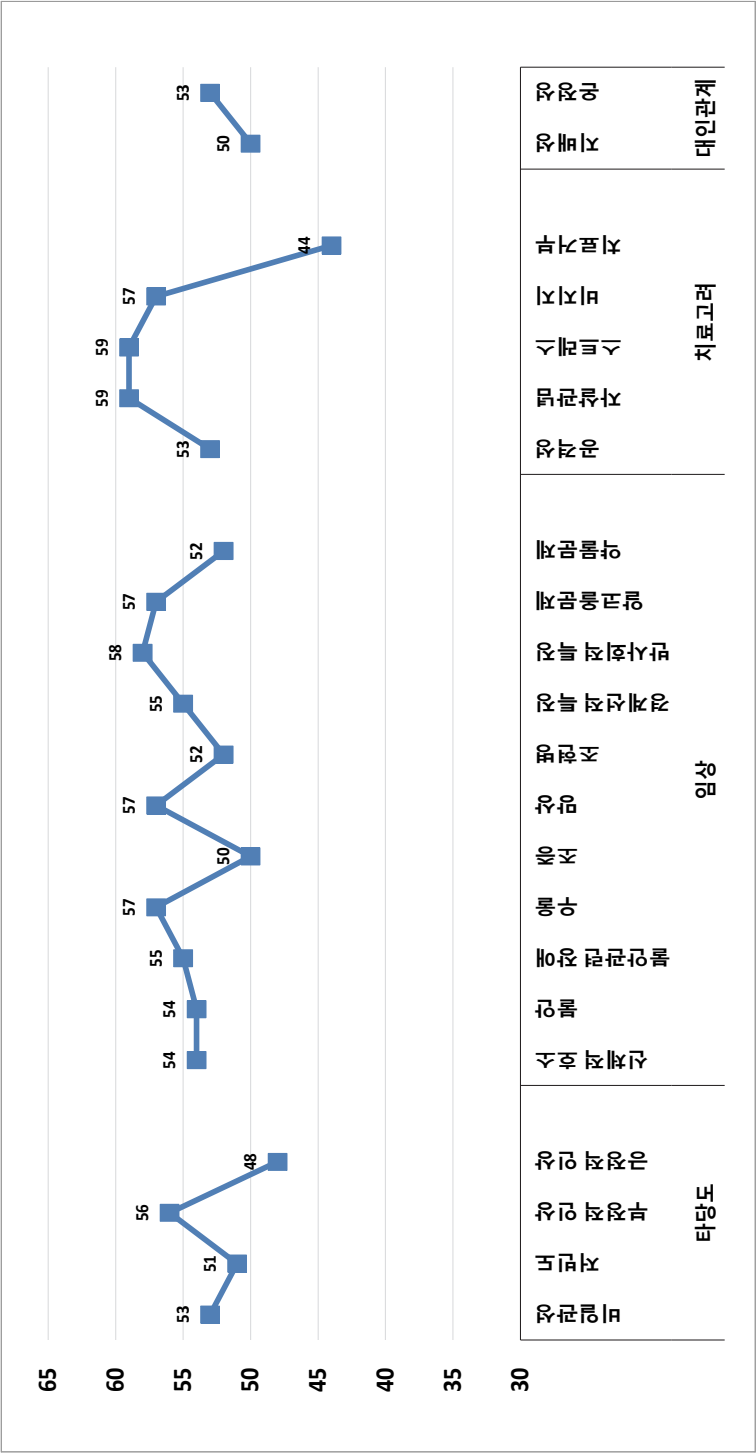
스토킹 범죄자를 우선, 거절형과 비거절형의 2개 세부 유형으로 나눠 해석해 보면 (그림 2-2-5 참조), 거절형은 지배성과 온정성이 성인 표본집단의 평균에 근접한, 대체로 타인과 상호작용이 가능한 정도의 대상자들로 해석된다. 이에 비해 거절형이 아닌 스토킹 범죄자들은 대인관계에서 통제와 독립성을 유지하는 정도가 일반성인보다 낮은 유형의 사람들로 정신병적 상황에 따라 집착, 망상, 후퇴의 양상을 보일 것으로 예상된다. 임상적 척도를 살펴보면, 신경증이나 정신증의 경우는 거절형보다는 비거절형 스토킹 범죄자들이 더 높은 수준의 문제를 보인다. 비거절형 집단의 경우 슬픔이나 무쾌감 등을 자주 느끼며, 일상적 활동에 대한 관심이 결여되어 있고, 신체기능과 활동의 정도, 성적 관심이 저하되어 이성애에 대한 적극적 구애는 쉽지 않은 소심한 유형의 사람들이 상당 포함되어 있을 것으로 추정된다(윤정숙 외, 2023). 정신병적 척도군의 소척도에서 원한이 높게 나온 것으로 미루어 자신이 부당하게 취급받고 있다고 느끼고 대인관계에서 모욕과 멸시를 당했다고 느끼는 경향이 있으며, 자신의 불행을 타인의 탓으로 돌릴 가능성이 있다. 추가적으로 대인적 상황에서

불편감을 느끼며 사회적으로 위축되어 있는 사람들도 상당 포함되어 있을 것으로 추정된다.

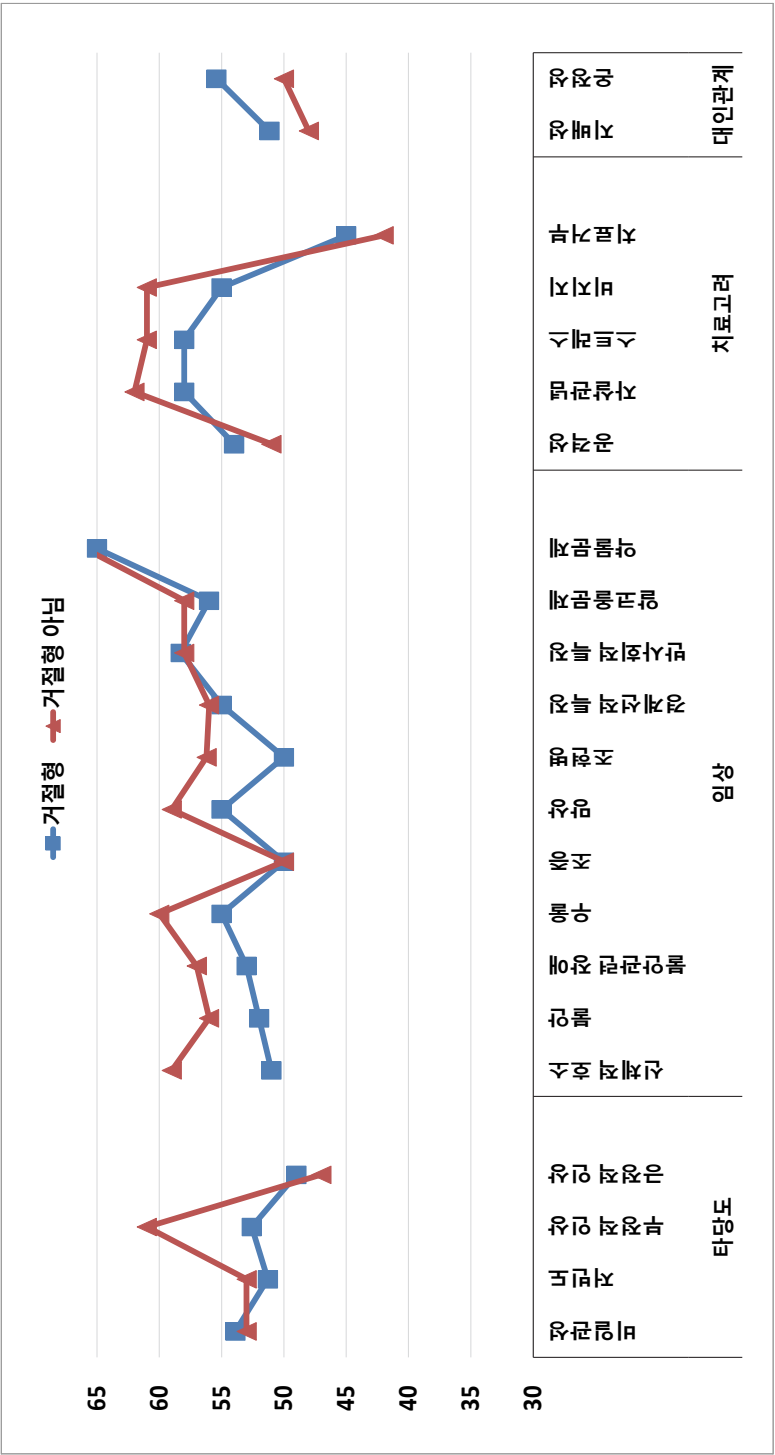
윤정숙 외(2023)의 연구에서 징역형 스토킹 사범만을 대상으로 했을 때, 거절형은 경계선적 특징이나 알코올문제, 약물문제, 공격성 등에서 더 문제를 보이는 경향이 있었으나, 벌금·보호관찰대상자와 합쳤을 때 이러한 경향은 거의 나타나지 않았다. 치료고려부분에서 공격성은 거절형 스토키들이 더 높은 반면, 자살관념이나 스트레스 정도, 가용한 지지 환경에 대한 인지 등은 비거절형 스토킹 범죄자들이 더 높은 수준의 문제를 보였다.

[그림 2-2-6]은 스토킹의 세부 유형 4개에 대한 임상척도값을 그래프로 나타낸 것이다. 친밀관계추구자는 신체적 호소, 불안, 우울, 망상, 조현병, 반사회적 특징, 자살관념, 스트레스 등에서 상승 수준을 보이고 있고, 무능한 구애자는 신체적 호소, 우울, 망상, 경계선적 특징, 알코올 문제, 자살관념, 스트레스, 비지지에서 상승해 있다. 친밀관계추구자는 망상이나 조현병과 같은 정신병적 특징이 가장 두드러지는 집단으로 피해자의 관점에 무관심한 채 사실과 다른 종류의 관계 설정을 하고 피해자에게 접근하는 유형이라고 할 수 있다. 무능한 구애자는 우울과 망상, 알코올 문제, 자살관념, 스트레스, 비지지가 매우 상승해 있는 사람들로 전반적으로 삶에 대해 비관적이고 음주 문제를 보이며 주변의 사회적 지지체계가 매우 빈약한 고립된 사람들로 해석된다. 분개한 자는 불안관련 장애, 반사회적 특징, 약물문제가 상승한 사람들로 대체로 분노수준이 높고 약물에 대한 의존성이 있는 사람들로 해석된다.

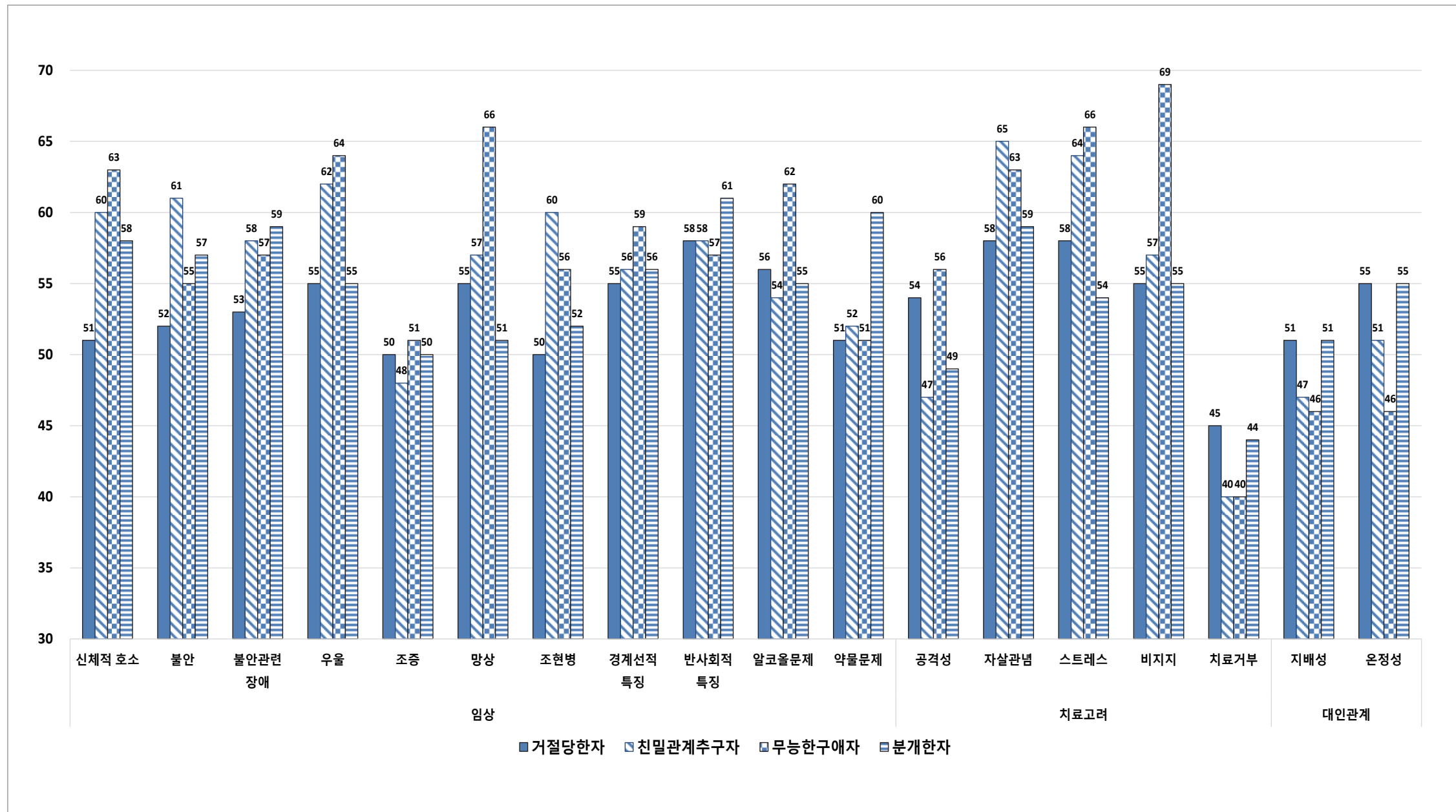
» [그림 2-2-4] 스톡킹 전체척도 프로파일



» [그림 2-2-5] 스톡킹 유형별 전체척도 프로파일



» [그림 2-2-6] 스톡킹 세부 유형별 전체척도 프로파일



제3절 | 스톡킹 범죄자 심층면담 조사

1. 조사 개요

가. 조사 준비 및 대상자 선정

스토킹 사범의 심리검사나 위험성 평가, 그리고 수사재판기록만으로 파악할 수 없는 대상자의 특성을 추가적으로 파악하기 위해 심층 면담 조사를 실시하였다. 심층 면담 조사는 수사재판기록조사의 대상자로서 보호관찰소에서 수강(이수)명령을 집행 중인 사람 중 심층 면담 참여에 자발적으로 동의한 사람들로 구성되었다. 법무부 보호관찰과 및 해당 보호관찰소 수강과의 협조를 얻어 총 4개의 보호관찰소에서 연구 참여자를 모집하였으며 연구 참여에 동의한 대상자는 최종적으로 15명이었다.

» [표 2-3-1] 심층면담대상자 정보

순번	나이	성별	집행결과/ 프로그램 이수시간	스토킹 유형
1	60	남	약식 300만원; 40시간	거절형
2	28	남	약식 200만원; 40시간	거절형
3	29	남	약식 300만원; 40시간	분노형
4	33	남	약식 200만원; 40시간	거절형
5	32	남	약식 500만원; 40시간	거절형
6	27	남	약식 300만원; 40시간	거절형
7	44	남	약식 400만원; 40시간	무능형
8	34	남	약식 500만원; 40시간	거절형
9	33	남	약식 500만원; 40시간	거절형
10	24	남	집행유예 36개월; 40시간	거절형
11	30	남	약식 100만원; 40시간	거절형
12	24	여	약식 500만원; 80시간	분노형
13	26	남	약식 500만원; 40시간	거절형
14	29	남	약식 300만원; 40시간	거절형
15	60	남	약식 300만원; 40시간	무능형

15명의 면담 참여자의 기본정보는 [표 2-3-1]에 제시하였다. 면담 실시 전 모든 대상자에게는 연구 목적과 취지가 설명되었으며, 개인정보 보안 및 사례금에 대한

정보가 제공되었다. 심층 면담 조사는 5월 중순에서 7월 초 중에 이뤄졌으며, 반구조화된 면담으로 진행되었다. 면담 내용은 참여자의 동의를 얻어 녹취되었으며 추후 발화내용을 풀어 연구 자료로 활용하였다. 전체 면담 시간은 대상자에 따라 1시간 30분에서 2시간 반 정도 소요되었다.

나. 조사 항목

심층 면담 조사의 조사항목은 다음과 같이 구성되었다. 스토킹 가해자에 대한 문헌과 먼저 시행된 수사재판기록조사 상의 연구 결과 등을 참조하여 크게 다섯 파트 정도로 구성되었다(면담지 부록 참조). 먼저 첫 번째 파트는 면담대상자와의 라포를 형성하고 면담 목적을 설명하기 위한 질문으로 주로 최근 일상생활과 당일의 기분, 당일의 교육 내용, 정신과 약물 복용여부 등을 점검하고, 간략하게 스토킹 범죄와 본인 사건에 대한 인지 정도를 체크한 후, 면담 목적을 설명하였다.

두 번째 파트에서는 스토킹 가해자의 어린 시절과 애착 관계, 가정폭력에의 노출 정도, 학창 시절 등을 탐색하고, 성격의 유형, 특히 다른 사람과의 관계, 이성과의 관계에서 드러나는 성격상의 특성이나 어려움을 탐색하는 것으로 구성하였다. 이후, 피해자나 특정 대상에게 느끼는 분노감의 표출, 분노 조절의 문제 등을 살펴보면서, 여성(혹은 이성)에 대한 친밀감 형성의 문제를 탐색하였다.

세 번째 파트에서는 스토킹 범죄의 진행 과정을 탐색하였다. 사건의 발생 계기와 당시 피해자와의 관계, 경찰의 피해자 보호조치에 대한 인지, 위반 여부 등을 파악하고, 스토킹 사건의 피해자에 대한 인식을 질문하여, 사건에 대한 책임감, 피해자에 대한 죄책감이나 처벌의 적절함 등을 탐색하였다.

마지막으로 본인이 가지고 있는 심리적 문제를 정리하고 재범에 대한 인식 등을 탐색하여 스토킹 사범을 위한 심리치료 프로그램의 니즈가 무엇인지를 탐색하고자 하였다. 특별히 교육 프로그램 참여에 대한 전반적인 인식을 탐색하고자 하였다(표 2-3-2] 참고).

» [표 2-3-2] 심층면담 주요 조사 항목

구분	심층 면담 주요 조사 항목
라포 형성 및 면담 목적 설명	1) 인사말 2) 컨디션 확인 및 당일 교육 만족도 확인 3) 정신과 약물 복용 여부 확인 4) 스토킹 범죄, 처벌법, 본인 사건 인지 정도 5) 면담 목적 설명
생애사 및 범죄 위험 요인	1) 현재와 사건 당시 평소 생활(직업, 여가 시간 등) 2) 현재 가족관계 및 지지체계 확인 3) 어린 시절 부모와의 애착, 가정폭력에의 노출 문제 4) 학창 시절 (학교생활, 대인관계, 비행 등) 5) 성격 문제, 대인관계에서의 성격 유형 5) 감정/분노 조절, 스트레스 대처의 문제 6) 물질 남용 여부 확인 7) 이성(여성)에 대한 인식 및 문제 확인
스토킹 범죄 및 피해자 관련	1) 사건 개요 및 동기, 촉발 요인 2) 사건에 관한 인식 3) 경찰의 피해자 보호조치 부과 여부 확인 4) 피해자에 대한 인식, 재접촉 의사 확인 5) 범죄에 대한 책임, 처벌에 관한 인식
재범 방지 및 치료프로그램	1) 본인의 문제(즉, 범죄 유발 요인)에 대한 인식 2) 치료프로그램에 대한 전반적 인식 3) 치료프로그램 니즈 파악 4) 장기적 목표 및 미래 계획

2. 스토킹 범죄 인지(認知) 점검

가. 본인 사건의 스토킹 인지 여부

대부분의 대상자는 자신의 행위가 스토킹임을 인지하고 있었으나, 여전히 그것이 법적으로 스토킹으로 간주된다는 사실에 혼란스러운 반응을 보였다. 한 대상자는 결혼을 약속했던 여성으로부터 이별 통보를 받은 후 지속적으로 연락을 시도했다. 그는 협박 등 상대방에게 피해를 주려는 의도가 명백히 있는 행동만이 스토킹이라고 생각했으며, 문자 메시지 발송이나 부재중 전화 역시 스토킹에 포함된다는 사실을 사건 당시에는 인지하지 못했다고 진술했다.

면담자: 스토킹 범죄라는 게 어떤 거라고 생각하세요?

면담대상자: 나는 이거를 악의적으로 상대방에 피해를 주고 하는 걸 스토킹이라고

생각했거든요. 저는 전화를... 이 여자가 내 전화를 차단해서 안 받아요. 전화를 했을 뿐이고... 근데 문자를 남겨도 범죄가 된다고 하니까 그런가 보다 하는 거예요, 지금 내가.

면담자: 그전에는 그러면 문자 계속 보내고 이러는 거는 스토킹이 아니라고 생각을 하신 거예요?

면담대상자: 통화가 되고 그 여자를 괴롭혀야지 범죄가 되는 줄 알았죠.

면담자: 괴롭힌다는 거는 어떤 의미?

면담대상자: 전화해서 만나자고 한다는 등 말이야 막 그런 건데, 협박도 안 했고 통화가 안 된 상태에서 이게 범죄라고 하니까, '야 이런 것도 범죄가 되는구나' 그렇게 생각했죠(1, 거절형).

이처럼 '거절당한 자'로 분류된 다수의 대상자는 스토킹이 폭력을 동반한 심각한 사건에서만 성립되는 것으로 알고 있었다. 이들은 연인 간의 다툼 중 상대방이 원치 않은 상태에서 이루어진 연락이나 전 연인과의 연락이 스토킹 행위로 간주될 수 있다는 사실을 전혀 인지하지 못했다고 답변하였다.

신당역 사건 정도는 되거나 그렇게 물리적으로 해를 가하지 않더라도 맨날 쫓아다닌다거나 전화를 수십, 수백 통 한다거나 그러면 이게 스토킹이구나 했는데, 저는 좀 이따 자세히 말씀드리겠지만, 전 여친이랑의 관계였는데, 개도 그랬었고 이전에 여자 친구랑도 그랬었고 헤어지고 몇 번 설왕설래 하는 거는 당연하다시피 했었으니까... (중략) 그래서 저는 전혀 인지를 못하고 있었죠. 근데 또 제가 딱 기소됐을 때랑 지금이랑 좀 많이 바뀌었더라고요. 더 강화됐더라고요. (중략) 동성, 가족끼리라도 그런다니까 이성분은 원래 당연히 조심해야 되겠지만, 이게 뭐 그냥 남녀노소 상관없이 이제 스토킹이 엮여버릴 수 있으니까. 좀 사람 대하기가 어려워질 것 같아요(6, 거절형).

또 다른 '거절당한 자' 유형의 대상자는 결별 후에도 일정 기간 계속 연락을 주고받으며 만남을 이어갔고, 본인의 번호로 연락한 행위이기 때문에 자신의 행동이 스토킹 범죄에 해당하지 않는다고 생각했다.

제가 전화랑 카톡밖에 안 했는데... 근데 원래 좀 서로 막 교환식으로 약간 했었어서... 그게 어느 순간에 이거 되기 전에 한 1~2년 전부터는 그것조차 싫어서 그냥 아예 막 다 차단해 놓고 그냥 그랬었는데... 유독 그날 (술 마시고) 갑자기 필름 끊기고 막 차단을 어떻게 풀고 뭐 전화를 했던 것 같은데... 근데 뭐 지금은 뭐야 그게 범죄인 걸 알지만, 그때 당시에는 이해가 안 가는 게, 뭐 (상대방이) 전화를 솔직히 차단하면 되는 건데 계속 왜 받아주고는 그거를 뭐 신고까지 할 정도인가? 약간 제가 번호를 바꿔가면서 한 것도 아니고, 그냥 제 전화로만 뭐 하고 뭐 이런 건데. 찾아가거나 이러지도 않았고, 그걸로 이렇게 바로 된다는 게 좀 당황스럽긴 했죠(2, 거절형).

면담대상자들은 자신의 행위가 ‘상대방의 의사에 반하여’ 연락하는 행위 혹은 ‘상대방에게 두려움이나 공포심, 불쾌감을 주면서 연락하는 행위’에 해당되었기 때문에 처벌받았다는 생각보다, 단순히 종래의 연락 행위를 반복했을 뿐이라고 해석하는 경향이 있었는데, 이는 상대의 의사와 감정을 정확히 이해하는 능력의 부족 혹은 상대의 의사나 감정을 수용하지 않으려는 상태에서 기인한 것으로 보인다.

나. 교육 전후의 스토킹 범죄와 스토킹 처벌법 인지

면담에 참여한 대상자 전원이 최소 8시간의 치료 프로그램을 이수한 상태에서 면담이 진행되었으므로, 스토킹 범죄와 스토킹 처벌법에 대한 인식 여부를 교육(또는 경찰 개입) 전후로 비교할 수 있었다. 대부분의 대상자는 자신이 알고 있던 스토킹의 개념보다 스토킹 처벌법에서 정의한 스토킹 행위가 훨씬 더 광범위하다는 사실을 교육을 통해 알게 되었다고 답했다. 이는 스토킹 처벌법이 시행된 지 3년이 가까워졌음에도 불구하고, 일반 대중의 법률에 대한 인식이 여전히 부족하다는 점을 시사한다.

대다수의 대상자들은 현재 자신들의 행위가 스토킹 범죄에 해당한다는 사실을 인정하고 있으나, 이를 미리 인지하지 못한 이유로 가장 많이 언급한 것은 스토킹 처벌법에 대한 무지였다. 이들은 법에 명시된 스토킹 행위를 사전에 인지했더라면 해당 행위를 하지 않았을 것이라며 억울함을 호소했다.

알았으면 절대 안 하죠. 솔직히 이렇게 커질 줄 몰랐어요. 그때 당시에는 그냥 문자 한 통 전화 한 통 이 정도는... (상대방이) 전화도 안 받았어요. 부재중 찍힌 거밖에

없거든요. ‘문자 한 통, 이거 한 콜로 뭐 어떻게 되겠어?’라고 생각을 했죠. 그래서 계속 하지 말라고 했지만 연락을 했어요. 그래서 이렇게 되고 했는데 만약에 그때 이렇게 안 될 줄 알았으면, 이렇게 될 줄 알았으면 아마 처음 딱 그 경찰 간부들이 오고 그 뒤로 아무 연락도 안 하고 그냥 모든 걸 짐 빼고 그때 딱 끝냈으면 아무것도 없었을 거예요. 벌금도 과태료도 아무것도 없었을 텐데 그거를 알았다면 절대 안 그랬죠. 몰라서 다 일어난 일이죠(5, 거절형).

그것도 좀 내가 좀 쉽게 생각했던 부분이에요. 나는 문자 두 번 보낸 게 뭐 큰 죄인가? 나는 너무 쉽게 생각했던 거죠. 그러니까 오늘(교육 1일차) 느낀 게... 그걸 알고 그랬으면 내가 그 행위를 안 했을 텐데... 그러니까 그 말이 딱 맞잖아요. ‘법의 무지는 용서받을 수 없다.’ 나 오늘 그 말 딱 듣고 내가 알았으면 안 했을 텐데...(15, 무능형).

3. 어린 시절 및 사회화 과정

가. 아동기 가정환경

윤정숙 외(2023)의 연구에서 아동기 애착에 문제가 많았던 교정시설 수감자들과 달리, 벌금형이나 보호관찰 대상자들은 다양한 가정환경에서 자라났다. 대부분은 안정된 가정에서 성장하며 가정폭력에 노출되지 않았고, 체벌 외에는 직접적인 폭력을 경험하지 않았다. 어린 시절 부모의 다툼을 목격했거나 이혼 가정에서 자란 몇몇 대상자들 또한 부모와의 애착 형성에 큰 어려움을 겪지 않은 것으로 보인다. 그러나 일부 대상자는 어린 시절 부모의 폭력에 상당히 노출된 경험이 있었다. 부모의 폭력을 목격하거나 직접적인 폭력을 당해 부모와의 애착 형성에 어려움을 겪은 사례도 발견되었다. 한 대상자는 어머니를 “아무리 본인이 힘들고 그래도 우리를 챙기고... 어머니가 위대하신 분이죠. (15, 무능형)”라고 회상하면서도, 가족이 단칸방에서 생활하며 폭력에 노출된 경험으로 인해 불안정한 환경에서 성장했다고 고백했다.

어머니는 거의 천사 같으신 분이세요. 성직자 같은. 그러니까 어머니가 없었으면 지금의 이만큼의 나도 없었을 거예요. 아버지도 좋으시고 이렇게 나쁘신 분은 아니었는데... 아버지가 충각 때 (중략) 군의무부대에서 있었는데 (중략) 탈영을 하셨으니까 어디 취직을 못하시는 거예요. 그러다 보니까 노동일을 전전하면서 살다 보니까... (중략)

지금 생각하면 우리 아버지가 진짜 고생 많이 했구나. (중략) 그러니까는 지금에서 생각하면 아버지가 왜 이렇게 통명스럽고 집에만 오면 술 먹고 힘든 거 엄마한테 투정 하고 싸우고 엄마 때리고 그랬는지가 이제서야 알게 됐어. (중략) 항상 엄마 아빠랑 아빠가 엄마 때리는 거 보고 하면 불안하잖아요. 고등학교 될 때까지 그런 걸 보면서 자라니까 마음이 한 번씩 불안한 거예요. 그러니까 항상 이렇게 어렸을 때는 엄마가 집에 없으면 막 슬프고 그랬어요. 슬프고 불안하고 그러니까 안정적인 환경에서 성장을 했으면 엄마가 없더라도 내 생활을 즐길 수 있는 그런 습관이 자리 잡혔을 텐데 지금 와서 생각해 보니까 그런 것들이 그렇게 유추가 되더라고(15, 무능형).

또 다른 대상자는 어린 시절 아버지에게 심한 체벌을 당했으며, 어머니가 아버지의 폭력을 목인했던 태도가 자신에게 부정적인 영향을 미쳤다고 밝혔다. 이 대상자는 체벌이 감정 해소의 수단으로 사용되었으며, 이것이 자신과 부모 간 유대 형성에 방해가 되었을 수 있다고 진술했다.

체벌 이상이였다고 느낀 적도 있어요. 그러니까 체벌이라기보다 좀 그러니까 감정의 해소라고 해야 될까요? 감정을 해소하기 위한... 근데 그게 지금도 저는 기억이 나지만 그게 저를 이렇게 유대를 못 느끼게 만드는 건 아니었지 않을까라는 생각이 있어요. (중략) 사실 어머니를 더 멀리 느껴지는 그런 게 있습니다. 아버지보다. 아버지는 그런 걸 행했지만 어머니는 그런 게 없었더라도... 왜냐하면 어머니는 약간 좀 뭐랄까, 아버지 그릴 때 약간 말리는 시누이가 더 밍다 약간 이런 식으로... ‘너 빨리 빨리 무릎 꿇고 빨리 빌어!’ 막 약간 이런 느낌? 근데 저는 그때 기억 때문에 그런 건지 모르겠지만 그렇게 직접적인 물리력을 행사하거나 그렇게 부딪히는 것보다 그게 막 살살 약 올리거나 아니면 알뜰게 하는 그런 스탠스가 훨씬 더 저랑 많이 안 맞더라고요. 키보니까 알겠더라고요. 근데 어머니가 제가 어렸을 때 그런 모습을 너무 많이 보였으니까 ‘엄마는 이런 인간이다’라고 좀 뭐랄까 박혀 있다고 해야하나? 그래서 그렇죠, 어머니를 더 멀리 느껴지게 돼버렸죠(9, 거절형).

다음 대상자는 어린 시절 아버지의 알코올 중독과 지속적인 폭력 노출에 노출되며, 그로 인한 트라우마를 겪은 경험을 털어놓았다. 부모와는 혼란형 애착(disorganized attachment)³⁵⁾을 형성했다. 이 대상자는 현재 부모와의 관계는 개선되었으나, 어린 시절의 기억은 긍정적이지 않다고 답하며, 그 기억을 떠올리는 것만으로 면담 중

눈물을 보였다. 대상자는 아버지가 어머니에게 폭행을 했음에도 불구하고 자신에게는 애정을 쏟아 아버지에게 대한 복잡한 감정을 안고 자랐다. 이는 혼란형 애착 유형의 전형적인 증상인 만성적 불안과 감정 조절의 어려움(특히 분노 조절 문제)으로 이어졌고, 이러한 문제는 이성 관계에도 영향을 미쳤다.

면담대상자: 그냥 딱 어릴 때 무슨 기억이 첫 기억이냐라고 하면은... (중략) 아빠가 엄마를 많이 때렸고 첫 기억이 그냥 아빠가 엄마 목 조르는 게 첫 기억이에요.

면담자: 그런 사건 그런 일이 자주 있었나요?

면담대상자: 그때 기억이 4살 때인가 5살 때인 걸로 기억을 하거든요. 그때부터 초등학교까지는 계속 그랬죠. 그래서 서류상으로는 이혼을 하신 상태인데 지금은 같이 살고 계시고 지금은 괜찮아요.

면담자: 지금은 두 분 괜찮으세요?

면담대상자: 네

면담자: (중략) 아버지가 그런 게 술을 드시고 그러시는 건가요?

면담대상자: 네 매번. 거의 중독이었어요.

면담자: 혹시 대상자분한테도 손찌검을...?

면담대상자: 아니요. 저 오빠랑 언니도 있는데 저희 자녀들에게는 그러지 않고 엄마에게는 항상...(12, 분노형).

위 대상자는 부모의 폭력뿐만 아니라 엄격하고 억압적인 가정 환경이 불안감을 증가시켜, 학교생활과 대인관계에 부정적인 영향을 미쳤다고 회상했다.

면담대상자: 학교 가기 싫어했어요. 학교가 막상 가면은 수업도 잘 듣고 하는데 발표하거나 뭔가 그런 활동적인 걸 되게 싫어했고 그냥 애들이랑 잘 지내다가 또 되게 그냥

35) 아이가 겁을 먹었을 때 본능적으로 양육자에게 다가가는 욕구 대신 양육자가 공포의 근원일 때는 본능적으로 양육자를 피하는 양상. 대체로 학대나 폭력 등 부정적인 양육 환경에서 자란 아이들에게서 많이 나타남.

부질없는 느낌... 되게 이게 집에서 그런 무서운 환경 분위기에서 가다 보니까 그게 연결이 됐지 않았나 싶더라고요.

면담자: 내성적이었던 거예요? 아니면 사람에 대한 약간 신뢰가 좀 없었던 건지?

면담대상자: 그냥 무서웠어요. 무서웠어요. 아빠가 엄청 선하게 생겼는데 그때 바뀌는 눈빛이 무서웠어요.

면담자: 무서웠어요? 그럼 불안 지수가 높았을 것 같은데 항상 아버지가 술을 먹고 들어오 시면 뭔가 그런 일이 일어날 것 같더라는 게 계속 만성적으로 있었을 것 같거든요?

면담대상자: 맨날 집 가면... 학교하고 집 가면 아빠가 엄마를 죽일까 봐 맨날 식칼을 숨기고 막 그랬어요(12, 분노형).

또 다른 대상자는 현재 혼자 살고 있으며, 가족과 연락은 하고 있으나 관계는 좋지 않다고 밝혔다. 이 대상자는 아버지의 과도한 체벌과 심각한 언어폭력, 체벌에 대한 어머니의 방임이 애착 형성에 큰 영향을 미쳤다고 진술했고, 아버지와 의 갈등이 스토킹 사건에서도 촉발 요인이 되었다고 밝혔다.

면담자: 가족들한테 막 의지가 되는 편은 아니신가봐요?

면담대상자: 하나도 안 돼요. 가족들은 1도 안 돼요.

면담자: 엄마 아빠?

면담대상자: 네, 둘 다 안 돼요.

면담자: (중략) 근데 의지가 안 되는 게 아예 애착 관계가 잘 형성이 안 되어서?

면담대상자: 전혀 필요 없어요. 저 혼자 그냥 하죠. 그런 식? 생각하는 게?

면담자: 어렸을 때 아버지한테 받은 게?

면담대상자: 그게 좀 많이 큰 것 같아요. 그게 많이 큰 것 같아요.

면담자: 근데 어머니는 그걸 알면서도 그렇게 조치를 취하지지도 않으시고?

면담대상자: 네, 전혀 없었죠

면담자: (중략) 그러면은 좀 어렸을 때 부모님 아버지랑 관계는?

면담대상자: 많이 안 좋았어요. 아버지가 많이 때리고 언어 폭력이 되게 심했어요.

면담자: 신체 폭력은 없으시고?

면담대상자: 신체 폭력도 있긴 했죠. 근데 언어 폭력이 훨씬 심했어요. (중략) 그러니까. 너 같은 새끼는 뭐 아무것도 해도 안 되는.... 좀 이런 식으로 완전히 사람을 좀 이렇게 자존심이나 자존감 자체를 무너뜨리는 얘기들을 많이 하셨죠(11, 거절형).

부모가 자신에게 소중한 존재였으며 능력껏 지지해주었다고 기억했으나 가부장적이고 훈육 중심의 환경으로 인해 부모와 깊은 정서적 교감을 형성하지 못했음을 시사하는 면담도 있었다. 이 대상자는 특히 사건 중 심각한 폭력성을 드러냈으며, 20대 초반에는 아버지와 신체적으로 충돌했던 경험도 있었다고 덧붙였다.

면담대상자: 그리고 부모님이 풍족... 그러니까 뭐지 너무 부족하지 않고 풍족한 편이에요. 근데 좀 화목하지 못했던 것 같아요. 그런 의견 차이랑 그런 게 안 맞으니까.

면담자: (중략) 가족이랑 아까 그렇게 사이가 좋지는 않다고 하셨는데 구체적으로 좀 말씀해 주실래요?

면담대상자: 의견 차이가 있으니까요. 아빠는 좀 가부장적인 환경이시고 엄마는 이제 엄마대로 삶이 있고 좀 자유롭고 싶은데 아빠는 좀 그런 게 불만이신 거죠. 아무래도 그런 것 때문에 많이 싸우시죠. (중략) 그런 건 어렸을 때부터 싸웠던 것 같아요. 계속 그렇게 (중략) 그냥 술 먹고 제가 게임을 하는데 아빠가 술 먹고 와서 게임하는 걸 꺼버리셔서 그런 거에 화가 나서 아빠한테 머리를 (들이)받고 해가지고 싸움이 났을 때 엄마가 막다가 맞은 적은 있는데 아빠가 일방적으로 엄마를 때리거나 그런 적은 없어요.

면담자: 아버지랑 사이가... 아버지가 그때 게임을 꺼버렸을 때는 몇 살 때예요?

면담대상자: 대략 20살? (중략) 처음부터 받은 건 아니었으니까 아빠가 어떤 말을 이제 하시고 아빠가 먹살을 잡았나 그랬던 거예요. 먼저 확 받거나 그러지는 않거든요. (10, 거절형)

또 다른 사례로 부모와의 관계에서 피상적인 유대감만을 형성했을 뿐, 안정적인 애착관계를 맺지 못한 것으로 보이는 대상자도 있었다. 아동기 부모의 이혼 이후, 현재 아버지에 대해 특별한 애정이나 원망을 느끼지 않으며 “그냥 이제 내 앞길에 방해만 안 됐으면 좋겠다”(3, 분노형)라고 아버지를 회상했다. 이 대상자는 어머니와 함께 생활했으나, 초등학교 시절부터 대부분의 시간을 사교육에 할애하면서 어머니와 깊은 정서적 교류를 하지 못한 것으로 보인다. 이러한 환경은 대상자의 이성관계에 애정 결핍과 사회적 기술 부족으로 이어진 것으로 파악되었다.

면담자: 어머니랑 그러면은 당시에 그 아까 애착관계... 제가 여쭙봤을 때 이제 그렇게, 어머니가 선생님이시고 하니까, 아무래도 집에 퇴근하시고 나서 주로 계시고 그러잖아요. 그러면은 어머님이랑 그때 당시에 어렸을 때 이렇게 대화랑 이런 건 좀 많이 하시는 편이었는데?

면담대상자: 어렸을 때 대화를 했냐고요? 어렸을 때는 아주 어릴 때는 대화? 초등학교 이후부터는 대화를 많이 하지 않았던 것 같아요. 대화를 많이 하지 않았죠.

면담자: 왜 그랬을까요?

면담대상자: 맨날 학원 땡땡이 돌고 있는데 대화를 할 게 있나 싶어요.

면담자: 학원 땡땡이 돌기 전에 초등학교 때까지는 아까 약간 땡땡이도 치고 막 그랬을 때는 어머님한테 좀 많이 혼나는 편이었나요?

면담대상자: 네 혼 많이 났죠(3, 분노형).

나. 청소년기 학교생활 및 비행전력

윤정숙 외(2023) 연구의 교정시설 수감자들과 달리, 본 연구의 별금형/보호관찰형 대상자들은 학창 시절 대체로 비행 없이 평범한 학교생활을 했으며, 반사회적 친구들과 어울리지 않았다고 회상했다. 대상자들은 자신이 크게 “엇나가는 거 없이 애들끼리 놀고 게임도 하고 축구하고 (중략) 술 담배 전혀 안 했고,” 무단결석 없이 학교생활에 충실했다고 회고했다. 또한, “그냥 딱 중간에 있는 애” (5, 거절형), 혹은 “모범생까지는

아니고 그냥 문제가 전혀 없었던 학생”(8, 거절형)으로 기억하며, “그냥 평범하게 학교 끝나고 친구들과끼리 축구하거나 운동, 볼링이던 이런 운동하거나 PC방 가거나 이렇게 놀았다”며 “비행 소년 아니었어요”(14, 거절형)라고 진술했다. 학창 시절의 친구들도 역시 문제가 없던 아이들로, “공부할 땐 공부하고 놀 땐 놀고 (중략) 적당히 학교에 참여하고 선생님들 말 잘 듣고 체육 시간에 같이 축구하고” 했던 친구들로 기억하며, “아직도 가장 많이 연락을 주고받는 친구들”(4, 거절형)이라고 밝혔다.

학창 시절에 비행을 경험한 일부 대상자들은 야간자율학습 무단결석, 반사회적 친구들과의 어울림, 술, 담배 등 청소년기의 문제행동을 겪었다. 그중 한 명의 대상자만이 소년 처분을 받은 경험을 솔직히 털어놓았다. 그는 중학교 2학년 말부터 비행 친구들과 어울리며 무단결석을 일삼았고, 싸움에 휘말리거나 오토바이를 절도하여 보호관찰 1년을 받은 적이 있다고 고백했다. 수사재판기록조사에 따르면 이 대상자는 소년보호조치가 3건 있었던 것으로 확인되었다.

면담자: (학교) 출석 어땠어요?

면담대상자: 출석은 제가 중학교 2학년 때까지는 잘 나갔었는데 중학교 3학년 때부터는 그냥 점심시간에 가고 점심시간에 가고 이제 학교 끝나기 전에 가서 출석만 하고 막 그랬었어서... (중략)

면담자: (중략) 그 이유가 혹시 있었을까요?

면담대상자: 그냥 주변 친구들도 노는 거 좋아하고 그랬어서... 다 같이 이제 뭐라고 하죠? 그냥 동화됐다 그래야 되나? 동화됐다.

면담자: 그 친구들이랑 같이 있다 보니까 그러면 어떻게 동화됐는지 얘기를 좀 해주세요. 출석, 일단 중2 때부터 좀 많이 빠지고...

면담대상자: 맨날 이제 새벽에 만나서 놀다 보니까 이제 아침에 들어가서 막 잠들고 옛날만 해도 낄밤을 까고 그랬어서 학교를 자고 일어나서 가는 그런 게 되게 많았죠.

면담자: 그러면 결석을 많이 했는데 지각도 하고 그러면 그거에 대한 어떤 처벌을 받았어요?

면담대상자: 그냥 따로 뭔가 없었던 것 같아요. 중학교 때는 그냥 선생님이 거의 반은 안고 가는 느낌이었어요. 거의 많이 봐주셨어요. 원래는 유급될 뻔하긴 했는데 많이 봐주셔서지고 그냥 넘어갔어요.

면담자: (중략) 그러면 중학교 때 결석하고 이런 거 말고 또 혹시 규칙을 어기거나 가출하거나 뭐 도둑질하거나 뭐 이런 거 있을까요?

면담대상자: 한두 번, 한두 번 있긴 하죠.

면담자: 뭐가 한두 번 있었어요?

면담대상자: 싸운 거 한 번 이제 어릴 때 애들하고 놀러 다니면서... 이제 저거 뭐야? 오토바이나 그런 거 훔친 적 한 번 있었고, 그런 거 말고는 따로 없어요.

면담자: 이때 그럼 처벌은 뭘 어떻게 받았어요?

면담대상자: 그냥 분류 심사원 한 번 가고, 근데 보호관찰 1년 받고 그러고 끝났어요 (13, 거절형).

4. 성인기 사회생활

가. 사건 전후 평소 일상

성인기의 사회생활을 점검하는 이유는 스토킹 가해자의 여러 위험 요인과 복합적으로 연관되어 있기 때문이다. 첫째, 고용 상태나 대상자가 평소 시간을 어떻게 보내는지 알아보는 것은 중요한데, 일정한 루틴 없이 시간을 허비하는 경우 스토킹 피해자에 대한 집착 시간이 늘어날 수 있기 때문이다(예: Meloy, 1998; Mullen et al., 2006). 실직 상태는 스토킹 행동의 빈도와도 관련이 있을 수 있다는 연구 결과가 있으며 (James & Farnham, 2003).

대상자들은 모두 보호관찰 또는 약식명령을 받은 자들로, 대부분 사건 전후로 일정한 직장생활이나 학생신분을 유지하고 있었으며, 여가 시간도 대체로 건전하게 보내고 있었다. 소수의 대상자만이 사건 당시 일상적인 루틴 없이 시간을 보낸 것으로 드러났다. 예를 들어, 한 대상자는 현재는 주 5일 규칙적인 생활을 하고 있지만, 사건

당시에는 “그냥 한량 느낌으로 좀 제대로 약간 일을 안 하고, 약간 알바 느낌으로만 하고, 맨날 놀고 막 그럴 때”로, “어떤 날은 그냥 집에서 보낼 때도 있고 아니면 혼자 집에서 있다가 뭐 PC방 갈 때도 있고 아니면 친구 만나는 날 있으면 뭐 만나고”(2, 거절형) 게임을 많이 하는 날은 하루에 6시간씩 했던 날도 있었다고 회상했다. 그는 사건이 있던 1년 전과 비교해 현재는 규칙적으로 생활하고 있다고 덧붙였다. 또 다른 대상자는 학생 신분이었지만, 전공에 불만을 느끼며 시간을 의미 없이 보내고, 습관적으로 게임에 몰두하는 등 대부분의 시간을 무료하게 보냈다고 말했다. 이 대상자는 “어떤 거 하나에 꽂히면 게임이든 삶이든”(10, 거절형) 몰두하는 경향이 있었고, 무료한 나날을 보내던 시기에 여자친구와 만남을 가졌다고 밝혔다.

이 외의 대상자들은 사건 당시 직장인이거나 학생으로서 규칙적인 생활을 유지하고 있었으며, 직장이 없던 대상자들도 아르바이트를 하거나 구직 중 교육이나 자격증 공부를 통해 규칙적인 생활을 하고 있었다. 사건 당시 구직 중이었던 한 대상자는 당시의 일상을 회상하며, 여자친구와의 관계가 그로 인해 끝났다고 추정했다.

그때는 구직 중이었어요. 제가 원래 다니던 직장에 있었는데 그 연구소에서 일했었거든요. (중략) 근데 제가 ○○(도시이름)에서 일을 했었는데 여자 친구가 자기는 ‘나중에 서울로 갈 거다’라고 하니까 ‘나도 그럼 서울로 와서 일을 해야지’라는 이런 약간 좀 희망찬 마음으로 직장을 구하려고 구직을 하고 있던 중이었어요. 구직을 하면서 계속 교육도 받고 이제 무슨 직무 교육 이런 거 있거든요. 그런 부트캠프 이런 것도 좀 들어가고 나름 개인적으로 또 자격증 공부도 하면서 한 6개월간 공부를 하는 중이었어요. 근데 그 간극을 못 참은 거죠. 그 여자 친구는. 내 직장이 없는. 원래 연구원이라는 직장에 있었다가 그만두고서 이제 하려고 하니까 이거에 대해서 좀 미래를 못 봤던 것 같아요. 그래서 헤어지자고 했던 것 같아요. 제가 지금 같다고 말하는 거는 이거에 대한 어떤 말도 없었기 때문에 제가 ‘문제가 없었는데 왜 헤어지자고 하는 걸까’라는 생각을 한 거죠. 그래서 제 추측이에요. 지금 다 말하는 거는(4, 거절형).

대다수의 대상자는 사건 이후에도 이전과 비슷한 일상을 유지하고 있었다. 직장생활을 지속하며, 퇴근 후에는 운동이나 휴식을 취하는 등 시간을 낭비하거나 고립된 생활을 하지 않았다. 예를 들어, 한 대상자는 “운동도 하고 악기도 배우고 노래도”(1, 거절형)라고 진술했고, 또 다른 대상자는 사건 당시 “그냥 출근해서 일하고 퇴근하

고 운동하고... 그리고 집에 가서는 좀 이제 유튜브나 넷플릭스 이런 거 보고 게임도 하고 그렇게 계속 그게 반복”(5, 거절형)되는 생활을 했다. 그는 현재도 사건 전과 다를 바 없이 일하고, 운동하고, 유튜브를 시청하는 일상을 이어가고 있다고 설명했다. 이처럼 대부분의 대상자는 사건 전후로 규칙적인 일과를 유지하며 무료하게 시간을 보내는 경우가 드물었다. 이는 앞서 수사재판기록 분석에서도 확인된 바와 같이, 본 연구의 스토킹 가해자들의 스토킹 기간이 윤정숙 외(2023) 연구에 비해 비교적 짧은 경향을 보인 것과도 관련이 있을 것으로 보인다.

나. 성인기 사회생활, 대인관계, 지지체계

1) 직장 내 평가 및 직장 내외 대인관계

성인기의 사회생활을 점검하게 되면 이들의 사회적 기술 수준, 부정적인 영향을 미치는 사람들과의 관계 형성 여부, 지지체계 등의 확인이 가능하다. 이를 위해 대인관계 기능의 문제나 사회적 관계 단절 여부를 조사했으며, 대상자들의 직장 내 평가, 과거와 현재 직장동료들과의 관계, 여가 시간을 함께 보내는 관계의 유무, 그리고 주변인의 스토킹 사건 인지 여부를 파악하였다.

윤정숙 외(2023)의 연구에서 법이나 규칙 준수 의식이 미약했던 교정시설 수감자들과 달리, 본 연구의 대상자들은 직장 내에서 동료들과 큰 문제 없이 지내고 있었다. 예를 들어, 한 대상자는 사건 전 병원에서 3년간 근무하며 동료들과 좋은 관계를 유지했다고 답했고(11, 거절형), 또 다른 대상자는 직장 내 평가가 좋아 같은 직장에서 약 4년 동안 파트타임으로 일하며 여전히 동료들 연락을 주고받고 있다고 했다(12, 분노형).

업무 외 시간을 함께 보내는 관계 여부에 대한 질문은 대상자가 반사회적 여가 활동에 참여하는지, 혹은 부정적인 영향을 미치는 사람들과 어울리는지 확인하기 위한 것이었다. 대부분의 대상자가 가족 외에 가장 자주 연락을 주고받는 사람들은 어린 시절부터 친밀하게 지내온 친사회적(prosocial) 친구들이나 학창 시절부터 같은 관심사를 공유하는 이들이었다. 이들은 정기적으로 모임을 가지며 사회적으로 고립된 경우는 거의 없었다.

2) 사회적 지지망 존재 여부

사회적 지지체계는 반사회적 행동을 예방하는 보호 요인으로 작용할 수 있다. 이를 파악하기 위해 대상자들이 스토킹 사건과 같이 정서적 또는 경제적으로 어려운 상황에 처했을 때, 주변에서 지지를 받을 수 있는 사람이 있는지 조사했다. 대부분의 대상자는 가족이나 가까운 친구들이 사건에 대해 알고 있으며, 정서적 지지를 받았다고 답했다. 특히, 교정시설에 수감된 스토킹 가해자들과는 달리, 본 연구 대상자들은 가족의 지지를 비교적 안정적으로 받고 있었다. 그러나 두 명의 대상자(모두 ‘무능한 구매자’ 유형)는 사회적 지지망이 거의 없거나 매우 약한 것으로 나타났다.

한 대상자는 조현병으로 인해 고시원에서 고립된 생활을 하며, 어머니는 돌아가셨고, “보호자 역할을 한 10년 동안 하니까 저는 이제 천덕꾸러기가 돼서 누나하고는 연락도 없고 (중략) 부모님도... 아버지가 연락을 하지 말래요”(7, 무능형)라고 답했다. “딸하고는 요즘 감추는 거 없이 거의 소통” 한다는 또 다른 대상자는 최근 딸과의 관계는 회복했지만, 부모가 돌아가시고 형제들과의 관계도 “다 이제 끊고.. 잘못된 일도 있고 그래가지고 볼 염치가 없다”며 “지금은 너무 외로워요 사실은.”(15, 무능형)이라며 사회적으로 지지를 받을 이가 없음을 호소했다.

5. 사회정서적 기능

가. 분노 등 감정 조절 및 스트레스 대처

대상자들의 감정 조절 능력을 평가하기 위해 분노와 같은 감정을 어떻게 다루는지, 그리고 스트레스 상황에서의 대처 방식을 질문하였다. 대상자들의 감정 조절 방식은 다양한 양상으로 나타났다. 일부는 감정을 즉각적으로 표출하는 경향이 있었으나, 다수는 분노를 참거나 억누르는 성향을 보였다. 또한, 감정 조절 능력이 부족한 대상자들도 일부 확인되었다. 다음 대상자는 스토킹 사건 이전 전 연인과의 다툼 과정 중 감정 조절에 실패해 물리적 충돌로 이어질 뻔한 경험을 털어놓았으며, 결별 당시 감정 통제가 더욱 어려웠다고 고백했다.

면담자: 누군가 생각했을 때 화를 참기 힘든 적 있었어요?

면담대상자: 네 있죠. 싸웠을 때 화 참기 힘들었던 적 많고 실제로 아까 사건 얘기 지금 해도 되는지 모르겠지만, 그래서 엄청 크게 싸워서 막 경찰 오고 막 접시 집어던지고 그랬어요. (중략) 개네 집이었고 오랜 시간 같이 지내고 너무 그 앙금이 깊어지고 하다 보니까 싸웠는데 물리적인 싸움까지 변질 뻔했어요. 근데 이제 저는 남사고 개는 여사고 개네 집이고 개네 동네인데 제가 거기서 난리 부르스를 피우면 또 안 되니까 저는 제가 진짜 있는 그대로의 100% 화를 내면 너무나 감당 못할 일이 생길 거라는 거를 알고 있어서 어떻게 참았죠. 아마 그 친구도 그랬을 거예요. 근데 이제 그게 이제 보편적으로 참는 수준을 아득히 벗어나서 경찰도 오고 그랬었다...

면담자: (중략) 그럼 헤어지자고 할 때마다 기분이 어떠셨어요?

면담대상자: 너무 속상했죠. 너무 슬펐어요. 사실 너무 슬펐고, 그 슬픔을 감당을 못했어요. 제가 감정 통제를 그렇게 잘하는 편은 아니지만 그중에서도 슬픔을 가장 통제를 못한다고 생각을 해서 막 진짜 그냥 누구 죽었나 싶을 정도로 그 친구 앞에서 운 적도 있고...(9, 거절형).

또 다른 대상자는 분노를 조절하지 못해 분노를 자해로 표출하기도 했다. 이 대상자는 어린 시절 아버지의 폭력과 경직된 가정환경으로 인해 불안을 겪었으며, 스토킹 사건의 촉발 요인이었던 전 남자친구에 대한 배신감으로 인해 이성관계에서 분노조절이 특히 힘들다고 고백했다.

저는 불안도 있는 것 같고 무엇보다 제가 스스로 '문제가 있다, 이거는' 싶은 게 화가 너무 주체가 안 돼요. (중략) 성격도 예민한 편이고 한데 업무를 하다가 뭔가 거슬리는 행동이나 이런 거 같은 거는 그냥 저 혼자 표정 관리하면서 잘 참는 편이에요. 그런 거는 조절이 잘 되는데 그냥 누가 봐도 화날 만한 거, 예를 들어 남자 친구가 몰래 여자애들이랑 연락을 하고 있었다, 이런 거를 보면은 저번 남자 친구한테 배신감이 느껴졌던 게 트라우마가 됐는지 주체가 안 돼요. 이거를 진정하고 상황 판단을 하고 뭐 애랑 헤어지든 뭐 애한테 사과를 받아내든 해야 되는데 그게 안 돼요. (중략) 오히려 회사에서는 절대 그냥 공적인 곳에서는 절대 안 그러고요. 다른 일반 친구들한테도 절대 안 그러고 정말 이 사건의 트라우마가 좀 컸나 봐요. 그 배신감이... 그래서 남자친구에 한정해서 이게 크고 이 화가 좀 모르겠어요. 화가 나거나 예민해서 스스로 짜증이 나면 저를 막 스스로 때리거든요 (12, 분노형).

마지막으로, 겉으로는 감정을 통제하는 듯 행동하지만, 내면에서는 악의적으로 분노를 표출하고 복수심을 품는 등 반사회적인 행동을 보인 대상자도 있었다.

화를 거의 안 내려고 하고 안 내요. 내면은 저도, 제 자신이, 인간이라는 게 원래... 저는 제 자신을 알고 있긴 하거든요. 화가 났을 때 그런 잔인한 모습을 사회생활을 위해서 그냥 숨기고 지내기 때문에 표출을 안 하는 거고, 도를 넘는다는 걸 알기 때문에 화가 나면 그것도 그냥 앞에서 대놓고 하는 게 아니라 조지려고 또 계획을 세우는 그런 경향이 있고, 그냥 그런 사람이기 때문에 제가. 그런 걸 저 자신을 알고 있기 때문이에요. (중략) (나한테 이런 모습이 있다는 거에) 별로 놀라지 않았어요. 왜냐하면 저 자신을 저도 잘 알고 있고 제 행동이 잘못된 건 너무 잘 알고 있고 들키지 않은 모습인 걸... 안 들키고 싶어서 안 들키려고 계획을 했고 (중략) 이게 화가 나는데 그거를 뭔가 삼켰을 때 (중략) 몸에서 그냥 그런 게... 몸이 그냥 뭐 더워지고(10, 거절형).

이 대상자는 이별 통보로 자신을 분노케 한 피해자에 대한 복수심에 사로잡혀 피해자의 반려동물을 해친 후에도 정상적인 감정 해소 방법을 사용하지 않고, 복수심과 반사회적인 인식을 드러냈다.

면담자: 그 사람한테 복수해서 고양이한테 해를 끼치고 나서 해소가 됐어요 감정이?

면담대상자: 네 통쾌했어요. 딱 그거였어요. 그냥 영화를 보면 기름진 불에 라이터 던지고 나오는 느낌?

면담자: 그런 느낌이었어요? 그럼 어쨌든 해소가 된 상태에서 감정적으로 어쨌든 통쾌하긴 했잖아요. 통쾌하긴 했는데 그게 법적으로 걸릴 수도 있겠다라는 생각은 하셨다고 하셨잖아요.

면담대상자: 그렇죠

면담자: 근데 어쨌든 처벌을 받았으니까 그러고 나서 구속될 정도는 아니라고 생각하셨던 거예요?

면담대상자: 그렇죠, 구속될 정도는 아니라고 생각을 했죠(10, 거절형).

나. 몰입, 집착 및 충동적 성격

1) 몰입, 집착하는 성격

일부 대상자들에게서는 연인 관계에서 집착 성향이 두드러지게 나타났다. 성격적으로 하나에 몰두하거나 집착하는 경향을 보였으며, 특정 상황(예: 일정한 루틴이 없거나 무직상태)에서는 이러한 성향이 더욱 강해져 연인에게 집착하는 모습을 나타냈다. 몇몇 대상자는 연인에 대한 불안과 집착이 이별의 원인이 되었고, 이별 후에 더 깊은 집착을 드러내기도 했다. 이러한 집착은 연인에 대한 신뢰 부족이나 불안감에서 비롯된 것으로 보인다.

일단 사실 카톡을 훑쳐본 것 자체가 일단 시발점이었고, 그리고 그 뒤로 이제 의심이 돼가지고 그냥 계속 못 믿었고, 뭔가 이제 하면은 계속, 예를 들어, 어디 가서 뭐 한다 하면 뭐 하는지 막 캐묻고, 계속 밤에 연락 안 되고 전화하는데 통화 중이면 계속 전화받을 때까지 계속 전화하고 이런 게 있었죠. 집착이 있었죠. 근데 사실 변명인데 집착은 제가 원래 없었는데 생기게 만든 거는 개 행동 때문에 생기지 않았나 싶기도 하고. 약간 신뢰가 이미 깨졌을 때. 이미 그때 끝을 제가 못낸 그 자체가 제 잘못이죠. 어떻게 보면(5, 거절형).

상황적으로, 당시 직업이 없는 상태로 연인에게 과도하게 몰입한 사례도 있었다. 한 대상자는 사건 당시 연인을 삶의 중심에 두고 집착했으나, 현재는 보다 안정된 자아를 회복했다고 진술했다.

저는 지금 더할 나위 없어요. 승진도 했고 그다음에 회사에서도 인정받고 있고 업무적으로도 적응을 많이 하고 있고... 그 다음에 사실 그 여자 친구가 헤어지자고 했을 때 사실 그 여자 친구가 사실 전부였었거든요. 그래서 너무 힘들었는데 이제는 그런 것도 없고 좀 더 나를 찾아간 느낌. 그러니까 사실 그 판결을 받기 전에 이미 제가 좀 마음고생을 하면서 좀 제가 저 자신을 찾아간 거예요. 그래가지고 지금은 더할 나위 없이 좋아요. 그냥(4, 거절형).

또 다른 대상자는 평소 몰두하는 성향이 연인관계에서 집착으로 이어졌으며, 이것이 스토킹 사건에 가장 큰 영향을 미친 요소라고 밝혔다. 이 대상자는 사건 당시

무직상태였기 때문에, 몰입하는 성향이 극대화되어 사건에 더 큰 영향을 미친 것으로 판단된다.

저는 완전 빠 몰입. 근데 이게 사실 스토킹 사건 때문에 이런 거(교육)를 하는 거잖아요. 저는 아마 저의 그 성향이 가장 강하게 영향을 미쳤다고 생각을 합니다. 제가 이렇게 너무 몰입하는... 근데 심지어 그때는 이제 제가 일을 안 할 때였으니까 제가 삶의 밀도가 너무 낮은 거죠. 그러니까 00(자신의 이름 지칭)라는 이게 이렇게 있으면 동그라미가 이렇게 있으면 저의 현생 아니면 내 여가, 여자 친구는 한 10~20% 해야 되는데, 너무 이제 일을 안 하니깐 현생 없어, 여가는 그냥 그냥 해 그러니까 여자 친구가 한 80~90% 채운 정도니까... 너무 변명처럼 들렸겠다...(9, 거절형).

2) 충동적 성격

피해자에 대한 집착이 강했던 대상자들은 사건 당시 평소 충동적인 성향이 이성을 압도했다고 인지하고 있었다. 이들은 사건 당시 알고 있던 법적 제약이나 규칙에도 불구하고, 충동적인 감정에 의해 스스로 행동을 통제하지 못한 것으로 나타났다.

면담자: 그럼 스토킹 범죄가 어떤 건지 어떤 거라고 생각하세요? 이것을 사건 전이랑 현재 비교해서 한번 얘기해 주시겠어요?

면담대상자: 저는 둘 다(사건 전과 교육 받기 시작한 후) 똑같은 것 같아요. 상대방이 연락하거나 찾아오지 말라고 했는데 하는 거라고 생각을 하고 그게 잘못이라는 것도 알지만 당시에는 그게 잘못이라고 알고 있는 인지보다 제 충동이 더 강했던 거죠. '나 이거 해야겠어'라는 그 충동이. 근데 이걸 넘어서니까 그런 일이 생겼고 나쁜 것 한 거고. (9, 거절형)

면담대상자: 그거 중 하나인데 한 번 마음을 먹으면 그냥 해버려요. 그냥 그냥 약간 좀 힘드네 이걸 고쳐야겠네 하면 고치는 게 누구지 가야겠다 이런 식으로 (중략) 근데 이게 이게 안 좋은 게 생각을 두 번 안 하거든요. 고심을 안 하고 바로 해버리니까 생기는 문제가 있었어요. 그전에는

면담자: 혹시 사건도 약간 그런 영향이 있었을까요?

면담대상자 그렇죠. 두 번째 연락했을 때는 보고 싶다. 지금쯤이면 괜찮지 않을까? 하고 보내고(4, 거절형).

다. 술, 약물 사용, 정신질환

1) 술, 약물남용

대상자들 중 마약 등의 약물을 경험한 사람은 없었으며, 대부분 음주나 약물남용 경험 이 없다고 보고했다. 그러나 대상자 중 1/3 정도가 사건 당시 음주 상태였으며, 음주가 직·간접적으로 사건에 영향을 미친 것으로 보인다. 예를 들어, 한 대상자는 사건 이후 술을 마신 뒤에는 “술 취했다 생각하면 그냥 전화기도 안 보고 그냥 택시 잡고 그냥 집 가서 바로 자요”(11, 거절형)라며, 음주 후 행동을 조심하고 있다고 밝혔다.

면담대상자: 그 사건 당일 날 아버지하고 제가 좀 많이 싸웠어요. 술을 좀 많이 마셨는데, 거기서 더 마신 거죠, 아버지랑 얘기하다가... 아버지가 옛날부터 이제 조금 좀 많이 폭군 스타일이었는데. 이제 그거에 대해서 얘기를 좀 한 거예요. (중략) 그리고 나서 이제 그 사건이 그 뒤에 발생한 거예요. 제가 제정신 아니니까 그때..(중략).

면담자: (중략) 그러면 뭐 술 때문에 직업이나 대인관계에서 조금 문제가 있었거나 이런 적은 있으신가요?

면담대상자: 옛날에 있었죠. 그러니까 이 사건 전에는 술 마셔도 그냥 제 기분대로 다 했어요. 그러니까 뭔가 좀 싫은 소리 있으면 더 크게 표현을 하거나 그랬었는데 이 사건 이후로는 한 번도 없죠. (중략) 그때 제가 거의 만취 상태였거든요. 드문드문 기억나는 게 전화를 받았는데 뭐라고 했어요, 애가. 근데 그게 ‘이제 전화하지 마라’ 이 얘기인지는 몰랐어요. 솔직히, 정말 솔직하게... 그래서 애가 뭐라뭐라하고 끊은 거예요. 그래서 이제 그걸 듣겠다고 이제 전화를 한 거예요. 제가 근데 그게 보니까 몇십 통이에요. 그래서 이제 스톡킹죄에 걸린 거예요. 그게 다예요.

면담자: 그 여자분이 ‘이제 전화하지 말라’라고 하고 끊었는데 그 이후에 이제 부재중이 많이 남아서? 부재중이 몇 통 정도 남은 거예요?

면담대상자: 한 20통 돼 있던데요? 20통 이상 돼 있던데(11, 거절형).

또한, 일부 대상자는 감정 조절이나 스트레스 대처에 어려움을 겪으며 알코올에 의존하는 경향을 보였다. 한 대상자는 연인과의 이별로 많은 시간을 알코올에 의존하였고, 그 결과 분노조절과 충동적 행동 통제가 더 어려워졌음을 고백했다.

면담자: 이때 (신고 후 판결까지) 한 7개월 동안 생활은 좀 어떠셨어요?

면담대상자: 일단은 일을 계속하고 있었던 상태였고, 너무 그 배신감이 너무 커지고... 정말 처음으로 느꼈던 배신감이고 이 감정이나 화 같은 거를 추스르는 법을 몰랐어 가지고 술을 되게 많이 먹었어요. (피해자에게) 거의 다 연락한 것도 거의 다 술 먹고 했던 거여서...

면담자: (중략) 그러면 일 끝나고 술을 그때 되게 자주 마셨어요?

면담대상자: 거의

면담자: 원래 평소 주량이나 음주는 어떠셨어요?

면담대상자: 술을 잘 먹는 편이어서 한 두세 병을 먹거든요. 근데 자주는 잘 안 먹었는데... 이때 좀 뭐가 어떻게 말하기도 좀 그런 사건? 얘기였던 것 같아서 친구들이랑 술 많이 먹고....(12, 분노형).

사건 당시 이 대상자는 음주 상태에서 피해자의 소셜미디어에 욕설과 비방을 지속적으로 남겼다. 대상자는 분노의 방향성과 강도가 잘못되었다고 인지하고 있었으며, 자신에게 정신적인 문제가 있다고 느꼈지만 조절하지 못했다고 고백했다.

면담자: (스토킹 행위를) 멈추고 싶다는 생각은 했어요. 중간에?

면담대상자: 술을 먹은 상태였어서 막상 보내고 그다음 날 후회가 제일 많았죠. 왜 또 왜 또 했지.

면담자: 통제가 계속 안 됐던 거예요. 그 술 먹을 때?

면담대상자: 네(12, 분노형).

다음 대상자들 역시 음주가 사건 발생의 주요 원인 중 하나였다. 한 대상자는 술을 매우 좋아하여 20년 가까이 거의 매일 술을 마셨으며, 이제는 술을 마시지 않으면 깊은 잠을 잘 수 없다고 밝혔다.

면담대상자: 술 때문에 대인관계에 문제되는 건 없어요. 그러니까 뭐냐 하면 술 먹으면

문제는 집에 와서예요. 집에 와서 술 먹으면 이제 외롭기도 하고, 육체적으로 여자 생각도 나고 그러다 보면은 이제 아는 전화번호 있으면 문자를 날리게 되고... (중략)

면담자: 그러면은 이 술을 끊으려고 노력은 해보셨어요?

면담대상자: 적극적으로 해보지는 않았어요. 왜 그러냐면 또 너무 좋아하니까 술이 맛있잖아요(15, 무능형).

또 다른 대상자는 자신의 성격을 쉽게 지루함을 느끼고 새로운 것을 추구하고 즉흥적으로 생활한다고 묘사했으며, 평소 충동적인 성향이 술을 마셨을 때 더 강하게 표출되었던 것으로 추정된다. 이 대상자는 스토킹 사건 당시, 다음 날 기억이 나지 않을 정도로 취한 상태였고, 음주 상태에서 충동적으로 피해자에게 전화를 걸었다고 진술했다.

면담자: 대상자분은 어떤 일로 들어오시게 된 건가요?

면담대상자: 그냥 예전에 만났던 여자친구 이런 사람한테 약간 저는 기억이 안 나는데 그냥 술 취해서 약간 약간. 주사가 좀 술 마시면 취하면 전화 걸고 약간 그런 게 살짝 있어서. 그걸로 뭐 전화랑 카톡을 엄청 해서 그거 때문에 걸린거긴 한데. 하지 말라고 했는데도 했어서 그 당일에 그냥... (중략)

면담자: (스토킹이) 하루에 일어났던 일이에요?

면담대상자: 네 (중략) (내용이) 뭐 뭐 하나 뭐 이런 취해서 약간 그냥 뭐 어디 있냐 뭐 이런 거만.

면담자: (중략) 그날 20통이나 술 먹고... 기억은 나세요?

면담대상자: 아니요.

면담자: 안 나요? 그러면 일어나서 어땠어요? 내가 20통이나 전화했다고?

면담대상자: 밤에 그랬었는데 새벽엔가 그래서 바로 개가 신고를 했어서 문자가 왔었거든요. 어디 지구대인데 스토킹 이걸로 신고 접수 됐으니까 지금 현 시간부터 연락하든지 뭐 그러지 말라고 경고 문자 같은 거 (중략) 그 뭐냐 기억도 안 나니까 이제 하면 안 되겠구나 하고 다 연락처 지우고...(2, 거절형).

2) 정신질환 및 정신과 진료

대상자 중 심각한 정신질환을 앓고 있던 이는 단 한 명으로, 이 대상자는 애정망상으로 인해 스토킹을 저질렀으며, 7년 6개월간 조현병으로 입원 치료를 받은 사례였다. 그 외의 대상자들은 사건 직전이나 사건 당시 심각한 정신질환을 앓고 있지 않았다. 다만, 연인과의 이별로 인해 정신과 진료를 받은 사례는 일부 존재했다. 이들은 주로 우울감과 불안감으로 인해 정신과를 찾았고, 항우울제나 항불안제 등을 복용한 경향이 있었다.

우울감, 무력감 이런 거 없고요. 물론 여자친구랑 헤어지자고 했을 때는 그때는 심리 상담을 많이 받았었어요. 여자친구가 나한테 헤어지자라고 했을 때 심리 상담이 아니라 그 정신과 정신과에 가서. 손에 일이 잡히지를 않으니까. (중략) 근데 받아놓고서 한 달 먹고 안 먹었어요. (중략) 효과가 없다기보다는 너무 그러니까 개 생각만 안 날 뿐이지 무기력한 건 똑같았거든요. 몸이 축 처진다고 해야 되나? (중략) 상담은 안 했어요. 심리 상담은 안 했어요. 그건 너무 비용이 많이 들어가더라고요. 그때 과외 하면서 돈 벌고 있을 때인데 큰돈을 쓸 수는 없는 상태여가지고(4, 거절형).

면담대상자: 그러니까 이게 제가 이게 사건이 벌어진 게 2021년인데 그때는 약을 복용하고 있었어요. 그리고 고소를 그러니까 2022년에 당하고 그리고 약을 작년까지 먹었어요. 그러니까 약을 못해도 21, 22, 23년 이렇게는 먹은 거죠. (중략) 항우울제면서 수면 유도제 제가 불면증도 같이 겸하고 있어서. (중략) 근데 그게 일정하게 뭐라고 그러지 그 효소를 몸 안에 계속 갖고 있어야 되는데 제가 선생님 말을 안 듣고 좀 찌엄찌엄 먹었어요.

면담자: (중략) 그러면 사건 진행됐을 때는 약을 복용 중이셨고. 그때 상태는 또 괜찮으셨어요? 우울증이 오신 건가요?

면담대상자: 아니요. 저는 그러니까 만성적으로 좀 불안해하는 게 있어요.

면담자: 그러면은 불안장애?

면담대상자: 그렇죠. 그랬을 건데 그게 항불안제는 또 작용이 아예 항우울제랑 다르게 된다고 하셔갖고 그게 항불안제를 먹을 지금 사이즈는 아닌 것 같더라고 그때 처방을 받았던 것 같아요(9, 거절형).

또한, 사건 후 조사 과정이나 판결 결과로 인한 정신적 스트레스로 인해 정신과 치료를 받거나 입원한 경우도 있었다.

면담대상자: 이 사건 딱 통보받고 좀 충격을 많이 받아서 병원에 한 달 정도 입원을 했었어요. 처음에는 그냥 외래로 가서 하다가 좀 극단적인 선택을 했어요. 약을 받은 걸로 그래서 한 달 입원을 했어요. 그 뒤로 좀 제가 약이 부작용이 좀 켜어요. 약 먹으면 막 기절하기도 하고 근데 갑자기 하다가 미주신경성 실신이 자주 와서 약을 먹으면 무조건 왔어요. 그것 때문에 일상생활을 못하다 보니까 좀 뭔가 약을 끊었죠. 그런데 뭐 어차피 시간 지나면서 좀 괜찮아져가지고 지금은 아예 약을 안 먹고. (지금 은) 따로 먹는 건 없습니다. (중략) 항우울제랑 저는 우울이 아닌 조울로 판정을 받았거든요. 그게 좀 2형이었나 몇 형이었는지 기억은 안 나요. 그래서 받아가지고 항우울제랑 그때 막 공황도 와가지고 약이 4~5개 그때 좀 불면증도 왔었고, 좀 약을 많이 먹었던 것 같아요(6, 거절형).

이들은 주로 우울증, 불안장애, 수면장애 등의 증상으로 치료를 받았으나, 조현병을 앓고 있는 대상자를 제외하면 정신질환이 사건의 주요 원인으로 작용했다고 보기는 어려웠다. 오히려 이들은 스스로 치료나 지원을 받으려는 의지와 노력이 있었음을 엿볼 수 있으며, 이를 통해 사건 후 회복을 위한 노력의 일환으로 해석해야 할 것이다.

라. 여성(이성)관, 여성(이성)에 대한 인식

대다수의 면담대상자들은 비교적 건강한 이성관을 가지고 있어, 여성에 대한 편협한 사고나 왜곡된 인식을 보인 경우는 드물었다. 대부분은 남성과 여성의 차이를 성별의 문제보다는 개개인의 차이로 인식하고 있었다. 이들은 일반적으로 이성에게 접근하거나 만남을 시도하는 데 두려움이나 어려움을 느끼지 않았으며, 이성에게 관심을 표현한 후 거절당하는 상황에서도 큰 타격을 받지 않는다고 답했다. 그러나 일부 대상자들은 여성에 대한 왜곡된 인식을 가지고 있었다. 이들은 주로 사회적 기술이 부족하거나 정상적인 연애평계의 실패가 여성에 대한 분노로 표출되는 경향이 있었으며, 여성을 성적 대상으로만 보는 경우도 있었다. 한 대상자는 사건 후, 삶에 대한 의지와 방향성을 잃고 직업을 바꾸며, 돈 모으는 데에만 집중하고 있고, 여성에 대한 인식이 크게 변화했다고 밝혔다.

일단 시드머니 1억이 목표고요. 한 내후년까지는 모일 것 같아요. 솔직히 지금처럼 일하면 그래서 뭐 장사를 하든지 아니면 뭐 그걸로 뭐 따로 쓰든지. 솔직히 긍정적인 사고가 없어요 솔직히 요새는. 진짜 그냥 돈밖에 없어요. 여자를 만나도 진심으로 못 대하겠고 그냥 솔직히 말하면 그냥 잠자리하는 그냥 그런 느낌으로 밖에 생각 안 들어요(11, 거절형).

또 다른 대상자는 피해자가 자신과 관계를 유지하면서도 다른 남자와 저울질하는 모습에 분노를 느껴 복수를 결심했다고 했다. 그는 이 사건을 계기로 여성을 신뢰할 수 없는 존재로 인식하게 되었다. 여성에 대해 왜곡된 인식을 가진 또 다른 대상자는 ‘애인 대행 업체’에서 일하는 피해자와 몇 차례 데이트 후 피해자에게 연락을 시도하다 스토킹으로 신고된 사례였다. 그는 면담 중에도 피해자를 “그 년,” “저런 년”이라고 지칭하며 경멸적인 태도를 보였다. 피해자에게는 “창녀”라고 문자를 보내 통신매체를란죄로 고소를 당했으나, 무죄 판결을 받았다. 이 대상자는 “너무 막 심심할 때 그럴 때 한 번” 애인 대행 업체를 이용해 여자를 만나면서도 애인 대행 업체의 여성에게 편견을 가지고 대하며 피해자에게 전화로 돈을 받고 그러한 일을 하는 이유를 비판하기도 했다. 누군가를 깊이 사랑한 적이 있는지에 대한 질문에 대상자는 회피성 대답으로 일관하며 “여자들이 많이 재는 게 보이니까” 결혼은 “하고 싶지는 않은... 하면 좋은데 이게 할 수 있을지” 모르겠다고 말하며, 그 이유로는 여자들이 “바라는 게 많아가지고”(3, 분노형)라고 답하였다. 그는 여성을 의존적인 존재로 보고 남성에게 기대는 것이 당연하다는 인식을 보였다.

다음 대상자는 이혼 후 유부녀와 연인 관계를 유지하며 생활했으며, 이웃 여성에게 문자로 관심을 표현하다 스토킹으로 신고되었다. 이 대상자는 한 번의 성추행 전과가 있으며, 자신이 여성을 성적 대상으로 여기는 이유에 대해 다음과 같이 답했다.

솔직히 말하면 성적인 부분을 좀 집착하는 게 있어요. 그 원인도. 생각을 많이 하는 편이에요. 내가 왜 그런 성적인 거에 집착을 할까라는... (중략) 내가 가만히 생각해 보니까 우리 나 어렸을 때 집이 가난하니까 한 방에서 온 가족이 다 같이 잠자리를 했어요. 근데 아버지가 술 먹고 들어오시면은 우리들이 있는데 성관계를 하고 계셨어요. 그런 거에서 영향을 받아서 그런 것도 물론 있을 거고 어렸을 때 그 불안한 정서에서 오는 거. 그래서 뭔가를 이렇게 찾으려는. 뭔가 이렇게 불안한 거를 채우고 싶어 하는 그런 게 성적인 걸로 가는 것 같은데. 내 짐작이. 섹스를 좋아하긴 해요(15, 무능형).

6. 스토킹 범죄 동기 및 진행 과정

가. 스토킹 범죄 동기 및 촉발요인

대상자들의 범죄 동기, 피해자와의 관계, 스토킹의 전반적인 진행 과정, 사건이 피해자에게 끼친 영향 및 피해자에 대한 인식을 조사하였다. 범죄 동기와 촉발 요인은 유형에 따라 차이를 보였다.

1) 거절당한 자 유형: 전 연인에 대한 미련, 이별을 납득하지 못함

면담대상자 15명 중 가장 많은 비율을 차지한 유형은 ‘거절당한 자’였다. 이 유형의 피해자는 모두 전 연인으로, 대상자들은 이별을 납득하지 못하거나 이별 후 미련이 남아 지속적으로 연락을 시도했다. 이들은 사건의 동기와 촉발 요인을 명확히 인지하고 있었다. 다음 대상자는 피해자와 재혼을 준비하던 사이로, 피해자로부터 결별 통보를 받은 후, 그를 잊지 못해 계속 연락을 시도했다.

면담자: 그러면 계속 문자를 보내신 게 이유가 뭐예요? 왜 문자를 계속 보내셨어요?

면담대상자: 보고 싶으니까 그냥..

면담자: 보고 싶어서. 아니면 헤어진 이유를 알고 싶어서?

면담대상자: 그런 건 필요 없고 일단 보고 싶으니까..

면담자: 그러면 헤어졌다는 거를 받아들이셨나요?

면담대상자: 저는요. 저는 당장이라도 돌아올 것 같았지. 왜냐하면 자기도 내가 필요했고. (중략)

면담자: 그럼 그 분노가 있었을 때 그럼 그 기분이 지금 사건이랑 연관이 있었다고 생각하세요?

면담대상자: 전혀 없죠. 그거 없고, 일단은 자꾸 이제 보고 싶으니까 왜냐하면..

면담자: 근데 기분이 나빴는데도 계속 보고 싶으셨어요?

면담대상자: 왜냐면은 그 친구랑 서울 인근에 안 가본 데가 없거든요. 어디 가면은 그 사람이 생각이 나는 거야. 하다못해 그 친구가 나 저기 조정 공부할 때 공부 열심히 하라고 각도기 같은 거 사줬단 말야. 그거 자를 봐도 생각이 나고. 아주 이 옷도 그 친구가 사준 거예요. 입고 다니는 거야. 그러니까 생각이 나 입으면 생각을 지울 수가 없잖아요(1, 거절형).

다른 사례에서는 이별 이유에 대한 충분한 설명을 듣지 못해 이를 받아들이지 못하고 고 피해자에게 계속 연락한 경우도 있었다. 이 대상자는 경찰의 경고를 받았음에도 불구하고 전 연인의 안부가 궁금해 연락을 했고, 결국 처벌을 받았다.

헤어지고 나서 나는 설명을 해달라 이런거였죠. 왜 이렇게 됐는지 설명해달라 했는데 어떤 설명도 없이 ‘너 한 번만 더 나한테 연락하면 고소할 거야’라고 했어요. 그래서 제가 여자 친구한테 그게 무슨 말이야라고 보냈는데 그걸로 형사가 저한테 전화가 온 거예요. 한 번만 더 전화하시면 안 된다고 이렇게 됐는데.. 제가 좀 시간이 좀 지나고 헤어지고서 시간이 지났어요. 그런데 잘 지내는지 궁금해서 잘 지내냐고 물어봤는데 그걸로 또 그냥 아예 고소를 해버린 거죠. 대화를 할 그게 없었어요. 그러고서 이제 형사가 조사를 하는 과정에서 우리가 헤어지는 게 서로 간에 동의가 있어서 헤어지게 된 거고 그 다음에 그게, 그게 문제였던 것 같아요. 한 번 형사가 전화를 했는데 또 전화를 한게. 그렇게 그게 문제였던 거지(4, 거절형).

그 외의 ‘거절당한 자’ 유형에서는 아버지와의 다툼이 있어 집을 나와 전 연인에게 뉘두리를 하고 싶어(술과 아버지와의 다툼이 촉발 요인으로 작용) 연락한 사례와, 자신과 다른 남자를 저울질한 후 일방적으로 결별을 통보한 피해자에게 분노를 느껴 복수를 결심한 사례가 한 건이 있었다. 이 유형에서는 많은 커플들이 결별 전 이미 다툼과 화해를 반복하며 재결합했고, 이 때문에 대상자들은 사건 당시에도 이전처럼 잠시 다툼의 과정이라 생각해 연락을 지속하고, 진정한 이별을 인식하지 못한 사례가 많았다. 이러한 경향은 면담뿐만 아니라 수사재판기록에서도 많이 관찰된 특징이었다.

2) 무능한 구매자 유형: 외로움 혹은 성적 욕구

‘무능한 구매자’ 유형은 주로 외로움이나 성적 욕구를 해소하려는 과정에서 스토킹

이 발생한 경우였다. 이들은 자신의 행동이 상대방에게 해를 끼친다는 것을 인식하지 못한 채 일방적으로 행동했으며, 평소에도 사회적 기술이 부족함이 면담에서 드러났다. 이 유형의 대상자들은 성장 과정에서 아버지의 폭력을 목격하며 부모와 안정된 애착을 형성하지 못한 공통점이 있었다. 다음 대상자는 조현병을 앓고 있어 사회적 고립감이 컸으며, 피해자에게 호감을 표시했으나 거절당한 후에도 커피숍을 반복해서 방문했다.

제가 이제 XXX 커피 있잖아요. (중략) 거기서 여자가 일을 하고 계세요. 어느 날 밤에 이제 쪽 일을 하고 계시는데 좀 괜찮으시길래. 저는 그때 스토킹 데이트 폭력이란 법이라는 게 뭔지도 모르고 옛날 감성으로 '혹시 아가씨 일 끝나시고 밥 같이 드시러 갈 의향이 있냐' 그러니까 '아니요'라고 딱 얘기를 하시더라고요. '예, 알겠습니다' 하고 갔어요. 근데 저는 거기서 '아니요'라고 얘기했을 때 그 커피숍을 다시 가면 안 되는 줄 몰랐어요. 근데 원래 뺨찌를 맞으면 안 가는 거라고 그러더라고요. 주변 사람들이. 근데 거기 또 갔죠. 저는 좀 그건 모르고 가서 이제 또 커피를 시켜 먹었어요. 그래서 거기에 좀 자주 갔어요. 자주 가서 많이 팔아줬죠. 이 가게가 나 때문에 좀 망해가는 것 같으니까 좀 매상을 올려주자 그래서 팔아줬는데 그것도 이제 좀 자기를 계속 스토킹하고 그런 거라고 착각을 했나 봐요(중략) (7, 무능형).

또 다른 대상자의 피해자는 같은 건물에 사는 이웃 여성으로, 건물 주인을 대신해 수도세 관리를 맡고 있었다. 두 사람은 수도 요금 문제로 문자를 주고받으며 안면을 트고 있었으나, 외로움과 성적 욕구, 술로 인한 충동성, 상대방의 행동을 잘못 해석한 것이 복합적인 사건의 위험 요인으로 작용하였다. 대상자는 과거 스토킹처벌법 시행 이전에도 피해자의 배우자가 사망한 후 얼마 지나지 않아 관심을 표명한 적이 있었고, 피해자의 아들이 그에게 경고를 했음에도 불구하고 이를 무시하고 계속 연락을 시도해 스토킹으로 신고되었다.

면담대상자: 문자로 이제 답장이 없으시더라고요, 대신에 이제 그 집 아들이 나와갖고 "문자 보내시지 마세요." 그때는 이제 넘어갔죠. 스토킹 법 통과되기 전이고 근데 스토킹 법이 이제 통과됐고, 그때는 통과됐는지도 안 됐는지도 몰랐는데, 한 6개월 이후에 내가 이제 술을 먹으면 외로움이 막 몰려오니까 누구랑 이렇게 관계를 이렇게, 꼭

육체적인 관계보다는, 이제 대화라도 나누고 싶은 그런 생각도 있고, 아직은 건강하니까 육체적인 것도 생각나고 해서 그래서 문자를 보낸 거예요. 그때는 이제 스토킹 법이 통과됐었던 시기였고, 그래서 이제 아들이 신고를 한 모양이더라고. 그래 갖고는 이제 취한 중에 문자를 보냈어요. 그 음흉한 문자도 아니었어요. 만나서 사랑을 좀 나누자 그런 문자였죠(15, 무능형).

3) 분개한 자 유형: 낮은 자존감에서 비롯된 타인에 대한 원망

‘분개한 자’ 유형은 면담 과정에서 불안정한 자아와 낮은 자존감, 혹은 일부 자기혐오를 드러냈다. 이 대상자들은 자존감이 취약한 상태에서 분노와 원망을 타인에게 표출하는 경향이 있음을 추정할 수 있었다. 한 대상자는 남자 친구가 좋아했던 여성을 향해 SNS에서 악의적인 댓글을 남기며 스토킹 행위를 하였다. 이 과정에서 남자친구가 사실을 숨긴 채 그 여성을 혼자 좋아했다는 사실을 알게 되면서, 대상자의 질투와 시기가 극대화되었다. 대상자는 남자친구에게 직접 화를 내기보다는, 그 여성에게 질투심과 원망의 감정을 느끼며, 이를 스토킹 행위로 표출한 것으로 보인다. 불안정한 자아를 가진 대상자는 평소 자신을 피해자와 비교하며, 이러한 감정이 질투와 시기로 변질된 것으로 추정된다.

지금은 알죠. 지금은 너무 잘못된 행동이라는 건 알지만 SNS 부계정 통해서 그 여자한테 지속적으로 연락을 해서 되게 욕을 했죠. 사실 욕을 했고 모르는 상태에서 그 친구분이 어디에 사는지도 어디서 일하는지도 모르는데 다 동네 애들이었다 보니까 동네 편의점에 갔는데 그 친구가 알바를 하고 있더라고요, 그 여성분이. 저가 술 마시다가 담배 피러 간 사이였어 가지고 물어봤죠. ‘나 개다, 알고 있지?’ 하면서. 안다고 하더라고요. 그래서 그거에 대해서 얘기를 들을 수 있냐 했을 때 그때 알았어요. 남자 친구가 했던 말이 다 거짓말이었고, ‘그게 무슨 소리냐 난 개랑 사귀 적도 없다’ 이런 내용을. 나는 그냥 남자친구 얘기만 듣고 너를 미워해서 사실 그렇게 익명으로 그랬었다. 미안하다라고 하고 개도 알고 있었다 예상을 하고 있었다. 뭐 하고 잘 끝났어요. 그리고 남자 친구랑 헤어졌는데 그러면 됐었는데. 사실 많이 염탐을 하다 보니까 그 여자에 대해서 되게 부러운 게 많았어요. 저 스스로를 비교하게 되고 사실은 남자애가 거짓말을 했던 거 중에 이유 하나는 아는데 그 여자애를 좋아했어요. 제 남자 친구가. 상황을 반대로 말한 거죠. 그냥 그거에 대한 비교. 그 여자에 대한 비교. 나랑 사귀고 있는데

왜 개를 좋아했으면서 왜 그렇게 내가 힘들게끔 그렇게 거짓말을 쳐서 2년 동안... 그랬는지 아무튼 남자 친구가 잘못했었던 거죠. 근데 그거를, 감정을 그 남자애한테 표출하기보다 그 여자에 대한 질투, 시기로 갔던 것 같아요. 그래서 그 얘기를 끝나고 나서도 살짝 지속적으로 그렇게 염탐을 하거나 얘기를 했던 것 같아요. 그냥 욕을 하고 그렇게 된 사건이었죠(12, 분노형).

나. 스토킹 범죄의 책임 여부 및 피해자에 대한 인식

스토킹 범죄의 책임에 대한 대상자들의 반응은 다양하게 나타났다. 대상자들은 범죄에 대한 책임을 수용하는 정도에 따라 크게 세 가지 유형으로 분류할 수 있었다. 다수의 대상자들은 자신이 저지른 범죄에 대한 책임을 느끼고, 피해자에게 미친 영향을 어느 정도 공감하고 있었다. 이들은 대체로 범죄의 책임을 인정하며 처벌의 정당성을 수용하는 태도를 보였다. 반면, 일부 대상자들은 자신의 책임을 축소하거나 처벌이 과하다고 느끼며, 피해자에게 책임을 전가하는 경향을 보였다. 특히, 타인의 감정을 이해하는 능력이 부족한 대상자들은 피해자에게 심각한 피해를 입히기도 자신의 행동을 정당화하거나 법을 탓하는 태도를 보였다.

타인의 감정을 인식하는 능력이 부족하고, 특히 여성의 감정을 이해하는 데 어려움을 겪은 한 대상자는 면담 내내 피해자를 비하하며, 자신의 행동이 피해자에게 끼친 영향을 축소하려는 발언을 반복했다. 그는 “나도 만났지만 다른 남자도 만난 것 같아 (중략) 여러 사람이 짹대더라고 내가 보니까. 근데 여자가 풍기는 게 있었나 봐 이렇게 약간 그런 안 좋은 게...(중략) 아무튼 이게 사람을 유혹하는 뭔가 있었던 것 같아. 얼굴이 미인은 아니거든요.” 또는 “그 여자 성격이 그냥 그런 성격이 있어서 그냥 차분한 성격이 아니라”(1, 거절형)라며 피해자에게 책임을 돌리는 발언을 지속했다.

일부 대상자들은 범죄의 책임을 전적으로 인정하지 않고, 오히려 법이나 처벌이 과도하다고 비난하는 태도를 보였다. 예를 들어, 한 대상자는 자신의 범죄 행위에 대해 후회하기보다는 통쾌했다고 말했고, 처벌이 지나치다고 생각하며 법을 비난했다. 이 대상자는 면담 내내 심각한 반사회적 인지를 드러냈다.

면담대상자: (중략) 그런 신념은 확고해요. 하지 말아야 될 건 없어요. 들리지 말아야 할 게 있는 거지.

면담자: 하지 말아야 될 건 없는 거다. 들키지 말아야 될...?

면담대상자: 제가 한 행동이 물론 잘못됐고 했지만 들키지 않았으면 이 세상에 안 왔을 거고 여기 오지도 않았을 거라고 생각을 해요.

면담자: 하지 말아야 될 행동은 아니었어요, 그거는?

면담대상자: 글썄요. 하지 말아야 될 행동이고 잔인한 행동인 건 맞죠. 근데 들키지 않았다면 저 인간은 적어도 모르는 거죠.

면담자: 잔인하다고 아까 자꾸 이제 본인도 자각을 하시는 것 같은데 그게 평균적인 사람이 하지 않은 행동이고 엄청 잔인한 행동이잖아요. 그럼 본인의 그런 모습 봤을 때 어땠어요? 그때 나중에 생각했을 때 그때 당시에?

면담대상자: 그냥 그런 걸 생각하기보다 이런 걸로 천만 원(합의금)을 개한테 주고 그냥 그런 게 더 커요. 사실 잔인한 행동은 잔인한 행동이고 내가 뭐 사람을 죽였나 그래서 사실 그런 게 크죠. 주변에서 이런 일이 벌어지게 되는 것도 벌어진 애초에 원인 제공을 한 시점이 있을 거고 그런 건데...(10, 거절형).

다. 피해자 보호조치 효과성

대다수의 대상자가 피해자 보호조치를 받았다. 대부분의 경우, 보호조치는 법적 제재로서 가해자들에게 경각심을 주고 그들의 행동을 멈추게 하는 데 효과적이었다. 특히, 보호조치는 피해자와의 결별 후 상대방의 의도를 제대로 파악하지 못했던 가해자들이 경찰의 조치를 통해 자신의 행동이 잘못되었음을 인지하는 계기가 된 경우가 많았다. 한 대상자는 보호조치를 받은 후 더 이상 피해자에게 연락하지 않았으며, 경찰의 개입이 자신의 행동을 재고하는 중요한 계기가 되었다고 밝혔다. 보호조치가 효과적으로 작동한 경우, 가해자들은 피해자와의 관계가 완전히 종료되었음을 인식하고, 이후 더 이상의 스토킹 행동을 멈추게 되었다. 하지만 보호조치를 위반한 사례나 효과가 미흡한 사례도 존재했다 이들은 보호조치를 대수롭지 않게 여겨 위반하거나 보호조치를 제대로 인지하지 못했다. 특히, 몇몇 대상자들은 보호조치 위반에 대한 법적 제재가 명확히 고지되지 않았다고 주장하거나, 경찰이나 사법기관으로부터 충분

한 설명을 듣지 못했다며 법집행자에게 책임을 전가하는 모습을 보였다. 이는 보호조치의 중요성에 대해 가해자들에게 충분한 정보를 제공하지 않으면, 그들이 조치를 위반할 가능성이 높다는 점을 시사한다.

나아가, 일부는 감정적으로 극도로 흥분한 상태일 때는 단순한 통보만으로는 충분하지 않다며, 심리적 개입이나 상담과 같은 추가적인 지원이 필요하다고 언급했다. 다음 대상자는 당시 상황에는 경찰의 보호조치 통보만으로는 자신의 감정을 제어할 수 없었으며, 당시 감정을 해소할 방법이 필요했다고 말했다.

면담자: 그냥 그때 당시에 감정으로 한번 돌아가 보세요. 그때 당시에 그걸 진짜 들었어, ‘문자 한 번이라도 하시면은’...

면담대상자: 모르겠어요. 그때는 그래도 했을 것 같기는 한데, 그 당시에 저라면은. 지금의 저는 이제 후회하지만은, 그때 당시는 제정신이 아니고.

면담자: 그러니까 제정신이 아니잖아요. 그때 감정이 너무 올라온 상태니까 아무리 경찰이 그렇게 뜰어 말렸다고 하더라도 내가 과연 진짜 그런 선택을 또 안 했을 수도 있었을까?

면담대상자: 글썄요. 아마 그때 당시에 저라면 역시 또 했을 것 같은데 어떻게 해야 그때 당시에 저를 막을 수 있지?

면담자: 그러니까 결국에는 그때 감정이 너무 올라왔으니 차라리 만약에 감정을 해소하는 뭔가 개입이 들어갔다면은? 예를 들어서 상담소에 가서 지금 감정은 정상적인 감정이 아니다...

면담대상자: 맞아요.

면담자: 이런 게 왔다면 어땠을 것 같아요?

면담대상자: 그랬으면 달랐을 것 같아요.

면담자: 그래서 ‘좀 상담 좀 받아보면 어떠냐?’ 이렇게 데려갔으면 선택을 했을 것 같았어요?

면담대상자: 당시에 저를 그냥 강제로 끌고 경찰차에 태워서 상담사를 앞에 앉혀놓고

얘기를 했었어야... 그래야 아마 저를 멈출 수 있지 않았을까 싶어요. 그냥 이렇게 통보만 하고 가버리니까 감정이 막 끓어오르고 주체가 안 되니까.

면담자: 그게 어떻게 내가 스스로 컨트롤 할 수 있는 건 아니었던 거죠?

면담대상자: 전혀 그럴 상황이 아니었어요(5, 거절형).

7. 가해자의 위험성 요소 및 개선 의지

가. 스토킹처벌법 지식 부족

대다수의 대상자는 자신의 내적인 문제 외에도 스토킹처벌법에 대한 지식 부족을 중요한 위험 요소로 꼽았다. 대다수가 처벌법의 존재를 알지 못했거나, 알고 있더라도 세부 내용을 파악하지 못했다. 이들은 처벌법에 대한 적극적인 홍보와 교육이 필요하다고 강조했다.

이거(처벌법) 홍보가 많이 돼야 돼요. 이 법에 대한 홍보가 진짜 많이 돼야 돼요. 이러면 안 된다는 거를 공익광고로도 좀 내주고 이래야 되는데 사실 광고업자들에게도 공익 광고협의회나 이런 데서도 아마 큰 과제일 거예요. 이게 왜냐하면 스토킹 범죄 어디까지 이렇게 하고 이걸 어떻게 사람들에게 거부감 없이 홍보를 할까 그리고 이런 것도 있고 아니면 경찰 차원에서 이제 홍보가 좀 이루어져야 될 것 같아요. 안 그러면 내가 하는 행동이 스토킹이 될 수 있을 거라는 생각을 못하고 하는 거니까(4, 거절형).

나. 문제 개선 의지

사건에 대한 책임 수용과 본인의 위험 요소 자각 여부가 다양하게 나타난 만큼, 문제를 인식하고 개선하려는 의지도 각기 달랐다. 일부는 자신의 위험 요소를 파악하고 이를 적극적으로 개선하려는 의지를 보였으나, 다른 이들은 여전히 자신의 문제를 명확히 인식하지 못하거나 개선 의지가 부족하고, 비현실적인 목표를 세우는 경향이 있었다. 다음 대상자는 술을 마시지 않으면 범법 행위를 하지 않는다고 주장하면서도, 술을 좋아해 금주에 대한 의지가 약한 모습을 보였다.

면담자: 술을 끊으려고 노력은 해보셨어요?

면담대상자: 적극적으로 해보지는 않았어요. 왜 그러냐면 또 너무 좋아하니까 술이 맛있잖아요. 술 안 드세요?

면담자: (주변 커뮤니티 복지를 이용해 상담이나 교육 받기를 권장)

면담대상자: 생각을 한 번 해 볼게요.

면담자: 심각하게 해보세요.

면담대상자: 그냥, 아니 문제만 안 생기면 좋은데... 나는 술이 맛있더라고.

면담자: 근데 지금 술을 드셔서 이렇게 됐잖아요.

면담대상자: 반주로 먹는 게 진짜 맛있어요.

면담자: 그러니까 행복한 거는 좋은데... 그때 당시 기분이 좋은 건 좋지만, 술을 드셔서 그 아주머니한테 그런 일을 하셨으니까 후회가 조금 되실 거 아니에요.

면담대상자: 근데 술 안 먹으면 또 내가 힘들어지면 어떻게 해... 잠 잘 못 자고 그럴까봐 (중략) 그러니까 지금 어떻게 보면 술에 의지를 하기는 하는 거죠(15, 무능형).

또한, 일부 대상자들은 ‘사람을 믿으면 안 되겠다,’ ‘여자를 만나지 않겠다’는 식의 비현실적이거나 모호한 목표를 세우며, 문제를 개선하려는 의지가 약해 보였다.

이제 사람을 안 믿는다? 약간 이런... 사람에 대해 이제 신경을 좀 덜 쓰고 오지랖 같은 그런 걸 좀 덜 해야겠다. 내가 할 수 있는 부분이 있고, 도울 수 있는 부분이 있고, 도울 수 없는 부분이 있는데 도울 수 없는 부분까지 도우려고 하다 보니까 여기까지 온 게 아닌가 싶어서(14, 거절형).

그때(20대 중반) 이후부터 조금 그제(깊이 만나지 않고 바람을 피는 행위) 있다가 이번 스토킹 사건이 그걸 결정타를 쳐버린 것 같아요. 그냥 ‘아예 사람을 믿으면 안 되겠다’라고 바뀐 것 같아요. 그냥 또 제가 ‘좀 기대겠다’하고 전화하고 이러면 그걸로 또 꼬투리 잡아서 고소하면 이번에 진짜 말 그대로 진짜 었되는 거잖아요. 진짜 그러니까요(11, 거절형).

위 대상자는 또한 사건 이후 모든 관점이 비관적으로 변했다고 하며, 자신의 위험성을 파악하고 개선하려는 의지보다는 극단적인 결론을 내리는 모습을 보였다.

지금은 그냥 돈이나 별자 밖에 없어요. '돈이나 왕창 벌어야겠다' 그거 밖에 없어요. '내가 더 나쁜 놈이 돼야겠다. 착하게 살 필요 전혀 없다. 법 안에서만 나쁘게 살자'가 됐어요. 지금 완전 가치관이, 그전에는 그 정도는 그게 아니었는데, 이번 사건으로 완전히 반대가 됐죠. 나 어차피 끝난 사람이니까, 전과자니까, 그러니까 완전히 비관주의가 됐어요. 솔직히 말하면은 그러면서 기분도 많이 오락가락하고, 옛날에 내가 이런 꿈도 있었는데, 이런 생각도 들고, 그 사건이 만약에 기소유예 정도였으면 내가 지금 책 끼고 이렇게 연구하고 이렇게 막 세미나실 빌려가지고 막 이런 거 연구도 하고 싶다, 저런 거 연구도 하고 싶다, 이런 얘기는 하지 않았을까,,, 근데 난 지금 여기서 아줌마들 술 따라주고 있네, 지금 이런 식으로 지금 완전히 생각이 그렇게 됐죠(11, 거절형).

이와 같은 반응은 대개 벌금형을 받은 대상자들로, 다른 유형의 범죄자들에 비해 심각한 처벌을 받지 않았기 때문에 사건에 대한 책임감을 크게 느끼지 않고, 본인의 문제를 가볍게 여기는 모습이었다. 이들은 재범 가능성에 대해 경각심을 가지지 못하고, 사건 이전과 같은 생활 방식을 반복하며 재범의 발생 가능성을 간과했다. 따라서, 교육에서는 재범 방지를 위한 경각심을 강조할 필요가 있어 보인다.

8. 치료 프로그램에 대한 인식

윤정숙 외(2023)의 연구에서는 교정시설에 수감된 스토킹 사범들과의 면담 시, 대상자들이 스토킹 치료 프로그램³⁶⁾을 아직 시작하지 않은 상태였다. 반면, 본 연구의 대상자들은 이미 스토킹 치료 프로그램을 일정 시간 이상 이수한 상태였다³⁷⁾. 이를 통해 현재 운영되고 있는 프로그램에 대한 정보와 교육에 대한 전반적인 인식을 파악할 수 있었다. 다만, 대다수의 대상자가 40시간 중 일부만을 이수한 상태였기 때문에,

36) 법적 명칭은 '스토킹 치료 프로그램'이나 대상자들에게는 '교육'이라는 표현이 더 익숙해 면담 시 '교육'이라고 지칭하였다. 본 연구에서는 '프로그램' 혹은 '교육'이 모두 '스토킹 치료 프로그램'을 지칭한다.

37) 최소 8시간(즉, 하루 이수 완료) 이상의 교육을 마친 상태였으며, 최대 24시간을 이수한 대상자도 있었다(총 40시간 기준, 단 한 명의 대상자는 80시간의 치료프로그램을 모두 완료한 상태였다).

결과 해석에 주의를 기울일 필요가 있다.

가. 치료 프로그램의 효과

1) 프로그램의 긍정적 효과 경험

대부분의 대상자는 스토킹 치료 프로그램에 대해 긍정적인 평가를 내렸다. 특히, 면담에 참여한 대상자들이 교육 초반부에 있는 경우가 많아, 가장 두드러진 긍정적 효과로 스토킹처벌법에 대한 교육이 언급되었다. 프로그램 초반부(주로 첫날 혹은 둘째 날)에 이루어진 스토킹처벌법 교육은 스토킹의 정의와 사례를 다루며, 이를 통해 대상자들은 자신의 사건을 더 명확히 인지하고 잘못을 인정하게 되었다.

사건 수사과 판결 과정에서 이미 스토킹처벌법을 스스로 공부한 일부 대상자를 제외하면, 대부분의 대상자는 교육을 통해 스토킹에 해당하는 구체적인 행위와 사례를 보다 상세히 이해하게 되었다고 응답하였다. 이들은 수강생들과 실제 사례를 공유하면서, 자신의 행동이 왜 스토킹으로 간주되는지를 받아들이고 인지하게 되었다. 한 대상자는 교육을 통해 스토킹처벌법의 필요성을 깨닫고, 이전에 억울하게 여겼던 법 집행 결과를 수긍하게 되었다고 긍정적인 평가를 했다.

면담자: (오늘) 교육 오늘 어땠어요?

면담대상자: 오늘은 아주 좋았습니다.

면담자: 어떤 의미에서 좋았죠?

면담대상자: 교육 내용 중에 ‘법의 무지는 용서받지 못한다’라는...

면담자: 법의 무지는?

면담대상자: 법에 그 글귀를 듣고, 이 스토킹... 그니까 여기 교육 받기 전에는 ‘무슨 이런 법을 만들었어. 옛날 같으면 다 경범죄로 넘어갈 것을 이거 너무한 거 아니냐?’ 그래서 한편으로는 이런 생각도 했어요. ‘야, 이거 나라에 세수(稅收)가 없으니까 이쪽에서 충당을 하는 거 아닌가?’라는 그런 엉뚱한 생각도 했었거든요. 근데 첫날째 교육 할 때는 이제 그렇게까지 못 느꼈는데 오늘 그 법에 대해서 교육을 받으면서 그런

스토킹으로 시작된 범죄들이 중범죄로 이어지는 사례들을 쫓 보면서 이 나라를 운영하는 국가 차원에서는 이 예방 차원에서는 이 스토킹 법이 반드시 필요했던 법이구나. 그러니까 저 같은 경우는 제 관점에서는 이런 법을 만들어. 큰 의도 없이 한 행동인데 그 처음에는 억울했고 다른 사람들도 억울하다는 그런 투로 말들을 많이 했고 처음에는 그랬는데 오늘 교육을 받으면서 ‘이 법은 반드시 필요한 법이구나.’ ‘그렇지, 어차피 내가 산에 올라가서 혼자 살지 않을 바에는 이 사회 법을 잘 숙지하고 내가 그 범주를 넘지 않도록 내가 겸손하게 잘 해야 되겠다’라는 그게 그냥 다 받아들여지게 되더라고요. 그러니까 억울함 그런 것도 이제 없어졌고요(15, 무능형).

한 대상자는 법 교육을 통해 피해자의 감정을 더 잘 이해하게 되었다고 말했다. 자신이 했던 행동이 피해자에게 어떤 영향을 미쳤는지 깊이 반성하게 된 것이다.

면담대상자: 개도... 그 상대도 짜증 나고 좀 불쾌할 수도 있을 것 같아요.

면담자: 있을 것 같아요? 교육이랑 상관없이 교육 들어서 안 건지 아니면?

면담대상자: 원래도 조금은 있었는데 교육 들어서 더 이제 확실하게.

면담자: 확실하게 알게 됐어요?

면담대상자: 더 불쾌했었구나.

면담자: (중략) 그러면 이 시간이 의미 있는 시간인 것 같나요?

면담대상자: (시간이) 아깝긴 하지만 그래도.

면담자: 도움이 되는 것 같아요?

면담대상자: 네(2, 거절형).

한 대상자는 교육 과정에서 다른 수강생들과 사례를 공유하고 강사의 피드백을 받으면서 큰 도움을 받았다고 평가했다.

저는 처음에 이런 교육을 들으러 온다는 게 (중략) 이렇게 수업을 듣게 된 것도 이번이 처음이잖아요. 저는 사실 혼나러 오는 줄 알았어요. ‘너네가... 그 사람이 얼마나 힘들었

겠네!’ 이러면서 막 혼내러 오는 줄 알았는데 그게 아니라 저희들 마음 이해해 주시고 이 법이 약간 좀 너무 포괄적이고 너무 광범위한 사람들을 타겟으로 하고 있다 이런 것도 좀 느끼게 그러니까 직접 언급을 하신 건 아니에요. 근데 그걸 느끼게 해주시는 여러 가지 사례들도 말해 주시고, 그 다음에 법들 설명하면서 설명을 해 주시니까 생각보다 유익했고, 아직은 법이 이러니까 우리가 지켜야 되는 부분이 어느 부분이고, 이런 것들에 대해서도 명확하게 말해주었다... 그래서 오늘 수업에 대한 평가는 전반적으로 좋았어요(4, 거절형).

일부 대상자들은 자신의 이야기를 들어주는 과정에 만족감을 느끼기도 했다. 이는 가해자가 자신의 입장과 사건의 억울함에 대해 경청받고 싶은 욕구가 강하게 나타난 외국 사례(예: EASI에 참여한 거절형 스토키들; Jerath & Page, 2023)나 국내 교정시설 내 스토킹 사범들과의 면담에서 나타난 결과(윤정숙 외, 2023)와도 일치한다.

면담자: 여태까지 교육받으신 거 어떠셨어요?

면담대상자: 처음에 올 때는 스토킹 교육이라고 하길래 되게 막 법률적인 것만 알려주고 그런 주입식 교육이라 해야 되나? 그런 게 위주일 줄 알았는데 그거보다는 뭔가 심리 상담적인 게 많아서 괜찮았던 거 같아요.

면담자: 본인이 기대한 것보다 괜찮았어요?

면담대상자: 제가 처음에 왔을 때 생각한 거랑 너무 달라가지고... 워딩을 바꿔야 되지 않나 다들 그러더라고요. 스토킹 교육이라길래 신당동 사건에 그런 가해자로 되신 분 그런 분들만 있을 줄 알았다. 좀 내용이 그런 거일 줄 알았다고 하시더라고요.

면담자: 근데 생각해 보니까 그런 것도 아니었고?

면담대상자: 하루에 몇 시간씩 있긴 하지만 사례 위주로 알려주시기도 하고, 거의 심리상담? 저도 예전에 상담을 받은 적이 있는데 그때랑 비슷한 것들이 많아서 괜찮았던 거 같아요. 줄리면 어쩌나 고민했는데. 줄릴 틈이 없어서. 수업 시간도 워낙 한 교시마다 짧기도 해서(6, 거절형).

마지막으로, 프로그램을 모두 이수한 대상자는 이수 자체가 큰 도움이 되었다고

평가했으며, 처벌법 교육, 사례 학습, 교육 강사의 공감 등 교육이 여러 방면에서 효과적이었다고 답했다.

면담대상자: 근데 교육의 목적이 정말 재범을 방지하는 목적이었잖아요. 근데 교육 자체로도 저는 그게 있다고 느꼈거든요.

면담자: 교육 자체가 그냥 와서 수업 듣는 게?

면담대상자: 네 물론 수업 내용이 그러니까 그렇게 느꼈겠지만, 모든 강사님들이 되게 많이 공감을 해주셨던 것 같아요. 많이 사회자 얘기를 들으면서 이것 때문에 너가 걸렸고 이것 때문에 너가 잘못했던 거고 다음에 이렇게 해야 돼라는 것을 알려주시고 그냥 법에 대해 무서움을 많이 알려주셔서(12, 분노형).

더불어, 위 대상자는 처음에는 자신의 이야기를 꺼내는 것이 불편했으나, 사례 학습을 통해 법의 이론이 쉽게 이해되었으며, 교육에서 다룬 다양한 주제가 스토킹과 밀접하게 연관되어 있었기 때문에 유익했다고 덧붙였다.

면담대상자: 일단 법적이거나 이런 이론상의 그런 것도 많이 배웠고... 일단 사람 심리에 대해서 뇌에 대해서 알려주신 강사님도 계셨고, 감정 분노 아니면 음주나 이런 그런 문제들에 대한 토픽을 하나씩 잡아가지고 그런 거에 대해서 설명해 주시는 분들도 계셨고... 생각해 보면 다 연관이 되는 것 같아서 그것도 개개인마다 다 도움이 됐던 것 같아요(12, 분노형).

2) 프로그램에 대한 부정적 인식

반면, 일부 대상자들은 치료 프로그램에 대해 부정적인 인식을 드러냈다. 이들은 교육의 효과를 크게 느끼지 못하거나, 오히려 시간 낭비로 여기며, 프로그램 자체의 필요성을 부정적으로 바라보았다.

한 대상자는 스토킹처벌법에 대해 이미 충분히 공부했기 때문에 교육이 더 이상 필요하지 않다고 주장했다. 이러한 시각은 사건에 대한 책임을 크게 느끼지 못하거나, 피해자의 입장을 공감하지 못하기 때문으로 해석된다. 또한, 교육의 필요성을 느끼지 못하고, 교육 목적을 이해하지 못한 결과로도 추정된다.

면담자: 그럼 전반적으로 좀 교육 자체가 좀 어떠신 것 같아요? 본인이 생각하시기에?

면담대상자: 사실 교육이 아니라 벌이죠.

면담자: 어떤 면에서 교육이 아니라 벌이라고 생각을 하셨나요?

면담대상자: 일단은 주 5일이잖아요. 주 5일 낮 시간 8시간을 잡는다는 것은 쉽지 않죠. 어떻게든 장애를 만들겠다는 생각으로밖에 안 들거든요.

면담자: 약간 좀 구속하고 처벌하려는 목적?

면담대상자: 그렇죠, 그게 제일 첫 번째죠.

면담자: 그럼 교육을 들으시면서 느끼거나 이런 것들은 딱히 없으셨던 건가요?

면담대상자: 그건 이미 스토킹법에 대해서 공부(했죠). ‘나 스토킹 걸렸네, 그냥 판결 날 때까지 기다려야지’ 이런 사람 없잖아요. 요즘에는 엄청난 정보화 시대잖아요. 이미 그 누구보다 공부가 빠삭하게 되어 있는 사람들이라.

면담자: 교육 자체는 뭔가 크게 나에게 주는 정보가 없다?

면담대상자: 있으면 이상한 거죠. 이미 엄청나게 많은 공부, 그리고 변호사 상담, 이런 거를 이제 이미 교육이 다 돼 있는 상태죠, 사실. 결국에서도 이 교육에서 얘기하는 게 두 번 하면 안 돼요. 이게 말이 안 되는 거잖아요. 사실 결국엔 사람을 잘 만나야 된다. 그게 교육이죠(8, 거절형).

또다른 대상자는 사례 공유 시간을 무의미하게 느끼며, 대상자들이 자신의 행동을 정당화하는 변명 시간으로만 활용한다고 비판했다. 그는 “뭐 이미 다 끝난 마당에 이것까지 들으라고 하면 뭐 솔직히 달라지는 게 뭐가 있어”(11, 거절형)라며 교육을 시간 낭비로 여겼다.

면담대상자: 꼭 교육을 들어야만 사람이 후회를 하고 하는 거 아니잖아요. 이미 돌아볼 만큼 다 돌아봤고 저도 그만큼 정신 아팠고, 그만큼 인생도 많이 무너졌고, 전과도 생겼는데, 여기서 교육까지 들으라고 하면 사실 누가 듣고 싶어요? 어차피 달라지는

거 없는데 시간 아깝죠.

면담자: (중략) 그러니까 교육을 들어봤자? 그러니까 계속 약간 자기합리화하고?

면담대상자: 네네. 그니까 저 친구(다른 대상자를 지칭)가 얘기하는게 자꾸 자기합리화하고. 근데 누구라고 안 그러겠어요? 솔직히 그렇다고 봅니다. 저는 아무 의미 없다고 생각해요. 시간 뺏는 거라고 생각해요(11, 거절형).

면담대상자: 근데 뭔가 방지하기보다는 다른 사람은 어쩔지 모르겠어요. 근데 제가 받아들이기에는 뭔가 그런 걸 상기시켜서 더 괴롭고... 그냥 그러려고 생각이 없는 사람을 자꾸 그렇게 악하게 만드는 것 같은 느낌도 들긴 해요.

면담자: 뭔가 더 부정적인 감정을 불러일으키나요? 이 자체가?

면담대상자: 그런 게 있죠. 아무래도 근데 그냥 다 저도 여기 오는 이유는 딱 그 정도인 거죠. 구속되지 않기 위해, 집행유예 취소되지 않기 위해 딱 그 목적이. 솔직히 그걸 시키지 않는다고 들으러 오라 했을 때는 들어오지 않겠죠(10, 거절형).

나. 치료 프로그램의 필요성

대상자들이 스스로 치료프로그램의 필요성을 느끼고 있는지 알아보기 위해, 만약 치료프로그램 이수 명령이 아닌 선택 사항이었다면 참여했을지 물어보았다. 대부분의 대상자는 자발적으로 프로그램에 참여하지는 않았을 것이라고 답했다. 또한, 치료 프로그램을 통해 배우고자 하는 내용이나 얻고자 하는 것이 있는지에 대한 질문에 대해 다양한 답변을 얻을 수 있었다.

첫째, 일부 대상자는 심리치료에 대한 요구를 제기했다. 대상자들 중 다수는 ‘거절당한 자’ 유형으로, 이들은 이별로 인해 상처받은 자신의 감정을 치유할 필요성을 언급했다. 일부는 이러한 심리적 상처를 치료하는 심리 상담이나 치료가 프로그램에 포함되길 바랐다. 이는 이별로 인한 정신적 고통이 스토킹 범죄의 원인이 될 수 있음을 시사한다. 한 대상자는 과거 연인과의 이별과 판결로 인해 정신과 치료를 받은 경험이 있는 사람으로서, 프로그램 내용에 대한 자세한 안내를 받았다면, 비록 교육이 필수 사항이 아니어도 자발적으로 참여했을 가능성이 있다고 말했다.

차라리 이런 사례도 있지만 다들 상처받은 사람이잖아요. 배신감이 그런 것 같아 심리 치료를 한다 했으면 저는 왔을 거 같아요. (중략) (인간관계 혹은 이별로) 상처를 입으신 분들이니까. 그러면 저는 회사를 빼서라도 왔을 것 같은..... 굳이 한다면 진짜 정말 상처가 깊으신 분들을 위한 치료 같은 게 있으면 좋을 거 같아요. 지원을 해준단지? 지역별로 그 심리 상담 센터가 있잖아요. 연계를 해준다든가. 사실 옛날에 비해 그런 정신과 상담을 받는다는 데 대해서 저는 허들이 낮아졌다고 생각하거든요(6, 거절형).

정신과 치료를 받은 경험이 있는 또 다른 대상자 역시 심리 상담의 필요성을 언급하였다.

면담대상자: 그냥 좀 이제 심리적으로 많이 힘든 사람들일 텐데 다 그거에 대해서 좀 위로를 해주는 게 많았으면 좋겠어요. 그리고 저 같은 경우에는 이렇게 지금 이렇게, 이렇게 털어놓는 것도 어떻게 보면 의사 선생님 이후로는 두 번째거든요. 그래서 이렇게 털어놓는 기회가 있는 것도 나쁘지는 않은 거 같아요.

면담자: 좀 해소가 되는 것 같아요?

면담대상자: 그렇죠, 어떻게 보면 다 같은 스토킹이다 보니까 그거에 대해서 서로 왜 그렇게 됐고, 왜 이렇게 하고, 이렇게 얘기를 하면서 공감하고 들어보니까 저보다 심한 사람들이 더 많더라고요. 그래서 ‘나 정도면 그렇게 큰 건 아니구나’라는 생각도 들면서, 어떻게 보면 좀 죄송한 말이지만, 그것도 위로가 되긴 했어요(5, 거절형).

둘째, 일부 대상자들은 범죄를 저지른 후 받는 처벌의 현실적인 결과와 그 영향을 미리 알았더라면, 범죄를 저지르지 않았을 것이라고 말했다. 특히, 전과자로서의 삶이 얼마나 많은 제약을 받는지에 대한 구체적인 설명이 있었다면 예방효과가 있었을 것이라고 언급했다.

근데 단지 제가 아까 말한 건 엄벌을 해야 된다는 게 아니라, 그러니까,.. 그 전과를 지냈을 때의 삶이 그냥 전과가 없는 삶에 비해서 많은 패널티를 지니고 있는지를 좀 효과적으로 설명하는 프로세스가 있으면 굉장히 좋을 것 같아요. 그러니까 이한테면은 제가 그때도 교육을 받고 지금도 교육을 받았는데 아마 지금 교육을 다 받지 않았지만, 그 전과자의 삶, 그러니까 교도사의 삶 이런 게 아니라 주홍 글씨를 갖고 있는 사람의

삶이... 이를테면 공직에 지원 못해, 아니면 좀 (별이) 큰 사람은 해외여행 못 가, 이민 못 가, 이런 거 있잖아요. 그런 거를 좀 상세하게 설명하는 게 있다면, 물론 그래도 저지를 사람은 저지르겠지만, 저같이 겁이 많은 사람은 좀 합리를 생각해서라도 범죄를 저지르지 않아야겠다는 생각을 하게 되지 않을까요? 내가 이런 죄를 저지르면 나 이렇게 되네 그러면 나 하면 안 되겠다라고(9, 거절형).

셋째, 자신의 문제를 인식하지 못하는 대상자들에게 이를 깨닫게 해주는 교육이 필요하다는 의견도 나왔다. 한 대상자는 자신이 스스로 문제를 극복했지만, 다른 이들은 여전히 억울함을 느끼고 있어, 자기 성찰과 문제 인식을 도와주는 프로그램이 필요하다고 강조했다.

치료 프로그램이니까, 이거 있어요. 저는 어쨌든 제 스스로 극복을 했잖아요. 제 스스로 극복을 한 다음에 이 수업을 들으니까 이렇게 받아들이는 걸 수 있어요. 근데 그게 아니라, 난 아직도 억울하고, 난 아직도 이게 판결이 이해가 안 가고... 물론 이해가 안 가는 판결들이 많아요, 얘기 들어보니까. 그랬을 때 나 자신을 어떻게 받아들일 수 있는지에 대한 수업. 이런 게 좀 필요한 것 같아요. 그래서 자아 성찰을 위주로 했으면 좋겠고, 그 다음에 하면 안 되는 것들에 대해서 조금 쉽게 말해줘야 돼요. 하면 안 되는 것들에 대해서 쉽게 말해주고, 또 얘기를 많이 들어줘야 될 것 같아요. 처벌받은 사람들의 얘기를 들어줘야 될 것 같아요. 근데 듣는 사람들 중에서 일부는 진짜 '이건 아닌가? 아니다!' 싶은 사람이 있긴 했거든요. 저 사람은 저 사람을 위한 법이구나(4, 거절형).

다. 치료프로그램의 개선점

1) 대상자 사전점검: 정신질환 및 인지능력 저하

면담에 참여한 총 15명의 대상자 중, 현재 스토킹 치료 프로그램의 그룹 교육에 적합하지 않은 대상자들이 발견되었다. 특히, 심각한 정신질환을 앓고 있거나 인지능력이 저하된 대상자는 이수 전 사전 면담이나 동기강화 상담을 통해 적합성을 평가할 필요가 있다.

예를 들어, 한 대상자는 7년 이상 입원치료를 받은 조현병 환자로, 스토킹 치료

프로그램보다는 치료감호법에 따른 치료명령 대상자로 적합했다. 이 대상자는 병식(病識)을 갖고 있어 자신이 정신질환뿐만 아니라 지적 장애도 있다는 사실을 인지하고 있었으며, 현재도 평소 과도한 불안감과 환청, 망상 등의 증상을 겪고 있다고 밝혔다.

정신질환이 있고 지적 장애가 있고 그리고 또 조현병이 있어요. 그래서 금방 뭘 까먹어요. 물건을 잘 까먹고 (중략) 지금 현재 지금 고시원 건물 3층에 있는 정신과에 다니고 있습니다. (중략) 좀 불안감이 좀 많이 들어요. 가끔 문득 이런 게 아닐까 저런 게 아닐까 저 사람은 좀 다른 의도를 가지지 않을까? 혹은 그냥 이렇게 (손으로 책상을 치는) 탁탁탁 이런 소리도 어떻게 들어보면 좀 "하지마" 뭐 이렇게 들리는 거 같기도 하고 그냥 그냥 이런 거는 그냥 환청은 아닌데 좀 괴로워요. 좀 이렇게 자꾸 음감이 잡히니까 괴로워요(7, 무능형).

면담 과정에서 대상자가 주변 자극을 잘못 인식하거나 환청과 피해망상을 겪고 있다는 것도 추가로 확인되었으며, 면담이 진행될수록 그의 망상과 와해된 언어 등 심각한 양성 증상이 관찰되었다. 이처럼 심각한 정신질환이 있거나 인지능력이 저하된 대상자는 현재 시행되고 있는 그룹 치료는 알맞지 않으며, 인지행동 기반의 치료 또한 효과를 기대하기 어렵다. 따라서, 이들은 그룹 교육보다는 1:1 치료나 보다 전문적인 의료적 개입이 필요하다.

2) 대상자 사전점검: 동기부여 부족

다수의 대상자는 프로그램에 대한 동기부여가 부족하고, 이를 단순히 시간을 때우기 위한 처벌의 연장으로 인식하고 있었다. 한 대상자는 수강/이수 명령의 목적을 전혀 이해하지 못했을 뿐만 아니라, 프로그램에 참여하려는 의지나 동기가 전혀 없었음이 발견되어, 8시간의 교육을 마친 후에도 “솔직히 말씀드리면... 왜 받아야 되는지 모르겠어요”(13, 거절형)라고 답했다. 8시간을 이수한 또 다른 대상자는 당일 교육에 대해 다음과 같이 답했다.

(중략) 이런 교육은 그냥 판사가 내린 판결에 형식적인 시간 채우기 용도 그렇게 생각을 하고 있었어요. 사실 지금도 그렇게 생각을 하고 있고요(10, 거절형).

이와 달리, 한 대상자는 첫날 교육이 기대 이상으로 유익했다고 평가하며, 수강생들에게 프로그램의 목적과 교육 과정을 사전에 고지하여 어떤 내용을 기대하고 참여해야 하는지 명확히 알려줄 필요가 있다고 주장했다.

면담자: 그러면 안내를 40시간 이제 치료 프로그램 참여해야 된다. 안내받으실 때 어떻게 안내를 받으셨어요?

면담대상자: 저는 그저 이제 수업에 대한 내용이나 이런 게 아니라 이제 '이수를 해야지 이제 처벌이 끝난다' 이런 것까지만 하고, '언제 어디로 와라' 이런 정도로만 받았지, 상세하게 어떤 수업을 하고, '어떻게 할 거니까 이걸 와서 들어줘라' 이런 얘기는 없었어요. 이걸 좀 개선점이 될 것 같아요(4, 거절형).

다음 대상자는 프로그램 참여 전 각 대상자의 심리 상태를 파악하는 것이 우선되어야 한다고 강조하였다.

면담대상자: 효과가 있다라는 게... 어쨌든 '넌 벌을 받아야 되고 감옥을 안 가는 대신에 수업을 들어야 된다'니까... 그 수업이라는 게 또 부담감이 있거든요. 언제 받지? 언제 들어야 되는 거지? 그런 것들 있잖아요. 막상 했을 때는 아무것도 아닌데 하기 전에 물려온 압박감과 부담감과 그 시간을 어떻게 빼야 되고 이런 것들이 충분히 그것도 교육이라고 생각을 해요.

면담자: 그럼 그런 질적으로 얻어가는 것보다 그냥 그런 제약에서 오는 부담감?

면담대상자: 질적으로 솔직히 얻어가려면 1대 1 상담이 맞다고 생각해요(8, 거절형).

자신의 범죄를 인지하고 위험 요인을 개선하려는 동기는 치료 프로그램을 성공적으로 이수하기 위한 필수 요소이다. 따라서, 사전에 수강/이수 명령의 목적을 사전에 명확히 고지하고, 교육이 단순한 처벌이 아닌 재범 방지를 위한 필수적 과정임을 강조할 필요가 있다. 이를 위해 스토킹 치료 프로그램은 그룹별 교육 전에 1:1 상담으로 사전점검 및 동기부여 과정을 거치는 것이 바람직해 보인다.

9. 종합 분석

본 연구에서 실시한 면담에서 일부 대상자는 사건으로 인한 좌절감과 정서적 위축을 보였으나, 대부분은 자신의 사건과 생애사에 대해 개방적으로 이야기했다. 일부 대상자는 자신을 일반 범죄자와 구분하려는 사회바람직성 경향을 보였으며, 사건의 책임에 척도로 표현할 때에는 피해자에게 낮은 책임 점수를 부여하면서도 사건을 설명할 때에는 피해자에게 책임을 전가하는 태도를 드러냈다.

심층 면담의 주요 분석 결과는 [표 2-3-3]에 제시되어 있다. 절반의 대상자는 비교적 안정적인 가정환경에서 부모와 긍정적인 애착 관계를 형성했으나, 나머지 절반은 부모의 폭력적인 싸움이나 체벌에 노출되었다. 부모의 부적절한 양육(poor parental modeling)은 반사회적 행동과 밀접하게 연관되어 있으며, 공격적인 부모의 행동 모델링이 대인관계에서 공격성과 적대감을 유발할 수 있다는 기존 연구 결과(Bandura, 1973; Patterson, 1982)와 일치한다. 비록 폭력에 직접적으로 노출되지 않았더라도, 부모와의 피상적인 정서 교류나 훈육 위주의 양육 방식이 불안정한 유대관계를 형성하게 했다. 이러한 불완전한 사회화는 자기 통제력 결여로 이어졌을 가능성이 크다.

벌금·보호관찰 대상자 대부분은 학창 시절 큰 일탈 없이 학교생활을 유지했으며, 일부에서만 반사회적 친구들과의 교류나 음주, 흡연 등의 비행이 발견되었다. 단 한 명의 대상자만이 소년 전과가 있는 것으로 나타났다. 성인기에 이르러 규칙적인 생활을 유지한 경우가 많았고, 대인관계에서도 특별한 문제가 나타나지 않았다. 사회적 지지망 측면에서 보면, 대다수는 가족, 친구, 직장 동료로부터 정서적 지지를 받고 있었다. 단, 두 명의 '무능한 구애자' 유형만이 사회적 관계가 단절되어 고립감을 느꼈다.

사회·정서적 기능 중 스토킹 행위의 위험 요인으로는 피해자에 대한 집착과 충동성이 주된 문제로 지목되었다. 특히, 사건 당시 직장이 없거나 상대방에 대한 몰두가 강했던 대상자들이 피해자에 대한 집착이 심했다. 복수심과 적대감이 동기로 작용한 '거절당한 자' 유형의 대상자와 '분개한 자' 유형의 대상자에게서는 타인에 대한 불신, 적대감, 반사회적 태도가 두드러졌다.

대상자 대부분이 약물 중독이나 남용 경험이 없었으며, 알코올 남용도 드물었다. 그러나 일부는 음주 상태에서 스토킹 행위를 저질렀으며, 이는 알코올이 감정 조절과

충동 통제에 부정적인 영향을 미쳤음을 시사한다. 애정망상이 스토킹의 주 원인이 된 한 명의 조현병 환자를 제외하고는 정신질환이 사건의 주요 원인으로 작용하지는 않았다.

» [표 2-3-3] 심층 면담 주요 조사 결과

구분	심층 면담 주요 조사 결과
어린 시절 및 가정환경	- 대부분 안정된 가정환경에서 성장 & 부모와의 안정적인 애착 - 절반 가량은 가정폭력의 노출로 부모와 불안정한 애착 형성 - 일부는 부모의 압박 혹은 통제로 부모와 정서적 유대감 결여
학창 시절 및 비행전력	- 비교적 비행 없는 안정적인 학교 생활 - 일부 비행 및 반사회적 친구와 교류
성인기 사회정서적 기능	- 일부 대상자들에게서 사회·정서적 기능 문제 발견 - 사회적 기능과 지지망: 대부분 사회적 지지망과 대인관계 기능 문제 없음 & 소수의 사회적 고립감 및 외로움 발견됨 - 감정 조절 및 스트레스 대처: 일부 분노 조절 문제 - 성격: 피해자에 대한 몰두, 집착: 충동성 - 악물: 남용 없음 - 술: 일부 알코올 남용과 사건의 연관성(음주로 인한 감정 조절 문제 및 충동적 행동) - 정신질환: 조현병 (애정망상) 대상자 한 명 - 정신과 진료: 일부 결별로 인한 우울, 불안, 수면장애 대상자 - 여성(이성)에 대한 인식: 대체로 건강한 여성관, 일부 여성을 성적 대상으로 여기거나 남자를 이용하는 대상으로 여김
스토킹 촉발요인 및 동기	- 거절형: 미련, 이별을 납득하지 못함 - 무능형: 외로움, 성적 욕구, 상대방의 행동 오해석 - 분노형: 불안한 자아, 낮은 자존감에서 비롯된 타인에 대한 원망
책임의식 및 처벌에 대한 인식	- 범죄의 책임을 수용하는 정도가 다양함 - 책임을 수용하거나 축소, 피해자 책임 전가, 피해자 부인, 책임을 회피하고 법을 탓함, 처벌이 과하다고 여김 - 피해자 보호조치가 가해자에게 경각심을 주는지 여부와 효과성 차이
대상자가 파악한 위험 요인	- 처벌법 인지 부족 - 문제 개선 의지 역시 다양
치료프로그램 니즈, 인식 및 효과	- 프로그램에 대한 긍정적 인식: 사례 공유로 처벌법 자세히 학습 - 프로그램에 대한 부정적 인식: 이미 과한 처벌, 시간 낭비, 필요성 못 느낌 등 - 프로그램의 니즈: 심리상담, 처벌의 현실적 결과 학습, 자기성찰
치료프로그램 개선점	- 대상자 선정: 일부 그룹 교육에 적합하지 않은 대상자 포함됨 - 사전 점검 필요: 교육 참여 동기의 결여 - 집단 교육의 효과성 재고 필요 - 위험성 레벨에 따른 그룹 구성 필요

대부분의 면담대상자는 여성에 대한 편협하거나 왜곡된 사고를 보이지 않았으며, 이성애에 대한 접근 및 거절에서 큰 정신적 타격을 받지 않았다. 그러나 일부 대상자는 여성을 성적 대상으로만 여기거나, 여성이 남성에게 의존적이라는 고정관념을 가지고 있었으며, 이성관계에서 사회적 기술이 부족한 것으로 나타났다. 이러한 대상자들은 상대방의 행동을 오인하여 스토킹을 시작하는 경우가 많았다. 편협한 여성관을 지닌 대상자들은 여성과의 관계에서 정서적 유대나 감정 교류보다는 성적 교류에 중점을 두거나, 타인과 피상적인 대인관계를 맺는 경향이 있었다.

이러한 사회·정서적 기능의 문제는 가해자와 피해자 간의 관계와 상황에 영향을 미쳐, 다양한 동기로 스토킹 행위가 발생하는 것으로 나타났다. '거절형'의 경우, 복수 심보다는 미련의 감정이 더 자주 발견되었고, '무능형'은 외로움과 성적 욕구, 공감 결핍이 스토킹의 주요 동기로 작용했다. '분개형'은 자기혐오와 낮은 자존감에서 비롯된 분노를 피해자에게 표출하는 경향이 있었다.

범죄의 책임을 수용하는 정도에 따라 대상자는 크게 세 가지로 나뉘었다. 첫째, 혐의를 전적으로 인정하고 피해자에게 공감하는 이들, 둘째, 책임을 일부 인정하지만 축소하거나 피해자에게 전가하는 이들, 셋째, 피해를 인지하지 못하고 자신의 행동을 정당화하거나 법을 비난하며 혐의를 부인하는 이들이다. 책임 수용의 정도는 치료 프로그램 참여 태도에도 영향을 미치므로, 교육 전반에 걸쳐 책임 수용을 촉진하는 것이 필요할 것으로 보인다. 피해자 보호조치는 피해자와의 결별 후 상대방의 의도를 제대로 파악하지 못한 가해자에게 경각심을 주어, 대부분 스토킹 행동을 멈추게 하는데 효과적이었다. 그러나 일부 대상자는 보호조치 내용을 명확히 인지하지 못했거나 감정적으로 불안정한 상태에서 이를 위반했다.

대부분의 대상자가 자신이 지닌 위험 요소를 어느 정도 인지했으나(예: 음주, 피해자에 대한 집착과 몰두 등), 일부는 이를 제대로 파악하지 못하고 자신의 책임을 축소하는 경향을 보였다. 이들은 범죄자들의 법 위반에 대한 전형적인 인지적 왜곡, 즉 피해자 부인(denial of victim, Sykes & Matza, 1957)이나 피해자에게 책임을 전가하는 모습을 보였다. 개선 의지는 개인마다 차이가 있었으며, 일부는 자신이 인지한 위험 요소를 적극적으로 개선하려는 모습을 보였지만, 다른 이들은 비현실적이거나 모호한 대안을 제시하며 위험 요소를 개선하려는 구체적인 계획이 없었다. 또한, 대부분의

대상자는 자신의 행위가 스토킹이라는 것을 인지하지 못했으며, 스토킹처벌법에 대해 충분히 알지 못하고 있었다. 많은 이들이 면담에서 법이 모호하다고 호소했으며, 일부는 스토킹처벌법이 더 널리 알려지고 대중에게 교육되어야 한다고 강조했다.

치료프로그램에 대해서는 긍정적인 평가가 많았다. 특히 면담이 교육 초기에 진행되어, 사례 공유를 통해 스토킹처벌법을 쉽게 이해하고 피해자의 감정을 공감하게 되었다는 점이 강조되었다. 일부는 처벌법에 대한 충분한 지식을 이미 갖추고 있거나 벌금으로 이미 처벌을 받았으므로 프로그램이 시간 낭비라고 느꼈다. 또한, 대다수의 대상자가 치료프로그램의 취지와 목적을 제대로 알지 못한 채 교육에 참여했으며, 일부는 교육을 받는 동안에도 참여 동기가 현저히 부족한 것으로 나타났다. 그러나 면담이 교육 초기에 이루어진 만큼, 시간이 지남에 따라 교육의 효과를 더 깊이 인식할 것으로 기대된다. 몇몇 대상자들은 심리치료, 처벌에 따른 현실적 결과에 대한 학습, 자기 문제 인식과 개선을 돕는 커리큘럼 등의 필요성을 주장했다.

스토킹 치료 프로그램은 현재 그룹 교육 방식으로 운영되고 있다. 교육 시작 전 대상자의 정신적, 인지적 상태에 대한 사전점검이 필요함이 발견되었다. 교육을 수강하기에 인지능력이 부족한 이들, 동기부여가 결여된 이들, 또는 교육 이전에 더 긴급한 개입이 필요한 이들(예: 심각한 정신질환, 자해 위험 등)이 있는지 선별해야 한다. 그룹 교육에 적합하지 않은 대상자는 1:1 상담이나 적절한 의료적 개입이 우선시되어야 한다.

또한, 면담을 통해 집단 구성에 신중함이 필요함을 확인했다. 가장 큰 문제점은 고위험군과 저위험군 대상자들이 함께 교육을 받는 점이다. 모든 스토킹 가해자가 최소 40시간의 치료 프로그램을 이수해야 한다는 명령을 받지만, 실제로는 재범 위험 수준에 따라 치료의 강도(dosage or intensity)가 달라져야 한다. 위험 수준이 다른 대상자들이 동일한 환경에서 교육을 받게 되면, 반사회적 태도에 영향을 받을 수 있고, 반사회적 인물들과의 부적절한 교류가 형성될 위험이 있다. 따라서 저위험군 대상자들은 중·고위험군 대상자들과 분리하여 교육을 받도록 하는 것이 원칙이 되어야 한다(Bonta & Andrews, 2017).

제 3 장

스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

국내외 스톱킹 피해자 보호지원체계 비교 연구

김정현·이성민·장응혁

국내외 스토킹 피해자 보호지원체계 비교 연구

제1절 | 국내 스토킹 피해자 보호지원체계

1. 국내 스토킹 관련 법제

우리나라의 스토킹 피해와 관련한 법제는 크게 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률(이하 “스토킹처벌법”)」과 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(이하 “스토킹방지법”)」로 나누어 살펴볼 수 있다. 스토킹처벌법은 스토킹행위 및 스토킹범죄를 구분하여 스토킹범죄에 대한 형사처벌 등 가해자에게 적용되는 내용뿐만 아니라 스토킹범죄 등의 처리절차를 중심으로 하여 피해자 보호를 위한 각종 조치를 규정하고 있다. 한편, 스토킹방지법은 스토킹을 예방하고 피해자를 보호·지원함으로써 인권증진에 이바지함을 목적으로 스토킹 방지 정책 및 실태조사 등 국가와 지방자치단체의 책무를 규정하고, 피해자 보호를 위한 지원시설의 설치에 대한 법률적 근거를 마련하는 것을 주요 골자로 하고 있다.

이하에서는 스토킹처벌법과 스토킹방지법, 그리고 그 외에도 기존의 성폭력 및 가정폭력 등 관련 법제나 「범죄피해자 보호법」에도 스토킹 피해자에 대한 보호·지원에 관한 사항이 적용될 수 있는 부분이 존재한다. 각 법령이 피해자 보호지원체계의 측면에서 어떠한 의미를 가지는지 살펴보고자 한다.

가. 스토킹처벌법

1) 입법 경위

1999년 15대 국회에서 스토킹 행위를 처벌하기 위한 법 제정이 처음으로 논의되기 시작하였다. 2020년 초에 발생한 N번방 사건³⁸⁾, 그리고 2021년도 3월에 발생한 노원구 세 모녀 스토킹살해사건³⁹⁾의 두 가지 사건으로 대중적 관심이 촉발되었고, 가해자의 신상공개를 요구하는 국민청원에 수만명의 인원이 참여하는 등 스토킹에 대한 국가적 차원에서의 문제해결이 필요하다는 인식이 대두되었다.⁴⁰⁾ 이처럼 기존에 「경범죄처벌법」에 의해 다루어져오던 스토킹범죄가 날로 흉폭화되자, 국민적 공분과 안전에 대한 우려의 목소리가 높아졌다. 이에 따라 2020년 제21대 국회의원선거에서는 스토킹처벌 및 여성폭력범죄 관련 공약이 주요 현안으로 부상하였고, 법무부가 2020. 12. 24. 스토킹처벌법 제정안을 상정하면서 스토킹처벌법 입법의 움직임이 일어나게 되었다. 그 후, 두 차례의 법안심사소위원회와 법제사법위원회의 법률제정안 채택을 거쳐 2021. 3. 24. 스토킹처벌법이 국회 본회의를 통과함으로써 같은 해 4월 스토킹처벌법이 제정, 같은 해 10월에 시행되기에 이르렀다.

2) 주요 개정 내용

위와 같이 스토킹처벌법이 제정되었음에도 불구하고 정보통신망을 이용한 스토킹 수법이 다각화되었지만 매우 좁은 범위의 행위만 사이버 스토킹으로 처벌할 수 있도록 규정되어 있다는 문제가 대두되었다. 이를 해결하기 위하여 2023. 7. 11. 정보통신망을 이용한 스토킹범죄 등에 대한 처벌 공백을 해소하기 위해 한 차례 개정되어 2024. 1. 12.부터 시행되고 있는데, 그 주요 내용은 다음과 같다.

38) 2018년부터 2020년 3월까지 텔레그램 등 앱을 이용하여 '박사방' 조주빈을 비롯한 가해자들이 피해자들을 유인하여 성착취물을 촬영·유포하였던 디지털성범죄 사건이다.

39) 김태현이 스토킹하던 여성과 자매, 모친 등 노원구에 거주하는 세 모녀를 살인했던 사건이다.

40) 최초 발의부터 제정까지 22년이 걸렸던 그 과정에서 스토킹을 형사법의 영역에서 다룰지에 대한 근본적인 논의와, 구체적으로는 스토킹행위의 개념 정의에서부터 다양한 논의가 있어 합의에 쉽게 이르지 못하였다는 점에서 여러차례의 진통이 있었다고 보이지만, 한편으로 유진숙(2023). 다중흐름모형(Multiple Stream Model)에 의한 스토킹처벌법 제정과정 연구. 한국치안행정논집, 20(2), p. 174과 같이 2020년대 초반까지만 하더라도 스토킹 행위를 처벌하기 위한 법제정과 관련하여 대중적 관심을 촉발한 심각한 사건이나 대중매체의 이슈화 현상이 거의 없었다고 보는 분석도 있다.

첫째, 상대방에게 ‘도달’뿐만 아니라 ‘나타나게’ 하는 행위⁴¹⁾, 상대방의 개인정보 배포·개시하는 행위⁴²⁾, 상대방 등인 것처럼 가장(假裝)하는 행위⁴³⁾가 스토킹행위 유형으로 추가되었다. 최근 대법원에서 “반복적으로 전화를 거는 경우 피해자에게 유발되는 불안감 또는 공포심은 일상생활에 지장을 줄 정도로 심각하고 피해자가 전화를 수신하지 않았더라도 마찬가지이며, 오히려 스토킹행위가 반복되어 불안감 또는 공포심이 증폭된 피해자일수록 전화를 수신하지 않을 가능성이 높다”고 보았다.⁴⁴⁾ 이는 상대방의 의사에 반해 정당한 이유 없이 반복적으로 전화를 걸었다면 상대방이 전화를 받지 않았더라도 스토킹범죄로 처벌할 수 있다고 판단한 것인데, 이러한 판례의 판단에 따른 개정이 이루어진 것으로 보인다.

둘째, 스토킹행위의 상대방 또는 피해자 외에 그의 동거인, 가족에 대해서도 긴급응급조치 또는 잠정조치를 할 수 있도록 보호대상을 확대하였고, 주거 등을 옮긴 경우에는 긴급응급조치 또는 잠정조치의 변경을 신청할 수 있도록 하였다(제4조제1항 및 제9조제1항제2호·제3호 등).

셋째, 잠정조치 유형으로 스토킹행위자에 대한 위치추적 전자장치 도입되었고(제9조제1항제3호의2 및 같은 조 제3항·제4항 신설), 잠정조치기간이 기본 2개월에서 기본 3개월로 연장되었다(제9조제7항). 또한, 피해자 등에 대하여 신변안전조치, 신원과 사생활 비밀 누설 금지, 변호사 선임의 특례와 같은 각종 구제조치들이 추가되었다(제17조의2, 제17조의3, 제17조의4 신설)

넷째, 스토킹범죄에 대하여 피해자가 구체적으로 밝힌 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없도록 하는 규정을 삭제하였다(제18조제3항 삭제). 스토킹범죄의 형량이 무거워지면서 가해자가 피해자에게 합의를 종용할 수 있으며, 이는 피해자에게 강력한 위협으로 느껴져 2차 가해로 이어질 수 있다는 점이 고려된 것으로 보인다.

스토킹처벌법에 대한 입법 경위 등에 대하여는 기존의 선행 연구가 많이 이루어져 있으므로 이 장에서는 현행 법령 및 피해자 보호에 대하여 살펴보기로 한다.⁴⁵⁾

41) 정보통신망을 이용하는 프로그램 또는 전화의 기능에 의하여 글·말·부호·음향·그림·영상·화상이 상대방에게 나타나게 하는 행위를 스토킹행위로 명시함(스토킹처벌법 제2조제1호다목 신설).

42) 정보통신망을 이용하여 상대방 등의 개인정보, 개인위치정보 등을 제3자에게 제공하거나 배포 또는 개시하는 행위를 추가함(스토킹처벌법 제2조제1호바목 신설).

43) 정보통신망을 통하여 상대방 등의 이름, 명칭, 사진, 영상 또는 신분에 관한 정보를 이용하여 자신이 상대방 등인 것처럼 가장하는 행위를 추가함(스토킹처벌법 제2조제1호사목 신설).

44) 대법원 2023. 5. 18. 선고 2022도12037 판결.

45) 스토킹처벌법 제정 과정에서 제시되었던 국내 입법안에 대한 상세한 소개로는 이승준 (2017).

3) 스토킹 피해자를 위한 구제조치

이 법은 주지하다시피 그 목적을 스토킹범죄를 처벌하고 그 피해자를 보호하며, 건강한 사회질서의 확립을 그 목적으로 하고 있다(제1조).

스토킹처벌법의 적용대상인 ‘스토킹행위’와 동법상의 ‘스토킹범죄’, ‘피해자’는 동법 제2조에서 다음과 같이 정의되고 있고, 이는 스토킹방지법에서도 준용되고 있다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “스토킹행위”란 상대방의 의사에 반(反)하여 정당한 이유 없이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 것을 말한다.

가. 상대방 또는 그의 동거인, 가족(이하 “상대방등”이라 한다)에게 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위

나. 상대방등의 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소(이하 “주거등”이라 한다) 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위

다. 상대방등에게 우편·전화·팩스 또는「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망(이하 “정보통신망”이라 한다)을 이용하여 물건이나 글·말·부호·음향·그림·영상·화상(이하 “물건등”이라 한다)을 도달하게 하거나 정보통신망을 이용하는 프로그램 또는 전화의 기능에 의하여 글·말·부호·음향·그림·영상·화상이 상대방등에게 나타나게 하는 행위

라. 상대방등에게 직접 또는 제3자를 통하여 물건등을 도달하게 하거나 주거등 또는 그 부근에 물건등을 두는 행위

마. 상대방등의 주거등 또는 그 부근에 놓여져 있는 물건등을 훼손하는 행위

바. 다음의 어느 하나에 해당하는 상대방등의 정보를 정보통신망을 이용하여 제3자에게 제공하거나 배포 또는 게시하는 행위

- 1) 「개인정보 보호법」 제2조제1호의 개인정보
 - 2) 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제2호의 개인위치정보
 - 3) 1) 또는 2)의 정보를 편집·합성 또는 가공한 정보(해당 정보주체를 식별할 수 있는 경우로 한정한다)
- 사. 정보통신망을 통하여 상대방등의 이름, 명칭, 사진, 영상 또는 신분에 관한 정보를 이용하여 자신이 상대방등인 것처럼 가장하는 행위
2. “스토킹범죄”란 지속적 또는 반복적으로 스토킹행위를 하는 것을 말한다.
 3. “피해자”란 스토킹범죄로 직접적인 피해를 입은 사람을 말한다.
 4. “피해자등”이란 피해자 및 스토킹행위의 상대방을 말한다.

위 정의 규정 이하의 개별 조항에서는 스토킹범죄 피해자의 구제조치를 크게 다음과 같은 두 가지 단계로 나누어볼 수 있을 것이다. 첫 번째는 경찰 단계에서 취할 수 있는 응급조치와 긴급응급조치이며, 두 번째는 검찰 및 법원 단계에서 취할 수 있는 잠정조치이다. 그 외의 장치들로 검찰 및 법원의 피해자 등에 대한 신변안전조치, 그리고 피해자 등의 신원과 사생활 비밀에 대한 누설금지, 변호사 선임의 특례조치를 정하고 있다.

가) 응급조치

응급조치는 진행 중인 스토킹행위에 대하여 신고를 받은 경우 사법경찰관리가 즉시 현장에서 하는 조치를 뜻한다(스토킹처벌법 제3조). 응급조치에는 서면경고, 피해자와의 분리 및 범죄수사, 긴급응급조치 및 잠정조치 요청의 절차 안내, 상담소 또는 보호시설로의 피해자등 인도가 있다.

나) 긴급응급조치

긴급응급조치는 피해자 주거지 100m 이내 접근금지 및 전자·전기통신을 이용한 접근에 대한 금지를 명령할 수 있는 조치를 뜻한다(스토킹처벌법 제4조 제1항). 사법경

찰관리는 스토킹행위가 지속적 또는 반복적으로 행하여질 우려가 있고 스토킹범죄의 예방을 위하여 긴급을 요하는 경우, 100미터 이내의 접근금지 및 전기통신을 이용한 접근금지를 내용으로 하는 긴급응급조치를 취할 수 있다.

다만, 사법경찰관이 긴급응급조치를 하였을 때에는 지체 없이 검사에게 해당 긴급응급조치에 대한 사후승인을 지방법원 판사에게 청구하여 줄 것을 신청하여야 하고, 지방법원 판사는 스토킹행위가 지속적 또는 반복적으로 행하여지는 것을 예방하기 위한 필요성이 인정되는 경우에 이를 승인하도록 규정하고 있다(동법 제5조 제1항·제3항).

다) 잠정조치

검사는 스토킹범죄가 재발될 우려가 있다고 인정하면 직권 또는 사법경찰관의 신청에 따라 잠정조치를 청구할 수 있다(스토킹처벌법 제8조 제1항). 잠정조치는 서면경고, 100미터 이내의 접근금지, 전기통신을 이용한 접근금지, 위치추적 전자장치의 부착, 그리고 유치장 또는 구치소 유치가 있으며, 각 조치는 병과될 수 있다(동법 제9조 제1항, 제2항). 위치추적 전자장치를 부착하거나 유치장 또는 구치소에 유치하는 조치를 결정을 하기 전에는 그 사유를 판단하기 위해 검사, 스토킹행위자, 피해자, 기타 참고인으로부터 의견을 들을 수 있도록 정하고 있다(동조 제3항)

특히, 접근금지에 관한 잠정조치 기간이 너무 짧다는 것이 다수 피해자들의 의견이 반영되어 법이 개정되었다. 이에 따라 100미터 이내의 접근금지와 전기통신을 이용한 접근금지 잠정조치에 대해서는 기본 2개월에서 기본 3개월로 그 기간이 연장됨으로써 두 차례 연장시 최대 9개월의 범위까지 가능하도록 하여 피해자에 대한 보호조치를 강화하였다.

라) 신변안전조치

법원 또는 수사기관은 피해자등 또는 스토킹범죄를 신고(고소·고발을 포함)한 사람을 증인으로 신문하거나 조사하는 경우의 신변안전조치에 관하여는 「특정범죄신고자등 보호법」(이하 ‘범죄신고자법’) 제13조 및 제13조의2를 준용하고 있다(스토킹처벌법 제17조의2). 범죄신고자법에 따르면 검사 또는 경찰서장은 범죄신고자등이나 그 친족등이 보복을 당할 우려가 있는 경우에는 일정 기간 동안 해당 검찰청 또는 경찰서 소속 공무원으로 하여금 신변안전을 위하여 필요한 조치를 하게 하거나 대상자의

주거지 또는 현재지(現在地)를 관할하는 경찰서장에게 신변안전조치를 하도록 요청할 수 있고, 이 경우 요청을 받은 경찰서장은 특별한 사유가 없으면 즉시 신변안전조치를 하여야 하고(범죄신고자법 제13조 제1항), 재판장 또는 판사는 공판준비 또는 공판진행 과정에서 검사에게 위 신변안전조치를 하도록 요청할 수 있다(동법 동조 제2항). 또한 범죄신고자등, 그 법정대리인 또는 친족등은 재판장·검사 또는 주거지나 현재지를 관할하는 경찰서장에게 신변안전조치를 하여 줄 것을 신청할 수 있다(동법 동조 제3항).

그리고 여기에서의 신변안전조치의 종류는 ① 일정 기간 동안의 특정시설에서의 보호, ② 일정 기간 동안의 신변경호, ③ 참고인 또는 증인으로 출석·귀가 시 동행, ④ 대상자의 주거에 대한 주기적 순찰이나 폐쇄회로 텔레비전의 설치 등 주거에 대한 보호, ⑤ 그 밖에 신변안전에 필요하다고 인정되는 조치(범죄신고자법 제13조의2 및 동법 시행령 제7조)를 정하고 있다.

마) 신원 및 사생활 비밀 누설 금지

한편, 위 가)의 응급조치 업무, 긴급응급조치의 신청, 청구, 승인, 집행 또는 취소·변경에 관한 업무, 잠정조치의 신청, 청구, 결정, 집행 또는 취소·기간연장·변경에 관한 업무, 스토킹범죄의 수사 또는 재판에 관한 업무를 담당하거나 그에 관여하는 공무원 또는 과거에 그 직에 있었던 사람은 피해자등의 주소, 성명, 나이, 직업, 학교, 용모, 인적사항, 사진 등 피해자등을 특정하여 파악할 수 있게 하는 정보 또는 피해자등의 사생활에 관한 비밀을 공개하거나 다른 사람에게 누설하지 않을 의무를 정하고 있다(스토킹처벌법 제17조의3 제1항).

한편, 위의 비밀누설금지가 공무원 등 업무담당자에 한정된다면, 모든 사람에게 적용되는 비밀누설금지에 관한 사항도 있다. 즉, 누구든지 피해자등의 동의를 받지 아니하고 피해자등의 주소, 성명, 나이, 직업, 학교, 용모, 인적 사항, 사진 등 피해자등을 특정하여 파악할 수 있게 하는 정보를 신문 등 인쇄물에 실거나 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송 또는 정보통신망을 통하여 공개하여서는 아니 된다(동법 동조 제2항).

만약 이를 어겨 비밀을 공개하거나 누설한 경우에는 이를 범죄로 정하여 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다는 규정을 두고 있다(동법 제20조).

바) 변호사 선임 특례

스토킹처벌법 제17조의4는 2023년 7월 개정을 통하여, 피해자에 대한 변호사 선임의 특례를 정하게 되었다. 즉, 피해자 및 그 법정대리인이 형사절차상 입을 수 있는 피해를 방어하고 법률적 조력을 보장받기 위하여 변호사를 선임할 수 있도록 하고(제1항), 그 선임된 변호사는 검사 또는 사법경찰관의 피해자 및 그 법정대리인에 대한 조사(제2항), 피의자에 대한 구속 전 피의자심문, 증거보전절차, 공판준비기일 및 공판절차(제3항)에 참여하여 의견을 진술할 수 있도록 하였다. 그 외에도 당해 선임된 변호사가 변호사는 증거보전 후 관계 서류나 증거물, 소송계속 중의 관계 서류나 증거물을 열람하거나 복사할 수 있다든지(제4항), 형사절차에서 피해자 및 법정대리인의 대리가 허용될 수 있는 모든 소송행위에 대한 포괄적인 대리권을 가지도록 정하고(제5항), 마지막으로 피해자에게 변호사가 없는 경우 검사는 피해자에게 변호사가 없는 경우 국선변호사를 선정할 수 있도록 정하고 있다(제6항).

나. 스토킹방지법

한편, 2023년 7월부터는 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」(이하 '스토킹방지법')이 제정되어, 스토킹을 예방하고 피해자를 보호·지원함으로써 인권증진에 이바지하는 것을 목적으로 하고 있다(제1조). 스토킹처벌법이 이미 발생한 스토킹범죄에 대한 처벌과 피해자 보호를 목적으로 하는 반면, 이 법률에서는 스토킹 범죄의 예방 차원에서의 피해자 보호 및 지원을 목적으로 한다는 차이가 있고, 법령의 실제 운용을 논하기에 앞서 스토킹 범죄를 특정하여 예방을 논하는 법령을 따로 제정하였다는 것 자체로도 그 입법 결단을 볼 수 있다는 점에서 의미를 가진다.

1) 입법 경위

스토킹처벌법 제정과 시행은 스토킹 범죄에 대한 대응과 피해자 보호 체계 강화를 위해 추진되었다. 스토킹 범죄가 지속적으로 증가하고, 사건이 점차 흉포화됨에 따라 스토킹 방지와 피해자 보호를 위한 포괄적인 법 제정의 필요성이 대두되었다.

2022년에는 스토킹 방지를 위한 제도적 기반을 마련하기 위해 국회에서 총 3건의 발의안과 여성가족부의 대안안이 논의되었다. 이 논의는 스토킹 범죄로부터의 예방

조치뿐만 아니라 피해자 보호 및 지원체계 강화를 중점으로 두고 진행되었다. 국회 여성가족위원회는 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률안」을 2022년 11월 24일 의결하여 본회의에 상정하였고, 2022. 12. 28. 본회의를 통과하였다. 이후 법률안은 2023. 1. 17.에 공포되어, 관련 제도 준비 과정을 거쳐 같은 해 7. 18.부터 시행되었다. 이로써 피해자 보호 및 가해자에 대한 체계적 관리가 가능해졌으며, 스톡킹 방지를 위한 법적 근거가 마련되어 향후 스톡킹 피해자 보호와 범죄 예방에 중요한 역할을 하게 되었다.

2) 주요 내용

스토킹방지법 중 피해자 보호 및 지원과 관련한 내용으로는 피해자보호·지원을 위한 국가 등의 책무, 피해자 불이익조치 금지, 취학 지원, 지원시설, 벌칙 등을 규정하고 있다.

» [표 3-1-1] 스톡킹방지법 주요 내용

구분	주요 내용
국가 등의 책무 (제3조)	스토킹의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위한 국가와 지방자치단체의 책무 및 이에 따른 예산상 조치
불이익조치 금지 (제6조)	스토킹 피해자 또는 신고자에게 피해를 입은 것 또는 신고를 한 것을 이유로 한 불이익조치 금지 • 신분상 불이익조치 • 부당하거나 본인의 의사에 반하는 인사조치 • 임금 등의 차별 지급 • 교육 기회 제한 • 근무조건에 부정적 영향을 미치는 조치 • 정신적·신체적 손상 행위 또는 그 행위 발생의 방지 • 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개 • 그 밖에 본인의 의사에 반하는 불이익조치
취학지원 (제7조)	피해자나 그 가족구성원이 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교의 학생인 경우로서 주소지 외의 지역에서 취학할 필요가 있는 경우에는 그 취학이 원활히 이루어지도록 지원
지원시설 (제8조, 제9조)	피해자들의 보호·지원과 효과적인 피해 방지를 위하여 피해자 지원시설 운영 - 스토킹 신고 접수·상담 • 일상생활 복귀 지원 • 임시거소·숙식 제공 • 직업훈련 및 취업정보 제공 • 의료지원 • 스톡킹행위자에 대한 고소와 피해배상청구 등 법률 지원

구분	주요 내용
동행 협조요청 (제13조 제1항)	스토킹행위자로부터 피해자등을 긴급히 구조할 필요가 있을 때에는 경찰관서의 장에게 지원시설 직원의 동행을 요청할 수 있음
분리조사 (제14조 제4항)	피해자·신고자·목격자 등이 자유롭게 진술할 수 있도록 스토킹행위자로부터 분리된 곳에서 경찰조사를 하는 등의 조치

3) 피해자에 대한 조치

스토킹방지법상 특기할만한 점은 국가와 지방자치단체의 조치를 정하고 있다는 점이다. 제3조 제1항 제3호 이하에서 동 법은 국가와 지방자치단체가 스토킹범죄 피해자의 보호·지원을 위하여 스토킹 신고체계의 구축·운영, 스토킹 예방·방지를 위한 조사·연구·교육 및 홍보, 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영, 피해자에 대한 법률구조와 주거 지원 및 취업 등 자립 지원 서비스의 제공, 피해자의 신체적·정신적 회복을 위하여 필요한 상담·치료회복프로그램 제공, 피해자에 대한 보호·지원을 원활히 하기 위한 관련 기관 간 협력체계의 구축·운영, 스토킹의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위한 관계 법령의 정비와 각종 정책의 수립·시행 및 평가, 피해자의 안전확보를 위한 신변 노출 방지와 보호·지원 체계의 구축, 피해자 지원 기관 및 시설 종사자의 신변보호를 위한 안전대책 마련을 모두 의무로 정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 이를 위한 예산상의 조치를 취할 것 또한 국가와 지방자치단체의 의무로 정하고 있다.

가) 취학지원

나아가 피해자나 피해자의 가족구성원이 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교의 학생인 경우로서 주소지 외의 지역에서 취학(입학·재입학·전학 및 편입학을 포함)이 필요한 경우 그 취학이 원활히 이루어지도록 국가나 지방자치단체가 지원하도록 정하고 있다(스토킹방지법 제7조). 가족구성원의 취학까지 지원한다는 점에서는 현실을 반영한 구체적이고 사려깊은 제도로 보이나, 이 또한 결국은 가해자가 아닌 피해자가 생활터전을 옮기는 것을 전제로 하는 지원이라는 점에서 근본적인 대책으로 보기는 어렵다.

나) 지원시설 설치

국가나 지방자치단체는 피해자등의 보호·지원과 효과적인 피해 방지를 위하여 피해자 지원시설을 설치·운영할 수 있고(제8조), 지원시설은 스토킹 신고 접수와 이에 관한 상담, 피해자등의 신체적·정신적 안정과 일상생활 복귀 지원, 피해자등의 보호와 임시거소의 제공 및 숙식 제공, 직업훈련 및 취업정보의 제공, 피해자등의 질병치료와 건강관리를 위하여 의료기관에 인도하는 등의 의료 지원, 스토킹행위자에 대한 고소와 피해배상청구 등 사법처리 절차에 관하여 「법률구조법」 제8조에 따른 대한법률구조공단 등 관계 기관에 대한 협조 및 지원 요청, 수사·재판 과정에 필요한 지원, 스토킹의 예방·방지를 위한 홍보 및 교육, 스토킹과 스토킹 피해에 관한 조사·연구 등을 수행하며(제9조), 이 때 지원시설의 업무는 피해자의 명시적 의사에 반하여서는 안된다는 규정을 두고 있다(제12조). 이 규정을 살펴보면, 지원시설은 스토킹범죄 피해자에 대한 원스탑 서비스를 제공하는 기관으로 이해되는데, 지원시설에 대한 사항은 아래에서 별도로 다루기로 한다.

4) 사용자의 의무

한편, 동법 제6조는 피해자 또는 신고자의 고용주가 피해자 또는 신고자에게 불이익 조치를 하지 않을 의무를 정하고 있는데, 이는 스토킹범죄의 특성상 오히려 가해자보다 피해자가 회피하고 숨겨지는 실제적 경향을 반영하여 마련한 대책으로 보이고, 나름의 구체적인 불이익조치를 상정하고 있다. 그 구체적 불이익 조치로는 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상의 불이익조치, 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사조치, 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치, 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급, 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치, 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위 또는 그 행위의 발생을 방지하는 행위, 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개, 그 밖에 본인의 의사에 반하는

불이익조치에 해당한다고 정하고 있다.

또한, 피해자를 고용하고 있는 자는 피해자의 요청이 있으면 업무 연락처 및 근무 장소의 변경, 배치 전환 등의 적절한 조치를 할 수 있도록 하고 있다(스토킹방지법 제6조 제2항). 이는 피해자의 요청이 있어야만 고용주 등이 적절한 조치를 취할 수 있도록 하고 있다는 점에서 소극적 태도로 보일 수 있으나, 한편으로는 피해자 개인의 의사에 따라 기존 근무 형태를 유지할지를 선택할 수 있다는 점에서는 의미를 찾을 수 있을 것으로 보인다.

나아가 동법은 위의 사용자 등의 조치에 대한 실효성을 확보하기 위해 위에 반하는 불이익조치를 한 경우, 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금을 부과하는 형사벌칙을 규정하면서(제16조), 양벌규정을 두어 법인이나 개인에게도 벌금형을 과하도록 정하고 있다(제17조).

5) 경찰의 의무

앞서 본 지원시설의 장은 피해자의 긴급구조필요시 경찰관서 장에게 그 직원의 동행을 요청할 수 있는데, 특별한 사유가 없는 한 경찰관서의 장은 그 요청에 따를 의무를 규정하고 있다(제13조).

또한 특이할만한 점은, 스토킹 신고가 접수되면, 사법경찰관리의 현장출동의무를 별도로 정하고 있다는 것이다(제14조 제1항). 이에 따라 같은 조에서 출동한 사법경찰관리는 사건조사를 위하여 관계인을 조사 또는 질문을 할 수 있는데, 이 때 관계인들이 자유롭게 진술할 수 있도록 스토킹행위자로부터 분리된 곳에서 조사하는 등 필요한 조치를 하도록 정하고 있어, 일견 당연하다고 보일 수 있는 조치들이나, 스토킹범죄의 특성을 고려하여 수사 내지 조사할 수 있는 규정을 두고 있다.

다. 가정폭력방지법

앞서 본 스토킹처벌법, 스토킹방지법이 스토킹 행위 자체에 대해 형사처벌과 더불어 경고와 접근금지 명령 등의 예방 조치를 할 수 있도록 규정하였다면, 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(이하 “가정폭력처벌법”)과 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(이하 “가정폭력방지법”), 또한 앞선 두 법과 마찬가지로 가정폭력범죄

를 특정하여 가정폭력범죄의 피해자 보호를 목적으로 하고 있다. 스토킹범죄와 가정폭력범죄의 경우 각 구조와 적용 방식에서 차이가 있고, 가정폭력처벌법과 가정폭력방지법에서는 피해자보호에 있어 스토킹처벌법에서는 정하고 있지 않은 다양한 보호 조치를 포함하고 있다. 스토킹범죄가 대체로 면식범에 의해 행하여지는 점과 일견 유사하되, 가정폭력은 가정폭력처벌법 제2조의 정의와 같이, ‘가정구성원’ 사이에서 발생하는 범죄라는 점에서 차별화된다.

위의 점에서 두 법은 상호 보완적인 관계에 있다고도 보인다. 특히 스토킹 피해가 가정 내에서 발생하는 경우, 가정폭력방지법의 다양한 조치들을 통해 스토킹처벌법 이상의 보호 조치를 적용할 수 있다. 이를 통해 피해자가 가족 내에서 발생하는 스토킹과 가정폭력으로부터 더 안전하게 보호받을 수 있는 법적 기반을 마련할 수 있을 것이다.

▶▶ [표 3-1-2] 스토킹처벌법과 가정폭력처벌법 비교

구분	스토킹처벌법	가정폭력처벌법
적용 대상	특정인에게 지속적으로 불쾌감을 주거나 두려움을 유발하는 행위	가족 구성원 간의 폭력(배우자, 부모, 자녀 등)
행위태양	반복적인 접촉, 감시, 위협 등	신체적, 정서적, 성적, 경제적 폭력 등
법적 보호 조치	접근금지명령, 피해자 보호, 가해자 처벌	보호명령, 상담, 치료

라. 범죄피해자 보호법

범죄피해자 보호법은 범죄 피해로 인한 정신적·신체적 피해를 입은 사람에게 국가 차원의 보호와 지원을 제공하는 법으로, 스토킹 피해자 역시 이 법의 보호 대상에 포함된다. 범죄피해자 보호법은 피해자에 대한 상담, 의료제공, 구조금 지급, 법률구조, 취업 관련 지원, 주거지원을 규정하고 있으며, 이는 스토킹 피해자들이 직면하는 재범 위험이나 보복 위협 상황에 적용될 수 있다.

구체적으로 살펴보면, 피해자가 안전하게 보호받을 수 있도록 임시 주거지 제공, 보호시설 연계 등의 조치를 통해 스토킹 피해자의 물리적 안전을 보장하고 있다(범죄피해자 보호법 제7조 제2항). 또한 정신적·신체적 피해를 지원하기 위해 심리 상담, 의료 지원 등을 통해 피해자의 심리적 회복을 돕고자 하며, 이 때 피해자가 안정된 상태에서 일상생활로 복귀할 수 있도록 정신적·신체적 치료에 대한 지원이 포함된다

(동조 제3항).

아울러 범죄피해자 보호법은 피해자가 피해의 전부 또는 일부를 배상받지 못하는 경우나 자기 또는 타인의 형사사건의 수사 또는 재판에서 고소·고발 등 수사단서를 제공하거나 진술, 증언 또는 자료제출을 하다가 피해자가 된 경우에 구조금을 지급하고 있다(동법 제16조). 이는 스토킹 피해자로 하여금 스토킹 가해자에게 스토킹으로 인한 손해를 배상받지 못하는 경우에 재정적으로 보호받을 수 있게 한다.

이처럼 범죄피해자 보호법은 스토킹 피해자를 포함한 범죄피해자들이 지속적 보호를 받고 심리적, 경제적으로 안정을 회복할 수 있도록 다층적인 지원을 제공하여, 스토킹처벌법과 함께 피해자 보호 체계를 공고히 하고 있다.

마. 기타 법제

앞서 살펴본 관련 법제 이외에도 스토킹처벌법 제17조의2에서 「특정범죄신고자 등 보호법」 제13조와 제13조의2를 준용하고 있으며, 동법 제17조의3에서는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제27조와 동일하게 규정하고 있다.

한편, 위 스토킹처벌법상 처벌되는 구성요건행위로서의 스토킹행위에는 해당하지 않으나, 일용 일상적인 개념으로서의 스토킹에는 해당하는 행위의 경우, 그 행위태양에 따라 형법상의 각 범죄에 해당하거나, 이는 스토킹처벌법이 제정되기 전 스토킹행위를 포섭하였던 경범죄처벌법, 혹은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 또는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법이나 여성폭력방지기본법 등으로 포섭할 수 있는 경우가 존재한다.

» [표 3-1-3] 스토킹처벌법상 스토킹행위에 적용가능한 법률 및 처벌규정⁴⁶⁾

적용법률	해당 행위	처벌
형법	폭행죄 - 신체에 대해 폭행하는 행위(제260조 제1항)	2년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료
	협박죄 - 협박하는 행위(제283조 제1항)	3년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료
	업무방해죄 - 허위사실 유포, 위계 또는 위력으로	5년 이하의 징역 또는 1,500

46) 이 표는 한국여성인권진흥원 (2021). 스토킹 피해자 지원 안내서. p. 7.을 참고하여 수정한 것임.

적용법률	해당 행위	처벌
	업무방해하는 행위(제314조 제1항)	만원 이하의 벌금
	주거침입죄 - 주거지, 관리하는 건조물 또는 점유하는 방실 침입행위(제319조 제1항)	3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
경범죄 처벌법	정당한 이유 없이 길을 막거나 시비를 걸거나 주위에 모여들거나 뒤따르거나 몹시 거칠게 겁을 주는 말이나 행동으로 다른 사람을 불안하게 하거나 귀찮고 불쾌하게 하는 행위(제3조제1항 제19호)	10만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료
	정당한 이유 없이 다른 사람에게 전화·문자메시지·편지·전자우편·전자문서 등을 여러 차례 되풀이하여 괴롭히는 행위(제3조 제1항 제40호)	
	상대방의 명시적 의사에 반하여 지속적으로 접근을 시도하여 면회 또는 교제를 요구하거나 지켜보기, 따라다니기, 잠복하여 기다리기 등을 반복해서 하는 행위(제3조 제1항 제41호)	
정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	음란한 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 배포·판매·임대하거나 공공연하게 전시하는 내용의 정보를 유통하는 행위(제44조의7제1항제1호·제3호)	1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
	공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보를 유통하는 행위(제74조 제1항제2호·제3호)	
성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법	자기 또는 다른 사람의 성적 욕망을 만족시킬 목적으로 전화·우편·컴퓨터·그 밖의 통신매체를 통해 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 말·음향·글·그림·영상 또는 물건을 상대방에게 도달하게 하는 행위	2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
여성폭력방지기본법	지속적 괴롭힘 행위(제3조 제1호)	

2. 스톡킹 피해자에 대한 보호 및 지원 정책

스토킹 피해자 구제 및 보호 지원 체계에는 피해자 안전 보호를 위한 잠정조치 등과 같은 형사사법상 절차 외에도 중앙정부의 시범사업, 피해자 지원 단체의 조력 등을 포괄하고 있다. 앞서 관련 법제에 따른 응급조치와 같은 보호조치를 살펴보았으므로, 이하에서는 응급조치를 제외한 보호조치를 비롯하여 정부가 지원하는 피해자 보호·지원 서비스를 중심으로 검토하여 본다.

가. 형사사법상 절차

1) 스토킹 피해자 전담조사제

스토킹처벌법은 스토킹 피해자에 대한 전담조사제를 규정하고 있다는 점에서 스토킹범죄를 특별법으로 정하는 취지에 부합하는 제도 운영을 전제로 하고 있다. 스토킹처벌법에 따르면 경찰관서의 장은 스토킹범죄 전담 사법경찰관을 지정하여 특별한 사정이 없으면 스토킹범죄 전담 사법경찰관이 피해자를 조사하게 하여야 하고(제17조 제2항), 검찰총장은 각 지방검찰청 검사장에게 스토킹범죄 전담 검사를 지정하도록 하여 특별한 사정이 없으면 스토킹범죄 전담 검사가 피해자를 조사하도록 정하고 있다(동조 제1항).

그러나 법 규정과 달리 현실적으로는 스토킹 피해자에 대한 조사를 전담하는 인력이 운용되지 않는 실정이다. 경찰의 경우에는 2022년 2월부터는 전국 경찰관서에 스토킹담당경찰관이 1명씩 배치하고, 스토킹신고가 많은 1급지 경찰관서(150개소)에 담당 경찰관의 정원을 확보하여 스토킹 대응체계를 정비하고 있다⁴⁷⁾. 하지만 이러한 스토킹담당경찰관은 스토킹 사건만을 전담하는 것이 아니라 타 업무와 함께 겸직⁴⁸⁾으로 담당하는 경우가 대다수이다.⁴⁹⁾ 검찰의 경우에도 여성아동범죄조사부 소속 검사들이 스토킹범죄를 나누어서 배당을 받고 있다⁵⁰⁾는 점에서 실무 운영상의 한계가 있다.⁵¹⁾

47) 경찰청 (2023). 2023 경찰백서. p. 98.

48) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 5-6.

49) 김학신, 조정우 (2023). 개정 「스토킹처벌법」 분석과 실효적 대안에 관한 연구. 법학연구, 23(3), p. 327.

50) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 5-6.에 따르면 스토킹 행위자가 특정되지 않는 경우에는 여성청소년강력팀, 이러한 경우를 제외한 대다수의 스토킹범죄는 여성청소년수사팀이 담당하게 된다. 한편, 김학신, 조정우 (2023). 개정 「스토킹처벌법」 분석과 실효적 대안에 관한 연구. 법학연구, 23(3), p. 327.에 따르면 2023년 기준으로 스토킹 범죄 전담 경찰관은 279명으로 그중 스토킹 전담 경찰관은 111명, 그리고 타 업무와 함께 겸직으로 스토킹 범죄를 담당하는 경찰관은 168명으로 확인된다.

51) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 5-6.에 따르면 스토킹 행위자가 특정되지 않는 경우에는 여성청소년강력팀, 이러한 경우를 제외한 대다수의 스토킹범죄는 여성청소년수사팀이 담당하게 된다. 한편, 김학신, 조정우 (2023). 개정 「스토킹처벌법」 분석과 실효적 대안에 관한 연구. 법학연구, 23(3), p. 327.에 따르면 2023년 기준으로 스토킹 범죄 전담 경찰관은 279명으로 그중 스토킹 전담 경찰관은 111명, 그리고 타 업무와 함께 겸직으로 스토킹 범죄를 담당하는 경찰관은 168명으로 확인된다.

2) 신변안전조치

스토킹이 신고된 현장에 출동한 사법경찰관리는 신고된 현장 또는 사건조사를 위한 관련 장소에 출입하여 관계인에 대하여 조사를 하거나 질문을 할 수 있고, 이 때 피해자·신고자·목격자 등이 자유롭게 진술할 수 있도록 스토킹행위자로부터 분리된 곳에서 조사하는 등 필요한 조치를 취하도록 정하고 있다(스토킹방지법 제14조 제4항). 또한, 법원 또는 수사기관이 피해자등 또는 스토킹범죄를 신고한 사람을 증인으로 신문하거나 조사하는 경우의 신변안전조치에 관하여는 「특정범죄신고자 등 보호법」 제13조 및 제13조의2를 준용한다(스토킹처벌법 제17조의2). 이에 따라 스토킹 피해자는 일정 기간 동안의 특정시설에서 보호를 받거나, 참고인 또는 증인으로 출석·귀가시 동행을 요청하거나, 대상자의 주거에 대한 주기적 순찰이나 폐쇄회로 텔레비전 설치 등을 받을 수 있게 되었다.

3) 피해자의 신상 등 비밀유지의무

응급조치 등 업무를 담당하거나 그에 관여하는 자에 대하여 피해자등을 특정하여 파악할 수 있게 하는 정보(주소, 성명, 나이, 직업, 학교, 용모, 인적사항, 사진 등) 또는 피해자등의 사생활에 관한 비밀을 공개하거나 다른 사람에게 누설하면 아니 되고(스토킹처벌법 제17조의3 제1항), 누구든지 피해자등의 동의를 받지 아니하고 신문 등 인쇄물에 실거나 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송 또는 정보통신망을 통하여 공개하지 않도록 정하고 있다(동조 제2항). 또한, 피해자 지원시설의 장 또는 종사자이거나 지원시설의장이었던 자 또는 종사자이었던 자는 그 직무상 알게 된 비밀을 누설하지 않도록 규정하고 있다(스토킹방지법 제15조). 이는 피해자등의 정보가 유출되어 발생하는 2차 피해가 발생할 수 있는 스토킹 범죄의 특성을 고려한 것으로 볼 수 있다.⁵²⁾

4) 변호사 선임의 특례

스토킹 피해자 및 그 법정대리인은 형사절차상 입을 수 있는 피해를 방어하고 법률

52) 김학신, 조정우 (2023). 개정 「스토킹처벌법」 분석과 실효적 대안에 관한 연구. 법학연구, 23(3), pp. 319-320.

적 조력을 보장받기 위하여 변호사를 선임할 수 있고(스토킹처벌법 제17조의4 제1항), 이러한 특례조항에 따라 스토킹범죄의 변호사는 구속 전 피의자심문, 증거보전절차, 공판준비기일 및 공판절차에서 출석하여 의견을 진술하고, 피해자 및 법정대리인의 대리가 허용될 수 있는 모든 소송행위에 대한 포괄적 권리를 부여받게 된다. 이러한 특례조항은 피해자가 전문적인 법률 지원을 받을 수 있도록 피해자 중심의 절차를 구체화한 것으로 판단된다.⁵³⁾

또한 스토킹 피해자에게 변호사가 없는 경우에는 국선변호사를 정할 수 있도록 정하여 형사절차에서 피해자의 권익을 보호할 수 있도록 하였다(스토킹처벌법 제17조의4 제6항).

나. 여성가족부의 스토킹 피해자 지원 사업

여성가족부는 2023. 4.부터 스토킹 피해자 지원 시범사업을 실시하고 있으며, 긴급 주거지원, 임대주택주거지원, 치료회복프로그램 등 총 3가지의 사업을 공모 위탁하여 실시하고 있다.⁵⁴⁾ 우선, 긴급주거지원은 긴급 보호가 필요한 스토킹 피해자에게 임시숙소를 단기로 제공한다. 10개소로 하여 기관별 인력 3명, 임시숙소 6호 이상으로 운영하고 있다. 또한, LH 임대주택을 활용하여 3개월 이내로 임대주택을 지원한다. 1회에 한하여 연장이 가능하도록 하여 피해자의 경제적 상황이나 위험도를 고려하여 지원이 이루어지고 있다. 치료회복프로그램의 경우에는 피해자의 심신 및 정서 회복을 위해 전문가들이 단계별 심리지원 서비스를 제공하고 있다. 아울러, 여성가족부는 2024년에는 스토킹 피해자 보호 강화를 위해 시범사업을 17개 시도로 확대하는 것을 추진하고 있다.

그 외에도 여성가족부는 스토킹 피해자 보호와 지원을 위해 여러 지원체계를 운영하고 있다. 여성긴급전화 1366센터는 24시간 긴급 상담을 통해 신속히 도움을 제공하며, 피해자의 긴급 상황 대응을 돕는다. 가정폭력상담소 및 보호시설과 성폭력상담소 및 보호시설에서는 피해자가 안전하게 보호받고 심리적 지원을 받을 수 있도록 상담

53) 김학신, 조정우 (2023). 개정 「스토킹처벌법」 분석과 실효적 대안에 관한 연구. 법학연구, 23(3), p. 320.

54) 여성가족부, “스토킹 피해자 지원 시범사업 4월부터 시행”. (2023. 2. 8) (https://www.mogef.go.kr/nw/enw/nw_enw_s001d.do?mid=mda700. 최종방문일 2024. 11. 6.)

과 보호 공간을 제공한다. 이와 함께, 이주여성 상담소 및 보호시설은 다문화 가정의 피해자들이 언어와 문화적 장벽 없이 상담과 지원을 받을 수 있도록 돕고 있으며, 해바라기센터에서는 종합적인 피해자 지원 서비스를 통해 의료, 심리, 법률 상담을 한 곳에서 제공하고 있다.

이를 통해 피해자들이 더 안전한 환경에서 회복을 시작할 수 있도록 긴급 주거지와 장기적 주거 지원을 늘리고, 심리 치료와 재활 프로그램을 강화하여 피해자들이 일상에 복귀할 수 있는 지원 체계를 더욱 공고히 하는 것으로 보인다.

다. 지방정부의 스톡킹 피해자 지원 사업

앞서 살펴본 바와 같은 중앙정부 차원의 지원 이외에 지방정부 차원에서도 스톡킹 피해자 지원을 위한 다양한 사업들이 운영되고 있다. 전국 시·군·구 단위로 스톡킹범죄 예방 및 피해자등 보호·지원에 관한 조례를 제정하였으며, 이러한 조례들은 스톡킹 방지법에 규정된 사항 외에 각 시·군·구 단위로 이루어지는 지원 사항을 규정하고 있다. 각 조례들은 공통적으로 지자체의 장의 책무, 시행계획의 수립, 보조금 지원, 협력체계 구축, 예방교육 실시 등을 내용으로 하고 있다. 이러한 조례에 근거하여 지자체들에서는 지자체의 특성과 상황을 고려하여 피해자 지원 사업을 다음과 같이 실시하고 있다.

1) 서울시

서울시는 2023. 9. 13. 전국 최초로 스톡킹 피해자 지원을 위하여 피해지원관, 사례관리사, 프로파일러 등 총 6명으로 전담조직을 구성하여 ‘스톡킹 피해자 원스톱지원’ 서비스를 운영하고 있다.⁵⁵⁾ 이는 산재되어 있던 피해자 지원 서비스를 통합·연계해서 원스톱 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하며, 피해지원관이 초기상담을 통해 피해자의 상황을 파악하고, 사례관리사, 프로파일러와 함께 사례회의를 통해 맞춤형 지원 대책을 수립·운영하게 된다. 구체적으로는 피해자 안전지원과 일상회복으로 나누어서 살펴볼 수 있다.

55) 전국 최초 ‘스톡킹 피해자 원스톱 지원’ 본격 추진. (2023. 9. 14). 여성가족부 보도자료. (<https://news.seoul.go.kr/welfare/archives/555520>. 최종방문일 2024. 11. 6.)

피해자 안전지원 사업으로는 피해자 주거시설 운영, 민간경호 서비스 지원, 이주비 지원이 있다. 우선 피해자 주거시설은 긴급하게 보호가 필요한 스토킹 피해자를 위해 30일 동안 이용할 수 있는 임시숙소인 '긴급주거'와 1년간 거주·보호받을 수 있는 '장기주거'로 구분할 수 있다. 스토킹 피해자들은 피해의 위험정도, 지속적인 지원의 필요성 등을 고려하여 장기주거로 이주할 수 있게 된다. 이러한 주거시설에는 방범창, 창문 잠금장치, CCTV 설치 등 안전 장비를 설치하고 관할서 협조하에 범죄예방진단이 이루어지기 때문에 피해자들의 신변을 안전하게 보호할 수 있다. 다음으로, 고위험 스토킹범죄 피해자에게 1일 10시간씩, 총 7일 간 2인 1조의 민간 경호 지원을 제공한다. 스토킹 피해자의 범죄 위급성 등 상황에 따라 서비스 기간은 조정 가능하도록 운영되고 있으며, 가해자 격리(구속·유치) 여부나 피해자 은폐(임시숙소, 주거이전 등)가 어려운 경우 등을 고려하여 경찰서 결정 및 서울경찰청 승인을 통해 대상자가 선정된다. 마지막으로, 바로 이사를 해야 하는 긴급한 상황이거나 경제적으로 어려움이 있는 피해자에게 이주비(포장 이사비)를 200만원 한도 내에서 지원한다.

한편, 피해자 일상회복 사업으로는 전문 심리상담, 법률·소송지원, 의료비 지원이 있다. 스토킹 피해자에게 10회에 걸쳐 10만원 상당의 전문 심리상담을 지원하고, 변호사 연계를 통한 법률·소송지원을 위하여 심급별 220만원을 지원한다. 그 밖에도 필요시 주민등록번호 변경, 개명 신청 및 열람제한 등을 연계 지원하고, 범죄피해자 지원센터 연계를 통해 긴급생계비, 피해구조금도 지급한다.

2) 경기도

경기도는 2023. 3. 7. 스토킹 피해자와 데이트폭력 피해자를 대상으로 상담·의료·법률지원 등을 지원하는 '스토킹·데이트폭력 대응 종합대책'을 수립하였다. 서울시와 달리 경기도는 직접적인 피해를 입은 스토킹 피해자에뿐만 아니라 합리적 수준의 두려움을 느낀 스토킹 피해자 및 보호자까지 지원하고, 법령·제도의 사각지대의 데이트폭력 피해자도 지원하는 것을 목적으로 하고 있다.

경기도는 경기도여성가족재단에 사무위탁을 하는 방식으로 사업을 운영하고 있으며, 피해자 안심주거시설 운영, 법률지원, 의료지원, 심리상담 등 맞춤형 지원을 하고 있다.⁵⁶⁾ 안심주거시설은 거주기간에 따라 긴급주거(1~30일)와 임대주거(3개월~최대

6개월)로 구분되며, 긴급주거의 경우에는 30일 이내로 연장이 가능하도록 운영하고 있다. 또한, 피해자들이 안심주거시설에 거주 기간 동안 본인 주거시설에 CCTV나 안심벨 같은 안전장비를 설치한 후에 퇴소하게 되며, 퇴소 후 모니터링 서비스를 제공하고 있다. 이와 함께 긴급 피복비, 긴급돌봄 및 긴급이사비와 긴급 생활용품 등이 지원된다.

라. 검토

요컨대 우리는 스토킹처벌법, 스토킹방지법 등의 법령을 기반으로 하여 위와 같이 사법기관과 정부 차원에서 스토킹범죄의 특성을 고려하여 그 피해자에 대한 지원과 제도를 실현하려는 다양한 시도가 이루어지고 있다. 오랜 논의 끝에 스토킹 관련 법령과 피해자 구제책이 따로 구체적으로 마련되어 있는 것 자체로도 큰 의미를 가진다. 그러나 스토킹처벌법상의 피해자 보호조치가 취해졌음에도 불구하고 행위자가 피해자에게 접근하는 것이 여전히 가능하고, 피해자가 사망에 이르는 등의 중한 피해가 반복되고 있다는 점에서 제도의 실효성 보완을 어떻게 할지의 논의가 추가로 필요할 것으로 보인다.

한편, 법령상으로는 가정폭력처벌법 제29조 제1항 상의 긴급임시조치와 구별되는, 스토킹처벌법 제3조의 응급조치, 제4조의 긴급응급조치 등의 구체적인 제도가 마련되어 법원을 통하지 않고도 사법경찰관리 등이 긴급하게 대응할 방안을 마련하고 있으나, 실제 운영상으로는 법원의 결정에 따르는 제8조 및 제9조의 잠정조치가 보다 많이 실시되고 있고, 가정폭력처벌법상의 임시조치와도 크게 구별되어 실시되지 못하고 있다는 점도 제도개선에서 고려하여야 할 것이다.⁵⁶⁾

한편, 법령상 구체적으로 마련되어 있는 제도가 현실적으로 운영되기 위해서는 인력과 예산 등의 확보가 선제되어야 할 것으로 보인다. 규정되어 있는 전담조사 등의 경우에도 앞서 언급한 것과 같이 전담 인력을 두도록 되어 있으나, 실제 운영은 겸무 내지 겸직으로 진행되고 있는 것이 현실이라는 점은 추후에 개선될 수 있어야

56) 경기도여성가족재단, 피해자 회복 위해 ‘스토킹·교제폭력 피해자 안심주거’ 운영 (2024. 8. 14). 경기도뉴스포털. (https://gnews.gg.go.kr/news/news_detail.do?number=202408141318502419C048&s_code=C048&page=1&SchYear=&SchMonth). 최종방문일 2024. 11. 6.)

57) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 4-6.

할 것이다. 이러한 인프라부족 문제 외에도 피해자 보호의 지역 간 격차가 발생할 가능성을 염두에 두어 향후 피해자 지원체계 마련시 고려가 필요할 것으로 보인다.⁵⁸⁾

제2절 | 미국 스토킹 피해자 보호지원체계

초창기 미국의 스토킹 법제는 유명인에 대한 협박, 살해 등 일련의 사건을 배경으로 제정되었다. 1981년 전 대통령 로널드 레이건 저격 암살 사건, 1989년 여배우 레베카 쉐퍼(Rebecca Schaeffer) 살해사건 등이 스토킹 법제 제정에 영향을 미쳤고, 이후 1990년대 미국 대부분 주에서 스토킹 관련 법제를 두게 되었으나, 대부분 할리우드 스타에 대한 스토킹에 주력한 것이었다고 한다.⁵⁹⁾ 과거·현재의 친밀한 관계, 연인이나 부부 사이에서 발생한 스토킹 행위에 초점을 맞춘 법령은 1994년 여성폭력방지법(The Violence Against Women Act, VAWA)이 대표적이다. 당시 델라웨어 주 상원의원(senate)이었던 조 바이든(Joe Biden) 대통령이 제안한 것으로 알려진 여성폭력방지법의 초창기 모습은 가정폭력 피해자 지원에 초점을 맞춘 법안이었다.

여성폭력방지법은 4년여에 걸친 입법 논의 끝에 가정폭력 및 성폭력 범죄에 대한 연방법상 처벌 근거를 확립하는 한편, 폭력예방교육 등 지역 내 다양한 범죄예방 프로그램에 대한 정부의 재정 지원의 근거를 마련하였다. 이후 2000년과 2005년에 중요한 개정이 이뤄졌는데, 가정폭력뿐만 아니라 성폭력, 교제폭력 및 스토킹 범죄 피해자에 대한 지원까지 대상을 확대하였고, 유색인종 내지 이민자 여성 등의 서비스 접근성을 보완하였다.⁶⁰⁾ 이에 대해 보건의로 전문가, 수사기관 및 법관, 피해자 지원 단체(victim advocates) 등에 대한 여성폭력범죄 관련 교육 및 훈련 프로그램을 확충하

58) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 8-9.에 따르면 가정폭력방지법 및 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률에 근거하여 설치·운영 중인 시설 중 스토킹피해자 지원 시범사업을 수행할 기관을 모두 모집하지 못하였고, 긴급주거지원 사업 시행 시·도도 5군데만 선정되었으며, 나아가 스토킹피해자 치료회복 프로그램 시범사업은 당초 17개 광역시·도에서 모두 시범사업을 수행하는 것을 목표로하였으나 지자체별로 아예 신청 자체를 하지 않은 곳도 있는 실정이다.

59) 여성가족부 (2022. 11). 스토킹 피해자 지원서비스 개발 연구. p. 103.

60) History of VAWA. Legal Momentum. (<https://www.legalmomentum.org/history-vawa>. 최종 방문일 2024.9.4.)

는 등 가정폭력·성폭력·스토킹 피해자 지원 서비스를 크게 개선하였다는 평가를 받았다.⁶¹⁾ 그러나 초기에는 접근금지 명령 등 조치를 위반한 행위에 대한 처벌 근거가 부재하여 스토키가 주(州)를 넘나들며 피해자를 추적(pursue)하는 등 위협을 가하더라도 기소할 수 없다는 문제가 제기되었고, 이후 스토키가 어디로 가든 연방 법집행기관이 단속할 수 있도록 하는 법개정을 추진하였다.⁶²⁾

이후 대체로 미국의 스토킹 법제는 가족폭력·여성폭력과 관련하여 발전하였는데, 연방과 각 주법으로 구분하여 구체적인 내용을 살펴본다.

1. 연방 법령상 보호명령 제도

United States Code(이하 “U.S.C.”)의 Title 18은 범죄와 형사절차에 관한 편인데, 그중 Chapter 110A에 “Domestic Violence and Stalking” 제목으로 스토킹 관련 규정이 위치하고 있다.⁶³⁾ 특히 §2261⁶⁴⁾의 (a)는 배우자(spouse), 친밀한 관계의 파트너(intimate partner), 교제 중인 상대(dating partner)에 대하여 상해, 살인, 괴롭힘 등 해악을 가할 목적으로 주간(interstate) 또는 해외로 여행하는 행위, 그러한 여행 중에 또는 그 결과로서 배우자, 친밀한 관계의 파트너, 교제 중인 상대에게 폭력 범죄(crime of violence)를 저지르거나 저지르려 시도한 행위(attempts)를 형사처벌의 대상으로 하였다. 또 18 U.S.C. §2261 (b)(6)는 한시적(temporary)이거나 영구적인(permanent) 민형사상 각종 구제 내지 보호명령(injunction, protection order, restraining order, no contact order 등)을 마련하고, 보호명령을 위반한 행위에 대한 형사처벌로서 1년 이상의 구금형(imprisonment)을 부과할 수 있도록 규정하였다.⁶⁵⁾

18 U.S.C. §2266에 따른 보호명령(protection order)이란 injunction, restraining order을 비롯하여 폭행·협박 기타 괴롭힘 행위, 성폭행, 또는 신체적 또는 물리적

61) *History of VAWA*. Legal Momentum. (<https://www.legalmomentum.org/history-vawa>. 최종 방문일 2024.9.4.)

62) “Statement By President Of The United States Statement By President William J. Clinton Upon Signing H.R. 3230”, (September 23, 1996), 1996 U.S.C.C.A.N. 3381-1, 1996.

63) United States Code Annotated, Title 18. Crimes and Criminal Procedure, Part 1. Crimes, Chapter 110A. Domestic Violence and Stalking.

64) United States Code Annotated, Title 18. Crimes and Criminal Procedure, Part 1. Crimes, Chapter 110A. Domestic Violence and Stalking.

65) 18 United States Code § 2266.

접근이나 연락(contact or communication)을 금지하기 위하여 법원이 발부하거나 명령한 일련의 사법처분을 말한다. 보호명령은 한시적이거나 종국적인 민·형사상 명령을 포괄하며, 보호를 요청하는 사람이 별도의 소를 제기하여 받을 수도 있고, 진정(complaint), 청원(petition), 신청(motion)의 형식으로 받을 수도 있다. 이러한 보호명령은 가정폭력, 성폭력, 교제폭력 및 스토킹 범죄 피해자를 보호하기 위하여 주(state) 내지 지방(local)의 법률로써 발부된 보호명령·접근금지명령·강제처분에 포함된 각종 지원(support), 자녀에 대한 친권 및 면접교섭권(child custody or visitation provisions), 명령(orders), 보상(relief) 및 구제 조치(remedies)를 포함한다.

2. 주별 보호명령 법제의 비교

기본적으로 미국 내 대부분 스토킹 범죄 관련 법제가 가지고 있는 기본적인 틀은 스토킹 행위만을 단독·단일하게 처리하는 것이 아니라, 가족이나 연인 등 친밀한 관계 내에서 다른 가해 행위와 연속 내지 관련되어 발생한다고 보는 것이다. 이러한 관점에서는 스토킹 범죄란 단지 반복적으로 피해자 주변을 맴돌거나 서성이면서 추상적인 위험을 암시하는 행위 자체에만 주목하는 것이 아니라, 피해자가 범죄의 타겟이 되거나 점차 시간이 지나며 피해가 가중되는 원인을 스토킹 행위자와 피해자 사이의 관계성(relations)에서 찾는다. 즉 교제 관계, 가족 관계 내지 성폭행 피·가해자 사이에 발생하는 스토킹 행위에 대한 형사처벌을 강조하고 있다. 또 가정폭력·교제폭력 가해자가 이후 각종 폭력행위 금지, 접근금지, 연락금지 등 조치를 위반하여 피해자를 찾아가거나 연락하는 등 스토킹 행위를 했을 때 이를 별도의 형사처벌의 대상으로 삼고 있다.

이에 대개 미국의 스토킹 피해자 보호 체계 또한 가정폭력(domestic 또는 family violence), 성폭력, 교제폭력(dating violence) 피해자 보호 체계와 긴밀하게 연결되어 있으며, 전반적으로 스토킹 피해에 대한 보호 조치는 가정폭력, 성폭력, 교제폭력 피해에 대한 보호명령·임시조치 등에 흡수되는 경향이 있다. 예를 들어 전 배우자나 가족구성원(부모, 자녀)이 가한 폭행, 상해 등 일련의 범죄 행위의 진행 과정에서(course of conduct) 스토킹 피해가 발생하는 경우, 가정폭력보호명령(Domestic

violence protection order)이 적용될 수 있다. 오직 일부 주에서만 스토킹 범죄 피해자 보호를 위한 별도의 법제를 형성하고 있는데, 가령 피해자가 행위자(가해자)와 가족이나 연인 등 친밀한 관계가 아닌 경우에 가정폭력보호명령이나 교제폭력보호명령(dating violence protection order)이 적용되지 않으므로 스토킹 범죄에 대한 보호명령·임시조치를 청구할 수 있다. 미국 내에서 스토킹 범죄에 대하여 발부될 수 있는 보호명령이나 임시조치가 부존재하는 주(州)는 없는 것으로 확인된다.

» [표 3-2-1] 미국 주별 스토킹 보호명령·임시조치 등 법제의 명칭, 조문

연번	주 이름	명칭	법령 조문번호
1	Washington	Stalking Protection Order	R. C. W. § 7.105
2	Oregon	Stalking Protection Order	O. R. S. § 163.738
3	California	Domestic Violence Restraining Orders	Cal. Fam. Code § 6320
4	Montana	Order of Protection	Mont. Code § 40-15-102
5	Idaho	Protection Order (against stalking and/or threats)	I.C. § 18-7907
6	Nevada	Restraining Orders	N. R. S. 200.591
7	Wyoming	Order of Protection	Wyo. Stat. § 6-2-506
8	Utah	Dating Violence Protective Order	Utah Code § 78B-7-403
		Cohabitant Abuse Protective Order	Utah Code § 78B-7-603
		Civil Stalking Injunction	Utah Code § 78B-7-702
		Criminal Stalking Injunction	Utah Code § 78B-7-902
9	Arizona	Domestic Violence Orders of Protection	A.R.S. § 13-3602
10	Colorado	Civil · Protection Order	Colo. Rev. Stat. § 13-14-104.5
11	New Mexico	(Family Violence) Protection Order	N.M. Stat. § 40-13-5
12	North Dakota	Domestic Violence Protection Order	North Dakota Century Code § 14-07.1-02
13	South Dakota	Protection Order (stalking or physical injury rather than domestic abuse)	South Dakota Codified Laws § 25-10-3.3
14	Kansas	Protective Order	Kan. Stat. § 60-31a06
15	Oklahoma	Protection Order	Okla. Stat. § 22-60.2
16	Texas	Protective Order	Tex. Code Crim. Proc. § 7B.002
17	Minnesota	Harassment Restraining Order	MN Code § 609.748
18	Missouri	Order of Protection	Mo. Rev. Stat. § 455.032
19	Arkansas	Order of Protection	Arkansas Code § 9-15-207
20	Louisiana	Protective Order	2023 LA R. S. § 46:2173

254 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

연번	주 이름	명칭	법령 조문번호
21	Wisconsin	Domestic Abuse Restraining Order	2023 WI Stat § 813.12
22		Harassment Restraining Order	2023 WI Stat § 813.125
23	Illinois	Stalking No Contact Order	740 IL C. S. 21/80
24	Michigan	(Non)Domestic Relationship Personal Protection Order	M. C. L. § 600.2950a
25	Indiana	Civil Protection Order	2023 Indiana Code § 34-26-5-9
26	Kentucky	Domestic Violence Protective Order	2023 KY Rev. Stat. § 403.740
		Interpersonal Protective Order	2023 KY Rev. Stat. § 456.060
27	Tennessee	Domestic Abuse Protection Order	2023 T. C. § 36-3-606
		Lifetime Order of Protection (Aggravated stalking or especially aggravated stalking 등에 한함)	2023 T. C. § 36-3-627
28	Mississippi	Protection Order	Miss. Code § 93-21-15
29	Ohio	Protection Order	OH Rev. Code § 3113.31
		Protection Order in Menacing by Stalking Cases	OH Rev. Code § 2903.214
30	Alabama	Protection Order (Marital and Domestic Relations)	2023 AL Code § 30-5-7
31	Maine	Order of Protection	19-A ME Rev. Stat. § 4110 (2023)
32	Vermont	Relief	15 V. S. A. § 1103
		Order against Stalking or Sexual Assault	12 V. S. A. § 5133
33	New York	Order of Protection	NY Crim. Pro. § 530.12 (2023)
34	Pennsylvania	(만 18세 미만인 아동 대상 스토킹) Order of Protection	42 PA C. S. § 62A06 (2023)
35	West Virginia	Domestic Violence Protective Order	W. Va. Code § 48-27-502
		Personal Safety Order (스토킹, 성폭행 등 일부 범죄에 한함)	W. Va. Code R. § 149-7-4
36	Virginia	Protective Order (for family abuse)	VA Code § 16.1-253.1 (2023)
		Protective Order(for violence, force or threat)	VA Code § 19.2-152.9 (2023)
37	North Carolina	Domestic Violence Protective Order	NC G. S. § 50B-2 (2023)
		No Contact Order(50C order)	NC G. S. § 50C-5 (2023)
38	South Carolina	Restraining Order against Stalking or Harassment	SC Code § 16-3-1770
39	Georgia	Family Violence Protective Order	GA Code § 19-13-4 (2023)
		(Stalking) Restraining Order	GA Code § 16-5-94 (2023)

연번	주 이름	명칭	법령 조문번호
40	Florida	Domestic Violence Injunction	FL Stat. § 741.30 (2023)
		Dating Violence Protective Injunction	FL Stat. § 784.046 (2023)
		Stalking Injunction	FL Stat. § 784.0485 (2023)
41	New Hampshire	(Domestic Violence) Relief	2023 NH Rev. Stat. § 173-B: 4
		(Stalking) Relief	2023 NH Rev. Stat. § 633:3a
42	Massachusetts	Harassment Prevention Order	MA Gen. L. 258e § 8 (2023)
43	Connecticut	Relief (for Victim of domestic Violence)	C. T. Gen. Stat. § 46b-15
		Civil Protection Order (스토킹, 성폭행 등 일부 범죄에 한함)	C. T. Gen. Stat. § 46b-16a
44	New Jersey	(Domestic Violence) Relief / Restraining Order	NJ Rev. Stat. § 2C:25-28
		Permanent Restraining Order (스토킹 유죄판결)	NJ Rev. Stat. § 2C:12-10.1
45	Delaware	Protective Order	10 DE Code § 1045 (2023)
46	Maryland	Protective Order	MD Family Law Code § 4-505 (2023)
		Peace Order (직장 내 괴롭힘, 스토킹 등 접근금지명령)	MD Court & Judicial Proceedings Code § 3-1503.1 (2023)
47	District of Columbia	Anti-Stalking Order	DC Code § 16-1064 (2023)
48	Alaska	Stalking or Sexual Assault Protective Order	AK Stat. § 18.65.855 (2023)

스토킹 범죄에 적용되는 보호명령 내지 금지명령에 대하여 주마다 사용하는 용어의 차이는 있으나 대개 “Restraining order”라는 표현으로 포괄하여 통용되며, 개별 주에서는 “Protection order”, “Relief” 용어도 많이 쓴다. 다만 발부 시기에 따라 “임시(temporary)” 또는 “최종(final)”을 구분하여 규정하는 경우가 많다. 예를 들어 법관이 보호명령 발부의 긴급성을 인정하여 피청구인(respondent 또는 defendant)에게 별도로 고지하지 않고 정식 재판 전까지 보호명령을 발부하는 경우 대개 “임시(temporary)” 보호명령이라고 쓴다. 또 피청구인에게 보호명령의 내용 및 기간 등을 고지하고 청구인·피청구인이 법원에 출석하는 청문(hearing)절차 등을 마친 뒤 보호명령을 선고하는 경우 대개 “최종(final)” 보호명령이라 한다. 이렇듯 주마다 종국적인 보호명령 발부 절차나 요건에 사소한 차이는 있지만, 피해자에 대한 보호조치의 내용

이나 행위자에 대한 금지·제한의 내용에 사실 중요한 차이는 거의 없다. 아래에서는 전형적인 피해자 보호 지원 체계를 가지고 있는 일부 주를 중심으로 간단히 보호명령의 요건, 내용 등을 살펴본다. 다만 여기서는 보호명령 등 위반시 부과될 수 있는 형사처벌의 내용은 다루지 않는다.

가. 워싱턴

워싱턴주법 §9.61.230은 상대방을 괴롭히거나, 위협하거나, 당황하게 만들 목적으로 (a) 전화(telephone)를 이용하여 음탕하거나 음란한 말을 하거나 그러한 행위를 할 것을 권유(suggest)하는 행위, (b) 대화의 존부와 관계없이 익명으로 또는 반복적으로 또는 현저히 불편한 시각에 전화하는 행위, (c) 전화를 받은 사람이나 그 가족구성원의 신체 및 재산을 해치겠다고 협박하는 행위를 중경범죄(gross misdemeanor)로 규정하면서,⁶⁶⁾ (1) 이전에 당해 사건 피해자나 그 가족 구성원 혹은 워싱턴 주 또는 다른 주에서 접근 금지(no-contact) 내지 괴롭힘 금지(no-harassment)명령에 구체적으로 이름이 명시된 사람에 대하여 §9A.46.060에 정한 괴롭힘 범죄(harassment crime)를 저질러 유죄판결을 받은(convicted) 전력이 있는 경우, 또는 (2) 위 (c)에 따른 괴롭힘을 가한 사람이 그 상대방이나 제삼자에 대하여 살해의 협박을 한 경우에는 C급 중범죄로 처벌한다.⁶⁷⁾ 이를 바탕으로 워싱턴주에서는 가정폭력, 성폭력, 스토킹 각각의 범죄에 대하여 보호명령(restraining order) 제도를 형성하고 있다.⁶⁸⁾

워싱턴주법(Washington Revised Code) §7.105.050 이하에 각 가정폭력(domestic violence), 성폭력(sexual assault), 스토킹 범죄 피해자에 대한 보호명령(protection order)을 규정하고 있는데, 먼저 가정폭력 보호명령(domestic violence protection order)은 청구인(petitioner)이 가정 내에서 또는 가족 구성원이거나 친밀한 파트너

66) 중경범죄(gross misdemeanor)는 Washington Revised Code § 9A.20에 의거 364일 이하의 카운티 교도소 구금형 또는 5천 달러 이하의 벌금형이 부과된다.

67) Washington Revised Code § 9A.20상 "Class C felony"에 해당하는 범죄는 최대 5년 이하의 주 교정기관 내 구금형 또는 1천 달러 이하의 벌금형이 부과된다.

68) 경우에 따라 법원은 스토킹으로 하여금 보호명령이 유효한 기간 동안 스토킹이 소유한 총기를 모두 법원에 제출하도록 명령하는 등 잠재적 가해 행위자에 대한 별도의 제약을 부과하기도 한다. (자세한 내용은 Legal Voice 홈페이지: <https://legalvoice.org/info-for-stalking-victims/> 참조.)

관계에 있는 사람으로부터 폭력을 당하였다고 주장하여야 한다. 다음으로 성폭력 보호명령(sexual assault protection order)은 청구인이 피청구인(respondent)으로부터 비동의의 간음(nonconsensual sexual conduct) 또는 비동의의 강간(nonconsensual sexual penetration)을 당하였다고 주장하여야 한다.⁶⁹⁾ 마지막으로 스토킹 보호명령(stalking protection order)은 청구인이 피청구인으로부터 스토킹 범죄를 당하였다고 주장하여야 한다. 워싱턴주에서 스토킹 피해자에게 제공하는 접근금지명령은 피해자, 피해자의 자녀, 피해자가 거주하거나 근무하는 장소에 스토키가 접근하지 못하도록 하는 것으로, 피해자가 접근금지명령을 신청할 때 피해자가 스토키와 친인척이거나 교제하던 관계일 것을 요하지 않는다는 점에 특징이 있다.⁷⁰⁾ 만일 청구인의 상황이 신청한 유형의 보호명령이 아닌 다른 유형의 보호명령의 발부 요건을 충족할 경우 법원은 청구인의 선호와 필요를 고려하여 임시보호명령을 발부할 수 있다.

또한 보호명령은 법원 청문절차 전까지 한시적으로 발부하는 사전적 보호명령을 말하는 임시보호명령(Temporary protection order)과, 법원 청문 절차를 학대행위자에게 사전에 고지하고, 학대행위자의 반대신문, 증인신문 등 조사절차가 모두 진행된 이후에야 비로소 발부되는 법정보호명령(Full protection order)으로 구분된다.⁷¹⁾ 나아가 청구인의 안전을 위협하는 중대한 위험이 임박하였거나 영구적으로 원상회복이 불가능한 피해가 발생할 수 있다고 판단하는 경우, 판사는 피청구인에게 통지하지 않고 직권으로(Ex parte) 임시보호명령을 발부할 수 있다. 다만 양 당사자가 보호명령

69) 청구인이 가정 내에서 또는 가족 구성원이거나 친밀한 파트너 관계에 있는 사람으로부터 성폭력이나 스토킹을 당한 경우에도 가정폭력 보호명령을 청구할 수 있다. 또 청구인이 다른 종류의 보호명령의 조건에 부합하거나 청구인이 신청한 보호명령의 조건에 불충족한다는 이유로 청구인의 신청을 기각하여서는 아니 되며, 청구인이 청구한 보호명령의 종류가 무엇인지와 무관하게 법원이 청구인에게 어떤 종류의 보호명령이 필요한지 적절히 고려하여 결정할 수 있다.

70) 이외에도 취약한 성인에 대한 보호명령(vulnerable adult protection order), 고위험 보호명령(extreme risk protection order), 반괴롭힘 보호명령(antiharassment protection order)이 있다(Washington Revised Code Title 7. Special Proceedings and Actions, Chapter 105, Section 100). 간략히 이들의 내용을 설명하자면, 먼저 취약한 성인에 대한 보호명령은 청구인에 대한 피청구인의 유기(abandoned), 학대(abused), 경제적 착취(financially exploited), 방임(neglected) 등을 주장하는 것이고, 고위험 보호명령은 피청구인이 총포 등 무기류를 보관(custody), 통제(control), 구매(purchase), 소지(possess), 접근(access), 수령(receive) 등을 하고 있어 청구인에 대하여 상해 등 중대한 위험을 유발한다고 주장하는 것이고, 반괴롭힘 보호명령은 청구인에 대한 피청구인의 위법한 괴롭힘(unlawful harassment)을 주장하는 것이다.

71) Temporary protection order와 Full protection order에 관한 자세한 내용은 WomensLaw.org (<https://www.womenslaw.org/laws/wa/restraining-orders/stalking-protection-orders#node-76183>; 최종방문일 2024. 10. 3.) 참조.

의 내용에 동의한다면 청문 절차를 거치지 아니하고 법정보호명령이 발부될 수도 있다.⁷²⁾

일반적으로 직권으로 발부된 임시보호명령은 청문절차를 거치지 않는 대신 14일이라는 유효 기간이 존재하며, 청문절차가 연장되거나 새로운 임시보호명령이 발부되는 경우에도 14일을 초과할 수 없다. 또 법정보호명령(Full protection order)을 발부하기 위한 청문 절차의 개시는 임시보호명령이 발부된 날로부터 14일을 도과하여서는 아니 되고, 피청구인이 이메일, 우편으로 고지받았다면 송달일로부터 30일을 도과하여서는 아니 된다. 다른 한편 법정보호명령은 기한의 상한이 정해져 있는 것과 기한의 정함 없는 것으로 나뉘는데, 청구인이 더 짧은 기간을 요청하지 않는 한 최소 1년이 부과된다. 종기가 도래하기 전 청구인이 보호명령 기간의 갱신(renew)을 신청할 수 있다. 예를 들어 판사가 행위자에 대하여 미성년 자녀에 대한 친권 제한을 포함하는 보호명령 1년을 부과하였을 때, 청구인은 기간 만료일이 도과하기 전 90일 이내에 친권 제한 부분에 대해 기간의 갱신(renew)을 청구할 수 있다.

모든 종류의 보호명령의 핵심은 피청구인이 새롭거나 추가적인 위협이나 해악을 가하는 행위를 명시적으로 금지하고, 이러한 금지행위를 토대로 청구인의 상황과 처지에 맞춰 필요한 신변 보호 조치를 취한다는 점이다. 기본적으로 보호명령의 첫 문단에 (a) 가정폭력, 비동의간음 내지 비동의 강간, 성적 학대(sexual abuse), 스토킹, 취약한 성인(vulnerable adult)에 대한 유기(acts of abandonment), 학대, 방임(neglect), 또는 경제적 착취(financial exploitation) 행위, 위법한 괴롭힘(unlawful harassment) 행위와 (b) 청구인, 청구인의 가족, 미성년자인 가족 구성원, 또는 청구인의 다른 세대원에 대하여 비신체적 접촉(nonphysical contact)을 포함한 일체의 접촉 시도(본 명령의 준부에 대하여 알고 있는지를 불문하고 제삼자를 통해 직·간접적으로 접촉을 시도하는 행위를 포함한다) 금지하는 내용이 나타난다. 또한 (c) 공동으로 소유한 주거, 청구인의 주거·직장·학교 내지 청구인의 미성년 자녀가 다니는 학교·보육시설 등에서 피청구인을 격리(exclude)하고, (d) 피청구인이 고의로 보호대상자(청구인 등) 및 보호대상자의 직장, 학교, 주거지 등 특정한 장소나 청구인이 사용하는 차량으

72) 이상의 Temporary protection order 및 Full protection order에 관한 내용은 Washington Revised Code Title 7. Special Proceedings and Actions, Chapter 105, Section 010부터 Section 405 (1)까지 참조.

로부터 일정 거리 이내로 접근하거나 머무르는 행위를 제한한다(일반적으로 1,000피트(약 300미터)로 제한되나, 정당한 사유가 인정될 시 법원의 재량으로 그보다 짧은 거리 이내로의 접근이 허용될 수 있다). 더하여 (e) 괴롭힘 행위, 따라다니는 행위, 감시(monitor)하는 행위, 전자적 또는 물리적으로 감시하는 행위(keeping under surveillance), 전화·영상오디오 기기 등 전자기기를 이용하여 위치를 추적하거나, 활동을 감시하거나, 청구인 및 청구인의 가족 등과 연락을 주고받는 등 사이버 괴롭힘(cyber harassment)에 해당하는 행위를 금지할 수 있다.

보호명령의 범죄예방 실효성을 담보하는 차원에서 (f) 양 당사자 사이에 미성년 자녀가 있고, 별도의 소송을 통하여 양육 계획(parenting plan)을 수립하거나 수정하고자 하는 경우라 하더라도, 법원이 이를 이유로 보호명령을 통한 구제를 지연하거나 연기할 수 없다고 규정하고 있다.⁷³⁾ 또 (g) 보호명령을 통해 피청구인에게 가정폭력에 방교육, 성폭력예방교육 등 치료 상담 프로그램에 참여할 것을 명령하거나, 정신건강 또는 화학약품 의존성 검사(chemical dependency evaluation)에 응하도록 요구할 수도 있다. (다만 만일 법원이 피청구인으로 하여금 정신건강 검사를 받을 것을 명령하는 경우에는 반드시 청구인이 검사에 드는 비용을 감당할 수 있는 확인하여야 하며, 또한 판사가 정신건강 검사를 요구하는 근거와 더불어 정신건강 전문의가 반드시 답해야 하는 질문 1개 이상을 명시하여 문서화하여야 한다.) 이외에도 (h) 피청구인이 저항을 포기하고(surrender) 모든 총기 관련 면허 및 위험한 물건에의 접근, 통제, 소유, 구매, 수령 등을 하지 않도록 하는 등 다양한 금지·제한을 부과할 수 있다.

나. 캘리포니아

캘리포니아주 가족법(California Code Family Code) 제6211조는 “가정폭력(domestic violence)”을 전·현재 배우자나 동거인, 연인, 2촌 이내의 혈연 및 인척 관계 등 총 6가지 범주⁷⁴⁾의 사람들에 대하여 가해진 학대(abuse)라고 정의하면서, 이때

73) Washington Revised Code Title 7. Special Proceedings and Actions, Chapter 105, Section 310(1)(f).

74) 구체적으로, (a) 배우자 또는 이전의 배우자, (b) 동거인(cohabitant) 또는 이전의 동거인, (c) 피청구인(respondent, 또는 피고인)과 교제하는(dating) 관계이거나 약혼한 사람 또는 과거에 그러한 관계였던 사람, (d) 피청구인과의 사이에 자녀가 있는 사람(남성인 경우, Uniform Parentage Act에

“학대”에 포함된 행위의 하나로 스토킹 행위를 포함하고 있다.⁷⁵⁾ 이에 가정폭력에 수반한 스토킹 행위에 대하여 가정폭력접근금지명령(domestic violence restraining orders, DVRO)을 받을 수 있다. 일반적인 보호명령(protective order)에는 추가적인 괴롭힘 및 학대 행위를 금지하는 내용의 일종의 금지명령(restraining order)(§6320), 가해행위자를 주거로부터 분리시키는 일종의 접근금지 명령(§6321), 기타 특정 행위를 당사자에 금지시키는 명령(§6322)이 있다.⁷⁶⁾

먼저 California Code, Family Code §6320은 (a) 명시적으로 성추행(molesting), 공격(attack), 폭행(striking), 스토킹, 협박(threatening), 성폭행(sexually assaulting), 구타(battering), 사칭(credibly impersonation) 등 형사상 범죄 일부와 괴롭힘(harassing), 귀찮은 전화(annoying telephone calls), 재물손괴(destroying personal property), 이메일 등 기타 직·간접적인 수단을 이용한 연락(contacting), 일정 거리 이내로의 접근, 기타 평온을 방해하는 행위(disturbing the peace)⁷⁷⁾ 등에 대하여 법원이 직권으로 금지를 명령할 수 있다고 규정하면서 이상 열거된 행위에 국한하지 아니한다고 덧붙이고 있다. 또한 (b) 정당한 이유가 있다면 청구인, 피청구인 또는 청구인이 나 피청구인과 함께 살고 있거나 세대원인 미성년자가 소유(owned), 점유(possessed), 임시보호, 관리 및 보유하고 있는 동물에 대한 점유, 지배(control), 배타적 보호에 관한 권리를 보장하는 보호명령을 내릴 수 있다. 이에 따라 피청구인은 명령에 기재된 동물로부터 일정한 거리를 두어야 하고, 함부로 처분하거나, 데려가거나, 이동시키거나, 은닉하거나, 양도하거나, 공격하거나, 괴롭히는 등 해를 입히는 행위가 금지된다.

다음으로 California Code, Family Code §6321은 법원이 당사자가 적법하게 소유하거나 거주하고 있는 주거라고 하더라도 일정한 기간이나 조건이 충족하는 동안

의거 여성 부모의 자녀의 아버지로 추정된다.), (e) 일방의 자녀 또는 Uniform Parentage Act에 의거 보호대상자인 자녀의 아버지로 추정되는 남성 부모, (f) 2촌 이내의 혈연 또는 인척 관계에 있는 모든 사람이 가정폭력의 대상(객체)이다. (California Code, Family Code - FAM § 6211.)

75) California Code, Family Code - FAM § 6203 (4), § 6320. 스토킹 이외에 신체적 상해, 성폭행(sexual assault) 등이 가정폭력의 “학대”에 포함된다.

76) California Code, Family Code § 6218.

77) 앞의 “평온을 방해하는 행위”란 전체 상황을 종합하여 볼 때, 상대방의 정신적 내지 정서적 안정감을 해치는 행위로서, 이는 제삼자를 통하여 간접적으로 발생할 수도 있고, 전화, 온라인 계좌, 문자메시지, 인터넷 기기 등 전자기기 등 다른 수단이나 방법을 통하여 발생할 수도 있다. 평온을 방해하는 행위는 강압적 통제(coercive control), 감금, 강요, 협박, 재산권 및 성적 자기결정권에 대한 침해는 비롯하여 개인의 자유와 자유의지를 부당하게 제약하는 효과 내지 의도가 있는 행위라면 그 수단·방법을 불문한다. (California Code, Family Code - FAM § 6320(c).)

가정폭력으로부터 보호할 자녀를 보호 내지 양육하는 사람의 주거 공간으로부터 행위를 분리하고 접근을 금지하는 명령이다. 이러한 명령이 발부되기 위하여는, 첫째 주거 공간을 점유할 사람(보호대상자/청구인)이 전체 범질서 체계에서 보았을 때 적법한 점유자여야 한다. 둘째 퇴거하여야 하는 사람이 상대방(보호대상자/청구인) 또는 상대방이 보호 내지 양육하고 있는 미성년 자녀 등 다른 가족 구성원에 대하여 폭력을 저질렀거나 폭력을 저지르고자 시도한 사실이 명백하여야 한다. 셋째 퇴거가 강제되지 않을 시 상대방(보호대상자/청구인) 또는 상대방이 보호 내지 양육하고 있는 미성년 자녀 등 다른 가족 구성원에 대한 신체적 또는 정신적 위해가 발생할 위험이 존재하여야 한다. 마지막으로 위 §6320 및 §6321의 명령의 실효성을 담보하기 위하여 §6322에 의거 개별 행위자에 따라 구체적인 특정 행위를 금지하는 명령을 내릴 수 있다. 더하여 보호명령을 발부할 때는 행위자가 보호대상자의 주소 등 소재를 파악하기 위한 행동을 금지하거나,⁷⁸⁾ 자녀에 대한 친권·면접교섭 등을 제한하는 등의 추가적인 조치를 할 수도 있다.⁷⁹⁾

한편 가정폭력이나 아동 및 노인 등 요보호대상자에 대한 학대 위험이 임박하여 긴급히 가정폭력 등 학대 행위의 (재)발생을 방지할 필요가 있을 시, 사법경찰관이 직권으로 법원에 청구하여 보호명령(protective order)이나 위기 상황의 성인이나 보호대상자가 보호하고 있는 미성년 자녀에 대한 임시보호(temporary care) 등 조치를 취할 수 있도록 하는 응급보호명령(emergency protective order)도 있다.⁸⁰⁾ 예를 들어 (a) 피신청인이 가해한 가정폭력에 관한 최근의 신고 내용을 종합할 때 가정폭력이 발생할 위험이 현존하거나 임박한 경우, (b) 가족 구성원 내지 세대원에 의한 학대나 협박에 관한 신고 내용을 종합할 때 가족구성원 내지 세대원이 아동에 대하여 학대를 가할 위험이 현존하거나 임박한 경우, (c) 피신청인이 관할권을 벗어나 아동을 납치(abduct)하거나 아동을 데리고 도피하였다는 신고 내용 또는 피신청인이 관할권을 벗어나 아동을 납치하거나 아동을 데리고 도피할 수 있다는 합리적 믿음(reasonable

78) California Code, Family Code § 6322.7.

79) California Code, Family Code § 6252.5; § 6323 등.

80) California Code, Family Code - FAM § 6250; § 6251 등. 사법경찰관이 가정폭력 신고 전화를 받고 응급을 요한다고 판단하면 언제든지 담당 판사에게 유선으로 응급보호명령을 청구할 수 있고, 판사가 응급보호명령을 발부하는 즉시 효과가 발생한다고 한다. 자세한 내용은 Womens Law (<https://www.womenslaw.org/laws/ca/restraining-orders>; 최종방문일 2024.10.3.) 참조.

belief)이 있어, 아동이 친척이나 부모 일방에 의하여 납치될 위험이 현존하거나 임박한 경우 등에 응급보호명령이 발부될 수 있다.

다. 유타

유타주에는 가정폭력이나 교제폭력에 해당하지 않는 스토킹 피해자들을 위한 “동거인학대보호명령(Cohabitant abuse protective order)”이라는 제도가 있다.⁸¹⁾ 교제관계나 가족 관계가 아닌 동거인이 폭행, 살인, 괴롭힘, 전기통신을 이용한 불법행위, (아동에 대한) 감금 및 납치, 강간 등 성폭행 및 성적 착취, 관음 행위, 강도, 범죄적 의도로 흉기 등 위험한 물건을 소지·휴대하는 행위 등, 증인을 매수하는 행위, 피해자에게 보복하는 행위, 사적 이미지의 불법 반포 등, 동물에 대한 극도로 잔혹한 행위 등을 하는 경우, 동거인학대보호명령을 청구할 수 있다. 동거인학대보호명령이 발부 되면 명시된 학대 및 괴롭힘을 반복 및 지속하는 행위, 청구인으로부터 지정된 거리 이내로 접근하는 행위 및 청구인이나 청구인의 가족(보호대상자)의 직장, 학교, 거주지, 예배 장소 등 자주 방문하는 특정 장소나 공간으로부터 지정된 거리 이내로 접근하는 행위가 금지된다. 필요시 청구인에게 중대한 해악을 끼칠 수 있는 위험한 물건(총기 등)을 구매, 사용, 소지하는 행위까지 금지하거나 제한할 수 있다.

다만 유타주의 경우 캘리포니아주와 달리 동거인과 청구인(보호대상자)가 같은 학교, 직장 내지 예배 공간을 이용할 경우, 피청구인을 해당 장소로부터 완전히 배제·격리하는 명령을 할 수는 없다. 사법경찰관 등을 동행하여 청구인의 안전을 보장한 상태에서 청구인이 소재한 장소나 공간에 일정 거리 이내로 접근하여 활동하는 것이 가능하다. 또 자동차 등 필수적인 개인 소지품의 (공동) 점유 및 사용을 허용하기도 한다. 다만 이 경우 법원이 청구인 및 다른 보호대상자(가족, 특히 자녀)의 안전과 복지를 위한 추가적인 조치를 취할 수 있도록 하는 것으로 보완하였다.

81) Utah Code, Title 78(Judicial Code), Chapter 7(Protective orders and stalking injunctions), § 78B-7-603 동거인학대보호명령(Cohabitant abuse protective orders)

라. 미네소타

미네소타주는 가정폭력이 아닌 괴롭힘(harassment) 행위 속에 스토킹 범죄를 포섭하고 있다. 여기서 “괴롭힘”이란 1회의 신체적 또는 성적 폭행(assault), 사적인 성적 이미지를 동의 없이 1회 유포하는 행위, 또는 반복적으로 타인(행위자와 어떤 관계인지는 무관하다)의 안전, 안정, 사생활 등을 침해하거나 상대의 동의를 받지 않은 언동(act, word, gesture) 등을 포함한다.⁸²⁾ 이에 피해자(미성년자의 경우 보호자 등)가 법원에 괴롭힘금지명령(harassment restraining order, HRO)을 비롯한 일정한 구제(relief)를 신청할 수 있다. 대표적으로 임시금지명령(temporary restraining order: relief by court)은 행위자에 대하여 (a) 타인에 대한 괴롭힘 행위를 중지하거나 피할 것(cease or avoid), 그리고 (b) 접근(contact)하지 않을 것을 명령할 수 있다. 최종적인 금지명령(final restraining order)은 일반적으로 장기 2년까지 부과 가능하나, 다만 기존의 금지명령을 2회 이상 위반하거나 동일한 행위자에 대하여 2개 이상의 금지명령이 발부된 전력이 존재하는 경우 괴롭힘금지명령이 유지되는 기간이 최대 50년까지 늘어날 수 있다.

마. 뉴저지

뉴저지주 또한 다른 여러 주들처럼 가정폭력(domestic violence)과 성폭력(sexual assault)에 관한 금지명령(restraining order) 모두에 스토킹을 하나의 가해행위 유형으로 포섭하고 있다. 다만 주목할 점은 뉴저지주에는 스토킹 범죄의 유죄판결로써 피고인으로 하여금 스토킹 피해자에 대한 접근을 영구적으로 금지하는 영구금지명령(permanent restraining order) 제도가 있다는 점이다.⁸³⁾ 영구금지명령은 (a) 피해자의 거주지, 사유지, 학교, 직장 등에 출입하는 행위 또는 피해자가 정기적으로 방문하는 장소나 건물에 출입하는 행위, (b) 피고인이 개인적으로 또는 대리인을 통하여 피해자나 피해자의 고용주, 직원, 동료 근로자 등에게 접근하여 피해자를 귀찮게 하거나

82) 2023 Minnesota Statutes, Chapters 609(Criminal Code), Section 609.748 괴롭힘 및 금지명령(Harassment; Restraining Order) 이하 참조.

83) 2023 New Jersey Revised Statutes, Title 2C(The New Jersey Code of Criminal Justice), Section 2C:12-10.1 스토킹 유죄판결 및 영구금지명령(Conviction for stalking, permanent restraining order).

불안감을 조성하는 행위, 그리고 (c) 대면, 서면, 전화 기타 전자기기를 이용한 연락 등 직·간접적인 수단 및 방법을 이용한 의사소통 행위를 금지한다. 법원은 이러한 내용을 담은 영구금지명령을 관할 경찰서장 등 법집행기관에 송부함으로써 명령의 실효성을 담보하고 있으며, 오직 피해자가 법원에 영구금지명령의 해제를 신청하는 경우에만 제한이 풀린다.

3. 스토킹 피해자 보호 지원 제도

2019년 미국 내 스토킹 피해 보호 지원 제도를 이용한 스토킹 피해자는 전체의 73.7%였다고 한다.⁸⁴⁾ 피해자가 받은 보호 지원 제도의 종류와 비중은, “상담(Counseling) 및 치료(therapy)”가 61.7%로 가장 많았고, 그다음으로 “법률/법원 서비스”(34.5%), “쉼터(shelter) 및 안심주택(safehouse) 서비스 내지 안전계획(safety planning)”(26.4%)이었다. “금지명령·보호명령·접근금지명령”은 23.7%, “기타 다른 서비스”가 21.6%로 비슷했다.⁸⁵⁾

앞서 금지명령 등에 관한 규정을 살펴보았으므로, 이하에서는 미국 정부가 지원하는 피해자 보호·지원 서비스를 중심으로 검토하여 본다.

가. 경찰의 스토킹 수사·예방 관련 제도

캘리포니아 로스앤젤레스 경찰청(LAPD) 산하 “위협관리부(Threat Management Unit, TMU)”는 1990년 Shaeffer 배우 살인사건(집착적인 팬으로부터 스토킹을 당하다가 사망한 사건)을 계기로 설치된 스토킹 전담부서이다. 과거에 경찰이 구체적인 범죄 행위를 인지하지 못하였다는 이유로 스토킹 피해자를 보호하기 위한 조치를 취하지 않아, 중대한 위험이 발생하더라도 피해자가 스스로 알아서 대처하도록 방치하여 비극적인 경험을 반복해 온 역사를 반성하며 경찰의 사건 초기 개입을 보완하고자 설립

84) 스토킹 피해 보호 지원 제도를 이용하지 않은 피해자는 전체의 23.3%였다.

85) Rachel E. Morgan; Jennifer L. Truman. 『Office On Violence against Women's Grant Funds Used to Address Stalking: 2022 Report to Congress』, Table 9. “Percent of stalking victims who sought and received victim services, by type of service received, 2019”, U.S. Department of Justice, 2022.2, p.12.

되었다.⁸⁶⁾ TMU는 직장 내 괴롭힘, 위협(threats), 스토킹 등에 주로 대응하고 있다. 2008년부터 LAPD 산하 정신감정부(Mental Evaluation Unit, MEU)와 협력하여 스토킹 용의자의 정신적 불안정 문제를 집중적으로 다루고 있다. TMU와 MEU를 통합해 위기 대응 지원 조직(Crisis Response Support Section, CRSS)을 구성한다. LAPD의 TMU를 모델로 참조하여 현재 캐나다, 호주, 아프리카, 홍콩 등에서 유사한 위협 관리 전담 부서를 운영하고 있다.

나. 쉼터(shelter) 및 안심주택(safehouse) 서비스

스토킹 피해자가 쉽게 찾을 수 있는 쉼터 및 안심주택 서비스에는 미국 법무부(U. S. Department of Justice) 산하 여성폭력방지국(Office on Violence against Women, OVW)의 임시주거 보조금 지원 프로그램(Transitional Housing Assistance Grants, TH)가 있다. 임시주거 보조금 지원 프로그램은 여성폭력방지국이 설립된 1995년 이래로 여성폭력방지법(VAWA) 등 관계 법령에 의거 가정폭력 등 여성폭력 범죄의 생존자에 대하여 추진해 온 보조금 지원 프로그램 중 하나로, 안전한 주거 공간을 필요로 하는 가정폭력, 교제 폭력(dating violence), 성폭행, 그리고 스토킹 피해자(victims)가 향후 영구적인 주거를 얻을 수 있도록 6개월에서 24개월까지 보조금을 지원한다. TH는 피해자가 현재 거주 중인 쉼터에서 지낼 수 있는 기간을 연장하거나, 현재 거주 중인 호텔 및 모텔 내 숙박을 계속 유지할 수 있도록 지원하는 제도가 아니라는 점이 특징이다.

임시주거 보조금 지원 프로그램을 지원받기 위해서는, 첫째로 해당 피해자가 가정폭력, 교제 폭력, 성폭력 또는 스토킹 범죄로부터 도피(fleeing)할 것을 요하지는 않지만, 다른 보호 지원 제도가 제공하는 쉼터 등 긴급 보호시설 서비스 기타 위기 개입 서비스 이용이 불가한 경우여야 한다. 예를 들어 성폭력 생존자가 범죄로 인하여 현재 사는 집에서 벗어나기 위해 급히 당분간 지낼 공간이 필요한데 당장에 생존자가 거주하는 지역에는 성폭력 피해자에게 지원되는 응급 서비스가 부재하고 범죄 피해자를 위한 쉼터에도 공실이 없어 이용할 수 없는 경우에 임시주거 보조금 지원 프로그램

86) Reid, Meloy, J.; Sheridan, Lorraine; Hoffmann, Jens. Stalking, threatening, and attacking. Oxford University Press, 2008.6, p.326.

을 이용할 수 있다. 둘째로 피해자가 홈리스(여성폭력방지국의 정의에 따르면, 홈리스란 고정적, 정기적 그리고 야간에 적절히 이용할 수 있는 거주지(residence)를 상실(lack)한 사람으로서, 경제적 곤란, 거주지를 상실함 등의 이유로 타인의 주택에 '엮혀' 살고 있는 사람을 포함함)일 필요는 없지만, 가정폭력, 교제 폭력, 성폭력, 또는 스토킹 범죄로 인하여 주거 지원이 필요하거나 현재의 거주지를 잃은 경우로서 “임시주거나 다른 주거지원을 필요로 하는 사람”이어야 한다.⁸⁷⁾ 예를 들어 적절한 대체 숙소가 없어서 현재 모텔, 호텔, 공원, 캠프장 등에서 생활하고 있는 사람, 긴급 또는 임시 보호시설에서 생활하고 있는 사람, 위탁 가정 배정을 기다리고 있는 사람 등을 주요 지원 대상으로 상정하고 있다. 홈리스에 해당하는 이주 아동도 TH의 지원 대상이 된다.⁸⁸⁾

근래 여성폭력 피해자에 대한 정부의 임시주거 보조금 지원 서비스에 대하여 대부분 정부 지원이 가정폭력 생존자에게 집중되었던 점을 비판하면서, 이를 보완하여 성폭행, 스토킹 생존자의 특수한 니즈를 반영하여 정부가 임시주거 보조금을 지원해야 한다는 목소리가 있다.⁸⁹⁾ 이러한 사회적 요구를 반영하여 최근까지도 계속 제도 개선이 이뤄지고 있다.

다. 피해자 지원단체

미국의 정부의 지원을 받는 피해자 지원단체에는 National Center for Victims of Crime(NCVC)가 대표적이다. 시민단체 중에 전국적으로 활동하고 있는 주요 피해자 지원단체로는 Rainn, Victim Connect, SPARC 등이 있다. 이러한 단체에서 긴급전화(핫라인)⁹⁰⁾을 운영 중이고, (잠재적) 피해자를 위하여 스토킹 범죄의 성격, 관련

87) U.S. Department of Justice Office On Violence Against Women, 『OVW Fiscal Year 2024 Transitional Housing Assistance Grants for Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault and Stalking Program - Solicitation』, 2024.2, p. 5.

88) 여성폭력방지국(OWV) 임시주거(TH) 보조금 프로그램에 따른 성폭력 생존자의 서비스 이용: 임시주거 툴킷 - 성폭력 생존자의 임시주거 접근성 구상. National Sexual Assault Coalition Resource Sharing Project. (<https://resourcesharingproject.org/resources>. 최종방문일 2024.10.20.)

89) 대표적으로 National Sexual Assault Coalition Resource Sharing Project, “여성폭력방지국(OWV) 임시주거(TH) 보조금 프로그램에 따른 성폭력 생존자의 서비스 이용: 임시주거 툴킷 - 성폭력 생존자의 임시주거 접근성 구상”, p.1, (<https://resource sharingproject.org/resources>: 최종방문일 2024.10.20.)

90) 자세한 내용은 National Domestic Violence Hotline. (<https://www.thehotline.org>. 최종방문일

법률 지식, 기초적인 예방법 등을 담은 핸드북 제작 및 배포, 피해자 지원 기금 모금 활동, 피해자의 안전과 회복을 위한 다양한 교육 기회의 제공 등 활동을 전개하고 있다. 일례로 SPARC(Stalking Prevention, Awareness & Resource Center)에서 제공하는 스토킹 범죄 발생시 대응법을 정리한 “Stalking Incident & Behavior Documentation Logs”와 스토킹 피해자를 위한 핸드북 “Victim Handbook”을 온라인 홈페이지에서 영어, 스페인어, 아랍어, 버마어, 중국어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 타갈로그어, 베트남어 총 10종으로 제공하고 있다.⁹¹⁾

4. 우리나라에의 시사점

미국의 스토킹 범죄 체계는 교제폭력(dating violence), 가정폭력, 성폭력, 직장내 괴롭힘 등 스토킹 범죄가 발생할 수 있는 다양한 사회적·관계적 맥락을 고려하여 대응하고 있다. 이는 당해 사건 스토킹의 행위태양(이를테면 피해자의 주변에 오랜 시간 머무르며 피해자의 이동 동선을 알아내려는 행위)에 국한하여 스토킹 피해의 의미를 판단하는 것이 아니다. 일반적으로 스토킹이 발생하는 주변의 맥락과 당사자 사이의 권력적 위계관계를 바탕으로 근본적으로 스토킹 행위가 누구에게 왜 발생하는지, 어떤 경로나 형태로 악화되어 일련의 반복된 행위가 결과적으로 피해자의 일상을 파괴하기에 이르는지 심층적으로 이해할 수 있다는 점에서 참조할만하다. 이와 같은 구조로 우리나라의 스토킹 범죄에 관한 처벌 및 피해자 보호 지원 체계를 개선한다면 기존의 가정폭력, 교제폭력 대책과 스토킹 범죄 대책 사이의 괴리를 줄일 수 있을 것으로 판단된다.

또한 구체적인 피해자 보호명령(접근금지명령 등)의 내용을 살펴볼 때, 우리나라의 스토킹 범죄에 대한 임시조치 등의 개선에 참고할 점이 다수 있다. 일단 모든 보호명령의 기초가 행위자의 폭력행위 재발 방지에 초점이 맞춰져 있다는 점을 강조할 필요가 있다. 우리나라의 피해자 보호 법제의 경우 접근금지나 연락금지 등이 주요하게 다뤄지고 있는데, 미국과 같이 기본적으로 폭력행위를 금지하는 명령을 하고 이를 위반하

2024.10.3.) 참조.

91) 자세한 내용은 SPARC. (<https://www.stalkingawareness.org/documentation-log>. 최종방문일 2024.10.3.)

였을 때 해당 명령 위반에 대한 불이익을 부과하여 피해자의 신체적·정신적 안전을 보장할 필요가 있다. 피해자보호명령이나 임시조치를 부과하는 이유가 피해자 보호와 재발방지에 있음에도 개별·구체적인 의무 사항을 위반하지 않는 선에서 피해자를 괴롭히면서 임시조치를 무력화시키는 행위(예를 들어 100미터 접근금지 조치를 받았는데 100미터 조금 떨어진 위치에서 피해자를 감시하는 경우 등)가 발생하고 있으므로,⁹²⁾ 애초에 피해자에 대한 가해행위를 포괄적으로 금지함으로써 이러한 문제를 일부 해소할 수 있을 것이기 때문이다.

다음으로 미국의 다수 주에서 스토킹 피해자가 주로 사용하는 장소나 건물(학교, 운동센터, 교회 등)에 스토키의 출입을 금지하거나 제한하는 명령을 발부하는 경우, 스토키의 출입이 금지되는 범위를 상당히 포괄적으로 규정하고 있는데, 이를 통해 명령을 발부하는 법관의 재량으로 개별 피해자의 상황에 맞춰 구체적인 피해 예방 대책이 제공될 수 있다고 생각된다. 가령 법령에 스토키가 피해자의 주거로부터 접근이 금지되는 거리(가령 0.1km 내지 0.2km)가 특정되어 있지 않으므로, 지역적 특성 및 피해자의 상황에 따라 유동적으로 적용할 수 있고, 다른 제삼자(직장동료 등)를 통해 접근하거나 연락하려는 시도를 방지한다는 점에서도 상당히 섬세한 접근이 이뤄지고 있다. 또한 피해자가 보유·소유한 동물이나 물건 등 재산에 대한 보호가 적극적으로 이뤄지고 있다고 보인다.

마지막으로 피해자의 주거로부터의 접근금지는 행위자와 피해자가 동거 중인 경우 사실상 피해자 보호가 제대로 이뤄질 수 없는 점에 비추어, 캘리포니아주와 같이 행위자의 퇴거를 명령하는 방법을 고민해볼 필요가 있다. 일차적으로 행위자에게 죄책이 있다고 추정되는 상황에서 피해자가 쉼터나 임시숙소로 주거를 옮길 때 피해자의 미성년 자녀 등 다른 가족 구성원을 동반하여 이동하지 않는 한, 피해자의 가족이 여전히 범죄의 위험에 남게 되므로 피해자가 옮긴 거소지로부터 일정 거리 접근금지 명령이 발부된다 하더라도 사실상 피해자는 여전히 가해 위험으로부터 벗어나지 못한 상태가 되기 때문이다. 또 피해자 지원센터나 정부가 지원하는 임시숙소를 이용하더라도 기한의 한계가 있고, 피해자가 다니던 직장, 학교까지 먼 거리 이동해야 하는

92) 스토킹 가해자 '100미터 접근금지'...실효성 재논란. (2021.11.26). 연합뉴스. (<https://m.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20211126019600641>. 최종방문일 2024.11.28.)

등 예측불가능한 다양한 변수와 비용을 피해자가 오롯이 감당하게 된다. 따라서 법원 명령으로 하는 피해자 보호의 취지와 목적을 살필 때, 피해자가 가해자와 분리되기 위해 주거를 옮기도록 하기보다는 가해자로 하여금 임시숙소 등을 이용하도록 지원하고, 해당 숙소에서 심리상담이나 직업교육 등 재활 프로그램을 운영하면서 보호관찰소 등과 연계하여 행위자가 상담, 수강명령 등 처분을 이행하고 있는지 체계적으로 관리하는 방안을 고려해볼 직하다.

제3절 | 영국 스토킹 피해자 보호지원체계

영국⁹³⁾은 1997년 괴롭힘방지법(Protection from Harassment Act 1977)을 통해 처음 스토킹 행위가 법제에 등장했는데, 이때까지만 해도 전 연인의 주변에 소란을 일으키는 행위 정도가 괴롭힘 범죄에 해당한다고 이해되었다고 한다.⁹⁴⁾ 이후 2003년-2005년경 발생한 스토킹을 수반한 살인 사건들이 큰 사회적 파장을 불러일으키면서 법개정 논의가 촉발되었다. 그 결과 2012년 세계 여성의 날에 최초로 “스토킹” 용어를 명시한 자유보호법(Protection of Freedoms Act 2012)을 제정하였다. 우선 괴롭힘에 이르는 행위나 스토킹하는 행위를 당시 51주 미만의 징역형(imprisonment)이나 5단계 미만의 벌금형으로 처벌하기 위하여 약식 기소되는 범죄(Summary offence)로 규정하였고, 폭력에 대한 공포나 심각한 경고(alarm) 및 고통을 수반하는 스토킹 행위는 배심재판을 통해 5년 미만의 징역형을 부과할 수 있는 범죄(conviction on indictment)로 규정하였다.⁹⁵⁾

이후 2016년 한 여성이 전 남자친구에게 스토킹을 당하다가 무참히 살해당하는 사건이 발생하면서 2017년 자유보호법 개정 작업이 이뤄졌고, 스토킹 범죄의 법정형을 10년 미만의 징역형으로 상향하였다.⁹⁶⁾ 그러나 스토킹이 의심되는 경우 경찰이

93) 영국의 스토킹 관련 법제는 웨일즈와 잉글랜드를 중심으로 살펴보았다. 아래 검토한 법령들은 모두 웨일즈와 잉글랜드에 적용된다.

94) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 177-178.

95) Protection of Freedoms Act 2012 (2012 c.9), 111 스토킹 관련 범죄(Offences in relation to stalking)의 제2A조 Offence of stalking 및 제4A조 Stalking involving fear of violence or serious alarm or distress. (Legislation.gov.uk; 최종방문일 2024.10.16. 참조)

발생 초기부터 개입할 수 있도록 허용할 필요성이 대두되는 등 당시 법제가 피해자, 특히 행위자와 특별히 친밀한 관계가 아니었던 스토킹 피해자에 대한 보호에 충분하지 않다는 비판이 계속 제기되었다. 이후 2019년 스토킹보호법(Stalking Protection Act)이 제정되었다.⁹⁷⁾

1. 스토킹 보호명령 제도

2019년 스토킹보호법은 스토킹 보호명령(stalking protection order) 등 경찰의 권한을 강화한 것이 핵심이라고 평가된다.⁹⁸⁾ 스토킹 보호명령은 스토킹 범죄의 기소를 보완(complement)하는 민사적 구제방안으로서, 피해자에게 과거 스토킹 피해 경험이 없거나 가해자가 스토킹 범죄 혐의를 받은 적이 없더라도 보호명령을 신청할 수 있다.⁹⁹⁾ 경찰은 피고인(defendant)이 스토킹과 관련된 행위를 하였거나, 다른 사람을 스토킹하는 것과 관련된 위험을 초래하거나, 그러한 위험으로부터 다른 사람을 보호할 필요가 있다고 믿을만한 합리적인 이유가 있는 경우에 직권으로 치안법원(Magistrate Court)에 신청할 수 있다. 스토킹 행위와 관련된 위험이란 다른 사람에게 신체적 또는 정신적 피해를 입히는 행위 내지 행위 자체는 무해해 보이더라도 다른 사람에게 환영받지 못할 행위를 하는 것을 말한다.

법원은 보호명령으로 피고인에게 명령에 기술된 행위를 금지하거나, 명령에 기술된 조치를 취할 것을 강제할 수 있는데, 다만 피고인의 종교적 신념과 충돌하거나 피고인

96) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 179.

97) 당시 법제정에 계기가 된 사건이 있다. 2016년 당시 26세였던 한 여성이 헤어진 남자친구로부터 스토킹을 당하다가 살해된 사건인데, 당시 가해자였던 남성은 22년 형을 선고받았지만, 사건 발생 뒤 피해자가 전 남자친구의 행동에 위험을 느낀다며 경찰에 신고했음에도 경찰이 어떠한 조치도 취하지 않은 사실이 알려지면서 경찰의 초동 조치가 논란이 됐다. 2021년 4월 26일 페미사이드(femicide)를 중점적으로 보도한 영국 일간지 가디언 보도에 따르면, 경찰은 앨리스의 신고를 받고도 가해자를 만나거나 이야기한 적도 없는 것으로 나타났다. 이후 앨리스 가족은 딸의 이름을 따 'The Alice Ruggles Trust'라는 자선 단체를 만들어 스토킹 범죄와 강압적 통제(coercive control)의 심각성을 알리는 활동을 하고 있다" 한다. (황수영 (2021, 4). 영국의 스토킹 피해 관련 법제도 및 현황. 한국여성정책연구원. (<https://www.kwdi.re.kr/research/ftrandView.do?p=1&idx=127546>). 최종방문일 2024.10.19 참조.)

98) 황수영 (2021, 4). 영국의 스토킹 피해 관련 법제도 및 현황. 한국여성정책연구원. (<https://www.kwdi.re.kr/research/ftrandView.do?p=1&idx=127546>). 최종방문일 2024.10.19)

99) 황수영 (2021, 4). 영국의 스토킹 피해 관련 법제도 및 현황. 한국여성정책연구원. (<https://www.kwdi.re.kr/research/ftrandView.do?p=1&idx=127546>). 최종방문일 2024.10.19)

이 정당하게 근무 또는 공부하는 시간을 방해할 수는 없다.¹⁰⁰⁾ 보호명령은 피고인으로 하여금 어떤 수단이나 방법으로도 피해자에게 접근할 수 없도록 한다. 예를 들어 (a) 피해자가 거주하는 집이나 자주 방문하는 곳에 접근하는 행위, (b) 전화, 우편, 이메일, 문자메시지, 소셜미디어 등 직·간접적인 수단을 이용하여 연락하는 행위, (c) 피해자의 가족, 친구 및 제삼자를 통해 피해자와 연락하는 행위, (d) 소셜미디어 등에 피해자를 직·간접적으로 언급하는 행위, (e) 가정법원을 포함해 피해자에 대하여 악의적인 소송을 제기하는 행위, (f) 피해자가 등장하는 영상물을 제작(녹화)하는 행위, (g) 피해자를 감시하는 행위 등을 금지할 수 있다. 보호명령은 최대 2년까지 부과할 수 있다. 또한 치안법원이 직권으로 임시보호명령(interim stalking protection order)을 발부할 수도 있는데,¹⁰¹⁾ 기간은 짧지만 ‘스토킹 행위로부터 피해자를 보호할 필요가 있을 때’라는 조건만 충족하면 발부가 가능하여 경찰이 사건 초기부터 개입할 수 있는 장점이 있다. 이러한 (임시)보호명령을 위반한 경우 최소 12개월 미만의 징역 또는 벌금, 최대 5년 미만의 징역 또는 벌금을 부과할 수 있다.¹⁰²⁾

2. 피·가해자 관계에 따른 분류

가. 친밀하지 않은 관계 내 스토킹의 의미

영국의 1997년 괴롭힘방지법의 문언만 보면 스토킹 범죄와 가정폭력이나 교제폭력 사이에 명시적인 관련성은 보이지 않는다. 범상 행위자를 스토킹 범죄를 저지른 사람(person guilty of an offence of stalking)으로, 잠정 피해자를 다른 사람(other person)으로 기술하였기 때문이다.

먼저 1997년 괴롭힘방지법은 제1조에서 다른 사람에 대한 괴롭힘 행위를 금지하면서 제2A조 및 제4A조에서 스토킹에 관하여 규율하고 있다. 법문은 “스토킹에 이르는 일련의 행위”를 “그 사람에 대한 괴롭힘에 해당할 정도의 행위(amounts to harassment of that person)”라고 정의하였다.¹⁰³⁾ 위 조항을 적용함에 있어 법관은

100) Stalking Protection Act 2019, 제2조 명령권한(Power to make orders), 제3항.

101) Stalking Protection Act 2019, 제5조 임시보호명령(interim stalking protection order)

102) Stalking Protection Act 2019, 제8조 스토킹보호명령 위반죄 등(Offence of breaching stalking protection order etc.)

가해행위의 맥락이나 행위자의 동기,¹⁰⁴⁾ 피해자에게 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 문제된 행위가 괴롭힘 범죄에 이르는 스토킹인지 판단한다.¹⁰⁵⁾ 이에는 기본적으로 피해자에게 폭력을 행사하겠다고 위협하거나 실제로 공격하는 행위, 피해자의 개인정보보다 이미지를 공개하겠다고 협박하는 행위, 자해나 자살을 위협하는 등 피해자가 반응하도록 조종하는 행위가 포함되고, 더불어 (a) 피해자의 자녀, 배우자, 다른 가족 구성원, 친구, 동료 기타 제삼자에게 연락하는 행위, (b) 피해자가 요청하지 않는 선물이나 물건을 보내는 행위 (c) 피해자의 소셜미디어 계정, 이메일, 전화, 컴퓨터 등을 해킹하는 행위, (d) 피해자에 관한 사적·공적 문서를 훔치거나 몰래 열람하는 등 피해자에 대한 정보를 수집하는 행위, (e) 피해자를 상대로 귀찮은 소송을 제기하는 등 피해자의 자원을 낭비시키고 피해자에게 고통을 주기 위해 공적 절차를 이용해 접촉하는 행위, (f) 피해자와 같은 체육관, 교회, 병원, 학교, 직장, 클럽 등 단체에 가입하는 행위, (g) 피해자의 주거, 정원, 차량을 훼손시키거나 침입하는 행위, (h) 피해자의 네트워크(친구, 가족 등)에 분쟁을 만들거나 분쟁을 이용하여 피해자를 고립시키는 행위 등이 법상 스토킹 범죄로 인정되었다.¹⁰⁶⁾

2012년 자유보호법에서는 다음의 경우 “2A. 스토킹에 이르는 정도의 행위(course of conduct amounts to stalking)”에 해당한다고 정의하였다. (a) 다른 사람에 대한 괴롭힘에 해당하는 행위, (b) (1) 다른 사람을 따라다니거나(following), (2) 수단을 불문하고 접촉(contact)하거나 접촉을 시도하는 행위, (3) 다른 사람과 관련이 있거나 관련이 있다고 주장하는 글 기타 내용물(material)을 공표(publish)하는 행위 내지 그 사람

103) Protection of Freedoms Act 2012 (2012 c.9), 111 스토킹 관련 범죄(Offences in relation to stalking)의 제2A조 Offence of stalking, 제2항(a)의 원문은 다음과 같다: “For the purposes of subsection (1)(b)[the course of conduct amounts to stalking] (and section 4A(1)(a)[a person whose course of conduct... amounts to stalking]) a person’s course of conduct amounts to stalking of another person if... it amounts to harassment of that person.”

104) 가해자가 피해자를 스토킹하는 동기로는 피해자에게 거절(rejected)당한 경우, 피해자와 친밀감을 형성하고자 하는 경우(intimacy-seeking), 무력감(incompetent)이나 원망(resentful)하는 마음인 경우, 약탈적인(predatory) 의도 등이 포함된다. (영국 내무부 『스토킹 보호명령, 경찰 개입을 위한 법적 지침(Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police)』 중 “Annex A – Understanding stalking”, 2024.4 참조.)

105) 황수영 (2021, 4). 영국의 스토킹 피해 관련 법제도 및 현황. 한국여성정책연구원. (<https://www.kwdi.re.kr/research/fttrandView.do?p=1&idx=127546>. 최종방문일 2024.10.19)에 따르면, 영국은 스토킹 개념을 명확하게 정의하는 규정을 두고 있지 않다고 한다.

106) Home Office (2024, 4). Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police. p. 27.

으로부터 유래했다고 주장하는 글 기타 내용물(material)을 공표(publish)하는 행위, (4) 공공장소인지 사유지인지 불문하고 어느 장소를 배회하는(loitering) 행위, (5) 다른 사람 소유의 재산에 간섭하는 행위, (6) 다른 사람을 관찰하거나 엿탐(spying)하는 행위 등 스토킹과 관련된 작위나 부작위, 그리고 (c) 자기가 저지른 일련의 행위가 상대방에 대한 괴롭힘에 해당한다는 사실을 알았거나 알았어야 하는 경우이다.¹⁰⁷⁾ 또한 “4A. 폭력에 대한 공포, 심각한 경고(alarm) 또는 고통(distress)을 유발하는 스토킹”이란 (a) 스토킹에 해당하고, (1) 다른 사람으로 하여금 적어도 두 번 이상 폭력을 당할 것이라는 공포심을 유발하거나, 또는 (2) 다른 사람의 매일의 일상생활에 상당한 악영향을 미치는 심각한 나 고통을 유발하는 행위라고 정의하면서, 행위자가 자기의 일련의 행동이 상대방으로 하여금 공포심이 들게 하거나 고통이나 경고(alarm)가 될 수 있음을 알았거나 알아야 했음에도 저지른 경우, 제4A조의 스토킹 범죄가 성립한다고 규정하였다.¹⁰⁸⁾

마지막으로 2019년 스토킹보호법은 스토킹과 관련된 행위(acts associated with stalking), 스토킹과 관련된 위험(risk associated with stalking)을 유발하는 행위에 대하여 스토킹 보호명령을 신청 및 발부할 수 있다고 규정하면서, 그 의미·내용을 다음과 같이 정의하였다. 먼저 스토킹과 관련된 행위란 1997년 괴롭힘방지법상 스토킹의 정의에 따른다. 다음으로 스토킹과 관련된 위험을 유발하는 행위이란 (a) 다른 사람에게 신체적 또는 정신적(psychological) 해악(harm)을 가할 수 있는 행위, (b) 비록 행위 자체는 무해한(harmless) 것처럼 보일지언정, 다른 사람에게 환영받지 못하는(unwelcome) 행위임을 알면서 또는 알아야 했음에도 저지른 행위이다.¹⁰⁹⁾ 경찰이 스토킹 보호명령을 신청·발부할 때 확인하는 행위태양 또한 “원하지 않았던(unwanted) 집착적(fixated)이고 강박적(obsessive)인 방식으로 피해자를 방해(intrusive)하는 행동 패턴”으로서 “스토킹에 이르는 정도의 괴롭힘 또는 피해자에게 공포와 심각한 경고(alarm) 또는 고통(distress)을 유발하는 스토킹”을 포함하고 있다.¹¹⁰⁾

107) Protection of Freedoms Act 2012 (2012 c.9), 111 스토킹 관련 범죄(Offences in relation to stalking)의 제2A조 Offence of stalking.

108) Protection of Freedoms Act 2012 (2012 c.9), 111 스토킹 관련 범죄(Offences in relation to stalking)의 제4A조 Stalking involving fear of violence or serious alarm or distress.

109) Stalking Protection Act 2019 제1조 명령의 적용(Application of order) 제1항 내지 제4항.

이처럼 영국의 스토킹 법제를 살펴보면 법률 문언 자체에서 가정폭력이나 교제 폭력의 맥락이 직접 드러나 있지는 않다. 그런데 앞서 살펴본 미국의 경우 대개 스토킹 범죄를 가정폭력이나 교제 폭력의 맥락과 관련하여 파악하는 경향이 있었다. 가족이나 연인과 같이 친밀한 관계 내에서 발생하는 스토킹과 공인·유명인에 대한 스토킹, 특별한 관계가 없는 지인, 이웃에 의한 스토킹을 구분하거나 구분하지 않는 이유를 생각해보면, 특정 시대에 어떤 사건이 스토킹 관련 법제의 형성·개정에 영향을 미쳤는지, 또는 입법기술적으로 스토킹 조항을 법체계 어느 위치에 포섭시켰는지 등 입법과정에서 다양한 요인이 영향을 주었을 것으로 생각된다. 추측컨대 영국의 경우 연인이나 가족과 같이 친밀한(혹은 과거에 친밀했던) 관계 내 폭력행위의 연속선상에서 발생하는 스토킹보다는, 친밀한 관계가 아닌 공인 또는 직장동료, 이웃 등에 의한 스토킹 행위가 끼치는 해악의 중대성이 상당 부분 간과되어 온 사실을 반성하고, 처벌의 불비를 방지하는 차원에서 다양한 관계유형을 모두 포괄하는 타인 또는 다른 사람(the other person)이라는 표현을 쓰는 것으로 이해된다.

나. 가정폭력 및 교제 폭력과 스토킹의 관계

1997년 괴롭힘방지법 및 2012년 자유보호법상 스토킹 행위에 대한 민사적 구제조치(civil remedy)는 가정폭력을 예방하기 위한 것으로 가족과 같은 특정 관계를 요건으로 두고 있어, 공인에 대한 스토킹과 같이 가해자와 특정한 관계에 있지 않은 피해자는 보호받을 수 없었다고 한다.¹¹¹⁾ 1997년 괴롭힘방지법 제3조는 타인에 대한 괴롭힘에 해당함을 알았거나 알았어야 함에도 타인에 대한 괴롭힘 행위를 한 사람에 의한 피해자는 민사 절차(civil proceeding)를 통해 괴롭힘으로 인한 손해(damage)나 재정적 손실(financial loss)에 대한 보상(award)을 청구할 수 있고,¹¹²⁾ 고등법원(the High Court) 또는 카운티 법원(the county court)은 피고인(defendant)으로 하여금 괴롭힘에 해당할 수 있는 어떠한 행위도 하지 않도록 금지하기 위한 명령(injunction)을

110) 영국 검찰청(The Crown Prosecution Service) 웹 페이지(<https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/stalking-protection-orders>; 최종방문일 2024.10.19.) 참조.

111) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 180.

112) Protection from Harassment Act 1997, 제3조 민사적 구제조치(Civil Remedy) 제1항 내지 제3항 (a).

부과할 수 있다고 규정하였다. 또한 만일 피고인이 명령에 의하여 금지된 행위를 하는 경우, 피고인을 최대 5년 미만의 징역형에 처할 수 있을 뿐 아니라,¹¹³⁾ 청구인(plaintiff)에게 피고인에 대한 체포영장을 신청(apply)할 권리도 부여하였다.¹¹⁴⁾ 그런데 이러한 조치를 모두 “특정 관계인(the relevant person)”인 경우로 한정된 것이다.¹¹⁵⁾

특정 관계 외에서 발생한 스토킹 피해자에 대한 보호가 미흡했던 문제는 이후 2019년 스토킹보호법 제정을 통해 상당 부분 해소된 것으로 판단된다.¹¹⁶⁾ 영국 내무부(Home Office)가 발간하는 『스토킹 보호명령, 경찰 개입을 위한 법적 지침(Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police)』에 의하면, 낯선 사람에 의한 스토킹(stranger stalking)이더라도 스토킹 보호명령에서 배제되지 않고, 경우에 따라 가정폭력의 맥락에서 발생한 스토킹에 대하여도 같은 보호명령이 적용될 수 있다.¹¹⁷⁾ 영국 내무부는 연구 결과 과거 친밀한 파트너였던 사람이 스토킹 범죄를 저지르는 경우에 폭력이 발생할 위험이 증가하고, 대부분 스토킹 범죄에 있어 (특히 과거 연인이었던 관계로 ‘거절(rejected)’이 스토킹의 원인인 경우) 주 피해자는 여성이고 주 가해자는 남성이라는 하지만, 모든 스토킹 피해 여성이 이전에 가정폭력을 경험하는 것은 아니라고 지적하였다.¹¹⁸⁾ 그러면서 스토킹 범죄는 가정폭력뿐만 아니라 강간 등 성폭행 범죄, 괴롭힘 범죄, 소위 ‘명예-기반(honour-based)’ 범죄 등 다양한 학대와 많은 공통점을 가지고 있다고 하였다. 그중에서도 스토킹 범죄와 가정폭력은 모두 행위자가 피해자를 통제(control)하려는 경향이 있다는 점과 피해자의 일상을 불량하게 변경시킨다는 점에서 유사점이 있다고 보았다.¹¹⁹⁾

이에 스토킹 사건을 조사하는 수사관에게는 보호명령이 적재적소에서 효과를 낼 수 있도록 당해 사건이 가정폭력의 맥락에서 발생한 스토킹인지(예를 들어 과거 친밀한 관계였던 파트너에 의한 스토킹), 아니면 이른바 “낯선 사람에 의한 스토킹

113) Protection from Harassment Act 1997, 제3조 민사적 구제조치(Civil Remedy) 제9항.

114) Protection from Harassment Act 1997, 제3조 민사적 구제조치(Civil Remedy) 제3항(b).

115) Protection from Harassment Act 1997, 제3조 민사적 구제조치(Civil Remedy) 제3A조 제1항.

116) 2019년 스토킹보호법은 과거 스토킹 범죄의 유죄판결(conviction)을 전제로 스토킹 보호명령(protection order) 및 임시명령(interim order)을 신청하도록 한 문제를 시정하고, 형사소송절차의 단계에 따른 차등도 제정하였다. (영국 내무부 『스토킹 보호명령, 경찰 개입을 위한 법적 지침(Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police)』, 2024.4, p. 5.)

117) Home Office, 『Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police』, 2024.4, p. 7.

118) Home Office, 『Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police』, 2024.4, p. 32.

119) Home Office, 『Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police』, 2024.4, p. 34.

(stranger stalking)”인지 확인하여야 한다고 강조하였다.¹²⁰⁾ 나아가 스토킹 범죄와 가정폭력이 중첩하는 부분이 있을 수 있으나, “조작에 능한 가해자(A manipulative perpetrator)가 경찰관으로 하여금 피해자에 대한 강압적 통제에 공모하도록 유도할 수 있으므로, 경찰관은 주범(primary perpetrator)에게 휘둘리지 않도록 유의하여야 하고 수집할 수 있는 모든 증거를 고려하여야 한다.”라고 조언하였다.¹²¹⁾

3. 스토킹 피해자 보호 지원 제도

가. 경찰의 스토킹 수사·예방 관련 제도

영국 내무부는 스토킹 및 가정폭력 근절을 위하여 매해 지역 경찰청에 자금을 제공하여 경찰청의 범죄예방 프로그램을 지원하고 있다. 2023년에는 총 3천9백만 파운드로 27개 경찰청 프로젝트를 선정했고, 그중에 런던에 159만 파운드, 워릭셔에 60만 파운드가 전달되었다고 한다.¹²²⁾

특히 런던시경찰청(Metropolitan Police Service)은 다수 스토킹 관련 예방 제도를 개발·운영하고 있다. 먼저 스토킹위협평가센터(Stalking Threat Assessment Centre, STAC)는 형사사법 시스템과 치료적 개입을 결합한 시도로, 스토킹 사건을 처리하는 과정에 범죄심리학자, 검사, 보호관찰관, 경찰관, 간호사, 법의학 상담전신전문의 등 의료인, 전문보호단체, 피해자 지원관 등의 협업을 통해 스토킹 범죄를 정확하게 이해하고, 피해자 보호 지원 및 스토킹 위험 식별 및 관리 기능을 보완하며, 스토킹 범죄 및 금지명령(Restraining order) 위반 사건에 전문적으로 대응함을 목표로 한다.¹²³⁾ 예를 들어 스토킹 범죄의 가능성 및 위험성을 지속적으로 관리하기 위하여 가해자의 집 등을 방문하여 위험성을 평가하고, 가해자가 교도소에 수감되어 있는 수형인인 경우에는 그 평가 결과를 법원이나 가석방위원회 등에 제공할 수 있다. 또 스토킹 클리닉을 운영하고 있는 바넷 엔필드&해링리 정신건강 트러스트(Barnet Enfield and

120) Home Office, 『Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police』, 2024.4, p. 6.

121) Home Office, 『Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police』, 2024.4, p. 29.

122) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 191.

123) 런던의회, Stalking Threat Assessment Centre(<https://www.london.gov.uk/who-we-are/what-london-assembly-does/questions-mayor/find-an-answer/stalking-threat-assessment-centre>. 최종방문일 2024.10.20) 참조.

Haringey Mental Health NHS Trust)가 참여하고 있기 때문에 가해자에게 정신과적 치료나 약물·알코올 중독 치료가 필요하다면 관련 서비스로 이송하기도 한다. 현재 STAC은 시장 산하 치안담당관실의 지원을 받아 운영되고 있다고 한다.¹²⁴⁾

다음으로 런던시경찰청, 체셔경찰청(Cheshire Constabulary), 국민보건서비스(NHS), 보호관찰청이 참여하고 있는 다기관 스토킹 개입 프로젝트(Multi-Agency Stalking Intervention Programme, MASIP)는 스토킹 트라우마에 대한 지식과 피해자 중심주의에 가해자에 대한 강력한 형사사법적 대응을 결합한 프로그램으로, 지역 내 의료진, 경찰관, 보호관찰관, 스토킹 전문 피해자 옹호자(민간 스토킹 전문 보호기관이 수지 램플루 트러스트(Suzy Lamplugh Trust)가 관리한다.) 등이 한 팀으로 움직이면서 사건 초기에 피해자 맞춤형 도움을 제공한다. 스토킹의 집착적이고 강박적인 행동 패턴을 식별하고, 치료적 개입을 통해 가해자의 집착, 강박 문제를 해결하기 위한 다양한 노력을 시도하기 때문에 때로는 경찰이 사건을 인지하기 전 단계에서 스토킹 위험과 재범을 방지하는 역할을 할 수 있다. 다기관 스토킹 개입 프로젝트를 통해 피해자는 신속하게 피해자 보호·지원 서비스에 연결되어 위험으로부터 스스로의 안전을 관리할 역량을 증진할 수 있으며, 가해자는 강박과 집착을 해결할 적절한 수단을 제공받음으로써 치명적인 결과를 방지할 수 있다는 점에서 전체적인 스토킹 피해의 비용과 위험을 줄이는 이점이 있다.¹²⁵⁾

마지막으로 집착적위협평가센터(Rixated Threat Assessment Centre)가 있다. 이 기관은 내무성, 보건부, 런던시경찰청이 함께 설립하여 내무부 및 보건복지부의 예산 지원 바탕으로 왕족 및 정치인에 대한 스토킹, 공격 피해를 예방하고 피해자 보호 및 가해자 치료를 위한 활동을 한다. 일반인 피해자를 대상으로 하지 않는 것이 집착적 위협평가센터의 중요한 특징이다.¹²⁶⁾ 총 경찰관 11명, 법의학간호사 4명, 사회복지사 1명 등의 직원으로 구성되어 있으며, 스토킹 범죄자 및 미수범의 위험성을 분석해 정신질환적 문제가 발견되면 병원에 이송하는데, 대상자에게 중대한 위험성이 있다고 평가할 경우 경찰에 구금시킬 수도 있다고 한다.¹²⁷⁾

124) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 192.

125) 수지 램플루 트러스트 웹 페이지(<https://www.suzylamplugh.org/multi-agency-stalking-intervention-programme-masip>). 최종방문일 2024.10.20) 참조.

126) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 201-202.

127) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 202.

나. 스토킹 클리닉

런던 지역에서 바넷 엔필드&해링리 정신건강 트러스트(Barnet Enfield and Haringey Mental Health NHS Trust)가 운영하고 있는 국립 스토킹 클리닉(National Stalking Clinic, NSC)이란 국민보건서비스(NHS) 지정 3차 범의학 정신건강 서비스인 북런던 범의학 서비스(North London Forensic Service)의 이니셔티브로 설립되어 스토키 및 스토킹 피해자에 대한 치료와 스토키에 대한 위험 평가를 수행하는 기관이다.¹²⁸⁾ 스토키에 대한 치료를 전문적으로 수행하는 기관으로는 세계 최초라고 한다.¹²⁹⁾ NSC의 목표는 최첨단 위험 평가와 스토킹 사건에 대한 전문적인 치료 및 관리를 바탕으로 스토킹 피해자, 가해자, 사법제도 전체의 이익을 증진하는 것이다.¹³⁰⁾ 전국에서 연간 50여 명의 스토킹 행위자가 정신건강 전문가나 형사사법기관을 통해 본 클리닉으로 이송되어 오며, 일체 본인 비용 부담 없이 정부 예산으로 치료가 가능하다. 위험성 평가는 폭력성, 지속성, 재발가능성, 정신-사회적 피해 4가지 카테고리 이뤄지며, 스토킹 위험 프로파일링(Stalking Risk Profile)을 통해 스토키를 분류하여 위험성을 판별한다고 한다. 스토킹 피해자의 경우 정신의학 전문가 및 심리 전문가가 협력하여 심층 인터뷰 등 방법을 통해 피해자의 과거 이력을 확인하고 현재의 정신상태를 평가한다고 한다.¹³¹⁾

다. 피해자 지원단체

수지 램플루 트러스트(Suzy Lamplugh Trust)는 영국에서 가장 큰 스토킹 전문 보호 기관으로서 1986년 설립되어 전국적으로 여성 및 여아에 대한 스토킹·괴롭힘·학대 관련 전화상담 서비스를 제공한다.¹³²⁾ 수지 램플루는 개인이 국립 스토킹 클리닉으로

128) Fixated Research Group(<https://www.fixatedthreat.com/nationalstalkingclinic.php>). 최종 방문일 2024.10.20) 참조.

129) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 203.

130) Fixated Research Group(<https://www.fixatedthreat.com/nationalstalkingclinic.php>). 최종 방문일 2024.10.20) 참조.

131) 수지 램플루 트러스트(<https://www.suzylamplugh.org/>). 최종방문일 2024.10.20) 참조; 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 203.

132) 1986년 당시 25세였던 수지 램플루가 실종된 후 사망한 채 발견되는 사건이 있었는데, 스토킹에 의한 살인으로 판명되면서 스토킹을 수반한 살인범죄에 대한 사회적 관심이 높아지는 계기가 되었다고 한다. (국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사.

직접 치료를 의뢰하는 있는 경우 연계 받아 전화상담을 진행하기도 하는데, 그 외에도 수지 램플루 트러스트 내에 독자적인 스토킹 보호관을 두고 있기도 하다. 특별히 괴롭힘방지법, 자유보호법 등 스토킹 범죄 예방을 위한 각종 법제 개선을 위하여 목소리를 내왔고, 근래에는 스토킹에 대한 인식 개선을 위한 민간·공공(경찰관 등)을 대상으로 하는 교육 프로그램도 운영하고 있다고 한다.¹³³⁾ 수지 램플루 트러스트만의 National Stalking Helpline을 통해 2010년 이래로 약 65,000명 이상의 피해자를 지원했다고 한다.

앨리스 러글스 트러스트(The Alice Ruggles Trust)는 청소년에게 스토킹 예방 교육을 실시하는 것을 핵심 과제로 삼는 기관이다. 학교 내 수업과 연계하여 건강한 관계 맺는 방법, 원치 않는 관심을 인식하고 대응하는 방법, 친구를 돕는 방법, 스스로 부정적인 행동을 관리할 수 있는 방법 등을 교육함으로써 애초에 청소년이 스토킹자가 되지 않도록 방지하는 것이다. 이외에도 법률 전문가, 의료인을 대상으로 스토킹 피해자와 잠재적 가해자의 특성 등 정보를 전달하는 교육을 진행하고 있다.¹³⁴⁾

4. 우리나라의 시사점

우리나라에서 스토킹이 경범죄로 처리되고 있는 것과 마찬가지로 과거 영국에서도 스토킹을 단순히 전 연인을 괴롭히면서 소란을 일으키는 행위 정도로 축소 대응한 경향이 있다. 그러나 영국은 전 연인에 의한 살인사건이 연이어 발생하면서 데이트폭력의 언어를 넘어 스토킹의 심각성에 대해 주목할 수 있었다고 보인다. 이에 영국과 같이 공인, 친밀한 관계 밖 (친구, 동료, 이웃 등)에 의한 스토킹을 “다른 사람에 대한”과 같이 규정하는 방안이 국내 제도에 준용되면 교제폭력과 공백을 어느 정도 해소할 수 있다고 생각된다. 또 스토킹을 수반한 살인, 강간 등 범죄 사건에서 스토킹의 해악이 제대로 인식되지 않는 경우 제도적으로 스토킹 피해자에 대한 보호가 미흡해질 수밖에 없으므로, 스토킹 범죄를 예방하고 피해자를 보호하기 위해서는 먼저 수사기관 내 체계적인 증거 기반 교육 및 훈련을 통해 스토킹 범죄의 위험성을 분명하게 인식하고

p. 204.)

133) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 205.

134) 앨리스 러글스 트러스트(<https://alicerugglestrust.org/about-the-alice-ruggles-trust/>). 최종 방문일 2024.10.20) 참조.

스토킹 기소 및 보호관찰·접근금지 등 불이익 처분 건수를 높일 필요가 있다.

더불어 스토킹 피해자에 대한 보건·의료지원 등 사회복지 서비스와 신변보호조치 등 형사사법제도 내 피해자 지원 제도 간 유기적인 협력 관계를 구축하여 스토킹 피해자의 복지와 보호·지원의 사각지대를 최소화하려는 노력이 필요하다. 이러한 시도를 위하여 영국의 STAC, MASIP과 같은 선례를 참조할 필요가 있다. 스토킹에 대한 치료적 접근과 선제적인 스토킹 예방 활동을 결합함으로써 심각하고 치명적인 결과로 이어지지 않도록 조기에 방지하는 것이 핵심적이라고 생각된다. 이를 위하여 스토킹 범죄의 심각성이 사회적으로 충분히 인식되기 전까지는 스토킹 피해만을 위한 독자적인 서비스를 구축하여 홍보하는 일도 일정 부분 필요하다고 사료되나, 스토킹 피해에 대한 사회적 인식 개선과 동시에 모든 스토킹 피해자가 지역별, 기관별, 사건 처리 단계별 편차 없이 충분한 제도적 보호를 누릴 수 있도록 만드는 것이 시급하다. 형사사법기관 외에도 보건, 건강 관련 분야에서 중앙 정부의 지원과 피해(자) 보호 지원 서비스가 연계된다면 긍정적인 시너지 효과를 기대할 수 있다.

제4절 | 호주 스토킹 피해자 보호지원체계

호주의 경우 1993년 퀸즈랜드주를 시작으로 1990년 중반까지 오스트레일리아의 모든 주가 스토킹에 관한 법률을 제정하였는데, 주형법의 차이로 인해 각 주별로 처벌대상이 되는 스토킹 정의규정 및 처벌의 범위, 내용 등에 차이가 있다. 호주 수도 특별 지역(Australian Capital Territory), 노던 테리토리 주(Northern Territory)는 2회 이상 행위자가 상대방에게 불안이나 공포를 유발하는 행위를 하는 것을 스토킹으로 정의하는데, 호주 수도 특별 지역의 경우처럼 가해자에게 스토킹 행위의 고의가 있을 것을 요구하는 주관적 기준이 있을 수 있고, 노던 테리토리 주의 경우처럼 합리적인 사람이라면 자신의 행위가 다른 사람에게 피해를 유발할 수 있음을 알 수 있어야 한다는 객관적 기준을 제시하는 주도 있다.¹³⁵⁾ 한편 퀸즈랜드 주에서는 행위자의

135) 여성가족부 (2022, 11). 스토킹 피해자 지원서비스 개발 연구. p. 126.

고의가 스토킹 피해자에게 자신의 스토킹 행위를 인지시키고자 하는 고의를 의미하며, 이에 더하여 피해자가 행위자의 스토킹 행위에 대하여 실제로 인지하여야 스토킹 범죄가 성립한다. 빅토리아주는 스토킹에 해당하는 행위를 열거적으로 규정하고 있는데, 예를 들어 피해자나 다른 사람을 따라다니거나 그의 집 주변을 서성이는 행위, 전화나 문자메시지 등을 통해 접촉하는 행위, 피해자나 다른 사람의 물건에 손을 대거나 불쾌한 물건을 제공하는 행위, 기타 안전에 대한 우려나 공포를 야기할 수 있는 행위 등이 스토킹에 해당한다.¹³⁶⁾

다만 민사적인 피해자 보호명령이나 범죄 피해자 지원의 내용과 범위는 큰 차이 없이 운영되고 있다. 호주는 빅토리아주를 중심으로 가정 또는 가족 내 폭력에 대한 대응체계가 강화되면서 친밀한 관계를 중심으로 한 스토킹 피해 대응의 체계를 구축한 것으로 보인다. 가정폭력을 중심으로 한 지원체계에 초점을 둔 호주의 사례를 통해, 현재 성폭력 및 가정폭력 지원체계에 결합되어 있는 한국의 스토킹 피해자 보호지원체계를 스토킹 전담체계로 전환해야 한다는 요구에 어떻게 대응해야 할지를 확인하고자 한다.

1. 호주 여성과 아동에 대한 폭력 종식을 위한 국가계획

호주 여성과 아동에 대한 폭력 종식을 위한 국가계획 2022-2032(National Plan to End Violence against Women and Children)은 한 세대 안에 여성 및 아동에 대한 폭력을 종식시키기 위한 행동을 안내하기 위한 국가 정책 프레임워크라고 할 수 있다. 2022년 호주 연방, 주, 테리토리 정부가 공동으로 합의하여 발표한 국가계획으로서, 가족 연속체 전반에 걸쳐 10년 동안 우선적으로 실천해야 할 분야를 강조하고 있다. 계획은 3가지 주요 요소로 구성되어 있다. 첫째 교차 절단 원칙(cross-cutting principles), 둘째 영역, 셋째 실행 계획이다. 먼저 교차 절단 원칙을 보면, 국가계획에는 성평등 증진, 호주 엔투르 해협 섬 원주민과 관련된 격차 해소, 피해자 생존자 중심, 폭력 사용자에 대한 책임 보장, 교차성, 사람 중심의 조정 및 통합에 중점을 둔 6가지 교차 절단 원칙이 있는데, 이러한 교차 절단 원칙의 목적은 국가 계획의

136) 여성가족부 (2022, 11). 스토킹 피해자 지원서비스 개발 연구. pp. 126-127.

모든 측면과 행동이 이러한 원칙을 해결하고 발전시키기 위해 노력해야 한다는 것이다. 피해자 생존자에 초점을 맞춘 교차적 원칙에 집중한다는 점이 이 국가계획의 중요한 특징이다. 이 원칙은 피해자 생존자들의 다양한 삶의 경험이 정책과 해결책에 직접적으로 영향을 미칠 수 있도록 해야 한다고 강조한다.

다음 주요 구성 요소인 영역이란 예방, 조기 개입, 대응, 회복 및 치유의 연속선을 포괄하며, 동시에 여성과 아동에 대한 폭력을 종식하기 위해 모든 영역에 걸친 행동의 필요성을 강조하려는 것이다. 이 국가계획은 1차 예방에 초점을 두고 있는데, 국가계획의 예방 접근 방식은 국가 1차 예방 기관인 Our Watch, 특히 Change the Story라는 가이드에 기반을 두고 있다. Change the Story는 증거 기반 전략을 통해 폭력의 근본적인 동인을 해결하는 데 초점을 맞춘 증거 기반 프레임워크이며, 태도, 규범, 행동을 변화시키는 것이 폭력을 예방하고 종식시키는 데 얼마나 중요한지 보여준다.

마지막으로 협의 과정에서 이행 기간이 더 길게 필요하며 효과적인 개혁이 필요하다는 중요한 피드백이 있어 새로운 국가계획을 2개의 5개년 실행 계획으로 구성하였다. 실행 계획은 계획의 목표를 달성하기 위해 정부가 수행할 구체적인 활동을 개괄적으로 설명하며, 이러한 활동은 활동 부록에서 찾아볼 수 있다.¹³⁷⁾ 국가계획에 대한 자문 결과, 호주에서 가정폭력 발생률이 불균형적으로 높은 원주민 원주민과 해협 연안 섬 주민을 위한 독립적인 원주민 국가계획 및 실행 계획이 필요하다는 점이 드러났고, 이에 따라 독립적인 계획을 개발하기 위하여 노력하여 첫 번째 실행 계획과 함께 전용 실행 계획이 개발되었다. 새 계획은 어린이와 청소년의 목소리를 높이고 이들을 부모나 보호자와 구분되는 독자적인 피해 생존자로 의제하였다. 이러한 측면은 어린이와 청소년을 위한 맞춤형 대응의 필요성으로 연결되었다.

국가계획에는 10년이 끝날 때까지 달성하고자 하는 매우 구체적인 목표가 있는데, 이 목표를 달성했는지에 대해 확인할 수 있는 데이터 수집 및 보고체계를 구축하고자 하였다. 첫 번째 5개년 실행 계획에서는 데이터와 보고를 강화하여 현재 호주가 어디로 가고 있는지, 어떻게 도달할 수 있는지 실제로 알 수 있도록 하는 데 중점을 두었다. 그간 국가계획의 이행 과정에서 지역별로 추진해야 할 개혁의 단계가 매우 다른 상황

137) 여기서 말한 모든 문서, 즉 국가 계획, 실행 계획, 활동 부록은 모두 호주 사회복지부 웹 사이트 (<https://www.dss.gov.au/ending-violence>, 최종방문일 2024.10.3)에서 확인할 수 있다.

에서 국가계획의 중점 분야에 대한 동의를 끌어내는 일이 중요한 쟁점이었다고 한다. 빅토리아 주 정부에서 국가 계획 작업을 할 당시 빅토리아 주 정부의 가족 선진화 개혁에 대한 투자는 다른 모든 호주 주와 준주를 합친 것보다 많았고 다른 지역보다 훨씬 더 앞서 있었다. 반면 일부 지역에서는 아직 가정폭력 개혁의 초기 단계에 머물러 있었고, 다른 지역에서는 여전히 일선 서비스에서 해당 부문을 구축하고 있는 등의 차이가 나타난 것이다.

또 다른 쟁점은 자금이었다. 장기적이고 지속 가능한 재원을 확보하는 것이 국가 가정폭력 개혁의 가장 큰 과제 중 하나인데, 관련 실무상 정부 자금 지원 계약이 6개월 정도의 단기 계약인 경우가 많아, 이 때문에 지역사회와 단체가 폭력 근절을 위하여 필수적인 장기 프로그램 등을 실행하는 데 어려움을 겪었다고 한다. 이외에도 각 주와 테리토리에서 다양한 수준의 데이터를 수집하기 때문에 일관성이 부족하여 국가계획에 따른 보고가 어려운 점, 데이터를 수집하고 자금 지원 계약에 따른 보고 요건을 충족하기 위해 해당 부문과 커뮤니티 조직은 상당한 행정적 부담을 안을 수밖에 없는 점 등이 현실적인 한계로 지적되고 있다. 그러나 여러 가지 어려움과 결함에도 불구하고 국가계획은 정부가 여성과 아동에 대한 폭력 근절이라는 동일한 목표를 향해 집중하고 책임감을 갖고 노력하도록 하는 역할을 하며, 공평하고 균형 잡힌 개혁이 호주의 국가 정책 의제의 최전선에서 유지되도록 하는 데 매우 중요한 도구라는 점에서 의의가 있다.

2. 주별 법령 비교

가. 빅토리아 (멜버른)

최근 20여 년간 빅토리아주 정부는 가정폭력 등 여성에 대한 폭력에 대한 오해와 잘못된 인식을 개선하기 위하여 불평등한 관계 및 태도에 초점을 맞춘 (조기)예방교육에 집중하였다. 빅토리아주 정부에는 남성 행동 변화 비서관(Parliamentary Secretary for Men's Behaviour Change)을 배치하여 남성 행동을 변화시키기 위해 무엇이 효과가 있는지, 왜 효과가 있는지를 점검하고 행동변화를 위한 프로그램을 추진하고 있기도 하다. 이를 통해 여성혐오, 불평등, 여성에 대한 부적절한 태도 개선에 진전이

있었다고 보인다. 다만 빅토리아주의 피해자 지원대책이 대체로 경찰을 통해 이뤄지기 때문에 경찰 신고가 없으면 피해자가 필요한 지원을 받지 못할 가능성이 있다는 문제점이 지적되고 있다.¹³⁸⁾

빅토리아주의 경우 가정폭력의 경우에 가정폭력 특별법정의 시범운영을 통해 친밀한 관계의 특성을 고려한 개입명령이 가능하도록 제도화한 점이 특징이다. 빅토리아주는 신고여부와 관계없이 치안법원(Magistrates' Court)에서 개인이 민사적 개입명령(Intervention orders)을 신청할 수 있는데 이를 통해 스토킹 행위 중지를 위한 금지명령이 가능하다. 개입명령은 일종의 임시조치로 재판 전까지 보호대상자의 신변과 재산을 보호하는 조치이다.¹³⁹⁾ 빅토리아주에서 발부되었더라도 호주 전역에서 효력을 발휘한다.¹⁴⁰⁾ 가해자-피해자 관계가 가족 관계인 경우 가정폭력개입명령(family violence intervention order)이, 가정폭력이 아닌 경우에는 개인안전개입명령(personal safety intervention order)이 발부된다.

구체적인 처리 절차를 보면, 빅토리아주의 가정폭력 위급상황 시 구조요청은 국번 없이 000번으로 연결하고, 현장으로 경찰이 출동하여 긴급을 요하는 상황이라고 판단 되면 직권으로 법원에 개입명령(intervention order)을 청구할 수 있다. 개인이 개입명령을 신청할 때는 법원에 방문할 필요 없이 지방치안법원(Local magistrates' court) 웹 페이지에서 신청서를 작성하여 온라인으로 제출하면 된다. 개입명령 신청이 접수 되면 경찰이 피청구인(respondent)에게 개입명령 신청서 사본을 교부하고, 신청서를 접수받은 법원은 Interim order이나 체포영장을 발부할 수 있다. 이 경우 청구인(applicant)은 해당 interim order 또는 체포영장을 집행한 사실을 고지받을 수 있다. 마지막으로 청구인이 하루 정도 법원에 출석할 필요가 있는데, 이날 피청구인이 청구인에 대하여 가정폭력 등 위법 행위를 저질렀다는 사실관계를 확정하고, 재발 위험성이나 청구인의 안전에 대한 위협·두려움 등을 이유로 최종적인 개입명령을 선고한다.

138) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 235.

139) 가정폭력을 가해한 행위자를 “피청구인(respondent)”이라고 부르며, 그의 전·현재 파트너, 자녀, 형제자매, 친척 또는 그와 유사한 친밀한 관계 내에 있는 사람을 “영향을 받는 가족 구성원(affected family member)” 또는 “보호대상자(protected person)”이라고 칭한다.

140) 마찬가지로 다른 주에서 유사한 조치가 발부되었더라도 빅토리아주 내에서 유효하게 집행할 수 있다. 자세한 내용은 빅토리아주 경찰청 홈페이지(<https://www.police.vic.gov.au/intervention-orders#family-violence-intervention-orders>. 최종방문일 2024.10.3) 참조.

선고된 개입명령을 피청구인이 정당한 이유 없이 미이행할 경우 별도의 위반(breach) 사항으로 간주하여 형사 책임을 질 수 있다.¹⁴¹⁾

먼저 가족폭력개입명령(Family Violence Intervention Order)을 살펴본 뒤, 개인안전개입명령(Personal Safety Intervention Order)을 본다. 우선 최종적인 가족폭력개입명령은 Family Violence Protection Act 2008에 의한다. Family Violence Protection Act 2008 제81조에 따르면 법원이 개입명령을 발부하는 조건(condition)은 다음과 같다. (a) 피청구인이 보호대상자에 대하여 가정폭력을 저지르는 것을 금지하기 위한 경우, (b) 보호대상자가 거주하는 주거로부터 피청구인을 격리(exclude)하기 위한 경우, (c) 보호대상자 또는 보호대상자의 가족이 소유하고 있는 재산, 또는 피청구인과 보호대상자가 공동으로 소유하고 있는 재산으로서 보호대상자의 일상 유지에 가해질 수 있는 방해물 최소화하기 위한 경우,¹⁴²⁾ (d) 경찰관의 동행 없이 보호대상자와 접촉하거나, 연락(이메일, 전화 등)하는 등 접근 행위를 금지하기 위한 경우 내지 (e) 보호대상자가 거주하는 주거 등 특정한 장소 및 보호대상자로부터 일정한 거리 이내로 접근하는 행위를 금지하려는 경우이다. 더불어 (f) 피청구인이 본 명령에 의하여 금지되는 행위에 가담하도록 제삼자를 끌어들이는 행위를 금지하고자 할 때, (g) 피청구인이 보유한 총포 등 무기 소지에 관한 허가(weapons approval)나 면제(weapons exemption)를 정지하거나 반려하거나 (h) 취소하고자 하는 때에도 개입명령을 발부할 수 있다.

다음으로 개인안전개입명령은 Personal Safety Intervention Orders Act 2010에 의한다.¹⁴³⁾ Personal Safety Intervention Orders Act 2010에서 정의하는 스토킹이란 일방(first person)이 타방(second person)에 대하여 (a) 자해를 포함한 신체적·정신적 해악을 가하려는 의도, 또는 (b) 타방이나 제삼자의 안전에 대하여 두려움을 유발하려는 의도로 행하는 다음의 행위를 말한다.¹⁴⁴⁾ (1) 타방이나 제삼자를 쫓아다니거나

141) 자세한 내용은 Magistrates' Court of Victoria 홈페이지 (<https://www.mcv.vic.gov.au/family-matters/family-violence-intervention-orders-fvio>). 최종방문일 2024.10.3) 참조.

142) Family Violence Protection Act 2008, Part 4(Family violence intervention orders), Division 5(Conditions of family violence intervention orders) 제86조 (a),(b) 참조.

143) Family Violence Protection Act 2008, Part 9A(Relationship with Personal Safety Intervention Orders Act 2010), Division 1(General), 제176A조 Definition 참조.

144) Personal Safety Intervention Orders Act 2010, Part 2(Interpretation) 제10조 Meaning of stalking 참조.

(following), 우편, 전화, 팩스, 문자메시지, 이메일 등 전자기기를 이용한 의사소통 수단 등을 이용하여 연락하는 행위, (2) 타방이나 제삼자와 관련이 있거나, 그와 관련이 있거나 그로부터 유래하였다고 주장하는 글 기타 내용물(material)을 인터넷이나 이메일 등 전자기기를 이용한 의사소통 수단을 통해 타인에게 공표(publish)하는 행위, (3) 타방이나 제삼자의 인터넷, 이메일 등 전자기기의 이용 기록을 추적하는 행위, (4) 타방이나 제삼자의 주거, 직장 및 자주 이용하는 공간의 바깥 또는 주변을 배회(loitering)하거나 출입(enter)하는 행위, (5) 타방 또는 제삼자의 소유권(일방이 해당 재산에 대하여 정당한 법익을 갖는지를 불문한다.) 행사를 방해하는 행위(interfering with property), (6) 타방을 협박(threat)하는 행위, (7) 타방을 향하여 또는 타방이 현존하는 공간 안에서 학대적이거나(abusing) 공격적인(offensive) 언행을 하는 것, (8) 타방이나 제삼자에게 공격적인 물건을 전달하거나, 타방이나 제삼자가 쉽게 발견할 수 있거나 그에게 도달할 수 있는 장소에 그러한 물건을 두고 가는 행위, (9) 타방 또는 제삼자를 감시(surveil)하는 행위, (10) 기타 합리적인 사람이라면 타방에게 신체적 또는 정신적 피해(자해를 포함한다.)를 가할 것으로 예상할 수 있거나, 타방 또는 제삼자의 안전에 대하여 공포를 유발할 수 있는 수단을 이용한 행위 등이 스토킹에 해당할 수 있다.

이상과 같은 스토킹 범죄에 있어 개인안전개입명령은 보호대상자와 피청구인과 같은 주거 공간을 공유하였거나, 공유하고 있거나, 향후 공유할 예정인 경우에 발부하는 명령이다. 본 명령은 폭행, 성폭행, 괴롭힘, 재산적 손해(property damage)나 방해(interference with property), 스토킹, 그밖에 중대한 위협(serious threat)으로부터 피해자를 보호하고, 중재(mediation)가 가능한 경우 중재를 통한 갈등의 해소를 증진하고 보조하기 위한 것으로, 법원(Magistrates' Court 또는 Children's Court)이 보호대상자가 처한 상황을 종합적으로 고려하여 발부한다. 특히 (a) 보호대상자에 대하여 위 위법 행위를 금지할 필요가 있을 때, (b) 피청구인으로 하여금 보호대상자에 대한 스토킹 행위를 금지할 필요가 있을 때, (c) 보호대상자의 주거지로부터 피청구인을 격리(exclude)할 필요가 있을 때, (d) 피청구인이 경찰관, 중재인 등의 동행 없이 보호대상자에게 접근하거나, 연락(이메일, 전화 등)하는 행위를 금지할 필요가 있을 때, (e) 보호대상자의 주거지를 포함하여 특정 장소 및 보호대상자로부터 일정 거리 이내

에 접근을 금지할 필요가 있을 때, (f) 피청구인이 본 명령에 의하여 금지되는 행위에 가담하도록 제삼자를 끌어들이는 행위를 금지할 필요가 있을 때, (g) 피청구인이 보유한 총포 등 무기 소지에 관한 허가(weapons approval)나 면제(weapons exemption)를 정지하거나 반려하거나 (h) 취소하고자 할 때 개인안전개입명령을 발부할 수 있다.¹⁴⁵⁾

나. 뉴사우스웨일즈 (시드니)

뉴사우스웨일즈주의 스토킹 관련 법제는 Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007이 대표적이다. 이에는 Domestic Relation과 Personal Relation이라는 개념이 등장한다. 먼저 Domestic Relation 개념은 가정폭력을 중심으로 하는 부부, 친족, 동거인 등 관계에서 발생하는 폭력범죄 및 괴롭힘 문제를 다룬다. 반면 Personal Relation 개념은 직장동료, 이웃, 지인 등 가정 외 타인과의 관계에서 발생하는 폭력범죄 및 괴롭힘 문제와 관련이 있다.¹⁴⁶⁾ 스토킹 범죄 또한 이와 같은 관계 범위를 상정하고 있다. Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007에서 정의하는 스토킹이란 (a) 다른 사람을 따라다니면서(following) (b) 그 사람의 주거지, 사업장이나 직장 또는 그 사람이 이용하거나 자주 방문하는 장소의 주변을 지켜보거나 접근하는 행위 또는 (c) 인터넷 등 기술적 보조 수단을 이용하여 연락하거나 접근하는 행위를 말한다. 이와 유사한 방법으로 특정인을 지켜보거나 접근하는 행위가 스토킹에 이르는지 판단할 때, 법원은 행위의 폭력적 패턴(pattern of violence), 특히 가정폭력(domestic violence offence)에 해당하는 폭력행위가 존재하는지를 심리한다.¹⁴⁷⁾

사안이 Domestic 내지 Personal violence에 해당하는 경우, Apprehended violence order(AVO)¹⁴⁸⁾가 발부될 수 있는데,¹⁴⁹⁾ 이는 보호대상자(protected people) 내지 경

145) Personal Safety Intervention Orders Act 2010, Part 3(Applications for personal safety intervention orders), Division 7(Conditions on personal safety intervention orders), Subdivision 1(General), 제65조 내지 제67조 참조.

146) Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 No 80, Part 1 Preliminary의 제4조 Meaning of "Personal Violence Offence" 및 제5조 Meaning of "Domestic Relationship" 참조.

147) Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 No 80, Part 1 Preliminary의 제8조 Meaning of "Stalking" 참조.

148) 빅토리아주에서는 Intervention order, 퀸즐랜드주에서는 Restraining order라고 부르며 내용은 같다. 약자로 ADVO(Apprehended Domestic Violence Order) 또는 APVO (Apprehended Personal Violence Order)를 쓴다. (뉴사우스웨일즈주 경찰청 홈페이지 <https://www.police.nsw.gov.au/> 참조)

찰관의 신청으로 피고인의 행위를 제한·금지할 필요가 있거나 피해자(내지 보호대상자) 및 그의 자녀의 안전을 보장하기 위하여 법원이 부과하는 일종의 임시조치이다. 법원은 당사자 사이의 관계가 Domestic relation에 해당하거나 또는 상대방(보호대상자)에 대하여 폭행 내지 스토킹 범죄를 저질러 공포심을 유발할 수 있다고 인정되는 경우에 AVO를 발부할 수 있다.¹⁵⁰⁾ 모든 AVO는 기본적으로 (a) 보호대상자 또는 보호대상자와 가족 관계에 있는 사람에 대한 폭행(assaulting)이나 협박(threatening), (b) 보호대상자 또는 보호대상자와 가족 관계에 있는 사람에 대한 스토킹, 괴롭힘(harassing), 또는 위협(intimidating)하는 행위, (c) 고의 또는 과실로 보호대상자 또는 보호대상자와 가족 관계에 있는 사람이 소유하고 있는 동물에게 해악을 끼치거나 물건 기타 재산을 훼손(destroy)하거나 손해(damage)를 입히는 행위에 대한 금지를 적시한다.¹⁵¹⁾

이러한 AVO가 부과될 수 있는 첫 번째 조건은 피고인(defendant)이 보호대상자에게 폭행·협박을 가하는 경우이고, 두 번째 조건은 스토킹, 괴롭힘 등 해를 가하는 경우, 세 번째 조건은 고의 또는 과실로 보호대상자가 소유한 물건 기타 재산을 훼손하거나 손해를 입히는 경우이다.¹⁵²⁾ AVO를 위반한 행위에 대하여 별도의 형사처벌이 부과될 수도 있고,¹⁵³⁾ 나아가 피고인이 상하게 한 재산이나 물건에 대한 회복(recovery)을 명령할 수도 있다.¹⁵⁴⁾ AVO에 따라 행위자는 (a) 보호대상자에 대한 접근, (b) 보호대상자가 점유 내지 빈번하게 이용하는 건물이나 장소에 대한 접근(피고인이 해당 건물 내지 장소에 대한 적법한 권리 내지 이해관계가 있는지를 불문한다.)이

149) AVO는 피고인(the Defendant)에게 송달된 때부터 집행할 수 있다.

150) Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 No 80, Part 4 Apprehended domestic violence order의 제15조 Application for making of apprehended domestic violence order by court 및 제16조 Court may make apprehended domestic violence order.; 같은 법 Part 5 Apprehended personal violence order 제18조 Application for making of apprehended personal violence order by court 참조.

151) Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 No 80, Part 8 Content and effect of apprehended violence order 제36조 참조.

152) 뉴사우스웨일즈주 경찰청 홈페이지(https://www.police.nsw.gov.au/crime/domestic_and_family_violence/apprehended_violence_orders_avo, 최종방문일 2024.10.3) 참조.

153) Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 No 80, Part 3 Domestic violence and other offences 제14장 Offence of contravening apprehended violence order 참조.

154) Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 No 80, Part 8 Content and effect of apprehended violence order 제37조 참조.

금지된다. 나아가 (c) 음주 및 약물을 섭취한 뒤 12시간 이내에 보호대상자 또는 위 건물이나 장소에 접근할 수 없고, 보호대상자의 이동위치를 특정하거나 특정하려는 시도 또한 금지된다. 사안에 따라서는 (d) 피고인의 총기 소지를 제한하거나, (e) 보호대상자의 사유지를 침범(interfere)하는 행위 및 (f) 보호대상자에게 영향을 끼칠 수 있는 특정 행위(예를 들어 강요(coerce)·협박(threaten) 내지 기망(deceive)으로 보호대상자와 혼인하는 행위 등)를 금지하는 조치도 가능하다.¹⁵⁵⁾

참고로 뉴사우스웨일즈주 정부는 2022년 Crimes Legislation Amendment (Coercive Control) Act 2022 (No. 65)를 입법해 현재(2024년 10월) 시행 중이다. 위 법률은 친밀한 파트너에 대한 학대적인 행동(abusive behavior)을 형사처벌의 대상으로 삼고 있으며, 이러한 강압적 통제 내지 학대적인 행위는 법상 가정폭력(domestic abuse)을 구성하는 하나의 행위 요소로서 스토킹, 괴롭힘 등 다른 행위 유형과 함께 열거되어 있다.¹⁵⁶⁾ 우선 학대적인 행동이란 (1) 폭력(violence), 협박(threat) 기타 위협(intimidation)을 가하거나, (2) 그러한 행위가 향하는 상대방을 강제(coerce)하거나 통제(control)하려는 행위로서, 이에 더하여 (a) 강요받은 사람이 강요된 행위를 거부할 경우 그 자녀에게 해악을 가하는 행위, (b) 강요받은 사람이 강요된 행위를 거부할 경우 강요받은 사람 또는 제삼자인 성인에게 해악을 가하는 행위, (c) 경제적 또는 재정적 학대¹⁵⁷⁾에 가담하거나 가담할 것을 협박하는 행위 또한 학대적인 행위에 속하는 것으로 본다. 나아가 (d) 수치스럽거나(shame), 폄하(degrades)하거나, 굴욕적인(humiliate) 행위, (e) 직·간접적으로 괴롭히거나, 물리적으로 따라다니거나 전자기기 등의 수단을 이용하여 타인의 활동을 감시(monitor)하거나 추적(track)하는 행위, (f) 재산(property)을 훼손(destroy)하거나 손해(damage)를 입히는 행위, (g) (1) 가족, 친구, 주변인과의 연락을 차단하거나, (2) 종교적 또는 문화적 행사에 참여하지

155) Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 No 80, Part 8 Content and effect of apprehended violence order 제35조 Prohibitions and restrictions imposed by apprehended violence orders 참조.

156) New South Wales Amendment of Crimes (Domestic and Personal Violence) Act 2007 No 80, Part 1(Preliminary), 제6A조 제(1)항의 (b) 참조.

157) 예를 들어 경제적으로 의존하여 생활하고 있는 사람의 최소한의 합리적인 생계유지를 위한 경제적 지원을 보류하거나, 공동으로 소유한 재산의 처분 및 개인의 소득(income) 내지 재산상의 이익(financial assets)을 통제하거나 그에 대한 접근을 방해하는 행위, 구직 중인 사람의 구직활동을 방해하거나 직장생활을 막거나, 비합리적으로 제한하거나, 규제하는 행위 등이 경제적 또는 재정적 학대에 포함된다.

못하도록 하거나, (3) 개인의 문화적 정체성을 표현하지 못하도록 하거나, 고립시키는 행위, (h) 동물에게 상처를 입히거나 죽이는 등 동물을 이용하여 상대방을 위협(threat)하는 행위, (i) 그밖에 개인의 자유를 박탈하거나, 개인의 자유를 제한하거나, 다른 방법으로 개인의 일상 활동을 비합리적으로 규제하거나 통제하는 행위 일체를 학대적인 행위로 규정하고 있다.¹⁵⁸⁾ 특히 전·현재의 친밀한 파트너인 상대방을 강제(coerce)하거나 통제(control)하려는 학대적인 행동(abusive behavior)은 7년 이하의 징역형이 부과될 수 있는 범죄로, 합리적인 사람이라면 그러한 행위가 상대방 또는 제삼자에 대하여 폭력이 발생할 수 있다는 공포감을 들게 하거나(단, 강압적 통제를 받은 상대방이 실제로 공포감을 느꼈는지는 무관함), 둘째 상대방으로 하여금 일상적인 매일의 활동 중 전부 또는 상당 부분에 심각한 부정적인 해악이 발생할 것으로 예상할 수 있는 행위를 말한다.¹⁵⁹⁾

3. 스토킹 피해자 보호 지원 단체

호주 빅토리아주 (멜버른)과 뉴사우스웨일즈주 (시드니)를 중심으로 활동하는 스토킹 피해자 지원 단체에 대하여 알아본다. 우선 빅토리아주에서는 노던 센터, 모나시 대학의 모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터, 빅토리아 경찰 아카데미, No-To-Violence, E-Safety Commissioner, Wire가 대표적인 피해자 지원 프로그램을 운영하고 있다. 뉴사우스웨일즈주에서는 WESNET과 ANROWS를 중심으로 본다.

가. The Northern Centre¹⁶⁰⁾

시드니 북부 지역에 위치한 노던 센터는 위기 상황의 여성에 대한 지원에서 나아가 그 가족에 대한 주거지원(housing early intervention service)에 초점을 맞추고 있는 기관이다. 운영하고 있는 프로그램은 첫 번째로 Parenting Program이 있다.

158) New South Wales Crime Legislation Amendment (Coercive Control) Act 2022 No 65, 제54F조.

159) New South Wales Crime Legislation Amendment (Coercive Control) Act 2022 No 65, 제54D조 전·현재의 친밀한 파트너를 향한 학대적인 행위(Abusive behaviour towards current or former intimate partner)

160) 이주민에게도 다양한 언어로 가족 지원 서비스를 운영하고 있다. 자세한 내용은 The Northern Center 홈페이지(<https://thenortherncentre.org.au>, 최종방문일 2024.10.3)참조.

Parenting Program은 증거 기반 맞춤형 초기 개입(TEI: Targeted Earlier Intervention) 방법으로 가족 또는 개인(청소년, 어린이, 부, 모) 대상 상담을 진행하면서 가족 내 규칙 만들기, 재정적 어려움, 자녀의 발달 및 정서 문제, 부부의 육아 방식의 차이나 문화적 차이 등을 둘러싼 갈등 해결에 도움을 준다. 두 번째로 주거 지원(Housing Service)인데, 가족 또는 개인의 현재 주거지에 계속 거주할 수 있도록 지원하는 한편 홈리스 방지를 위한 숙소 탐색에도 도움을 준다. 세 번째로 서포티드 플레이그룹(Supported Playgroups)은 가정·가족폭력을 경험한 부모와 자녀를 위한 프로그램으로, 특히 5세 미만의 자녀를 양육하는 여성들이 모여 네트워킹할 수 있다. 부모에게는 자녀와 안전하게 놀이 시간을 보낼 수 있는 장소를 지원하고, 자녀에게는 연령에 맞는 놀이, 사교, 학습의 경험을 제공하는 것이 목표이다. 마지막으로 노던 센터에서 지원하는 무료 법률지원 서비스는 가족법(이혼, 재산 분할 등) 관련 일차적인 법률 상담을 지원하는 것으로, 만일 추가적인 법률지원이 필요한 경우에는 법률구조공단으로 연계한다.

노던 센터는 정부가 비영리기관에 지원하는 가족 지원서비스 펀딩으로 운영되며, 주로 서비스를 제공받는 대상자도 호주의 여러 가족 지원서비스를 통해 연계되어 오는 경우가 많다. 가족 지원서비스는 보건국 가족 보건 담당 간호사가 위기 상황에 처해 있는 가정을 방문하여 아동의 발달, 부모의 정신건강, 가족문제 등을 점검하고 지원하는 서비스인데, 이를 통해 가정폭력 피해에 노출된 경험이 있는 부모나 자녀가 노던 센터로 연계되는 것이다. 예를 들어 가정폭력 피해자가 가정폭력 관계를 떠나려고 하는 경우에 경찰에서 긴급조치를 했으나 주거·재정상태에 관한 상담 등 추가적인 지원이 필요한 경우에 노던 센터를 통해 도움을 받을 수 있다. 또 노던 센터를 통해 주거지원을 신청할 수도 있는데, 노던 센터가 당사자와 정부 사이 중간적인 위치에서 당사자를 위한 서류준비 등을 보조한다. 예를 들어 당사자가 가정폭력 관계를 끝내고 재정적 어려움을 겪는 상태라면 노던 센터가 중간에서 당사자가 현재 자녀를 양육하고 있다는 사실을 증명하는 서류를 제출하도록 지원하여 다른 일반 주거지원 신청자보다 우선하여 서비스를 이용할 수 있도록 돕는 것이다.

노던 센터가 운영하는 가정폭력 관련 프로그램 중 대표적인 것이 세이프티(Safe-T)인데, 기관의 수익과 다른 펀딩을 모아 3년째 운영 중이다. 가정폭력 관계를 떠난

사람들이 폭력의 굴레에서 완전히 벗어나도록 하여 다시는 가정폭력 프로그램에 돌아오지 않도록 방지하는 것이 세이프티의 목표이다. 이를 위하여 세이프티가 가장 중점적으로 노력하는 부분은 피해자들의 재정적 어려움을 완화하는 것이다. 예를 들어 세이프티는 지원대상자를 먼저 피해자 지원 서비스로 연계하여 5천 불(한화로 약 465만 원)을 지원하고, 그다음으로 정부의 다양한 주택 지원으로 연계하여 주거지원을 받을 수 있도록 하며, 이후에는 당사자의 필요나 상황에 따라 가전제품 등 구입, 저소득층 지원 서비스, 한부모 자녀 지원, 푸드 바우처 등의 특별 수당 지원 프로그램 등으로 연계하여 준다. 이처럼 다양하고 복잡한 정부 지원 프로그램을 가정폭력 피해 당사자가 모두 찾아보기 어려운 점을 고려하여, “케이스워커”를 통해 지원대상자가 필요로 하는 지원 내용을 확인하고 신속하게 해당 기관·프로그램으로 연계하여 준다. 또한 세이프티는 비영어권 출신 이민자들이 운전, 이메일 사용, 경찰서 방문 등 일상적인 사회생활에서 겪을 수 있는 곤란한 상황에 케이스 워커가 개입하여 필요한 도움을 받아 문제를 해결할 수 있도록 지원한다. 종국적으로는 가정폭력 피해자의 역량을 강화하는 것이 세이프티의 핵심 가치이다.

더불어 노던 센터는 다양한 외부 기관과 협력 관계를 맺고 있다. 예를 들어 Catholic Care는 주거 지원을 받고자 하는 사람들이 겪고 있는 재정적 어려움을 완화하기 위하여 노던 센터와 협력 관계를 맺고 있다. 이러한 협력 관계에서 노던 센터가 추구하는 목표는 지원이 필요한 사람이 여러 기관을 여행하는 부담을 줄이는 것이다. 대표적으로 일주일에 하루 정도 노던 센터 사무실을 협력기관에 임대하여(협력 기관이 노던 센터에 소정의 대관료를 지불함) 지원대상자들이 노던 센터에 모인 다양한 지원 단체의 직원들과 만날 수 있도록 돕는 방법이 있다. 예를 들어 헌트앤헌트(Hunt&Hunt Lawyers)라는 로펌은 가정폭력, 양육권 및 자녀 및 배우자 부양비 등 재산 관련 문제를 겪는 여성들이 무료 법률 상담 서비스를 제공받을 수 있도록 하는데, 이때 법률 상담을 위한 상담 장소를 노던 센터가 제공하고 있다. 또 필요시 영어 외 외국어 통역사의 도움을 받을 수도 있다. 나아가 노던 센터는 다양한 협력 기관들과 네트워크를 형성하고, 이를 통해 한 가정이 가지고 있는 재정적 어려움, 자녀 양육 문제, 알콜 및 약물 중독 예방 상담 등 다양한 어려움에 대해 여러 기관의 직원들이 함께 논의한 것을 정리하여 대상자에게 전달하는 역할을 하기도 한다.

나. Monash Gender and Family Violence Prevention Centre¹⁶¹⁾

모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터는 빅토리아주 가족 관계 내에서 발생하는 폭력 예방을 위하여 정부 조사위원회의 권고에 따라 마련된 기관으로, 대학원 프로그램 운영 및 폭력예방자격증 발급 등 관련 연구와 교육에 중점을 두고 있는 곳이다. 센터는 주로 대학 교수와 대학원생들로 구성되어 있고, 대부분 폭력 피해의 생존자이거나 현장 옹호자 및 실무자들이다. 센터의 주된 목적은 폭력 예방을 위한 증거 기반을 구축하는 것으로, 특히 최근에는 기술 남용 스토킹에 대한 관심이 높아지는 추세이다. 예를 들어 가정 내에서는 서로 기기와 계정을 공유하는 일이 빈번하고, 서로 긴밀하게 연결된 관계이기 때문에 함부로 비밀번호를 알아내는 등 강압이나 조작을 통해 타인의 계정에 침입하려는 시도가 발생하는 경우도 있는데, 현재 호주법상 이러한 기술 매개 내지 비신체적인 스토킹 피해에 대한 인식이나 경찰의 대응 방안에 미비점이 있다고 보는 것이다. 모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터는 호주 내에서 발생하는 스토킹 범죄가 가정폭력과 긴밀한 관계에 있다고 보고 있으며, 가족폭력의 맥락을 잘 이해할 때 스토킹 피해 발생에 대한 적절한 대응책을 모색할 수 있다고 본다. 다만 여기서 말하는 가족 폭력이란 단순히 혼인 관계 내이거나 결혼하지 않은 파트너 사이에서 발생하는 폭력만을 의미하는 것이 아니다. 모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터는 가족폭력 개념을 다양한 구성원으로 이루어진 가족 구조를 가지고 있는 First Nation이나 원주민 및 토레스 해협 섬 주민들과 같이 혈연관계나 친족관계 내에서 발생하는 폭력 범죄를 포괄하는 의미로 이해한다.¹⁶²⁾

모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터는 주로 경찰공무원에 대한 훈련·교육을 진행하고 있는데, 예를 들어 경찰 수사관이나 판사를 대상으로 하는 교육이 있다. 특히 경찰

161) 자세한 내용은 모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터 홈페이지(<https://www.monash.edu/arts/gender-and-family-violence>, 최종방문일 2024.10.3) 참조.

162) 호주 내에서는 가족폭력이라는 용어를 더 선호하는 편이며, 자녀가 엄마에게 가해지는 폭력을 목격하는 것과 직접 자녀가 폭행을 당하는 것에 차이를 두고 있지 아니하다. 이에 모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터는 특별히 가정 및 가족폭력(domestic and family violence)이라는 용어를 사용한다. 예를 들어, 가정폭력 문제가 데이트 폭력과 중첩되는 부분이 있고, 노인 학대가 노부모에 대한 학대일 수 있으며, 피해자와 가해자의 관계가 꼭 친밀한 파트너가 아닌 자녀일 수도 있다고 본다. 또한 모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터는 모든 성 정체성이나 성적 취향을 인정하고 있다. 이에 모든 형태의 가족 구성원을 대상으로 하며 누구에게나 일어날 수 있는 문제라는 인식과 인정을 담고 있다.

교육은 신고나 출동 상황에서 만날 수 있는 생존자에 대한 시나리오를 바탕으로, 수사관으로서 어떤 증거를 조사해야 하고 어떤 채널을 이용해 피해자를 인계해야 하는지 연습한다. 또 가해자가 이용하는 기술이나 행위 태양 뿐만 아니라 스토킹과 같은 폭력 행위가 피해자와 그 가족에게 미치는 영향, 사건 후 생존자들이 경험하는 다양한 어려움에 대해 이해하도록 한다. 모나시 젠더 및 가족 폭력 예방 센터는 현행 피해자 보호 지원 체계는 간혹 생존자에게 너무 많은 일을 하도록 하거나, 생존자가 스스로 보호하기 위해 노력할 것이라는 기대가 과도해지는 문제가 있다고 지적한다. 이에 자체적으로 폭력 가해자에 집중하는 행동 변화 프로그램을 운영하거나, 학교에서 다양한 관계 속 서로를 존중하는 법을 주제로 교육을 진행하는 등의 방법으로 대처하고 있다.

최근에는 지역 및 국가 차원의 위험성 평가 절차를 마련·개선하는 일에 주력하고 있는데, 생존자가 주거지(더불어 이상적으로는 사용하는 전자기기)에 대한 안전 점검을 받을 수 있도록 할 필요가 있고, 이를 위한 프로그램은 고위험군·주의 구분을 넘어 국가 차원에서 진행될 필요가 있다고 보기 때문이다. 특히 스토킹 범죄에 접근할 때 아동 대상 스토킹인지 성인 대상 스토킹인지, 피해자가 유명인인지, 과거 연인 관계인지, 사이버 스토킹인지 등 다양한 유형화를 시도하고 있다. 이를 바탕으로 정치인, 유명 운동선수, 배우에 등에 대한 스토킹 대처 방안을 연구하고, 애플 에어태그와 같은 기능을 사용한 스토킹 등에 대하여 학교에서 예방 교육을 시행하고, e-safety 위원회를 중심으로 사이버 스토킹 대응 정책 개선을 위하여 노력하고 있다.

다. Victorian Police Academy Family Violence Simulation Centre¹⁶³⁾

빅토리아 경찰 아카데미 산하 Family Violence Simulation Centre는 30개 가정폭력 시나리오를 바탕으로 경찰 훈련생 또는 승진 대상자에게 가족폭력 상황 대응 교육 및 훈련을 시행하고 평가하는 기관이다. 가족폭력 출동 현장을 본뜬 세트장에서 대본(상황)을 받은 전문 연기자들이 훈련생을 상대로 직접 상황극을 연출하고, 이러한 상황에 훈련생이 어떻게 대응하여 증거수집, 피해자 보호 등 임무를 수행하는지 관찰한 뒤 현직 경찰관인 교관(2명)이 피드백을 주는 일종의 참여형 강의이다. 이러한

163) 자세한 내용은 Victoria Police Academy 홈페이지(<https://www.police.vic.gov.au/police-officer-training>, 최종방문일 2024.10.3) 참조.

교육 및 훈련이 경찰 훈련생 31주 교육 및 승진 교육에 포함되어 평가에 반영된다. 예를 들어 4개월 동거한 동성 커플의 사건 시나리오가 있다. 연기자 일방(가해자역)이 지속적으로 연락 및 감시하면서 상대방(피해자역)이 커밍아웃을 하지 못한 점을 이용해 협박하였고, 갈등이 증폭하며 신체적 폭력이 발생해 신고를 받고 훈련생(경찰관역)이 출동한다. 그런데 현장조사 결과 양 당사자의 진술이 엇갈리고 있고, 이러한 상황에서 훈련생이 수사관으로서 어떻게 대처하여야 하는지 검토하는 것이다. 누가 가해자이고 누가 피해자인지 불확실한 경우 경찰관 2명이 각각 별도의 분리된 공간에서 조사를 진행할 것, 현장에서 발견한 위험한 물건은 제거할 것, 위험성 평가 도구를 활용할 것, 사실관계가 파악되면 입건 요건을 확인하고 가해자에게 임시숙소에 대한 안내를 제공할 것, 피해자에게 권리를 설명할 것 등에 관하여 훈련생의 수행 능력을 평가한다. 또 체포 및 임의동행의 요건, 피·가해자 분리 조사 시 조사 공간의 위치 선정 방법, 증거수집을 위한 촬영 방법, 피조사자와의 라포형성 및 문답 노하우 등 훈련생이 놓치거나 실수한 부분에 대하여 교관이 피드백을 제공한다. 이후 교관과 함께 훈련생의 모습을 지켜본 다른 훈련생들도 해당 시나리오 상황의 특성이나 필요한 대처 방법에 대해 질의하고 토의에 참여한다. 이러한 방식으로 운영되는 가족폭력 상황 시나리오가 총 4가지 카테고리로 마련되어 있다.

라. No-to-Violence¹⁶⁴⁾

No-to-Violence(NTV) 단체는 폭력을 행사한¹⁶⁵⁾ 남성들과 함께 가정폭력 근절을 위한 행동 변화 프로그램을 진행하는 프로젝트를 제안하는 대표적인 기관이다. 가정폭력을 걱정하는 남성들이 모여 여성과 아동의 안전을 지키기 위해 남성들이 무언가를 해야 한다고 말하면서 약30여 년 전 설립되었다. 자신의 행동이 폭력적이라는 우려를 가진 남성들이 24시간 상담할 수 있는 서비스를 제공하는 기관으로 처음에는 자발적인 무급 자원봉사를 기반으로 전화상담을 시작하였다. 그러나 점점 더 많은 남성이 NTV에 참여하면서 이후 정부가 전문적인 서비스를 제공할 수 있는 정규직 직원에 대한 재정을 지원하기로 결정하였고, 이를 계기로 기관이 크게 성장했다. 현재

164) 자세한 내용은 No-To-Violence 홈페이지(<https://ntv.org.au>, 최종방문일 2024.10.3) 참조.

165) 가해자보다는 폭력을 행사한 사람(the person using violence)이라는 표현을 사용하고 있다.

는 태즈메이니아, 빅토리아, 뉴사우스웨일스, 사우스 오스트레일리아, 그리고 연방 정부로부터 자금을 지원받으며 약 20개의 다양한 자금 출처를 확보하고 있다. 이처럼 정부의 재정 지원을 바탕으로 정규직 직원과 자원봉사자들로 기관을 운영 중이고, 현재 전국에 200개 이상의 기관이 설치되어 있다.

NTV는 주로 전화상담 및 연계를 담당하고 있으며, 상담 등 장기 프로그램은 연계기관에서 운영하고 있다. 폭력을 행사한 남성이 직접 전화를 주기도 하고, 그 가족들이 도움을 요청하기도 한다고 한다. 가정폭력을 행사한 사람의 경우에는 주로 경찰이나 법원의 추천을 통해서 이 프로그램에 참여하게 되는데, 이외에도 인터넷, 소셜미디어 등 다양한 경로로 참여할 수 있다. 자발적으로 NTV에 들어온 사람을 셀프 추천자 또는 셀프 디퍼드(self deferred)라고 부르는데, 그들은 자신의 아내 또는 파트너가 조치를 취하지 않으면 관계를 떠나겠다고 하면서 스스로를 바꿔보기 위해 찾아오는 경우가 많다고 한다. 이들의 경우 행동을 변화하려는 동기가 강한 편이라고 한다. 출소 후 프로그램의 일환 내지 법원의 명령을 통해 참여하는 사람은 의무 대상자로 분류하는데 의무화된 사례는 전체의 60%-80% 정도의 비중을 차지한다고 한다.

NTV의 행동 변화 프로그램은 중재 프로그램/조정 프로그램이라고 불리는데, 6개월에서 1년까지 진행된다. 이전에는 12-20주 프로그램이었으나 현재는 더 장기적으로 운영하고 있으며, 폭력을 행사한 사람 이외에도 그들의 현재 또는 이전 파트너가 함께 프로그램에 참여하기도 한다. 폭력을 행사한 사람을 지원하는 과정에서 피해자에게 연락하여 프로그램 참여 의사를 확인하는데, 호주의 모든 프로그램은 여성과 아동의 안전을 우선시하는 매우 강력한 기준(사람 기준 또는 실천 기준)에 의해 관리되기 때문에, 피해생존자와 그의 가족 구성원, 파트너, 전 파트너, 기타 가족 구성원 자녀가 폭력을 행사한 사람과 함께 프로그램에 참여하는 것은 피해생존자가 원하는 경우에 한정되고, 피해생존자가 원하지 않는 경우에는 참여를 권장하지 않는다. 그룹 세션은 남성 1명과 여성 1명으로 구성된 2명의 진행자(facilitator)가 운영한다.

NTV는 프로그램 초반에 폭력을 행사한 사람에 대한 위험성 평가를 진행하는데, 이러한 위험 평가 프로세스는 피해생존자 인터뷰(2번 이상의 세션, 전문가 2명의 평가를 거친다. 피해생존자와 폭력을 행사한 사람 양측의 이야기를 모두 듣고 두 이야기를 결합하여 Structure special judgment라고 부르는 도구를 통해 위험 수준을 평가한

다. 평가 결과에 따라 대응방법과 그에게 필요한 것을 확인하여 프로그램을 구성한다. 이를 통해 프로그램이 폭력을 행사한 사람에게 맞춤형될 수 있으며, 약물과 알코올 관리, 정신건강 지원, 노숙자 문제 등 다양한 문제를 해결할 수 있는 프로그램과 연계한다고 한다. 이외에도 인지행동치료(CBT)나 폭력에 대한 인식 개선, 의사소통이나 갈등 해결 능력을 향상하기 위한 다양한 프로그램을 지원한다. 이를 통해 폭력을 행사한 사람이 스스로 폭력의 의미, 폭력을 경험한 가족에게 미치는 영향에 대해 생각해보고, 다른 사람과의 소통 방법, 다른 가족과의 관계, 남성 역할에 대한 선입견 등을 교정할 기회를 얻을 수 있다는 점에서 의미가 있다.

MACS(the Men's Accomodation and Counselling Service)라고 부르는 남성 숙소 및 상담 프로그램은 비교적 최근에 만들어진 것으로, 코로나19 봉쇄 조치로 인해 가정폭력 사건이 증가한 시기에 마련되었다. 이는 피해생존자가 가해자로부터 분리되기 위해 피해생존자가 살았던 집을 떠나는 것이 자녀의 통학 어려움 등 여러 문제를 초래하고 여성과 아동의 트라우마를 증가시킨다는 점, 그리고 집 밖으로 엄마와 아이를 이동시키는 방법은 폭력을 행사하는 사람에게 자신의 행동에 대한 책임을 지우는 방법이 아니라는 점을 지적하면서 마련된 프로그램이다. 여성과 아동의 안전을 우선시하고, 위험으로부터 스스로 보호하기 위해서는 피해자들이 집을 떠나야 한다는 생각에 도전하는 취지이다. 폭력을 행사한 사람이 모텔이나 임시숙소에 머물면서 자신을 돌아볼 수 있도록 하는 것이 MACS의 목표이다. 이 프로그램을 통해 폭력을 행사한 사람이 안전, 안정, 평온함을 경험하고 매주 자신의 행동에 대해 전문가의 상담을 받을 수 있다는 장점이 있다. 이에 남성들이 직접 의뢰하는 경우도 많지만, 경찰이나 법원에서 이 프로그램에 대해 듣고 이 번호로 전화를 걸면 숙소를 제공받고자 하는 남성들도 많은 편이라고 한다. 다만 이 프로그램은 단기 숙박시설을 제공하는 것이므로 장기 이용이 가능한 옵션은 아니다.

MACS는 상담뿐만 아니라 가정폭력에 대한 교육과 새로운 행동에 대한 새로운 전략을 제공하는 것을 목표로 삼고 있다. 일주일 내내 남성들이 어떻게 지내고 있는지 확인할 뿐만 아니라, 피해여성이 위험을 평가하고 안전 계획을 세울 수 있도록 도움을 제공한다. 이를 통해 여성의 안전과 필요한 지원을 촉진할 수 있다고 본다. 일단 신청이 들어오면 일정한 접수 절차를 거쳐 프로그램 자격이 되는지 확인하는데, 행위자가

피해생존자와 함께 살고 있어 분리될 필요가 있는지가 중요하다. 폭력을 행사한 사람이 필요한 서류를 제출해야 하는데 이때 본인의 신분증 사본과 피해생존자의 연락처를 제공해야 하며, 가정폭력에 대한 상담과 행동변화를 위한 상담에 기꺼이 참여해야 한다. 남성은 상담에 계속 참석해야 하기 때문에 한 번에 며칠씩 숙소를 예약하며, 전화를 받지 않거나 상담에 참석하지 않으면 숙소를 제공하지 않는 것이 원칙이다. 남성들이 일하는 곳이나 가족, 친구 또는 지원 네트워크가 있는 곳에서 가까운 숙소를 마련하기까지 약 2~4일이 소요되며, 최대 30일까지 숙소를 제공할 수 있다고 한다.

앞으로 MACS가 집중할 과제는 빅토리아주의 주택난으로 인해 현재 많은 사람이 모텔에서 생활하고 있어 이용 가능한 모텔이 많지 않다는 문제이다. 폭력을 행사한 사람들은 정신 건강 문제, 알코올 문제, 약물 문제, 트라우마, 해결되지 않은 지역사회 내 폭력, 범죄 행위 등 매우 복잡한 문제를 안고 있는 경우가 다수여서, 지원하기가 매우 복잡하고 30일이 지나더라도 추가 지원이 필요한 경우가 많다. 호주에 있는 유사한 기능의 다른 사회복지 지원 프로그램들도 대기자 명단이 긴 상황이므로 지원이 제한적인 실정이다. 그럼에도 MACS는 작년에(2023년) 총 357명의 남성에게 숙박 시설을 제공했으며, 지난 6개월간 184건의 상담을 진행했고, 피해생존자의 안전을 위한 지원을 진행하였으며, 남성들의 좋은 평가들이 있었다고 한다. MACS가 정치적 의사결정자, 정부 부처 및 정책, 관행, 국가 연구에 영향을 미치기 위한 활동도 함께 진행하고 있기 때문에 기관 간 정보 및 위험 공유에 기여한 바에 대하여 긍정적인 평가를 받고 있다고 한다.

마. E-safety Commissioner¹⁶⁶⁾

E-Safety Commissioner는 2015년 아동 전자 안전 위원회(the Children's eSafety Commissioner)로 출발하여 2017년 모든 호주인의 온라인 안전을 지키기 위한 단체로 확장하였다. 2021년 성인에 대한 심각한 온라인 학대 예방을 위한 제도 개선을 위한 온라인 안전법(Online Safety Act 2001)을 제정하면서 단체명을 현재의 이름으로 변경하였고, 피해 신고 등에 관한 권한도 강화되었다. E-Safety Commissioner는 첫째,

166) E-Safety Commissioner에 대한 자세한 소개는 호주 정부 홈페이지(infrastructure.gov.au, 최종방문일 2024.10.3) 참조.

자체 연구팀과 전문가들의 연구를 통해 증거에 기반한 리소스의 강화, 교육, 인식 제고 등 다양한 프로그램 운영을 통한 예방, 둘째 아동 사이버 괴롭힘, 성인 사이버 학대, 이미지 기반 학대, 불법 및 제한 콘텐츠 등에 대한 피해 신고 체계(별도의 스토킹 신고 카테고리 없음) 구축을 통한 보호, 셋째 인터넷 서비스 제공자(업체)와의 파트너십 체결을 통한 선제적이고 체계적인 변화라는 세 가지 축을 핵심적인 방향으로 설정하고 있다.

특히 교육에 있어서는 일선 직원을 위한 전문 교육 프로그램을 제공하고, 대면 교육 뿐만 아니라 필요시 웨비나를 통해 교육을 진행하는 경우도 있으며, 자기주도적 학습을 위한 온라인 모듈을 개발하여 적용하고 있다고 한다. 또 기술 매개 폭력 및 이미지 기반 학대와 관련하여 가족 또는 가정 내 성폭력 지원 종사자를 포함해 여성 또는 기술 매개 폭력을 경험한 여성을 지원하는 사람들을 위한 리소스, 피해자 및 생존자를 위한 리소스, 직장 내 기술 매개 폭력을 경험하는 여성 및 그 고용주와 회사, 국제 파트너 등을 위한 특별 리소스도 마련해 두고 있다. 또 데이트 폭력, 가족 폭력, 동의, 강압적 통제, 안전 계획 등을 주제로 다양한 온라인 지침을 업데이트 하고 있으며, 나아가 이용자(고객)가 직접 온라인 안전 체크리스트를 만들어 사용할 수 있도록 하여, 이용자가 여전히 학대적인 관계에 있는지와 무관하게 스스로 보호할 수 있는 방식으로 디지털 기기 및 온라인 공간을 안전하게 사용하고 있는지 확인할 수 있는 단계를 마련하였다. 특히 딥페이크 등에서 문제 되는 “은밀한(intimate)” 이미지의 범위를 특정 신체 범위만이 아니라 사적인 활동으로 여겨지는 친밀한 활동을 포괄하고, 포괄하고 개인의 문화적·종교적 배경에 따른 차이도 반영할 수 있도록 개선하여 사적 이미지 남용 및 이미지 기반 학대 범죄에 대한 피해 신고·삭제를 지원하고 있다.

더불어 인터넷 서비스 제공업체의 책임성 및 투명성 제고를 중심으로 한 원칙을 세워 업체가 처음부터 안전을 고려하여 표준을 높일 것을 독려하고 있다. 또 유엔여성 폭력방지기구(UNFPA) 등과 범정부 온라인 안전 규제 및 센터 기반 온라인 괴롭힘 및 학대에 대한 조치를 위한 글로벌 파트너십을 체결하여 세계적인 차원에서 기술 기반 (성)폭력 문제를 해결하기 위한 단합된 대응을 보이고, 모범 사례를 구축하기 위하여 노력하고 있다. 향후에는 기술 매개 폭력 예방을 위한 조언과 가족폭력 등

트라우마에 대한 이해를 결합한 상담 서비스 지원, 청년 남성을 대상으로 하는 1차 예방적 관점의 안전 지원 지침 개발에 주력할 예정이다.

바. WIRE

WIRE는 지역사회 내 여성 및 젠더 다양성을 위한 모든 문제에 대해 지원하는 단체로, 초기에 여성인권단체로 출발하여 오늘날에는 페미니즘 뿐만 아니라 교차성, 그밖에 사회에서 여성이 직면하는 다양한 장벽을 이해하는 일을 중요하게 다루고 있다. 구체적으로는 무료 법률 지원 제도, 핫라인(유선) 및 대면 상담 등을 지원한다. 다만 WIRE의 상담 시스템은 전문 상담사가 아닌 자원봉사자로 구성되어 있기 때문에 상담을 통해 지원을 받고자 하는 사람이 필요로 하는 것을 확인하고 도움을 받을 수 있는 기관과 연계해주는 역할을 한다. 또 상담을 통해 내담자가 처한 상황을 언어화하고, 문제를 해결하기 위하여 어떤 지원 서비스를 받아야 할지 계획을 세울 수 있도록 돕는다. 한편 이주자 및 이주 여성들이 모인 커뮤니티 내에서 예산 책정, 은행 시스템, 재정 관리 등에 대한 지식과 법적 권리를 알려주는 프로젝트를 운영하고 있다. 이외에도 은행이나 수자원 공사 등 기업의 직원들을 대상으로 하는 직장 내 괴롭힘 예방 교육, 가정폭력 상담 관련 분야 종사자를 대상으로 하는 내담자와의 의사소통 전략에 대한 교육 등을 진행한다. 특별히 이주 여성들을 위하여 체계적인 통역 서비스를 제공하는 한편, 다문화 커뮤니티와 협력하여 다양한 언어·민족·출신의 여성들이 기존에 존재하는 기관이나 서비스에 쉽게 접근할 수 없도록 막는 여러 장벽을 허물고자 노력하고 있다.

사. WESNET

WESNET이란 호주 전국에 설립된 360여개 기관을 연결하는 네트워크를 말한다. WESNET은 젠더폭력에 대해 권리중심의 접근, 여성 및 서비스 간 불평등 인식을 바탕으로 결정 권한을 내담자에게 주고(내담자 중심 접근), 아동과 여성의 트라우마를 이해하고 안전에 우선성을 두는 접근을 한다. 가정폭력 피해생존자인 여성을 지원하는 기관들이 유기적으로 연계될 수 있도록 지원하는데, 상당히 다양한 지원 내용을

가지고 있다. 먼저 여성의 목소리를 정부에 전달하면서 쟁점을 제기하고, 정책 및 법제를 형성·변화시키는 역할을 하고 있다. 예를 들어 난민여성 거주지 지원, 70년대 폐가 지원 사업, 여성의 거주 지원 등을 진행하고 있고, 여성쉼터운동과 연계되어 있으면서 국제여성피난처협회 구성원이기도 하다. 또 10년 전부터는 기술매개 가정폭력 쟁점에 집중하여 교육 및 훈련 프로그램 제공, 기술 관련 기업과의 협력을 통한 연구·교육 자료 제작 등을 진행하고 있다. 이를 통해 성평등과 여성의 권한에 대한 쟁점을 제기하는 한편, 가해자에게 집중해 폭력의 매커니즘을 이해하고자 하며, 문화적 접근성 강화를 위하여 노력하고 있다.

WESNET은 가정폭력피해자가 가해자와 물리적으로 거리를 두었을 때 가장 위험한 상황이 발생할 수 있을 뿐만 아니라, 기술의 발전으로 인해 오늘날에는 스마트폰(카드 추적 앱, 하이패스 앱 등), 소셜미디어, 에어태그 등 다양한 기술을 이용한다면 가해자가 쉽게 피해자의 위치를 파악할 수 있기 때문에 피해자가 추적을 피하기 위하여 너무 많은 작업을 해내야 하고, 이를 위한 상세한 계획이 필요하다는 점에 주목하였다. 이에 통신사의 기부를 받아 피해자들이 가해자가 모르는 번호로 사용할 수 있는 신상 휴대폰을 지급하는 등 여성이 관계를 떠나기로 결심했을 때 안전을 보장할 수 있는 네트워크 프로젝트 Safety Net을 진행하고 있다.

다른 한편 WESNET은 다양한 기업이나 단체와 협력하며 활동하고 있고, 향후에는 사법기관과의 협력적 관계를 강화하기 위하여 노력할 계획이다. 국제 협력을 위한 노력으로는 2025년 9월 15일부터 18일까지 세계여성국제회의(여성쉼터 컨퍼런스)를 개최할 예정이고, 여성폭력 및 기술매개학대, 경제적 학대 등을 주요 주제로 선정하였다. 오늘날 기술 남용으로 인한 여성 폭력에 대한 대응으로 여성이 특정한 기술을 사용하지 않도록 권유하는 방식이 주로 사용되고 있으나, WESNET은 기술 자체를 문제 삼기보다는 일련의 기술이 학대하는 사람에게 쉬운 도구가 되는 문제를 짚고자 한다.

아. Australia's National Research Organisation for Women's Safety(ANROWS)

ANROWS는 가정, 가족, 성폭력 문제에 효과적으로 대응하기 위해 마련된 호주 국립 여성 안전 연구 기관으로, 주로 필요한 연구주제를 발굴하고 프로젝트를 외부에

수탁하는 형태로 운영하고 있다. ANROWS는 프로젝트 주제를 발굴할 뿐만 아니라 보고서 결과를 홍보하는 역할도 하고 있는데,¹⁶⁷⁾ ANROWS의 주요 연구성과로는 호주 소매업계 성희롱 연구; 직장 내 기술 매개 괴롭힘 프로젝트; 가정폭력, 가족폭력, 성폭력 가해자 개입에 관한 연구 등이 있다. 성희롱 연구 프로젝트, 특히 직장 내 여성에 초점을 맞춘 프로젝트 연구 결과가 현재 아프리카나 아시아 출신 여성을 지원하기 위해 특별히 자금을 지원받는 단체의 실무 지침으로 활용되고 있기도 하다. 국제 프로젝트로는 노보 데이터 이니셔티브에 유엔인구기금(UNFPA), 호주 외교통상부(Department of Foreign Affairs and Trade), 멜버른 대학과 함께 참여하고 있으며, 유엔인구기금과 함께 커뮤니케이션 정책 가이드를 개발하고 있다.

ANROWS는 호주 연방 정부와 호주의 모든 주 및 테리토리 정부에 의해 호주 최초의 여성 및 아동 폭력 감소를 위한 국가 계획 2010-2022(National Plan to Reduce Violence Against Women and their Children)의 이니셔티브로 설립되었다. ANROWS가 국가 계획의 이행에 대한 평가 및 모니터링을 수행하는 것은 아니지만, 주 및 준주 정부와 사회복지부 같은 연방 정부가 계획의 이행과 성공 여부를 파악할 수 있도록 다양한 조직과 협력하여 전망 프레임워크, 변화 이론 및 조치를 개발하는데 자문을 제공하고 있다. 또한 ANROWS는 여성과 아동에 대한 폭력을 근절하는데 도움이 되는 증거 기반을 구축하고자 노력하면서, 각주 정부에 국가계획의 이행을 담당하는 정책담당관을 배치하고, 호주 연방·주·테리토리(territory) 정부의 협력과 옹호에 관한 모든 일을 담당하여 수행하고 있다.

최근 ANROW가 관심을 쏟고 있는 주제는 남성의 행동 변화 프로그램에 대한 이주민과 난민 가족의 경험이다. 호주에서 가정, 가족, 성폭력 가해를 측정하기 위한 설문

167) ANROWS 홈페이지(<https://www.anrows.org.au/>, 최종방문일 2024.10.3) 및 인쇄물 배포를 통해 연구보고서 원본과 요약본, 그리고 FACT SHEET를 홍보하고 있다. Fact Sheet는 연구의 주요 발견점과 핵심적인 데이터 결과를 2-4페이지 정도로 쉽게 이해할 수 있도록 재구성한 것으로, 인포그래픽을 적절히 활용하여 정부 등 정책담당자들이 활용하기 용이하다. 특별히 ANROWS의 증거활동팀은 사회학자, 범죄학자, 변호사, 커뮤니케이션전문가, 디자이너 등이 모인 다학제적인 팀으로 개별 프로젝트와 협력하여 그들이 생산하고 있는 증거가 정책 변화를 가능하게 하는 효과적인 자원으로 변환되도록 하는 데에 주력한다. 증거활동팀의 핵심 주제는 정책 입안자와 실무자가 실제로 사용할 수 있는 방식으로 어떻게 제시할 수 있을지 고민하는 것에 있고, 이해관계자와의 관계 구축, 실무자와의 긴밀한 관계, 정책 입안자와의 미팅을 통해 우선순위가 무엇인지 파악하고, ANROWS가 구축하거나 의뢰하거나 제작하는 증거를 실제로 행동으로 옮기는 기능을 한다.

조사를 실시하고 있고 트라우마와 관련된 청소년 가정폭력의 경로를 조사하고 있는데, 과거 ANROWS의 연구결과를 바탕으로 볼 때 가정 내에서 폭력을 사용하는 청소년의 95%가 가정 및 가족폭력의 피해자였다고 한다. 이를 바탕으로 가정·가족폭력, 성폭력을 가능하게 하는 거시적인 시스템을 이해하고, 가족·가정폭력에 대한 장소 기반 대응 및 지역사회의 대응이 어떻게 작동하는지 연구하고 있다. 또 1995년부터 진행된 전국 단위의 커뮤니티 태도 조사를 2013년부터 ANROWS가 이어받아 계속 진행 중이다. ANROWS는 여성 폭력에 대한 호주인들의 이해가 향상된 측면은 있지만 여전히 대부분 호주는 자기 주변에서 폭력이 일어나고 있다고 생각하지는 않고 있고, 따라서 현재 호주 사회에서 가장 중요한 과제가 지역사회 내 응급처치 방안 마련이라고 진단하고 있다.

4. 우리나라에의 시사점

한국과 호주의 스토킹 피해자 지원 체계의 가장 큰 차이는 한국과 달리 호주는 범죄 개념이 아닌 피-가해자의 관계를 중심으로 접근한다는 점이다. 가해자에게 부여된 죄명이나 법위반 조항을 기준으로 가정폭력 피해자 지원 여부를 결정하는 것이 아니므로, 가정 내지 가족 관계 내에서 발생한 폭력인지를 기준으로 가정폭력 피해자가 필요로 하는 지원이 무엇인지 파악해 가는 과정이 필요하다. 젠더폭력에 있어서도 가해행위가 성폭력인지, 가정폭력인지, 스토킹인지 묻지 않고 당사자 간 관계를 중심으로 하나의 큰 틀로 묶어 피해자 지원체계를 이룬다. 기관들 또한 이러한 체계로 움직이기 때문에 지원을 구하는 당사자가 가정폭력인지, 스토킹인지를 불문하고 가장 가까운 피해자 지원단체를 찾아가기만 하면 그에게 필요한 도움을 얻을 수 있다는 장점이 있다. 그러나 관계에 기반하지 않은 폭력(예를 들어 공인에 대한 스토킹, 비면식범에 의한 강간 등)에 대해서는 일반적인 가정폭력·스토킹 지원 체계가 어울리지 않는다는 단점이 있고, 일반적인 victim support 외에는 대부분 복지 지원인 것으로 보여 사각지대가 없지 않다고 분석된다. 다만 폭력 피해로 인해 여성이 취약해지는 원인의 핵심이 친밀한 관계에 기반한 범죄라는 점에 있음을 이해하는 것이 중요해 보이고, 특히 호주와 같이 주별로 적용되는 법률과 범죄의 구성요건이 상이한 국가에

서는 특정한 범위만 조항을 기준으로 피해 지원 체계를 운영하는 것이 비합리적인 한편, 영어권 외 다양한 민족·인종·출신의 이민자들로 구성된 국가이므로 호주 국적 보유자인지 여부 등 최소한의 자격 요건 외에는 지원 단체가 피해자를 임의로 선별하지 못하도록 하여 피해자 지원의 접근성을 높이는 동시에 지원 단체의 자율성을 확보할 수도 있는 강점이 있다고 분석된다.

또한 우리나라의 경우 가정폭력 피해자에 대한 응급조치 및 임시조치의 기본적인 내용이 접근금지, 연락금지 등인 데 반하여, 호주는 폭력행위의 재발 금지가 기본이다. 일차적으로 피해자(보호대상자)에 대한 강압적이거나 폭력적인 행위를 금지하는 명령을 발부하고, 이에 부수하여 접근금지, 연락금지 등의 구체적인 의무 사항이 기재되는 것으로 보인다. 피해자 보호를 위하여 엄격하게 금지되는 행위를 개입명령에 명시함으로써 잠재적 가해자에게 위협적인 경고가 될 수 있다고 생각되고, 이러한 점에서 우리나라의 응급·임시조치의 기본적인 내용을 피해자에 대한 폭력 행위 금지로 명시하고, 그러한 폭력 행위 금지 원칙에 상응하여 기존의 응급·임시조치의 연락금지, 접근금지 등의 내용이 뒷받침되도록 법령을 개선할 필요가 있다. 더하여 일선 경찰관에 대한 교육·훈련 과정에서 실제와 거의 흡사한 가정폭력 상황에 올바르게 개입하는 방법을 구체적으로 학습함으로써 효율적인 범죄 예방을 기대할 수 있다고 보인다. 이에 빅토리아주 경찰 아카데미의 시나리오 기반 훈련, 제삼자 전문가 모니터링 등 제도를 참조할 필요가 있다.

제5절 | 독일 스토킹 피해자 보호지원체계

1. 스토킹범죄에 관한 법령

가. 형법각칙의 규정

1) 2007년 형법각칙상의 도입

독일은 한국과는 달리, 스토킹범죄를 별도의 특별법으로 규정하지 않고, 형법 각칙

의 범죄로 정하여 이를 다루고 있다. 독일형법 제238조에서 스토킹에 의한 범죄를 정하고 있는데, 독일에서도 2007년 최초로 해당 규정이 도입되기 전에는 폭력행위 및 스토킹행위¹⁶⁸⁾에 대한 민사적 보호에 관한 법률(Gesetz zum zivilrechtlichen Schutts vor Gewalttaten und Nachstellungen, GewSchG, 이하 '폭력행위방지법')에 포섭하는 등 민사법 영역에서 다루어지다가 2004년 독일 헤센 주 및 바덴-뷔르템베르크 주의 입법청원으로 처음 스토킹처벌법 제정 논의가 처음 시작되고,¹⁶⁹⁾ 수차례 입법을 시도한 후에야 형사법 영역으로 포섭되었다.

2007년에는 다음과 같이 스토킹 범죄를 형법각칙에 규정하기에 이르렀는데, 이는 스토킹을 더 이상 개인의 문제가 아닌 형법에 반하는 불법행위로 인정한 것으로 평가되고 있다.¹⁷⁰⁾

168) 여기에서 'nachstellungen'은 '스토킹행위'라고 번역할 수도 있고 '의사에 반한 접촉행위' 정도로 번역되기도 한다.

169) BR-Drs 551/04, S. 4. (<https://dserver.bundestag.de/gm/15/151121.pdf>, 최종방문일 2024. 11. 6)

170) 법무부, 독일형법, 2008에서 인용. 아래 번역도 해당 문서에서 인용. 단, 표제어를 '쫓아 다님'이라고 번역한 부분은 '스토킹'으로 변경하였다. 원문은 다음과 같다.

§ 238 Nachstellung

- (1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich
 1. seine räumliche Nähe aufsucht,
 2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln der sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht,
 3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt aufzunehmen,
 4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit seiner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder
 5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter er das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe stehende Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.
- (3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahe stehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
- (4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

제238조[스토킹]

① 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 끊임 없이 하는 등 권한 없이 사람을 쫓아 다니고 그로 인해 그의 생활을 현저하게 침해한 자는 3년 이하의 자유형 또는 벌금형에 처한다.

1. 장소적으로 가깝게 찾아가는 행위
2. 대화의 수단으로 통신수단을 사용해서 또는 제3자를 통하여 접촉하려고 시도하는 행위
3. 개인에 속하는 정보를 불법적으로 사용하여 그를 위하여 물건이나 급부를 주문하거나 또는 접촉을 계속하도록 제3자를 부추기는 행위
4. 피해자에게 그 자신 또는 그와 가까운 사람의 생명, 신체, 건강 또는 자유를 침해한다고 위협하는 행위
5. 기타 위와 비교될 수 있는 행동을 시도하는 행위

② 행위자가 피해자, 피해자의 친족 또는 피해자와 가까이 있는 타인을 (당해) 행위를 통해 사망의 위험 또는 중한 상해의 위험에 빠뜨리는 경우에는 3월 이상 5년 이하의 자유형에 처해야 한다.

③ 행위자가 (당해) 행위를 통해 피해자, 피해자의 친족 또는 피해자와 가까이 있는 타인의 사망을 야기한 경우에는 1년 이상 10년 이하의 자유형에 처한다.

④ 제1항의 경우에 형사소추기관이 형사소추에 대한 특별한 공익을 이유로 직무상 개입이 허용된다고 확정하는 경우가 아닌 한, 고소가 있어야만 형사소추된다.

2) 2017년, 2021년의 개정

위 조문은 시행 9년만인 2016년에 개정되어, 2017년에 시행되었다. 위 제정안은 그 규정형식에서 알 수 있듯이 스토킹행위의 구체적 유형들을 추상화하여 정하고 있는데, 이 연구와 밀접하게 관계있는 부분은, 제1항의 구성요건에서 그 '생활형성이 중대하게 침해될 것'을 요건으로 한다는 것에 있다. 이를 구성요건으로 둬으로써,

피해자의 주거나 직장의 변화가 있는 경우에만 중대한 침해를 인정할 수 있다는 것이 입법자의 의사이자, 법원의 판례로써도 형성되었다.¹⁷¹⁾ 즉, 위 스토킹 처벌 규정 도입 후, 피해자들이 제1항에 적시되어 있는 구성요건인 ‘생활 형성이 중대하게 침해되었다’는 점을 주거나 직장 등 기존의 생활터전을 변경하지 않는 경우에는 입증하기 어려워 본 스토킹범죄가 인정되지 않는다거나, 혹은 그 점을 입증하기 위하여, 오히려 피해를 감수하고 기존의 생활터전(주거나 직장 등)을 옮겨야 하는 문제가 발생하자, 2017년 시행된 개정법은 이를 바로잡고자 하였다.¹⁷²⁾ 즉, ‘생활형성의 중대한 침해’라는 결과 발생을 더 이상 스토킹범죄의 구성요건으로 하지 않고, 동 범죄를 위험범화¹⁷³⁾ 하는 방식을 채택하게 된 것이다.

또한 2017년 개정을 통하여 제정안에서 동 범죄를 친고죄로 규정하고 있던 제4항을 삭제하고, 나아가 형사소송법 개정으로 사인소추 대상에서도 삭제함으로써 피해자가 고소하지 않는다 하여도 행위자의 처벌이 가능하게 되었다.

한편, 독일형법 제238조는 우리나라에서 스토킹처벌법이 제정된 2021년에 한차례 더 개정되었는데,¹⁷⁴⁾ 제1항에서 기본 스토킹범죄를, 제2항에서 가중 처벌되는 중한 스토킹범죄 유형을 추가하였다. 또한 제1항에서 beharrlich(끊임없이, 끈질기게)를 wiederholt(반복적으로)로 개정하여 스토킹 행위의 정의에서 사용되던 지속성 개념을 반복성 개념으로 교체하고, 제2항 제3호에서는 6개월 이상 스토킹행위가 지속된 경우에는 가중처벌하는 것으로 개정함으로써 그간의 논의를 반영 내지 보완하는 개정 작업을 진행하였다. 또한 schwerwiegend(중대한)을 nicht unerheblich(경미하지 않은)으로 개정하였다.

171) BGHSt 54, 189, 196f.

172) 독일형법 제238조의 제정안에 대한 상세한 내용은 김성룡 (2007). 독일의 ‘스토킹 범죄의 처벌에 관한 법률’의 고찰. 형사정책연구. 18(4), pp. 135. 이하 참조. 개정 경과에 대한 자세한 내용은 고명수 (2022). 스토킹행위·스토킹범죄 구성요건 연구. 법제 696, p. 36. 이하; 이승준 (2017). 독일의 스토킹 처벌 규정의 개정과 그 시사점. 형사정책, 29(2), pp. 120. 이하 등 참조. 이승준, 앞의 문헌, 124면에 따르면 제정안에서 전화번호나 이메일 주소 변경 등은 구성요건을 충족하지 못한 것으로 판단되어 왔다고 한다.

173) 법익의 대상에 위협의 효과가 나타나지 않도록 충분히 안전조치가 이루어지지 않은 상태에서 행위자가 행위를 하여 침해를 야기하기에 충분한 위험원을 생성하여 적합성이 인정되는 경우로, 잠재적 위험범 내지 적성범(Eignungsdelikt)이라고도 한다. 적성범에 대한 논의는 고명수 (2022). 스토킹행위·스토킹범죄 구성요건 연구. 법제 696, p. 29. 이하 참조.

174) Gesetz vom 10.08.2021 – BGBl. I 2021, Nr. 53 vom 17.08.2021, S. 3513 (<https://dip.bundestag.de/vorgang/.../275944>. 최종방문일 2024. 11. 6)

제238조 [스토킹]¹⁷⁵⁾

(1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로써 권한 없이 다른 사람을 스토킹하고, 그로 인하여 그 사람의 생활 형성을 현저하게 해칠 가능성이 있는 방식으로 반복적으로 스토킹하는 사람은 3년 이하의 자유형 또는 벌금형에 처한다.

1. 물리적으로 가까운 곳으로 접근하는 행위
 2. 통신수단이나 다른 대화수단 또는 제3자를 통해 그 사람에게 연락을 시도하는 행위
 3. 그 사람의 개인정보를 불법 사용하는 다음 중 하나의 행위
 - a) 그 사람을 위해 상품이나 서비스를 주문하는 행위
 - b) 제3자가 그 사람에게 연락하게 하는 행위
 4. 그 사람이나 그 사람의 친족 또는 그 사람과 가까운 다른 사람의 생명, 신체, 건강 또는 자유를 해치겠다고 위협하는 행위
 5. 그 사람, 그 사람의 친족 또는 그 사람과 가까운 다른 사람을 대상으로 § 202a, § 202b 또는 § 202c에 따른 범죄를 저지르는 행위
 6. 그 사람, 그 사람의 친족 또는 그 사람과 가까운 다른 사람의 이미지를 유포하거나 대중에게 공개하는 행위
 7. 그 사람을 경멸하거나 폄하할 가능성이 있는 내용(제11조 제3항)을 그 사람이 작성한 것처럼 가장하여 대중에게 유포하거나 공개하는 행위
 8. 제1호 내지 제7호에 준하는 행위
- (2) 제1항 제1호 내지 제7호의 특히 중대한 경우 스토킹은 3월 이상 5년 이하의 자유형에 처한다. 특히 중대한 경우는 다음 각호와 같다.
1. 피해자, 피해자의 친족 또는 피해자와 가까운 다른 사람의 건강을 해치는 행위

2. 피해자, 피해자의 친족 또는 피해자와 가까운 다른 사람을 사망 또는 중대한 건강 침해의 위험에 빠뜨리는 행위
 3. 최소 6개월 이상에 걸쳐 다수의 행위를 통해 피해자를 스토킹하는 행위
 4. 제1항 제5호에 따른 행위에서 다른 사람을 디지털 방식으로 감시하는 목적의 컴퓨터 프로그램을 사용하는 행위
 5. 제1항 제5호에 따른 행위를 통해 얻은 이미지를 제1항 제6호에 따른 행위에서 사용하는 행위
 6. 제1항 제5호(제11조 제3항)에 따른 행위를 통해 얻은 콘텐츠를 제1항 제7호에 따른 행위에서 사용하는 행위
 7. (행위자가) 21세 이상이고 피해자가 16세 미만인 경우.
- (3) 행위자가 그 행위로 인하여 피해자, 피해자의 친족 또는 피해자와 가까운 자를 사망에 이르게 한 때에는 1년 이상 10년 이하의 자유형에 처한다.

175) 현행 독일형법 제238조의 원문은 다음과 같고(https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/_238.html, 최종방문일 2024. 11. 5), 본문의 내용은 필자가 임의로 번역하였다.

§ 238 Nachstellung

- (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt
 1. die räumliche Nahe dieser Person aufsucht,
 2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht,
 3. unter missbrauchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten dieser Person
 - a) Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für sie aufgibt oder
 - b) Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen,
 4. diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit ihrer selbst, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person bedroht,
 5. zulasten dieser Person, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person eine Tat nach § 202a, § 202b oder § 202c begeht,
 6. eine Abbildung dieser Person, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht,
 7. einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der geeignet ist, diese Person verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, unter Vortauschung der Urheberschaft der Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder
 8. eine mit den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Handlung vornimmt.

요컨대, 현행 독일 형법 제238조에 따른 스토킹범죄는, 점차 구성요건과 그 입증책임을 완화하여, 반복적으로 타인을 괴롭히거나 위협하는 행위를 처벌할 수 있게 되었고, 스토킹범죄의 처벌은 행위자의 반복적인 스토킹 행위의 존재를 증명하는 것만으로도 가능할 수 있도록 변화하였음을 알 수 있다.

조금 더 부연설명하자면 제238조 제1항이 기본적인 스토킹죄에 대하여 정하고 있다면, 동조 제2항은 가중처벌할 수 있는 사유를 정하여 특별히 중한 사례의 경우를 정하고 있다는 점은 우리 입법에서 참고할만하다. 기본 범죄의 법정형이 양형은 3년 이하의 자유형 또는 벌금형인 반면, 중한 범죄의 법정형은 3월 이상 5년 이하의 자유형으로 처벌이 가중되고 있다.

나아가 제238조 제3항은 일종의 결과적 가중범을 정하여, 피해자, 피해자의 친족, 피해자와 가까운 사람이 행위자의 스토킹행위로 인하여 사망에 이르게 된 경우를 법정형 1년 이상 10년 이하의 자유형으로 규정하여 더욱 가중처벌하고 있다. 스토킹행위로 인하여 피해자 등이 자살 등에 이르게 되는 경우가 발생하는 것에 대하여 처벌을 가중 시키는 것이라 하겠다.

위 독일형법 제238조는 다만, 형법의 특성상 행위자의 행위 및 그 처벌에 관한 것이어서, 행위의 불법성이 고도화될수록 그에 상응하는 가중처벌하는 법정형을 규정

(2) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 7 wird die Nachstellung mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

1. durch die Tat eine Gesundheitsschädigung des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person verursacht,
 2. das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahestehende Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt,
 3. dem Opfer durch eine Vielzahl von Tathandlungen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten nachstellt,
 4. bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 ein Computerprogramm einsetzt, dessen Zweck das digitale Ausspähen anderer Personen ist,
 5. eine durch eine Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 erlangte Abbildung bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 6 verwendet,
 6. einen durch eine Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 erlangten Inhalt (§ 11 Absatz 3) bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 7 verwendet oder
 7. über einundzwanzig Jahre ist und das Opfer unter sechzehn Jahre ist.
- (3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

함으로써 행위자의 행위 억지 등의 효과를 통하여 범죄 자체 및 그 피해자 발생을 감소시킨다는 간접적 효과는 기대해볼 수 있겠으나, 피해자 보호의 측면에서 살펴보면 직접적인 것을 정하고 있다고 보기는 어렵다 할 것이다.

나. 폭력행위방지법

앞서 언급한 것과 같이 독일에서는 형법상 스톡킹행위를 범죄로 입법하기 전에는 폭력행위방지법(GewSchG)을 통하여 폭력행위 및 스톡킹행위를 민사법 영역에서 다루어 왔다. 2001. 12. 11. 제정되어 2002. 1. 1.에 시행된 동 법은 정식 명칭은 “폭력행위 및 스톡킹행위에 대한 민사적 보호에 관한 법률(Gesetz zum zivilrechtlichen Schuts vor Gewalttaten und Nachstellungen)”로,¹⁷⁶⁾ 독일형법에 스톡킹 범죄가 규정되기 전까지 스톡킹범죄는 동법에 의하여 포섭되어왔고, 형법각칙에 별도 규정을 두고 있는 현재까지도 폭력행위방지법은 여전히 형법 제238조와 병행하여 시행되고 있다. 다시 말해 스톡킹행위에 대해 형법각칙상 형법상의 범죄로서 그 행위자를 형사 처벌할 수 있으나, 폭력행위방지법에 의해 접근금지명령이나 보호조치 등의 민사적 처분을 행할 수 있게 되는 것이다. 다시 말해 이 법률의 제목이 “폭력행위 및 스톡킹행위에 대한 민사적 보호에 관한 법률(Gesetz zum zivilrechtlichen Schuts vor Gewalttaten und Nachstellungen)”이기에 민사법적 영역만 다룰 것 같다는 인상을 주지만, 동 법은 폭력행위에 대한 민사, 형사, 기타 다양한 영역을 다루는 종합법적 성격을 가진다고 평가된다.¹⁷⁷⁾

동 법은 총 4개의 조문으로 이루어져있고, 그 중 제1조는 폭력 및 스톡킹행위로부터 피해자를 보호하기 위한 사법조치를 정하고 있는데, 제1항과 제2항에서 생명, 신체, 건강, 자유 또는 성적자기결정권¹⁷⁸⁾ 등의 침해가 있거나, 주거침입, 스톡킹 등에 대해 접근금지명령을 할 수 있음을 정하고 있다. 같은 조 제3항에 따르면 행위자에게 심신 장애가 있다 하더라도 접근금지명령을 할 수 있는데, 통상적인 형사책임과는 다르다는 점에서 주목할만하다.

176) 전문은 <https://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/> 참조(최종방문일 2024. 11. 8.).

177) 같은 취지로 정현미 (2012). 가정폭력특례법의 문제점과 개정방향. 법학논집, 17(2), pp. 153.

178) 성적자기결정권 부분은 2021년 개정시 추가되었다.

제2조에서는 공동주거의 인도에 대해서 정하고 있는데, 가해자와 피해자가 배우자이거나 배우자가 아니더라도 공동으로 거주하고 있는 경우 피해자가 가해자에게 그 주거의 단독사용을 위해 인도할 것을 요청할 수 있다는 조문을 두고 있다. 가해자와 피해자가 공동으로 거주하는 것을 전제로 한다는 점에서 특히 가정폭력행위에 대한 의미를 가진다 할 것인데, 스토킹 범죄 현장에서는 주거 등을 피해자가 옮기는 수가 다수라는 점에서 참고할 부분이 있다.

제3조는 동법상의 청구가 다른 법 상의 청구에는 영향을 미치지 않음을 정하고, 제4조는 벌칙규정으로, 2021년 동법 개정시, 법원의 접근금지명령 등 위반시 기존의 1년 이하의 자유형에서 2년 이하의 자유형으로 상향 개정되었다.¹⁷⁹⁾

앞서 제3장 제1절에서 살펴본 것과 같이, 우리는 가정폭력에 관한 형사특별법을 별도로 제정한 것과 달리, 독일에서는 여러 논의 끝에 가정폭력에 대한 특별법을 만드는 대신, 위 폭력방지법을 통하여 가정폭력을 다루고 있다. 요컨대 동 법은 독일형 법에 스토킹범죄 조항이 신설되기 전에 제정되어, 스토킹범죄를 포함한 가정폭력 등 전반을 예방하기 위한 법률로 제정된 것으로, 형사벌 개입 전에 피해자의 권리를 보다 신속하게 보장할 수 있다는 측면에서 의미를 가진다 할 것이다.

다. 검토

이처럼 독일의 스토킹범죄 피해자에 대한 법제는 기본적으로 형법과 폭력행위방지법으로 포섭하여 다루고 있음을 알 수 있다. 특기할만한 점은 형사법적으로는 별도의 특별법을 두고 있지 않고 형법각칙상의 범죄로 별도로 스토킹행위를 다루고 있는 반면, 형사법상 도입에 앞서 폭력행위방지법에서 스토킹 행위에 대해 민사법적 접근을 하였다는 점, 그리고 폭력행위방지법은 스토킹 행위를 포함하여 가정폭력 등 생명, 신체, 건강, 자유 또는 성적자기결정권 등의 침해가 있는 경우를 대상으로 한다는

179) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 238.에 따르면, 독일형법 제238조 제정 전 폭력행위방지법 제4조의 접근금지명령 위반 시 형사처벌할 수 있는 벌칙 규정은 특히 스토킹 가해자에 대한 상당한 위하효과가 있을 것으로 기대되었다. 그러나 실제 폭력행위방지법 시행 이후 신고된 스토킹행위의 3/4 정도에는 접근금지명령이 취해지지 않았으며, 설령 접근금지명령이 내려졌다 하여도 이를 위반한 경우 동조를 근거로 처벌된 사례는 희소하였다고 한다.

점을 들 수 있을 것으로 보인다. 이러한 법제를 바탕으로, 이하에서는 이러한 법령을 기반으로, 독일에서 스토킹범죄 피해자를 어떠한 제도를 통하여 보호하고 있는지 향을 바꾸어 살펴보기로 한다.

2. 스토킹 피해자 보호 지원 제도

가. 경찰 차원의 지원

1) 법령상의 지원

독일은 우리나라와 달리 스토킹범죄 피해자 보호에 경찰이 실질적으로 관여하는 부분이 적고, 주로 경찰이 직접적으로 관여한다. 경찰은 피해자 보호를 위한 법원의 결정이 있기까지의 공백기에 발생할 수 있는 피해자 위험을 방지하기 위해 각 주(州) 경찰법 또는 연방경찰법을 근거로 경찰 차원에서 퇴거명령과 접근금지 명령 등을 행할 수 있고, 이는 행정청의 작용으로 분류된다. 나아가 경찰은 위 명령을 위반하여 행위가 계속될 경우 후속 결과에 대해 경고 조치할 수 있다.

독일 프로이센고등행정재판소는 “경찰은 실제로 위험이 존재할 때에만 개입할 수 있다는 원칙은 최종적인 명령을 내릴 경우에만 가능하다”고 한 판결¹⁸⁰⁾을 통해 알 수 있듯 경찰의 임시적인 위험확인조치에는 객관적 위험을 요구하지 않는다. 나아가 독일 경찰은 위험을 방지하기 위하여 처분대상자를 특정 장소에서 임시로 추방하거나 접근을 일시적으로 금지할 수 있으며,¹⁸¹⁾ 타인의 생명이나 신체에 대한 위험으로부터 보호가 필요한 경우 구금까지 할 수 있다.¹⁸²⁾ 퇴거명령과 귀환금지명령은 통상 현장에 출동한 경찰관이 구두로 할 수 있으며 처분대상자가 요구하는 경우 추후 서면으로도 발부될 수 있다. 이러한 조치들은 범죄예방을 위한 조치로서 행정청의 작용으로 간주되며 사람을 구금한 경우 지체 없이 자유 박탈의 허용 및 지속에 관한 법관의 결정을 즉시 얻어야 한다.¹⁸³⁾

180) PrOVG, Urteil vom 20.04.1922, E77, 333; PrOVG, Urteil vom 17.01.1938, E 103, 142. 성홍재 (2021). 경찰공무원의 위험방지를 위한 출입에 대한 법리적 검토: 대법원 판결(2019도4821) 및 관련 법률을 독일 경찰법 법리를 토대로. 한독사회과학논총, 31(1), p. 220. 재인용.

181) 연방경찰법 제38조

182) 연방경찰법 제39조

183) 연방경찰법 제40조

주 경찰법 중 노르트라인베스트팔렌주 경찰법(Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, PolG NRW)을 예를 들면, 경찰은 동법 제34조의a를 근거로 퇴거명령 및 귀환금지명령을 행할 수 있고 나아가 귀환금지명령이 준수되고 있는지에 관하여 처분 기간 중 최소한 한번 이상 점검할 것을 의무화 하고 있다.¹⁸⁴⁾ 또한 상황에 따라 경찰은 피해자를 보호하기 위하여 동법 제43조 제1호를 근거로 가해자가 소지하고 있는 출입문의 열쇠를 압류하거나 시정장치의 교체조치를 취할 수 있다.¹⁸⁵⁾

또한 경찰은 허가 없이 스토킹하는 경우 연락을 금지하거나 폭력적인 사람을 특정 장소에서 일시적으로 쫓아내는 등 위험 평가를 실시하고 필요한 경우 피해자 보호를 위한 추가 조치를 시행한다. 독일의 경우 앞서 본 폭력행위방지법상 가정폭력과 스토킹행위가 함께 규정되어 있어, 가정폭력의 경우 각 경찰서 내 가정폭력 담당 경찰관이 담당하며 해당 경찰관이 스토킹범죄도 담당하고 있다.

한편, 경찰은 폭력행위방지법상 가정법원이 피해자 보호조치를 결정하면, 그 보호 조치 위반여부를 모니터링 한다.¹⁸⁶⁾

2) Das Stalking-KIT

2006년 TOA Bremen e.V.(Täter-Opfer-Ausgleich Bremen e.V.)는 브레멘 경찰 및 검찰청과 협력하여 브레멘 주와 브레멘 및 브레머하펜 시에서 스토킹의 영향을 받는 사람들(스토킹 피해자와 가해자 모두)을 위한 심리사회적 상담, 대화 등을 제공하는 “Das Stalking-KIT”를 설립하였다. 스토킹 범죄의 경우, 가정폭력과 비슷하게 지원되는 형태를 보이며 통상 각 경찰서 내 가정폭력 담당 경찰관이 담당하며 스토킹에 관한 신고를 한 경우 즉시 경찰을 만날 수 있으며 고위험의 경우 스토킹 위기 관리 팀의 여성 심리학자들과 상담할 수 있도록 진행된다. 그러나 스토킹자들이 종종 예측할 수 없는 행동을 하기 때문에 위험 평가가 어렵다는 점을 감안하여 심각한 경우일 때에는 심리치료 전문가들에 의한 신속한 개입이 추구된다. Das Stalking-KIT는 브레

184) 노르트라인베스트팔렌주 경찰법 제34조의a. 이에 대한 상세한 설명은 이성용 (2007). 가정폭력에 대한 경찰권 발동에 관한 고찰 -한국과 독일을 중심으로-. 형사정책연구, 69, p. 18. 참조.

185) 노르트라인베스트팔렌주 경찰법 제43조 제1호. 이에 대한 상세한 설명은 이성용 (2007). 가정폭력에 대한 경찰권 발동에 관한 고찰 -한국과 독일을 중심으로-. 형사정책연구, 69, p. 17. 참조.

186) 이에 대한 보다 자세한 설명은 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 258-259. 참조.

멘 검찰청의 스토킹/가정 폭력 특별 부서 및 브레멘 경찰 스토킹 담당자와 긴밀히 협력하여 현재 진행 중인 형사 소송에 합리적인 개입이 가능하다. 해당 기관은 스토킹 피해자들에게 전문적인 도움과 사후 관리를 제공하면서 가해자들에게도 적절한 도움을 줄 수 있도록 하며 주 활동은 가해자-피해자 합의(TOA)인 법정 밖에서 이루어지는 조정이다. 해당 사업은 법 집행 기관과 NGO 상호 간의 협력과 네트워킹을 통하여 범죄 피해자와 가해자에게 도움을 제공할 수 있는 독특한 접근법을 가지고 있어 2007년 리스본에서 열린 Europäischen Präventionspreises 회의에서 독일 모범 프로젝트 사례 중 하나로 보고되었다¹⁸⁷⁾. TOA Bremen의 종결된 사건 중 Das Stalking-KIT의 건수는 2008년부터 대략적으로 80-100건 정도를 차지하고 있다.¹⁸⁸⁾

» [표 3-5-1] TOA Bremen의 1997년도부터 2023년도까지의 종결된 사건 수 및 중재성공비율

	종결된 사건 수(건)	중재성공비율(%)
1997	102	79.40
1998	210	72.40
1999	332	76.80
2000	403	80.80
2001	469	85.57
2002	646	85.75
2003	610	83.44
2004	616	85.87
2005	606	77.06
2006	673	76.94
2007	703	76.39
2008	740	74.86
2009	757	78.73
2010	761	76.61
2011	827	77.27
2012	797	79.05

187) Herr Frank Winter (2009). Stalking-Ein Netzwerk von Polizei, StA und freiem Träger als europäische Best-Practice. Forum KI. (https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/ForumKI/ForumKI2009/kiforum2009WinterKurzfassung.html?cms_templateQueryString=stalking+opfern). (최종방문일 2024. 11. 7)

188) <https://toa-bremen.de/statistik>. (최종방문일 2024. 11. 7). 아래 표 3-5-1, 3-5-2는 해당 페이지에 게재되어 있는 Taeter-Opfer-Ausgleich-Bremen_Statistik-Überblick_1997-2023.pdf 파일에서 인용하여 한국어로 번역한 것임.

316 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

	종결된 사건 수(건)	중재성공비율(%)
2013	864	78.70
2014	872	78.44
2015	855	78.13
2016	839	79.98
2017	849	76.98
2018	854	76.46
2019	822	79.93
2020	778	80.08
2021	867	78.32
2022	830	76.51
2023	781	79.13
합계	18463	

» [표 3-5-2] TOA Bremen의 1997년도부터 2023년도 까지의 피고인 수와 성별

	총 피고인 수 (종결된 사건에 한함)	피고인이 여성인 비율 (%)	피해자가 여성인 비율 (%)
1997	185	집계되지 않음	집계되지 않음
1998	326		
1999	488		
2000	586		
2001	668		
2002	895		
2003	841		
2004	879		
2005	851		
2006	914		
2007	982		
2008	980		
2009	966	26.50	43.60
2010	1036	21.72	41.80
2011	1057	26.21	49.50
2012	954	22.85	48.90
2013	1056	28.03	46.10
2014	1067	20.71	49.30
2015	1003	25.72	48.50
2016	1022	31.90	52.30
2017	987	28.77	49.20
2018	1051	29.69	48.90
2019	1035	27.73	48.80

	총 피고인 수 (종결된 사건에 한함)	피고인이 여성인 비율 (%)	피해자가 여성인 비율 (%)
2020	961	27.37	49.90
2021	1047	29.51	49.10
2022	1009	23.98	48.10
2023	909	32.45	46.60
합계	23755		

3) ODARA 기준의 활용

바덴-뷔르템베르크 주의 경우 경찰에서 캐나다 온타리오주 경찰이 가정폭력 또는 친밀한 파트너 폭력에 대한 위험성 판단을 위해 최일선 경찰관이 활용할 수 있도록 온타리오 주 소재 대학 연구진이 개발한 도구인 ODARA(The Ontario Domestic Assault Risk Assessment)를 스토킹범죄 고위험 사례 관리 및 재범성위험 평가에 사용하고 있고, 캐나다 모델을 독일에 맞게 조정하여 활용하여, ODARA Plus라고 부른다.¹⁸⁹⁾

해당 모델은 최일선 경찰관들이 활용할 수 있도록 개발되었고, 그 위험 요인의 판단 기준은 신고 현장에 출동한 경찰관이 접근할 수 있는 것들로만 이루어져있다. 이 모델을 통하여 예측하는 위험성은 가해자의 가정폭력 재범의 위험성으로, 바덴-뷔르템베르크 주 경찰은 이를 스토킹범죄에서도 활용하고 있음이 특징적이다. 또한, 이 기준에 따른 위험성 평가 결과를 확인 및 관리하는 역할은 가정폭력 및 스토킹 담당 경찰관인 반면, 고위험사례로 선정하고 통합사례회의를 개최하는 역할은 가정폭력 조정센터(Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt)이 담당하여, 담당 경찰은 그 과정에서 의견을 개진하는 역할을 한다.

4) 스토킹 관련 연구 및 예방 활동

독일연방수사청(BKA), 독일연방가족노인여성청소년부(BMFSF), 독일 연방내무부(BMI)는 The Police Crime Statistics of Germany (PCS) 보고서를 통해 범죄 행위를 요약하고 형사 정책에 대한 다양한 연구를 중점으로 평가하며 스토킹의 경우 2017년

189) 상세한 것은 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. pp. 260-262. 참조.

보고서 이후 새롭게 포함되기 시작하였다¹⁹⁰⁾. 독일 경찰은 스토킹 범죄의 주 피해자는 여성임을 밝히고 해당 범죄 동향에 주의하고 있으며 남성 피해자 또한 증가하고 있는 상황에 유의하고 있다.

또한 독일 경찰은 주 및 연방 정부의 경찰 범죄 예방을 위하여 “경찰 범죄 예방 프로그램(ProPK)”을 통해 협력을 추구하고 있다. 경찰 범죄 예방 프로그램 중 하나의 주제로 스토킹을 선정하여 브로셔를 통해 범죄피해자에게 보안 정보, 피해자로서의 권리, 보상 옵션 및 형사 절차 과정에 대한 정보를 제공하고 있다¹⁹¹⁾.

나. 피해자 보호·지원 단체

스토킹 피해자에 대한 피해자 보호·지원단체는 주로 여성상담센터, 가정폭력에 대한 중재센터, 여성 쉼터, 여성 응급 전화, 스토킹 중재센터 등과 같은 형태로 존재한다.

1) Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe(BFF)

BFF는 각자 개별적으로 활동하고 있던 연방자치여성긴급 핫라인협회(Federal Association of Autonomous Women's Emergency Hotlines, BaF e.V.)와 연방여성상담센터협회(Federal Association of Women's Counselling Centres, BVF e.V.)의 합병으로 설립되었다. 이 협회는 여성에 대한 폭력과 그 영향에 맞서 싸우는 것을 목표로 하며 스토킹뿐만 아니라 성폭력, (전)파트너에 의한 폭력, 심리적 폭력, 신체적 폭력, 구조적 폭력, 경제적 폭력 등 모든 형태의 여성에 대한 폭력에 대항하고 있다. 이를 위하여 BFF는 독일연방가족노인여성청소년부(BMFSFJ)의 자금 지원을 받고 있으며 여성을 위한 210개 이상의 긴급전화와 상담센터를 운영하고 폭력 피해 여성을 위한 외래 상담 및 지원을 제공한다. 세미나 및 컨퍼런스를 조직하고 여성에 대한 폭력에 관한 정보 자료를 개발하며 기존 스토킹의 유형에 따른 대처 방법과 사이버 스토킹에 대한 정보 및 대처 방법 등에 관한 자료집을 발행하는 등 관련 전문 정보도 제공하고 있다.¹⁹²⁾

190) BKA (2020). Intimate Partner Violence-Crime Statistics Analysis - Report for 2019, 5.

191) <https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/stalking/>(최종방문일 2024. 11. 6).

192) BBF 브로셔, “Was tun bei Stalking? Informationen und Hilfe”(https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/infolyer-fuer-betroffene-und-bezugspersonen/was-tun-bei-stalking-

BFF는 “Der richtige Standpunkt gegen Gewalt(폭력에 맞서는 올바른 입장)”이라는 모토 아래 2007년 3월부터 2008년 12월까지 여성폭력 문제에 대한 인식을 높이기 위한 캠페인을 진행하였다¹⁹³⁾. 당시 연방 가족, 노인, 여성 및 청소년 장관인 우르술라 폰 데어 라이엔(Ursula von der Leyen)과 TV 셰프 사라 위너(Sarah Wiener), 코미디언 헬라 폰 시넨(Hella von Sinnen), 배우 미카엘라 메이(Michaela May), 지프리스(Zypries)와 샤반(Schavan) 연방 장관, 에릭 넬슨(Eric Nelson) 미국 총영사 등이 본 캠페인을 후원하였다.

폭력 문제 중 가장 큰 문제는 폭력의 영향을 받은 많은 여성들이 수치심을 느끼거나 도움을 받을 수 있는 방법을 몰라 침묵하는 것이므로 본 캠페인은 이 침묵을 끝낼 수 있도록 함을 의도하였다. 캠페인 과정에서 참여자들은 폭력에 반대하는 문장이나 슬로건을 자신의 관점에서 발표하였으며 BFF 웹사이트에 3000개 이상의 사진, 브로셔, 포스터 등의 게시물이 게시되었다.

» [그림 3-5-1] Der richtige Standpunkt gegen Gewalt 캠페인 참여자들의 작품



또한 BFF는 젠더 기반 디지털 폭력에 대처하기 위하여 “aktiv gegen digitale Gewalt(디지털 폭력에 대한 적극적)” 프로젝트를 진행하였다.¹⁹⁴⁾¹⁹⁵⁾ “InterAktion:

information-und-hilfe.html 최종방문일 2024. 11. 6)

BBF 브로셔, “What to do when you are being stalked” (<https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/infolyer-fuer-betroffene-und-bezugspersonen/was-tun-bei-stalking-information-und-hilfe-en.html>)

193) <https://web.archive.org/web/20140314204729/https://www.frauen-gegen-gewalt.de/kampagne-der-richtige-standpunkt.html> (최종방문일 2024. 11. 7).

194) <https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/aktionen-themen/bff-aktiv-gegen-digitale-gewalt>.

Interdisziplinäre Aktionspartnerschaften gegen digitale geschlechtsspezifische Gewalt(디지털 젠더 기반 폭력에 대한 학제간 행동 파트너십 프로젝트)”는 기존 폭력 관계가 디지털화 된 디지털 폭력을 위한 전문 컨설팅 서비스를 제공하기 위하여 심리 상담과 현지 IT 전문가를 연결하는, 즉 심리사회적 및 기술적 지원을 결합하는 프로젝트이다. 스토킹 및 기타 형태의 젠더 기반 폭력에는 점점 더 많은 디지털 요소가 포함되며, 그 예로는 가해자가 기기의 비밀번호를 알아내거나 마이크나 AirTag와 같은 위치 추적기를 숨기거나 스파이웨어를 설치하거나 하는 등의 유형이 존재한다. 이러한 유형의 범죄를 지원하기 위하여는 단순한 상담뿐만 아니라 심층적인 IT 기술 지식이 요구된다. 예를 들어 여성의 기기에 스토키퍼웨어가 설치되어 있는 것으로 의심되는 스토킹 사건에서는 피해자의 IT기기를 점검하고 증거를 확보한 후 공격을 방지해야 하기 때문이다. 따라서 위 프로젝트는 현지 IT 전문가를 대상으로 젠더 기반 폭력에 대한 배경 지식을 교육하고 전문 상담센터의 내담자가 IT 조언이 필요한 경우 신속하게 접근할 수 있도록 지속 가능한 협력을 구축하는 것을 목표로하였다.¹⁹⁶⁾

2) Weisser Ring

Weisser Ring은 범죄 피해자를 위한 보호재단으로 1976년 설립되어 독일 전역의 18개 주 협회에 지사를 보유하고 있다. Weisser Ring은 다양한 유형의 범죄 피해자를 지원하며 초기 정신 상담 및 사적 또는 공적 일정에 대한 동행 등을 제공하고 주택의 보안조치나 이름 변경에 대한 재정 지원을 제공한다. 스토킹 범죄의 경우에도 매년 700명 이상의 스토킹 피해자를 지원하고 있으며 초기 정신 상담과 초기 법률 상담을 진행하고 추후 접근금지나 통화 또는 문자 메시지 통신 금지 등의 법적 수단을 안내한다. 추가적으로 가해자에 대한 법적조치를 용이하게 할 수 있도록 No Stalk 앱을 개발하여 무료로 제공하고 있다. 해당 앱은 스토킹 행위를 사진이나 영상, 녹음, 텍스트 등으로 기록하고 문서화할 수 있으며 긴급시 구조요청도 가능하다. 해당 앱에

html(최종방문일 2024. 11. 7).

195) BBF 브로셔, “Was tun gegen geschlechtsspezifische digitale Gewalt?” (<https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/aktionen-themen/bff-aktiv-gegen-digitale-gewalt/aktuelle-studien-und-veroeffentlichungen.html>, 최종방문일 2024. 11. 7).

196) <https://www.gemeinsam-gegen-gewalt-an-frauen.de/projekte/frauen-gegen-gewalt-bundesverband-frauenberatungsstellen-und-frauennotrufe-ev> (최종방문일 2024. 11. 7).

저장된 정보는 기기 내에만 저장되는 것이 아닌 블록체인 방식으로 저장되어 인터넷 서버를 통해 경찰과 공유할 수 있으며 추후 법원에 증거로서 제출이 용이한 장점이 있다.¹⁹⁷⁾

3) FRIEDA-Frauen zentrum¹⁹⁸⁾

FRIEDA-Frauen zentrum은 베를린 Friedrichshain-Kreuzberg에 있는 여성 및 트랜스젠더 협회로 1990년부터 이벤트, 워크숍, 커뮤니케이션, 상담 및 교육 제안을 통해 여성과 소녀들에게 기회와 공간을 제공하는 비영리 단체이다. 2007년 스토킹이 형법에 따라 처벌 대상이 되면서 센터의 심리사회적 상담에 스토킹 상담을 포함하였고 2014년부터 스토킹 방지 프로젝트를 시작한 후 2018년에 사이버 스토킹 전담 부서를 마련하였다.

위 스토킹 방지 프로젝트는 스토킹 및 사이버 스토킹 피해자에게 도움과 조언을 제공하며 여러 번의 상담을 통해 스토킹의 진행 과정을 살펴보고 위험 평가를 진행하여 스토킹 대처 방법 등을 수립한다. 분기별로 “스토킹에 대해 이야기합시다”라는 제목 하에 공개 토론을 진행하며 스토킹 피해자의 질문과 요구에 대한 토론을 진행하며 스토킹 피해 당사자뿐만 아니라 스토킹 피해 주변인에 대한 상담을 통해 스토킹 피해자를 대하는 방법 등과 같은 조언을 제공한다.

사이버 스토킹의 경우 인터넷 기반으로 발생하는 스토킹의 형태로서 기존 스토킹의 형태와는 다른 양상을 보인다. 따라서 협회는 사이버 스토킹에 전문적으로 대처할 수 있도록 디지털 분리를 위한 체크리스트 및 IT 전문가 컨설팅을 통한 IT 보안 등에 대한 상담을 제공하고, 그 체크리스트는 아래 그림과 같은 양식으로 마련되어 있다. 내용을 살펴보면, 자녀의 기기와 계정에도 적용할 수 있도록 하고 있고, 먼저 모든 스마트 장치 및 계정 등 목록을 작성하여, 각 기기나 계정을 공유하고 있는지, 파트너에게 접근 권한이 있는지, 민감정보인지, 비밀번호는 안전한지 여부를 기입하도록 되어 있다. 또한 기기 재설정에 대해서도 파트너가 공유하거나 설정한 장치, 파트너의 액세스가 가능했던/가능한 장치 등을 초기화하는 체크리스트, 휴대폰, (특히 gps 기능

197) <https://weisser-ring.de/shop/faltblatt-die-unterschaetzte-gewalt-stalking> (최종방문일 2024. 11. 6).

198) <https://www.frieda-frauenzentrum.de/anti-stalking-projekt/> (최종방문일 2024. 11. 6).

이 있는) 어플리케이션, 계정, 은행계좌 등의 연결과 공동계약 등을 해지하도록 하는 체크리스트, 각 계정 등에서 위치 추적기능을 사용하지 않고 카메라나 마이크 등의 앱 접근 권한을 철회하는 등 보안설정을 확인하는 체크리스트 등을 두고 있다,

▶▶▶ [그림 3-5-2] FRIEDA-Frauen zentrum 스토킹 방지 프로젝트의 디지털 분리 체크리스트¹⁹⁹⁾



Anti-Stalking Projekt
Beratung für Betroffene von Stalking/Cyberstalking

Checkliste zur digitalen Trennung

HINWEIS! Sie können gerne im Vorfeld unsere Beratung aufsuchen, besonders wenn:

- Sie befürchten, dass sich durch die „digitale Trennung“ Gewalt d. Partner*in verschärft.
- Sie befürchten, dass digitale Gewalt bereits stattgefunden hat und sie diese nachweisen möchten.

Alle Schritte auch für die Geräte und Accounts der Kinder anwenden!

Zu Beginn

☐ Bestandsaufnahme aller Accounts und Geräte anfertigen

Beispiel

Name Gerät/Account	Gemeinsam genutzt?	Hatte Partner*in (möglichen) Zugriff?	Sensibel?	Sicheres Passwort?
Smartphone	nein	ja	ja	nein
E-Mail	nein	nein	ja	nein
...				

Dringend

☐ Geräte, die gemeinsam genutzt wurden/ durch Partner*in eingerichtet wurden/ ein (möglicher) Zugriff für Partner*in bestand: auf Werkeneinstellungen zurückstellen

- ☐ Smartphone
- ☐ Laptop/PC/Tablet
- ☐ W-LAN-Router
- ☐ Smart-Geräte (besonders: Smart-Watch, Haustür!)



Checkliste zur digitalen Trennung

HINWEIS! Sie können gerne im Vorfeld unsere Beratung aufsuchen, besonders wenn:

- Sie befürchten, dass sich durch die „digitale Trennung“ Gewalt d. Partner*in verschärft.
- Sie befürchten, dass digitale Gewalt bereits stattgefunden hat und sie diese nachweisen möchten.

Alle Schritte auch für Geräte und Accounts der Kinder anwenden!

Bestandsaufnahme

Bestandsaufnahme aller Accounts und Geräte anfertigen

Name Gerät/Account	Gemeinsam genutzt?	Partner*in hatte Zugriff?	Sensiblen Daten?	Sicheres Passwort?
iPhone 11	nein	nein	ja	ja
Gmail Account	ja	ja	ja	nein
...				

Geräte zurücksetzen

Geräte, die gemeinsam genutzt wurden/ durch Partner*in eingerichtet wurden/ ein (möglicher) Zugriff für Partner*in bestand: auf Werkeneinstellungen zurückstellen

Smartphone
Laptop/PC/Tablet
W-LAN-Router
Smart-Geräte (besonders: Smart Watch, Haustür, ...)

☐ Apps, Accounts & Konten trennen

gemeinsame Verträge und Accounts auflösen/Verknüpfungen entfernen

gemeinsame Verträge und Accounts auflösen/Verknüpfungen entfernen
Partner*innen Handyvertrag (Vertrag & SIM Karte sollte allein auf Ihren Namen laufen)
Bankkonto
Apple (iCloud)/ Android: Google Konto
Familien Apps/ Funktionen
Partner*innen Apps
W-LAN-Router
Krankenkasse
Accounts, mit gespeicherten Bankdaten (z.B. PayPal, Payback, Amazon)
Apps mit GPS Funktion (z.B. für Auto/Parkein/Rollen/Tracken/Proble...) ...

☐ Sicherheitseinstellungen prüfen

Sicherheitseinstellungen der Geräte und Apps prüfen und anwenden

WhatsApp/Messenger (z.B. Freigabe von Status, Profilbild etc.; ggf. Kontakte entfernen)
Social Media auf privat stellen und unerwünschte Profile entfolgen/blockieren, auch vom sozialen Umfeld d. Partner*in sensible Inhalte entfernen!
alle Funktionen mit Standort-Verfolgung ausschalten
Zugriffsberechtigungen der Apps nach Möglichkeit entziehen (auf Kamera, Mikro etc.)
GPS/W-LAN/Bluetooth grundsätzlich deaktivieren, nur bei Nutzung aktivieren

☐ Weitere Schritte

Sicherheitseinstellungen der Geräte und Apps prüfen und anwenden

Smartphone/Laptop/PC aussteuern und aufräumen
Apps, Dokumente, Fotos, Kontakte etc., die nicht benötigt werden: entfernen
Passwörter
alle weiteren Passwörter ändern (für jeden Account ein eigenes, mind. 12 Zeichen)
Passwort-Datenbank einrichten
Zwei-Faktor-Authentifizierung nach Möglichkeit einrichten
Recherche zu IT-Sicherheit und digitale Selbstbestimmung
Updates für Apps und Betriebssystem durchführen

Anti-Stalking-Projekt | www.anti-stalking-projekt.de | kontakt@anti-stalking-projekt.de | 030 4020462

199) <https://www.anti-stalking-projekt.de/checkliste-zur-digitalen-trennung/> (최종방문일 2024. 11. 6).

4) Hilfetelefon Gewalt an Männern

통상 여성 피해자를 전제로 하는 지원이 대다수인 지원체계구조에서 Hilfetelefon Gewalt an Männern은 남성이 피해자인 경우를 위하여 전화 상담(폭력 피해 남성 지원 핫라인), 문자 및 메일 상담을 지원하고 있다. 위 조직은 다양한 유형의 폭력에 대한 상담을 지원하고 있으며 그 중 스토킹에 대한 상담도 지원하고 있다.²⁰⁰⁾

다. 검토 및 우리나라에의 시사점

먼저 법제와 관련하여, 독일법의 경우 다른 법제와 구별되는 점은, 스토킹행위를 형법각칙상의 범죄로 포섭하여 행위자를 형사처벌하는 규정을 둔과 동시에, 폭력행위 방지법을 통하여 민사적 피해자 보호조치에 대한 규정을 두고 있다는 점이다. 민형사상 규정을 분리하여, 특별히 폭력행위방지법을 통하여 범죄 피해자에 대한 민사적 구제를 정하고 있는 형태인데, 애초에 가정폭력 등의 폭력행위와 함께 규정되어 그 보호조치 측면도 스토킹행위에 대하여 별도로 두는 것이 아니라, 가정폭력 등의 피해자 지원과 그 맥락을 함께한다는 것을 법령 규정 형태에서부터 도출할 수 있다.

한편, 법령상 법원 차원의 피해자 보호조치에 대하여, 법원은 기한을 설정할 수 있지만, 법률상으로는 기한을 무기한으로 정하여 선고할 수도 있다는 점이 의미있다. 다만, 실제로 피해자 보호조치는 6개월 정도로 설정하는 것이 일반적이고, 무기한으로 정해지는 경우는 매우 드물다고 한다.²⁰¹⁾ 그러나 사안에 따라 법관이 매우 짧은기간에서 연 단위로 몇 년을 설정하기도 하는 등, 유연한 대처가 가능하다는 점에서는 피해자 보호라는 점에서는 의미를 가진다. 또한 독일법원이 결정한 피해자 보호조치가 EU폭력방지절차법(EU-Gewaltschutzverfahrensgesetz, EUGewSchVG)에 근거하여 덴마크, 아일랜드를 제외한 EU국가에서 유효하다는 점도 피해자 보호 차원에서는 공백을 줄일 수 있다는 점에서 실질적 의미를 가질 수 있을 것이다.

또한 위 법원이 보호결정에 앞서, 경찰에게 피해자 보호의 직접적 기여를 할 수 있는 임시 내지 긴급조치를 취할 권한을 부여하고 있는 점도 스토킹범죄의 특성상 긴급한 개입을 통하여 피해가 확대되는 것을 막을 수 있도록 할 수 있는 점이라 할 것이다.

200) <https://www.maennerhelfetelefon.de/stalking> (최종방문일 2024. 11. 6).

201) 국가인권위원회 (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응체계에 대한 실태조사. p. 259.

다른 나라들과 유사하게 독일도 스토킹 피해자에 대한 경찰 내지 민간 차원의 피해자 지원이 주로 피해자가 여성인 다른 범죄, 가정 폭력 범죄 등과 함께 다루어지고 있는데, 다른 나라보다 범죄피해자 지원이 국가주도가 아닌, 민간 주도가 활발히 이루어지고 있다는 점이 특징적이다. 정부에 대한 견제와 독립성을 전제로, 민간 재원에 의하여 체계를 갖추어 발전해온 것이 인상적이다. 그러면서도, 민관이 협력하여 좋은 결과를 이끌어내기도 하는데, 민관이 협업하여 스토킹범죄에 특화하여 대응하는 브레멘 주의 Das Stalking-KIT는 주목할만하다. 법정 밖에서 법집행기관과 민간 단체 간의 협력과 네트워크를 통하여, 스토킹 피해자들에게 전문적인 도움과 사후 관리를 제공하면서 가해자들에게도 적절한 도움을 줄 수 있도록 하는 접근법은 향후 우리 시스템을 정비하는 데에도 참고가 될 것이다.

또한 스토킹범죄의 경우 피해자가 남성인 경우에는 특히 지원체계의 적용을 받기 어려운 상황이 벌어지는데, 남성 폭력범죄 피해자 전용 핫라인을 두고 있는 것도 참고할만하다.

제6절 | 일본 스토킹 피해자 보호지원체계

1. 스토킹 및 가정폭력 관련 입법의 동향

가. 스토키행위등의규제등에관한법률(이하 ‘스토키규제법’)의 제정과 의의

1) 스토키규제법의 제정

2000년 5월 18일 의원입법으로 스토키규제법이 제정되었으며 동년 11월 24일부터 시행되었다. 1999년 말경부터 전국에서 다양한 사건이 발생하였는데 그 중에서도 입법의 직접적인 계기가 된 것은 오케가와(桶川) 스토키 살인사건²⁰²⁾이다. 피해자

202) ‘오케가와 스토키 살인사건’은 1999년 10월 26일 사이타마현 오케가와시에서 여대생이 헤어진 애인에게 살해된 사건이다. 동 사안에서 헤어진 상대 남성이 피해자에게 전화와 주거침입을 반복하고, 명예를 훼손하는 메모를 부착하는 등 악질적이고 집요한 괴롭힘을 계속하자 피해자가 이를 경찰에 신고하고 수차례 상담하였다. 그럼에도 불구하고 경찰서 형사2과장 등이 소극적으로 대응한 것이 나중에 발각되어 큰 문제가 되었다.

사망 이후 경찰이 피해자의 상담 요청에 제대로 대응하지 않았을 뿐만 아니라 고소를 반려하거나 고소를 취소하도록 강요한 사실 등이 알려졌고 입법을 위한 본격적인 논의가 시작되었다. 이러한 이유로 정부입법이 아닌 의원입법으로 발의되어 제정되었고 그 의의는 다음과 같다.

2) 스토킹규제법의 의의

가) 스토킹규제법 제정의 의의

이전에도 스토킹이 형법상의 범죄에 해당하면 수사 및 처벌이 가능하였으나 살인이나 중상해정도가 아니면 경찰이 적극적으로 처리하지 않았다. 이는 경찰관들에게 경찰법 교과서에서 배운 ‘민사불개입의 원칙’이 뿌리깊게 박혀 있었기 때문으로 경찰만의 문제가 아니라 민사절차를 취급하는 재판관이나 가정재판소 조정위원들도 마찬가지로의 인식을 가지고 있었다.

이러한 상황을 해결하기 위하여 스토킹규제법은 형법과 경범죄법 등 기존 법령으로 대응할 수 있는 부분뿐만 아니라 특정한 자에 대한 집요한 따라다니기 행위와 무언전화 등 현실적으로 기존 법령을 적용하기 곤란한 경우를 대상으로 필요한 규제를 정하는 것을 포함하여 제정되었다. 즉 개별 행위만으로는 범죄에 해당하지 않는 행위라도 ‘따라다니기 등’으로 규정하여 경고 및 금지명령 등의 행정개입²⁰³⁾을 할 수 있게 하고, ‘따라다니기 등’의 행위가 반복되고 신체의 안전 등을 위협하는 등 요건이 충족되는 경우에 범죄인 ‘스토킹행위’로 규정하여 형벌을 부과함으로써 가해자의 행위를 규제하고 피해자를 보호 및 지원할 수 있게 하였다.²⁰⁴⁾

203) 과거에는 경찰관직무집행법에 따른 지도경고만 가능했다. 즉 1999년 11월 경찰청이 제정한 「여성·아동을 지키는 시책 실시요강」은 필요한 경우에 상대방에게 지도경고를 하여 피해여성을 지원한다고 규정하고 있을 뿐이었다. 그러나 스토킹규제법의 제정으로 상황이 크게 바뀌었다.

204) 이마무라 노부요시/정지혜(역), “일본 스토킹 행위 등에 대한 형사 규제의 경위와 법 구조”, 제3회 동아시아경찰법 국제학술대회 자료집, 2018, 171면은 일본의 스토킹규제법이 법익 침해 결과에 대해서는 특별히 규정하지 않고 스토킹행위의 수단을 구체적으로 규정함으로써 단속의 실효성과 조문의 명확성을 확보하였다고 평가하고 있다. 더 나아가 今村暢好, (2018). つきまとい行為に対する刑事規制の特殊性と諸問題. 松山大学論集, 30(5-1), pp. 49-50은 이러한 입법이 ‘행위범’으로 법목적과 처벌이유를 명시한 다음에 중대한 법익침해에 통계적·유형적으로 이어지는 구체적인 금지행위를 열거한 것이고 더 나아가 허용되는 행위와 구별하기 위하여 ‘반복요건’ 및 ‘주관요건’을 추가한 것으로 구체적이고 특정성이 높은 구성요건이므로 죄형법정주의와 명확성의 원칙을 위반할 여지가 적다고 지적하고 있다.

나) 스토키에 대한 경고 및 금지명령의 의의

스토키규제법상 경찰본부장 등이 하는 경고는 행정지도로서 행위자에 대하여 법적 구속력을 가지는 것은 아니며 어디까지나 행위자가 자발적으로 행위를 그만두도록 촉구하는 의미를 갖는다. 다만 행정지도라 하더라도 경고의 신청을 받은 경찰은 사실 관계의 확인을 위해 수사에 준하는 방법으로 사안을 면밀히 조사할 뿐만 아니라 경고는 총포도검류 소지허가의 결격사유와 연동된다.²⁰⁵⁾ 따라서 법적 효과는 없지만 법률에 근거하여 행정기관이 사실을 확인하고 그에 대한 판단을 대외적으로 표명함과 동시에 그 기록을 남긴다는 점에서 단순한 사실행위와는 다르다고 평가된다.²⁰⁶⁾

이처럼 범죄에 이르지 않은 행위라도 피해자 보호를 위해 필요하다면 경찰기관이 처분을 할 수 있다는 점, 그리고 범죄에 해당하는 행위라도 피해자 보호를 위한 행정조치를 규정함으로써 수사를 보완한 점에서 스토키규제법은 경찰작용법제상 획기적인 법으로 평가받고 있다.

나. 스토키규제법의 개정

2013년, 2017년, 2021년 개정되었다.

1) 2013년 개정

2013년 6월 25일 스토키규제법 개정안이 국회를 통과하여 성립하고 동년 7월 3일에 공포되어 전자메일을 발송하는 행위의 규제는 동년 7월 23일부터, 나머지 개정은 동년 10월 3일부터 시행되었다.

입법의 배경으로는 우선 스토키규제법 제정 이후에도 인지건수가 계속 증가하여 2012년의 경우 19,920건으로 스토키규제법 시행 이후 최다를 기록한 것을 들 수 있고 특히 2011년 발생한 ‘나가사키 스토키 살인사건²⁰⁷⁾’과 2012년에 발생한 ‘즈시 스토키

205) 우리나라도 총포 등 소지 허가시 결격사유에 스토키 범죄를 추가하였다. 스토키 전과자, 총포 소지 못한다 (2022. 4. 19). 내일신문. (http://www.naeil.com/news_view/?id_art=420572. 최중방문일 2024. 8. 20). 참고.

206) 青山彩子. (2014). 스토키 사건 등 남녀간의 트러블에起因する被害の未然防止. 関根謙一(編), 講座警察法 第2卷, 立花書房, p. 128.

207) ‘나가사키 스토키 살인사건’은 2011년 12월 16일 나가사키현 사이카이(西海)시에서 가해남성이 헤어진 애인의 가족 2명을 살해한 사건이다. 지바현 경찰이 남녀간의 폭력을 동반한 갈등

살인사건²⁰⁸⁾이 사회에 큰 충격을 주면서 다시 한번 스토킹의 심각성이 주목받았기 때문이다.

동 개정은 전자메일 발송을 따라다니기 등에 포함시키고, 금지명령 등의 신청 및 통지에 피해자의 관여를 강화시키는 한편, 부인상담소 또는 그 밖의 적절한 시설을 통한 피해자지원이 가능토록 하고 금지명령 등을 내릴 수 있는 공안위원회를 확대하였다.²⁰⁹⁾

2) 2017년 개정

2016년 12월 공포되어 2017년 1월 3일 시행된 개정법은 주거 등의 부근을 함부로徘徊하는 것, 거부되었음에도 연속하여 SNS를 이용하여 메시지송신 등을 하는 것, 블로그·SNS 등의 개인 페이지에 글을 게재하는 것을 ‘따라다니기 등’에 추가하고 성적 수치심을 해하는 행위에 전자적 기록과 그 기록매체를 보내는 행위가 포함됨을 확인적으로 명기하였다.

입법의 배경으로는 2013년 개정 직후에 발생한 ‘미타카 스토키 살인사건’²¹⁰⁾과 2016년 발생한 ‘코가네이시 스토키 살인미수사건’²¹¹⁾이 영향을 주었고 이 사건에 따

에 관하여 상담을 접수하고 상해사건으로 수사 중이던 상황에서 살인사건이 발생하였고 특히 현(県)경찰간의 연계가 이루어지지 않은 것이 문제되었다.

208) ‘즈시 스토키 살인사건’은 2012년 11월 6일 가나가와현 즈시시에서 계속된 스토키 피해 끝에 여성이 살해된 사건이다. 동 사건에서 피해여성은 가해남성과 헤어진 후 다른 남성과 결혼하여 즈시시로 이사하였으나, facebook을 통해 결혼사실을 안 가해남성이 여성에게 협박 메일을 반복하여 발송하였다. 그로 인해 가해남성은 협박 혐의로 징역1년 집행유예 3년의 유죄판결이 확정되었고, 경찰은 스토키규제법에 따라 경고를 실시하고 피해자의 주거지에 방범카메라를 설치하였다. 그 후에도 가해남성은 피해여성에게 1,089통의 전자메일을 발송하였는데, 경찰은 당시 스토키규제법에는 해당하지 않는다고 판단하여 가해남성을 입건하지 않았다. 이후 메일발송이 줄어들어 방범카메라를 철거하였으나, 가해 남성이 피해자를 칼로 찔러 살해하고 자신도 피해자의 주거지에서 목을 매 자살하였다.

209) 위 두 사건에서 지적된 피해자의 개인정보 유출, 스토키규제법상 처벌의 흠결, 보호관찰중의 특별준수사항 미파악, 경찰간의 연계부족 등의 문제를 해결하는 내용이다.

210) ‘미타카 사건’은 2013년 10월 도쿄도 미타카시 자택에서 여자고교생이 헤어진 교제상대에게 칼로 살해된 사건이다. 이 사건을 관할하는 경시청은 이후 피해 발생을 조직적으로 대처하기 위해 생활안전부, 형사부 및 총무부가 합동으로 사건에 대처하도록 하였고 이러한 시도는 전국으로 확산되었다. 山田好考. (2020). 스토키-規制法から20年を振り返って. 警察学論集, 73(7), p. 3.

211) 도쿄에서 가수활동을 하던 여대생의 SNS에 교토에 사는 남성이 수차례 협박적인 내용의 글을 남겨, 여대생은 도쿄의 경찰에 상담했지만 경찰은 SNS의 연속댓글이 스토키규제법의 대상이 아닌 관계로 일단 일반상담으로 처리하였다. 남성은 그 뒤에도 마찬가지로 글을 남기고 선물을 보냈으나 여대생은 이를 반환했다. 이에 격분한 남성은 2016년 5월 여대생이 출연하는 도

라 정부(경찰청)가 설치한 유식자회의의 논의결과가 반영된 것이다.

3) 2021년 개정

개정법이 2021년 5월 26일 공포되어 일부 규정은 2021년 6월 15일, 나머지 규정은 8월 26일부터 시행되었다. 주요 내용은 다음과 같다.

따라다니기 등에 상대방이 ‘현재 소재하는 장소²¹²⁾’의 부근에서 지켜보거나 해당 장소에 침입하거나 해당 장소의 부근을 함부로 배회하는 행위와 거절당했음에도 연속하여 ‘문서를 송부’하는 행위가 추가되었다.

아울러 위치정보를 무단으로 취득하는 등의 ‘위치정보 무승낙취득 등’이 따라다니기 등과 별도로 규제의 대상에 포함되었다.

다. 배우자로부터의폭력방지및피해자보호에관한법률(이하 ‘배우자폭력방지법’)의 제정과 의의

1) 배우자폭력방지법의 제정

2001년 제151회 국회에서 참의원 ‘공생사회에 관한 조사회’가 「배우자로부터의 폭력방지 및 피해자보호에 관한 법률안」을 제출하여, 4월 4일 참의원에서 가결되고 4월 6일 중의원에서도 가결되어 제정되었다. 동법은 2001년 4월 13일 공포되어 동년 10월 13일부터 시행되었는데 그 의의는 다음과 같다.

2) 배우자폭력방지법의 의의

가) 배우자폭력방지법 제정의 의의

쿄도 코가네이시의 라이브 공연장으로 여대생을 찾아왔고 여대생은 바로 112신고를 하였으나 남성으로부터 10군데 이상을 칼에 찔려 의식불명의 중태에 빠지는 중상을 입었다. 여성은 출동한 경찰에게 구조되어 생명은 건졌다.

212) 堂原みなみ, (2022). 스토커行為等の規制等に関する法律の一部改正について. 警察学論集, 75(1), p. 32에서는 상대방이 사용하는 자동차에 몰래 GPS기기를 부착하여 위치정보를 취득한 후 상대방이 있는 가게로 찾아가는 것, 상대방의 SNS에 올라와 있는 당일 행적을 통해 상대방이 있는 가게로 찾아가는 것, 인터넷에 공개된 행사일정을 보고 상대방이 있는 장소를 찾아가는 것, 반복되는 행사 안내를 통해 상대방이 있는 행사장에 찾아가는 것 등을 전형적인 예로 들고 있다.

제정법은 주로 ① 배우자폭력상담지원센터의 설치, ② 피해자 보호(폭력발견자에 의한 신고, 배우자폭력상담지원센터가 제공하는 보호에 대한 설명 및 조언, 경찰이 제공하는 피해의 방지 및 원조, 복지사무소에 의한 자립지원, 관계기관의 협력연계 등) 및 ③ 보호명령제도에 관하여 규정하고 있다.²¹³⁾

이 중에서도 보호명령제도가 중요한데 제정법은 배우자²¹⁴⁾ 폭력을 배우자로부터의 신체에 대한 불법적인 공격으로 생명 또는 신체에 위해를 미치는 것 즉 신체에 대한 폭력²¹⁵⁾으로 규정하였고 이를 원인으로 피해자가 중대한 위해를 입을 우려가 큰 경우²¹⁶⁾에 접근금지 및 퇴거를 재판소가 명령할 수 있도록 하였다.

나) 보호명령제도의 의의

제정 당시에는 접근금지와 퇴거 외에도 폭력의 금지와 재산 처분의 금지, 피해자의 생활비와 아이의 양육비 지불, 친권 정지까지도 포함하여 검토하였다. 그러나 보호명령의 최대 목적은 피해자의 생명·신체의 안전을 지키는 것이므로 이와 직접적으로 관계된 것에 한정해야 한다는 의견 등이 우세하여 접근금지와 퇴거를 중심으로 규정하였다.

배우자폭력방지법의 보호명령은 배우자폭력의 피해자가 한 신고에 근거하여 재판소가 하는 재판이다. 이는 국가가 사인간의 생활관계에 후견적으로 개입하여 민사적 명령처분을 하는 것으로 비송사건절차의 일종으로 이해되고 있다. 다만 일반적인 비송사건절차와는 다르게 민사상의 집행력은 없고 명령위반에 대해서 형벌을 부과함으로써 그 실효성을 확보하는데 이는 일본 법제도 중에서 특이한 제도로 평가받고 있다.²¹⁷⁾

213) 川出敏裕 外/장응혁 외(역) (2020). 일본의 형사정책 I, 박영사, p. 234.

214) 「아동학대의 방지 등에 관한 법률」과 「스토크행위 등의 규제 등에 관한 법률」이 이미 2000년 제147회 국회에서 제정되었기 때문에 대상을 배우자로 한정하였다.

215) 정신적 폭력과 성적 폭력도 같이 검토하였으나 인정상의 문제와 경찰의 대응문제가 있어 우선 생명 또는 신체에 대한 불법한 공격으로 한정하였다. 다만 법률의 전문(前文)과 배우자폭력상담지원센터에서의 보호, 교육 및 홍보에서는 정신적 폭력과 성적 폭력도 배우자폭력에 포함시켰다. 최근의 개정으로 그 범위가 확대되었다.

216) 법률안을 작성할 초기에는 피해자가 배우자로부터의 폭력에 의해 그 생명 또는 신체에 중대한 위해를 입을 명백한 우려가 있는 때 보호명령을 하도록 구상하였다. 다만 이에 대하여 중대한 위해라는 점을 고려하면 명백한 우려까지 요구하는 것은 너무 엄격하다는 비판이 제기되어 최종적으로는 '우려가 큰' 경우로 수정하였다.

217) 長谷部由起子. (2013). 保護命令制度の課題. 法執行研究会 編 法はDV被害者を救えるか, 商事法務, pp. 123-124. 배우자폭력방지법 제정 당시에는 형벌이 아니라 행정상의 질서벌인 과료(우리나라의 과태료)로 하자는 의견도 있었다. 이는 독점금지법에 근거한 재판소의 긴급정지명령위반에 대하여 과료로 대응하고 있다는 점 등이 고려된 것인데 과료로는 실효성을 결여할 우려가 있어 제도를 만드는 이상 요건이 엄격하더라도 형벌로 담보해야 한다는 주장과 이미

원래 ‘민사보전법상의 가치분’을 통해 인격권에 기반한 방해배제 또는 방해예방청구권을 피보전권리로서 접근 등을 금지하는 명령을 하는 것은 종래부터 가능했다. 그러나 이러한 명령은 ① 결정까지 시간이 많이 걸리는 점, ② 소명자료의 수집 등 신청하는데 어려운 경우가 있다는 점, ③ 가해자로부터의 손해배상청구에 대비해 담보가 필요한 경우도 있다는 점, ④ 위반에 대해 민사상 제재밖에 없어 가해자에 대해서는 심리적 억지효과밖에 없다는 점이 문제로 지적되었다. 따라서 외국과 같이 형벌로 담보되어 간이·신속하게 발령할 수 있는 보호명령제도가 도입된 것이다.

이에 대해서는 법정 모독죄가 존재하는 영미법과는 달리 일본 법체계는 민사법제와 형사법제를 엄격히 구별하고 있으므로 지나친 예외가 된다는 점이, 또한 민사상 청구권의 이행확보를 위해 형벌로 제재조치를 과하는 제도는 일본에 존재하지 않으며 다른 민사상의 청구권 이행확보를 위한 수단과 불균형을 이룬다는 점 등이 지적되었다. 더구나 보호명령 대상자의 인격에 대한 과도한 간섭이 될 수 있다는 점도 지적되었는데 특히 가해자인 남편을 일정기간 자신의 집으로부터 퇴거시키는 것은 일본 헌법 제29조의 재산권과 제22조의 주거의 자유 등과 저촉될 수 있다는 점이 지적되었다.

그러나 배우자폭력의 피해자가 민사와 형사법제 사이의 공백에서 인권을 침해받고 있고 헌법 제29조의 재산권도 헌법 제13조의 인격권과 조정이 가능하므로 보호명령에 따른 가해자의 불이익과 피해자의 생명·신체의 안전을 비교하면서 피해자 인권을 구제할 필요가 있다는 점을 고려하여 보호명령제도가 도입되었다.²¹⁸⁾

라. 배우자폭력방지법의 개정

2004년, 2007년, 2013년, 2019년, 2023년에 개정이 이루어졌는데 개정의 주요한 내용은 다음과 같다.

1) 2004년 개정

2004년 6월 2일 공포되어 2004년 12월 2일부터 시행되었다. 주요 내용은 다음과

제정된 스토킹규제법에서 공안위원회의 금지명령에 대한 벌칙을 정하고 있는 점 등을 감안하여 1년 이하의 징역 또는 100만엔 이하의 벌금으로 하였다.

218) 南野知恵子・他 監修. (2001). 詳解DV法. ぎょうせい, pp. 32-35.

같다.

우선 국가 및 지방공공단체가 배우자폭력을 방지함과 동시에 피해자의 자립지원을 포함하여 적절히 보호해야 할 책무가 있다는 것을 명시하였다. 아울러 보호명령제도를 재검토하여 ① 보호대상자 확대, ② 명령기간 확대 및 퇴거명령의 재신청, ③ 명령의 내용 재검토, ④ 신청의 절차 개선 등 크게 확충하였다.

또한 배우자폭력을 배우자의 신체에 대한 폭력 또는 이에 준하는 심신에 유해한 영향을 미치는 언행으로 확대함과 동시에 이혼 후에 전배우자²¹⁹⁾가 계속해서 하는 폭력 및 언행도 포함시켰다(제1조 제1항).²²⁰⁾

그 외에도 시정촌이 배우자폭력상담지원센터의 기능을 수행하도록 하고(제2조 제2항), 경찰본부장 등의 원조(제8조의2)와 국적·장애유무 등을 묻지 않고 인권에 배려하도록 하는 규정(제23조 제1항)을 두었다.

2) 2007년 개정

2007년 7월 11일 공포되어 2008년 1월 11일부터 시행되었다. 주요 내용은 보호명령제도의 확충 등을 포함하여 다음과 같다.

시정촌이 배우자폭력을 방지하고 피해자를 보호하기 위한 시책을 실시하기 위한 기본계획을 수립할 것을 노력의무로 규정하였고(제2조의3 제3항) 적절한 시책을 실시하여 배우자폭력상담지원센터로서 기능하도록 하였다(제3조 제2항). 아울러 피해자의 긴급시 안전확보를 배우자폭력상담지원센터의 업무로 명기하였다(제3조 제3항). 그리고 재판소가 보호명령을 내린 경우에 신청서에 신청인이 배우자폭력상담지원센터에 상담 등을 한 취지가 기재되어 있는지를 확인하여 신속하게 해당 지원센터에 보호명령을 내린 취지 및 그 내용을 통지하도록 하였다(제15조 제4항).

3) 2013년 개정

2013년 7월 3일 공포되어 2014년 1월 3일부터 시행되었다. 주요 내용은 적용범위

219) 배우자폭력방지법 제정 당시에는 이혼하여 관계가 단절된 전배우자에 대해 일반 폭력과 구별하여 보호명령 등을 규정하는 것은 합리적이지 않다는 이유로 전배우자를 포함하지 않았다.

220) 다만 보호명령 및 경찰본부장 등의 원조 등은 여전히 신체에 대한 폭력만을 대상으로 하여 남용을 방지하였다.

의 확대로 배우자폭력방지법 제28조의2를 두어 배우자폭력방지법을 생활의 본거를 함께 하는 교제상대의 폭력 및 그 피해자에 관하여 준용한다고 규정하였다. 생활의 본거를 함께 한다는 것은 피해자와 가해자가 생활의 근거가 되는 주된 주거를 같이 하는 것을 의미하며 주민등록상의 형식적 주소가 아닌 실질적으로 생활을 하는 장소를 의미하고 생계를 같이 할 필요는 없다. 다만 교우관계, 복지·교육·취업상의 이유, 혈연관계·친족관계로 함께 생활하는 경우는 혼인관계와 유사한 공동생활을 영위하는 경우가 아니므로 해당되지 않는다.

그동안 피해자와 가해자가 동거하고 있는 경우 스토키규제법에 의한 금지명령의 적용이 어려웠던 것을 반영한 것으로 이에 따라 현재 동거 중이거나 동거하였던 남녀간의 관계에도 동법을 적용할 수 있게 되었다. 이 개정을 통해 그동안 개입이 곤란했던 동거 관계에까지 적용대상이 확대되어 보다 더 교제폭력에 대응할 수 있게 되었고²²¹⁾ 법의 명칭도 「배우자로부터의 폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」로 변경되었다.

4) 2019년 개정

2019년 6월 26일 공포되어 2020년 4월 1일부터 시행되었다. 주요 내용은 아동상당 소가 아동학대방지대책과 배우자폭력피해자보호대책의 강화를 위하여 아동학대와 밀접한 관련이 있는 배우자폭력 피해자를 적절하게 보호할 수 있도록 관계기관으로서 연계 및 협력하도록 명문화한 것이다. 아울러 보호대상에 피해자의 동반가족이 포함 되는 것도 명확히 하였다.

5) 2023년 개정

2023년 5월 19일 공포되어 2024년 4월 1일부터 시행되었다. 주요 내용은 보호명령 제도의 확충과 보호명령위반의 엄벌화이다. 우선 자유, 명예 또는 재산에 대한 가해 고지의 협박을 당한 자도 접근금지명령 등을 신청할 수 있는 피해자에 포함시키고 접근금지명령의 발령요건도 신체뿐만이 아니라 생명·신체·재산 등에 대한 협박으로 신체를 포함한 심신에 중대한 위해를 입을 우려가 큰 때를 추가하였다. 또한 접근금지명령 등의 기간을 6개월에서 1년으로 늘리고 퇴거등명령의 기간도 주거의 소유자

221) 김혁 (2016). 일본의 데이트폭력 대응법제에 관한 고찰. 경찰학연구, 16(2), p. 103.

또는 임차인이 피해자인 경우에는 신청에 의해 6개월(원칙은 2개월)로 하는 특례를 신설하였다.

아울러 전화등금지명령의 대상행위에 긴급 이외의 연속한 문서의 송부·SNS 등의 송신, 긴급 이외의 심야 및 조조(오후10시~6시) SNS 등의 송신, 성적 수치심을 해하는 전자적 기록의 송신, 위치정보의 무승낙취득을 추가하였다.

그리고 피해자와 동거하는 미성년 자녀에 대해 접근금지명령의 요건을 충족하는 경우에 해당 자녀에 대한 전화등금지명령을 창설하였고 한편으로 자녀에 대한 접근금지명령과 전화등금지명령에 대해 요건이 결여된 때에는 취소할 수 있는 제도를 도입하였다.

마지막으로 보호명령위반을 2년 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금으로 상향하여 엄벌화하였다.

이외에도 기본방침 및 도도부현 기본계획의 기재사항을 확충하여 피해자의 자립지원을 위한 시책과 국가·지방공공단체·민간단체의 연계와 협력을 필요적 기재사항으로 하고 '배우자로부터의 폭력의 방지 및 피해자의 보호에 관한 협의회'를 법정화하였다.

2. 스토킹 및 가정폭력 관련 법률의 구성

가. 스토키규제법의 구성

1) 스토키규제법의 구조

스토키규제법은 스토키행위 등에 관하여 필요한 규제를 가함과 동시에 그 상대방에 대한 원조조치 등을 규정함으로써 개인의 신체, 자유 및 명예에 대한 위해의 발생을 방지하고 국민생활의 안전과 평온에 기여함을 목적으로 하며(제1조) 현행 스토키규제법²²²⁾의 조문 구성은 다음과 같다.

222) 국가공안위원회규칙인 '스토키행위 등의 규제 등에 관한 법률 시행규칙'의 조문 구성은 다음과 같다.

» [표 3-6-1] 스토킹규제법 시행규칙의 조문 구성

조 번호	조명	비고
제1조	경고 신청의 접수	
제2조	경고의 방식	
제3조	경고에 관한 통지의 서면	
제4조	금지명령 등의 신청의 접수	
제5조	금지명령 등에 관한 통지의 서면	
제6조	주소 또는 거소의 이전에 관한 경찰서장예의 신고	
제7조	다른 경찰본부장예의 통지	
제8조	금지명령 등 유효기간 연장처분의 신청의 접수	
제9조	금지명령 등 유효기간 연장처분에 관한 통지의 서면	
제10조	명령 등의 송달에 관한 서류	
제11조	서류의 송달	
제12조	교부송달	
제13조	공시송달의 방법	
제14조	원조 신청의 접수	
제15조	경찰본부장 등에 의한 원조	
부칙		

» [표 3-6-2] 스토킹규제법의 조문 구성

조 번호	조명	비고
제1조	목적	
제2조	정의	
제3조	따라다니기 등 또는 위치정보 무승낙취득 등을 해서 불안을 느끼게 하는 것의 금지	
제4조	경고	
제5조	금지명령 등	
제6조	스토킹행위 등에 관한 정보 제공의 금지	
제7조	경찰본부장 등의 원조 등	
제8조	직무관계자에 의한 배려 등	
제9조	국가, 지방공공단체, 관계사업자 등의 지원	
제10조	조사연구의 추진	
제11조	스토킹행위 등의 방지 등에 기여하기 위한 그 밖의 조치	
제12조	지원 등을 도모하기 위한 조치	
제13조	보고징수 등	
제14조	금지명령 등을 하는 공안위원회 등	
제15조	방면공안위원회에의 권한의 위임	
제16조	방면본부장예의 권한의 위임	

조 번호	조명	비고
제17조	공안위원회의 사무의 위임	
제18조	벌칙	
제19조	벌칙	
제20조	벌칙	
제21조	적용상의 주의	
부칙	시행기일, 조례와의 관계, 검토	

2) 스토킹의 법적 정의

동법은 ‘따라다니기 등(2021년 개정으로 위치정보 무승낙취득 등을 추가)’과 ‘스토킹행위’라는 두 단계의 개념을 상정하고 이들 행위를 규제의 대상으로 하고 있다.

먼저 개별 행위 자체로는 형법 내지 경범죄법 등의 적용이 어려운 행위를 8가지로 유형화하고 이를 ‘따라다니기 등’으로 규정하였다.

가) 따라다니기 등

‘따라다니기 등’의 요건에 해당하기 위해서는 먼저 특정인에 대한 연애감정, 그 밖의 호의감정 또는 그것이 충족되지 않은 것에 대한 원한감정을 충족할 목적이 있어야 한다. 입법 당시 규제의 대상범위를 어떻게 할지가 문제되었는데, 타인을 따라다니는 행위는 동기나 형태가 다양하고 그 개념 역시 애매한 측면이 있어 규제의 범위가 지나치게 광범위해질 위험이 있었기 때문에, 최종적으로는 연애감정이나 호의감정에 기인한 행위로 한정하기로 하였다.²²³⁾

그러한 목적에 기인하여 해당 특정인 또는 그 배우자, 직계·동거 친족, 그 밖에 해당 특정인과 사회생활에 있어 밀접한 관계를 가지고 있는 자에 대하여 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 경우 ‘따라다니기 등’에 해당한다.(제2조 제1항 제1호~제8호)

- ① 따라다니기, 잠복하여 기다리기, 진로방해, 주거·근무지·학교·그 밖에 현재 소재하는 장소나 일반적으로 소재하는 장소(이하, ‘주거 등’이라 한다)의 부근에서 지켜보거나 주거 등에 침입하거나 부근을 함부로 배회하는 것

223) 太田達也/김혁(역). (2012). 일본에 있어서의 범죄피해자지원과 경찰의 역할. 경찰학연구, 32, p. 217.

- ② 그 행동을 감시하고 있다는 것을 추측하게 할 만한 사항을 알리거나 알 수 있는 상태에 두는 것
- ③ 만남, 교제, 그 밖의 의무 없는 일을 하도록 요구하는 것
- ④ 현저히 거칠거나 난폭한 언동을 하는 것
- ⑤ 전화를 걸어 아무 말도 하지 않거나, 또는 거부하였음에도 불구하고 연속하여 전화를 걸거나 문서를 송부하거나 팩스를 송신하거나 전자메일을 송신 등 하는 것
- ⑥ 오물, 동물의 사체, 그 밖의 현저히 불쾌하거나 혐오감을 불러일으킬 만한 물건을 송부하거나 그것을 알 수 있는 상태에 두는 것
- ⑦ 명예를 해하는 사항을 알리거나 알 수 있는 상태에 두는 것
- ⑧ 성적 수치심을 해하는 사항을 알리거나 알 수 있는 상태에 두는 것, 또는 성적 수치심을 해하는 문서, 도화, 전자적 기록에 관한 기록매체, 그 밖의 물건을 송부하거나 그것을 알 수 있는 상태에 두는 것

나) 위치정보 무승낙취득 등

2021년 개정으로 도입된 ‘위치정보 무승낙취득 등’은 위치정보를 승낙 없이 취득하는 행위(제2조 제3항 제1호)와 위치정보기록 및 송신장치를 부착하는 행위 등(제2조 제3항 제2호)으로 이루어지며 상세한 규정은 다음과 같다.

가. 그 승낙을 얻지 않고 그 소지하는 위치정보기록·송신장치(당해장치의 위치에 관한 위치정보(지리공간정보활용추진기본법(2007년 법률 제63호) 제2조 제1항 제1호에서 규정하는 위치정보를 말한다. 이하 동일)을 기록하거나 송신하는 기능을 가진 장치로 정령으로 정한 것을 말한다. 이하 이 호 및 다음 호에서 동일.) (동호에서 규정한 행위가 행해진 위치정보기록·송신장치를 포함한다)에 의해 기록되거나 송신되는 당해장치의 위치에 관계된 위치정보를 정령으로 정하는 방법으로 취득하는 행위

나. 그 승낙을 얻지 않고 그 소지하는 물건에 위치정보기록·송신장치를 부착하는 것, 위치정보기록·송신장치를 부착한 물건을 교부하는 것과 그 밖에 그 이동에 수반하여 위치정보기록·송신장치를 이동할 수 있는 상태로 하는 행위로서 정령으로 정하는 행위²²⁴⁾

다) 스토킹행위

스토킹행위는 동일한 자에 대하여 따라다니기 등과 위치정보 무승낙취득 등을 반복하여 하는 것을 말한다(제2조 제4항). 다만 ‘따라다니기 등’ 중 ①~④와 ⑤에서 전자메일의 송신 등의 경우는 신체의 안전, 주거 등의 평온, 명예를 해하거나 행동의 자유를 현저히 해할 만한 불안을 느끼게 하는 방법으로 저지른 경우만이 스토킹행위에 해당한다.

2) 처벌 절차 및 내용

스토킹행위 및 금지명령등위반은 스토킹규제법에 따라 형사처벌되며 이외에도 형법 및 각종 특별형법에 따라 형사처벌된다. 최근 5년간 처벌 내역은 다음과 같다.

» [표 3-6-3] 최근 5년간 스토킹 처벌 현황

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
형법법·특별형법법	1,491	1,518	1,581	1,650	1,708
살인(기수)	0	1	1	1	0
살인(미수)	9	7	3	10	18
상해	89	70	92	88	100
폭행	139	165	158	137	146
협박	227	220	195	210	227
강요	48	53	61	59	53
공갈	18	16	20	14	15
체포감금	13	26	6	11	15
부동의성교등	19	28	22	36	49
부동의추행	56	57	63	59	85
절도	72	88	85	108	83
주거침입	303	300	337	354	360
기물손괴	120	107	124	138	111
명예훼손	35	33	38	38	32
폭력행위등처벌법위반	17	16	19	20	23
총도법위반	46	41	44	33	38
경범죄법위반	25	31	41	43	34

224) 위치정보 무승낙취득에 관해서는 ‘장치’ 및 ‘방법’ 뿐만 아니라 구성요건의 중요 부분인 ‘행위’ 까지도 정령에 위임하고 있는데 이는 기술의 발전에 따라 향후 새로운 장치와 정보 취득 방법은 물론 행위가 예상되기 때문이다. 자세한 내용은 渡邊一郎 (2022). 스토킹行為等の規制等に関する法律施行令の一部改正について. 警察学論集, 75(1), p. 34. 이하를 참고하길 바란다.

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
불편방지조례위반	104	119	123	148	147
기타	151	140	149	143	172
스토크규제법위반	864	985	937	1,028	1,081
스토크행위죄	748	868	812	897	961
금지명령등위반	116	117	125	131	120

출처 : 警察庁 (2024. 3. 28). 令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について, p. 2, https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/R5_STDVRP_CAkouhousiryoku.pdf(2024. 8. 27. 검색).

나. 배우자폭력방지법의 구성

1) 배우자폭력방지법의 구조

배우자폭력방지법은 전문(前文에서) 헌법에 개인의 존중과 법아래 평등이 규정되어 있고 인권의 옹호와 남녀평등의 실현을 위한 조치가 이루어지고 있음에도 배우자폭력에 있어서 피해자 구제가 충분하지 않다는 점을 지적하고 인권의 옹호와 남녀평등의 실현을 도모하기 위해서는 배우자로부터 폭력을 방지하고 피해자를 보호하기 위한 시책을 강구하는 것이 필요하다고 규정하고 있다. 이는 여성에 대한 폭력을 근절하도록 노력하고 있는 국제사회의 대처와도 부응하는 것이라고 하고 있으며 이에 따라 배우자폭력방지법은 배우자폭력에 관한 신고, 상담, 보호, 자립지원 등의 체제를 정비함으로써 배우자폭력의 방지와 피해자보호를 도모하고 있다. 현행 배우자폭력방지법의 조문 구성은 다음과 같다.

》》 [표 3-6-4] 배우자폭력방지법의 조문 구성

장 제목	조 번호	조명
전문(前文)		
제1장 총칙	제1조	정의
제1장의2 기본방침 및 도도부현 기본계획 등	제2조	국가 및 지방공공단체의 책무
	제2조의2	기본방침
	제2조의3	도도부현 기본계획 등
제2장 배우자폭력상 담지원센터 등	제3조	배우자폭력상담지원센터
	제4조	여성상담지원원에 의한 상담등
	제5조	여성자립지원시설에서의 보호
	제5조의2	협의회

장 제목	조 번호	조명
제3장 피해자의 보호	제5조의3	비밀유지의무
	제5조의4	협의회가 정하는 사항
	제6조	배우자폭력의 발견자에 의한 신고 등
	제7조	배우자폭력상담지원센터에 의한 보호에 관한 설명 등
	제8조	경찰관에 의한 피해의 방지
	제8조의2	경찰본부장 등의 원조
	제8조의3	복지사무소에 의한 자립지원
	제9조	피해자의 보호를 위한 관계기관의 연계협력
제4장 보호명령	제9조의2	고충의 적절하고 신속한 처리
	제10조	접근금지명령 등
	제10조의2	퇴거등명령
	제11조	관할재판소
	제12조	접근금지명령 등의 신청 등
	제13조	신속한 재판
	제14조	보호명령사건의 심리의 방식
	제14조의2	기일의 호출
	제14조의3	공시송달의 방법
	제14조의4	전자정보처리조직에 의한 신청 등
	제15조	보호명령의 신청에 관한 결정 등
	제16조	즉시항고
	제17조	보호명령의 취소
	제18조	퇴거 등 명령의 재신청
	제19조	사건 기록의 열람 등
	제20조	삭제
	제21조	민사소송법의 준용
	제22조	최고재판소규칙
제5장 잡칙	제23조	직무관계자에 의한 배려 등
	제24조	교육 및 계도
	제25조	조사연구의 추진 등
	제26조	민간 단체에 대한 원조
	제27조	도도부현 및 시정촌의 지변
	제28조	국가의 부담 및 보조
제5장의2 보칙	제28조의2	이 법률의 준용
	제29조	벌칙
	제30조	벌칙
	제31조	벌칙
부칙		시행기일, 경과조치, 검토

2) 법적 정의

배우자로부터의 폭력이란 배우자로부터의 신체에 대한 폭력(신체에 대한 불법한 공격으로 생명 또는 신체에 위해를 미치는 것을 말한다) 또는 이에 준하는 심신에 유해한 영향을 미치는 언동을 말한다. 혼인 중에 폭력을 당하고 이혼 후에도 계속하여 전배우자로부터 당한 폭력도 배우자로부터의 폭력에 포함된다(제1조 제1항).

배우자에는 혼인신고를 하지 않았지만 사실상 혼인관계와 같은 사정에 있는 자를 포함하고 이혼도 혼인신고를 하지 않았지만 사실상 혼인관계와 같은 사정에 있던 자가 사실상 이혼한 것과 같은 사정에 이른 것을 포함한다(제1조 제3항). 2013년도에 법이 개정되어 생활의 본거를 같이 하는 교제(혼인관계에서의 공동생활과 유사한 공동생활을 영위하고 있지 않은 경우를 제외)를 하는 상대방으로부터의 폭력에 대해서도 본법을 준용하게 되었다(제28조의2).

3) 처벌 절차 및 내용

보호명령위반은 배우자폭력법에 따라 형사처벌되며 이외에도 형법 및 각종 특별형법에 따라 형사처벌된다. 최근 5년간 처벌 내역은 다음과 같다.

▶▶▶ [표 3-6-5] 최근 5년간 배우자폭력 처벌 현황

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
형법범·특별형법범	9,090	8,702	8,634	8,535	8,636
살인(기수)	3	0	2	0	0
살인(미수)	110	110	108	116	111
상해치사	2	1	2	1	1
상해	2,784	2,626	2,509	2,518	2,640
폭행	5,384	5,138	5,230	5,096	5,026
협박	127	159	133	128	132
부동의성교등	6	10	7	10	12
부동의추행	2	3	3	5	8
주거침입	47	37	36	40	38
체포감금	19	17	12	12	10
기물손괴	102	94	77	78	92
공무집행방해	31	31	29	37	44
현주건조물등방화	15	17	10	9	14

	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
폭력행위등처벌법위반	314	302	337	352	360
총도법위반	57	40	38	34	49
기타 ²²⁵⁾	87	72	101	99	99
배우자폭력방지법위반					
보호명령위반	71	76	69	46	49

출처 : 警察庁. (2024. 3. 28). 令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について. p. 6, https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/R5_STDVRP_CAkouhousiryoku.pdf(2024. 8. 27. 검색).

3. 스토킹 및 가정폭력 피해자 보호를 위한 안전조치

가. 스토키규제법상 피해자 보호를 위한 안전조치

스토키규제법으로 규제하는 행위에 대해서는 형사처벌 이전에 행정개입이 가능하고 과거에는 행정개입도 단계적으로 실시했다. 즉 경고전치주의를 채택하여 경고를 먼저 하고 경고를 지키지 않은 경우에 금지명령을 했다. 그러나 현재는 경고전치주의를 폐지하여 정도에 따라 경고, 금지명령 등의 필요한 행정개입을 하고 경우에 따라서는 형사처벌을 하기도 한다. 다만 스토킹의 위험성 정도에 따라 필요한 조치를 바로 할 수 있도록 하였지만 기본적으로 스토킹의 위험성 정도에 따라 필요한 대응을 구분하고 있다는 점에서 안전조치를 단계별로 구분하고 있다.

1) 경찰의 경고 등

경시총감·도부현 경찰본부장 또는 경찰서장(이하, 경찰본부장 등)²²⁶⁾은 ‘따라다니기 등(이하 ‘위치정보 무승낙취득 등’을 포함하여 ‘따라다니기 등’이라 한다)의 피해를 입은 자²²⁷⁾가 경고를 요구하는 취지의 신청을 한 경우에 해당 행위가 인정되고 행위자가 이를 반복할 우려가 있다고 인정되는 때에는 행위자에 대하여 해당행위를 반복하지 않도록 경고할 수 있다(제4조 제1항). 경고는 경찰본부장 등이 피해자로부터 경고

225) 공갈, 스토키규제법위반, 경범죄법위반, 불편방지조례위반 등

226) 스토키규제법상의 경고는 경찰관직무집행법의 경고처럼 개개 경찰관의 권한으로 규정되어 있지 않고 경시총감, 도부현 경찰본부장, 경찰서장의 권한으로 규정되어 있는데 이는 일본 행정법상 처음이다. 村正博. (2014). 現場警察官権限解説 下巻【第3版】. 立花書房, p. 139.

227) 연애·원한의 대상이 된 본인 뿐만 아니라 따라다니기 등의 대상이 된 자도 신청할 수 있다.

신청서²²⁸⁾를 받아 사실확인을 거쳐 상대방에게 경고서²²⁹⁾를 교부하는 방식으로 이루어지며, 경찰본부장 등은 해당 경고와 관련된 내용을 공안위원회에 보고해야 한다. 또한 경고를 하거나 하지 않은 때에는 신속히 해당 경고의 내용 및 일시, 또는 경고를 하지 않은 취지 및 이유를 신청자에게 통지²³⁰⁾해야 한다(제4조 제3항 및 제4항).

2) 공안위원회의 금지명령

과거 금지명령은 경고가 있는 다음에만 가능했었다. 따라서 경고를 받은 자가 이에 불응하여 계속 문제행동을 하는 경우에만 공안위원회가 피해자의 신청 또는 직권으로 금지명령 등을 할 수 있었다. 그러나 이러한 제도로는 갑자기 중대한 사건으로 발전하는 스토킹에는 충분히 대응할 수 없었기에 2017년 개정된 스토킹규제법은 금지명령제도를 획기적으로 개선하였다. 이에 따라 금지명령은 경고가 없더라도 할 수 있게 되었고 긴급한 경우에는 사전청문 없이 할 수 있는 긴급금지명령제도도 신설하였다. 따라서 경고가 없더라도 피해자의 신청²³¹⁾ 또는 직권으로 금지명령을 서면으로 할 수 있고 이러한 경우 금지명령 전에 청문의 절차를 거치게 된다. 그리고 긴급한 경우에는 피해자의 신청 또는 직권으로 금지명령을 할 수 있게 되었고 이 경우 금지명령을 한 다음에 의견을 청취하게 된다.

금지명령 등은 앞으로 반복하여 당해행위를 하지 않을 것을 명하는 명령(제5조 제1호) 및 앞으로 반복하여 해당행위를 하지 않도록 하기 위해 필요한 사항을 명하는 것으로 구성된다(동조 제2호). 경고와 마찬가지로 당사자에게 서면을 교부하여 금지명령 등을 실시하고,²³²⁾ 당사자가 수령을 거부하더라도 당사자가 그 내용을 충분히 알 수 있는 상태에 있으면 효력이 발생한다.

금지명령은 특정인에게 일정한 작위 및 부작위의무를 부과하는 것이므로 행정절차법 제2조 제4호의 불이익처분에 해당한다고 해석되고 있으며 스토킹규제법은 이에 대한 보완조치를 규정하고 있다. 즉, 스토킹규제법상의 금지명령 등을 할 때에는 청문 절차를 거쳐야 하며(제5조 제2항), 청문에 있어서는 불이익처분을 받을 자에게 기일을

228) 스토킹규제법 시행규칙 별지양식 제1호.

229) 스토킹규제법 시행규칙 별지양식 제2호.

230) 스토킹규제법 시행규칙 별지양식 제3호.

231) 스토킹규제법 시행규칙 별지양식 제4호.

232) 스토킹규제법 시행규칙 별지양식 제8호.

통지하고 원인되는 사실에 관한 자료의 열람권, 기일에서의 처분내용과 이유를 설명 받을 권리, 의견을 진술할 권리 등이 보장된다(행정절차법 제13조, 제15조 이하). 금지명령 등은 비형사절차를 선행시켜 그에 위반한 경우 형벌을 과하는 형태로 구성되어 있기 때문에 행정기관이 사람의 행위에 제한을 과하기 전에 피처분자에게 처분의 내용을 고지하여 변명을 듣는 기회²³³⁾를 마련함으로써 불이익처분의 절차적 적정성을 확보하는 것이다.²³⁴⁾

아울러 금지명령 등은 행정처분이기 때문에 경고와는 달리 행정불복심사법에 의한 불복신청, 행정사건소송법의 취소소송의 대상이 될 수 있으나, 행정절차법 제27조 제2항의 규정에 따라 청문을 거친 불이익처분에 대해서는 행정불복심사법에 의한 이의신청이 불가능하고 공안위원회에 대해서는 상급행정청이 없다고 해석되고 있으므로 행정사건소송법의 취소소송만이 가능하다.²³⁵⁾

이러한 과정에서 피해자의 의사가 최대한 존중되는데 조사표를 활용하여 피해자가 처해진 상황과 사건의 처리 의사 등을 정확히 파악하고 피해자를 제대로 보호하고자 노력하고 있다.

금지명령을 위반하면 형사처벌의 대상이 되므로 피해자에 대한 강한 집착심으로 인하여 ‘따라다니기 등’을 계속하는 자에 대하여 효과를 기대할 수 있고, 스토킹행위는 곧바로 형사처벌의 대상이 된다. 스토킹행위죄는 친고죄였으나 친고죄가 아니게 되었으며 제정시에는 6월 이하의 징역 또는 50만엔 이하의 벌금이었으나 1년 이하의 징역 또는 100만엔 이하의 벌금에 처해진다(제18조).

금지명령 등을 위반하여 스토킹행위를 하거나 따라다니기 등을 한 경우에는 처벌은 2년 이하의 징역 또는 200만엔이하의 벌금인데 금지명령 등을 위반한 경우에는 6개월 이하의 징역 또는 50만엔 이하의 벌금이다.

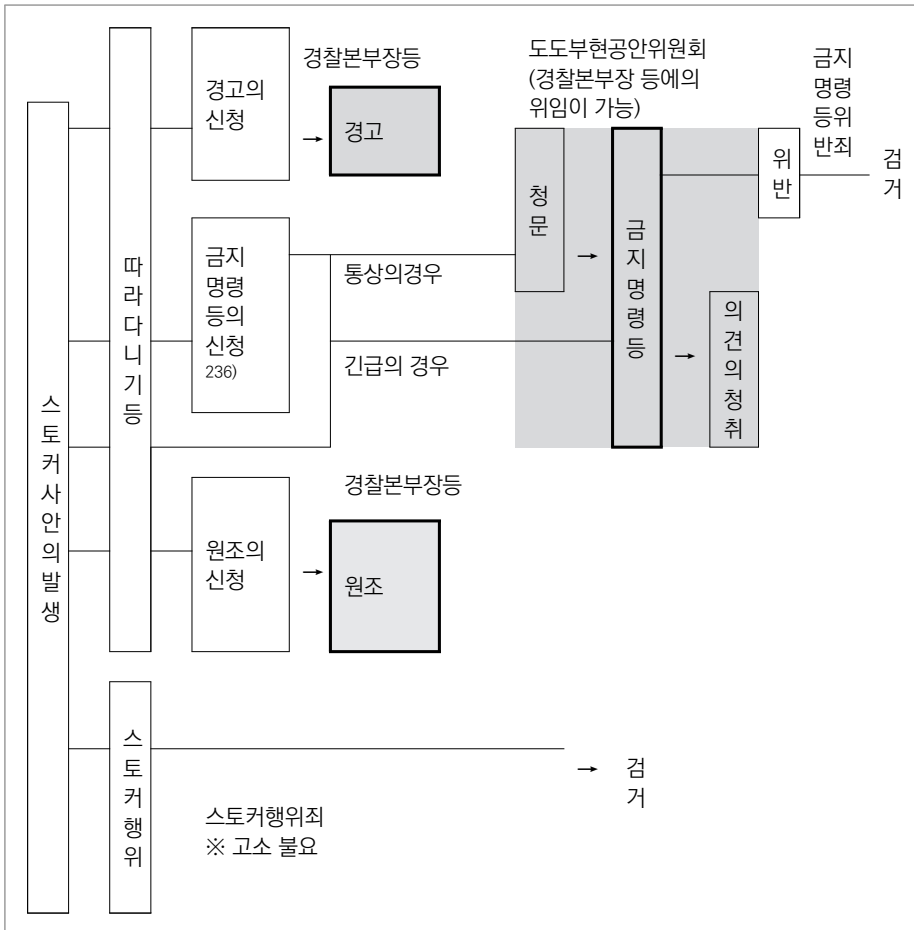
233) 행정절차법 제13조는 명령을 하려는 경우에는 대상자에게 의견진술을 위한 절차를 밟도록 규정하고 있으며 일반적으로는 이러한 절차로 ‘변명의 기회를 부여’하면 충분하다. 그런데 스토킹규제법은 특히 ‘청문’을 하도록 규정하고 있는데 이는 스토킹규제법의 규제대상(따라다니기 등의 내용, 금지명령 등)의 대상자가 일반인이라는 점 등을 감안하여 보다 신중한 절차인 청문을 채택한 것이다. 桧垣重臣 (2000). 스토킹행위等の規制等に関する法律について. 警察学論集, 53(7), p. 101.

234) 小木曾綾 (2013). 刑事と行政の接近. 大沢秀介 외(編), 社会の安全と法, 立花書房, pp. 57-58.

235) 桧垣重臣 (2000). 스토킹행위等の規制等に関する法律について. 警察学論集, 53(7), p. 101.

3) 개입의 구조

▶▶ [그림 3-6-1] 현행 일본의 스토킹사안 대응의 흐름도



출처: 長谷川京子・山脇絵里子. (2017). 改訂 ストーカー 被害に悩むあなたにできること—リスクと法的対応—. 日本加除出版株式会社, p. 51의 표를 재구성.

236) 금지명령 등은 피해자의 신청이 없어도 직권으로 할 수 있는데 긴급의 경우는 피해자의 신체의 안전이 침해되는 경우만 할 수 있다.

나. 배우자폭력방지법상 피해자 보호를 위한 안전조치

1) 재판소의 보호명령

배우자폭력방지법은 보호명령제도를 도입하였는데 보호명령제도는 피해자의 신청에 따라 지방재판소가 상대 배우자에 대하여 피해자 따라다니기 등 일정한 행위를 금지하는 명령을 발령하는 제도이고 보호명령을 위반한 자는 2년 이하의 구금형 및 200만원 이하의 벌금이 부과된다.²³⁷⁾

보호명령제도는 배우자폭력방지법의 입법과정에서 가장 논란이 되었지만 이후 계속하여 대상 및 범위가 확대되어 왔다. 크게 접근금지명령과 퇴거등명령으로 나뉘며 접근금지명령은 피해자에의 접근금지명령이 기본이지만 피해자에의 접근금지명령의 요건이 충족되는 경우 피해자에의 전화등금지명령, 피해자의 자녀에의 접근금지명령, 피해자의 자녀에의 전화등금지명령, 피해자의 친족 등에의 접근금지명령도 가능하다.

접근금지는 주거 및 기타 장소에 있어서 피해자의 신변을 따라다니거나, 피해자의 주거, 근무처 및 그 밖에 통상 소재하는 장소의 부근을 배회하는 것을 금지하는 것이고 전화등금지는 ① 면회의 요구, ② 행동의 감시에 관한 사항을 이야기하거나 알 수 있는 상태에 두는 것, ③ 현저하게 상스럽고 난폭한 언행, ④ 무언전화, (긴급하여 어쩔 수 없는 경우를 제외하고)연속하여 전화·문서송부·팩시밀리·전자메일을 송신 등 하는 것, ⑤ 오후10시~오전6시까지 (긴급하여 어쩔 수 없는 경우를 제외하고)전화·팩시밀리·전자메일을 송신 등 하는 것, ⑥ 오물·동물의 사체 등 현저하게 불쾌감 또는 혐오감을 일으키는 물건을 송부하거나 알 수 있는 상태에 두는 것, ⑦ 명예를 해하는 사항을 이야기하거나 알 수 있는 상태에 두는 것, ⑧ 성적 수치심을 해하는 사항을 이야기하거나 알 수 있는 상태에 두는 것 또는 성적 수치심을 해하는 문서·도화·전자적 기록의 기록매체 등을 송부 또는 송신하거나 알 수 있는 상태에 두는 것, ⑨ 승낙을 얻지 않고 소지하는 위치정보기록·송신장치에 의해 기록되거나 송신되는

237) 제정 당시에는 형벌이 아니라 행정상의 질서벌인 과료(우리나라의 과태료)로 하자는 의견도 있었다. 이는 독점금지법에 근거한 재판소의 긴급정지명령위반에 대하여 과료로 대응하고 있다는 점 등이 고려된 것인데 과료로는 실효성을 결여할 우려가 있어 제도를 만드는 이상 요건이 엄격하더라도 형벌로 담보해야 한다는 주장과 이미 제정된 스톡킹규제법에서 공안위원회의 금지명령에 대한 벌칙을 정하고 있는 점 등을 감안하여 1년이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금으로 하였다.

해당 위치정보기록·송신장치의 위치에 관한 위치정보를 정령으로 정한 방법으로 취득하는 것, ⑩ 승낙을 얻지 않고 소지하는 물건에 위치정보기록·송신장치를 부착하는 것, 위치정보기록·송신장치를 부착한 물건을 교부하거나 그 밖에 이동에 수반하여 위치정보기록·송신장치를 이동할 수 있는 상태로 하는 행위로 정령으로 정한 행위를 하는 것을 금지하는 것이다.

피해자의 자녀는 피해자가 성년에 이르지 않은 자녀와 동거하고 있는 경우로서 배우자가 그 자녀를 데려가려고 의심하기에 족한 언동을 한다던가 기타 사정으로부터 피해자와 배우자의 면회를 방지할 필요가 있다고 인정되는 경우에 접근금지명령을 내린 재판소나 내릴 재판소는 피해자의 신청에 따라 자녀의 주거, 학교 등의 장소에서 자녀의 신변을 따라다니거나 부근을 배회하지 않도록 접근금지명령할 수 있다. 전화 등금지명령은 동일한 요건 하에 위의 ②~⑩를 명할 수 있다. 다만 자녀가 5세 이상인 경우 동의가 필요하다.

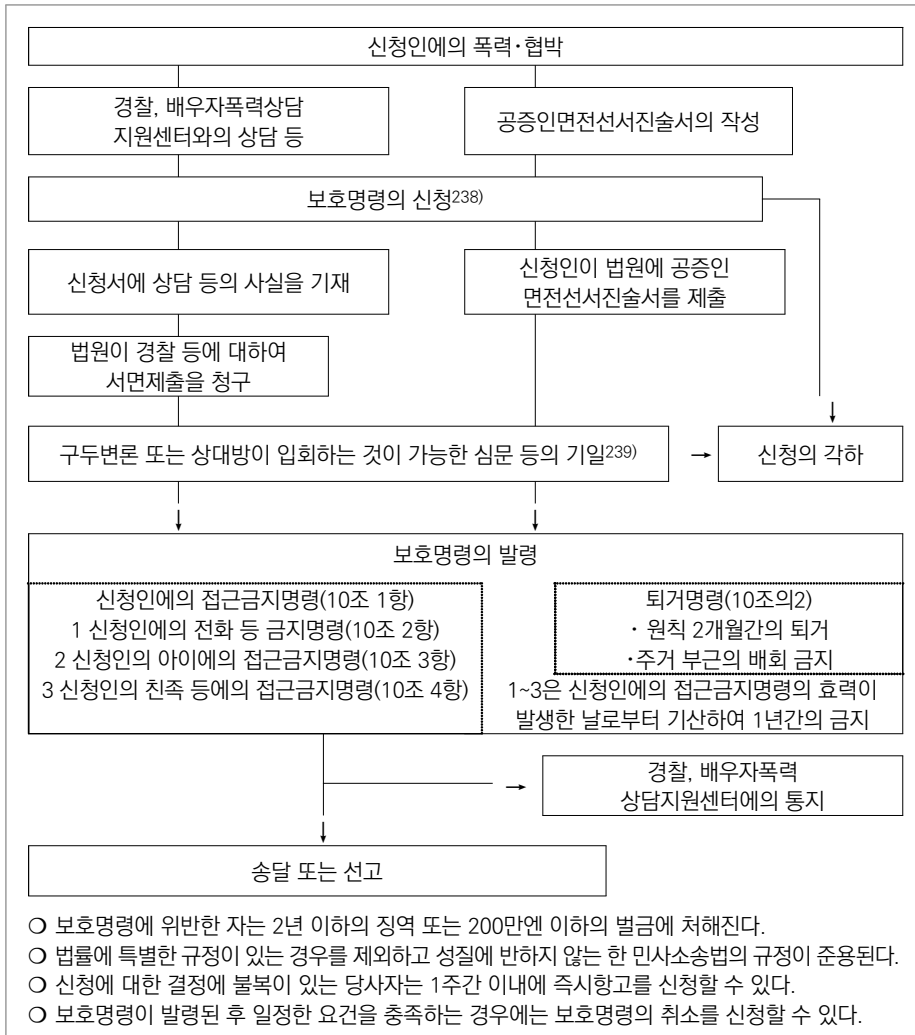
또한 피해자는 물론 친족과 그 밖에 사회생활상 밀접한 관계를 가진 자(‘친족등’이라 한다)를 위해서도 접근금지명령을 할 수 있는데 이는 주거에 찾아오거나 현저하게 상스럽고 난폭한 언행을 하는 등의 사정으로부터 피해자와 배우자의 면회를 방지할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 친족등의 주거 등의 장소에서 친족등의 신변을 따라다니거나 부근을 배회하지 않도록 명할 수 있다.

퇴거등명령은 피해자와 함께 거주하는 장소로부터 퇴거하고 주거의 부근을 배회하지 않도록 명령하는 제도이다.

2) 보호명령의 절차

재판소는 다음과 같은 절차에 따라 보호명령을 할 수 있다.

» [그림 3-6-2] 배우자폭력 등에 관한 보호명령절차의 흐름



출처: 일본 재판소 홈페이지(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minji_hogomeirei/index.html)(2024. 8. 15. 검색)

238) 신청서를 상대방의 주소·거소, 신청인의 주소·거소, 폭력 등이 저질러진 장소 등을 관할하는 법원 또는 지원에 제출한다.

239) 기일에는 당사자의 의견을 청취한다. 긴급을 요하는 경우에는 위 기일을 거치지 않고 보호명령을 발령할 수 있다.

4. 스토킹 및 가정폭력 피해자 지원 프로그램

가. 스토킹 피해자 지원 프로그램

1) 경찰의 지원

스토키규제법 제7조는 경찰본부장 등에 대하여 스토키행위 등의 피해자로부터 피해방지를 위한 원조요청이 있는 때에는 피해를 방지하기 위한 조치에 대해 설명하거나 필요한 원조를 하도록 규정하고 있다. 즉 경찰이 스토키피해자 보호의 중심기관이며 다양한 대응을 하고 있는데 최근 5년간 보호 현황은 다음과 같다.

▶▶▶ [표 3-6-6] 최근 5년간 경찰의 스토키피해자 보호 현황

		19년	20년	21년	22년	23년
경찰본부장 등의 원조신청 수리건수		8,069	8,151	8,173	7,894	8,105
내역	피해방지조치 안내	1,769	1,831	1,701	1,794	1,445
	피해방지구섭에 필요한 사항 연락	673	757	800	774	765
	행위자의 성명 및 연락처 안내	458	526	528	502	488
	피해방지구섭에 관한 조언	525	605	524	539	538
	피해방지활동을 하는 민간조직 소개	125	116	102	112	103
	피해방지구섭장소로 경찰시설 이용	159	133	118	117	130
	피해방지를 위한 물품 안내 및 대여	521	583	580	630	690
	경고 등을 실시한 서면의 교부	199	265	278	233	245
	기타 피해방지를 위한 적절한 조치 ²⁴⁰⁾	6,847	6,863	6,572	6,354	6,509
피해자에 대한 방법지도		20,320	19,550	19,102	18,300	19,399
가해자에 대한 지도경고		11,643	11,347	11,565	11,798	12,184
순찰		5,788	4,218	4,061	3,129	4,007
타기관 연계		320	338	303	320	348
	피해자를 타기관에 연계	52	50	44	39	57
	가해자를 타기관에 연계	268	288	259	281	291
그 밖의 대응 ²⁴¹⁾		2,514	2,201	2,232	1,931	3,595

출처 : 警察庁. (2024. 3. 28). 令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について. pp. 3(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/R5_STDVRP_CAkouhousiryousyuuusei.pdf(2024. 8. 16. 검색))을 재구성함.

240) 110번 긴급신고등록시스템에의 등록, 주민기본대장열람 등에 관한 지원조치 등

241) GPS기능이 내장된 긴급통보장치의 대여, 일본사법지원센터의 안내 등

다른 범죄피해자도 마찬가지지만 스토키 가해자 중에는 형무소에서도 계속 편지를 보내거나 출소 이후에 보복을 암시하는 경우가 있는데 이러한 경우 경찰본부장 등은 피해자를 재피해방지 대상자로 지정하여 지원하고 있다.²⁴²⁾ 재피해방지 대상자에 대해서는 경찰서장이 지정한 경부이상의 담당관이 연락체제를 확립하여 방법지도나 경계조치를 실시하는데, 필요한 경우 형사시설 등과 연계하여 가해자의 석방 등에 관한 정보나 가해 우려 등을 나타내는 정보를 통보받아 피해자에게 안내하고 있다.

또한 경찰과 보호관찰소는 2013년 4월 1일부터 스토키행위 등으로 보호관찰부 집행유예를 받은 자의 재범방지를 위하여 정보공유를 실시하고 있는데, 이와 같은 연계를 통해 피해를 방지하고 있다. 먼저 경찰은 연애감정 등에 기인하는 사건이 있는 경우 피해자와의 상담 후 당해 행위자가 보호관찰 대상자인지를 확인하여 보호관찰소에 정보공유를 요청하고, 보호관찰소는 특별준수사항 등에 관한 정보를 경찰에게 제공하고 있다. 이때 피해자 등과의 접촉 금지에 관한 특별준수사항이 부과되어 있는 경우에는 형의 집행유예의 취소 등을 검토한다. 반대로 보호관찰소가 피해자 등과의 접촉을 시도하는 등의 문제행동을 파악한 경우에는 경찰에 관련 내용을 즉시 연락하여 경찰 역시 필요한 조치를 취할 수 있도록 하고 있다.²⁴³⁾

2) 관계기관의 연계 및 협력

피해자는 각자 다양한 문제를 안고 있으며 특정 기관 즉 경찰의 노력만으로 그러한 문제를 해결할 수는 없다.²⁴⁴⁾ 경찰청은 2013년 11월부터 학계, 법조계, 피해자 및 지원단체 위원으로 구성된 ‘스토키행위 등의 규제 등에 관한 전문가 검토회’를 개최하여 관련 대책을 마련하였는데, 여기서도 다기관 연계의 중요성을 역설하고 있다. 즉 동 검토회는 2014년 8월 ‘스토키행위 등의 규제 등에 관한 보고서’를 통해 경찰뿐만 아니라, 교육·사법·복지·의료 등 관계기관 및 민간단체 등 사회전체의 과제로 상담·보호, 정보제공 등의 지원체계 정비, 일시피난장소의 확보, 장기 피난을 위한 지원조치

242) “再被害防止要綱の改正について”, 平成19年6月11日付警察庁刑事局長 長官官房長 生活安全局長 交通局長 警備局長通達.

243) 김혁(2016), 일본의 데이트폭력 대응법제에 관한 고찰, 경찰학연구, 16(2), p. 102.

244) 피해자의 심리적 특성에 관해서는 小西聖子 伊藤きょう子, (2014), 刑事司法におけるDV ストーカーの被害者支援 保護のあり方 ―連続するDV ストーカーの被害者の心理から見い出せること―, 罪と罰, 51(4), pp. 41. 이하를 참고하길 바란다.

등 피해자 피난장소의 확보, 피해자정보의 보호 및 피해자에 대한 정보제공, 스토킹방지를 위한 교육 등을 제안하였다.

따라서 스토킹규제법 제8조는 직무관계자에 의한 안전확보와 비밀유지 등을, 제9조는 피난을 위해 민간시설에서의 체재를 지원하고 공공임대주택을 이용할 수 있도록 배려할 것을 규정하고 있다.

3) 스토킹종합대책의 추진

스토킹규제법의 운용에도 불구하고 계속 발생하는 중대사건들을 계기로 경찰 중심의 활동으로는 스토킹 대응에 한계가 있음을 인식하게 되었고 한편으로는 가해자대책으로 관계부처와 의료기관 등이 연계하여 다양한 단계에서 가해자의 갱생프로그램을 실시해야 한다는 주장이 제기되었다.

이에 2015. 3. 20. 스토킹종합대책 관계성청회의는 ‘스토킹종합대책’을 발표하였다. 이는 ① 스토킹사안에 대응하는 체제의 정비, ② 피해자 등의 일시피난 등의 지원, ③ 피해자정보의 보호, ④ 피해자 등에 대한 정보제공 등, ⑤ 스토킹예방을 위한 교육 등, ⑥ 가해자에 대한 대처의 추진으로 이루어져 있는데²⁴⁵⁾ 스토킹의 증가로 피해자와 가해자에 대한 대응이 강조된 것도 하나의 원인이지만 당시의 정권이 ‘모든 여성이 활약하는 사회’의 실현을 위해 수립한 ‘모든 여성이 활약하는 정책 패키지’에 스토킹대책의 근본적 강화가 포함된 것도 계기가 되었다.²⁴⁶⁾

스토킹종합대책은 2017. 4. 24. 개정되었는데 대항목이 ① 피해자 등의 상담 대응의 충실, ② 피해자정보의 보호 철저, ③ 피해자 등의 적절한 피난 등에 관한 지원 추진, ④ 조사연구, 교육홍보활동 등의 추진, ⑤ 가해자 대책의 추진, ⑥ 지원을 도모하기 위한 조치로 변경되었다. 이후 2022. 7. 15. 다시 개정되었는데 6개의 대항목은 유지하면서 피해자를 위한 상담창구의 충실, 가해자 및 가족을 위한 상담창구의 확충, 교제폭력에 대한 지원 실시, 조사연구 추진(가해자 프로그램의 추가 시행실시와 그 성과 검증에 근거한 가이드라인의 작성) 등이 강화되었다.²⁴⁷⁾ 이에 따라 현행 스토킹종합대

245) 内閣府・男女共同参画局, “ストーカー総合対策”, 2015. 3. 20 (https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/violence_research/stalker/pdf/taisaku.pdf, 최종방문일 2022. 2. 21).

246) 安部哲夫 (2018). 스토킹종합대책と機関連携. 守山正 編 ストーカーの現状と対策, 成文堂, pp. 232-233.

247) 内閣府・男女共同参画局, “ストーカー総合対策”, 2015. 3. 20 (https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/violence_research/stalker/pdf/04/taisaku.pdf, 최종방문일 2024. 8. 16).

책은 세부적으로 다음과 같은 내용을 담고 있다.

▶▶ [표 3-6-7] 스토키종합대책의 상세

대 항목	중항목	시책	부서
1 피해자 등을 위한 상담대 응의 충실	(1) 피해자 등을 위한 상담창구의 충실	① 스토키사안을 담당하는 경찰관 등의 체제를 정비할 것	경찰청
		② 교육 및 매뉴얼 등을 활용해 전문적 능력을 향상시킬 것	경찰청
		③ 피해자의 상황, 요망을 반영하여 여성경찰관이 대응가능한 체제 정비를 추진할 것	경찰청
		④ 부인상담소, 남녀공동참획센터 등에서 스토키피해에 관한 상담 을 하면서 사안에 따라 적절하고 효과적인 지원이 가능하도록 교 육 등의 내용을 충실화할 것	내각부 · 후생노동성
		⑤ 지방공공단체가 범죄피해자 등을 위한 종합적 창구를 설치하도 록 요청함과 동시에 교육 등을 통해 스토키피해를 포함하여 범죄 피해자등시책에 대해 필요한 정보를 제공할 것	경찰청
		⑥ 피해자 등의 정신건강 상담에서 정신보건복지센터가 적절하고 효과적으로 지원토록 추진할 것	후생노동성
		⑦ 법무성 인권옹호기관은 스토키사안을 포함한 여성의 인권문제에 대하여 전용상담전화 '여성의 인권 핫라인'을 설치하고 여성이 부 담없이 상담할 수 있는 환경을 정비하고, 인권침해사안을 폭넓게 파악하여 신속하고 정확한 조사 및 적절한 구제조치를 강구함과 동시에 이들 제도와 활동의 취지와 내용을 알리는 홍보활동을 충 실하게 실시하는 등 사회적 요청에도 적절하게 대응하는 상담 및 조사구제가 가능하도록 시책을 추진할 것	법무성
		⑧ '피해자 핫라인' 등에서 스토키피해 상담을 하면서 피해자 등의 상황, 요망 등을 반영하여 적절하고 효과적인 지원을 하면서 교육 과 매뉴얼 등을 활용하여 지원을 보다 충실히 할 것	법무성
		⑨ 일본사법지원센터에서 스토키사안의 피해자에 대해 재산상태에 관계없이 재피해의 방지를 위해 필요한 법률상담을 실시할 것. 또 한 관계기관·단체와 연계하면서 정확한 정보수집 및 제공 등 피 해자 등을 지원하고 동시에 변호사회와 범죄피해자지원단체와 연계하면서 교육과 매뉴얼 등을 활용하여 피해자 등을 지원하는 변호사가 제공하는 서비스의 질을 향상시킬 것	법무성
		⑩ 학교에서 교직원이 학생의 변화를 파악하면서 상담받기 쉬운 환경 을 정비하고, 교우·교제에 관한 상담의 결과를 토대로 적절한 기관 과 연계하면서 초기에 대응할 수 있도록 교육 등을 충실하게 하면서 학교상담사를 확대 배치하는 등 학교의 상담체계를 충실히 할 것	문부과학성
		⑪ 내각부가 제작한 '스토키피해자지원매뉴얼'을 활용하는 등 지방 공공단체의 피해자 등에 대한 상담대응·카운셀링 등을 추진할 것	내각부
	(2) 관계기관의 연계협력 촉진	① 배우자 폭력에 관한 관계기관협의회를 활용하는 등 지역에 존재 하는 기존의 관계기관의 협의회를 활용하면서 민간의 자주적 조 직활용을 포함한 관계기관의 연계협력을 효과적이고 효율적으로 추진할 것	내각부 · 경찰청 · 총무성 · 법무성

352 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

대 항목	중항목	시책	부서
			문부과학성 · 후생노동성
		② 스토키대책에서 관계기관의 대처 및 연계에 대하여 제4차 계획에 근거하여 추진할 것	내각부
	(1) 피해자정보의 제공금지에 관한 주지	① 법 제6조의 내용에 관하여 관계자에게 주지시킬 것	내각부 · 경찰청
2 피해자 정보의 보호 철저	(2) 직무관계자에 의한 피해자의 비밀유지 및 개인정보의 관리	① 경찰 및 검찰은 피해자 등과 커뮤니케이션을 충분히 가지면서 사안에 따라 수사단계에서는 체포영장의 청구 시 피의사실의 요지를 기재하면서 재피해방지를 배려할 필요성 등을 반영하여 피해자의 성명과 주소의 표기방법에 배려하고 공판단계에서는 변호인에게 증거서류를 개시할 때에 피해자특정사항을 피고인에게 알리지 않도록 요구하는 등 피의자에게 알려지면 안되는 피해자 등에 관한 정보의 보호에 노력하고 적절하게 대응하도록 노력할 것	경찰청 · 법무성
		② 부인상담소, 남녀공동참획센터 등의 상담창구에서 스토키사안의 피해자 등에 관한 개시청구와 가해자로부터의 문의에 대응할 때 피해자 등에 관한 정보의 보호를 충분히 배려하면서 적확하게 대응할 것	내각부 · 후생노동성
		③ 시구정촌에서 '가정내 폭력, 스토키행위 등, 아동학대 및 이에 준하는 행위의 피해자를 보호하기 위해 주민기본대장사무에서의 지원조치', 'DV(배우자폭력)피해자 등의 주소 등을 기재해야 하는 신청서 등에 관한 호적법 제48조 제2항에 근거한 신청서 등의 기재사항증명서 등의 취급' 및 '가정내 폭력 및 스토키행위 등의 피해자에 관한 선거인명부의 초본의 열람에 관한 취급의 주지철저'에 대하여 한층 더 주지시킴과 동시에 이들 절차를 엄격하게 운용하여 피해자 등의 정보를 철저히 관리할 것	총무성 · 법무성
		④ 운수지국 등에서 등록자동차의 '등록사항 등 증명서의 교부청구에 관한 배우자폭력, 스토키행위 등 아동학대 및 이에 준하는 행위의 피해자를 보호하기 위한 취급', 경자자동차감사협회에서 '경자동차 신청 등에 관한 배우자폭력, 스토키행위, 아동학대 및 이에 준하는 행위 등의 피해자를 보호하기 위한 취급'에 관하여 한층 더 주지시킴과 동시에 이들 절차를 엄격하게 운용하여 피해자 등의 정보를 철저히 관리할 것	국토교통성
		⑤ 법무국은 '배우자로부터의 폭력의 방지 및 피해자의 보호 등에 관한 법률 제1조 제2항에서 규정한 피해자 등이 등기의무자가 되는 소유권 그 밖의 권리의 이전 등기의 전제로서 주소 변경의 등기의 요부', 'DV피해자 등으로부터 공탁물지변청구서의 주소 등의 비공개에 관한 신청이 있는 경우의 조치' 및 'DV가해자 등에 대해 DV피해자 등에 관한 등기사항증명서를 교부하지 않는 것 및 등기신청서	법무성

대 항목	중항목	시책	부서
		등의 열람을 거부할 것을 요구하는 신청에 대한 취급(성년후견등 기사무에 관한 것)에 관하여 한층 더 주지시킴과 동시에 이들 절차를 엄격하게 운용하여 피해자 등의 정보를 철저히 관리할 것	
		⑥ 시구정촌에서 '가정내 폭력, 스토크행위 등, 아동학대 및 이에 준하는 행위의 피해자를 보호하기 위해 주민기본대장사무에서의 지원조치', 운수지국 등에서 등록자동차의 '등록사항등증명서의 교부청구에 관한 배우자폭력, 스토크행위 등, 아동학대 및 이에 준하는 행위의 피해자를 보호하기 위한 취급' 및 경자동차검사협회에서 '경자동차의 신청 등에 관한 배우자폭력, 스토크행위, 아동학대 및 이에 준하는 행위 등의 피해자를 보호하기 위한 취급'에 관하여 경찰서, 부인상담소, 남녀공동참여센터 등 상담창구에서 해당 지원 등의 필요성 확인이 가능한 것을 해당 상담창구에 철저히 알게 하고 신속하게 대응하도록 노력할 것	내각부 · 경찰청 · 후생노동성 · 총무성 · 국토교통성
		⑦ 선거인명부의 열람 등에 있어서 개인정보를 한층 더 보호하고 부당한 목적으로 열람 등 하는 것을 방지하기 위한 조치를 검토할 것	총무성
		⑧ 개인정보를 관리하는 절차 중에서 보험, 연금, 세무, 아동수당, 우편의 전거신고 등, 이용 방법에 따라서 피해자 등의 주소 등이 가해자에게 알려질 가능성이 있는 것에 대하여 피해자 등을 보호한다는 관점에서 가해자 등에게 주소가 알려지지 않도록 철저히 대응할 것	후생노동성 · 총무성
		⑨ 피해자가 다니는 직장, 학교 등과 피해자의 자녀가 다니는 학교 등에서 가해자에게 피해자 등의 거소가 알려지지 않도록 충분히 배려하는 것이 피해자 등의 안전을 확보하는 데 중요하다는 것을 홍보계도할 것	내각부 · 경찰청 · 법무성 · 문부과학성 · 후생노동성
3 피해자 등의 적절한 피난 등의 지원 추진	(1) 일시피난장소를 확보하기 위해 필요한 연계체제 정비 등의 추진	① 부인상담소에서 피해여성의 안전 확보와 심리적 카운셀링이 충분히 이루어지도록 부인상담소의 체제를 정비하고 긴급시(야간·휴일 포함)에도 적절하고 효과적인 일시보호를 실시할 것	후생노동성
		② 피해자 등의 안전을 확보하기 위해 일시보호에 필요한 경비의 일부를 도도부현에 보조하고 도도부현 경찰이 피해자 등의 안전확보를 위해 대처하도록 촉진할 것	경찰청
	(2) 장기적 피난을 위한 지원조치의 실시	① 부인보호시설에서 일시보호 후의 스토크피해여성에 대해 퇴소 후의 자립지원과 주거 등의 임차를 위한 지원을 포함한 중장기 지원을 함과 동시에 부인상담소, 남녀공동참여센터 등에서 피해자 등에 대해 적절한 기관과 연계하여 주택, 취업 등의 정보제공 등의 지원을 할 것. 또한 지방공공단체의 범죄피해자 등을 위한 종합 대응창구에서도 적절한 대응을 할 수 있도록 필요한 정보를 제공할 것	내각부 · 경찰청 · 후생노동성
		② 피해자 등이 공공임대주택에 우선적으로 입주가능하도록 재피해방지의 관점과 지역의 실정 등을 고려하면서 추진할 것	국토교통성
	(3) 피해자에 대한 경제적 지원방안의 실시	① 일본사법지원센터의 민사법률부조사업과 일본변호사연합회 위탁 업무의 활용을 통해 가난한 피해자가 가해자에 대한 손해배상청구와 이혼소송의 민사소송, 가해자측과의 교섭과 피난처에의 보호 등 변호사활동을 위한 비용에 대해 지원하는 등 부담 경감에 노력할 것	법무성

354 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

대 항목	중항목	시책	부서
		② 스토크피해의 방지와 피해자지원에 관해 지방공공단체가 민간 피난처 등에 하고 있는 재정적 지원과 배우자폭력상담원센터의 업무에 필요한 경비 등에 대하여 지방교부세에 의한 재정조치를 적절하게 실시할 것	내각부 · 총무성
4 조사 연구, 홍보 제도 활동 등의 추진	(1) 조사연구의 추진	① 법 제10조에 근거한 조사연구를 추진할 것	내각부 · 경찰청 · 후생노동성
		② 배우자에 대한 폭력가해자 갱생프로그램은 피해자를 줄이는 수단의 하나이므로 배우자폭력 가해자갱생에 관한 실태조사를 실시할 것	내각부
	(2) 피해실태를 파악하기 위한 대처의 추진	법 제11조 제1호에 근거한 실태파악을 추진할 것	내각부 · 경찰청 · 법무성 · 문부과학성 · 후생노동성
	(3) 교육활동을 통한 지식의 보급 및 제도의 추진	① 스토크피해자나 가해자가 되지 않는 것의 중요성에 유의하면서 양호한 인간관계의 구축 및 대응방법을 익히도록 자신과 상대를 소중히 하는 것, 함부로 개인정보를 알리지 않는 것, 상담처가 있는 것을 전달하는 등 청년을 대상으로 하는 예방제도의 확충, 교육 및 학습의 충실을 도모할 것	내각부 · 문부과학성
		② 비행방지교실과 지역 및 직역 등을 단위로 하는 방법교실 등 다양한 기회를 통해 스토크사안을 둘러싼 정세, 구체적 사례, 대응방법 등을 전달함으로써 피해자나 가해자가 되지 않기 위한 교육 및 제도를 추진할 것	경찰청
		③ 스토크사안이나 이른바 리벤지포르노사안에서는 자신의 사진의 촬영 및 송부나 자신의 행동 등에 관한 글쓰기가 가해자에게 이용당하여 생각지 못한 사태를 일으킬 수 있는 가능성이 있다는 점에 유의하면서 청년에 대하여 인터넷의 적절한 이용과 인터넷의 위험성에 관한 교육 및 제도를 추진할 것	총무성 · 문부과학성
		④ 스토크예방을 위한 교육 및 지도를 적절하게 실시할 수 있도록 청년을 대상으로 하는 교육 및 제도에 있어서 관계기관 및 단체와 연계하면서 교육 등을 통해 교육관계자 등의 이해를 촉진할 것	내각부 · 문부과학성
	(4) 홍보활동 등을 통한 지식의 보급 및 제도의 추진	① 관계 행정기관등에게 상담창구의 소재 등을 넓게 알릴 것	내각부 · 경찰청 · 법무성 · 후생노동성
		② 내각부 홈페이지에 피해자지원정보를 게재하고 경찰청은 리플렛 등을 만들어 스토크사안의 특징, 피해방지대책, 조기상담의 필요성 등의 정보를 넓게 제공하는 등 스토크피해의 미연방지·확대방지에 관한 국민의 이해를 증진시킬 것	내각부 · 경찰청 · 법무성 · 후생노동성

대 항목	중항목	시책	부서
5 가해자 대책의 주친		③ 다양한 기회를 통해 스토킨피해자나 가해자가 되지 않는 홍보게도가 중요한 것에 유의하면서 스토킨피해의 미연방지·확대방지의 필요성 등에 대하여 국민의 이해를 증진시키기 위해 관계기관·단체와 연계하여 홍보와 계도를 추진할 것	내각부 · 경찰청
		④ 법무성의 인권옹호기관은 ‘여성의 인권을 지키자’, ‘아동의 인권을 지키자’ 등을 계도활동의 강조사항으로 삼아, 강연회 개최, 계도교재의 배포 등 계도활동을 적극적으로 실시할 것	법무성
		⑤ 관계부처, PTA의 전국조직 등이 긴밀하게 연계하면서 PTA의 전국대회, 총회 등에서 스토킨피해의 미연방지·확대방지의 필요성 등에 대해 알릴 것	문부과학성
		① 스토킨가해자 개개인의 문제성을 고려하면서 경찰, 교정시설, 보호관찰소, 의료기관 등이 적절하게 연계하면서 다양한 단계에서 가해자에게 갇생을 위한 개입을 할 것	경찰청 · 법무성
		② 보호관찰소와 경찰이 긴밀하고 계속적으로 연계하면서 스토킨행위 등에 의해 보호관찰부 집행유예에 처해진 자의 이상동향 등을 신속하게 파악하고 필요한 조치를 할 것	경찰청 · 법무성
		③ 경찰관이 지역정신과의 등에게 가해자예의 대응방법과 치료·카운셀링의 필요성에 대해 조언을 얻어 가해자에게 치료를 권유하는 등 지역정신과의 등과의 연계를 추진할 것	경찰청
		④ 계속하여 수형자 및 소년원 재원자에 대해 심리학적 지식을 활용하여 가해자의 문제성을 파악한 다음, 스토킨행위에 연결되는 문제성을 고려한 프로그램을 실시하고 충실하게 개선할 것	법무성
6지원 등을 도모 하기 위한 조치		법 제11조 제2호 및 제12조에 근거하여 스토킨행위 등의 방지 및 피해자의 보호에 기여하기 위한 인재의 육성 및 자질의 향상, 피해자 등의 지원을 위해 필요한 체제의 정비, 미간의 자주적인 조직활동의 지원에 관한 시책을 실시하기 위해 필요한 재정상의 조치를 하도록 노력할 것	내각부 · 경찰청 · 총무성 · 법무성 · 문부과학성 · 후생노동성 · 국토교통성

출처: 内閣府 男女共同参画局. (2022. 7. 15). 스토킨-綜合対策施策一覽(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/violence_research/stalker/pdf/04/taisaku_shisaku.pdf, 2024. 8. 25. 검색)을 재구성.

나. 배우자폭력 피해자 지원 프로그램

배우자폭력방지법은 배우자폭력 신고, 상담, 피해자보호, 자립지원 등에 관한 사항을 폭넓게 규정하고 있다. 핵심 기관은 배우자폭력상담지원센터지만 피해자에게 필요한 보호와 지원에 따라 다양한 기관들이 관여하게 된다.

1) 배우자폭력피해자를 지원하는 기관들

배우자폭력방지법 제9조는 배우자폭력상담지원센터, 도도부현경찰, 복지사무소,²⁴⁸⁾ 아동상담소, 그 밖의 도도부현 또는 시정촌의 관계기관, 그 밖의 관계기관이 상호 연계를 도모하면서 피해자 보호를 위해 협력하여야 한다고 규정하고 있다. 특히 배우자폭력상담지원센터는 피해자 보호·지원을 위한 중심적인 역할을 하는 시설로서 도도부현은 반드시 이를 운영하여야 하고 시정촌도 이러한 시설을 운영하도록 노력하여야 한다. 경찰과 배우자폭력상담지원센터는 재판소로부터 보호명령의 통지를 받은 경우 정보를 공유하고 사안에 따라 경찰직원과 센터직원이 동석하여 피해자에게 조언을 실시하는 등 피해자의 안전확보를 위해 서로 연계하고 있다. 이외에도 다양한 기관이 지원하고 있는데 다음과 같이 구분할 수 있다.²⁴⁹⁾

가) 안전한 생활을 확보하기 위한 지원기관

» [표 3-6-8] 안전한 생활을 확보하기 위한 지원기관

피해자와의 연결방법	지원기관	지원 내용
상담 및 피해신고 (긴급한 경우 112신고)	경찰	• 피해자의 보호 • 상담 • 가해자의 검거 • 스토킹규제법에 근거한 경고 등 • 경찰본부장 등의 원조
상담 및 피난	배우자폭력상담지원센터	• 피해자의 보호 • 상담 • 일시보호 • 자립생활의 촉진
상담 및 피난	민간피난처 등	• 배우자폭력상담지원센터로부터 일시보호를 위탁받는 경우 있음
보호명령의 신청 가처분명령의 신청	지방법원	• 보호명령 • 가처분명령
진료(부상 등을 입은 경우)	병원	• 피해자의 발견 • 치료 • 진단서의 작성 • 지원센터정보의 제공

248) 피해자의 자립지원을 위해서는 생활보호법, 모자 및 과부복지법 등에서 정하는 원호 등의 조치가 필요하므로 2004년 개정에서 복지사무소에 대해 이들 법령이 정하는 바에 따라 피해자의 자립을 지원하기 위해 필요한 조치를 강구하도록 노력할 의무를 부과하였다.

249) 보다 상세한 내용은 내각부 사이트(배우자로부터의 폭력피해자지원정보, https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan.html, 최종방문일 2024. 8. 19)를 참고하길 바란다.

나) 법적 절차를 진행하기 위한 지원기관

» [표 3-6-9] 법적 절차를 진행하기 위한 진행기관

피해자와의 연결방법	지원기관	지원 내용
상담 및 변호사의 소개 의뢰	변호사회	
상담 및 원조의 신청	일본사법지원센터	- 변호사의 소개 - 재판비용의 지원
상담 및 피난	민간피난처 등	배우자폭력상담지원센터로부터 일시보호를 위탁받는 경우 있음
이혼조정 신청	가정재판소	- 조정이혼 - 별거중의 생활비 - 자녀의 양육비 - 재산분할 - 위자료 - 친권 ※ 조정 불성립의 경우 - 판결이혼·화해이혼 등

다) 자립생활 촉진을 위한 지원기관

» [표 3-6-10] 자립생활 촉진을 위한 지원기관

피해자와의 연결방법	지원기관	지원 내용
피난	여성상담지원센터	일시보호 이후 여성자립지원시설로
사회복지제도의 이용	각 지자체의 복지창구	- 생활보호의 수급결정 - 아동부양수당의 지급결정 등 - 모자생활지원시설 입소 등 ※ 모자생활지원시설 등 - 모자세대가 이용 가능
주거의 확보	공영주택 민간아파트	
아동 보호	보육원·보육실 등	- 아동가정지원센터 - 일시보육 - 야간 보호(방과후~야간) - 단기 보호
전학 절차	교육위원회	
취업활동	하로윅 등	- 취업 알선 - 직업훈련교의 소개

이외에도 배우자폭력피해자를 상담하는 기관들을 상담의 내용에 따라 ① 배우자로부터의 폭력, ② 생활재건지원, ③ 정신건강, ④ 인권상담, ⑤ 법률상담 등, ⑥ 외국인상담 등으로 나눌 수 있다.

2) 경찰의 지원

배우자폭력방지법 제8조의2는 경찰본부장 등의 원조를 규정하고 있다. 동 규정을 근거로 국가공안위원회는 ‘주소 또는 거소를 알리지 않도록 하기 위한 조치’, ‘피난, 그 밖의 조치의 안내’, ‘가해자와의 피해방지교섭을 원만히 하기 위한 조치’, ‘기타 피해를 스스로 방지하기 위해 적당하다고 인정되는 원조’를 피해자가 서면으로 신청하는 경우 원조하도록 규칙(「배우자로부터의 폭력 등에 의한 피해를 스스로 방지하기 위한 경찰본부장 등의 원조에 관한 규칙」)을 두고 있다. 자세한 내용은 다음과 같다.

우선, 주민기본대장사무와 관련한 지원을 통해 피해자의 주소 또는 거소를 가해자에게 알리지 않도록 조치한다. 시구정촌의 장은 배우자폭력 및 스토키행위 등의 피해자로부터 신청이 있는 경우 해당 피해자와 관계된 주민기본대장의 복사 및 열람, 주민표의 복사 등의 교부 및 호적부표의 열람을 제한할 수 있다. 이때 시구정촌의 장은 그 판단을 위해 해당 신청자에 대한 지원조치의 필요성에 대하여 경찰의 의견을 청취·확인할 수 있다. 실무적으로는 경찰이 먼저 배우자폭력사안을 인지한 경우 지원 제도를 피해자에게 안내하고 신청서를 받아 전화 등을 통해 시구정촌에 연락한 후 경찰의 의견을 기재한 서면을 피해자에게 교부하여 시구정촌에 제출하고 있다.²⁵⁰⁾

또한 행방불명으로 신고된 자가 발견되었거나 사망이 확인된 경우에도 배우자폭력 등이나 스토키행위 등의 피해자와 관련된 정보는 피해자의 동의가 있는 경우를 제외하고 신고한 가해자에게 발견된 사실을 통지하지 않도록 하고 있다.²⁵¹⁾ 이는 피해자 추적목적으로 피해자와 동거 중인 아동 등을 행방불명으로 신고한 경우에도 마찬가지로 적용된다.

피해자의 피난처를 모르도록 한다든지, 형사입건에 대비하여 폭력의 일시·상황 등을 기록하거나, 진단서 발부, ‘따라다니기 등’의 상황을 기록하는 것 등의 조치가 포함된다. 경찰이 피해자에게 조언을 하거나, 피해자를 대신하여 경찰이 가해자에게 필요한 사항을 연락하는 것, 교섭장소로 경찰시설을 제공하는 것 등의 조치가 실시되고 있다. 최근 5년간 보호 현황은 다음과 같다.

250) 김혁(2016), 일본의 데이트폭력 대응법제에 관한 고찰, 경찰학연구, 16(2), p. 105.

251) 행방불명자 발견활동에 관한 규칙 제26조 제2항(2022년 공안위원회규칙 제13호).

▶▶▶ [표 3-6-11] 최근 5년간 경찰의 배우자폭력 피해자 보호 현황

			19년	20년	21년	22년	23년
경찰본부장 등의 원조신청 수리건수			25,539	23,112	21,525	21,991	20,172
내역	피해를 스스로 방지하기 위한 조치 안내		9,763	9,851	9,597	9,798	9,540
	주소 등을 감추기 위한 조치	주민기본대장열람 등에 관한 지원	6,186	5,551	5,373	5,195	4,031
		행방불명자신고에의 대응	2,136	1,700	1,792	1,744	1,783
		두 가지 모두	890	1,009	906	1,188	1,155
	피해방지교섭에 관한 조언		1,475	1,666	1,460	1,735	1,675
	가해자에의 피해방지 교섭을 위해 필요한 연락		693	778	641	877	838
	피해방지교섭장소로 경찰시설 이용		476	472	349	422	405
	기타 252)		10,162	10,592	10,065	10,281	9,713
방법지도·방법기구 대출			74,306	74,908	74,517	74,040	77,548
보호명령제도의 설명			39,595	38,535	37,350	36,642	35,535
가해자에 대한 지도경고			55,519	57,147	59,241	60,539	66,090
관계기관에의 연락			11,794	14,871	13,762	18,546	18,285
	피해자를 타기관에 연계		11,005	14,069	12,929	17,746	17,371
	가해자를 타기관에 연계		789	802	833	800	914
순찰			3,818	3,282	2,173	2,339	3,080
그 밖의 조치253)			11,845	10,846	9,763	6,597	6,611

출처: 警察庁, (2024. 3. 28), 令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について, pp. 6-7, (https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/R5_STD_VRPCAkouhousiryoku.pdf, 2024. 8. 26. 검색)을 재구성함.

3) 기본방침과 기본계획

배우자폭력방지법 제2조의2는 내각총리대신, 국가공안위원회, 법무대신 및 후생노동대신이 배우자폭력의 방지 및 피해자보호를 위한 시책에 관한 기본적인 방침을 정하도록 하고 있고 동법 제2조의3은 각 도도부현이 기본방침에 따라 기본계획을 정하도록 하고 있다.

가장 최근의 기본방침은 2023년 9월 8일 공포되었는데 ① 배우자폭력의 방지 및 피해자보호 등에 관한 기본적인 사항, ② 배우자폭력 방지 및 피해자보호 등을 위한

252) 110번 긴급신고등록시스템에의 등록 등

253) GPS기능이 내장된 긴급통보장치의 대여, 일본사법지원센터의 안내, 전거 등의 입회 등

시책의 내용에 관한 사항, ③ 국가·지방공공단체 및 민간단체의 연계 및 협력에 관한 사항, ④ 기타 배우자폭력의 방지 및 피해자보호를 위한 시책의 실시에 관한 중요사항, ⑤ 별첨 보호명령의 절차로 이루어져 있다.²⁵⁴⁾ 그리고 이에 따라 각 도도부현²⁵⁵⁾은 물론 시정촌²⁵⁶⁾도 기본계획을 수립하고 있다.

5. 스토킹 및 가정폭력 보호체계 개선안 쟁점 및 논의 현황

가. 스토킹 보호체계 개선안 쟁점 및 논의 현황

1) 정부차원의 대응 강화와 스토킹종합대책의 지속적 개정

우리나라도 2018년 정부부처 합동으로 종합대책을 발표하였고 이후 법무부 및 여성가족부가 중심이 되어 입법을 주도하고 있다. 그러나 일본의 경우 보다 다양한 부처가 합동으로 종합대책을 수립하고 있다. 더구나 이러한 개정은 연속성을 가지면서 진행 경과에 따라 대책의 체계 자체도 수정하고 있다. 대표적으로 2017. 4. 24. 개정에서는 대항목이 ① 피해자 등의 상담 대응의 충실, ② 피해자정보의 보호 철저, ③ 피해자 등의 적절한 피난 등에 관한 지원 추진, ④ 조사연구, 교육홍보활동 등의 추진, ⑤ 가해자대책의 추진, ⑥ 지원을 도모하기 위한 조치로 변경되었는데²⁵⁷⁾ 이는 과거의 ①인 스토키사안에 대응하는 체제의 정비가 어느 정도 추진된 것을 반영하여 수정된 것이다.

2) 피해자보호 관련 시책의 충실

주거지원과 관련하여 이사 및 임대료 지원을 요구하고 있는 우리나라와 달리 일본의 스토키종합대책은 초기부터 피해자 등의 일시피난 등의 지원을 대항목으로 삼아

254) 内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省, “配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針”, 2023. 9. 8 (https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/kihon_gaiyou.pdf). 최종방문일 2024. 8. 17)

255) 内閣府, 都道府県基本計画一覧 (https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/kihon_to.pdf). 최종방문일 2024. 8. 18).

256) 内閣府, 市町村基本計画一覧. (https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/kihon_shi.pdf). 최종방문일 2024. 8. 19).

257) 内閣府 男女共同参画局, “改正 ストーカー総合対策” 2017. 4. 24 (https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/violence_research/stalker/pdf/03/taisaku.pdf). 최종방문일 2022. 2. 21).

장기적 피난을 위한 지원조치와 함께 경제적 지원방안도 강구하도록 하고 있고 이러한 대책은 개정 후에도 포함되어 있다.²⁵⁸⁾

물론 일본도 모든 문제가 해결된 것은 아니어서 우선 ① 피해자의 의사를 어느 정도로 중시하여야 하는가, ② 가해자의 과거 폭력전과를 어떻게 피해자에게 전달할 것인가 등 피해자보호의 관점에서 다양한 과제들이 지적되고 있다.²⁵⁹⁾

3) 형사법상 재검토

스토커규제법 입법 당시 타인을 따라다니는 행위는 동기나 형태가 다양하고 그 개념 역시 애매한 측면이 있어 규제의 범위가 지나치게 광범위해질 위험이 있었기 때문에, 최종적으로는 연애감정이나 호의감정에 기인한 행위로 한정하였다. 그러나 조례를 활용하여 처벌하고 있을 뿐만 아니라 2021년 스토킹규제법 개정 과정에서 국회도 목적을 한정하지 않는 독일과 영국의 입법례를 예로 들면서 개정의 필요성을 지적하였다.²⁶⁰⁾

나. 가정폭력 보호체계 개선안 쟁점 및 논의 현황

내각부는 2020년 이후에도 상담전화를 단축번호로 하고 코로나19 상황에서 상담전화보다 고도화하는 등 다양한 개선을 해오고 있으며 2021년 3월 남녀공동참획회의 여성에 대한 폭력에 관한 전문조사회는 배우자폭력의 개선을 위한 종합보고서를 공표하였다.²⁶¹⁾ 다만 상당수가 2023년 개정에 반영되었기에 이하에서는 미완의 과제들을 중심으로 살펴보기로 한다.

1) 형사사법절차에서의 대응 개선

배우자폭력은 범죄가 성립되는 경우가 많으므로 형사사법상의 대응방식 개선이

258) 장응혁 (2022). 일본의 스토킹 대응과 그 시사점. 경찰법연구, 20(2), p. 215.

259) 後藤弘子 (2018). 스토킹규제법의構造と問題点. 守山正 編 스토킹의現狀と対策, 成文堂, p. 225.

260) 深町晋也 (2022). 令和3年 스토킹규제법의意義と今後の課題 (上). 法律時報, 94(9), p. 98.

261) 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会, “DV対策の今後の在り方”, 2021. 3 (https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/pdf/honbun_hbo10.pdf. 최종 방문일 2024. 8. 27).

우선 지적되고 있다. 먼저 수사 및 공판단계에서 피해자와 가해자 각각에 대하여 가정폭력의 특성을 반영한 대응이 필요하다고 지적되고 있는데 구체적으로 피해자에 대해서는 심리적 부담을 줄여야 하고 가해자에 대해서는 사건의 특성을 반영하여 적절하게 양형해야 한다는 점이 지적되었다.

나아가 가정 내 폭력에 특화된 치우프로그램이 필요하고 사회 내에서는 이미 가정 내 폭력에 초점을 맞춘 보호관찰대상자 치우가 있지만 이는 소년이 부모에게 휘두르는 폭력에 초점이 맞추어져 있고 전문적이지 않다는 점에서 개선이 필요하다고 지적되고 있다.²⁶²⁾

2) 교제폭력에 대한 대처 개선과 DV죄의 창설 등

전배우자와 사실혼은 물론 동거하고 있는 교제상대에 대해서도 배우자폭력방지법을 적용할 수 있지만 여전히 동거하지 않는 교제상대에 의한 폭력에는 적용하기 어렵다. 현재는 주로 스토킹규제법이 활용되고 있다.²⁶³⁾

최근 들어 조건부 기소유예제도가 일부 활용되기 시작했는데²⁶⁴⁾ 형법상의 범죄유형으로 배우자폭력죄와 같은 새로운 범죄유형을 창설해야 한다는 주장이 일찍부터 제기되었고²⁶⁵⁾ 나아가 최근에는 DV전담재판소를 둘 것이 주장되고 있다.²⁶⁶⁾

3) 기타 과제

이외에도 다양한 과제가 있는데 특히 배우자폭력은 아동학대 및 노인학대와 같이 가정내에서 발생하는데 ① 이러한 폭력을 보다 표면화하기 위하여 벌칙을 동반하는 신고제도를 검토할 필요가 있으며, ② 복지행정기관의 가해자에 대한 지도의 실효성

262) 川出敏裕 外/장응혁 외(역) (2020). 일본의 형사정책 I, 박영사, pp. 238-242.

263) 다른 나라의 경우 보통 스토킹 관련 입법은 가정폭력에 포함시키거나 가정폭력과 연관시키면서 법제도를 창설하는데 일본은 예외적이다. 이는 스토킹규제법과 배우자폭력방지법 제정 당시에는 양자의 관련성을 제대로 파악하지 못 했고 특히 스토킹규제법의 경우 오케가와사건에 있어서 경찰의 미흡한 대응이 문제되었기에 그러한 차이가 발생하였다. 後藤弘子 (2018). 스토킹규제법의構造と問題点. 守山正 編 스토킹의現状と対策, 成文堂, pp. 218-219.

264) 太田達也 (2017). 起訴猶予と再犯防止措置: 積極的活用と条件付き起訴猶予の導入に向けて, 法律時報 第89卷 4号, p. 6.

265) 小島妙子 (2014). DV・스토커対策の法と実務, 民事法研究会, p. 16.

266) 宮園久栄 (2023). 今さらながら、今だからこそ, DV防止法改正. 後藤弘子 他 女性犯罪研究の新たな展開, 尚学社, p. 264.

을 담보해야 한다는 점이 지적되고 있다.

이외에도 가정 내 문제에 대해서는 사전예방, 조기발견, 피해자의 보호, 가해자의 지도·치료, 가족의 재통합, 사후지원이라는 연속적인 대응이 중요한데 특히 가족분리 후의 재통합을 위한 가해자 지도와 예방을 위한 가정지원이 부족하다고 지적되고 있다.²⁶⁷⁾

다. 한국과의 비교 분석

1) 스토킹 및 가정폭력 관련법제의 평가

가정폭력은 물론 스토킹도 여성에 대한 범죄로서 논의되어 왔다. 우선 사회 전체가 여성에 대한 범죄에 관심을 높게 가진 것이 2법 제정의 배경이 되었는데 구체적으로 1997년 남녀공동참획심의회에서 여성에 대한 폭력에 관한 기본적 방책을 심의하여 1999년 5월 답신을 수립하였고 경찰청도 1999년 12월 ‘여성·아동을 지키는 시책실시요강’을 수립하여 전국 경찰에 하달하였다.

이후 특히 스토킹 사안에서 신속하고 적절한 대처가 필요해짐에 따라 경찰은 모든 사안을 경찰서장에게 보고함과 동시에 도도부현 경찰본부에 보고하는 ‘본부대처체제’를 운용하고 있다. 이러한 대처가 필요한 사안을 ‘인신안전관련사안’이라고 명칭하고 있는데 주로 스토킹과 가정폭력 등이 해당하고 현재는 도도부현 경찰본부의 지원을 받아가며 생활안전부와 형사부서가 통합하여 대응하고 있다.

2) 스토킹 관련 시사점

가) 초동조치의 강화

우리나라의 경우 입법과정에서 경찰서장이 바로 법원에 신청할 수 있는 명령제도가 검토되었으나 결국 무산되었다.

그러나 일본은 처음부터 경찰이 직접 조치할 수 있도록 하였는데 우선 경찰본부장 등은 따라다니기 등이 악화되어 긴급한 필요가 있다고 인정되는 때에는 경고의 신청이 있더라도 청문 또는 변명의 기회를 부여함이 없이 반복하여 당해행위를 해서는

267) 川出敏裕·金光旭 (2023). 刑事政策 [第3版] . 成文堂, pp. 517-518.

안 된다는 취지의 가명령(仮命令)을 할 수 있도록 하였다(구법 제6조 제1항). 다만 가명령의 요건이 충족되고 그 필요성이 인정되는 경우에는 적극적으로 가명령을 실시하도록 하였지만 실제로 가명령이 활용된 경우는 거의 없었고 이에 따라 경찰서장 등이 금지명령을 바로 할 수 있도록 제도가 개선되었다.

즉 2017년 개정으로 과거와 달리 경고가 없어도 금지명령을 할 수 있게 되었고 긴급한 경우에는 사전청문 없이 할 수 있는 긴급금지명령제도가 신설되었다. 더구나 금지명령을 하는 주체인 도도부현 공안위원회는 경찰본부장 등에 위임이 가능하므로 사실상 경찰이 금지명령을 할 수 있게 되었다.

이에 대한 보완으로 금지명령 등의 유효기간²⁶⁸⁾ 및 연장처분제도를 동시에 도입하여 1년마다 갱신하도록 하였는데 2021년 개정에서는 금지명령 등 또는 금지명령 등의 유효기간을 연장하는 처분에 대하여 서류를 송달함과 동시에 송달을 받을 자가 소재불명인 경우 도도부현 공안위원회가 공시송달로 대신할 수 있는 규정이 도입되었다.²⁶⁹⁾

나) 금지명령에 있어서 절차 보장

금지명령은 가해자에게 큰 불이익을 주는 것이므로 스토킹규제법은 이에 대한 절차를 규정하고 있다. 즉 스토킹규제법상의 금지명령 등을 할 때에는 청문절차를 거쳐야 하며(제5조 제2항), 청문에 있어서는 불이익처분을 받을 자에게 기일을 통지하고 원인 되는 사실에 관한 자료의 열람권, 기일에서의 처분내용과 이유를 설명받을 권리, 의견을 진술할 권리 등이 보장된다(행정절차법 제13조, 제15조 이하). 금지명령 등은 비형사 절차를 선행시켜 그에 위반한 경우 형벌을 과하는 형태로 구성되어 있기 때문에, 행정기관이 사람의 행위에 제한을 과하기 전에 피처분자에게 처분의 내용을 고지하여 변명을 듣는 기회를 마련함으로써 불이익처분의 절차적 적정성을 확보하는 것이다.²⁷⁰⁾

268) 과거에는 금지명령에 효력기간이 특별히 없었기 때문에 한번 발령되면 그 금지에 위반한 스토킹은 이론상 언제라도 단속할 수 있었지만 개정된 스토킹규제법은 금지명령 등에 유효기간을 두어 1년마다 갱신하도록 하였다.

269) 경찰관에 의한 직접 교부가 원칙인데 이는 ① 행위자에게 명령 등을 확실하게 인식시킬 수 있고, 동시에 ② 행위자에 대한 지도를 통해 스토킹 상대방의 위험 방지가 가능하기 때문이다. 堂原みなみ (2022). ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則及び行方不明者発見活動に関する規則の一部改正について. 警察学論集, 75(1), p. 50.

270) 小木曾綾 (2013). 刑事と行政の接近, 大沢秀介 외(編), 社会の安全と法, 立花書房, pp. 57-58.

다) 가해자에 대한 치료 실시

일본에서는 가해자에 대한 개입이 점점 더 중시되고 있는데²⁷¹⁾ 우선 경찰이 주도적인 역할을 하고 있다. 구체적으로 2016년부터 지역의 정신과 전문의 등으로부터 스토킹에 대한 구체적인 대응방법과 스토크에 대한 치료 및 상담 등의 필요성 여부에 대한 조언을 얻고 스토크 중 필요한 자에게 진료를 권고하고 있다.

이는 경찰이 일찍부터 스토킹의 심각성을 인식하고 주도적으로 연구해 왔기 때문에 가능했는데²⁷²⁾ 경찰청은 스토킹행위로 검거된 이후에도 동 행위를 반복하는 자에 대한 적절한 대응을 추진하기 위하여 2014~2015년에 걸쳐 스토크에 대한 정신의학·심리학적 접근에 관한 조사연구를 실시하고, 이를 통하여 가해자의 치료 내지 상담이 스토킹행위를 멈추고 피해자의 안전 확보에도 이어질 수 있는지 여부를 검토하였다.²⁷³⁾

아울러 최근에는 재범방지 차원에서 보호관찰기능의 역할도 주목받고 있다. 일본 법무성은 보호관찰 중의 스토크에 대한 처우를 충실히 하고자 보호관찰관 등이 정신과 전문의의 조언 등 협조를 받을 수 있도록 관련 비용을 예산에 반영하고 있으며, 또한 가석방자 및 보호관찰부 집행유예자에 대하여도 보호관찰소와 경찰이 대상자의 특이 동향 등을 공유함으로써 관련 사항을 신속히 파악하고 그에 따른 필요조치를 할 수 있도록 노력하고 있다.

물론 우리나라에서도 서울경찰청과 광주경찰청을 중심으로 가해자에 대한 심리치료가 시도되고 있으나 이러한 시도가 전국적으로 확대되고 있지는 않다.

271) 즈시 스토크 살인사건의 유족은 형벌로는 가해자에 대한 대응 및 피해자보호가 불가능한 경우가 있다는 전제에서 다양한 가해자대책을 제안하고 있다. 芝多修一 (2018). 被害者救済の総合的対策. 守山正 編 ストーカーの現状と対策, 成文堂, pp. 54-63.

272) 中川正浩, “いわゆる「ストーカー問題」管見 (1) ~ (3)”, 警察学論集 第50巻 第8号~10号, 1997은 3회에 걸쳐 영미의 스토크방지법에 대하여 검토하고 있다.

273) 株式会社サンビーム, “ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究 (I) (II)”, 警察庁委託調査研究報告書, 2014-2015(<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/index.html>). 최종방문일 2024. 8. 18).

3) 가정폭력 관련 시사점

가) 각종 기관의 역할 명확화

우선 각 기관의 역할이 법에 정확하게 규정되어 있다. 배우자폭력 관련해서는 2007년 개정에 따라 주무대신이 기본방침을 정하고 그에 따라 도도부현이 기본계획을 정하도록 하였는데 2008년 1월 11일 '내각부·국가공안위원회·법무성·후생노동성'이 고시 제1호를 통해 새로운 기본방침을 정하였다. 이에 따라 도도부현은 피해자지원의 핵심으로 일시보호 등의 실시, 시정촌 지원, 직무관계자 교육 등 광역적인 시책을, 시정촌은 주민과 밀접한 행정주체로서 상담창구의 설치, 긴급시 안전확보, 지역에서 계속적인 자립지원 등을 기본적 역할로 하게 되었다.

그리고 특히 배우자폭력 상담지원센터가 피해자 보호·지원을 위한 중심적인 역할을 하는 시설로서 도도부현에는 의무적으로 설치되어 있고 시정촌에도 이러한 시설을 운영하도록 권장되고 있다. 배우자폭력상담지원센터는 다양한 업무를 수행하는데 관계기관과의 연계조정을 위하여 관계기관협의회 등을 설치하고 그 운영에도 노력하고 있다.

나) 피해자의 실태를 반영한 법 개정

2013년 개정은 생활의 본거를 같이 하는 교제 상대도 적용대상에 포함시켰다. 이는 교제상대의 경우 스토킹규제법의 적용이 곤란하다고 본 것이다.

물론 생활의 본거를 함께 하는 교제상대와 일반적인 배우자는 혼인인사 및 혼인신고의 유무라는 점에서 피해자와 가해자의 관계성의 정도가 상이하다. 그러나 외부로부터의 발견 및 개입이 어렵고 계속적 피해를 입을 우려가 높다는 점에서 양자가 다르지 않다고 보고 준용규정을 둔 것이다.²⁷⁴⁾

아울러 이러한 대상도 제정법 당시에는 배우자로만 한정하다가 2004년 전 배우자에게까지 확대한 것을 감안하면 피해실태를 반영하여 법을 계속 개정한 것으로 평가할 수 있다.

다) 조치의 단계적 구성

배우자폭력방지법상 보호명령은 어떤 사람이 장래에 다른 사람을 해할 우려가 있는

274) 김혁(2016), 일본의 데이트폭력 대응법제에 관한 고찰, 경찰학연구, 16(2), p. 102.

것을 국가가 판단하여 예방적 관점에서 개인의 행동의 자유를 형벌을 담보로 제한하는 것으로 일본 현행법상 특별한 것이므로 적용범위를 최대한 제한적으로 하려고 하였다. 따라서 보호명령제도를 적용할 필요성이 인정될 뿐만 아니라 객관적으로 외형상 판단할 수 있는 명확성을 법률요건으로서 갖출 것을 요구해 왔다.²⁷⁵⁾

그러나 보호명령은 적용대상 및 범위가 계속 확대되어 왔는데 대표적인 예로 피해자를 배우자에서 친족으로 확대한 것을 들 수 있다. 가족에의 접근과 전화·전자메일 등의 연락도 배우자폭력법 제정 당시부터 논의되었으나 명령위반에의 제재를 형벌로 정하는 과정에서 가족에의 접근과 전화 등의 연락도 그 자체가 즉시 피해자의 생명 또는 신체에 대한 위협의 우려를 증대시키는 것이 아니며 전화를 건 것만으로 또는 아이에게 접근한 것만으로 처벌하는 것은 곤란하다고 판단하여 도입을 유보했던 것이다. 그러나 이후 배우자폭력의 실태를 반영하여 이러한 내용도 포함되었다.

라) 체계적인 개정

스토킹규제법은 물론 배우자폭력방지법도 제정 이후 여러 차례 개정되었는데 이러한 개정이 매우 종합적일 뿐만 아니라 체계적이라는 점도 중요하다. 예를 들어 2013년 개정된 스토킹규제법은 부칙 제5조(검토)에서 법률 시행 후 5년을 기준으로 법률의 시행상황을 감안하여 스토킹행위등에 대한 규제 및 상대방에 대한 원조 등을 재검토하고 그에 따른 조치를 강구하도록 하였고 이에 따라 2017년 개정이 이루어졌다. 배우자폭력방지법도 이와 유사하게 부칙을 통해 재검토 및 개정해 왔으나 특히 23년 개정은 배우자폭력방지법이 아닌 아동복지법의 부칙에 따라 검토가 이루어졌다.

275) 高井良浩 (2014). 「스토ーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正について」. 『警察学論集』 第67巻 第2号, p. 71.

제7절 | 종합 분석

스토킹행위의 특성이나 대처의 흐름은 전세계적으로 유사하게 파악되고 있는 것으로 보인다. 초기에는 민사적 대응, 혹은 형사 범죄 중에서도 경범죄적 성격으로 파악하고 법률적으로 다루어오다가, 살인 등의 중한 결과로 귀결되는 일련의 사건들을 경험하면서 가해자에 대한 처벌을 강화하고, 그에 맞추어 피해자에 대한 지원을 강화해나가는 방향으로의 흐름이 그것이다. 또한 각국의 통계를 살펴보면, 스토킹행위자와 피해자 간의 관계는 대체로 친밀한 관계 내지 아는 사이에서 대다수 발생하고 있음이 발견된다. 이러한 공통적인 큰 흐름에도 불구하고, 그리고 당연하게도 그 대응을 위한 접근법은 각국이 그 나라와 법제와 문화의 특성에 따라 달리하고 있음이 확인된다.

1. 스토킹행위의 규율형태

우선, 법령 자체에서 스토킹행위를 독립적인 범죄로 다루는 것인지에 대하여 나라마다 달리 정하고, 피해자와 가해자의 관계를 중심으로 보고 있는 미국과 호주의 경우에는 스토킹행위를 별도로 규제한다기 보다는 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹행위를 포함한 폭력 등의 행위를 법에서 그 자체로 구별짓지 않고 통합적으로 정하고 있다. 이러한 법령을 전제로 피해자 지원제도를 진행할 경우, 자연스럽게 스토킹범죄 피해자만을 특별하게 보호한다기보다, 친밀한 관계에서 발생하는 범죄의 피해자들을 지원하는 차원으로서의 제도가 발달한 것으로 보인다.

이와 달리, 우리나라와 독일, 일본, 그리고 영국은 법령 자체에서는 행위자와 피해자와의 관계를 명시적으로 문제삼는다고보다는, 다른 행위와 구별되는 스토킹행위 자체를 규정하고 규율하는 방식을 택하고 있다. 다만, 독일의 경우 형법에서, 영국, 일본과 우리나라의 경우 특별법을 정하여 스토킹행위를 범죄화하고 있다는 차이가 있다.

우리나라의 경우 스토킹 범죄의 구성요건이나 각 용어의 정의에 대한 쟁점별로 첨예한 의견대립이 존재해왔지만, 일반적인 범죄를 규정하면서 발생하는, 죄형법정주의와 유동적이고 다양한 행위 태양 사이의 균형점을 찾아나아가는 논의라는 점에서는

그 궤를 같이한다. 그리고 실제로 오랜 논의를 거쳐 행위자에 대한 처벌 강화와 피해자에 대한 실질적 보호 강화라는 측면에서 법률을 정비해오고 있다. 예컨대 스톡킹처벌법에서 ‘피해자’를 직접피해자로 한정하고 있으나(제2조 제3호), 2023년 개정에서 긴급응급조치를 스톡킹행위의 상대방뿐만 아니라 그 상대방, 동거인, 가족에 대해서도 가능하도록 범위를 확장하고, 잠정조치의 대상을 피해자뿐만 아니라 피해자와 그 동거인, 가족으로 확대함으로써 실질적으로는 피해자보호의 범위를 일견 동거인이나 가족으로 확장한 것이 그러하다.

2. 피해자 보호제도의 시사점

아래에서는 형사법의 특성상 가해자 중심으로 논의할 수밖에 없는 범죄와 형벌에 대한 논의를 차치하고, 피해자 보호라는 측면에서 접근하여 형사법 아닌 보호조치를 통하여 피해자의 피해가 더 확대되지 않고, 신속히 그 예방을 법제상 실효적으로 하기 위한 방법으로 참고할만한 사항들을 비교법적 논의를 통하여 도출해보고자 한다.

가. 잠정조치 등 관련

위 다섯 나라 중 독일과 영국은 형사법 영역 외, 즉 민사나 행정적 차원에서의 대응은 스톡킹행위에 한정되지 않고, 가정폭력 등과 통합적인 대응을 마련하고 있고, 우리나라와 일본의 경우에는 스톡킹범죄와 가정폭력 범죄 등 각 범죄에 관하여 정하고 있는 특별법에서 그 민사나 행정적 보호조치에 관하여 정하고 있다는 특징이 있다.

독일과 일본의 경우 피해자 보호규정을 유사한 형태로 법령으로 정하고 있는데, 법원의 잠정조치결정, 판결선고보다 일선에서의 경찰이 빠르고 신속하게 피해자를 보호할 수 있는 제도를 마련하고 있다는 점에서 시사점을 찾을 수 있다. 긴급한 상황, 예방의 필요성이 인정되는 상황에서 행정청으로서의 경찰이 보호조치를 직접 할 수 있는 개입이 가능할 수 있도록 하는 점을 제안한다. 가해자의 권리의 지나친 침해가 일어나지 않도록 청문절차와 진술할 기회를 부여하는 등의 절차를 보장하도록 하고 있는 일본법 등을 참고하거나, 잠정조치 등으로 정하고 있는 접근금지명령 외에도 독일법을 참고하여 보다 다양한 보호처분을 만들어볼 수 있을 것으로 생각된다.

한편, 우리나라의 경우 긴급응급조치, 잠정조치 위반율이 높고, 피고인이 잠정조치 등을 무시하고 스토킹범죄를 계속하거나 살인 등 강력범죄로 나아가는 사례가 빈번하게 발생하고 있고, 혹은 재판 계속 중임에도 긴급응급조치나 잠정조치 기간 등이 경과하기를 기다렸다가 곧바로 스토킹행위를 재개하기도 한다.²⁷⁶⁾ 스토킹범죄 재발 방지효과가 가장 강력하다고 보는 유치명령조차도 기간이 1개월에 불과하고 연장이 불가능하여, 석방된 후 바로 피해자에게 접근하는 사례가 많다고 한다.²⁷⁷⁾

우리의 현행 스토킹처벌법의 경우 잠정조치는 스토킹행위에 대하여 수사 중인 사건이 검사의 불기소처분, 사법경찰관의 불송치결정이 있으면 그 효력을 상실하고(제11조 제5항), 공소제기가 이루어진 경우는 재판 기간과는 무관하게 잠정조치 결정문상의 기간까지만 효력이 지속되는데, 가정폭력처벌법에서 잠정조치 기간을 3년으로 정하고 있는 것보다 짧은 바, 스토킹범죄의 경우에도 최소한 이 수위까지는 상향하는 방법도 고려해볼만하다고 보여진다.²⁷⁸⁾

우리나라의 경우 사법경찰관의 긴급응급조치의 경우 최대 1개월까지만 가능한 점, 경찰이나 법원에 의한 접근금지명령 등은 피해자 등으로부터 100미터 이내로 제한하고 있는 점 등에 비추어보면 사안의 경중, 스토킹행위의 특성 등 구체적 사안과 무관하게 일률적인 제한을 두고 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 측면에서 독일의 폭력행위방지법상 접근금지명령은 무기한, 혹은 소송절차 종결시까지도 가능하다는 점, 영국의 보호명령도 2년 이상 가능하다는 점, 또한 접근 거리의 제한과 관련하여서도 미국에서는 출입금지나 제한하는 명령 발령시 출입금지의 범위를 포괄적으로 판사의 재량에 따라 부여하여 구체적 사건별로 유연하게 대응할 수 있다는 점은 제도 개선에 참고해 볼직하다.

또한 접근금지, 연락금지 등 임시적 조치만을 법제화하고 있는 우리와는 달리, 미국이나 호주의 보호명령의 기저에는 관련 폭력행위 자체의 재발방지를 염두에 두고 있다는 점도 주목할만하다.

한편, 실질적으로 가해자가 아닌 피해자가 삶의 터전을 옮기는 것을 전제로 우리

276) 허민숙 (2022). 접근금지명령 이행과 피해자 보호: 가해자GPS 위치추적 도입 논의를 위한 시론. 이화젠더법학, 14(3), pp. 73-74.

277) 사법정책연구원 (2024). 스토킹범죄의 재판실무상 쟁점에 관한 연구. p. 396.

278) 김정혜 (2021). 스토킹 입법의 한계와 개선방안. 젠더리뷰. 62, p. 42.

스토킹방지법은 피해자의 가족의 취학 등을 정하고 있는 반면, 가정폭력 등과 연계하여 스토킹 피해를 지원하는 입장으로 독일에서 가해자인 공동주거인을 퇴거하도록 명령할 수 있고, 미국 캘리포니아 또한 가해자와 피해자가 동거 중인 경우 행위자의 퇴거를 명할 수 있다는 점은 적극적인 피해자 보호라는 측면에서 크게 참고가 될 수 있을 것이다.

나. 예방적 접근 및 교육

최근 스토킹범죄 가해자로 접근금지명령을 받고, 전문 상담 기관에서 교정 프로그램까지 이수한 남성이 전 여자친구인 여성을 살해하는 사건이 발생하였다.²⁷⁹⁾ 언론에 따르면 살해행위자는 약 3개월간 3차례 스토킹행위로 경찰에 신고되었고, 법원으로부터 피해자 주거지에서 100m 이내 접근금지 및 통신 금지 등 잠정조치 결정을 받았으며, 2개월간 매주 1회씩 총 다섯 차례 동안 스토킹 범죄 가해자 전문 상담 기관이 운영하는 교정 프로그램을 이수했다. 전문상담기관은 행위자가 개선할 의향이 있고 재발 위험성이 낮다고 판단한 것으로 전해졌다.²⁸⁰⁾ 경찰은 사건 발생 6일 전 피해자에게 스토킹 피해자 보호 장비(미니 CCTV, 스마트 초인종, 문 열림 센서)를 제공하고 집 주변을 집중적으로 순찰하는 등 안전조치를 강화했다고 알려졌다. 그럼에도 불구하고 가해 남성은 피해 여성의 주거에 침입하여 흥기를 휘둘러, 피해 여성은 사망하였고, 피해 여성의 어머니는 상해를 입었다. 일응 알려진 사실관계로만 살펴보면 이 사건에서 현행법상 정해진 스토킹 범죄 피해자 보호절차는 적절히 이루어졌다고 보인다. 그럼에도 이러한 사건이 발생하자, 언론에서는 현행 스토킹 범죄 피해자의 안전조치가 부실하다는 분석이 즉각 제기되었다.²⁸¹⁾

스토킹 범죄, 가정폭력 범죄에 대한 특별법이 마련되어 있지만 앞서 지적한 것과 같이, 스토킹행위를 민사영역에서 형사영역으로 옮겨와 특별법상 범죄로 정하고, 법

279) 연합뉴스, “스토킹 신고했는데도...” 구미서 30대 남성 전 여친 살해(종합). (2024. 11. 8) (<https://www.yna.co.kr/view/AKR20241108147500053>, 최종방문일 2024. 11. 10.)

280) 연합뉴스, 스토킹 살해사건으로 현행 피해자 안전조치 부실 지적. (2024. 11. 9) (https://www.yna.co.kr/view/AKR20241108159500053?utm_source=dable, 최종방문일 2024. 11. 10.)

281) 연합뉴스, 스토킹 살해사건으로 현행 피해자 안전조치 부실 지적 (2024. 11. 9) (https://www.yna.co.kr/view/AKR20241108159500053?utm_source=dable, 최종방문일 2024. 11. 10.)

정형을 강화하는 것은 가해자 엄벌이라는 측면에서는 의미를 가진다고도 할 수 있을 것이다. 그러나 어디까지나 이러한 접근방향은 범죄행위자에 대한, 사후적 의미를 가지는 것으로, 특히 최근의 위 사건과 같은 경우 법령과 그에 따른 보호조치가 이루어졌음에도 불구하고 피해자 사망이라는 중한 결과에 이르게 되었다. 범죄 피해자 측면에서 접근해볼 때, 강력범죄로 이어지는 경우가 많은 스토킹범죄의 특성상 그 피해자에 대한 사전적, 예방적 조치가 다른 범죄에 비하여 보다 의미를 가지는 지점이다.

예방적 차원에서 큰 의미를 가질 수 있는 영역은 교육을 통해서 상당부분 실현될 수 있을 것인데, 이는 특정 집단 등을 대상으로 하기 보다는, 호주의 경우를 참고하여, 선제적, 예방적으로 많은 국민을 대상으로, 스토킹범죄를 포함하여 불평등한 관계로부터 비롯되는 범죄들의 특성에 대한 이해를 높이고 이를 예방하는 교육을 실현하는 방법을 고려하는 것을 제안한다. 한편, 성인들의 경우 스토킹 행위자들이 직장 내에서 접근하여 스토킹행위를 하는 경우도 빈발하고 있는 바, 각 직장별 예방교육도 의미를 가질 것이다.

또한 호주, 독일과 같이 실제 일선에서 업무를 처리해야 할 경찰의 실제 사건 대응력을 높일 수 있는 교육을 실시할 수 있다면 이 또한 장기적으로는 큰 의미를 가질 것으로 보인다.

다. 통합적 지원 및 보호체계

법령상의 정비 외에, 피해자 보호제도에 대한 제안을 해보자면, 우리나라는 현재 스토킹 범죄 피해자와 가정폭력, 성폭력 피해자 등을 모두 별도의 특별법을 마련하여 개별적으로 그 보호대책을 강구하는 방식을 취하고 있다. 영국의 스토킹 보호법, 독일의 형법각칙, 일본의 스토키규제법 등도 마찬가지로 법규정은 스토킹을 별도로 규율하고 있다. 그러나 우리나라를 포함하여 미국, 영국, 호주, 독일 등의 경우 특히 친밀한 사이에서 발생하는 경우가 많은 가정폭력 피해자와 스토킹범죄 피해자 보호 시스템을 통합적으로 구축하여 지원이 이루어지고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 물론 구체적으로 스토킹을 주로 대응하는 부서들을 두고 있는 경우가 구체적으로 있지만, 여러 기관(예컨대 수사기관, 의료기관, 교육기관 등)이 스토킹 대응시 연계하여 참여함과 동시에, 일선에서 신속한 대응에 투입될 업무담당자(주로 경찰)가 독일이나 호주의

경우와 같이 가정폭력, 스토킹 등을 함께 담당함으로써 실질적으로 피해자 보호의 효력을 발현할 수 있도록 제도를 설계한 것이라고 생각된다.

그러나 이 과정에서 친밀한 관계가 아닌 자로부터의 스토킹행위 피해자 보호는 소외된다는 문제가 있다. 이 측면에서는, 친밀한 관계에서 비롯되는 범죄 피해자 보호 차원보다는, 스토킹범죄의 특수성을 고려한 조금은 다른 차원의 통합적 보호나 지원 체계를 구축하는 것도 의미가 있다.

예컨대 영국의 경우 경찰청별로 스토킹 관련 예방제도를 개발하고 운영하면서, 가해자에 대한 정신과적 치료 등이 연계되고, 피해자 보호 측면에서도 의료진, 경찰관, 보호관찰관과 민간기관이 한 팀으로 일하면서 초기부터 피해자에게 도움을 제공하는 통합적 시스템을 참고할 수 있겠다. 독일의 브레멘 주에서도 유사하게 스토킹 범죄에 특화하여 민관이 협업하여 피해자와 가해자 양 측면에 모두 적절한 치료와 관리를 하고 있다는 점도 마찬가지이다. 한편, 남성 피해자들을 상대로 한 보호 및 지원 영역도 구축하고 있다는 점도 참고할만하다.

우리나라 또한 통합적 지원을 시도하고 있는데, 정부 부처의 경우 법무부와 여성가족부가 중심이 되어 주도하고 있는 것으로 보인다. 우리나라와 입법상 가장 유사성이 높다고 할 수 있는 일본도 특별법으로 스토킹규제법을 두고 있으면서, 일본의 스토킹 종합대책 또한 관계부처와 의료기관의 연계를 통하여 스토킹 피해자 지원 보호 및 가해자의 갇생을 아우르는 대책을 강구하고자 하고 있는데, 보다 다양한 정부부처가 합동으로 종합대책을 수립한다는 점을 참고할 수 있겠다.

정부의 관여 및 개입과 관련하여 예산의 문제 또한 비교법적으로 참고할 수 있을텐데, 각 국가별로 민간 재원으로 스토킹 범죄 피해자 지원을 상당 부분 해온 측면도 있으나, 영국의 경우 국립 스토킹 클리닉을 두어 해당 클리닉을 통한 행위자에 대한 위험평가 및 치료, 피해자에 대한 치료와 관리를 전액 정부예산으로 한다는 점을 우리나라의 경우 지역 간 발생하고 있는 범죄 피해자 지원 격차를 줄이고 전국적으로 균형잡힌 체계적 지원을 위하여 참고해볼 수 있겠다.

라. 소결

이상과 같이 인류의 역사 발전에 따라 스토킹행위의 행위자 처벌 강화와 피해자

보호 강화라는 측면으로 그 법제와 시스템이 발전해가는 것으로 파악된다. 다만, 구체적인 대응 방식은 각 나라에 따라 차이점이 존재하는데, 어느 것도 완벽할 수는 없겠지만 스토킹행위에 따른 피해의 보전과 피해자가 스토킹 범죄를 경험한 이후에 사회 구성원으로서 일상적인 삶을 살아갈 수 있도록 실질적인 차원의 지원이 필요할 것인 바, 그 개선방안을 찾아보기 위한 비교법적 검토를 시도해보았다.

제 4 장

스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

스토킹 피해자 지원기관 지원현황 및 개선방향 실태조사

장다혜·윤상연

제4장

스토킹 피해자 지원기관 지원현황 및 개선방향 실태조사

제1절 | 스톱킹 피해자 지원기관 대상 설문조사

1. 조사개요

가. 스톱킹 피해자 지원기관 대상 설문조사

1) 조사의 목적

스토킹 처벌법이 제정·시행된 지 3년이 경과하고 스톱킹 방지법이 시행된 지도 1년이 경과한 시점이다. 스톱킹 방지법에 따라 스톱킹 피해자는 성폭력, 가정폭력 보호시설 및 지원기관을 이용할 수 있도록 되어 있으며, 가정폭력 또는 성폭력 피해자와 마찬가지로 피해회복을 위한 의료적, 경제적, 법률적 지원을 받을 수 있다. 그러나 기존의 가정폭력 또는 성폭력 보호시설 및 지원기관이 성폭력 또는 가정폭력과 관련 없는 스톱킹 피해자에 대한 상담 및 지원을 하는 데에는 지원기관의 역량의 문제가 제기될 수 있다. 실제 일선에서는 지원 기준의 혼란이나 지원 경험의 부족 등의 문제로 스톱킹 피해자에 대한 지원 연계를 거부하는 사례들도 보고되기도 한다. 또한 보호시설은 거주지가 노출된 스톱킹/가정폭력 피해자의 안전을 보호하는 데에 중요한 역할을 할 수 있으나, 공동생활을 하는 보호시설의 자율성 제한이나 위치 제한 문제로 피해자들이 연계를 거부하거나 퇴소하는 사례들이 보고되기도 한다. 가정폭력피해자 안전을 위해 보호시설에서 휴대전화 사용을 제한하고 있으나, 스마트워치 등을 사용할 해야 하는 스톱킹 피해자에게 휴대전화 사용 제한은 적합하지 않으며 직장 등 일상적 생활공간에 접근하는 데에 한계가 있다. 최근 5대 폭력에 대한 통합지원체계를

구축하여 여성폭력 피해자 지원의 통합 정책이 추진되고 있으며, 여성가족부를 중심으로 여성긴급전화 1366에 통합솔루션지원단 운영이 있다. 그러나 이러한 통합지원 정책이 스토킹 피해자 지원에 있어 어떠한 역할을 하고 있는지를 점검할 필요가 있다. 기존의 지원체계 통합이 이루어지고 있으나 여전히 성폭력, 가정폭력 중심으로 피해자 지원이 이루어지다 보니 일선 현장에서는 지원 기준이 불분명하다는 이유로 지원을 거부하는 사례들도 보고 되고 있기 때문이다. 스토킹 피해자는 다양한 유형의 피해를 경험하며, 안전 확보를 위한 사전 예방적 조치 대상자라는 특성이 있다. 이러한 특성을 반영하여 피해자 지원체계의 구축 방향을 제안하는 것도 연구의 중요한 목표다. 스토킹 피해의 지속성 및 반복성을 고려하여 경찰 등 사법기관의 협력체계를 포함한 스토킹 피해 지원에 특화된 체계의 필요성에 대해서도 점검할 필요가 있다.

스토킹 처벌법 제정 이후 법률과 경찰의 대응 등 주로 제도에 대한 비판과 개선방안(김대근, 2024; 김종구, 이정기, 2023; 오상지, 2022; 이규호, 김경동, 2022; 이원상, 2022; 한동효, 허영희, 2022)에 관한 연구가 쏟아졌다. 그리고 스토킹 처벌법 제정 이후로부터 스토킹과 관련된 다양한 관련자들 즉, 범죄자, 피해자, 관련 기관 등에 관한 연구가 수행되었지만(강소영, 2022; 강소영, 강한솔, 2021; 박승원, 이수정, 2022; 원혜옥, 2021; 조제성, 2023; 한민경, 2021) 그 수가 많지 않고, 특히 피해자 지원기관에 관한 실증적 연구는 제한적이다. 이 연속적인 연구의 첫 연구(윤정숙 등, 2023, 스토킹 범죄의 특성 및 대응강화방안 연구 I)에서는 스토킹에 대응하는 경찰관들(지역경찰관, 피해자전담경찰관, 여청수사관)에 대한 조사를 실시했고, 다른 연구들에서는 피해자 지원기관에 대한 조사를 했더라도 소수의 기관 종사자에 대해 인터뷰를 하는 질적 연구의 성격이 강했다(한민경, 2022; 한민경, 윤상연, 2023).

스토킹방지법 등에 따른 스토킹 피해자 지원기관은 피해자의 지원에 관한 사항은 물론 스토킹 범죄 및 피해의 실태, 그리고 이에 따른 개선 사항에 대해서 통합적이고 구체적인 정보를 가지고 있다. 이에 본 연구에서는 지원기관을 대상으로 한 설문조사 및 심층면담을 통해 피해자와 현장의 목소리를 반영하고자 하였다. 현장에서 스토킹 피해자를 지원하고 있는 지원기관들을 대상으로 현행 제도 내에서 스토킹 피해자의 지원 실태 및 그 한계에 따른 개선방안을 조사할 필요성이 제기된다.

2) 조사의 내용

실태조사의 주된 목적은 스톡킹 방지법 제정·시행 이후 스톡킹 피해자에 대한 지원(기관) 현황 및 개선 방안을 확인하는 것이다. 피해자 지원기관으로부터 이러한 정보를 얻기 위해 조사의 내용은 몇 개 부분으로 구분하여 구성하였다. 즉, 기관에 대한 정보 이외에 기관의 스톡킹 피해자 지원 현황 및 스톡킹 발생 특성(Part2), 스톡킹 피해자 지원 유형 및 평가(Part3), 스톡킹 피해자 지원제도 개선방안(Part4) 등이다.

먼저 Part2(기관의 스톡킹 피해자 지원 현황 및 스톡킹 발생)는 스톡킹방지법 시행 이후 지원 기관의 활동 내역과 대상 사건의 특성에 관해 확인하기 위해서 구성되었으며, 기관이 지원한 스톡킹 사건의 특성과 지원의 표면적인 수준 등 외형적인 특성을 파악하고자 하였다. 즉, 스톡킹방지법 제정·시행 이후 약 1년간(2023.7.18.~2024.7.31.) 각 기관별 피해자 지원 현황 및 지원 사건에서 발견된 스톡킹 특성을 확인하였다. 피해자 지원 현황에서는 지난 1년간 실제 지원 건수 및 지원 대상자수를 파악하였다. 그리고 지원한 대상 사건에서의 특성을 확인하였는데, 가해자-피해자 간 관계, 스톡킹이 단독으로 발생하였는지, 가정폭력/교제폭력 등 다른 범죄와 함께 발생하였는지, 피해자의 성별 비율은 무엇인지를 확인하였다.

다음으로 Part3(스톡킹 피해자 지원 유형 및 한계)는 기관의 실제 지원 활동에 대한 평가와 한계를 파악하기 위해서 구성하였으며, 이를 위해 피해자 지원기관의 지원 내용과 지원 과정에서 인식된 한계를 확인하고자 하였다. 즉, 기관에서 지원하는 피해자의 주요 피해 내역 및 지원에 대한 욕구, 그리고 지원의 유형을 조사하였다. 그리고 피해자 지원의 한계를 파악하기 위해서 피해자 지원 과정에서 경험한 한계(서술형 포함), 스톡킹과 관련성이 큰 가정폭력, 성폭력 지원과의 차이, 피해자 지원 과정에서 중요한 역할을 담당하는 관련 기관과의 협력 수준을 확인하였다.

마지막으로 Part4(스톡킹 피해자 지원제도 개선방안)는 현재의 피해자 지원제도의 한계를 전제로, 어떤 방향으로 제도를 개선해야 할지 지원기관의 의견을 수렴하기 위해 구성되었으며, 전문화 교육의 현황과 교육 개선 방안, 그리고 스톡킹 대응 및 피해자 지원을 위한 제도 개선 방안에 대한 의견을 파악하고자 하였다. 이를 위해 전문화 교육의 이수 현황, 그리고 기관 종사자에 대한 역량 강화 교육 및 일반인에 대한 예방 교육에 관한 의견을 확인하였다. 그리고 스톡킹 대응 제도에 대한 전반적

정책 개선 방안을 확인하였을 뿐만 아니라 스토킹방지법 관련 가장 중요한 쟁점 중 하나인 스토킹방지법상 피해자 개념의 범위에 관한 의견을 수집하였다.

» [표 4-1-1] 지원기관 대상 설문 조사항목

영역	내용	세부조사항목
Part 1	기관 정보	지역 분류
		기관 유형 (특화상담소 여부/전담인력 배치 여부 포함)
		기관 운영 이력
Part 2-1	스토킹 피해자 지원 현황	스토킹방지법 시행 이전 스토킹 피해자 지원 경험 여부
		스토킹방지법 시행 이후 1년간 지원사례(건)
		스토킹 방지법 시행 이후 1년간 지원인원(명)
Part 2-2	스토킹 범죄 발생 특성	가해자-피해자 관계 유형(비율)
		타범죄와 병행 여부(비율)
		피해자 성별(비율)
Part 3-1	스토킹 피해자 지원 내역 평가	스토킹 피해자 지원 유형(3순위)
		스토킹 피해자 주요 피해 영향(3순위)
		스토킹 피해자의 주요 지원 욕구(3순위)
Part 3-2	스토킹 피해자 지원의 한계	스토킹 피해자 지원의 한계(5점 척도)
		지원 한계 사례 기술(서술형)
		성폭력/가정폭력 피해자 지원과의 차이
		경찰 등 관련기관 종사자들과의 협력 정도(5점 척도)
Part 4-1	전문화 교육 관련 의견	전문화 교육 이수 현황 (이수 여부/ 평가/미이수 이유)
		기관종사자 전문화 교육 적합성 평가(5점 척도)
		일반인 대상 스토킹 예방 교육 적합성 평가(5점 척도)
Part 4-2	제도 개선 방안	스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안
		스토킹방지법상 피해자의 범위에 대한 개선방안
		추가 의견(서술형)

3) 조사방법

스토킹방지법에 근거하여 스토킹 피해자를 1차적으로 지원하는 공식 기관에 해당하는 가정폭력 및 성폭력 상담센터, 여성 긴급전화(1366) 등을 대상으로 온라인 설문 조사 방식으로 기관 설문조사를 실시하였다.

구체적인 절차를 밝히면, 먼저 연구자들이 조사에 대한 설계를 한 후, 관련자들(교수, 상담소협의회 등)로부터 수 차례 자문을 받아 설문지를 완성하였다. 설문지를 최종 제작한 다음 한국형사법무정책연구원에서 공문으로 각 기관에 온라인 설문조사가 가능하도록 링크를 발송하여 각 기관의 대표자가 응답하도록 하였다.

가) 대상 기관

가정폭력 상담소, 성폭력 상담소, 여성 긴급전화(1366) 등 지원시설을 대상으로 조사를 실시하였다. 여기에는 통합상담소가 포함되어 있는데, 기존의 성폭력상담소 또는 가정폭력상담소 중 일부가 복합적인 여성폭력 피해자를 통합적으로 지원하고자 그 역할을 확대한 상담소이다. 일반적으로 성폭력상담소 및 가정폭력 상담소는 시설장(1인)과 상담원(3인)의 인건비를 중앙정부 및 지방정부를 통해 지원을 받아 4인 이상으로 구성되어 있으며, 통합상담소는 2023년부터 스톡킹, 교제폭력 전담인력 2인이 추가 배치되어 있다.

나) 조사 및 분석 방법

온라인 설문조사 플랫폼(Google Survey)을 이용하여 구성된 문항을 반영하여 온라인 설문조사를 제작하였고, 각 기관에는 해당 조사의 링크를 전달하여 각 기관에서 접속 후 응답할 수 있도록 하였다.

질문의 내용에 구체적인 지원 건수 등을 포함하고 있어 응답에 많은 시간이 소요될 것으로 예상되었다. 다만 연구 기간을 고려하여 9월 23일부터 1달여 기간을 염두에 두고 설문조사를 실시하였다.

위 절차에 의해서 수집된 자료 중 단순한 결과에 대해서는 엑셀로 표 및 그림을 작성하였고, 지원 기관 유형에 따른 응답 결과의 차이를 통계적으로 확인하기 위해서 SPSS 27을 이용하였다. 마지막으로 서술형 문항에 대한 응답을 분석하기 위해서 Python3.12.4를 이용하여 텍스트 분석을 실시하였다.

» [표 4-1-2] 지역별 해당 기관 집계²⁸²⁾

지역	여성 긴급전화 (1366)	가정폭력 상담센터	성폭력 상담센터	합계
서울	1	25	18	44
부산	1	7	7	15
인천	1	8	7	16
대전	1	4	5	10
대구	1	1	4	6
광주	1	8	7	16
울산	1	2	5	8
세종특별자치시	0	0	2	2
경기도	2	28	32	62
강원도	0	5	8	13
충청북도	1	4	7	12
충청남도	1	6	25	32
경상북도	1	10	11	22
경상남도	1	14	15	30
전라북도	1	9	6	16
전라남도	1	8	9	18
제주특별자치도	1	2	4	7
합계	16	141	172	329

2. 설문조사 결과

가. 기관의 일반 정보

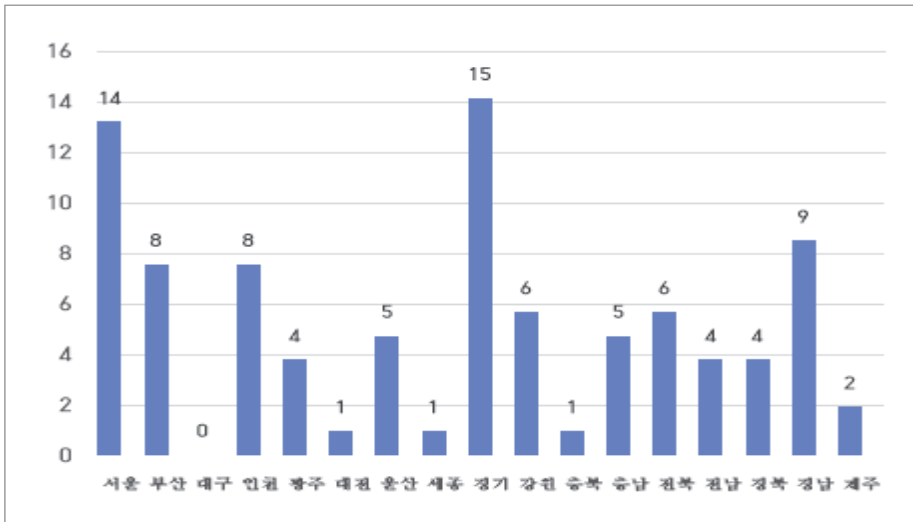
1) 기관 지역

본 설문조사에 응답한 스토킹 피해자 지원 기관은 모두 93개였다. 다음의 도표와 같이 수도권에서 높은 응답률을 보였고 나머지 지역에서는 지역의 규모에 따라 응답률이 대체로 상이하게 나타났으며, 대구에서는 응답한 기관이 없었다. 각 지역의 응답 기관 수와 비율을 보았을 때, 경기(15개, 16.1%), 서울(14개, 15.1%), 경남(9개, 9.7%), 인천(8개, 8.6%), 부산(8개, 8.6%), 강원(6개, 6.5%), 전북(6개, 6.5%), 울산(5개, 5.4%), 충남(5개, 5.4%), 경북(4개, 4.3%), 광주(4개, 4.3%), 전남(4개, 4.3%), 제주(2개, 2.2%), 대전(1개, 1.1%), 세종(1개, 1.1%), 충북(1개, 1.1%) 순서로 나타났다.

282) 여성가족부 홈페이지 시설찾기(https://www.mogef.go.kr/inc/fs_fsc_s003.do?mid=fsc300) 활용

» [그림 4-1-1] 응답 기관의 지역 분류

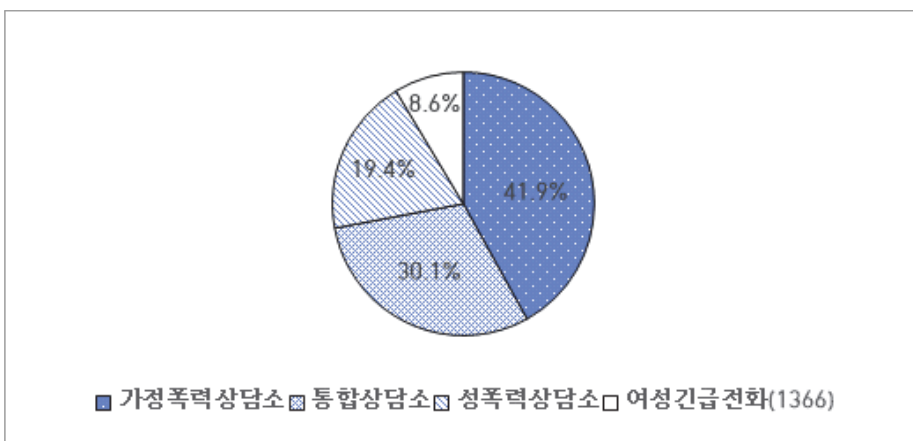
(단위: 개)



2) 기관 유형

피해자 지원 기관의 유형을 살펴본 결과, 가정폭력상담소는 39개(41.9%), 통합상담소는 28개(30.1%), 성폭력상담소는 18개(19.4%), 여성 긴급전화(1366)는 8개(8.6%)였다.

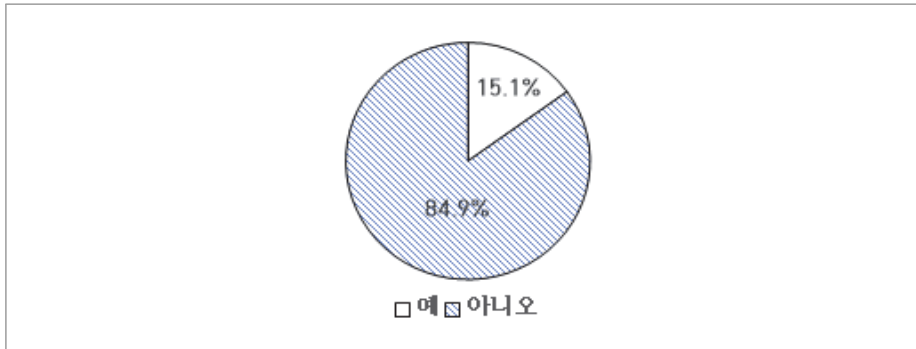
» [그림 4-1-2] 기관 유형



384 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

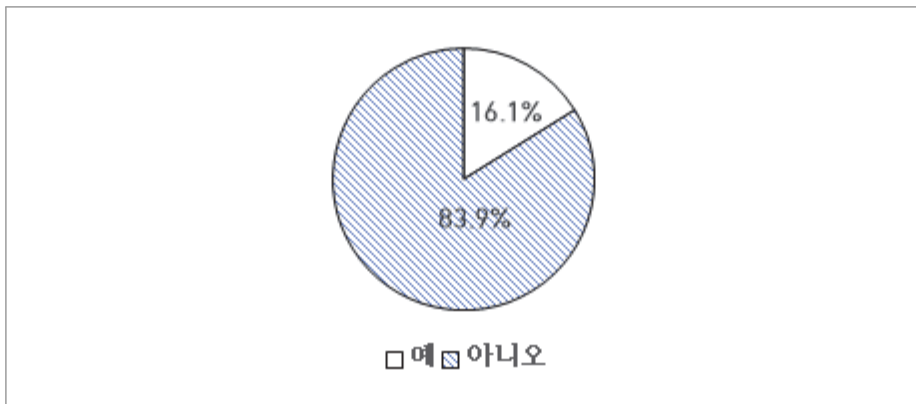
피해자 지원 기관의 스토킹 피해자 특화상담소 지정 여부를 확인한 결과, “예”가 15%(14개), “아니오”가 85%(79개)로 나타나 특화상담소는 소수에 불과한 것으로 확인되었다.

▶▶ [그림 4-1-3] 스토킹 피해자 특화상담소 지정 여부



다음으로 스토킹 피해자 전담인력 배치 여부를 확인한 결과, “예”가 16%(15개), “아니오”가 84%(78개)로 나타났다. 그러나 이는 특화상담소 여부에 따른 차이로 확인되었다. 즉, 모든 특화상담소가 전담인력을 활용하고 있었던 반면, 특화상담소가 아닌 대부분의 상담소는 전담인력을 활용하지 않는 것으로 나타났다. 특화상담소가 아닌 1개 상담소에서만 스토킹 피해자 전담인력을 활용하고 있었다.

▶▶ [그림 4-1-4] 스토킹 피해자 전담인력 배치 여부

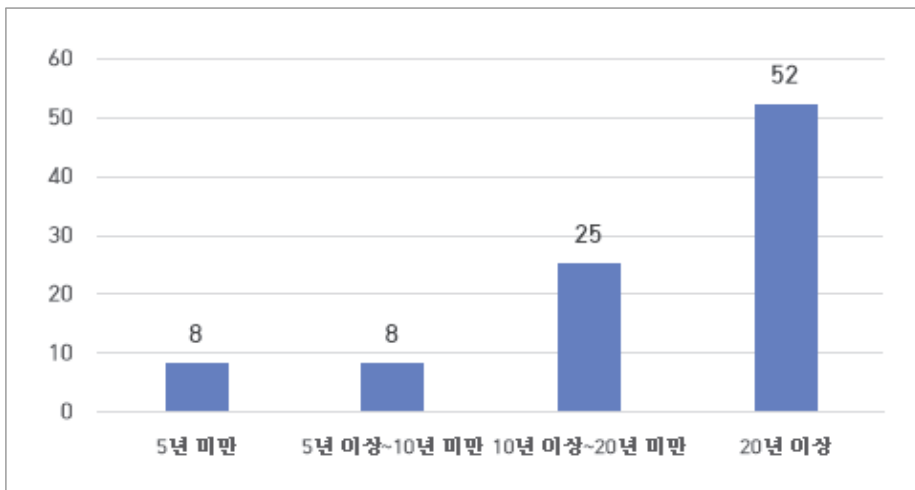


3) 기관 운영 이력

피해자 지원 기관들의 운영 이력을 살펴본 결과, 아래 도표와 같이 5년 미만과 5년 이상~10년 미만은 8개(8.6%)로 동일했고, 10년 이상~20년 미만은 25개(26.9%), 20년 이상은 52개(55.9%)로 나타났다. 대부분의 기관이 10년 이상의 운영 이력이 있었으며, 20년 이상인 경우도 절반이 넘는 것으로 확인되었다. 따라서 대부분의 기관들이 상당한 운영 이력을 가지고 있는 것으로 나타났다.

» [그림 4-1-5] 기관 운영 이력

(단위: 개)



나. 피해자 지원 현황

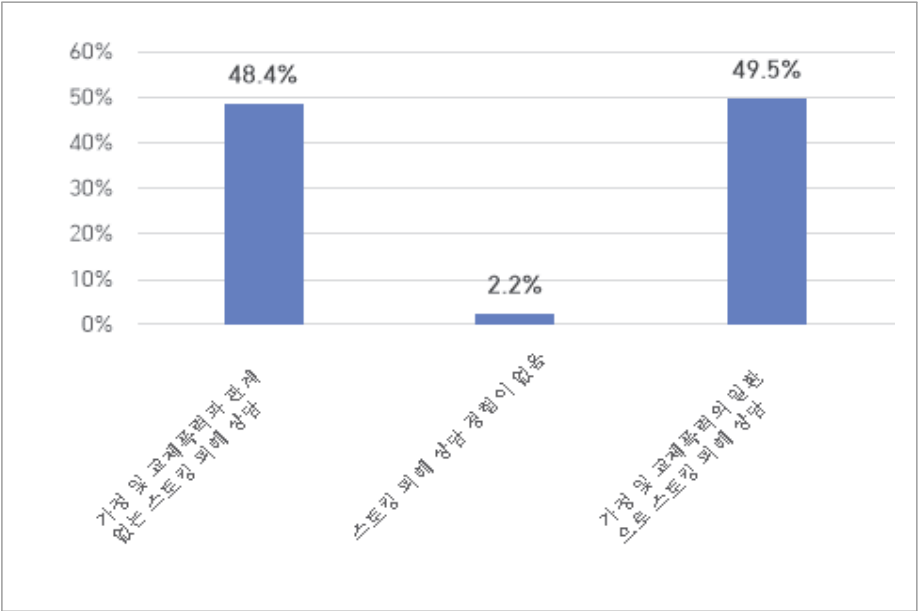
1) 스톡킹 방지법 시행 이전 스톡킹 피해자 지원 경험 여부

지원 기관들에게 스톡킹 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 및 시행령 시행(2023.7.18.) 이전에도 스톡킹 피해자를 상담하였는지 확인한 결과, 가정폭력 및 교제폭력의 일환으로 스톡킹 피해를 상담한 경우(46개, 49.5%), 가정폭력 및 교제폭력 여부와 관계없이 스톡킹 피해를 상담한 경우(45개, 48.4%), 스톡킹 피해 상담을 한 적이 없는 경우(2개, 2.2%) 순서로 나타났다.

2개 기관에서는 법률 시행 이전에는 스톡킹과 관련된 사건을 지원한 적이 없다고

했지만, 나머지 대부분의 기관에서는 법률 제정 이전에도 스토킹 사건을 담당했던 것으로 나타났다. 그러나 과거에 담당했던 스토킹 사건은 가정폭력 및 교제폭력과 관련된 경우가 절반, 이와 무관한 경우가 절반 정도였다.

» [그림 4-1-6] 스토킹 방지법 시행 이전 스토킹 피해자 지원 경험 여부



2) 스토킹 방지법 시행 이후 1년간 지원 사례(건) 및 지원 인원(명)

다음으로, 지원 사례 및 지원 인원 집계에서는 스토킹 방지법 시행 이후 약 1년간 (2023.7.18.~2024.7.31.) 주된 사건이 스토킹인 경우뿐 아니라 가정폭력 또는 성폭력 사건에 스토킹 피해가 포함된 경우도 함께 집계되었다. 각 응답 지원 기관 간의 사례 건수에서 편차가 컸다. 최소 사례 건수는 0건이며(1개 기관) 최대 사례 건수는 1,784건이었다. 평균은 137.9건(SD=276.78)이었다.

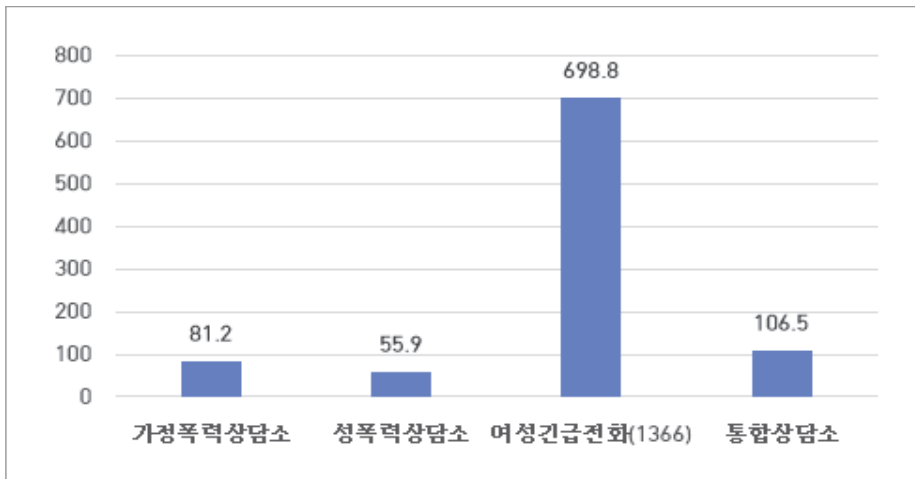
» [표 4-1-3] 스토킹 피해자 지원 사례 수 기술통계

	최소값	최대값	평균	표준편차
스토킹 피해자 지원 사례수	0	1,784	137.9	276.78

최소 사례 건수와 최대 사례 건수 간의 차이가 컸는데, 이는 기관 유형별로 지원 유형과 방식에 편차가 크기 때문으로 보인다. 특히, 전화상담 업무가 많은 비중을 차지하는 여성긴급전화(1366)에서 보고한 지원 사례 수 평균이 다른 기관에서 보고한 사례 수 평균보다 월등히 높았다. 가정폭력상담소는 평균 81.2건, 성폭력상담소는 55.9건, 여성긴급전화(1366)는 698.8건, 통합상담소는 106.5건으로 여성긴급전화(1366)가 다른 기관보다 약 6배 이상 많은 건수를 처리하고 있었다.

▶▶ [그림 4-1-7] 기관별 스톡킹 피해자 지원 사례수 평균

(단위: 건)



스토킹 방지법 시행 이후 약 1년간(2023.7.18.~2024.7.31.) 지원한 스톡킹 피해자 수가 보고되었는데, 이 보고에는 주된 사건이 스톡킹뿐만 아닌 가정폭력 또는 성폭력 사건에 스톡킹 피해가 발생한 경우도 모두 포함되었다. 피해자 지원 사례 건수와 마찬가지로 스톡킹 발생 건수도 기관 간에 큰 차이가 있었는데, 기관별 최소 피해자 수는 0명이었으며(1개 기관) 최대 피해자 수는 880명이었다. 평균은 41.5명, 표준편차는 122.68이었다.

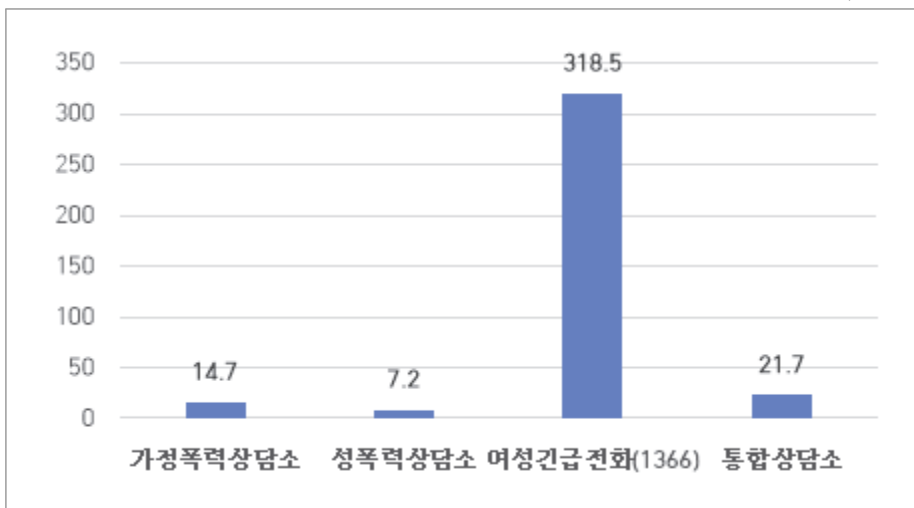
▶▶ [표 4-1-4] 지원 스톡킹 피해자 수 기술통계

	최솟값	최댓값	평균	표준편차
스토킹 피해자 수	0	880	41.5	122.68

스토킹 피해자 수 역시, 스토킹 피해자 지원 사례 수와 같이 여성 긴급전화(1366)에서 보고한 피해자 수 평균이 다른 기관에서 보고한 피해자 수 평균보다 월등히 높았다. 가정폭력상담소는 평균 14.7명, 성폭력상담소는 7.2명, 여성 긴급전화(1366)는 318.5명, 통합상담소 21.7명으로 여성 긴급전화(1366)가 다른 기관보다 약 15배 이상 많은 스토킹 피해자를 지원하고 있었다.

▶▶ [그림 4-1-8] 기관별 지원 스토킹 피해자 수 평균

(단위: 명)



지원 건수와 피해자수를 비교해봤을 때 각 지원 기관에서는 피해자 1명당 약 3.3개 유형의 지원을 했던 것으로 나타났다(지원 기관 유형별 지원 유형수는 뒤에서 별도 제시).

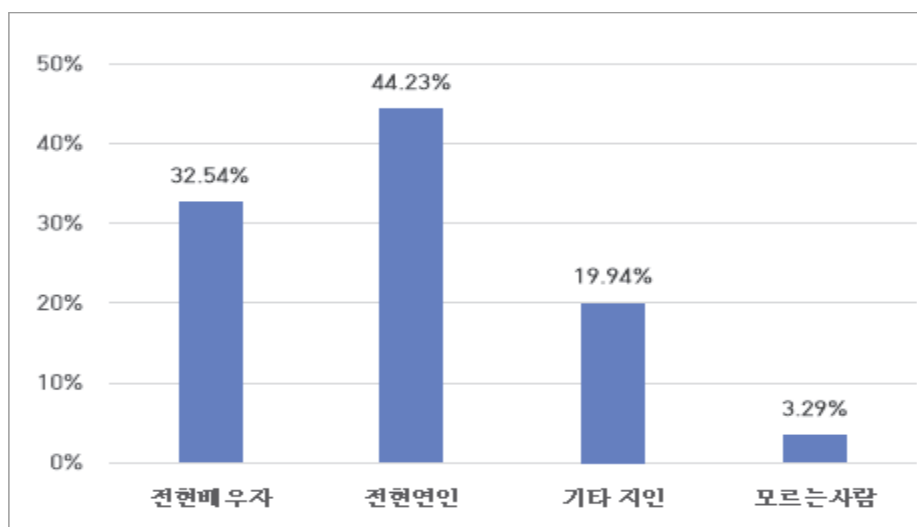
다. 지원 사건 특성 및 지원 유형

1) 가해자-피해자 관계 유형

응답 지원 기관들의 지난 1년간 지원한 스토킹 피해사건에서 가해자 유형에 따른 각 비율은 다음과 같다. 먼저 전/현 연인(교제폭력)은 44.2%의 비율로 전체 유형 중 가장 높은 비율을 보였다. 다음으로는 전/현 배우자(가정폭력)는 32.5%의 비율로 전체 유형 중 두 번째 높은 비율을 보였다. 그다음으로는 기타 지인 19.9%, 모르는 사람

3.3%의 순서이다. 이 결과에 따르면 스토킹 지원을 하는 대상은 대부분 지인 간, 특히 전·현 배우자(가정폭력) 또는 전·현 연인(교제폭력) 간의 폭력 상황에 스토킹이 병행된 경우가 대부분(76.7%)이었고, 나머지의 경우는 대부분 기타 지인에 의한 스토킹으로 확인되고 있어 지원대상 스토킹 사례는 대부분 특정 관계를 기반으로 발생하는 것으로 나타났다.

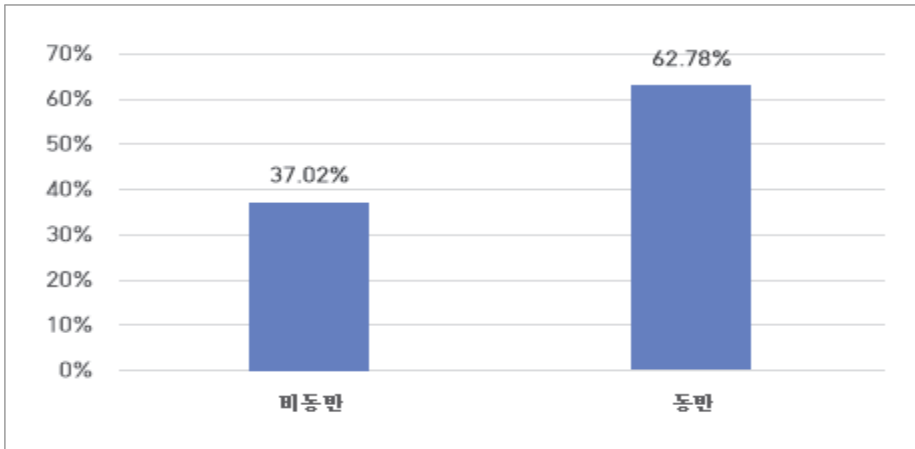
» [그림 4-1-9] 스토킹 피해사건의 가해자 유형



2) 타 범죄와 동반 여부

다음으로 지난 1년간 지원한 스토킹 피해사건과 함께 발생한 다른 폭력이 있는 경우의 비율은 다음과 같다. 보고 방법은 전체 100% 중 스토킹만 발생한 경우와 성폭력 및 가정폭력 등 다른 범죄와 함께 발생한 경우의 비율을 나누도록 하였다. 먼저 성폭력 및 가정폭력 등(다른 범죄와 함께 발생)의 경우는 전체 100% 중 62.8%의 비율이며 그다음으로 스토킹만 발생한 경우가 37.0%의 비율로 나타났다. 성폭력이나 가정폭력 등 다른 범죄와 병행해서 발생하는 경우가 두 배 정도 더 많았지만, 스토킹만 발생한 경우가 3건 중 1건 정도 발생하는 것으로 나타났다. 이 결과를 통해 과거에는 스토킹 단일 유형 발생으로 지원받기 힘들었을 사건들에 대해서도 지원 사례가 증가하고 있음을 추정할 수 있다.

» [그림 4-1-10] 스토킹 피해 당시 폭력 피해 동반 여부

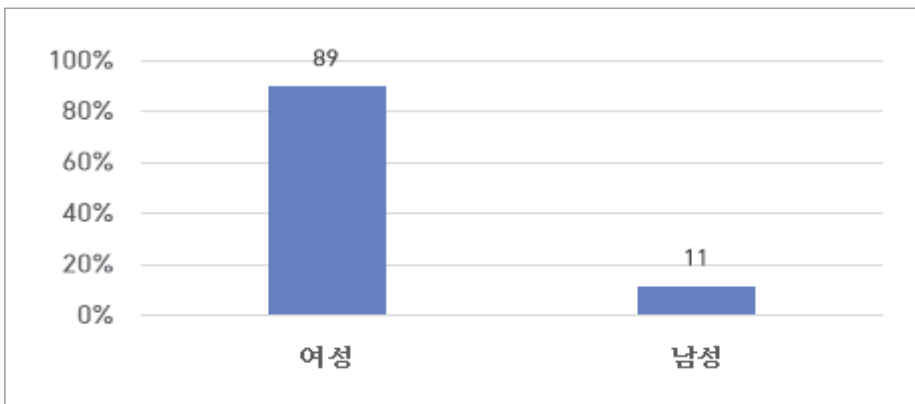


3) 지원 대상 피해자 성별

다음으로 지난 1년간 지원한 스토킹 피해사건에서 각 기관에서 보고한 피해자 성별의 비율은 다음과 같다. 보고 방법은 전체 100% 중 남성과 여성의 비율을 나누도록 하였다. 그 결과, 스토킹 피해사건에서 피해자 성별의 각 기관별 비율의 평균으로 여성은 89.0%, 남성은 11.0%로 나타났다. 지원대상 피해자들의 경우 대부분 여성임을 알 수 있다. 이는 지원 성별의 편중이라기보다 스토킹 범죄 피해자의 성별이 여성이 많기 때문이지만, 지원 요청 경향(비율)에 있어서 성별에 따른 차이는 있을 수 있다.

» [그림 4-1-11] 지원 대상 피해자 성별

(단위: %)

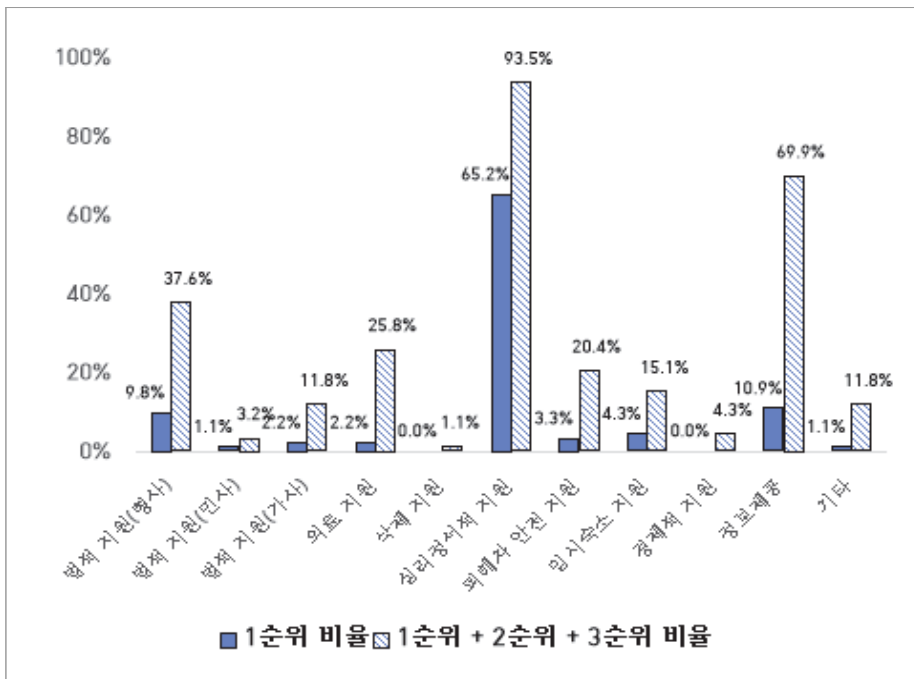


4) 스톡킹 피해자 지원 유형

다음으로, 지난 1년간 지원한 스톡킹 피해자에게 가장 많이 제공된 지원 유형을 3순위까지 확인하였다. 1순위 비율에서는 심리 정서적 지원(65.2%), 정보제공(10.95%), 법적 지원(형사)(9.8%), 임시숙소 지원(4.3%), 피해자 안전 지원(3.3%), 법적 지원(가사)과 의료지원(2.2%), 법적 지원(민사)과 기타(1.1%), 삭제 지원과 경제적 지원(0.0%)의 순서로 나타났다.

1순위, 2순위, 3순위를 더한 비율(합계 300%)은 심리 정서적 지원(93.5%), 정보제공(69.9%), 법적 지원(형사)(37.6%), 의료 지원(25.8%), 피해자 안전 지원(20.4%), 임시숙소 지원(15.1%), 법적 지원(가사)과 기타(11.8%), 경제적 지원(4.3%), 법적 지원(민사)(3.2%), 삭제 지원(1.1%)의 순서로 나타났다. 비율의 차이는 있었지만, 1순위 단독과 1, 2, 3순위 합산 비율의 순위는 크게 다르지 않았다.

▶▶ [그림 4-1-12] 피해자에게 가장 많이 제공된 지원 유형



지원 기관들에서 지난 1년간 스토킹 피해자에 대해 가장 많이 제공된 지원유형에 대한 기타 의견은 12개 기관에서 제시하였으며, 다음과 같다. 지원 기관들은 지난 1년간 지원한 스토킹 피해자에 대해 다양한 지원유형을 제공했다고 밝혔다. 이 보고에 따르면 1) 피해지원 정보교환 및 관련기관 연계를 통해 피해자와 기관 간의 신속하고 적절한 지원이 가능하도록 노력했다. 또한, 2) 정신 건강 문제로 인해 피해자들이 상담 및 정신과 치료를 쉽게 받을 수 있도록 의료지원비가 필요하다고 강조했다. 3) 수사지원 및 수사기관 동행을 통해 피해자가 수사기관에 더 적극적으로 참여할 수 있도록 지원했으며, 필요시에는 수사기관에 동행하여 피해자의 안전을 도모했다고 했다. 아울러, 4) 피해자의 개인정보 보호를 위해 등본 열람 제한 신청 지원이 필수적이라고 주장했다.

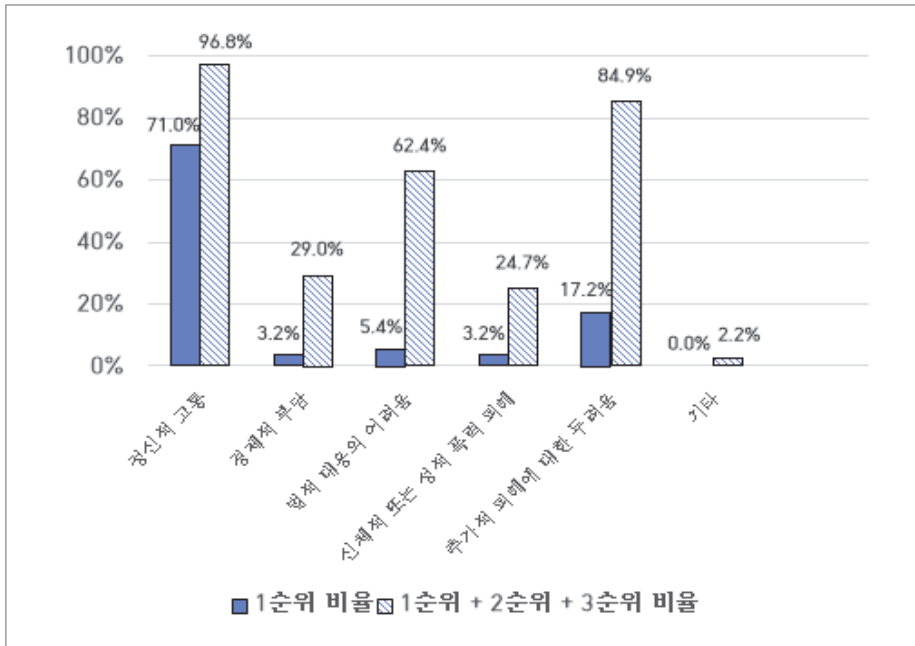
라. 피해자 지원의 특성 및 한계

1) 스토킹 피해자의 주요 피해(3순위까지)

스토킹 피해가 있는 경우 피해자가 가장 심각하게 호소하는 피해 영향을 3순위까지 확인하였다. 1순위 비율은 스토킹 피해로 인한 정신적 고통(71.0%), 추가적인 피해에 대한 두려움(17.2%), 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담(5.4%), 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 경제적 부담과 스토킹 가해자에 의해 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해(3.2%)의 순서로 나타났다.

1순위, 2순위, 3순위를 더한 비율(합계 300%)은 스토킹 피해로 인한 정신적 고통(96.8%), 추가적인 피해에 대한 두려움(84.9%), 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담(62.4%), 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 경제적 부담(29.0%), 스토킹 가해자에 의해 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해(24.7%)의 순서로 나타났다.

» [그림 4-1-13] 스톡킹 피해자의 주요 피해



피해자 지원 기관들에서 스톡킹 피해가 있는 경우 피해자가 가장 심각하게 호소하는 피해 영향에서 기타 의견은 10개 기관에서 제시했으며, 다음과 같다. 1) 지원 기관들은 스톡킹 피해가 있는 경우 가장 심각하게 호소하는 피해 영향으로 법적 대응 시 가해자의 보복에 대한 두려움과 가족이나 주변인들에게 피해가 갈 것에 대한 우려가 크다고 했다. 2) 스톡킹 피해로 인해 경제활동이 제한되면서 겪는 경제적 어려움에 대한 지원이 필요하다고 언급했으며, 3) 루머 등으로 인한 사회적 연결망 손상이 피해자에게 큰 영향을 미치고 있어 이를 회복하기 위한 지원이 필요하다고 강조했다.

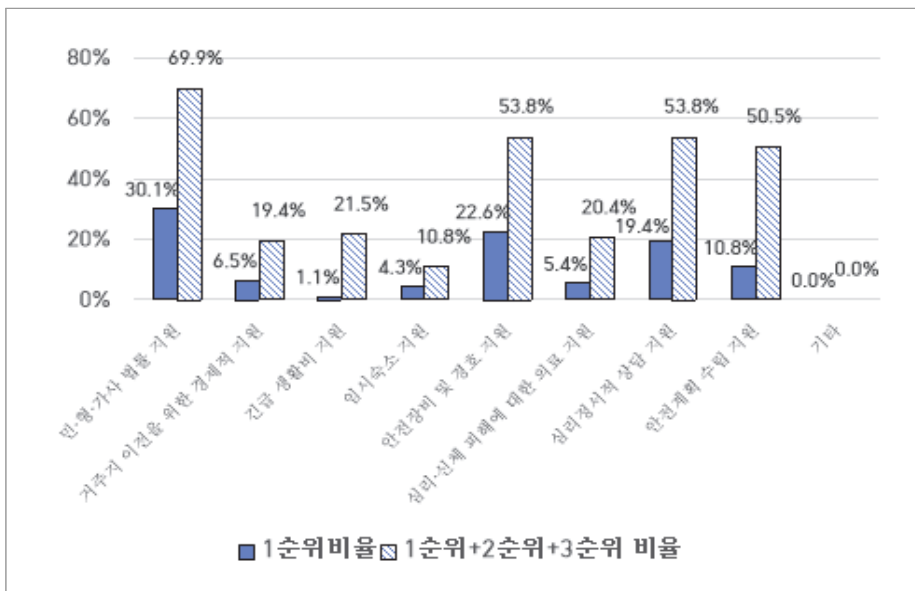
2) 스톡킹 피해자의 주요 지원 욕구

다음은 스톡킹 피해자가 원하는 지원 유형을 3순위까지 확인하였다. 1순위 비율은 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률지원(30.1%), 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원(22.6%), 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원(19.4%), 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원(10.8%), 거주지 이전을 위한 비용(6.5%), 심리적, 신체적 피해에 대한 의료지원(5.4%), 임시숙소 지원(4.3%), 긴급 생활비 지원(1.1%), 기타

(0.0%)의 순서로 나타났다.

1순위, 2순위, 3순위를 더한 비율(합계 300%)은 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률지원(69.9%), 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원 및 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원(각 53.8%), 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원(50.5%), 긴급 생활비 지원(21.5%), 심리적, 신체적 피해에 대한 의료 지원(20.4%), 거주지 이전을 위한 비용(19.4%), 기타(0.0%)의 순서로 나타났다.

▶▶▶ [그림 4-1-14] 스토킹 피해자가 주요 지원 욕구



3) 스토킹 피해자 지원의 한계

스토킹 피해자 지원에서 어려움을 유발하는 한계에 관한 질문에 대해 지원 기관들은 어려움을 겪는 정도를 선택하였으며, 매우 낮다에서 매우 높다까지 5점 척도에 응답하였다. 대부분의 문제에 대해서 기관의 응답은 '높다'나 '매우 높다'에 집중되었고 평균은 4점 전후를 기록했다. 다만 관련 지원 기관의 비협조, 수사담당자의 비협조적 태도, 기관의 지원역량 부족 등에 대해서는 비교적 낮게 응답을 하였다. 즉, 상대적으로 긍정적인 평가를 하였다.

각 응답에 대한 점수를 확인해보면, 안전보장 등 피해자의 욕구를 실현할 수 있는

지원제도의 부재(4.2점), 스토킹 피해자 지원을 위한 인력 예산의 부족(4.1점), 지원과정에서 스토킹 가해행위의 지속(4.0점), 스토킹 사법처리 한계(피해 입증 어려움이나 좁은 스토킹 범위, 미약한 처벌 등)(4.0점), 불안이나 공포감 이외에 스토킹 피해를 입증할 수 있는 증거수집 어려움(4.0점), 증거수집이나 경호 등 지원 불가능한 사항에 대한 피해자 요청(4.0점), 스토킹 피해자의 현재 위험성을 파악할 수 있는 지원역량의 부족(3.4점), 스토킹 사건을 처리하는 수사담당자의 비협조적인 태도(2.9점), 범죄피해자 등 관련 지원 기관의 비협조적인 태도(2.7점)였다. 지원 기관에서는 지원제도, 인력, 예산 등 구조적인 한계를 심각하게 인식하고 있는 것으로 나타났다.

▶▶ [표 4-1-5] 스토킹 피해자 지원의 한계

	매우 낮다	낮다	보통 이다	높다	매우 높다	평균
① 스토킹 사법 처리 한계	2 (2.2%)	4 (4.3%)	15 (16.1%)	44 (47.3%)	28 (30.1%)	3.99
② 지원과정에서 스토킹 가해행위의 지속	0 (0.0%)	4 (4.3%)	19 (20.4%)	41 (44.1%)	29 (31.2%)	4.02
③ 안전보장 등 피해자의 욕구를 실 현할 수 있는 지원	0 (0.0%)	1 (1.1%)	15 (16.1%)	43 (46.2%)	34 (36.6%)	4.18
④ 불안이나 공포감 이외에 스토킹 피해를 입증할 수 있는 증거수집 부족	3 (3.2%)	6 (6.5%)	16 (17.2%)	33 (35.5%)	35 (37.6%)	3.98
⑤ 스토킹 피해자 지원을 위한 인력 및 예산의 부족	0 (0.0%)	4 (4.3%)	24 (25.8%)	27 (29.0%)	38 (40.9%)	4.06
⑥ 범죄피해자 등 관련 지원 기관의 비협조적인 태도	13 (14.0%)	30 (32.2)	28 (30.1%)	18 (19.4%)	4 (4.3%)	2.68
⑦ 스토킹 사건을 처리하는 수사 담당자의 비협조적인 태도	13 (14.0%)	22 (23.6%)	28 (30.1%)	21 (22.6%)	9 (9.7%)	2.90
⑧ 스토킹 피해자의 현재 위험성을 파악할 수 있는 지원역량의 부족	3 (3.2%)	16 (17.2%)	27 (29.03)	31 (33.3%)	16 (17.2%)	3.44
⑨ 증거수집이나 경호 등 지원 불가 능한 사항에 대한 피해자 요청	2 (2.2%)	7 (7.5%)	13 (14.0%)	40 (43.0%)	31 (33.3%)	3.98

4) 지원 한계 사례

다음으로 스토킹 피해자 지원과 관련하여 현황과 개선방안에 관해 추가로 수집한 서술형 응답을 분석하였다. 텍스트 데이터에서 의미 있는 정보를 추출하기 위해 Python 3.12.4을 사용하였다. 먼저, 전체 텍스트에서 상위 300개의 빈출 단어를 추출

하여 한국어 형태소 분석기를 통해 조사 및 불필요한 문법적 요소를 제거하고, 의미를 지닌 주요 단어 추출했다. 그런 다음, 중복된 단어를 제거하여 단어 리스트를 생성한 후, Word2Vec 모델을 통해 각 단어의 벡터 임베딩을 분석했다. 최적의 클러스터 개수를 결정하기 위해 엘보우 방법을 적용하여 클러스터링의 효율성을 극대화했으며, 이를 통해 유사한 의미를 지닌 단어들을 그룹으로 분류했다. 분류 결과, 총 4개의 각 그룹의 단어들을 바탕으로 다음과 같이 해석하였다.

가) 피해자의 심리적 및 감정적 반응

스토킹 및 범죄로 인해 피해자가 경험한 심리적, 감정적 상태에 중점을 두었다. 두려움, 감정, 의료, 보호, 분리 등의 단어를 포함하여, 피해자가 범죄로부터 분리되고 안전을 확보하기 위한 욕구와 관련된 심리적 반응을 강조했다. 이는 범죄로 인한 정서적 충격과 그에 따른 심리적 대처 방식을 의미한다.

나) 생활과 환경 변화

피해자가 범죄로 인해 겪은 생활의 변화와 환경적 요인들을 다루었다. 두려움, 불안, 공포, 포기 등의 단어를 사용하여 피해자가 이사와 같은 물리적 이동을 고려하거나, 폭력에 대한 증거를 잊으려는 시도를 하면서 느낀 감정적 어려움을 나타냈다. 이는 피해자가 환경을 변화시킴으로써 안전을 확보하려는 노력을 강조했다.

다) 법적 대응과 절차

피해자가 법적 절차를 통해 보호받으려는 과정을 중심으로 구성했다. 법적 조치, 수사, 제한, 신고 등의 단어를 사용하여, 피해자가 법적 체계 내에서 안전을 확보하기 위한 절차와 경찰 및 형사사법기관과의 상호작용을 나타냈다. 사건의 심각성 인식과 법적 보호의 필요성을 강조했다.

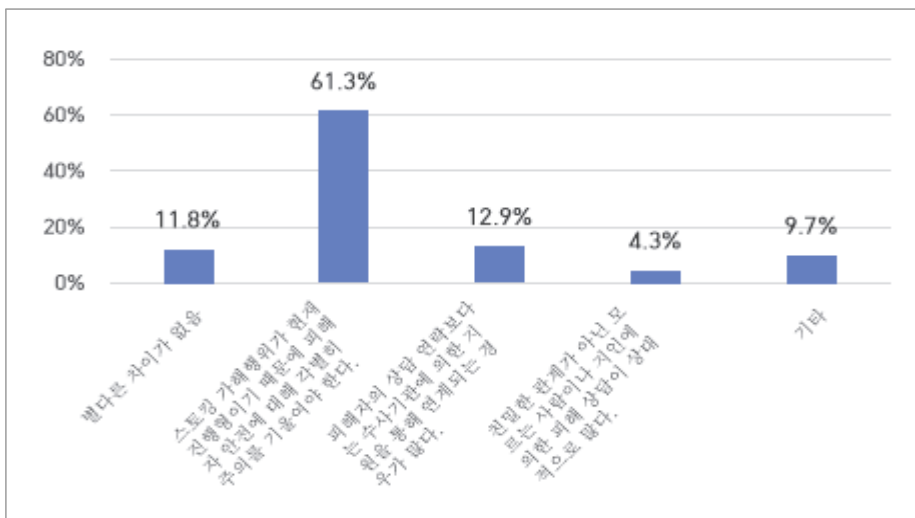
라) 일상생활과 지원 체계

피해자의 일상생활에서 필요한 지원과 보호 체계에 초점을 맞췄다. 일상, 안전, 신변 보호, 상담, 지원 등의 단어를 포함하여, 피해자가 일상에서 지속적으로 필요한 보호와 지원을 받는 과정을 나타냈다. 사건 발생 후 피해자의 심리적 상태를 지속적으로 관리하기 위한 필요성을 강조했다.

5) 성폭력/가정폭력 피해자 지원과의 차이

해당 기관이 기존에 지원했던 성폭력/가정폭력 피해자 지원과 스토킹 피해자 지원에서 가장 두드러지는 차이에 대한 응답 내용은 다음과 같다. 스토킹 가해행위가 현재진행형이기 때문에 피해자 안전에 대해 각별히 주의를 기울여야 한다는 응답이 57건(61.3%)으로 가장 많았으며, 피해자의 상담 연락보다는 수사기관에 의한 지원을 통해 연계되는 경우가 많다(12건, 12.9%), 별다른 차이가 없다(11건, 11.8%), 친밀한 관계가 아닌 모르는 사람이나 지인에 의한 피해 상담이 상대적으로 많다(4건, 4.3%) 등의 응답을 보였다. 성폭력이나 가정폭력의 경우는 범행이 형사 사건화되면서 처벌을 하거나 가해자와 피해자의 관계가 종결되는 경우가 많다. 스토킹의 경우, 신고가 되어 형사 사건으로 진행되더라도 가해자가 접근금지 명령을 어기고 피해자에게 접근하는 경우가 많다. 스토킹은 본질적으로 집착적이고 반복적인 행태를 보이기 때문이다. 따라서 발생한 사건에 대한 회복 지원뿐만 아니라, 계속 진행 중인 스토킹 가해자로 인한 안전 문제에 대해서도 지속적인 도움이 필요하다. 그리고 기타 응답(“대상이 누군지 모를 경우 모든 대상을 향해 불안을 느낄 수 있어 추후 심각한 신경증으로 발전할 수 있음”, “친밀한 관계에서 스토킹이 훨씬 많다”, “스토킹 피가해자 관계에서 직장 관계 스토킹 비율이 높음” 등)들도 확인되었다.

» [그림 4-1-15] 성폭력/가정폭력 피해자 지원과 스토킹 피해자 지원의 차이



6) 경찰 등 관련 기관 종사자들과의 협력 정도

스토킹 피해자 지원에 있어 타 기관의 협력 정도를 묻는 질문에 지원 기관들은 매우 낮다, 낮다, 보통이다, 높다, 매우 높다 중에서 선택하였다. 각 기관에 대한 응답 수준은 대체로 보통 수준인 3점에 가까운 점수였다. 이는 관련 기관들의 협력 수준이 중간 수준으로 그다지 높지 않다고 평가된다는 것을 보여준다.

평균점수를 기준으로 경찰서 피해전담 경찰(3.8점), 경찰서 수사관(3.7점), 유사 지원 기관(예: 범죄피해자지원센터, 범죄피해자원스톱솔루션, 청소년지원기관 등)(3.3점), 의료기관(3.1), 지방자치단체 여성청소년/여성가족부서 공무원(3.0점), 지방자치단체 사회복지부서 공무원(2.8점), 법원(2.8점), 검찰(2.7점)의 순서였다. 전반적으로 기관의 협력 수준이 높지 않은 것으로 나타났지만, 수사관이나 피해자전담 경찰관 등 경찰의 협조가 상대적으로 잘되고 있는 것으로 평가되었다.

» [표 4-1-6] 스토킹 피해자 지원에 있어 타 기관의 협력 정도

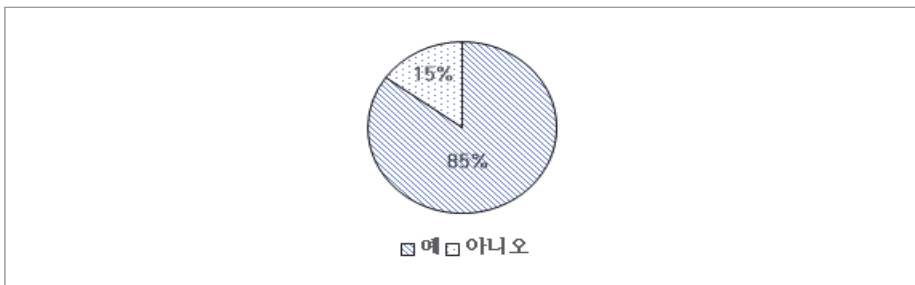
	매우 낮다	낮다	보통이다	높다	매우 높다	평균
① 경찰서 수사관	4 (4.3%)	8 (8.6%)	26 (28.0%)	32 (34.4%)	23 (24.7%)	3.67
② 경찰서 피해자 전담경찰	3 (3.2%)	9 (9.7%)	19 (20.4%)	34 (36.6%)	28 (30.1%)	3.81
③ 지방자치단체 사회복지부서 공무원	18 (19.4%)	13 (14.0%)	38 (40.9%)	15 (16.1%)	9 (9.7%)	2.83
④ 지방자치단체 여성청소년 여성가족부서 공무원	14 (15.1%)	11 (11.8%)	38 (40.9%)	19 (20.4%)	11 (11.8%)	3.02
⑤ 유사지원기관	12 (12.9%)	10 (10.8%)	26 (28.0%)	31 (33.3%)	14 (15.1%)	3.27
⑥ 검찰	18 (19.4%)	17 (18.3%)	41 (44.1%)	12 (12.9%)	5 (5.4%)	2.67
⑦ 법원	17 (18.3%)	17 (18.3%)	37 (39.8%)	15 (16.1%)	7 (7.5%)	2.76
⑧ 의료기관	13 (14.0%)	11 (11.8%)	33 (35.5%)	24 (25.8%)	12 (12.9%)	3.12

마. 전문화 교육 현황 및 개선방안

1) 전문화 교육 이수 현황

피해자 지원 기관들의 스톡킹 피해자 지원을 위한 전문화 교육(보수교육) 이수 여부를 확인한 바에 따르면 85%(79개)가 예, 15%(14개)가 아니오로 나타났다. 즉, 대부분의 기관에서 전문화 교육을 이수한 것으로 확인되었다.

▶▶ [그림 4-1-16] 스톡킹 피해자 지원을 위한 전문화 교육 이수 여부

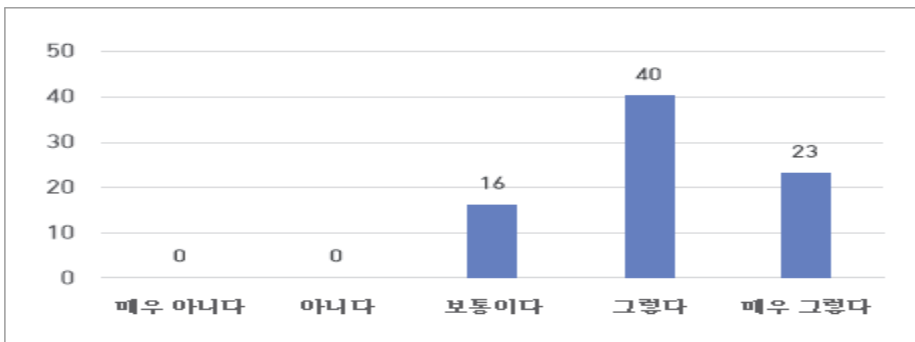


2) 전문화 교육 및 매뉴얼의 효과성 평가

전문화 교육을 받은 지원 기관들(79개)은 스톡킹 피해자에 대한 지원 전문성을 강화하기 위한 전문화 교육 및 매뉴얼이 도움이 되는지에 대해 평가하였다. 평가 결과 40개 기관(50.6%)이 그렇다, 23개 기관(29.1%)이 매우 그렇다, 16개 기관(20.3%)이 보통이다로 응답하여 대부분 도움이 된다고 평가하고 있었다.

▶▶ [그림 4-1-17] 전문화 교육 및 매뉴얼이 도움이 되는 정도

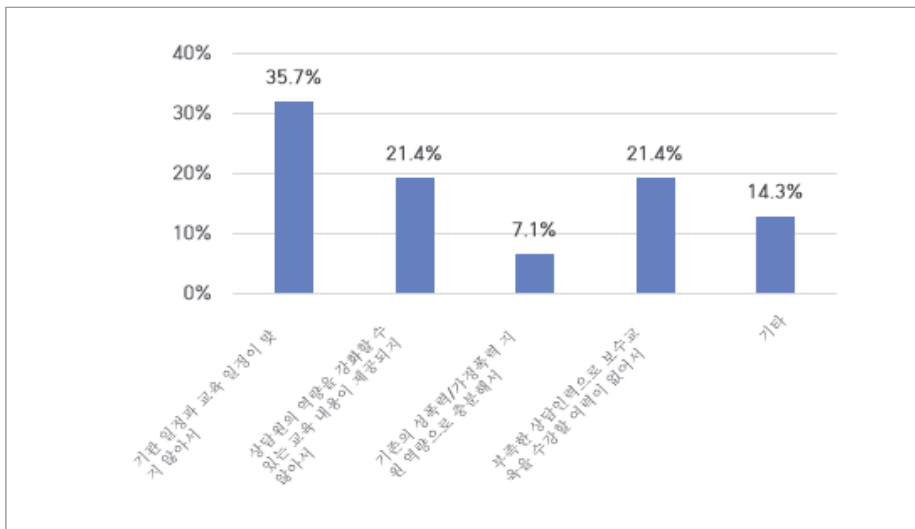
(단위: 개)



3) 전문화 교육 미이수 이유

전문화 교육을 받지 않은 14개의 지원 기관은 아래와 같은 이유로 이수하지 않았다. “기관 일정과 교육 일정이 맞지 않아서”가 가장 많은 비율을 차지하였고(5건, 35.7%), “부족한 상담 인력으로 교육을 수강할 여력이 없어서”와 “상담원의 역량을 강화할 수 있는 교육 내용이 제공되지 않아서”가 각각 21.4%(3건)였다. 그리고 “기존의 성폭력/가정폭력 지원역량으로 충분해서”의 응답이 일부 있었다(1건, 7.14%). 이러한 응답 결과로 보아 전문화 교육을 받지 않은 이유는 시간과 인력과 같은 현실적인 이유가 높은 비중을 차지했고, 교육내용의 중복과 같은 콘텐츠의 문제가 그다음을 차지하였다.

▶▶▶ [그림 4-1-18] 전문화 교육 미이수 이유



4) 기관 종사자 전문화 교육 적합성 평가

다음으로 스톡킹 피해자 지원 기관종사자의 전문성 강화를 위한 교육의 필요성에 대한 응답 결과는 다음과 같다. 각 문항에 대해서 ‘높다’ 및 ‘매우 높다’의 응답이 대부분이었고, 평균점수는 ‘높다’ 수준으로 나타났다.

큰 점수 차이는 아니었지만, 스톡킹 관련 법률 및 지원제도 등 지원 체계 이해(4.3점), 스톡킹 피해자의 심리적 특성을 고려한 상담기법(4.3점), 최신 스톡킹 피해 및 처벌 사례(4.2점), 젠더기반 폭력의 맥락에서 스톡킹에 대한 이해(4.2점), 피해자를

위한 안전계획 수립 방법(4.2점), 스톡킹 가해자의 특성 및 범죄 특성에 대한 이해(4.1점), 스톡킹 피해 위험성 평가방법(4.1점), 스톡킹 피해사례 실습 및 슈퍼비전(3.8점)의 순서로 나타났다. 이는 기관종사자들이 잦은 법률 개정으로 인해 새로운 법률 및 사례의 처리에 대한 이해를 필요로 하고 있고, 피해자 유형에 따라 상담의 어려움을 겪는 상황에 있기 때문으로 추정해볼 수 있다.

» [표 4-1-7] 전문성 강화를 위한 교육의 필요성

	매우 낮다	낮다	보통 이다	높다	매우 높다	평균
① 스톡킹 관련 법률 및 지원제도 등 지원체계 이해	0 (0.0%)	1 (1.1%)	12 (12.9%)	35 (37.6%)	45 (48.4%)	4.33
② 스톡킹 피해 위험성 평가방법	0 (0.0%)	5 (5.4%)	17 (18.3%)	34 (36.6%)	37 (39.8%)	4.11
③ 스톡킹 가해자의 특성 및 범죄 특성에 대한 이해	0 (0.0%)	5 (5.3%)	14 (15.0%)	38 (40.9%)	36 (38.7%)	4.13
④ 스톡킹 피해자의 심리적 특성을 고려한 상담기법	0 (0.0%)	2 (2.2%)	17 (18.3%)	27 (29.0%)	47 (50.5%)	4.28
⑤ 최신 스톡킹 피해 및 처벌사례	1 (1.1%)	4 (4.3%)	14 (15.1%)	27 (29.0%)	47 (50.5%)	4.24
⑥ 스톡킹 피해사례 실습 및 슈퍼 비전	1 (1.1%)	8 (8.6%)	28 (30.1%)	25 (26.8%)	31 (33.3%)	3.83
⑦ 피해자를 위한 안전계획 수립 방법	2 (2.1%)	4 (4.3%)	14 (15.1%)	31 (33.3%)	42 (45.2%)	4.15
⑧ 젠더기반 폭력의 맥락에서 6스톡킹에 대한 이해	0 (0.0%)	5 (5.4%)	14 (15.1%)	32 (34.4%)	42 (45.2%)	4.19

지원 기관들의 전문성 강화를 위한 교육 내용에 대한 기타의견은 32개 기관에서 제시하였으며, 다음과 같다. 전문성 강화를 위한 교육 내용에 대해서는 1) 실질적인 사례를 활용하여 실무 교육을 진행하는 것이 전문성 강화에 효과적이라고 했다. 2) 교육 자료를 통일하여 일관성 있는 교육을 제공해야 한다고 강조했으며, 3) 지역별로 피해자 지원기관 간의 네트워킹을 확대하고 강화해야 한다고 주장했다. 마지막으로, 4) 젠더기반 폭력으로서의 스톡킹에 대한 이해를 높이는 교육이 필요하다고 지적했다.

5) 일반인 대상 스토킹 예방 교육 내용에 대한 의견

일반인을 대상으로 한 스토킹 예방 교육 내용이 필요한지를 5점 척도로 평정하게 하였다. 대체로 ‘높다’와 ‘매우 높다’의 반응을 보였으며, 모든 교육 내용에 대해서 평균 4점이 넘는 점수를 보였다. 이는 일반인 대상 교육의 필요성에 대해서 지원 기관에서도 필요성을 절감하고 있음을 보여준다.

교육 내용에 대한 필요성 순위를 살펴보면, 스토킹 피해 여부를 스스로 점검할 수 있는 체크리스트 제공(4.4점), 일반예방을 위한 스토킹 범죄 처벌제도 이해(4.3점), 젠더기반 폭력의 맥락에서 스토킹에 대한 이해(4.3점), 주변인 스토킹 피해 발생에 개입할 수 있는 제3자 대처방안(4.2점), 스토킹 피해에 대한 개인적인 대처방안(4.2점)의 순서로 나타났다. 큰 차이는 없지만, 우선순위의 내용을 보면 가해자의 측면에서 스토킹의 예방 교육의 필요성을 더 높게 평가하는 것으로 보이고, 피해자의 측면에서 스토킹 발생 이후 대처방안에 관한 교육의 필요성은 상대적으로 낮게 평가되었다.

» [표 4-1-8] 일반인 대상 스토킹 예방 교육 내용의 필요성

	매우 낮다	낮다	보통 이다	높다	매우 높다	평균
① 스토킹 피해 여부를 스스로 점검할 수 있는 체크리스트	0 (0.0%)	2 (2.2%)	11 (11.8%)	32 (34.4%)	48 (51.6%)	4.35
② 스토킹 피해에 대한 개인적인 대처방안	2 (2.2%)	4 (4.3%)	14 (15.1%)	27 (29.0%)	46 (49.5%)	4.19
③ 일반예방을 위한 스토킹 범죄 처벌제도 이해	0 (0.0%)	6 (6.5%)	9 (9.7%)	27 (29.0%)	51 (54.8%)	4.32
④ 주변인 스토킹 피해 발생에 개입할 수 있는 제3자 대처방안	2 (2.2%)	6 (6.5%)	10 (10.8%)	28 (30.1%)	47 (50.5%)	4.20
⑤ 젠더기반 폭력의 맥락에서 스토킹에 대한 이해	1 (1.1%)	5 (5.4%)	11 (11.8%)	23 (24.7%)	53 (57.0%)	4.31

지원 기관들에서 일반인 대상 스토킹 예방교육에 대한 기타 의견은 22개 기관에서 제시하였으며, 그 내용은 다음과 같다. 1) 일반인 대상 스토킹 예방교육에 대해서는 예방교육의 의무화가 필요하다고 했다. 또한, 2) 남성중심적 문화를 벗어나 평등한 문화를 조성하기 위한 교육이 필요하다고 지적했으며, 3) 스토킹 발생 시 대응방법과

도움 요청 기관 정보에 대한 교육이 필요하다고 주장했다. 4) 스토킹의 정의, 관련 법률, 지원 요청 방법에 대한 정확한 정보를 제공하는 교육이 필요하다고 강조했으며, 5) 대중에게 스토킹의 심각성을 알리기 위해 공익광고를 활용해야 한다고 했다.

바. 스토킹 범죄 대응 정책의 개선방안

1) 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안

스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안의 내용에 관한 결과는 다음과 같다. 각 개선방안의 필요성에 대해 대체로 ‘높다’ 또는 ‘매우 높다’는 응답이 많았으며, 평균은 4.7점에서 3.5점까지 다소 편차가 있는 것으로 나타났다.

필요성에 대한 순위는 피해자-가해자 분리를 위한 접근금지조치 강화(4.7점), 수사기관의 스토킹 피해에 대한 이해 강화(4.7점), 수사기관 및 민간지원기관 간의 협력 강화(4.6점), 실효적인 피해자 안전조치 발굴(4.6점), 스토킹 가해자에 대한 확실한 처벌(기소유에 지양)(4.5점), 스토킹 범위 확대 등 스토킹 처벌법 개정(4.5점), 스토킹 가해자에 대한 처벌 형량 강화(4.5점), 스토킹 초기 단계 가해자에 대한 치료 및 상담 등 개입 방안 제도화(4.4점), 스토킹 위험성 평가도구의 개선 및 활용 강화(4.2점), 스토킹 피해자 지원을 전담하는 지원시설 설치 확대(3.6점), 가정폭력 처벌법에 스토킹 처벌법을 통합(3.5점)의 순이었다. 큰 점수 차이는 아니지만, 상대적으로 현행 제도의 활용 강화가 높은 평가를 받았고, 그다음으로 새로운 대처방안의 신설 필요성에 대한 평가가 높았다. 반면, 스토킹 피해자 전담 지원시설, 가정폭력 처벌법에 스토킹 처벌법을 통합하는 방안의 필요성에 대해서는 낮게 평가했다.

▶▶▶ [표 4-1-9] 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안

	매우 낮다	낮다	보통 이다	높다	매우 높다	평균
① 스토킹 가해자에 대한 처벌 형량 강화	1 (1.1%)	4 (4.3%)	7 (7.5%)	20 (21.5%)	61 (65.6%)	4.46
② 스토킹 가해자에 대한 확실 한 처벌 기소유에 지양	2 (2.2%)	6 (6.5%)	2 (2.2%)	13 (14.0%)	70 (75.3%)	4.54
③ 수사기관의 스토킹 피해에 대한 이해 강화	0 (0.0%)	1 (1.1%)	5 (5.4%)	18 (19.4%)	69 (74.2%)	4.67

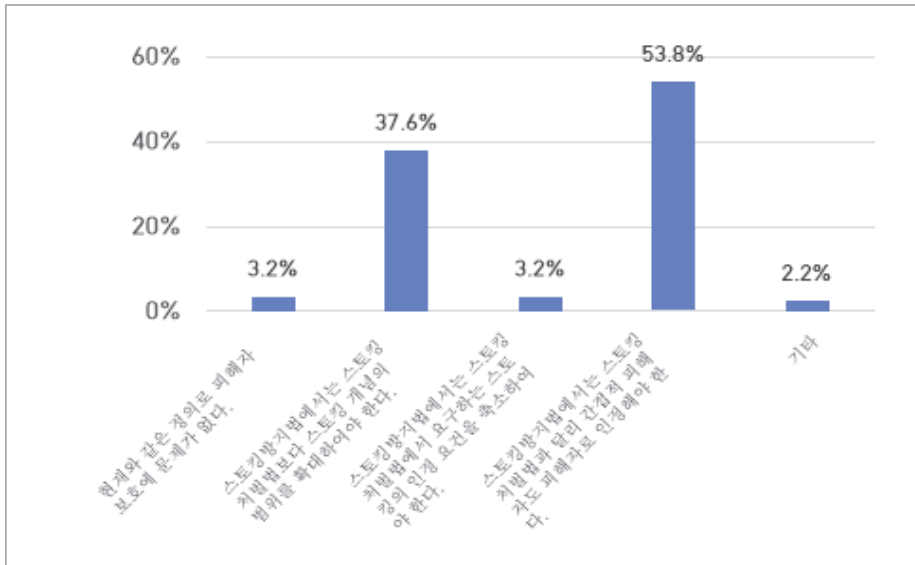
404 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

	매우 낮다	낮다	보통 이다	높다	매우 높다	평균
④ 실효적인 피해자 안전조치 발굴	1 (1.1%)	2 (2.2%)	4 (4.3%)	16 (17.2%)	70 (75.3%)	4.63
⑤ 스토킹 범위 확대 등 스토킹 처벌법 개정	0 (0.0%)	4 (4.3%)	7 (7.5%)	22 (23.7%)	60 (64.5%)	4.48
⑥ 스토킹 초기단계 가해자에 대한 치료 및 상담 등 개입 방안 제도화	2 (2.2%)	5 (5.4%)	8 (8.6%)	19 (20.4%)	59 (63.4%)	4.38
⑦ 피해자-가해자 분리를 위 한 접근금지조치 강화	2 (2.2%)	2 (2.2%)	2 (2.2%)	12 (12.9%)	75 (80.7%)	4.68
⑧ 스토킹 피해자 지원을 전담 하는 지원시설 설치 확대	8 (8.6%)	15 (16.1%)	16 (17.2%)	19 (20.4%)	35 (37.6%)	3.62
⑨ 스토킹 위험성 평가도구의 개선 및 활용 강화	1 (1.1%)	2 (2.2%)	16 (17.2%)	30 (32.3%)	44 (47.3%)	4.23
⑩ 수사기관 및 민간지원기관 간의 협력 강화	1 (1.1%)	1 (1.1%)	6 (6.5%)	20 (21.5%)	65 (69.9%)	4.58
⑪ 가정폭력처벌법에 스토킹 처벌법을 통합	16 (17.2%)	8 (8.6%)	20 (21.5%)	8 (8.6%)	41 (44.0%)	3.54

2) 스토킹 방지법상 피해자의 범위에 대한 개선방안

현재 스토킹 예방 및 피해자 지원을 규정한 스토킹방지법에서는 스토킹의 범위를 스토킹 처벌법과 동일하게 두고, 피해자 역시 직접적인 피해를 입은 사람으로 한정하고 있다. 이러한 범위에 대한 지원 기관들의 인식은 다음과 같다. 스토킹 방지법에서는 스토킹 처벌법과 달리 간접적 피해자도 피해자로 인정해야 한다(50건, 53.8%), 스토킹 방지법에서는 스토킹 처벌법보다 스토킹 개념의 범위를 확대하여야 한다(35건, 37.6%), 현재와 같은 정의로 피해자 보호에 문제가 없다(3건, 2.9%), 스토킹 방지법에서는 스토킹 처벌법에서 요구하는 스토킹의 인정 요건을 축소하여야 한다(3건, 2.9%)의 순서이다. 이러한 결과를 통해 기관들이 피해자 지원과 관련하여 스토킹 피해자 범위의 제한으로 인해 한계를 느끼고 있음을 추정할 수 있다.

» [그림 4-1-19] 스톡킹 방지법에서의 스톡킹 범위에 대한 응답



3) 스톡킹 피해자 지원과 관련하여 현황과 개선방안에 관한 추가 의견

응답한 지원 기관들 중에서 36개 기관에서 추가 의견을 제시하였다. 이 내용들은 상당 부분 중복되고 있었다. 스톡킹 피해자 지원과 관련하여 현황과 개선방안에 관해 추가적으로 제시한 의견은 크게 4개 유형으로 분류할 수 있었다. 1) 스톡킹의 개념을 더 포괄적으로 정의하여 더 많은 피해자들이 보호받을 수 있도록 해야 한다고 했다. 2) 피해자 지원 프로그램에 대한 예산을 확대하여 더 많은 지원이 가능하도록 해야 한다고 강조했으며, 3) 수사기관과 피해자 지원 기관 간의 협력체계를 마련하여 피해자 지원이 효과적으로 이루어질 수 있도록 해야 한다고 주장했다. 4) 피해자와 가해자의 물리적 분리를 위한 임시숙소 입소기간 연장 및 주거지원 확대 등의 적극적 조치가 필요하다고 했다.

3. 지원기관 유형별 비교

가. 기관 유형별 조사 대상 특성

1) 기관 유형별 스토킹 피해자 특화상담소 여부 차이

기관 유형별 스토킹 피해자 특화상담소 여부 차이를 살펴본 결과, 소속기관에 따라서 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다($\chi^2=9.326$, $p<.05$). 먼저, 특화상담소 여부에 '예'라고 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 15.4%, 성폭력상담소 5.6%, 여성 긴급전화(1366) 50.0%, 통합상담소 10.7%였다. 대부분의 기관은 특화상담소에 해당하지 않았으며, 가정폭력상담소, 성폭력 상담소, 그리고 통합상담소와는 달리 여성 긴급전화의 경우에는 특화상담소로 지정된 경우가 절반 정도 되었다(현재 전국 여성 긴급전화 17개 중 12개가 특화상담소로 지정되어 있다).

▶▶▶ [표 4-1-10] 기관별 스토킹 피해자 특화상담소 여부 차이($N=93$)

종속변수	집단	표본 수	특화상담소 여부(%)		$\chi^2(3)$	p
			예	아니오		
스토킹 피해자 특화상담소	가정폭력 상담소	39	6(15.4)	33(84.6)	9.326*	.025
	성폭력 상담소	18	1(5.6)	17(94.4)		
	여성 긴급전화 (1366)	8	4(50.0)	4(50.0)		
	통합 상담소	28	3(10.7)	25(89.3)		

* $p<.05$

2) 기관 유형별 스토킹 피해자 전담인력 배치 여부 차이

기관 유형별 스토킹 피해자 전담인력 배치 여부 차이를 살펴보았다. 소속기관에 따라서 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다($\chi^2=8.650$, $p<.05$). 먼저, 전담인력 배치 여부에 '예'라고 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 12.8%, 성폭력상담소 5.6%, 여성 긴급전화(1366) 50.0%, 통합상담소 17.9%였다. 다음으로 전담인력 배치 여부에 '아니오'라고 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 87.2%, 성폭력상담소 94.4%, 여성 긴급전화(1366) 50.0%, 통합상담소 82.1%였다. 대부분의 기관은 전담인력을 배치하고 있지 않은 것으로 확인되었으며, 특화상담소 여부와 매우 유사하게 전담인력

이 배치되어 있는 것으로 확인되고 있다. 그러나 일부 가정폭력상담소와 통합상담소에서는 특화상담소임에도 불구하고 전담인력을 배치하고 있지 않거나, 특화상담소가 아님에도 전담인력을 두고 있는 경우도 일부 있었다.

▶▶▶ [표 4-1-11] 기관 유형별 스톡킹 피해자 전담인력 배치 여부 차이($N=93$)

종속변수	지원기관	N	전담인력 배치 여부(%)		$\chi^2(3)$	p
			예	아니오		
스토킹 피해자 전담인력 배치	가정폭력 상담소	39	5(12.8)	34(87.2)	8.650*	.034
	성폭력 상담소	18	1(5.6)	17(94.4)		
	여성 긴급전화 (1366)	8	4(50.0)	4(50.0)		
	통합 상담소	28	5(17.9)	23(82.1)		

* $p<.05$

3) 기관 유형별 기관 운영 이력 차이

기관 유형별 기관 운영 이력 차이를 살펴보았다. 소속기관에 따라서 유의미한 차이가 나지 않았다($\chi^2=5.12, p=.815$). 먼저, '5년 미만'에 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 7.7%, 성폭력상담소 11.1%, 여성 긴급전화(1366) 25.0%, 통합상담소 3.6%였다. '5년 이상~10년 미만'에 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 7.7%, 성폭력상담소 11.1%, 여성 긴급전화(1366) 12.5%, 통합상담소 7.1%였다. 다음으로 '10년 이상~20년 미만'에 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 23.1%, 성폭력상담소 27.8%, 여성 긴급전화(1366) 25.0%, 통합상담소 32.1%였다. 마지막으로 '20년 이상'에 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 61.5%, 성폭력상담소 50.0%, 여성 긴급전화(1366) 37.5%, 통합상담소 57.1%였다.

▶▶▶ [표 4-1-12] 기관별 기관 운영 이력 차이($N=93$)

종속변수	6지원기관	N	운영 이력(%)				$\chi^2(9)$	p
			5년 미만	5년 이상~ 10년 미만	10년 이상~ 20년 미만	20년 이상		
운영 이력	가정폭력 상담소	39	3(7.7)	3(7.7)	9(23.1)	24(61.5)	5.12	.815
	성폭력 상담소	18	2(11.1)	2(11.1)	5(27.8)	9(50.0)		
	여성 긴급전화 (1366)	8	2(25.0)	1(12.5)	2(25.0)	3(37.5)		
	통합 상담소	28	1(3.6)	2(7.1)	9(32.1)	16(57.1)		

나. 기관 유형별 피해자 지원 현황

1) 기관 유형별 법시행 이전 스토킹 피해자 상담 여부 차이

기관 유형별 법시행 이전 스토킹 피해자 상담 여부에 대한 차이를 살펴본 결과, 소속기관에 따라서 유의미한 차이가 나지 않았다($\chi^2=10.58$, $p=.102$). 먼저, ‘가정폭력 및 교제폭력 여부와 관계없이 스토킹 피해를 상담하였다’에 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 53.8%, 성폭력상담소 44.4%, 여성 긴급전화(1366) 12.5%, 통합상담소 57.1%였다. ‘스토킹 피해 상담을 한 적이 없다’에 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 46.2%, 성폭력상담소 50.0%, 여성 긴급전화(1366) 75.0%, 통합상담소 42.9%였다. ‘가정폭력 및 교제폭력의 일환으로 스토킹 피해를 상담하였다’에 응답한 각 기관별 비율은 가정폭력상담소 0.0%, 성폭력상담소 5.6%, 여성 긴급전화(1366) 12.5%, 통합상담소 0.0%였다.

▶▶▶ [표 4-1-13] 기관별 법시행 이전 스토킹 피해자 상담 여부($N=93$)

종속변수	N(%)				$\chi^2(3)$	p
	가정폭력 상담소	성폭력 상담소	여성 긴급전화 (1366)	통합상담소		
가정폭력 및 교제폭력 여부와 관계없이 스토킹 피해를 상담하였다.	21(53.8)	8(44.4)	1(12.5)	16(57.1)	10.58	.102
스토킹 피해 상담을 한 적이 없다.	18(46.2)	9(50.0)	6(75.0)	12(42.9)		
가정폭력 및 교제폭력의 일환으로 스토킹 피해를 상담하였다.	0(0.0)	1(5.6)	1(12.5)	0(0.0)		
합계	39(100.0)	18(100.0)	8(100.0)	28(100.0)		

2) 기관 유형별 스토킹 피해자 지원 사례수 및 피해자수 차이

기관 유형별 지난 1년간 스토킹 피해자 지원 사례 수 및 피해자 수 차이를 살펴보았다. 분석 결과 등분산이 가정되지 않아 Welch F값을 확인하였다. 스토킹 피해자 지원 사례 수는 소속기관에 따라서 유의미한 차이가 있었고($F(3, 25.757)=3.215$, $p < .05$), 스토킹 피해자 수 역시 소속기관에 따라서 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다.

(F(3, 25.461)=5.069, $p < .01$).

1년간 스토킹 피해자 지원 사례 수에 있어서는 기관별로 상당한 차이가 있었는데, 여성 긴급전화(M=698.8, SD=569.01)와 나머지 기관 유형의 지원 건수는 현저한 차이가 있었다. 가정폭력상담소(M=81.2, SD=174.81)와 성폭력상담소(M=55.9, SD=12.94), 통합상담소(M=106.5, SD=162.70)에서는 50여 건에서 100여 건의 지원을 한 것으로 확인되었다. 이는 상담소의 규모 및 지원 내역에 따른 차이로 볼 수 있다.

또한, 1년간 지원한 피해자수에 있어서도 기관별로 상당한 차이가 있는 것으로 나타났다. 여성 긴급전화(M=318.5, SD=309.76)이 지원한 피해자 수도 많았으며, 성폭력상담소(M=7.2, SD=9.27)가 가정폭력상담소(M=14.7, SD=17.06)와 통합상담소(M=21.7, SD=31.30)에서는 7.2~21.7명을 지원한 것으로 확인되었다.

▶▶ [표 4-1-14] 기관별 스토킹 피해자 지원 사례 수 및 피해자 수 차이(N = 93)

종속변수	집단	N	M	SD	Welch F	p
스토킹 피해자 지원 사례수	가정폭력 상담소	39	81.21	174.807	3.958*	0.019
	성폭력 상담소	17*	55.94	12.937		
	여성 긴급전화(1366)	8	698.75	569.006		
	통합 상담소	28	106.50	162.695		
스토킹 피해자수	가정폭력 상담소	39	14.72	17.059	5.069**	0.007
	성폭력 상담소	18	7.22	9.271		
	여성 긴급전화 (1366)	8	318.50	309.759		
	통합 상담소	28	21.71	31.301		

* 1개 기관의 결측치가 있어 제외 후 분석 실시

* $p < .05$, ** $p < .01$

다. 기관 유형별 지원 사건 특성 및 지원 유형

1) 기관 유형별 가해자-피해자 관계 유형

기관 유형별 가해자-피해자 간 관계 유형 차이를 살펴보았다. 분석 결과 등분산이 가정되지 않아 Welch F값을 확인하였다. 각 소속기관 내에서의 가해자-피해자 관계 유형 차이는 통합상담소를 제외하고 유의미한 것으로 나타났다. 먼저, 가정폭력상담소에서는 가해자 유형 차이가 유의미하게 나타났으며($F(3,81.03)=27.33$, $p < .001$), Dunnett T3으로 사후분석 결과 전현배우자=전현연인>기타지인>모르는사람 순서로

나타났다. 성폭력상담소에서는 가해자 유형 차이가 유의미하게 나타났으며($F(3, 34.939)=45.19, p < .001$), 사후분석 결과 전현연인>기타지인>전현배우자=모르는사람 순서로 나타났다. 다음으로 여성 긴급전화(1366) 역시 가해자 유형 차이가 유의미하게 나타났으며($F(3, 28)=43.00, p < .001$), 사후분석 결과 전현연인>기타지인>전현배우자=모르는사람 순서로 나타났다. 마지막으로 통합상담소에서도 가해자 유형 차이가 유의미하게 나타났으며($F(3, 46.80)=23.53, p < .001$), 사후분석 결과 전현배우자=전현연인=기타지인>모르는사람 순서로 나타났다. 기관 유형에 따라서 지원 대상의 가해자-피해자 간 유형의 차이가 컸으며, 이는 기관 유형에 따라서 주요 지원 대상이 다른 실제 차이를 반영하는 것으로 보인다. 전반적으로 전현연인간의 교제폭력을 지원 대상으로 하는 경우가 가장 많았지만, 가정폭력상담소는 배우자, 성폭력상담소는 연인, 여성 긴급전화는 기타지인의 비중이 높았고, 가정폭력상담소를 기반으로 성폭력, 스토킹에 대응하기 위한 통합상담소는 관계유형의 비중이 배우자와 연인에서 고른 특성을 보였다.

▶▶▶ [표 4-1-15] 기관 유형별 가해자-피해자 유형 차이($N = 93$)

기관	n		종속변수				Welch F	p	Dunnett T3
			전 현 배우자 가정폭력 (a)	전 현 연인 교제폭력 (b)	기타 지인 (c)	모르는 사람 (d)			
가정폭력 상담소	39	M	48.32	35.00	13.43	3.26	27.33***	.000	a=b>c>d
		SD	33.12	28.81	15.50	14.72			
성폭력 상담소	18	M	2.87	68.01	26.22	2.89	45.19***	.000	b>c>a=d
		SD	6.77	23.88	23.59	8.06			
여성 긴급전화	8	M	11.19	50.69	32.49	5.66	43.00***	.000	b>c>a=d
		SD	8.42	11.67	8.90	5.60			
통합 상담소	27*	M	35.83	39.81	21.45	2.90	23.53***	.000	a=b=c>d
		SD	32.47	29.76	27.35	3.29			

* 1개 기관의 결측치가 있어 제외 후 분석 실시

*** $p < .001$

2) 기관 유형별 타범죄 병행 여부

기관 유형별 지난 1년간 스토킹 범죄 외 다른 범죄의 동시 발생 여부 차이를 살펴보았다. 각 소속기관 내에서의 스토킹 범죄 외 다른 범죄 발생 여부의 차이를 살펴본

결과, 성폭력상담소와 여성 긴급전화(1366)는 유의미한 차이가 나타나지 않았고, 가정폭력상담소와 통합상담소는 유의미한 차이가 나타났다. 먼저, 가정폭력상담소는 '스토킹만 발생'했을 때보다 '다른 범죄와 함께 발생'했을 때가 더 많은 것으로 나타났다($t=4.72, p < .001$). 통합상담소는 '스토킹만 발생'했을 때보다 '다른 범죄와 함께 발생'했을 때가 더 많았다($t=2.28, p < .05$).

▶▶ [표 4-1-16] 기관별 스토킹 범죄 외 다른 범죄 발생 여부 차이($N = 93$)

기관	N	종속변수				t(df)	p
		스토킹만 발생		다른 범죄와 함께 발생			
		M	SD	M	SD		
가정폭력 상담소	39	24.88	33.11	74.67	32.88	-4.72(38)***	.000
성폭력 상담소	18	52.98	39.97	47.02	39.97	.32(17)	.756
여성 긴급전화	7*	75.44	31.77	24.56	31.77	2.12(6)	.078
통합 상담소	27*	33.97	36.59	66.03	36.59	-2.28(26)*	.031

* 1개 기관의 결측치가 있어 제외 후 분석 실시

* $p < .05$, *** $p < .001$

3) 기관 유형별 스토킹 피해자 성별

기관 유형별 스토킹 범죄피해자 성별 차이를 살펴보았다. 각 소속기관 내에서의 스토킹 범죄피해자 성별 차이는 모든 기관에서 유의미한 차이를 보였으며, '남성'보다 '여성'이 더 많이 지원받았다. 즉, 가정폭력상담소($t=7.24, p < .001$), 성폭력상담소($t=18.19, p < .001$), 여성 긴급전화(1366)($t=32.80, p < .001$), 통합상담소($t=11.68, p < .001$) 모두 성별 차이가 있었으며, 가정폭력 상담소를 제외한 나머지 3개 기관은 여성의 비율이 90%를 상회하였다.

▶▶ [표 4-1-17] 기관별 스토킹 범죄피해자 성별 차이($N = 93$)

기관	N	종속변수				t(df)	p
		여성		남성			
		M	SD	M	SD		
가정폭력 상담소	39	82.40	27.94	17.60	27.94	7.24(38)***	.000
성폭력 상담소	18	95.68	10.65	4.32	10.65	18.19(17)***	.000
여성 긴급전화	8	95.16	3.89	4.84	3.89	32.80(7)***	.000
통합 상담소	27*	92.80	19.04	7.20	19.04	11.68(26)***	.000

* 1개 기관의 결측치가 있어 제외 후 분석 실시

*** $p < .001$

4) 기관 유형별 스토킹 피해자 지원유형(1순위)

가정폭력상담소에서의 지난 1년간 스토킹 피해자에게 가장 많이 제공된 지원유형을 살펴보았다. 1순위 선택 비율은 1) 심리 정서적 지원 76.0%, 2) 법적 지원(형사), 임시숙소 지원 5.1%, 3) 법적 지원(민사), 법적 지원(가사), 의료 지원, 피해자 안전지원, 정보제공 각 2.6%, 4) 삭제지원, 경제적 지원 각 0.0%의 순서로 나타났다.

성폭력상담소에서의 경우 1) 심리 정서적 지원 66.7%, 2) 법적 지원(형사), 임시숙소 지원 각 11.1%, 3) 의료 지원, 기타 5.6%, 4) 법적 지원(민사), 법적 지원(가사), 삭제지원, 피해자 안전지원, 경제적 지원, 정보제공 각 0.0% 순서로 나타났다.

여성 긴급전화(1366)에서의 경우 1) 정보제공 87.5%, 2) 심리 정서적 지원 12.5%, 3) 법적 지원(형사), 법적 지원(민사), 법적 지원(가사), 의료지원, 삭제지원, 피해자 안전지원, 임시숙소 지원, 경제적 지원, 기타 각 0.0%의 순서로 나타났다.

통합상담소에서의 경우 1) 심리 정서적 지원 60.7%, 2) 법적 지원(형사) 17.9%, 3) 피해자 안전지원, 정보제공 각 7.1%, 4) 법적 지원(가사) 3.6%, 5) 법적 지원(민사), 의료 지원, 삭제지원, 임시숙소지원, 경제적 지원 각 0.0%의 순서로 나타났다.

▶▶ [표 4-1-18] 기관 유형별 피해자 지원 유형(1순위)

	가정폭력 상담소		성폭력 상담소		여성 긴급전화		통합 상담소	
	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율
법적 지원(형사)	2	5.1	2	11.1	0	0.0	5	18.5
법적 지원(민사)	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
법적 지원(가사)	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	3.7
의료 지원	1	2.6	1	5.6	0	0.0	0	0.0
삭제 지원	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
심리 정서적 지원	30	76.9	12	66.7	1	12.5	17	63.0
피해자 안전 지원	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	7.4
임시숙소 지원	2	5.1	2	11.1	0	0.0	0	0.0
경제적 지원	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
정보제공	1	2.6	0	0.0	7	87.5	2	7.4
기타	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0
합계	39	100	18	100	8	100	28	100

* 1개 기관의 결측치가 있어 비율은 유효 비율을 제시

가) 기관 유형별 스톡킹 피해자 지원유형(1+2+3순위)

1+2+3순위 선택 비율(합계 300%)은 가정폭력상담소의 경우 1) 심리 정서적 지원 92.3%, 2) 정보제공 74.4%, 3) 피해자 안전지원 30.8%, 4) 법적 지원(형사) 28.2%, 5) 법적 지원(가사) 20.5%, 6) 의료 지원 15.4%, 7) 임시숙소 지원, 기타 각 10.3%, 8) 경제적 지원 7.7%, 9) 법적 지원(민사) 5.1%, 10) 삭제지원 0.0%의 순서로 나타났다.

성폭력상담소의 경우 1) 심리 정서적 지원 100.0%, 2) 의료지원 72.2%, 3) 법적 지원(형사) 61.1%, 4) 정보제공 33.3%, 5) 기타 16.7%, 6) 임시숙소 지원 11.1%, 7) 경제적 지원 5.6%, 8) 법적 지원(민사), 법적 지원(가사), 삭제지원, 피해자 안전지원 각 0.0%의 순서로 나타났다.

여성 긴급전화의 경우 1) 정보제공 100.0%, 2) 심리 정서적 지원, 임시숙소 지원 75.0%, 3) 기타 25.0%, 4) 법적 지원(형사), 피해자 안전지원 12.5%, 5) 법적 지원(민사), 법적 지원(가사), 의료지원, 삭제지원, 경제적 지원 각 0.0%의 순서로 나타났다.

통합상담소의 경우 1) 심리 정서적 지원 93.1%, 2) 정보제공 75.9%, 3) 법적 지원(형사) 41.4%, 4) 피해자 안전지원 20.7%, 5) 의료지원 17.2%, 6) 법적 지원(가사) 10.3%, 7) 임시숙소 지원, 기타 각 6.9%, 8) 법적 지원(민사) 3.4%, 9) 경제적 지원 0.0%의 순서로 나타났다.

▶▶▶ [표 4-1-19] 기관 유형별 피해자 지원 유형(1+2+3순위)

	가정폭력 상담소		성폭력 상담소		여성 긴급전화		통합 상담소	
	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율
법적 지원(형사)	11	28.2	11	61.1	1	12.5	12	41.4
법적 지원(민사)	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	3.4
법적 지원(가사)	8	20.5	0	0.0	0	0.0	3	10.3
의료 지원	6	15.4	13	72.2	0	0.0	5	17.2
삭제 지원	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4
심리 정서적 지원	36	92.3	18	100.0	6	75.0	27	93.1
피해자 안전 지원	12	30.8	0	0.0	1	12.5	6	20.7
임시숙소 지원	4	10.3	2	11.1	6	75.0	2	6.9
경제적 지원	3	7.7	1	5.6	0	0.0	0	0.0
정보제공	29	74.4	6	33.3	8	100.0	22	75.9
기타	4	10.3	3	16.7	2	25.0	2	6.9
합계	115*	294.9	54	300.0	24	300.0	81**	279.3

* 2개 기관의 결측치가 있어 비율은 유효 비율을 제시

** 3개 기관의 결측치가 있어 비율은 유효 비율을 제시

라. 기관 유형별 피해자 지원의 한계

1) 기관 유형별 스토킹 피해자 주요 피해 영향

가) 기관 유형별 스토킹 피해자 주요 피해 영향(1순위)

스토킹 피해자가 가장 심각하게 호소하는 피해 영향을 살펴보았다. 1순위 선택 비율은 1) 스토킹 피해로 인한 정신적 고통 84.6%, 2) 추가적인 피해에 대한 두려움 7.7%, 3) 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담 5.1%, 4) 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해 2.6%, 5) 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담, 기타 각 0.0% 순서로 나타났다.

성폭력상담소에서의 경우 1) 스토킹 피해로 인한 정신적 고통 44.4%, 2) 추가적인 피해에 대한 두려움 33.3%, 3) 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담 11.1%, 4) 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담, 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해 각 5.6% 순서로 나타났다.

여성 긴급전화(1366)에서의 경우 1) 스토킹 피해로 인한 정신적 고통 37.5%, 2) 추가적인 피해에 대한 두려움 25.0%, 3) 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담, 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담, 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해 각 12.5% 순서로 나타났다.

통합상담소에서의 경우 1) 스토킹 피해로 인한 정신적 고통 78.6%, 2) 추가적인 피해에 대한 두려움 17.9%, 3) 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담 3.6%, 4) 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담, 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해 각 0.0% 순서로 나타났다.

» [표 4-1-20] 기관 유형별 주요 피해 영향(1순위)

	가정폭력상담소		성폭력상담소		여성긴급전화		통합상담소	
	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율
스토킹 피해로 인한 정신적 고통	33	84.6	8	44.4	3	37.5	22	78.6
스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담	0	0.0	1	5.6	1	12.5	1	3.6

	가정폭력상담소		성폭력상담소		여성긴급전화		통합상담소	
	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율
스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담	2	5.1	2	11.1	1	12.5	0	0.0
스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해	1	2.6	1	5.6	1	12.5	0	0.0
추가적인 피해에 대한 두려움	3	7.7	6	33.3	2	25.0	5	17.9
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	39	100.0	18	100.0	8	100.0	28	100.0

나) 기관 유형별 스토킹 피해자 주요 피해 영향(1+2+3순위)

1+2+3순위 선택 비율(합계 300%)은 가정폭력상담소의 경우, 1) 스토킹 피해로 인한 정신적 고통 97.4%, 2) 추가적인 피해에 대한 두려움 82.1%, 3) 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담 61.5%, 4) 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해 30.8%, 5) 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담 28.2%의 순서로 나타났다.

성폭력상담소의 경우 1) 스토킹 피해로 인한 정신적 고통 100.0%, 2) 추가적인 피해에 대한 두려움 94.4%, 3) 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담 50.0%, 4) 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담, 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해 각 27.8%의 순서로 나타났다.

여성 긴급전화(1366)의 경우 1) 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담, 추가적인 피해에 대한 두려움 87.5%, 2) 스토킹 피해로 인한 정신적 고통 75.0%, 3) 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담, 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해 각 25.0%의 순서로 나타났다.

통합상담소의 경우 1) 스토킹 피해로 인한 정신적 고통 100.0%, 2) 추가적인 피해에 대한 두려움 82.1%, 3) 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담 64.3%, 4) 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담 32.1%, 5) 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해 14.3%, 5) 기타 7.1%의 순서로 나타났다.

▶▶ [표 4-1-21] 가장 심각한 피해 영향(1+2+3 순위)

	가정폭력상담소		성폭력상담소		여성긴급전화		통합상담소	
	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율
스토킹 피해로 인한 정신적 고통	38	97.4	18	100.0	6	75.0	28	100.0
스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담	11	28.2	5	27.8	2	25.0	9	32.1
스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담	24	61.5	9	50.0	7	87.5	18	64.3
스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해	12	30.8	5	27.8	2	25.0	4	14.3
추가적인 피해에 대한 두려움	32	82.1	17	94.4	7	87.5	23	82.1
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1
합계	117	300.0	54	300.0	24	300.0	84	300.0

2) 기관 유형별 스토킹 피해자의 주요 지원 욕구

가) 기관 유형별 스토킹 피해자의 주요 지원 욕구(1순위)

가정폭력상담소에서의 스토킹 피해자의 가장 중요한 지원 욕구를 살펴보았다. 1순위 선택 비율은 1) 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원 30.8%, 2) 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원, 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원 20.5%, 3) 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원 10.3%, 4) 거주지 이전을 위한 비용 7.7%, 5) 임시숙소지원, 심리적·신체적 피해에 대한 의료지원 5.1%, 6) 긴급 생활비 지원 0.0%의 순서로 나타났다.

성폭력상담소에서의 경우 1) 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원 38.9%, 2) 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원 22.2%, 3) 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원 16.7%, 4) 거주지 이전을 위한 비용, 임시숙소지원, 심리적·신체적 피해에 대한 의료지원, 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원 각 5.6%, 5) 긴급 생활비 지원 0.0%의 순서로 나타났다.

여성 긴급전화(1366)에서의 경우 1) 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원, 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원, 심리적·신체적 피해에 대한 의료지원

각 25.0%, 2) 임시숙소지원, 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원 12.5%, 3) 거주지 이전을 위한 비용, 긴급 생활비 지원, 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원 각 0.0%의 순서로 나타났다.

통합상담소에서의 경우 1) 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원, 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원 각 25.0%, 2) 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원 21.4%, 3) 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원 17.9%, 4) 거주지 이전을 위한 비용 7.1%, 5) 긴급 생활비 지원 3.6%, 6) 임시숙소지원, 심리적·신체적 피해에 대한 의료지원 각 0.0%의 순서로 나타났다.

▶▶ [표 4-1-22] 기관 유형별 피해자의 주요 지원욕구(1순위)

	가정폭력상담소		성폭력상담소		여성긴급전화		통합상담소	
	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율
가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원	12	30.8	7	38.9	2	25.0	7	25.0
거주지 이전을 위한 비용	3	7.7	1	5.6	0	0.0	2	7.1
긴급 생활비 지원	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
임시숙소 지원	2	5.1	1	5.6	1	12.5	0	0.0
피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원	8	20.5	4	22.2	2	25.0	7	25.0
심리적, 신체적 피해에 대한 의료 지원	2	5.1	1	5.6	2	25.0	0	0.0
피해자에 대한 심리정서적 상담 지원	8	20.5	3	16.7	1	12.5	6	21.4
피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원	34	10.3	1	5.6	0	0.0	5	17.9
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	39	100.0	18	100.0	8	100.0	28	100.0

나) 기관 유형별 스톡킹 피해자의 주요 지원 욕구(1+2+3순위)

1+2+3순위 선택 비율(합계 300%)은 가정폭력상담소의 경우 1) 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원 71.8%, 2) 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원 51.3%, 3) 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원, 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원 각 48.7%, 4) 거주지 이전을 위한 비용 25.6%, 5) 긴급 생활비 지원 23.1%, 6) 심리적·신체적 피해에 대한 의료지원 17.9%, 7) 임시숙소지원 12.8%의 순서로 나타났다.

성폭력상담소의 경우 1) 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원 77.8%, 2) 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원, 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원 각 50.0%, 3) 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원 38.9%, 4) 심리적·신체적 피해에 대한 의료지원 33.3%, 5) 긴급 생활비 지원 22.2%, 6) 임시숙소지원 16.7%, 7) 거주지 이전을 위한 비용 11.1%의 순서로 나타났다.

여성 긴급전화의 경우 1) 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원 75.0%, 2) 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원 50.0%, 3) 긴급 생활비 지원, 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원, 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원 각 37.5%, 4) 거주지 이전을 위한 비용, 심리적·신체적 피해에 대한 의료지원 각 25.0%, 5) 임시숙소 지원 12.5%의 순서로 나타났다.

통합상담소의 경우 1) 피해자에 대한 심리 정서적 상담 지원 67.9%, 2) 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원 64.3%, 3) 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원, 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원 각 60.7%, 4) 거주지 이전을 위한 비용, 심리적·신체적 피해에 대한 의료지원 각 14.3%, 5) 임시숙소지원 3.6%의 순서로 나타났다.

▶▶▶ [표 4-1-23] 기관 유형별 피해자의 주요 지원욕구(1+2+3 순위)

	가정폭력상담소		성폭력상담소		여성긴급전화		통합상담소	
	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율	빈도	비율
가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원	28	71.8	14	77.8	6	75.0	17	60.7
거주지 이전을 위한 비용	10	25.6	2	11.1	2	25.0	4	14.3
긴급 생활비 지원	9	23.1	4	22.2	3	37.5	4	14.3
임시숙소 지원	5	12.8	3	16.7	1	12.5	1	3.6
피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원	20	51.3	9	50.0	3	37.5	18	64.3
심리적, 신체적 피해에 대한 의료 지원	7	17.9	6	33.3	2	25.0	4	14.3
피해자에 대한 심리정서적 상담 지원	19	48.7	9	50.0	3	37.5	19	67.9
피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원	19	48.7	7	38.9	4	50.0	17	60.7
기타	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
합계	117	300.0	54	300.0	24	300.0	84	300.0

3) 기관 유형별 스토킹 피해자 지원의 한계

기관 유형별로 스토킹 피해자 지원에서의 어려움 차이를 살펴보았다(‘불안이나 공포감 이외에 스토킹 피해를 입증할 수 있는 증거 수집 어려움’에서 각 기관 유형별 차이는 등분산이 가정되지 않아 Welch F값을 확인하였다). 분석 결과, 대부분의 문항에서 기관 유형에 따른 차이는 거의 확인되지 않았다. 이는 기관 유형과 무관하게 피해자 지원에 대해서 겪고 있는 어려움의 양상은 유사하다는 것을 뜻한다.

구체적으로 ‘스토킹 사법처리 한계(피해 입증 어려움이나 좁은 스토킹 범위, 미약한 처벌 등)’, ‘지원과정에서 스토킹 가해행위의 지속’, ‘안전보장 등 피해자의 욕구를 실현할 수 있는 지원제도의 부재’, ‘스토킹 피해 지원을 위한 인력 및 예산의 부족’, ‘범죄피해자 등 관련 지원기관의 비협조적인 태도’, ‘스토킹 피해자의 현재 위험성을 파악할 수 있는 지원역량의 부족’, ‘증거수집이나 경호 등 지원불가능한 사항에 대한 피해자 요청’에서는 등분산이 가정되었으나, 각 기관 유형별 차이가 유의미하지 않았다.

‘스토킹 사건을 처리하는 수사 담당자의 비협조적인 태도’는 등분산이 가정되어 ANOVA F값을 확인하였으며, 각 기관 유형별 차이가 유의미하였다($F=3.760, p < .05$). 성폭력상담소($M=3.2, SD=1.18$)와 통합상담소($M=3.3, SD=0.95$)는 상대적으로 어려움을 크게 인식하고 있었고, 가정폭력상담소($M=2.7, SD=1.18$)와 여성긴급전화(1366)($M=2.0, SD=0.93$)는 상대적으로 어려움 인식이 크지 않은 것으로 확인되었다.

▶▶▶ [표 4-1-24] 기관 유형별 스토킹 피해자 지원의 한계($N = 93$)

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	Welch F	p
① 스토킹 사법처리 한계	가정폭력상담소	39	3.92	1.109	0.211		0.889
	성폭력상담소	18	4.06	0.802			
	여성긴급전화	8	3.88	0.991			
	통합상담소	28	4.07	0.663			
② 지원과정에서 스토킹 가해행위의 지속	가정폭력상담소	39	4.13	0.923	0.796		0.499
	성폭력상담소	18	4.06	0.938			
	여성긴급전화	8	4.13	0.641			
	통합상담소	28	3.82	0.670			
③ 안전보장 등 피해자의 욕구를 실현할 수 있는 지원제도의 부재	가정폭력상담소	39	4.21	0.801	0.572		0.635
	성폭력상담소	18	4.00	0.840			
	여성긴급전화	8	4.13	0.354			
	통합상담소	28	4.29	0.659			

420 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	Welch F	p
④ 불안이나 공포감이 외에 스토킹 피해를 입증할 수 있는 증 거 수집 어려움	가정폭력상담소	39	3.77	1.266		1.978	0.140
	성폭력상담소	18	3.83	1.043			
	여성긴급전화	8	4.38	0.744			
	통합상담소	28	4.25	0.701			
⑤ 스토킹 피해지원 을 위한 인력 및 예 산의 부족	가정폭력상담소	39	4.26	0.751	1.170		0.326
	성폭력상담소	18	3.83	1.150			
	여성긴급전화	8	4.13	0.991			
	통합상담소	28	3.93	0.940			
⑥ 범죄피해자 등 관 련 지원기관의 비 협조적인 태도	가정폭력상담소	39	2.64	1.063	2.704		0.050
	성폭력상담소	18	2.78	1.215			
	여성긴급전화	8	1.75	0.886			
	통합상담소	28	2.93	0.940			
⑦ 스토킹 사건을 처 리하는 수사담당 자의 비협조적인 태도	가정폭력상담소	39	2.67	1.177	3.760*		0.014
	성폭력상담소	18	3.22	1.309			
	여성긴급전화	8	2.00	0.926			
	통합상담소	28	3.29	1.013			
⑧ 스토킹 피해자의 현재 위험성을 파 악할 수 있는 지원 역량의 부족	가정폭력상담소	39	3.67	1.177	1.865		0.141
	성폭력상담소	18	3.44	0.984			
	여성긴급전화	8	2.75	0.886			
	통합상담소	28	3.32	0.945			
⑨ 증거수집이나 경호 등 지원불가능한 사항에 대한 피해 자 요청	가정폭력상담소	39	4.05	0.972	1.193		0.317
	성폭력상담소	18	3.61	1.243			
	여성긴급전화	8	3.88	1.126			
	통합상담소	28	4.14	0.756			

* $p < .05$

4) 기관 유형별 성폭력/가정폭력 피해자 지원과의 차이

기관 유형별 성폭력/가정폭력 피해자와 스토킹 피해자 지원에서의 차이를 살펴보았다. 분석 결과 각 기관 유형별 차이는 유의미하지 않았다($\chi^2=12.9$, $p < .38$). 이는 기관 유형에 따른 차이 인식이 크게 다르지 않다는 것을 의미한다. 가정폭력상담소의 경우 비교적 다양한 응답을 하였으나, 나머지 기관 유형의 경우 피해자 안전에 대한 주의가 필요하다는 점을 주요 차이로 인식하였다.

▶▶▶ [표 4-1-25] 기관별 성폭력/가정폭력 피해자 지원과 스톡킹 피해자 지원에서의 차이(N = 93)

	N(%)				$\chi^2(3)$	p
	가정폭력 상담소	성폭력 상담소	여성 긴급전화	통합 상담소		
별다른 차이가 없다.	4(10.3)	2(11.1)	0(0.0)	5(17.9)	12.89	0.377
피해자 안전에 대해 각별히 주의를 기울여야 한다.	19(48.7)	12(66.7)	7(87.5)	19(67.9)		
상담 연락보다는 수사기관에 의한 지원을 통해 연계되는 경우가 많다.	6(15.4)	2(11.1)	1(12.5)	3(10.7)		
친밀한 관계가 아닌 모르는 사람이나 지인에 의한 피해 상담이 상대적으로 많다.	3(7.7)	0(0.0)	0(0.0)	1(3.6)		
기타	7(17.9)	2(11.1)	0(0.0)	0(0.0)		
합계	39(100.0)	18(100.0)	8(100.0)	28(100.0)		

5) 기관 유형별 관련기관 종사자들과의 협력 정도

기관 유형별로 지난 1년간 스톡킹 피해자 지원에 있어 타기관의 협력 정도의 차이를 살펴보았다. 분석 결과 모든 관련 기관에 대한 평가의 등분산이 가정되지 않아 Welch F값을 확인하였다. ‘경찰서피해자전담경찰’과의 협력 정도에서만 유의미한 차이를 보였다($F=4.635$, $p < .01$). ‘경찰서피해자전담경찰’과의 협력 정도에서의 각 기관 유형별 차이를 보였으며 Tukey HSD 사후분석 결과 가정폭력상담소가 성폭력상담소보다 더 높게 평가한 것으로 나타났다. 이는 경찰서 피해자전담 경찰관의 협력 정도에 대해서 성폭력상담소에 비해 가정폭력상담소에서 더 높게 평가하고 있다는 것을 의미한다.

▶▶▶ [표 4-1-26] 기관 유형별 스톡킹 피해자 지원에 있어 타기관의 협력 정도 평가(N = 93)

종속변수	집단	N	M	SD	Welch F	p	Tukey HSD
①경찰서 수사관	가정폭력상담소	39	3.79	1.056	0.558	0.644	-
	성폭력상담소	18	3.50	1.098			
	여성긴급전화	8	3.88	0.991			
	통합상담소	28	3.54	1.138			
②경찰서 피해자전담경찰	가정폭력상담소	39	4.10	0.912	4.635**	0.005	가정>성폭
	성폭력상담소	18	3.06	1.211			
	여성긴급전화	8	4.13	0.991			
	통합상담소	28	3.79	1.031			

422 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

종속변수	집단	N	M	SD	Welch F	p	Tukey HSD
③지방자치단체 사회복지부서 공무원	가정폭력상담소	39	2.95	1.169	0.934	0.428	-
	성폭력상담소	18	2.56	1.199			
	여성긴급전화	8	2.38	1.188			
	통합상담소	28	2.96	1.261			
④지방자치단체 여성청소년 여성가족부서 공무원	가정폭력상담소	39	3.05	1.146	0.823	0.485	-
	성폭력상담소	18	2.67	1.029			
	여성긴급전화	8	3.38	1.506			
	통합상담소	28	3.11	1.257			
⑤유사지원기관	가정폭력상담소	39	3.36	1.112	0.755	0.523	
	성폭력상담소	18	3.33	1.328			
	여성긴급전화	8	3.63	1.302			
	통합상담소	28	3.00	1.305			
⑥검찰	가정폭력상담소	39	2.72	1.075	0.951	0.420	
	성폭력상담소	18	2.89	0.963			
	여성긴급전화	8	2.13	1.246			
	통합상담소	28	2.61	1.166			
⑦법원	가정폭력상담소	39	2.87	1.151	0.887	0.451	
	성폭력상담소	18	2.94	0.998			
	여성긴급전화	8	2.25	1.165			
	통합상담소	28	2.64	1.254			
⑧의료기관	가정폭력상담소	39	3.08	1.085	0.974	0.409	
	성폭력상담소	18	3.50	1.043			
	여성긴급전화	8	3.25	1.389			
	통합상담소	28	2.89	1.397			

** $p < .01$

마. 기관 유형별 전문화 교육 현황 및 개선방안

1) 기관 유형별 전문화 교육 이수 현황(이수 여부/평가/미이수 이유)

기관 유형별 스토킹 피해자 전문화 교육 여부 차이를 살펴보았다. 분석 결과 각 기관 유형별 차이는 유의미하지 않았으며($\chi^2=.094$, $p < .993$), 모든 기관 유형에서 85.0% 전후의 기관이 보수교육을 받은 것으로 나타났다.

▶▶ [표 4-1-27] 기관별 스톡킹 피해자 전문화 교육 여부 차이(N = 93)

종속변수	집단	N	보수교육 여부(%)		$\chi^2(3)$	p
			예	아니오		
전문화 교육 (보수교육) 여부	가정폭력상담소	39	33(84.6)	6(15.4)	.094	.993
	성폭력상담소	18	15(83.3)	3(16.7)		
	여성긴급전화	8	7(87.5)	1(12.5)		
	통합상담소	28	24(85.7)	4(14.3)		

2) 기관 유형별 기관종사자 전문화 교육 적합성 평가

기관 유형별로 스톡킹 피해자 지원 기관 종사자의 전문성 강화를 위한 교육 내용 필요성 차이를 살펴보았다. 분석 결과, 등분산이 가정되어 ANOVA F값을 확인하였다. 각 기관별 차이는 8문항 모두 유의미하지 않게 나타났다. 대부분의 교육 내용에 대해서 ‘높다(=4)’ 수준의 필요성을 평가하는 점을 고려하면, 모든 기관 유형에서 다양한 전문화 교육의 필요성을 인식하고 있다는 것을 의미한다. 그리고 유의미한 차이는 없었지만, 대부분의 교육 내용에 대해서 여성긴급전화(1366)에서 가장 높은 필요성 인식을 보인 것으로 보아, 운영 이력이 짧은 여성긴급전화에서 전문화 필요성을 더 강하게 느끼는 것으로 추정된다.

▶▶ [표 4-1-28] 기관 유형별 전문화 교육 필요성 인식 차이(N = 93)

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	p	Tukey HSD
① 스톡킹 관련 법률 및 지원제도 등 지 원체계 이해	가정폭력상담소	39	4.36	0.707	2.429	0.070	
	성폭력상담소	18	4.50	0.618			
	여성긴급전화	8	4.75	0.463			
	통합상담소	28	4.07	0.858			
② 스톡킹 피해 위험성 평가방법	가정폭력상담소	39	4.13	0.894	0.675	0.570	
	성폭력상담소	18	4.06	0.873			
	여성긴급전화	8	4.50	0.756			
	통합상담소	28	4.00	0.943			
③ 스톡킹 가해자의 특 성 및 범죄특성에 대한 이해	가정폭력상담소	39	4.26	0.785	2.221	0.091	
	성폭력상담소	18	4.06	0.998			
	여성긴급전화	8	4.63	0.744			
	통합상담소	28	3.86	0.848			

424 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	p	Tukey HSD
④ 스토킹 피해자의 심리적 특성을 고려한 상담기법	가정폭력상담소	39	4.31	0.800	1.258	0.294	
	성폭력상담소	18	4.28	0.895			
	여성긴급전화	8	4.75	0.707			
	통합상담소	28	4.11	0.875			
⑤ 최신 스토킹 피해 및 처벌 사례	가정폭력상담소	39	4.28	0.793	0.179	0.911	
	성폭력상담소	18	4.22	0.943			
	여성긴급전화	8	4.38	1.408			
	통합상담소	28	4.14	1.008			
⑥ 스토킹 피해 사례 실습 및 슈퍼비전	가정폭력상담소	39	3.77	1.038	1.828	0.148	
	성폭력상담소	18	4.00	1.138			
	여성긴급전화	8	4.50	0.756			
	통합상담소	28	3.61	0.956			
⑦ 피해자를 위한 안전 계획 수립방법	가정폭력상담소	39	4.15	0.961	0.776	0.510	
	성폭력상담소	18	4.28	0.895			
	여성긴급전화	8	4.50	0.756			
	통합상담소	28	3.96	1.105			
⑧ 젠더 기반 폭력의 맥락에서 스토킹에 대한 이해	가정폭력상담소	39	4.10	0.940	0.828	0.482	
	성폭력상담소	18	4.39	0.778			
	여성긴급전화	8	4.50	0.756			
	통합상담소	28	4.11	0.916			

3) 기관 유형별 일반인 대상 스토킹 예방 교육 적합성 평가

기관 유형별 일반인 대상 스토킹 예방 교육에 대한 내용별 필요성 차이를 살펴보았다. 분석 결과 등분산이 가정되어 ANOVA F값을 확인하였다. 5문항 모두에 대해서 각 기관 유형별 차이는 유의미하지 않은 것으로 나타났다. 이는 기관 유형에 관계 없이 일반인 대상 교육의 내용에 대해서 대체로 필요성을 높게 평가한다는 것을 의미한다.

▶▶ [표 4-1-29] 기관 유형별 일반인 대상 스토킹 예방 교육 필요성 인식 차이(N = 93)

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	p	Tukey HSD
① 스토킹 피해 여부를 스스로 점검할 수 있는 체크리스트	가정폭력상담소	39	4.38	0.747	0.078	0.972	
	성폭력상담소	18	4.28	0.895			
	여성긴급전화	8	4.38	0.916			
	통합상담소	28	4.36	0.731			

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	ρ	Tukey HSD
② 스토킹 피해에 대한 개인적인 대처방안	가정폭력상담소	39	4.15	1.089	0.073	0.975	
	성폭력상담소	18	4.28	0.958			
	여성긴급전화	8	4.25	1.165			
	통합상담소	28	4.18	0.863			
③ 일반예방을 위한 스토킹 범죄처벌 제도 이해	가정폭력상담소	39	4.41	0.818	0.735	0.534	
	성폭력상담소	18	4.17	0.924			
	여성긴급전화	8	4.63	1.061			
	통합상담소	28	4.21	0.957			
④ 주변인 스토킹 피해 발생에 개입할 수 있는 제3자 대처방안	가정폭력상담소	39	4.26	0.850	0.145	0.932	
	성폭력상담소	18	4.22	1.060			
	여성긴급전화	8	4.00	1.309			
	통합상담소	28	4.18	1.156			
⑤ 젠더 기반 폭력의 맥락에서 스토킹에 대한 이해	가정폭력상담소	39	4.31	0.893	0.499	0.684	
	성폭력상담소	18	4.39	0.979			
	여성긴급전화	8	4.63	0.744			
	통합상담소	28	4.18	1.090			

바. 기관 유형별 스토킹 범죄 대응 방안

1) 기관 유형별 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안

기관 유형별로 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안에 대한 필요성 인식의 차이를 살펴보았다. 분석결과 등분산이 가정되는 경우 ANOVA F값, 등분산이 가정되지 않는 경우 Welch F값을 확인하였다. 11개 개선방안 모두에 대해서 각 기관 유형별 차이는 유의미하지 않은 것으로 나타났다. 이는 기관 유형에 관계 없이 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안의 필요성에 대해서 필요성을 높게 평가한다는 것을 의미한다.

▶▶▶ [표 4-1-30] 기관 유형별 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안(N = 93)

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	Welch F	ρ
① 스토킹 가해자에 대한 처벌형량 강화	가정폭력상담소	39	4.67	0.577		1.714	0.191
	성폭력상담소	18	4.06	1.162			
	여성긴급전화	8	4.50	1.414			
	통합상담소	28	4.43	0.836			

426 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	Welch F	p
② 스토킹 가해자에 대한 확실한 처벌 기소유에 지양	가정폭력상담소	39	4.67	0.662		0.827	0.827
	성폭력상담소	18	4.11	1.410			
	여성긴급전화	8	4.50	1.414			
	통합상담소	28	4.64	0.826			
③ 수사기관의 스토킹 피해에 대한 이해 강화	가정폭력상담소	39	4.69	0.614	0.147		0.932
	성폭력상담소	18	4.67	0.594			
	여성긴급전화	8	4.75	0.463			
	통합상담소	28	4.61	0.737			
④ 실효적인 피해자 안전조치 발굴	가정폭력상담소	39	4.74	0.549	0.554		0.647
	성폭력상담소	18	4.61	0.608			
	여성긴급전화	8	4.63	0.744			
	통합상담소	28	4.50	1.072			
⑤ 스토킹 범위 확대 등 스토킹처벌법 개정	가정폭력상담소	39	4.54	0.790	0.724		0.540
	성폭력상담소	18	4.28	0.895			
	여성긴급전화	8	4.75	0.463			
	통합상담소	28	4.46	0.881			
⑥ 스토킹 초기단계 가해자에 대한 치료 및 상담 등 개입방안 제도화	가정폭력상담소	39	4.62	0.847	1.755		0.162
	성폭력상담소	18	4.28	0.958			
	여성긴급전화	8	4.50	1.069			
	통합상담소	28	4.07	1.152			
⑦ 피해자-가해자분리를 위한 접근금지 조치 강화	가정폭력상담소	39	4.82	0.451		0.948	0.434
	성폭력상담소	18	4.44	1.042			
	여성긴급전화	8	4.38	1.408			
	통합상담소	28	4.71	0.810			
⑧ 스토킹 피해자 지원을 전담하는 지원시설 설치 확대	가정폭력상담소	39	3.49	1.393	1.726		0.167
	성폭력상담소	18	3.44	1.338			
	여성긴급전화	8	4.63	0.744			
	통합상담소	28	3.64	1.393			
⑨ 스토킹 위험성 평가 도구의 개선 및 활용 강화	가정폭력상담소	39	4.28	0.857	0.189		0.904
	성폭력상담소	18	4.11	1.079			
	여성긴급전화	8	4.13	0.835			
	통합상담소	28	4.25	0.844			
⑩ 수사기관 및 민간지원 기관간의 협력 강화	가정폭력상담소	39	4.77	0.485		1.610	0.213
	성폭력상담소	18	4.44	0.984			
	여성긴급전화	8	4.50	0.756			
	통합상담소	28	4.43	0.879			

종속변수	집단	N	M	SD	ANOVA F	Welch F	p
⑪ 가정폭력처벌법에 스토킹처벌법을통합	가정폭력상담소	39	3.77	1.477	1.412		0.245
	성폭력상담소	18	2.89	1.711			
	여성긴급전화	8	3.63	1.768			
	통합상담소	28	3.61	1.397			

2) 기관 유형별 스토킹 방지법상 피해자의 범위에 대한 개선방안

기관 유형별로 스토킹 방지법 범위 개선 필요성 인식에 대한 차이를 살펴보았다. 분석결과 각 기관 유형별 차이는 유의미하지 않게 나타났다($\chi^2=8.37$, $p<.498$). 기관 유형과 무관하게 “스토킹방지법에서는 스토킹처벌법보다 스토킹 개념의 범위를 확대하여야 한다.”는 응답이나 “스토킹방지법에서는 스토킹처벌법과 달리 간접적 피해자도 피해자로 인정해야 한다.”는 응답에 주로 집중되었다. 이는 모든 기관들이 현재의 스토킹 방지법 상의 피해자 개념(범위)으로는 피해자를 충분히 보호하지 못한다고 인식하는 것으로 해석할 수 있다.

» [표 4-1-31] 기관 유형별 스토킹 방지법상 피해자 범위 개선방안(N = 93)

	N(%)				$\chi^2(3)$	p
	가정폭력 상담소	성폭력 상담소	여성긴급 전화	통합 상담소		
현재와 같은 정의로 피해자 보호에 문제가 없다.	1(2.6)	2(11.1)	0(0.0)	0(0.0)	8.37	.498
스토킹방지법에서는 스토킹처벌법보다 스토킹 개념의 범위를 확대하여야 한다.	16(41.0)	7(38.9)	4(50)	8(28.6)		
스토킹방지법에서는 스토킹처벌법에서 요구하는 스토킹의 인정 요건을 축소하여야 한다.	2(5.1)	0(0.0)	0(0.0)	1(3.6)		
스토킹방지법에서는 스토킹처벌법과 달리 간접적 피해자도 피해자로 인정해야 한다.	18(46.2)	9(50.0)	4(50.0)	19(67.9)		
기타	2(5.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
합계	39(100.0)	18(100.0)	8(100.0)	28(100.0)		

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

4. 종합 분석

가. 연구 개관

이 조사의 목적은 스토킹 처벌법과 방지법 시행 이후 피해자 지원의 현황과 개선 방안을 확인하는 것이었다. 스토킹 피해자 지원기관 종사자들을 대상으로 설문조사를 통해 현행 제도의 실태와 한계를 파악하고, 개선 방안을 모색하였다. 조사는 크게 네 부분으로 구성되었고, 그 내용은 다음과 같았다.

첫째, 기관 정보에서는 지역과 기관 유형, 운영 이력 등을 조사했다. 둘째, 스토킹 피해자 지원 현황 및 범죄 발생 특성에서는 스토킹 방지법 시행 전후의 지원 경험, 지원 사례와 인원, 가해자-피해자 관계, 피해자 성별 등을 조사했다. 셋째, 스토킹 피해자 지원 내역 평가 및 한계에서는 지원 유형과 한계를 평가하고, 지원 과정에서의 문제점과 관련 기관과의 협력 수준을 파악하였다. 마지막으로 제도 개선 방안에서는 전문화 교육 및 예방 교육의 현황과 개선 방안을 확인하고, 스토킹 대응 제도의 정책적 개선 방안을 수립했다.

이상의 내용을 확인하기 위해 이 조사는 가정폭력 및 성폭력 상담센터, 여성 긴급전화 등 1차 지원센터를 대상으로 온라인 설문조사 방식으로 진행되었다. 설문지는 연구자들이 설계한 후 자문을 받아 완성되었으며, 각 기관에 공문으로 링크가 발송되어 대표자가 응답하도록 하였다. 데이터는 엑셀과 SPSS를 이용해 분석하였으며, 서술형 응답은 Python을 이용해 텍스트 분석을 실시하였다.

나. 주요 결과

조사 결과에 대해서는 스토킹 피해자 지원기관의 특성과 지원 현황, 지원의 한계, 전문화 교육 및 개선 방안, 그리고 스토킹 대응 방안으로 구분하여 분석을 수행했다. 조사 요청에 대해 총 93개의 스토킹 피해자 지원기관이 응답하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

첫째, 조사 대상 특성을 분석한 결과, 수도권 지역에서 높은 응답률을 보였으며, 경기, 서울, 인천 지역의 기관이 다수를 차지했다. 기관의 유형은 크게 가정폭력상담소

(39개, 41.9%), 통합상담소(28개, 30.1%), 성폭력상담소(18개, 19.4%), 여성 긴급전화(8개, 8.6%)로 구분되었다. 이 중 스토킹 피해자 특화상담소는 15%에 불과하며, 이는 전담 인력을 배치한 경우와 비율이 유사했다. 그리고 대다수 기관은 10년 이상의 운영 이력을 가지고 있어 상당한 경험을 보유하고 있었다.

둘째, 피해자 지원 현황을 분석한 결과, 스토킹 방지법 시행 이전에도 많은 기관이 스토킹 피해 상담을 했으며, 이는 가정폭력 및 교제폭력과 관련된 사건이 절반을 차지했다. 법 시행 이후 1년간의 지원 사례 수와 지원 인원은 기관별로 큰 차이를 보였으며, 특히 여성 긴급전화(1366)가 다른 기관보다 6배 이상 많은 사례를 처리한 것으로 나타났다. 평균적으로 각 기관에서는 피해자 1명당 약 3.3개의 지원 유형을 제공했으며, 이는 기관의 지원 방식과 유형에 따라 다소 차이가 있었다.

셋째, 지원 사건 특성과 유형을 분석한 결과, 지원 기관들이 지난 1년간 지원한 스토킹 사건에서 가장 높은 비율을 보인 가해자 유형은 전/현 연인(44.2%)과 전/현 배우자(32.5%)였다. 이는 지원 대상이 되는 대부분의 스토킹 사건이 친밀한 관계에서 발생한다는 것을 보여준다. 또한, 타 범죄와 병행하여 발생한 경우가 62.8%로, 스토킹 만 발생한 경우보다 두 배 이상 많았다. 피해자의 성별 비율은 여성 89%, 남성 11%로 나타났으며, 이는 스토킹 범죄가 주로 여성에게 발생하고 있음을 시사한다. 지원유형 중에서는 심리 정서적 지원이 가장 많이 제공되었으며, 정보 제공과 법적 지원이 뒤를 이었다.

넷째, 피해자 지원의 한계를 분석한 결과, 스토킹 피해자들이 가장 심각하게 호소하는 문제로는 정신적 고통(1순위 71.0%)과 추가적인 피해에 대한 두려움(1순위 17.2%)이 지적되었다. 법적 대응의 어려움과 경제적 부담도 주요 문제로 확인되었으며, 이는 피해자들이 법적 보호를 받는 데 있어 많은 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 지원 기관들은 이러한 문제 외에도 구조적 한계, 지원 인력 및 예산 부족, 가해자와의 분리 문제 등을 주요 한계로 꼽았다.

다섯째, 전문화 교육 현황 및 개선 방안을 분석한 결과, 조사에 참여한 기관의 85%가 스토킹 피해자 지원을 위한 전문화 교육을 실시하고 있으며, 이 교육은 대체로 긍정적인 평가를 받고 있었다. 그러나 일부 기관에서는 일정 문제와 인력 부족으로 인해 교육받지 못하고 있으며, 교육 내용의 통일성과 실질적 사례를 활용한 실무

교육의 필요성이 제기되었다. 또한, 피해자 지원기관 간의 네트워킹 강화와 젠더기반 폭력으로서의 스토킹에 대한 이해를 높이는 교육이 필요하다는 의견이 있었다.

여섯째, 스토킹 대응 방안을 분석한 결과, 정책적 개선 방안으로는 피해자와 가해자 간의 접근금지 조치 강화, 수사기관의 스토킹 피해에 대한 이해 강화, 민간지원기관과의 협력 강화 등이 필요하다고 평가되었다. 또한, 스토킹 범위 확대와 초기 단계의 가해자에 대한 치료 및 상담 개입 방안의 제도화가 필요하다는 의견이 제기되었다. 스토킹 방지법의 피해자 범위 확대에 대한 필요성도 높게 평가되었다. 이러한 주장은 경찰 단계(윤상구, 박상진, 2024) 또는 교정단계(하민경, 2022)에서 가해자에 대한 심리적 개입의 필요성을 주장하는 학자들의 의견과도 일치한다.

이에 더해, 제도 개선과 관련된 추가 의견을 분석한 결과, 스토킹의 개념을 더 포괄적으로 정의하여 더 많은 피해자들이 보호받을 수 있도록 해야 한다는 점이 강조되었다. 또한, 피해자 지원 프로그램에 대한 예산을 확대하고, 수사기관과 피해자 지원기관 간의 협력체계를 마련하여 효과적인 지원이 이루어질 수 있도록 해야 한다는 주장이 제기되었다. 그리고 피해자와 가해자의 물리적 분리를 위한 임시숙소 입소 기간 연장 및 주거지원 확대 등의 적극적 조치가 필요하다는 의견도 제시되었다. 이는 쉼터의 강화를 강조한 기존 연구 결과(한민경 등, 2023)와도 일치하는 것이다.

다. 기관별 현황 및 인식 차이

현재 스토킹 피해자를 지원하는 기관들은 가정폭력상담소, 성폭력상담소, 여성긴급전화(1366), 통합상담소 등으로 분류된다. 이들 기관 유형별로 조사 결과의 차이가 있는지를 확인한 결과는 다음과 같다.

첫째, 기관 유형별 특성과 관련하여 여성긴급전화(1366)가 특화상담소로 지정된 비율이 절반인 반면, 가정폭력상담소, 성폭력상담소, 통합상담소는 대부분 특화상담소로 지정되지 않은 상태였다. 또한 여성 긴급전화(1366)만이 절반의 비율로 전담인력을 배치하고 있었으며, 다른 기관은 대부분 전담인력이 없었다. 모든 유형의 기관에서 운영 이력 차이는 유의미하지 않았으며, 대부분 10년 이상의 역사를 가진 것으로 나타났다.

둘째, 피해자 지원 현황과 관련하여 기관의 주요 지원 대상(가정폭력상담소는 전현

배우자, 성폭력상담소는 전현 연인 등)과 관련된 사건에서의 상담 비율이 높은 것으로 나타났으며, 여성긴급전화의 경우에는 상대적으로 기타 지인에 의한 스토킹에 대한 지원 비율이 높았다. 그리고 여성긴급전화가 다른 기관보다 훨씬 많은 사례와 피해자를 지원했다.

셋째, 지원 사건 특성과 지원유형과 관련하여 기관 유형에 따라 지원 대상의 가해자-피해자 유형에 차이가 있었다. 가정폭력상담소와 통합상담소는 스토킹과 다른 범죄가 병행되는 경우(가정폭력상담소는 가정폭력, 성폭력상담소는 교제폭력)가 많았다. 피해자 성별에 있어서는 모든 기관에서 여성 피해자가 압도적으로 많았다. 피해자 지원 내용에 있어서도 기관 유형별로 차이는 거의 없었으며, 심리 정서적 지원이 가장 많이 제공되었고 정보제공과 법적 지원이 뒤를 이었다.

넷째, 피해자 지원의 한계와 관련하여 피해자가 입는 주요 피해 영향이나 주요 지원 욕구에 있어서 지원기관 유형별 차이가 거의 없었다. 다섯째, 관련 기관과의 협력 정도에 있어서도 지원기관 유형별 차이가 거의 없었으나 경찰서 피해자전담경찰과의 협력에서 가정폭력상담소가 성폭력상담소보다 높은 협력 수준으로 평가하였다.

여섯째, 전문화 교육 및 개선 방안과 관련하여 전문화 교육에 대해 대부분의 기관이 보수교육을 이수했다고 응답했으며, 필요성 역시 높게 평가했다. 특히 여성 긴급전화(1366)는 교육의 필요성을 더 강하게 느끼는 것으로 확인되었다. 지원기관 종사자에 대한 교육뿐만 아니라 일반인 대상 예방 교육에 관해서도 모든 기관 유형에서 교육의 필요성을 높게 평가했다.

마지막으로 스토킹 대응 방안과 관련하여 모든 기관 유형에서 스토킹 대응을 위한 각종 정책적 개선의 필요성에 높게 공감하는 것으로 나타났다. 또한 스토킹 방지법에서 피해자 범위를 확대해야 한다는 의견에서도 기관 유형에 관계 없이 의견에 일치를 보이는 것으로 나타났다.

라. 시사점

이 조사를 통해 스토킹 피해자 지원기관의 현황과 문제점을 파악할 수 있었으며, 이를 바탕으로 정책적 개선 방안을 모색하는 데 중요한 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 지원기관들은 현행 제도에 대한 개선의 필요성을 높게 인식하고 있었

으며, 지원기관 유형과 무관하게 대체로 의견 일치율을 보이고 있었다. 현장 기관에서의 어느 정도 일치된 의견은 제도 개선의 중요한 근거가 될 수 있을 것으로 보이며, 이는 지원기관의 변화를 비롯한 현행 제도의 개선 필요성을 제기한 기존 연구의 결과와도 일치한다(한민경 등, 2023).

이번 조사에서 제도 개선 방안과 관련하여 제시된 여러 항목은 기존 연구의 성과(김정혜, 2022; 윤정숙 등, 2023; 한민경, 윤상연, 2023)를 바탕으로 제안된 것들이다. 이러한 제도 개선의 방향은 피해자가 겪는 심리적 고통(과거 및 현재 진행 중인)을 최소화하기 위한 각종 지원 가능성을 확장하는 데 있는 것으로 파악된다. 이는 피해자 개념(범위)의 확장과도 밀접하게 관련되어 있다.

현장에서 피해자 지원의 한계를 직면하고 있는 지원기관의 의견을 제도 개선에 반영하는 것은 실효성 있는 피해자 지원의 강화를 위해 중요한 의미를 가질 것으로 기대된다. 국내뿐만 아니라 외국의 피해자 지원제도(김혁, 2024; 염윤희, 2024; Dreke, Johnson, & Landhuis, 2020; Home Office, 2021)에 관한 사례 역시 면밀히 분석하여 고려하되, 국내 현실에 부합하는 개선 방안을 제안할 필요가 있다.

제2절 | 스토킹 피해자 지원기관 종사자 대상 심층면담

1. 조사 개요

가. 조사 목적 및 대상 선정

앞서 제1절에서 수행한 설문조사가 스토킹 피해자를 지원하는 기관을 대상으로 실시되었으나, 지원기관 대상 설문조사는 지원기관의 과중한 업무와 유사 실태조사에 대한 피로도도 인해 응답율이 저조한 편이기 때문에, 이를 고려하여 설문조사 결과 분석의 구체적인 맥락을 보충하기 위해 설문조사 항목과 유사한 항목에 대해 심층면담을 추진하였다.

스토킹방지법에 의해 스토킹 피해자 지원시설로 지정된 기존의 여성폭력 피해자 지원기관은 성폭력상담소 및 가정폭력상담소이다. 성폭력상담소와 가정폭력상담소

가 수행해 온 역할과 전문성에 차이가 있는 만큼 이러한 특성을 고려하여 가정폭력상담소 및 성폭력상담소 기관종사자들을 골고루 면담하고자 하였다. 광역 지자체 내 상담소들 이외에도 기초 지자체 내 상담소도 면접대상으로 선정하였다. 또한 스톡킹 피해자 지원의 전문성 강화를 위한 중앙기관정책 및 교육 담당자들에 대한 심층면담을 추가로 진행하여 전체적인 스톡킹 피해자 지원 현장의 구체적인 내용을 파악하고자 하였다. 심층면담 연구에서는 여성긴급전화(1366)를 연구범위에 포함하지 않았는데, 그 이유는 여성긴급전화는 응급지원체계로서 1차적으로 피해자에 대한 긴급지원을 수행하고 지속상담을 제공하는 지원기관과의 연계를 담당하는 특성을 가지고 있기 때문이다. 심층면담은 스톡킹 피해자에 대한 지속적인 지원과정에서의 경험에 초점을 두고 있으며, 설문조사를 통해 여성긴급전화 지원실태에 대해 파악한 만큼 심층면담의 대상자로 선정하지 않았다.

이에 본 연구에 참여한 심층면담 기관종사자들의 특성은 아래의 표와 같다.

» [표 4-2-1] 심층면담에 참여한 기관종사자 특성

연번	기관 종류	담당업무	심층면담 형식
기관종사자1	성폭력상담소	정책담당 및 advocacy	FGI
기관종사자2	성폭력상담소	상담지원 및 사례관리	FGI
기관종사자3	성폭력상담소	상담지원 및 사례관리	FGI
기관종사자4	성폭력상담소	상담지원 및 사례관리	FGI
기관종사자5	통합상담소	정책담당 및 advocacy	FGI
기관종사자6	성폭력상담소	정책담당 및 advocacy	FGI
기관종사자7	가정폭력상담소	정책담당 및 advocacy	일대일 면담
기관종사자8	가정폭력상담소	상담지원 및 사례관리	일대일 면담
기관종사자9	가정폭력상담소	정책담당 및 advocacy	일대일 면담
기관종사자10	성폭력상담소	상담지원 및 사례관리	FGI
기관종사자11	성폭력상담소	상담지원 및 사례관리	FGI
기관종사자12	성폭력상담소	상담지원 및 사례관리	FGI
기관종사자13	성폭력상담소	상담지원 및 사례관리	FGI
기관종사자14	중앙지원기관	정책담당 및 advocacy	FGI
기관종사자15	중앙지원기관	정책담당 및 advocacy	FGI

나. 조사 항목 및 조사 방법

심층면담이 설문조사의 결과 해석을 보완하기 위한 목적으로 설계되었기 때문에, 심층면담의 조사항목은 설문조사 조사항목과 유사하게 구성되었다. 크게 스토킹 피해자 지원 내용 및 경험, 스토킹 피해자 보호 및 지원 정책에 대한 평가, 향후 정책 개선의 방향에 대해 질문하고자 하였다. 구체적인 조사항목은 아래의 표와 같다.

» [표 4-2-2] 기관 종사자심층면담 조사 항목

구분	영역	세부조사항목
Part1	대상자 정보	기관 유형
		피해자 지원경력
		스토킹 피해자 지원 경력
Part2	스토킹 피해자 지원 내용 및 경험	주된 스토킹 피해자 유형 (전)친밀한 관계 피해자 여부, 지인에 의한 스토킹 피해, 모르는 사람에게 의한 스토킹 피해 등)
		주된 스토킹 피해자 성별 (남성피해자 포함 여부)
		스토킹 피해자 피해영향 및 지원 욕구
		스토킹 피해자에 대해 제공하는 주된 지원 내용
		스토킹 피해자 지원을 위한 네트워크 활용
		스토킹 피해자의 욕구에 부합하는 지원을 제공하고 있는지에 대한 평가와 이유
		스토킹 피해자 지원과정에서 경찰 등 사법기관 종사자들과의 협력 여부 및 협력 필요
		스토킹 피해자와 성폭력/가정폭력 피해자 지원과의 차이
Part3	스토킹 피해자 보호 및 지원 정책 평가	수사 및 재판 지원에서의 쟁점
		피해자 안전 확보를 위한 지원 평가
		경찰 등 사법기관과의 협력 필요성
		스토킹 피해자 지원을 위한 협력 네트워크 구성
		스토킹 피해자 지원을 위한 전문성
Part4	정책 방향	스토킹 피해자 보호조치 실효성
		스토킹 피해자 지원을 위한 지원기관 종사자 교육
		피해 유형 및 특성별로 필요한 스토킹 피해자 지원 내용
		지원기관 종사자에 대한 안전
		피해자 주변인 등 제3자 대상 예방교육의 방향
		스토킹 피해자 보호 강화를 위한 사법적 개선방향
		스토킹 피해자 지원을 강화하기 위한 기타 방향

심층면담은 여러 기관종사자들의 다양한 경험을 듣고 함께 참여한 대상자들이 스토킹 피해지원 정책에 대한 협의과정을 포함하기 위해 집단면접(FGI)을 중심으로 추진하고자 하였으나, 참여한 기관종사자의 일정을 고려하여 일대일 면담형식으로 진행된 경우도 있었다. 심층면담은 5월 말부터 11월 초까지 진행되었으며, 이 과정에서 본 연구의 설문 조사에 대한 의견이나 평가를 받아 설문조사지 수정에 반영하기도 하였다. 심층면담 내용은 참여자들의 동의를 받아 녹음하였으며, 녹취록을 코딩하여 분석하였다.

2. 스토킹 피해자 지원 내용 및 경험

가. 지원한 스토킹 피해의 특성

1) 여성폭력 및 젠더기반폭력 맥락에서 발생한 스토킹 피해

스토킹처벌법에 따라 스토킹 정의가 가해자가 피해자의 사생활과 평온을 침해하는 다양한 행위로 규정되어 있어 스토킹으로 인한 피해는 현재(이전) 배우자나 연인, 지인이 피해자와의 친밀한 관계를 시도, 유지하고 통제하고자 하거나 거절에 대한 보복으로 발생하기도 하지만, 피해자와 가해자와의 관계와 상관없이 상대방에게 자신의 입장을 일방적으로 전달하고자 하거나 압박하려고 하거나 괴롭힐 목적으로 이루어 지는 행위까지 포함한다. 그렇기 때문에 층간소음 등 이웃 간의 갈등이나 불법추심 과정에서의 피해 역시 스토킹 피해에 해당할 수 있다. 그러나 기존의 성폭력 또는 가정폭력 등 여성폭력 피해자를 지원했던 지원기관들은 주로 성폭력 또는 가정폭력과 관련된 스토킹 피해를 지원하거나 여성폭력 등 젠더기반폭력의 맥락에서 발생한 스토킹 피해를 중심으로 지원하고 있었다. 층간소음이나 불법추심 등 여성폭력과 관련없는 스토킹 피해만을 지원하겠다고 경찰 등 지역 내 관련 기관과 협의하는 기관들도 있었으며, 관련 상담전화에 왔을 때에 지원기관이 지원할 수 있는지 여부를 고민하기도 하였다.

(문: 이제 경찰에서 넘어오는 사건들은 가정 폭력하고 주로 스토킹인가요?) 가정폭력이 제가 볼 때는 90~95%이고, 아직 스토킹에 대한 범죄는 많지 않아요. 근데 그 스토킹도 여러 분야가 있잖아요. 저희가 층간 소음은 스토킹에서 제외했어요. 일단은 여성 폭력 내에서 스토킹 피해 지원하는 걸로. (문: 그거는 협의를 경찰서랑 하신 거예요?) 경찰서

가 층간 소음은 우리한테 안 주겠다. 이걸 상담으로 이루어질 게 아니잖아요. 경찰관이 일단 층간 소음에 관한 것은 아예 가정폭력 상담소로 연계도 안 하고 자기들이 알아서 형사, 만약에 그 안에서 폭력이 일어나고 하면 형사 사건으로 이렇게 한다고 하더라고요. 그들 스스로가 가정 폭력이 아니더라고 생각을 하고 형사 사건으로 분류를 해서 따로 조치를 하는 거겠죠. [기관종사자9]

스토킹은 그거 말고 많잖아요. 뭐 층간 소음이라든지, 경제적인 빚독촉이라든지 이런 스토킹도 굉장히 많거든요. 그런 건 제가 안 한다고 했고. 그건 경찰이 알아서 할 일이지 그것까지 저희는 할 수 없어서 그건 저희하고 안 해요. 그것까지 하면 어마어마 하죠. (문: 그런 종류의 스토킹 사례가 초반에는 들어왔었어요?) 그러니까 그 스토킹 그러니까 그런 게 굉장히 많다. 그래서 저는 초반부터 그 얘기를 했어요. 저희는 그런 걸 못 받겠다. 받을 수도 없고 그거는 경찰이 해결할 문제이기 때문에. [기관종사자7]

저희가 1차 상담 받았던 것 중에, 피해자는 손님이고 그 가해자는 서비스 제공자, 손님과 업자 이런 관계였는데, 돈 문제가 얹혀서 싸움이 난 거예요. 돈 문제 때문에 계속 연락이 와서 이걸 스토킹으로 지원 요청했던 건이 있었는데, 전화 주신 분의 어떤 상황이나 이게 너무 무서우셨겠다 아니면 좀 걱정되시는 부분이 있겠다는 게 공감은 됐었는데 이걸 스토킹으로 또 지원하기에 고민이 좀 됐던 부분이 있었던 것 같고요. [기관종사자10]

다만, 여성폭력 또는 젠더기반폭력의 맥락에서 스토킹 피해를 지원하는 것이 남성인 피해자를 배제하고 있다는 의미는 아니다. 실제 스토킹의 경우에 남성 피해자에 대한 지원이 있는데, 설문조사에서 역시 지난 1년간 지원한 스토킹 피해 사건에서 남성 피해자가 전체 11%를 차지하고 있었다.(그림 4-2-11 참조) 기관의 특성에 따라 남성 피해자가 25% 정도인 기관도 있었다. 남성 피해자 역시 가정폭력 또는 교제폭력 피해자이거나 남성성과 여성성의 위계구조 속에서 상대방을 여성화하면서 폭력을 행사하는 경우에 젠더기반폭력의 맥락에서 지원을 한다.

(문: 남성 피해자들도 지원하고 계시나요?)

저희 남성 지원 피해자 지원하고, 간단히 말씀드리면 작년에는 좀 군대 내 피해자 지원도 의료비 지원한 적도 있습니다. [기관종사자10]

군대 피해도 그렇고 동성 간의 성폭력 어떤 위계 관계에서의 동성 간의 성폭력이 주된 지속 지원을 하는 사안들인 것 같고 그거는 광의의 의미에서 젠더 폭력의 범주에 포함될 수도 있지 않을까. [기관종사자12]

경찰이 연계한 스토킹 피해자 상담을 보면 1년 작년 올해 걸쳐서 지난 1년 보면 175건 근데 이제 명수로 하면 명수는 적어요. 피해자가 남자 7명, 여자 21명이거든요. [기관종사자8]

여성폭력 또는 젠더기반폭력의 맥락에서 발생한 스토킹 피해에 대해 지원하기 때문에 지원기관들은 스토킹 피해 지원이 관련 법령의 마련에 의해 새롭게 지원하게 된 것이 아니며 그동안 가지고 있던 전문성에 기초하여 지원하는 것이라고 인식하고 있었다. 스토킹 처벌법 제정 이후 피해자 지원기관에 스토킹 피해상담 및 지원 요청이 다소 증가한 경향이 있긴 하지만, 현재 스토킹 방지법 및 동법 시행령에 따라 스토킹 피해자 지원시설로 규정된 가정폭력 상담소 내지 성폭력 상담소 등은 이미 관련 법령이 만들어지기 이전에도 스토킹 피해상담을 하고 있었다고 이야기한다. 본 연구의 설문조사에서도 응답기관 전체의 97.8%가 스토킹 피해상담을 이전부터 해왔다고 응답한 바 있다(그림 4-1-6 참조). 가정폭력 및 성폭력 등 기존의 여성폭력 피해를 상담하던 피해자 지원 기관들이 가정폭력이나 교제폭력 등 친밀한 관계 내에서의 폭력 중 스토킹 피해나 구애과정에서 이루어지는 성폭력 및 스토킹 피해를 상담하고 지원했기 때문이다. 다만, 이를 스토킹 피해로 명명하거나 분류하여 관리하진 않았을 뿐이다.

사실 스토킹이 법제화되고 저희 지원 범위 안에 들어오기는 했는데 원래도 스토킹 사건이 성폭력과 결합되어 있는 경우 지원했던 분야이기는 하고 근데 또 막상 스토킹이 법제화 되고 나서 뭐 특별히 상담 수가 늘거나 어떤 특정한 사건이 있었던 게 많지는 않아요. [기관종사자11]

(문: 그러면 상담소에서 스토킹이랑 교제폭력은 다루시기는 사실 좀 어렵겠네요?) 그렇지 않아요. 왜냐하면 (문: 그전에도 다루고 계셨나요?) 네. 저희는 이 지금 스토킹은 대부분 저희한테 오는 거는 물론 그러겠지만, 가정폭력과 교제폭력이 병합이 돼 가지고 오는 게 많아요. 그런 데다가 저희 여성 인권 권익 지침에 보면 스토킹하고 교제 폭력을

우리가 전담하도록 그제 법에 이렇게 되어 있거든요. 그 전부터 둘(스토킹, 교제폭력)이 계속 해왔던 일인 거예요. 저희는 전담 인력은 이제 없는 거죠. 일단 그 예산을 못 받았으니까 그렇지만 경찰서에서 저희한테도 스토킹 보내고 교제 폭력 보내요. 왜냐하면 그전부터 그렇게 했으니까 그리고 이제 저희가 상담을 할 때는 이제 피해자 행위자 이렇게 오기는 하지만 모든 직원을 이렇게 스토킹 가정폭력 피해자한테 상담을 주는 건 아니에요. 저희는 여기에서 3년 이상 근무를 해야 되고 여성인권진흥원에서 교육을 많이 하거든요. 이런 교육을 다 이수하고 훈련 과정을 거친 사람한테 이기 때문에 3년 이상이 되면 저희가 전담이 되는 거죠.. (중략) 스토킹 처벌법이 이제 시행되기 이전에도 스토킹을 했으나 가정폭력, 이제 가정 해체를 앞둔 분들이 많이 그렇기도 하고 가정 해체가 된 상태에서도 이혼이 되었는데도 남자가 미련이 남아서 계속 해코지를 하면 그게 이제 스토킹이 되는 거잖아요. 근데 그전에는 스토킹 처벌법이 우리나라에 없었기 때문에 이런 인식이 없었던 거고 근데 이제 지금은 인식이 있기 때문에 이제 사람들이 스토킹이라고 말을 하는 거죠. [기관종사자8]

저희도 교육을 할 때도 사례를 스토킹을 주로 하더라도 다른 가폭이나 성폭이 다 연결된 사례를 저희가 다루거든요. 다른 성폭 과정도 마찬가지로 그 안에서도 교제 폭력이나 스토킹이나 이렇게 해당되는 복합적인 피해를 다루는 거지만 그 안에서도 성폭력이 중심이나 가폭이 중심이나 이런 정도로 구분을 하는 거지 스토킹만 이렇게 하지는 않은 상태예요. [기관종사자15]

이러한 맥락에서 스토킹 방지법 시행 이후 스토킹 피해자 지원기관인 가정폭력 내지 성폭력 상담소에서의 스토킹 피해자 지원에 대해서 심층면담에 참여한 기관종사자들은 새로이 도입된 것은 아니며 기존에 이미 하고 있던 피해자 지원 중 스토킹 피해에 부합하는 지원을 제도적으로 활용할 수 있게 된 것이라고 인식하고 있었다. 오히려 관련 법령 시행 후부터 스토킹 피해자 지원을 하게 된 상담소가 있다면, 그동안 스토킹 피해가 있었음에도 이를 인식하거나 포착하지 못한 한계가 있으며 이는 스토킹 피해에 대한 이해가 낮기 때문이라는 진단을 한 기관종사자도 있었다.

저는 지원이 없다가보다는 스토킹을 뭘로 이해하냐의 문제인 것 같고 이 사람이 갖고 있는 여러 가지 문제 중에서 뭘을 주된 피해로 볼 것이냐 문제와 거기에 겹다리로 붙어있는 스토킹이 그 상담자한테 포착이 되냐 안 되냐 이런 게 되게 큰 것 같거든요.

저는 그거를 이 사람이 안전 문제에 관여하는 데는 되게 그걸 포착하는 눈이 필요하다고 생각하거든요. 안전 부분에서 그러니까 그리고 이 사람이 이제 가해자로부터 얼마나 통제를 당하고 있느냐를 확인하고 그래서 그게 이 사람의 위험성, 현재 위험성을 판단하는 데는 되게 중요한 포인트가 된다고 생각하죠. [기관종사자5]

그러나 스토킹처벌법 및 방지법의 마련으로 피해자가 활용할 수 있는 법적 수단이 다양화되었다고 평가하였다. 이전에는 경범죄로 처벌받았던 가해자의 행위가 스토킹 범죄로 제재될 수 있게 되었다는 점이 관련 법령 마련의 성과라는 것이다. 게다가 스토킹 범죄의 경우 가해자 행위에 대한 증거만 제시된다면 구성요건의 해석상 다툼 등 법 적용의 어려움 없이 스토킹 범죄로 처벌되는 사법처리의 특성이 피해자 보호에 큰 도움이 된다고 이야기한다. 강간이나 디지털 성폭력 등이 해당 행위가 범죄의 구성요건에 해당하는지 여부에 대한 다툼이 있고 그로 인해 사법처리가 장기간 소요되는 문제가 있는데, 이와 달리 스토킹의 경우에는 가해자의 반복적이고 지속적인 스토킹 행위에 대한 입증이 된다면 바로 사법처리가 되기 때문이다.

처벌법이 생기면서 피해자분들이 보호할 수 있는 조치가 조금 더 다양화된 거긴 하잖아요. 그리고 예를 들어서 지속적인 스토킹 피해가 있으신 피해자분들 중에 과거에는 신고했을 때 경범죄로 처리되다 보니까 범칙금 10만 원으로 끝났었는데 그 이후에도 지금 피해가 지속되고 있는 경우에 이제는 범칙금 10만 원이 아니라 조금 더 처벌을 할 수 있다고 안내를 드릴 수 있게 된 부분들이 있기는 하고요. 저희가 스토킹으로 신고했던 내담자분들 사례들을 봤을 때 명확한 경우들은 빨리빨리 처리가 되는 것 같기는 하더라고요. 예를 들어 CCTV에 찍혀 있다거나 누가 봐도 이 관계가 좀 위험한 상황이라거나 하면 빠르게 처리해서 송지도 하고 재판도 진행하고 하시는 것 같긴 해요. [기관종사자11]

제가 최근에 지원했던 스토킹 건 같은 경우에는 성폭력 피해로 처음에는 이야기를 하셨었는데, 성폭력은 사실상 연인 관계에서의 것이었고 강제추행이나 강간은 인정이 되기 어려운데, 헤어진 다음에도 지속적으로 연락을 온 게 스토킹으로 할 만하다고 이야기를 해서 고소를 하고 기소가 됐어요. 그때 변호사님의 의견은 온라인으로 한 스토킹 같은 경우는 증거가 명확하면 최근에는 웬만하면 다 기소가 되는 추세다 라고 이야기를 해 주셨어요. 스토킹을 주된 호소로 이야기하시는 내담자분들도 계시겠지만,

성폭력이랑 데이트 폭력, 스토킹 이런 걸 같이 상담하시는 내담자분들이 많은 것 같고 가해자가 이것도 했고 저것도 있고 이것도 했고 했는데 아 그럼 이 부분은 스토킹으로 는 만약에 법적 신고를 원하신다면 해보실 수 있을 것 같다. 이렇게 상담을 드리거나 그런 경우들도 종종 있고요. [기관종사자12]

2) 관계 종료 후 시작되는 친밀한 관계에서의 스토킹 피해

본 연구의 스토킹 범죄자에 대한 조사 결과에서 ‘거절당한 자’ 유형이 63.1%로 다른 유형에 비해 높게 나타난다는 점을 확인한 바 있다. ‘거절당한 자’ 유형은 부부나 연인과 같은 친밀한 관계가 끝난 뒤에 스토킹을 시작하는 유형이고 피해자에게 위협이나 폭력을 행사할 가능성이 높은 유형이다.²⁸³⁾ 스토킹 범죄자에 대한 조사결과와 유사하게, 심층면담을 통해 지원기관에서 지원하는 스토킹 피해의 경우 대체로 친밀한 관계가 종료한 이후에 발생하는 스토킹 피해였다. 특히 연인관계가 종료되거나 피해자가 연인관계를 끝내려고 한 이후 시작되는 스토킹 피해로 인한 피해에 대한 상담이 많았다고 한다.

스토킹으로 저희한테 경찰이 연계를 해도 이 사람이 사실혼 관계에 있는 스토킹 내담자라든지 그런 관계에서 계속해서 헤어지려고 그러니까 안 헤어지고 또 경제적인 폭력을 계속해서 이 사람하고 헤어지려고 그러니까 “너 뭐 이렇게 하면 내가 이때까지 해준 거 내놔.” 이러면서 계속 스토킹 하게 되고 그런 거지, 생뚱맞게 스토킹으로 오는 일은 별로 없죠. 저희가 그래서 연인 관계가 좀 많죠. 결혼 안 한 연인이 아니라 거의 동거하고 있고 나이도 많은 사람도 많고 동창 모임에 갔다가 연인관계가 된 경우가 꽤 있습니다. 오랜만에 동창을 만났는데 어떻게 하다 보니까 이제 관계를 맺었다. 그러면 남편한테 얘기한다는 식으로 스토킹하는 사건들이 종종 있어요. 스토킹하고 교제 폭력이면 청년들, 네 처음에는 그 생각을 했는데 오히려 청년들 스토킹 그건 별로 안 와요. [기관종사자7]

그렇기 때문에 지원기관들은 스토킹을 친밀한 관계에서의 폭력 맥락에서 이해하고 있었다. 이에 따르면, 친밀한 관계를 유지하는 중 발생하는 폭력을 교제폭력 내지

283) Mullen, P. E., Pathé, M., Purcell, R., & Stuart, G. W. (1999). Study of stalkers. *American Journal of Psychiatry*, 156(8), 1244-1249 참조.

가정폭력이라고 한다면, 친밀한 관계가 중단되거나 관계 종료를 시도한 이후에 발생하는 행위가 스토킹이다.

스토킹은 데이트 폭력과 이어지긴 하는데, 연락을 할 수 있는 사이고 당연히 이야기를 나눌 수 있는 사이 안에서 폭력적인 게 발생했을 데이트 폭력으로 이야기하는 것 같고, 이미 끊어져야 될 사이, 예를 들어서 전 남자친구거나 아니면 전 직장 아니면 사적인 연락이 굳이 이어져 있는 게 이상한, 그냥 동료 사이거나 이런데도 계속 뭔가 연결하려고 애쓰는 그런 상황을 좀 스토킹으로 생각하지 않을까. [기관종사자1]

친밀한 관계에서 발생하는 스토킹 피해는 특히 피해자의 고통을 가중시키는데, 이는 친밀한 관계를 유지할 때에 공유했던 피해자의 사생활과 개인정보를 활용한 스토킹 및 위협, 폭력 피해가 발생하기 때문이다. 게다가 가해자의 행위를 연인 간 일상적으로 발생할 수 있는 다툼이나 실랑이 정도로 인식하고 친밀한 관계에서의 폭력 피해를 사소화하는 젠더기반폭력의 특성상 사법기관에서의 낮은 형량이나 주변인의 2차 피해는 피해자의 고통을 더욱 가중시키는 요소가 된다. 지원기관 종사자들은 친밀한 관계에서의 스토킹 피해를 경험한 피해자의 심리적, 신체적 상태를 고려하여 심리상담이나 의료비 지원을 적극적으로 하고 함에도 불구하고, 피해자의 불안과 고통이 감소되기 쉽지 않다고 이야기한다.

스토킹 피해자가 두문불출하고 밖을 못 나가고 그러니까 스트레스로 하혈해서 의료 지원 해주고 굉장히 많이 스트레스로 힘들어해요. 스토킹, 교제 폭력은 그게 문제더라고요. 가해자가 집도 알아내서 엄마 아빠 죽이겠다 이런 협박도 했는데, 결국 형사로 기소가 되었어요. 근데 피해자가 재판 날짜마다 가야 되잖아요. 판사 앞에서 증언해야 되니까. 그거를 너무너무 힘들어해서 (문: 가해자랑 대면해서요?) 네. 그리고 자기가 괴로운 사실을 다시 기억을 되살려서 얘기를 하고, 너무 힘들니까 자살 충동이 일어나 가지고 저희가 정신건강센터에도 연계하고 이랬는데, 애가 가장 두려워했던 거는 가해자가 형을 너무 짧게 살고 나올까 봐 그거를 굉장히 두려워했어요. 충분히 스토킹에 대한 처벌을 받아야 되는데 처벌이 너무 가벼울까 이 사람이 사회에 안 나왔으면 좋겠다, 병원에 격리되었으면 좋겠다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그리고 2차 피해를 보더라고요. 그 남자 엄마랑 가족들이 피해자 연락처를 알아가지고, 니가 내 아들 인생 망쳤다 이러니까 법원에 갈 수가 없는 거죠. 가기는 가야 되는데. 그래서 굉장히 힘들었는데

나중에 가해자가 징역 5년 받아가지고 지금은 한숨 좀 놓았어요. 이 친구가 자살할까 봐 저희는 굉장히 마음 불안했거든요. 근데 또 문제죠. 이제 출소되어서 나오면 또 얼마나 불안하겠어요. [기관종사자8]

한 여성 피해자의 경우에는 너무 심한 피해를 입었는데, 납치까지 당했죠. 납치를 당해서 피해자가 막 소리를 지르니까 길 가던 젊은 친구가 112에 신고를 하고 현장에서 막 잡고 있었죠. 잡고 있었다가 경찰에 넘기고. 그 다음에 그 남자는 구속까지 된 상황이었고. 피해자는 심리적 지원이 필요하잖아요. 그리고 본인의 일상생활은 또 유지를 해야 되잖아요. 피해자가 과외 선생님이었는데, 몇 군데 다니던 곳들을 이 남성이 알고 있었던 거예요. 이 남성이 혼인해서 살다가 헤어지기로 서로 합의를 했는데 이 남성이 불쑥불쑥 피해자를 찾아오는 거죠. 그러니까 스토킹 플러스 교제 폭력, 두 가지가 다 병합이 된 거라고 볼 수 있어요. 한 번은 과외를 끝나고 오다가 이 남자가 있는 걸 발견한 거예요. 얼마나 무섭겠어요. 처음에는 다행히 잘 피해서 도망을 갔고, 그러다가 결국에는... 남성이 이제 구속이 된 상황인데, 그 가족들로부터는 계속 스토킹을 당하는 거죠. 우리 오빠가 뭘 잘못했나 합의해줘라, 공탁 걸었다, 앞으로 니 딸 제대로 안전하게 다닐 것 같냐, 너도 피해를 볼 것이다. 무수한 그 문자 테러를 받고, 또 그쪽에서 피해자 아버지한테까지 전화하고, 그래서 심리적으로 너무 안 좋으니까 저하고는 한 달에 한 번씩 상담을 진행을 했고요. [기관종사자9]

3) 스토킹행위의 법적 정의를 벗어난 다양한 괴롭힘 피해

지원기관들이 지원하고 있는 스토킹 피해 사례를 살펴보면, 현재 스토킹처벌법상 스토킹행위의 법적 정의에 해당하지 않으나 피해자가 사생활의 평온을 침해받는 다양한 괴롭힘 사례들을 포괄하고 있다.

대표적으로 제3자를 이용하였지만 피해자에게 직접적으로 도달하거나 나타나는 행위가 아닌 피해사례들이 있다. 주변인들에게 피해자와의 친밀한 관계가 있는 것처럼 가장하거나, 직장에 피해자의 동선 등 정보를 문의하는 방식 등 주변 지인에게 피해자와 관련된 허위정보를 제공하거나 제3자를 통해 피해자의 정보를 알아내려고 하는 행위 역시 피해자에게 스토킹 피해와 같은 피해로 경험된다. 현재 처벌법상 제3자를 이용한 스토킹행위로 인정되는 것은 제3자를 통하여 피해자에게 물건 등을 도달하게 하는 행위(스토킹처벌법 제2조제1항 라목)나 정보통신망을 통하여 피해자의

정보를 배포·제공하는 행위(동향 바목) 또는 피해자로 가장하는 행위(동향 사목)에 한정되어있다. 그러나 다양한 사회적인 관계망의 특성을 고려할 때 제3자를 이용한 피해자에 대한 스토킹은 그에 한정되지 않으며, 개인별로 매우 다양할 수밖에 없다. 이러한 점에서 기관종사자들은 제3자가 스토킹에 대한 인식을 가지고 가해자의 스토킹 도구로 이용되지 않도록 하는 정책적 고민이 필요하다고 지적한다.

[피해자와 가해자가] 그렇게 친밀하지 않았는데 나중에 그 사람이 주변 사람들에게 묻고 다니거나 소문을 내고 다니는 과정 안에서 그 사람이 나를 계속 캐고 다녔다는 걸 알게 되는 사례도 있어요. 정말 개랑 사귀냐라고 다른 사람이 전혀 모르는 상황에서 물어보거나, 너 그때 진짜 그 사람이라 뭐 그랬다며 개가 진짜 다 이야기를 그렇게 하고 다니는데 너 진짜 그렇냐고 물어본다던가. 이런 상황에서 진짜 너무 말이 안 되면 피해자분도 막 대응하고 이렇게 하긴 하는데, 또 교묘하게 이간질을 한다거나 이렇게 하는 거죠. 피해자가 이거를 해명하고 다니기에는 되게 애매한 상황, 그래서 이런 걸 명예훼손으로 할 수 있냐라고 뭔가 물어보는 내담자들도 있죠. 그렇게 명예훼손으로 시작해서 지금 연인한테 연락해가지고 그 여자랑 나랑 이랬는데 그런 거 아니라고 이제 또 상대방한테 막 연락을 하고 또 피해자분한테 또 그걸 빌미 삼아서 또 연락을 하고. [기관종사자1]

저희가 스토킹을 고민하게 된 포인트는 수사 재판 과정 중 피해자와 가해자라고 딱 정말 독립된 둘 사이만의 문제가 아니고 가해자는 어쨌든 피해자와 연결되어 연결고리를 계속 타깃으로 해서 파고 들어가는 게 있으니까 그렇다면 1차적으로 이 피해자를 중심으로 두고 이 주변에 안전망을 만드는 게 되게 필요하겠다고 생각한 거죠. 저희가 상담했었던 케이스 중에, 가해자가 피해자의 정보를 파악하기 위해서 인스타그램에서 피해자 회사와 업무 담당자에게 다 이제 DM을 보낸 거예요. “내가 000 남자친구인데 000는 연락이 안 되어 가지고 너무 걱정돼서 그러는데 000의 스케줄 좀 알려줄 수 있냐”라는 거였고, 하지만 개인의 스케줄을 외부에 알려주지 않는다는 게 그 회사의 룰 같은 거여서 모두 다 안 알려줬던 게 있었어요. 그래서 시스템이 필요하겠구나라는 생각이 들었죠. [기관종사자1]

피해자에게 직접적으로 나타나거나 전달하지 않는 방식의 스토킹 피해로는 제3자를 이용하는 행위 이외에도 피해자의 개인정보를 수집하고 저장하는 행위나 피해자의

개인정보를 적시하지 않았으나 피해자 스스로는 자신에 관한 것이라고 인지할 수 있는 정보를 활용하여 창작활동을 하고 불특정다수에게 배포하는 행위 등이 있다.

여전히 스토킹으로 느껴지는데 포섭이 되지 않는 피해들도 있는 거예요. 예를 들면은 아는 사이인데 카톡 프사를 매번 캡처해가지고 다 가지고 있었어요. 그래서 나는 몰랐는데 내 카톡 프사를 저 사람은 매번 다 캡처하고 가지고 있었던 걸 나중에 알게 됐거예요. 이게 너무 불쾌하고 뭔가 기분이 나쁜데 그게 스토킹 행위라고 하기에는 본인에게 도달된 게 없기 때문에 못하는 거죠. 또 다른 사례로, 관계가 다 단절된 상황인데 피해자를 대상으로 야설을 쓰고 소설을 쓰고 시를 쓰고 해가지고 실제로 출판물 하고 인터넷에 계속 올리고 이러는데, 이것이 이 사람의 창작 활동으로 인정이 돼 버리고 스토킹이라고 말하기가 어려워지는 이런 상황들도 있더라고요. [기관종사자13]

피해자를 괴롭히는 행위는 불법적인 수단을 이용하는 것에 한정되지 않으며, 공식적인 적법적차를 남용하여 피해자에게 피해를 주기도 한다. 대표적인 것이 고소, 고발, 소송의 남용인데, 피해자를 대상으로 수차례 민·형사 소송을 제기하는 방식이다. 적법 절차를 활용했다는 점에서 이에 대해 스토킹처벌법을 적용할 수 있는지 여부가 문제되며, 더욱 문제적인 것은 소송과정에서 절차를 활용하여 피해자의 개인정보에 접근할 수 있는 가능성이 있다는 점이다.

스토킹이라는 게 어쨌든 부당한 사유 없이 지속적으로 스토킹 행위를 해야지 인정이 되는데, 소송을 집요하게 거는 가해자가 있는데 계속 근거들을 가짜로 만들어서 민사 소송 걸고, 형사 소송 걸고 그러는 거죠. 민사를 하면 주소보정명령이 나오니까 피해자의 주소지를 확인할 수 있는 경로들이 계속 생기고. 이런 방식으로 정확히 쫓아오지는 않더라도 피해자를 계속해서 괴롭히는 유형의 피해사례가 있었는데 이게 스토킹 처벌법으로 인정이 될까라는 게...(후략) [기관종사자11]

현재 스토킹방지법에서 스토킹 피해자의 정의는 스토킹처벌법상 스토킹행위로 인해 직접적인 피해를 입은 사람이다. 이에 따르면 스토킹처벌법상 스토킹행위에 해당하지 않으면 스토킹 피해지원의 대상이 되지 않는다. 그러나 여성폭력 또는 젠더기반 폭력의 피해를 지원해온 피해지원기관들은 범죄피해자보호지원제도와 달리 범죄성립 여부와 관계없이 피해회복을 위한 지원을 해왔다. 이러한 맥락에서 스토킹 피해지원

역시 스토킹처벌법상 스토킹행위에 의한 피해에 한정하지 않고, 피해자의 사생활 평온을 침해하고 피해자를 괴롭히는 행위 전반의 피해에 대해 지원한다. 스토킹피해자 지원 매뉴얼 및 체크리스트를 마련할 때에도 법률상 스토킹행위 요건에 맞추어 위험성을 평가할 수 있는 척도를 마련해달라는 요구가 있었으나, 위험 경중이나 스토킹행위 해당여부와 관계없이 피해자를 지원할 수 있도록 원칙을 마련하는 방향으로 정리하였다고 한다.

스토킹 피해만 지원을 하지 않잖아요, 통상적으로, 복합적으로 동반된 가정폭력이나 교제 폭력이든 같이 있는 것들을 피해자가 피해를 안 받고 회복하기 위해서 노력을 하는 곳이 여성폭력시설들이다 보니까, 그런 차원에서 사실 스토킹이어서 이 어느 정도의 요건에 맞지 않아서 한다, 안 한대로 보기는 조금 어렵지 않나 싶어요. 저희가 피해자 체크리스트를 개선하면서도 피해 진단 도구에 점수처럼 상중하, 예를 들면 그런 것들을 추가해 주기를 요구를 많이 하셨대요, 현장에서. 그런 요구들이 있었는데 저희가 다 정리를 하면서 사실 끝까지 체크만 할 수 있지 경중을 따지지 않는 방식으로 그렇게 정리를 했거든요. 왜냐면 저희가 지원을 하기 위해서 주요하게 가장 위험한 것들이 무엇인지를 확인하고 그거에 따라서 자원이 없으면 다른 것들을 다 연계해서 조력해서 지원을 하는 데 목적이 있지, 어느 기준에 맞춰서 기준이 된다 안 된다고 판단을 하는 순간 누수가 생길 수 있잖아요. [기관종사자14]

4) 침해받는 일상과 피해의 무거움

지원기관 종사자들은 스토킹 피해가 피해자에게 고통을 주는 것은 폭행이나 납치 등 중한 가해행위가 발생하기 때문이 아니라 평소 일상을 영위할 수 없도록 만드는 불안감이라는 점을 이야기한다. 가해자가 지속적으로 자신을 감시하거나 언제든지 피해자의 의사에 반해 접근할 수 있다는 점은 피해자가 평소 일상을 지속할 수 없게 만든다. 피해자 스스로 가해자를 피해서 숨거나 이사를 가야 하며, 그럼에도 가해자가 다시 나타날 수 있다는 불안감으로 여전히 자신의 일상생활을 지속하기 어렵다. 자신의 안전에 대한 위협감과 불안감은 피해자의 생활 전반을 바꾸며 향후 피해자의 일상을 지속하기 어렵게 만든다는 점에서, 가해행위 자체의 경중과 관계없이 피해의 영향은 매우 큰 상황이다. 이러한 점에서 기관종사자들은 스토킹이 정말 위험한 행위라고 인식하고 있었다.

[피해자가] 집에 내가 있다라는 사실을 알리지 않아야 되니까 다 커튼을 치고 지내는 거예요. 낮과 밤 상관없이 커튼을 치고 불빛이 안 나와야 되니까 어둠 속에 있고. 그게 정말 일상의, 뭐랄까 온전함을 침해받는 상황이기도 하다. [기관종사자2]

피해자들이 제일 원하고 제일 괴로워하는 게 가해자를 저지할 수 없음, 가해자를 제지할 수 없음이고 그런 얘기를 호소하시고, 근데 우리도 가해자를 제지할 수는 없고 그쵸. 그러니까 어떤 공권력적인 개입이나 그런 게 필요한, 우리는 있는 제도를 안내할 수밖에 없잖아요. 이런 조치가 있고 이런 조치가 이런 경우에 가능하고, 이렇게 안내하려는 것이지만 딱히 거기에 해당되지 않을 때는 정말 그냥 무력하게 있을 수밖에 없는 거라서 (후략) [기관종사자3]

한 번은 피해자가 청년이었는데 다른 도시에서 피해를 당했다가 이쪽 지역으로 이제 이사를 한 거죠. 가족이 다 몰래. (문: 스토킹이 너무 심해서요?) 네. 가해자가 대학생인데 같은 학과였고 그래서 휴학도 하고 그랬는데도 엄청 불안해하죠. 알아낼까 봐. 그런 경우도 많거든요. 근데 스토킹은 언젠가는 학교는 가야 되고 그렇게 되면 또다시 발각되지 않을까. 그때 가서는 가해자가 더 심하게 피해를 줄 수 있고.... 스토킹이 정말 위험한 것 같아요. [기관종사자7]

5) 스토킹 대응을 주저하는 피해자들

스토킹 피해영향이 매우 큼에도 불구하고 기관종사자들은 스토킹 피해자들이 스토킹 가해자에 대한 대응이나 지속지원을 받는 데에 주저하고 있다고 이야기를 한다. 경찰에 신고한 피해자들이 지원기관과 연계되는 것에 대해 동의하지 않는 경향이 있으며, 연계된다고 하더라도 지속상담으로 이어지는 비율이 매우 낮은 편이라는 것이다. 그 원인에 대해 기관종사자들은 피해자뿐만 아니라 전사회적으로 스토킹에 대한 이해나 그 위험성에 대한 인식이 낮기 때문이라고 진단하고 있었다. 친밀한 관계에서 스토킹 피해가 발생하기 때문에 스토킹 행위를 이성애 관계에서 흔히 일어날 수 있는 다툼이거나 개인의 특이한 성격 정도로 인식하고, 스토킹 대응에 대한 조력을 받기보다는 본인 스스로 관계 내에서 해결해보려는 시도를 하거나, 이전에 가정폭력 피해에 대해 피해자가 수치스러워했던 것처럼 친밀한 관계에서의 스토킹 피해에 대해 피해자가 수치스러워해서 스토킹 대응 과정에서 피해사실이 알려질 수 있다는 두려움

으로 대응을 회피한다는 것이다.

지금 시민들을 보면 스토킹을 무서워하고 신고를 하긴 하되 사건 처리하고 싶지 않아 해요. 신고한 피해자를 경찰이 모니터링 하면서 “상담소 연결할까요?” 물으면 원하지 않아요. 초창기에 우리가 가정폭력 상담소 생겼을 창피하고 원하지 않은 것처럼 똑같아요. 가까스로 원해서 저희가 상담을 해서 와요. 와서 하면 정말 그분은 위험해서 분리를 해야 되는 경우예요. 그러면 약속을 하고 다시 상담하려고 하지만, 거의 10명이면 1명도 잘 안 와요. 왜냐하면 또 불안한 거예요. 스토킹이나 교제 폭력 이런 것들은 거의 그렇게 할 때는 내 가족이나 회사 친구 다 노출을 해놨거든요. 노출되어 있기 때문에 숨어도 쉽지 않고 내가 직장을 오히려 못 다니게 되고 이러니까 차라리 그걸 감내하면서 다시 그 구렁텅이로 들어가는 사건들이 많다 보니까 살인 사건이 있는 거고. [기관종사자7]

현재 애인인 경우에는 좀 더 어르고 달래는 시기가 좀 더 있다고 해야 되나 막 이제 너 이렇게 어떻게 할 거야 그 사람은 어떻게 할 거야 이런 방식의 어떤 테이트 폭력과 뭔가 이렇게 겹쳐지는 이미 헤어졌는데도 불구하고 이렇게 하는 그런 순간에도 이 사람의 성격을 아니까 뭔가 그 이전에도 욱하거나 뭐 좀 폭력적이거나 이런 성격을 아니까 최대한 이 안에서 어떻게 해보려고 하는 것들이 조금 발견되는 것 같아요. [기관종사자1]

6) 스토킹 대응에 소극적인 남성 피해자

지원기관을 통해 스토킹 피해 지원을 받는 남성 피해자들이 있긴 하지만 이들 역시 적극적으로 지원을 받지 않고 대응을 회피하는 경향을 보인다. 이에 대해 기관종사자들은 남성성과 여성성을 둘러싼 젠더구조와 사회인식 속에서 남성들의 피해를 드러내는 것이 남성성을 부정하는 태도로 이해되어 스스로 피해를 부정하거나 공격적인 남성성과 수동적인 여성성이라는 이분법적인 사회질서에서 남성의 피해를 호소해도 인정되지 않을 것이라고 생각하고 있기 때문이라고 이야기한다. 사회적인 젠더 질서가 스토킹 피해에 대한 대응을 방해하는 요인이 된다는 점에서 젠더기반폭력의 맥락에서 스토킹 피해에 대해 접근해야 할 필요성이 제기된다.

남성 피해자 지금 스토킹으로 한 명 정도 있어요. 아내가 아이도 언어적으로 폭력하고

자기한테도 계속해서 뭐 어떻게 하겠다 헤어지고 싶는데 그것도 못하고 그러니까 거꾸로 그러니까 남성이 그렇게 하듯이 아내들이 통제하는 경우도 있어요. 지금도 하고 있는데 남성들이 또 그런 면에서 신고를 안 하는 경우도 좀 있죠. 내가 그렇게 당하고 있다는 게 그러니까 남성들 말이 쪽팔려서 안 한대요. 쪽팔려서 어떻게 내가 그리고 막 경찰한테 진술하러 가면 내가 등치도 있고 아내는 요만하면 등치를 봐서 당신이 했지 네가 안 했겠냐 이렇게 나온다는 거죠. 또 보호관찰 교육 하는데도 밖에서 계속 지켜보는 사람이 있었는데, 나이 많은 여성이 나이 어린 남자랑 사실혼 관계로 있으면서 남자를 통제하고 있는 상황이었어요. 처음에 누구냐고 그래도 대답 안 했는데, 나중에 교육 3일째 되니까 저 친구가 사실혼 관계에 있는 여성이고 자기를 계속 따라다니고 있다고 이야기를 하더라구요. 계속 자기를 통제하니까 집에 문 잠그고 못 들어오게 했는데 그걸 가정폭력으로 신고한 거죠. [기관종사자기]

7) 스토킹 가해의 맥락

젠더기반폭력의 맥락에서 발생하는 친밀한 관계 내에서의 스토킹 가해는 상대방에 대한 통제와 지배를 유지하기 위해 발생한다. 관계를 종료하고자 할 때 내지 관계 종료 이후의 스토킹 행위가 강화되고 신체적인 폭력행사로 발전하는 이유 역시 이에 있는데, 통제와 지배를 유지하기 위해 더 심각한 폭력을 행사하는 것이다.

어린 시절에 내가 환경에서 남성한테 굉장히 통제를 당하는 사람은 커서 남성을 부리려고 하는 그런 게 있고 또 여성한테 통제를 당한 사람은 또 그렇게 하는 경우도 있어요. 그 이게 계속 악순환이 이렇게 되는 거예요. [기관종사자기]

그러나 지원기관을 통해 지원을 받고 있는 스토킹 피해자 중 친밀한 관계가 아닌 낯선 관계에서 스토킹 피해를 경험하는 경우에는 가해자의 정신병적인 특성에 의한 이상행동으로 인해 스토킹 가해가 발생하는 경우가 있다. 잘 알지 못하는 가해자가 계속 편지를 보내거나 SNS를 통해 지속적으로 연락하면서 피해자에 대한 구애를 지속하거나 위협하는 사례들이 여기에 해당하는데, Mellen의 스토키 유형 중 ‘친밀관계 추구자’ 유형에 의한 스토킹 피해사례도 존재한다. 이러한 유형에서는 가해자의 정신병이 있을 가능성이 높고, 스토킹 행위가 장기간 지속되는 특성을 보인다.

가해자가 진짜 피해자의 표현으로 정신병자라고 말을 할 정도로 너무 한 번도 본 적도

없는데 몇 년째 계속 편지 보내고 이런 사람이 있어요. [기관종사자11]

나. 지원 내용

1) 상담 등 정서적 치료 지원 중심

지원기관 종사자들에게 스톡킹 피해 지원의 주된 내용을 물어봤을 때, 가장 많이 지원하는 것은 심리상담 등 정서적 지원이라고 이야기를 한다. 스톡킹 피해자들이 스톡킹으로 인한 불안과 안전에 대한 위협을 경험하고 있기 때문에 극심한 스트레스에 시달리고 있어서 심리상담 지원을 우선적으로 하며, 심리치료를 위한 치료비 지원 역시 많은 비중을 차지한다.

피해자분들의 가장 큰 욕구는 안전에 대한 욕구거든요. 그리고 심리적인 고통을 많이 호소하세요. 불안하고 어떻게 해야될지 모르겠고. 그렇기 때문에 이분들한테 저희가 가장 많이 하는 거는 심리상담 1번이죠. [기관종사자8]

(문: 다른 지원들은 적극적으로 받으시나요?) 의료비 지원이나 이런 거는 아직까지는 한다 해도 거의 없어요. 안정을 할 수 있도록 상담을 많이 하죠. (중략) 저희는 순수 정서적 지원부터 하는 거죠. 그야말로 일단은 범죄를 아직 하지 않고 이런 상황에서 신고를, 요즘 그래도 스톡킹 신고를 많이 하는 편이잖아요. 많이 인식이 돼서. 그러면 이 사람들이 어떻게 할지 모르고 저희한테 상담을 요청하면 저희가 법률 상담으로 연계하기도 하구요. [기관종사자7]

심리상담 등 정서적 지원이 주가 되는 이유는 가해행위의 경중과 관계없이 피해자의 불안감이 매우 높기 때문이다. 스톡킹처벌법에 해당하는 스톡킹 행위가 없더라도 가해자의 괴롭힘 행위로 인해 피해자의 일상 침해와 그로 인한 불안감이 있으며, 설혹 법적으로 대처할 수 있는 스톡킹 행위가 있다고 하더라도 피해자의 대응이 가해행위를 가중시킬 수 있다는 두려움 내지 친밀한 관계였던 가해자에 대한 고려 등이 사법적인 대응을 주저하기 때문에 피해자들은 자신의 불안과 두려움에 대한 상담 지원을 선호한다. 이때 상담지원은 전문적인 심리상담기관과의 연계만이 아니라 지원기관 상담을 포함하는데, 그렇기 때문에 지원대상인 피해자 한 명에 대한 상담횟수는

다른 범죄 피해자에 비해 상대적으로 높은 편이다.

증명할 수 있으면 좋은데 증명할 수 있는 게 없는 상태에서, 디지털 성폭력 유포불안이랑 비슷해요. 그냥 개가 나 어떻게 할 것 같고 그냥 이런 식의 불안만 있는 상황에서는 애가 뭔가 협박하는 문자든 아니면 어떤 제스처의 것들을 증명할 수 있으면 좋은데 피해자가 갖는 불안만 있을 때, 고소하는 걸 상황에서 원치는 않을 때에도 “나한테 무슨 짓 할지 모르잖아요.”라고 상담해요. 그런 상황이 좀 어려웠던 걸로 기억해요. 신변안전조치 이런 거는 받고 싶은데 고소는 하고 싶지 않고, 내 안전은 중요한데 개가 처벌받는 거 원치 않고 이런 거요. [기관종사자6]

스토킹 사건 같은 경우에 피해자 지원이 주로 상담 치료 지원이 있잖아요. 여성가족부의 피해자 의료비를 기반으로 피해자분들의 회복을 위한 상담 치료 지원을 좀 비효율적으로 많이 하고 있고, 두 번째로는 그러니까 쉼터를 안내해드리기도 하거든요. (중략) 저희 기관하고 상담 전화도 많이 하시는데, 한 번 하게 되면 다른 건에 비해서도 훨씬 많아요. 저희가 2021년도에 상담한 스토킹 피해자가 22명이셨거든요. 근데 회차로는 89회차, 그리고 2022년도에는 3명이었고 회차로는 85회 차, 2023년도에는 21명이었고 회차로 50회. 이 상황에 놓여 있는 불안이라는 것이 실질적으로 행위로 인해 불안을 느끼기도 하지만은 예상되는 행위에 대해서 불안을 느끼기 때문에, 이 예상되는 행위의 불안을 좀 해체하는 작업들을 또 상담 이제 진짜 건건히 이렇게 전화 오실 때마다 같이 하고 있어요. [기관종사자2]

2) 현재 진행중인 스토킹에 대한 대응과 안전확보를 위한 상담

지원기관에서 진행하게 되는 상담은 주로 현재에도 진행 중인 스토킹에 대한 대응과 안전확보를 위한 상담이다. 지원기관에 상담을 하는 스토킹 피해자들 다수가 범죄가 종료된 후가 아닌 스토킹 범죄가 지속되고 있는 과정 중에 상담을 하고 있는 것이다.

스토킹 피해자분들은 보통 건 건으로 대응하는 것들이 많거든요. “지금 우편을 보내왔는데 열까요, 말까요? 문자가 왔는데 답장을 할까요, 말까요? 전화가 오는데 받을까요, 말까요? 받은 다음에 무슨 내용으로 이야기를 할까요?” 그러니까 피해자분들을 감각적으로 아시는 거예요. 내가 이 행위에 내가 한마디와 어떤 이걸 여는 행위가 그 사람을 어떻게 자극하든 다른 영향이 올 거라는 걸 아니까, 이 상황을 어떻게 대처해야 될지가 너무 고민되시니까 엄청 큰 불안을 가지고 (후략) [기관종사자1]

그렇기 때문에 지원기관 종사자들은 스토킹행위를 하는 가해자에 대한 이해가 필요하다고 이야기를 한다. 가해자를 자극하지 않고 스토킹 행위를 중단시키거나 완화시키기 위해 피해자 내지 그 주변인들이 할 수 있는 효과적인 대처방안에 대한 정보를 피해자에게 제공하기 위해서는, 스토킹 행위와 가해자의 특성에 대한 이해와 그에 따른 피해자를 위한 안전계획 등에 대한 지식이 필요하며, 이는 스토킹 피해자 지원을 위한 전문성의 내용이 될 수 있다.

저희가 상담하는 많은 부분이, “누구에게 알렸냐? 그 사람도 조심해야 된다. 진짜 소포가 오게 되면은 그냥 아예 안 받는 게 좋다.” 이런 식의 주변과 함께 대처하면 좋을 내용들이거든요. 저희가 항상 얘기할 때 “가해자는 끊임없이 낚싯대를 던진다. 그래서 낚싯대를 물면 이게 반응이 왔구나라고 하면서 그다음 다음 단계로 이 행위가 가중된다.”라고 저희는 이제 사례 속에서 느끼거든요. 그래서 낚싯대에 던진 찌를 절대 물지 않는 거, 그 찌를 물지 않는 건 피해자뿐만 아니라 주변에서도 그것을 함께하면서 스토킹이 안된다는 메시지와 감각을 익혀야 되요. [기관종사자2]

3) 활용되지 않는 쉼터 및 숙소 지원

여성가족부의 스토킹 피해 지원을 위한 정책 중 하나가 임시숙소나 쉼터 등 긴급주거지원이다. 그러나 기관종사자들은 이에 대한 활용도가 높지 않다고 이야기를 한다.

스토킹 피해자분들에게 쉼터를 안내하고는 있지만, 쉼터에 입소하시는 케이스는 없었어요. 거의 없었다라고 봐주시면 되요. [기관종사자1]

쉼터나 임시숙소가 제대로 활용되지 않는 이유에 대해 심층면담에 참여한 기관종사자들은 다음과 같이 이야기를 한다. 첫째, 친밀한 관계 내 스토킹 피해자의 경우 가해자가 피해자의 가족이나 지인 등에 대한 정보를 가지고 있어 피해자 본인만 쉼터 내지 임시숙소로 피한다고 해도 제3자에 대한 내지 제3자를 통한 스토킹 등 스토킹 피해가 중단되지 않기 때문이다. 결국 친밀한 관계 내 스토킹 피해자들이 쉼터 내지 임시숙소는 피해를 차단시킬 수 있는 방법으로 생각하지 않는다는 점이다. 둘째, 쉼터나 임시숙소는 피해자에게 거주지를 제공할 수 있는 방안이지만, 학교 내지 직장생활을 유지할 수 있는 거리에 이러한 임시 주거공간이 제공되지 않는다면 이에 대한

활용이 쉽지 않다. 직장 내지 학교생활을 포기하는 수준의 스토킹 피해에 이르러야 임시숙소 내지 쉼터를 활용할 수 있는 것이다. 셋째, 스토킹 피해로 인해 직장이나 학교, 주거 등 평소 일상을 영위하는 데에 이미 어려움을 겪고 있는 피해자들이 쉼터나 임시숙소로 일시적으로 피난해야 한다는 점에 대해 부당하다고 인식하고 있다는 것이다. 쉼터나 임시숙소의 이용은 본인의 일상생활을 완전히 포기하는 것이기 때문이다. 그렇기 때문에 그보다는 자신의 일상을 유지하되 변화를 주는 방식으로 본인 주거의 이전을 더 선호한다. 넷째, 쉼터 내지 임시숙소의 거주환경이 열악한 경우가 많고, 기존 가정폭력 피해자 쉼터의 경우에는 휴대전화 활용이나 외출이 제한되는 원칙을 가지고 있기 때문에, 현재 시설이 피해자의 편의성을 충족시키지 못한다는 것이다.

저희 센터에서 피해자가 쉼터로 연계하기를 원해서, 피해자가 돈도 없다고 해서 차비까지 주고 쉼터까지 데려다 주겠다고 경찰하고 같이 이야기를 다 했는데, 그 사람이 한 세 번, 네 번 패스를 시켰어요. 아침 되면 또 안 간다 하면서 집으로 다시 들어가는 거예요. 그러면 남자(가해자)가 또 다시 찾아가고요. 그래서 다시 쉼터 얘기하고, 가정폭력은 쉼터를 원하면 중간에 안 하고 이런 건 별로 없었는데, 스토킹은 좀 그 약속을 안 지키더라고요. (문: 왜 그런 거 같으세요?) 제가 보니까 아직까지는 잘해줬던 기억도 있고, 헤어지면 식구들이나 지인들한테 자꾸 연락해서 캐지 않을까라는 부담, 그러니까 쉼터에 가도 불안함 그런 게 있어요. 또 직장을 다녀야 되잖아요. 그럼(쉼터 가면) 직장을 또 그만두게 돼야 되는 그런 문제. 그러니까 까 직장을 포기하는 사람이 들어갈 수 있는 거죠. 왜냐하면 그럴 수밖에 없는 게 거기가 노출되면 다른 피해자들도 또 위험하니까. [기관종사자1]

그런 어려운 점을 피해자분들이 얘기하시긴 해요. 이게 내가 고소까지 생각하지 않지만 내 주거가 불안정하더라라고 느끼고 직장을 이전해야 될 수밖에 없는 상황이 있을 때 경제적으로 후퇴하게 되는 거니까, 범죄 피해자 지원기금을 이용하려고 해도 그거는 고소가 된 범죄 피해자여야 되는데 안되는 거죠. 근데 쉼터를 소개해드려도, 단체생활의 규칙이나 한계도 있기는 하지만, 내가 내 주거지를 두고 이전해야 된다는 것에 대한 억울함이 있으시더라고요. 그렇지만 이사에 대해서는 좀 더 허용적이세요. “내가 쉼터로 이동해야 한다고? 말도 안 돼. 하지만 이사 정도는 감수할 수 있겠어”라고 얘기하세요. 그래서 이사비 지원 같은 거라도 되면 참 좋겠어요. [기관종사자2]

지금은 트렌드가 피해자들이 쉼터 가는 걸 굉장히 꺼려해요. 왜냐하면 일단 쉼터가 지어진 지가 오래됐잖아요. 우리나라 주거 여건이 굉장히 좋아졌잖아요. 요즘은 내 집이 없어도 원룸에서 모든 걸 다 갖춰진 곳에서 살고 그러기 때문에. 00은 옛날에 지어져서 일단 그 낙후되어서 싫고. 또 쉼터에 가면 처음에 일주일만 휴대전화 못 쓰잖아요. 개인정보노출 때문에 휴대폰은 쓸 수 없고 자유롭게 외출이 금지되기 때문에 안 가려해요. [기관종사자8]

피해자가 일상생활을 영위하면서 안전한 거주공간을 확보하는 방식으로 쉼터나 임시숙소가 제공되기 위해서는 직장이나 학교, 그 외 피해자의 일상생활 반경 내에 쉼터나 임시숙소가 위치하고 있어야 한다. 그러나 정부에서 제공하고 있는 쉼터나 임시숙소의 수는 매우 제한적이며, 지역 내에 아예 없는 경우도 있다. 이러한 문제에 대해 기관종사자들은 중앙정부의 추가적인 예산 확보 없이 쉼터나 임시숙소의 설치를 지방정부나 지원시설의 책임으로 미루고 있는 한계에서 비롯된다고 지적한다. 부족한 예산으로 인해 설혹 쉼터 내지 임시숙소가 마련된다고 해도 도심 외곽에 설치되어 접근성의 한계뿐만 아니라 안전 확보에도 한계가 있다는 것이다. 현재 긴급주거지원이 스토킹 피해자 지원 정책의 주요 내용이나, 이를 뒷받침할 수 있는 예산과 공간이 확보되지 않은 상황에서 이름만 존재하는 형식적인 지원책이 될 수밖에 없다.

스토킹이나 교제 폭력 피해자를 위해서 여가부에서 작년부터 1인 원룸 긴급 주거 지원하고 있잖아요. 근데 저희가 지원하는 피해자는 딸하고 둘이 살아야 되니까 그냥 자기 집에서 다니고 있어요. 긴급주거지원 같은 경우는 지금 저희 시에는 없거든요. 인근 시에 5개실이 있어요. 그렇다고 다른 시로 보내기는 그 사람이 활동 반경이 있기 때문에 어렵죠. 그래서 우리가 쉼터도 권역별로 있잖아요. 그러듯이 지금 긴급 주거 지원도 조금 아쉬움은 있어요. [기관종사자9]

여가부에서 올해 전국 17개 만드는 게 목표였거든요. 근데 현실하고 안 맞아요. 왜냐하면 그 쉼터나 숙소를 상담소에서 마련해야 돼요. 게다가 쉼터 인건비도 엄청 낮아요. 상담소 인건비도 여전히 낮듯이. 이렇게 해놓고 몇 개 만들겠다 그런 옛날 60년대 식으로 아직도 그렇게 하면 절대 못 합니다. 절대 못해요. 게다가 쉼터나 숙소를 안전한 지대에 뒀야 가해자들이 저기 얼씬도 못 하겠다 이렇게 해야 하는데, 뭐 시골에 무슨 연립이나 이런 데에 해 놓으면 가해자들이 더 오기 쉽죠. 안전하게 안 하면 그건

너무 무서운 일이거든요. 그래서 지금 있는 쉼터를 스토킹 피해자도 활용할 수 있도록 하는 거지, 별도로 만드는 지자체가 많지 않아요. [기관종사자7]

4) 안전 지원의 활용 경험

스토킹 피해로 인해 안전에 대한 위협과 불안감을 느끼는 피해자들을 위해 안전 확보를 위한 장치 등 지원이 활용되고 있다. 경찰에서 제공하는 스마트워치나 CCTV 등 신변보호조치뿐만 아니라 지방정부 차원에서 주거지에 대한 안심벨 및 CCTV 설치 등의 사업도 활용된다. 지자체에서 실시해온 여성폭력에 대한 대응정책으로 여성 1인 가구에 대한 안심장비 지원 정책이 스토킹 피해자 지원을 위해 활용되고 있는 것이다. 기관종사자들은 이러한 지원이 피해자의 불안감을 완화하는 데에 도움이 된다고 이야기한다.

저희가 작년부터 했던 게 이제 스마트홈 안심장비 세트. 이거 지원하는 거.에요. 시하고 도와고 경찰청하고 같이 해가지고 스마트홈 안심장비 이거. 헤드라는 거를 1인 가구에 설치해 주는 거. 이런 것들 많이 했었어요. 스토킹에 주요한 대응 예방법으로 많은 지자체에서 스마트홈 안심장비 세트를 돈 들여서 했습니다. 저희도 억 단위로 돈 썼어요. 그래서 지자체에서도, 수사기관에서도 이거 알아주는 것들 했어요. 지자체에 따라 조금씩 다르긴 하더라고요 안심벨 연결되어 있고 cctv 달아주고 이런 거예요, [기관종사자6]

그러나 경찰이나 지자체에서 지원하는 신변보호조치나 안전장치들이 충분하지 않다는 지적도 나온다. 제대로 작동되지 않는 스마트워치를 지급 받는다거나 위험도가 높은 피해자에 대한 밀착동행지원이 충분히 제공되지 못하는 등 한계가 있다는 것이다. 전체적으로 스토킹 피해자를 위한 신변보호조치가 다양화되고 강화되고 있긴 하지만, 지역별로 편차가 있다는 것도 아쉬운 부분이라고 이야기한다.

피해자가 스마트워치를 경찰서에서 받았어요. 한번 시험했는데 저쪽에서 연락이 안 온 거예요. 그래서 이제 그럼 지금 나하고 한번 해보자 그래서 있는 자리에서 스마트를 눌렀어요. 아무런 신호가 안 가는 거예요. 경찰의 답변도 없고. 이게 무용지물을 가지고 다녔던 거예요. 그래서 제가 바로 그날 경찰서로 전화해서 지금 상담소인데 현재 이런 상황인데 이게 있을 수 있는 일이나 그랬더니 죄송하다고. 상담 마치고 피해자가 경찰

서로 바로 가서 스마트워치 제대로 다시 전달받고. 이런 상황에서 경찰이 조금 더 적극적이길 원해서 피해자가 밀착 동행 요청을 했어요. 그랬더니 안 된다 하더라고요. 밀착 동행이 안 되는 거죠. 24시간 동행을 해줘야 되는데 지금 그만한 인력이 없다는 거죠. 그리고 지금 경남권에서도 밀착 동행을 한 대요. 스토킹 피해자 한해서 요구가 있을 때는 밀착 통행을 하는데, 3일 72시간만 밀착 동행을 하는 거예요. 아니면 사실 경호원, 본인이 돈 내서 하는 수밖에 없는 (후략) [기관종사자9]

한편으로 현재 지원되고 있는 신변안전조치에 대해 피해자들이 부정적인 인식을 가지고 있는 경우도 있다. 피해자들마다 안전감을 가지는 기준에 차이가 있기도 하지만, 가해자에 대한 개입이나 제재 없이 피해자를 중심으로 보호하는 조치만을 강화하는 것이 한계가 있다는 지적이다.

00시에서는 쉽지도 만들어서 지원을 하고 있고 관련해서 각종 신변 보호를 위한 것들도 있고 많이 준비를 하고 있는 것 같긴 하더라고요. 근데 제가 또 지원하는 내담자분들은 이제 그런 제도의 안내를 받으시고도 “아니 나 그거 다 필요 없다. 그냥 뭐 처벌이 나의 회복이고 내가 보호받는 길이다.” 이렇게 얘기를 하시기도 하는데, 다른 성폭력 피해도 그렇지만 스토킹 피해자분들도 유독 안전이나 이런 보호에 대해서 많이 호소를 하시잖아요. 근데 피해자마다 안전에 대한 감각이 너무 다르기도 해서 고민이 되요. [기관종사자10]

다. 지원사례의 연계 및 관련 기관 협력

1) 여성폭력 피해지원 네트워크를 활용한 사례관리

기존의 성폭력상담소나 가정폭력상담소가 이미 여성폭력 피해자를 지원하면서 사례관리를 통해 다양한 지원체계와 연계를 하고 있기 때문에, 스토킹 피해자 역시 기존의 여성폭력 피해지원 네트워크를 활용해서 지원을 받고 있다. 지원기관에서는 상담 및 사례관리를 하면서, 범죄피해자 지원체계 및 사회복지체계와의 네트워크를 통해 법률지원, 경제적 지원을 진행한다.

저희는 심리상담을 기본으로 하고 사례관리하면서 다른 지원 필요성이 있을 때에 연계를 해요. 법률지원 필요할 때는 소송구조로 연계하고 이사가 필요한 경우에 이사비

지원했고, 어떤 분은 무서워서 직장을 못 나가니까 그 직장을 그만 뒀어요. 그래서 긴급 생계비 지원을 신청했고, 아이가 학원을 못 가고 엄마가 이제 돈이 없으니까 가족 센터에 의뢰해서 아이 학원비 지원을 했고. (문: 한편으로는 이 연계를 위한 네트워킹 같은 경우를 구축하시고 그런 것들을 활용하시겠네요?) 네. 정신건강의학과 병원도 있고 재능기부 해주시는 민간의 상담소도 있고. 요즘 도박중독들이 늘어나서 중독센터와도 연계하고. [기관종사자8]

2) 피해자 지원 연계의 편차

스토킹 피해자가 지원기관으로 직접 연락하는 경우도 있으나, 그보다는 경찰이나 2023년부터 구축된 여성긴급전화 1366이나 범죄피해자지원센터 등 원스톱지원체계를 통해 스토킹 피해자가 지원기관으로 연계되기도 한다.

스토킹 피해자분들이 실질적으로 고소를 고민하시거나 고소를 진행하신 다음에 연락하시는 경우들이 많아요. [문: 어떻게 알고 연락하셨대요?] 1366을 통하거나 아니면 검색을 하시거나 할 때 주로 1366을 통해서 좀 연락하게 됐다고 말씀하시는 것 같아요. [기관종사자2]

범죄피해자지원센터에서 상담소로 스토킹 상담 연계도 많이 해요. 요즘 피해자들도 직장 생활하는 사람도 많고 이러다 보니까 주말이나 야간 상담을 원하는 사람들이 많잖아요. 저희는 주말이나 야간 상담을 하다보니 연계가 많이 되는 편이에요. [기관종사자7]

그러나 이러한 연계가 지원기관의 성격에 따라 편차가 큰 것으로 확인된다. 기존의 경찰과의 네트워크를 가지고 있는지 여부 등 기관의 성격에 따라, 지역 내 분위기에 따라 경찰 등 수사기관과의 연계 여부는 달라진다.

수사기관하고는, 1366 같은 경우나, 해바라기 센터, 해바라기 센터는 어쨌든 경찰이 그냥 있으니까 뭐 그렇다 치고, 1366이나 가정폭력 상담소도 그렇고 경찰들과 주기적으로 네트워크를 하고 굉장히 긴밀하게 협업을 하시거든요. 왜냐하면 경찰들이 피해자가 있을 때 1366에 연계해서 긴급 보호를 하고 이런 업무들을 같이 하다 보니까 가폭 전담 APO들과 같이 만난다거나 지구대 파출소에 경찰들을 만나서 지속적으로 네트워크를 하면서 꼭 스토킹뿐만 아니라 여성폭력 피해자에 대한 안전조치라든지

전달 체계로 유입될 수 있도록 연계하는 것들은 계속 하고 계시거든요. 근데 저는 이거는 지역이나 기관에 따라 굉장히 차이가 클 거라는 생각을 해요. [기관종사자14]

가정폭력처벌법상 보호처분이나 임시처분상의 상담위탁기관으로 수사기관과 사법기관과 이미 연계가 있었던 가정폭력상담소의 경우, 경찰과의 협업구조가 구축되어 스토킹, 교제폭력 피해자에 대한 연계가 활발하다. 경찰 내 교제폭력 및 스토킹 피해전담경찰관이 신고된 스토킹 피해자를 모니터링하고 상담소와의 연계에 동의한 피해자를 연계하고 있다. 이러한 가정폭력상담소의 경우에는 가정폭력이나 아동학대와 관련된 경찰의 사례회의에 참여하고 있으며, 이를 통해 아동보호전문기관이나 정신건강센터 등 사회복지기관과의 연계를 활성화하고 있다.

경찰도 저희한테 스토킹, 교제 폭력 계속 연계는 해요. (문: 교제 폭력 스토킹이 올해부터 업무로 들어와서 그런가요?) 원래는 봤지만 그 전에는 조금씩 한두 건 막 급한 것만 봤는데, 지금은 경찰은 다 교제 폭력하고 스토킹 담당이 생겼어요, 작년부터. 그래서 경찰에서 수사 진행 중인 사람을 저희한테 연계를 해요. 일단 스토킹 전담 경찰이 콜백해서 이제 상담소에 연계해도 되겠냐 물어보고 동의하면 저희한테 연계 의뢰서를 공문하고 보내요. 그러면 저희가 피해자에게 전화를 해요. 근데 거의 80% 이상은, “지금은 괜찮아요.”라고 하고 상담을 하진 않아요. 그래도 저희는 몇 번 전화하고 안내를 해요. “꼭 한번 저희 센터에 와서 상담 받기 바란다”고 문자도 보내고 안내는 하죠. 언제 또 자기가 필요할 때가 있을 수도 있으니까 그런 안내를 꼭 하죠. (중략) 경찰과 저희(상담소)는 서류도 팩스를 안 하고 서로 왔다 갔다 하거든요. 왜 그러냐면 메일이나 이진 위험하잖아요. 노출될 수도 있고. 그래서 그렇게 하면서 서로 이 사람은 이랬는데 우리가 계속 연락해도 안 되니 이걸 우리가 방문하자 이렇게 협의하기도 하고. 피해자가 계속 연락 안 되는 부분도 있거든요. 그럴 때는 또 혹시 무슨 일이 있는지 모르니까 가보기도 하고 이런 걸 하죠. [기관종사자7]

처벌법상 근거가 있고 경찰과 기존의 네트워크 체계를 구축하고 있는 가정폭력상담소가 아닌 성폭력상담소는 경찰과의 연계가 사실상 없었다. 다시 말해, 경찰에 신고한 스토킹 피해자에 대해 성폭력상담소로의 연계는 거의 없는 상황이다. 성폭력상담소는 주로 1366과 같은 여성폭력 지원기관을 통해서나 피해자가 직접 연락해서 지원하고 있었다.

[스토킹 피해 전담 경찰관과의 연계] 그런 거는 없어요. 간혹가다 이제 저희가 피해자 지원에 있어서 정보 구체적인 이 수사 단계에서 정보 파악을 위해 경찰서에 연락하는 경우들이 있거든요. 그러면 이제 그 스토킹 전담 수사관이란 연결해 주고. [기관종사자2]

저희가 사건을 지원하다 보면 경찰에서 수사 자체가 좀 호의적이지 않았던 경험을 좀 했어가지고요. 근데 좀 긴밀하게 연계 요청을 해 주시거나 이런 경우는 저희는 최근에는 좀 없었습니다. [기관종사자10]

저희 지역은 피해자전담경찰관들이 지금 전부 다 스마일센터와 범피로만 보내요. 그러니까 지금 오지를 않아요. 상담소로 오지 않습니다. 성폭력 상담소뿐만 아니라 지금 가정폭력도 마찬가지고 경찰로부터 별로 연계받지 못하고 있어요. 피해자 전담이 여성폭력 상담소로 보내는 것이 아니고 바로 범죄피해자지원센터나 스마일센터로 보내고 있어요. 법무부 라인의 센터들로 연계하고 있어요. 그래서 지금 거의 연계가 없습니다. 이상할 정도로 없습니다. 경찰들 만났을 때 하는 얘기가 피해자들이 돈을 원한다. 경제적 지원을 원하기 때문에 범피로 보내는 거다. 이런 얘기들을 해요. 왜 이렇게 연계가 없는지에 대해서 연초부터 저희가 되게 많이 알아보고 다녔는데 전담경찰관들이 그렇게 하고 있더라고요. [기관종사자6]

현재 스토킹방지법상 가정폭력상담소 이외 성폭력상담소 역시 스토킹 피해지원기관임에도 불구하고 경찰 등 수사기관과의 연계가 상담소별로 차이가 있는 것은 이러한 수사기관과의 연계가 기존 여성폭력 지원기관과의 네트워크를 기반으로 이루어졌을 뿐 스토킹 관련 법령의 변화에 따라 새롭게 네트워크가 구축되지 않았음을 보여준다. 가정폭력처벌법 등 기존 법률에 의해 구축된 가정폭력 상담소와의 네트워크가 스토킹 피해자에 대한 연계 지원에서 활용되고 있는 것이다.

지원기관으로의 스토킹 피해자 연계 여부는 지역별로도 차이가 나는데, 이는 지자체의 역할과 관련이 되어 있다. 경기도의 경우, 지자체와 경찰서가 협업하여 가정폭력·성폭력 공동대응을 위한 바로희망팀을 구축하였다. 바로희망팀은 경찰, 상담사, 사회복지사 3인이 한 공간에 근무하면서, 가정폭력이나 성폭력, 스토킹, 교제폭력 등 여성폭력이 112에 신고되었을 때 피해자 및 가족에게 맞춤형 지원을 하는 역할을 한다. 바로희망팀이 사례관리를 하면서 피해자 및 가족을 가정폭력상담소나 성폭력상담소로 연계하기 때문에, 지자체 주도로 경찰과 피해자 지원기관과의 연계와 협업이 활발히 이루어지고 있다.

이제 00시 같은 경우는 경기도에서 예전에는 공동 팀이라고 했는데 지금은 바로 희망 팀으로 명칭이 변경됐어요. 경찰관 1인, 그 다음에 시에서 상담사 1인, 사례 관리자 1인 해서 저희 같은 총 3명이 지금 일을 하고 있어요. 시에서 공간을 마련하고 경찰관은 아침에 경찰서에 출근했다가 이쪽에 와서 파견해서 근무를 하는 거죠. 112에 신고된 전수를 가지고 다음 날 바로 경찰관, 상담사, 사례관리 3명에서 회의를 하고 전화로 모니터링을 해서, 피해자가 우리 상담소로 찾아와서 상담하는 것에 동의를 하면 그들이 그 사건 계획을 적어서 저희 기관으로 주는 거예요. [기관종사자9]

지역에 따라 스토킹 피해자 지원을 위한 네트워크를 새롭게 구축하거나 기존의 여성폭력 네트워크 체계 내에서 수사기관과 피해자 지원기관의 협업이 이루어지고 있는 경우를 제외하고 스토킹 피해자 지원을 위한 네트워크가 부재한 상황에서, 국정 과제에 따라 구축되고 있는 범죄 피해자 원스톱 지원체계는 이러한 공백을 메울 수 있는 대안이 될 수 있다. 그러나 최근 법무부 및 일부 지자체를 중심으로 구축되고 있는 원스톱 피해자 지원체계에서도 여성가족부 관련 법령에 근거한 피해자 지원체계와의 네트워크가 원활히 구축되지 않고 있는 상황이다. 기존의 범죄피해자지원센터와 네트워크를 구축하고 있는 일부 상담소를 제외하고, 상당수의 가정폭력상담소나 성폭력상담소는 최근 구축된 원스톱지원센터와의 네트워크가 사실상 없다고 이야기한다. 이러한 상황에서 지원기관종사자들은 이번 정부에서 추진하고 있는 범죄피해자 원스톱 지원체계가 피해자에 대한 사례관리를 중심으로 한 원스톱 기능을 제대로 하고 있는지 의문을 제기한다. 범죄피해자 원스톱 지원체계를 통해 상담소 연락처에 대한 안내를 받은 피해자들을 볼 때, 결국 사례관리가 아닌 정보제공 역할만을 하고 있지 않은가 하는 평가를 하게 된다는 것이다.

여가부가 1366을 컨트롤 타워로 설정하고 있는 것에 대해 역할 분배에서 오는 혼란과 기존 상담소들의 비판과 이런 게 지금 혼재되어 있어서 사실 현장이 굉장히 좀 시끄러운데, 여기에 법무부까지도 나서서 범죄 피해자 원스톱 솔루션 센터를 만들고 거기에서 대출까지 다 시켜준다는 그런 게 있는 거예요. 또 지자체에서는 스토킹 피해자 지원센터인가 원스톱센터인가를 만들어 놓으니 경찰들은 다 그쪽으로 연결하고 있어요. 근데 거기에는 피해자들은 전화번호도 알지도 못해요. 그건 가해자들로부터의 안전 문제가 발생한 이후부터 다 비공개시켰고 경찰을 통한 연계만 받는 거예요. 신고된 스토킹 사건들만 [그 지원을 받는 거죠]. [기관종사자5]

원스톱 지원센터가 올해부터 개소되고 범죄피해자지원센터를 이전했고 그러면서 통합을 강조하셨던 것 같아요. 그러면서 설명회도 개최를 하셔서 몇 달 전에 갔었어요. 저는 국가에서 요즘 말하는 통합이 뭔가 궁금하기도 해서 간 것도 있어요. 근데 진짜 그냥 여러 범죄 피해 상담 가능한 기관 아니면 금융 상담이 가능한 기관, 여러 기관들을 모아놓은 거에 그치지 않아서 이게 뭔가 싶었어요. [기관종사자10]

원스톱 지원센터센터에서 가서 상담을 받은 분이 “성폭력상담소에 전화하세요”가 결론이었다는 거예요. 그래서 1366이 하나 더 생긴 것과 뭐가 다른가 약간 이런 생각도 좀 했어요. [기관종사자12]

3. 스토킹 피해자 보호 및 지원 과정에서의 어려움

가. 젠더기반폭력으로서 친밀한 관계에서의 스토킹 대응의 어려움

친밀한 관계에서 발생하는 스토킹 경험은 성별권력관계와 이분화된 남성성과 여성성에 대한 위계적 질서 속에 젠더기반폭력이 가지고 있는 특성을 그대로 보여준다. 젠더기반폭력은 남성에 비해 취약한 여성의 지위와 이성애적 관계에서 남성과 여성에게 요구되는 주도적 남성성과 수동적, 여성성의 각본이 결부되어, 폭력을 폭력으로 인식하지 못하고 범죄로 다루지 않거나 피해자의 피해 경험을 사소화하여 별것 아닌 것으로 취급하게 되는 특성을 보인다.

1) 친밀한 관계에서 여성으로서 취약한 위치

심층면담에 참여한 기관종사자들은 친밀한 관계에서 스토킹 피해를 경험하는 여성들이 기존의 젠더구조에 따른 이성애 각본 속에서 여성이 특별히 취약한 상황에 놓인다고 지적한다. 친밀한 관계에서 여성의 성적 실천이 그 여성에 대한 부정적인 평판과 사회적 인식으로 연결될 수 있기 때문에, 친밀한 관계였던 가해자가 이를 도구로 위협하거나 이를 이용할 수 있다는 두려움에 피해자들이 취약해진다는 것이다. 특히 직장 내에서 연애한 경우 연애관계의 공론화가 회사생활에서 여성에게 불리하게 작동할 수 있기 때문에, 연인 관계의 종료 후 스토킹이 있더라도 이에 대해 적극적으로 대응하는 것을 주저하는 경우도 있다.

피해자를 가까이에서 잘 알고 있는 사람들이 피해자의 약점도 알고 있고, 이런 사회에서는 여성의 성적인 행동들이나 정보가 약점이 될 수도 있기 때문에, 그런 게 피해자를 취약하게 만드는 부분이기도 한 것 같아요. [기관종사자3]

이분[피해자]은 폭력 피해도 있었는데 폭력 피해를 경험하고 스토킹을 경험했었을 때 내가 연인 관계에서 맞는다 혹은 감시당한다, 통제당하는 관계 속에 있더라는 것을 제3자한테 얘기하는 것에 대해, 그분이 그렇게 수치감이 느껴진다고, 이렇게 표현을 하긴 했었어요. 이러한 관계 속에 놓여 있는 나에 대한 부끄러움 같은 거. 그래서 얘기하는 게 주변 관계에 쉽지 않다, 어려움을 말씀하시기도 하고 (후략) [기관종사자2]

연인관계 자체가 비밀이었던 경우들 이럴 때 스토킹 케이스가 저희 상담사례에서도 있었어요. 직장 안에서 아무도 모르게 연애를 했던 거죠. 근데 이 사람에 의해서 스토킹이 발생했고 뭔가 연애를 했었다는 사실 자체를 알려졌을 때 나에게 조금 불리한 그런 상황들, 그런 취약한 위치인 걸 알고 스토킹이 이루어지기도 해요. [기관종사자3]

성별로 위계적인 젠더구조로 인해 여성의 위치가 취약하기 때문에 피해자는 스토킹 피해가 있더라도 이를 관계 내에서 조용히 해결하기를 시도하고 공식적인 대응을 주저하며 지연한다. 그러나 이렇게 해결하는 과정에서 결국 폭력적인 연애관계를 유지하거나 종료되었던 연애관계를 다시 시작하기도 하며, 이러한 피해자의 행위는 이후 공식적인 스토킹 사법처리에 있어서 어려움을 가져온다.

당사자가 나중에 뒤늦게 스토킹이라고 생각을 해도 신고는 어려운 부분이 있는 것 같기는 해요. 예를 들어서 헤어졌다가 스토킹이 계속 있었어. 근데 이런 저런 과정들을 거쳐서 마지못해 다시 승낙해서 연애 관계를 시작했을 때 굉장히 취약한 상태인 거죠. 그런데 나중에 어쨌든 네가 결론적으로 연애 관계를 다시 시작했으면 예전 것들은 신고하기 어렵다 이런 건 있는 것 같아요. [기관종사자12]

피해자와 가해자의 관계가 원래 아는 관계였거나 친밀한 관계이거나 해서 피해자가 항상 연락을 무시하기만 했던 게 아니라 뭐 간혹 연락을 한 적도 있고 이런 게 섞여 있으면 그때부터는 판단에 보수적인 부분들이 생기시는 것 같더라고요. 근데 피해자가 스토킹으로 가해자를 신고했더라도 거부 의사를 항상 명확하게 하거나 항상 연락을 완전히 단절하고만 하지 않고 애매한 관계를 맺고 계신 경우들도 있는데 그런 경우가 좀 스토킹으로 인정받기가 약간 어려웠던 것 같아요. [기관종사자11]

2) 이성애 관계에서의 행위와 스토킹 행위의 모호한 중첩

주도적이고 공격적인 남성성과 수동적인 여성성의 관계를 성애화하는 이성애 각본 속에서 친밀한 관계에서 남성의 통제나 감시, 감독 또는 지속적인 구애행위는 오히려 적극적인 연애감정의 표출로 이해되기도 한다. 그렇기 때문에 피해자 스스로도 스토킹 피해나 교제폭력을 경험하고 있음에도 불구하고 이를 제대로 인식하지 못하는 경우가 있으며, 피해자가 피해로 인한 고통을 주변인들에게 호소하더라도 이에 대해 이해를 받지 못하는 상황도 발생한다. 이러한 상황에서 피해자의 스토킹 피해에 대한 대응은 더 늦어지게 된다.

스토킹이나 이런 거는 거의 99%라고 볼 수 있는 게, 남성 중심 문화가 아직도 아직도 뿌리 뽑히지 않아서 계속 그렇게 발생하고 있는 거예요. 이런 것도 스토킹이구나, 나를 통제하는 것도 스토킹이구나. 이런 거를 스토킹이라고 생각 안 하고 여성한테 너무 잘해주고 배려하고 남자가 여자를 이렇게 감싸고 그런다고 생각하거든요. [기관 종사자]

대체적으로 모르는 사람에 의한 스토킹이거나 약간 아니면 되게 아주 미세하게 아는데 스토킹이 발생한 경우에는 사람들이 다 이상하다고 그 사람이 이상하다고 생각하지만, 연인관계이거나 전 애인이거나 이랬을 경우에는 좀 더 사람들이 미온적으로 반응하고 너가 그래도 한 번 더 연락해서 거절 의사를 표시해 봐 이렇게 이제 얘기할 경우가 많아요. [기관종사자2]

3) 친밀한 관계에서의 피해-가해의 중첩과 모호함

가정폭력, 교제폭력과 마찬가지로 친밀한 관계에서의 스토킹 경우에 피해자와 가해자의 경계가 명확하지 않고 상호적인 폭력의 양상이 나타나기도 한다. 이러한 상호폭력을 ‘쌍방 폭행’으로 처리하게 되었을 때 피해자 보호에 공백이 발생하기 때문에, 이에 대해 해외의 경우에는 경찰에게 친밀한 관계 폭력인 경우에는 추가해자를 식별할 수 있도록 법령 내지 지침을 마련하고 있다. 뉴욕주의 경우에는 가정폭력인 경우 주공격자만을 체포하도록 법률에 규정하고 있고 쌍방이 모두 폭력을 사용한 경우에 자기 방어를 위한 불가피한 폭력인지 여부를 경찰이 식별하도록 의무화하고 있다(허민숙, 2021:6).²⁸⁴⁾ 또한 세계경찰청장협회(IACP)의 <친밀한 관계폭력 대응 정책 및

교육 가이드라인)에서는 가해자 처벌 및 피해자 보호를 위해 두 사람 가운데 지속적으로 심각한 위협을 하는 주가해자를 구분해야 한다고 명시하고, 주가해자 구분을 위한 체크리스트를 제시하고 있다(허민숙, 2021:6).

그러나 이러한 해외 사례와 달리, 우리의 경우 친밀한 관계 내 폭력 피해자가 쌍방폭행을 이유로 보호조치를 제공받지 못하는 사례들이 나타난다. 피해자가 연인관계의 가해자와 헤어지려고 시도하는 과정에서 스토킹 피해와 폭력 피해를 입었는데, 폭행 과정에서 방어행위를 가해자가 폭행으로 고소하였다. 구속된 가해자가 출소 이후 폭력을 행사할 수 있어 두려워하는 피해자를 위해 지원기관에서 스마트워치를 신청했으나, 경찰에서는 쌍방폭행이었다는 이유로 신변보호조치를 거부한 것이다. 주가해자에 대한 판단 없이 방어과정에서의 폭행이 고소되었다는 이유로 피해자에 대한 보호 및 지원을 거부하는 것은 피해자 보호의 공백을 발생시킬 수밖에 없다.

저희가 트랜스젠더를 상담 위탁을 받은 경우가 있어요. 남자 역할을 하시는 분이 다른 범죄로 구속되서 유치장에 가고 여자 역할을 하시는 분이 남아 있는 상황이었거든요.

- 284) 1. 관계에서 위협과 협박을 사용하는 사람은 누구입니까?
 2. 관계에 있는 두 사람 중 한 사람이 파트너를 고립시키는가?
 3. 정서적 학대(비하하는 이름, 굴욕적인 발언 등)를 하는 사람은 누구입니까?
 4. 피해자 및/또는 용의자는 축소, 비난 및 부인을 어떻게 사용하고 있습니까?
 5. 누가 관계를 맺기 위해 아이들을 이용합니까?
 6. 누가 다른 사람을 통제하기 위한 방법으로 성적 접촉을 강요하거나 성적 행위를 사용했는가?
 7. 누가 돈과 재정을 통제하거나 다른 사람을 통제하는 방법으로 사용합니까?
 8. 누가 강압과 위협을 사용합니까?
 9. 협박을 가했거나 이를 실행하기 위한 조치를 취한 적이 있습니까?
 10. 어느 한쪽이 폭력 범죄를 저지른 전력이 있습니까?
 11. 전제 기록은 거주지에 대한 서비스 요청에 대해 무엇을 말합니까?
 12. 당사자 간에 친밀한 파트너 폭력의 역사가 있습니까?
 13. 당사자 간에 물리적 크기 차이가 있습니까?
 14. 당사자 중 일방이 그들에 대한 보호 명령 또는 그들에 대한 보호 명령 이력이 있습니까?
 15. 누가 상대방을 더 공격할 수 있는 것처럼 보입니까?
 16. 당사자가 입은 부상의 심각성은 어느 정도입니까?
 17. 어느 한쪽이 정당방위를 하였습니까?
 18. 앞으로 폭력이 발생할 가능성이 있습니까? 만약 그렇다면, 누구에 의해?
 19. 어느 당사자가 총기 또는 기타 무기에 접근할 수 있습니까?
 20. 당사자는 어떤 유형의 부상을 입었습니까? 그들은 본질적으로 공격적입니까 아니면 방어적입니까?
 21. 한쪽이 상대방에 대한 두려움을 표현합니까?
 22. 증인들의 증거가 있습니까?

IACP, "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHIEFS OF POLICE INTIMATE PARTNER VIOLENCE RESPONSE POLICY AND TRAINING CONTENT GUIDELINES"(이경하, 2024:19 재인용).

그분들이 만난 지 열흘 만에 교제를 하고 동거를 하면서 70일이 지났어요. 그 과정에서 남자가 너무 거칠어서 헤어지려고 했는데 계속 스토킹하고 협박하고 그러니까 만났더라고요. 그래서 떠나려고 하다가 포기하고 돌아갔는데 그 남자가 이제 목을 조르고 죽이려고 하니까 이 여자 역할을 하시는 분이 이렇게 이게 손으로 이렇게 밀쳤대요. 그래서 이분이 쌍방으로 고소를 했어요. 근데 피해자분은 뭐가 두렵냐면, 이 남자가 나와서 나를 가만두지 않을 것이다, 보복을 할 것이다, 굉장히 두려워해가지고 저희가 스마트 워치를 지금 신청을 했는데 경찰에서 거부당했어요. 왜냐하면 그 건으로 신고했을 때가 쌍방이었기 때문에. 그런데 상황이며 모든 얘기를 들어보면 피해자는 맞는데 그 사건 당시가 쌍방이었기 때문에 거부되었어요. [기관종사자8]

친밀한 관계에서 발생하는 스토킹 행위 역시 양자 간의 관계에 대한 판단이 필요하다. 교제폭력 피해자가 가해자에게 보낸 문자가 스토킹 범죄로 처벌된 사례가 있는데, 스토킹범죄 구성요건에 대한 판단이 피해자와 가해자의 관계와 그 과정에서 있었던 폭력의 맥락을 고려하지 않았을 때 피해자가 가해자로 처벌받거나 보호 및 지원에서 배제되는 결과를 초래할 수 있다.

스토킹 행위의 구성요건을 판단하기에 따라, 그 관계의 맥락이나 이런 것들을 들여다 볼 수 있는데 그게 아니라 정말 단어에만 이렇게 몰두해 가지고 보게 되면 인정이 되기가 쉽고 안 되기도 쉬운 이런 게 있는 것 같아요. 데이트 관계인 경우에는 공포심이 인정이 잘 안 된다거나 혹은 피해자가 가해자한테 네가 정말 나쁜 놈이야 이런 식으로 욕을 했는데 그게 이제 공포심으로 인정이 된다거나 이런 식의 상황이 있는 거죠. [기관종사자11]

이러한 상황은 친밀한 관계에서 발생한 폭력에 대해 피해자와 가해자를 서로 배타적인 정체성으로 이해하는 기존의 태도가 한계가 있음을 보여준다. 친밀한 관계에서 상호 관계성이 어떠했는지에 대한 이해가 가해자 처벌 내지 피해자 보호에 있어 고려되어야 한다. 심층면담에 참여한 기관종사자들은 친밀한 관계였던 피해자와 가해자 간의 상호적인 폭력 양상이 가해자와 피해자의 경계를 모호하게 한다고 이야기를 한다. 성폭력 피해자가 가해자에게 보낸 분노의 문자로 인해 스토킹 가해자가 되기도 하고, 교제폭력 피해자가 가해자와의 관계를 유지하기 위해 스토킹 가해행위를 하기

도 하기 때문이다. 단지 현재 가해행위와 그로 인한 피해에 집중해서 피해자와 가해자를 판단하고 대응하는 것은 친밀한 관계 내 폭력의 특성을 반영하지 못한 대처이다. 그러나 여전히 현장에서는 친밀한 관계 내 폭력 피해자와 가해자를 배타적으로 구분하고 다루고 있어, 이에 대한 고민이 필요하다.

남성 피해자의 경우에는 교제 관계에서의 스토킹 피해자였어요. 교제 관계인데 정말 아무런 관계가 아니고 싶은데 그 여성(가해자)이 피해자를 계속 찾아오는 거예요. 그러니까 피해자도 미치겠다고 그러고, 여성은 저희 기관에 찾아와서 왜 이 남성이 왜 자기를 피하는지 모르겠다. 자기 너무 괴롭다. (문: 그 가해자 여성이 기관을 찾아왔어요?) 네. 찾아와서 (문: 그 사건은 경찰 통해 연계가 된 건가요?) 이 여성분이 자발적으로 찾아왔어요. 자발적으로. 여성분은 자기 집이 다른 시예요. 근데 이 피해자 남성이 저희 시에 산다는 거예요. 그러면서 “내가 이 남성을 만나서 같이 살고 같이 좀 애정도 나누고 싶은데 자기를 피한다. 내가 어떻게 하면 좋으냐” 이런 얘기로 계속 상담을 하는 거죠. 그래서 저희 기관에서 이제 피해자 남성도 한 번 만났는데, 이 분은 이 여성에서 벗어나고 싶은 거예요. 그래서 이걸 이 여성분에게 좀 정신적인 문제가 있다 해서 이제 그 여성한테 정신과 상담 받아보고 당신이 그렇게 그 남성으로 인해서 가슴이 우울하고 이렇게 호흡이 곤란하고 하면 정신과 상담받아서 의료 지원해줄 테니 했더니 이제 그 부분은 의료 지원은 받고 있는데 (문: 그러면 가해자가 의료 지원을 받고 있는 거네요?) 아니죠. 가해자는 의료 지원을 할 수가 없는데, 이 여성이 이 남성으로부터 내가 폭언도 당했고 신체적 폭력도 있었다고 이야기를 했어요. 저희가 그럼 당신한테 그렇게 폭언도 하고 때리면 밀치기도 하는데 왜 그런 남자를 좋아하느냐, 그런데 그래도 자기는 너무 좋다는 거죠. 아니 그렇게 당신한테 신체적 폭력도 가끔 가하고 막말도 하고 그다음에 경제적인 것도 지금 남성이 당신을 도와주느냐 그 별로 도와주지도 않는데요. 그러면 어떤 부분에 있어서 그 남성을 계속 의존을 하느냐 그러니까 그런 심리적인 지원을 안정을 위해서는 조금 좀 의료 지원을 받는 게 좋겠다고 본 거죠. 제가 볼 때는 이 여성분은 스토킹 가해자이긴 한데 이 남성과의 관계에서 피해자라고 하는 부분이 있으니까. 스토킹이 정신적인 문제로 인해서 그게 좀 원인이 되어서 상대방을 남성을 스토킹한 사례는 몇 건이 있는데 그게 다 여성이 가해자고 남성이 피해자예요. 스토킹에 남성, 여성 성별을 나눈다면 어쨌든 저희 같은 경우에는 반반이라고 해야 되겠죠. [기관종사자]

스토킹 상담하신 남성분이 헤어진 전 여친이 자꾸 이제 트위터에서 자신에 대해서

욕설을 하고 막 메시지로도 욕설을 하고 그러는데 어떡하나 이거 너무 무섭다. 이렇게 이야기를 하셔서, 우리가 좀 내부에서 고민을 하고 작년에 법률 상담까지만 하자라고 한 경우가 있었어요. 왜냐하면 이 여성이 왜 이렇게 욕설을 하는지 실제 데이트 관계에서 무슨 일이 있었는지가 좀 걱정이 되는 거예요. [기관종사자12]

제 내담자분 중에 가해자가 소송을 너무 많이 건다는 내담자분이 있는데 가해자가 거의 70건 몇십 건을 계속 고소, 고발을 하고 민사를 걸거든요. 그래서 그 내담자분이 경찰서를 하도 많이 들락거려 가지고 그 경찰서에서는 또 왔다고 한다고 그렇게 표현을 하신 적이 있었어요. 그러니까 이분도 가해자를 계속 고소를 하게 되는 거예요. 자기만 당할 수 없다는 억울한 마음에. 그래서 가해자가 본인을 고소한, 예를 들어 빨강 경찰서에 가면은 나는 완전 이제 꽃뱀 이상한 여자 취급이고 내가 가해자 고소했던 파랑 경찰서에 가면은 내 사정 다 알고 다 이해해 주고. 경찰서 관할이 어디냐에 따라서도 달라지고 있는 그런 모습들에서 한 사람에 대해서 그 피해자와 가해자에 대한 프레임이 동시에 씌워지고 있는 게 지금 상담 지원 현장에서 자주 보이고 있는 상황이에요. [기관종사자11]

나. 스토킹 사건 사법처리과정의 어려움 및 피해자 보호조치의 한계

1) 스토킹 증거수집 과정에서의 피해자 고통

기관종사자들은 증거가 있는 경우에 스토킹 고소는 특별한 다툼없이 인정된다고 이야기한다. 스토킹범죄 구성요건에 대한 법해석상 쟁점이나 다툼이 거의 없어 대부분 증거싸움이고 증거 있으면 깔끔하게 해결된다는 것이다. 그러나 문제는 스토킹 피해 증거를 수집하는 과정이 스토킹 피해를 지속적으로 받아야 하는 과정이기 때문에, 증거수집 과정에서 피해자의 고통은 지속된다는 것에 있다. 지속적인 가해자의 문자 메시지나 이메일, DM을 차단하게 되면 스토킹 행위에 대한 증거를 수집할 수 없기 때문에 가해자의 연락을 차단할 수 없다. 스토킹 행위가 반복될수록 처벌 가능성이 높아지고 형량 또한 가중될 수 있기 때문에, 스토킹 고소를 준비하는 과정에서 대응을 지연하고 피해를 더 지속받도록 권고받는다. 이러한 상황에서 기관종사자들은 힘들어하는 피해자를 독려해서 증거를 더 많이 수집하도록 하는데, 이러한 대응이 피해자의 고통을 가중시킨다는 점에서 답답함을 호소한다. 그러나 피해자의 증거수집

과정을 지원기관이 대행할 수 없기 때문에 이를 피해자에게 이해시키기고 설득하면서 지원하고 있었다.

성폭력 범죄도 그렇고 스토킹 범죄도 그렇고 고소를 한다라고 했을 때는 준비를 해야 되는 거예요. 그러니까 이게 스토킹이에요. 그럼 횡수를 세야 되잖아요. 그러니까 스팸 차단한다기보다는 스팸으로 차단하지 않고 일단 전화를 다 받아야 이게 몇 통 몇 백 통이 왔는지 문자는 무슨 내용으로 왔는지 아니까, 그걸 캡처를 해가지고 이런 게 피해 입니다 라고 이야기를 할 수 있기 때문에, 내가 오히려 그 범죄에 노출되어 있어야 이게 범죄라고 이야기할 수 있는 그런 상황이 특히나 스토킹에서는 있는 거죠. 변호사님들도 이게 참 안타깝긴 하지만 이게 하나하나 쌓아나가는 것처럼 하나 있으면 바로 신고하고 하나 있으면 바로 신고해야 마지막에 한 네다섯 번 신고했을 때 그때 형량이 좀 더 세게 나올 수 있다 이렇게 이야기할 수밖에 없고 현재 그런 상황이 그러니까 저희도 그러면 최대한 괜찮으시다면 스토킹 신고 하지 말고 꼭 찍어놓고 다 이렇게 캡처해 놓고 이렇게 다 하시라 라고 이야기할 수밖에 없는 상황들이 있어요. 근데 정말 다가와서 문제가 생기면 바로 신고하지만 지금 바로 뭔가 쌓이지 않는 상태에서 신고하면 또 어려울 수 있다는 점을 또 이야기할 수밖에 없는, 어떻게 효율적으로 신고해야 될지에 대한 것도 생각할 수밖에 없는 그런 사례들도 있죠. 그래서 피해자들은 엄청 힘들어하는데 괜찮으시면 스팸은 넣지 마세요라고 이야기해야 할 때 (후략) [기관종사자1]

스토킹 피해자 지원 어려움은 결국 피해자의 입증인 것 같아요. 그러니까 재가 지금 나 스토킹하고 있다고 하는 걸 어떤 방식으로든 일단 모아야 되잖아요, 증거든 뭐든. 그 부분이 저는 초반에 좀 어려웠던 걸로 기억이 나거든요. 피해자가 뭔가 CCTV를 확보해줘라. 예를 들면 이런 얘기들을 저희한테 요구하거나 이랬을 때 저희가 그거까지는 하는 건 아니긴 하잖아요. 그러니까 증거, 예를 들면 디지털성범죄도 마찬가지고 니네가 삭제해줘라 그러니까 가위 잡고 뺏어다 니네가 삭제해줘라 이렇게 얘기하는 거랑 비슷하게 이제 증거도 선생님 모아줘라 약간 이런 요구를 하시는 분들이 실제로 있습니다. 약간 저희가 모든 걸 한다고 생각하는 경우가 있습니다. 그런 게 좀 어렵죠. 너무 많은 걸 요구할 때. 지원 영역이 아닌 것들을 요구할 때가 지원에서 가장 어려운 점이라고 생각해요. [기관종사자6]

스토킹 증거수집을 더욱 어렵게 하는 것은 스토킹행위와 법적 개입을 위한 기준을 협소하게 판단하는 수사기관의 태도이다. 스토킹행위에 대해 경찰이 할 수 있는 응급

조치로 서면경고 등이 있는데, 스토킹처벌법상 응급조치가 “진행 중인 스토킹 행위에 대하여 신고를 받는 경우” 즉시 현장에 나가 응급조치를 하도록 규정되어 있다(제3조). 응급조치는 지속성 또는 반복성 요건을 요하는 스토킹 범죄가 일어나지 않더라도 상대방의 의사에 반하여 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 스토킹 행위가 있을 때에 적용될 수 있도록 마련된 것으로, 스토킹 초기 단계에 경찰이 긴급히 개입할 수 있도록 마련한 것이다. 그러나 실제 실무에서는 “진행 중인 스토킹 행위”의 범위를 협소하게 해석해서 응급조치를 통한 초기 개입이 어려운 상황으로 확인된다. 심층면담에 참여한 기관종사자는 스토킹 가해자의 연락이 반복되었긴 했지만 연락이 오지 않은 기간이 일주일 정도 되었다는 이유로 진행 중인 스토킹으로 판단하지 않고 응급 조치를 거부하는 사례를 이야기하며, 피해자가 스토킹 신고를 피해가 발생하자마자 바로 하지 않는 경우가 많은데도 불구하고 바로 하지 않고 일정 기간 경과했다는 이유로 스토킹 응급조치와 같은 개입을 거부하는 태도가 이해되지 않는다고 이야기한다. 스토킹범죄의 처벌가능성을 고려하여 신고를 지연하며 증거를 수집해야 하는 상황과 발생한 직후 신고하지 않았다는 이유로 개입을 거부하는 수사기관의 태도 등 모순적인 상황은 사법적인 대응을 모색하는 피해자에게 어려움을 가중시키고 있다.

피해자분과 상담하면서 서면경고에 대해 정보를 드렸는데, 작동될지 아닐지는 모르겠지만은 국가기관에서 그 행동에 대해서 메시지를 준다면 전 그건 좀 안심일 것 같아요 라고 하셔서 담당수사관이란 소통했거든요. 근데 그 수사관이 바로 “지금도 진행 중이에요?”라고 물어서 피해자분이 “한 일주일 정도 지금은 연락 안 와요.”라고 하니깐 그러면 지금 발부할 수 없다고. 그 전에 그 행위가 반복되었다가 일주일 정도 뜸한 거예요 그래서 피해자는 지금이라도 좀 발부됐으면 좋겠다고 생각했던 거예요. 그래서 그걸 확인하려고 수사관한테 전화했는데, “오늘도 뭐 연락이 왔냐?” 이제 그게 되게 쟁점이 되는거죠. [기관종사자2]

2) 기관별, 담당수사관별 스토킹에 대한 인식 차이

심층면담에 참여한 기관종사자들은 스토킹의 사법처리를 담당하는 기관과 담당자의 스토킹 피해에 대한 인식의 편차가 크다고 이야기한다. 스토킹은 피해자에 대한 직접적인 폭력이 행사되지 않아도 피해자에게 가해자의 존재와 감시당하고 있음을 보여주는 행위로 피해자의 사생활 평온을 침해함으로써 일상생활을 영위하기 어렵게

만드는 불안감과 안전에 대한 위협이라는 심리적이고 정서적인 고통을 주는 행위이다. 가해행위가 경미하더라도 피해자와 가해자의 관계성을 고려하여 피해자가 경험하는 심리적인 불안감을 고려하여 스토킹 사건을 다루어야 하며, 친밀한 관계에서 벌어지는 갈등이나 다툼이 아니라 폭력과 피해로 인식하는 태도가 필요하다. 기관종사자들은 스토킹 전담 경찰관에 대해 스토킹 사건에 대한 이해와 인식이 상당히 높은 편이라고 인식하고 있었다. 1차년도 연구에서 다루었듯이 경찰은 스토킹 전담 경찰관을 배치하고 이들을 대상으로 스토킹에 대해 교육함으로써 인식을 개선하고 피해자를 모니터링하고 지원기관으로 연계할 수 있도록 함으로써 스토킹 사건에 대한 대응 역량을 강화하고 있다. 그러나 상대적으로 스토킹범죄 성립을 판단하고 보호조치를 결정하는 검찰, 법원 등 사법기관이 스토킹 범죄에 대해 구성요건에 대해 형식적으로 해석함으로써 피해자의 불안감 또는 공포심을 야기하는 사실관계의 맥락을 제대로 이해 못하는 한계가 있다고 말한다.

스토킹 전담 경찰관들은 그래도 스토킹 사건에 대한 긴장감은 확실히 가지고 있다라는 거는 느끼고 있어요. 그러니까 이 사례가 그냥 그냥 대수롭게 여기는 게 아니라 긴장감을 가지고 있어요. (중략) 그래도 수사단계에서는 직접 피해자도 만나기도 하고 사례에 대해서 생생하게 접하는 바가 있어서 그런 긴장감이라는 게 세팅되는 것 같아요. 그러나 검찰과 법원은 어떨까, 되게 더 황무지예요. [기관종사자2]

스토킹에 대한 이해와 인식의 정도가 기관별로도 차이가 있지만, 다른 한편으로 담당자별 편차도 여전히 존재하고 있는 상황이다. 가해자의 수 회의 스토킹 범죄가 각각 다른 관할지에서 처리되는 과정에서 이러한 수사기관 내 담당자별 태도의 차이를 경험한 기관종사자는 스토킹 피해자의 피해를 제대로 이해하고 인식할 수 있도록 전체적인 수사기관의 인식 개선이 시급한 과제라고 지적하였다.

스토킹 범죄를 다루는 수사기관의 인식 개선도 필요할 것 같고요. 조금 더 피해자 중심의 인식이에요. 예를 들어서 한 피해자분은, 이제 00 경찰서가 개입된 상황이었었고 하나는 ## 경찰서가 개입이 되었어요. 스토킹 피해자인데, 00에서 일어난 일이 있고 ##에서 일어난 일이 있더라고요. 그러다 보니까 이제 법원까지 가는데, 00과 ##에 두 경찰서에서 자료를 낸다거나 협조가 이루어진다고나 이런 부분이 있었어요. 그런데

이제 그 피해자 말이 정말 너무 극명하게 다르다. 00과 ##의 차이가 너무 다르다. 어떻게 이럴 수가 있느냐. 어느 한 곳에서는 정말 너무 피해자 마음도 위로하고 서류를 낼 때도 적극적으로 했는데 어느 한 곳은 너무 미온적이다. 그랬을 때 이제 불신이 생기는 거죠. 똑같은 시민인데 그 온도차를 느끼는 거죠. 똑같은 경찰인데 이렇게 다를 수가 있느냐 하면 저한테 와서 막 불만을 토로하시더라고요. 그래서 경찰관들의 이런 인식 변화도 정말 필요하지 않나 싶고요. [기관종사자]

3) 실효성 없는 피해자 보호조치

심층면담에 참여한 지원기관종사자들은 현재 스토킹처벌법상 규정된 피해자 보호 조치로서 긴급응급조치와 잠정조치의 실효성에 대한 의문을 제기한다. 현재 스토킹처벌법상 보호조치는 주로 스토킹 가해자가 피해자에 대해 접근하는 것을 금지하는 것에 초점을 두고 있다. 이때 접근금지의 주된 내용은 피해자나 그 동거인, 가족 등 사람 내지 거주지에 대한 100미터 이내 접근금지와 전기통신을 이용한 접근금지이며, 이를 위반했을 때에 처벌을 할 수 있도록 하고 있다. 그러나 기관종사자들은 피해자들에게 100미터 접근금지가 스토킹 행위를 중단시키는 효과가 아예 없다고 지적한다. 스토킹은 피해자에게 가해자의 존재와 접근, 감시를 인지시킴으로써 피해자에게 불안감과 공포감을 주는 행위이다. 이때 가해자의 존재를 인지시키는 방식은 직접적으로 대면하는 것뿐만 아니라 보여주는 방식으로 가능하다. 그러나 100미터라는 거리가 가시범위 내에 있기 때문에 피해자는 100미터 밖 근처에 있는 가해자의 존재를 충분히 인지할 수 있다. 실제 피해자가 접근금지 이후에도 100미터 밖에서 망원경을 이용해서 자신을 쳐다보고 있는 가해자를 발견하는 사례들도 있는데, 접근금지 명령을 위반한 것은 아니기 때문에 이를 이용해서 처벌할 수는 없고 100미터 인근에서 쳐다보고 있는 가해자의 행위를 스토킹으로 신고할 수 있는지도 모호해서 결국 별다른 대처를 하지 못하는 경우도 있다고 한다.

접근금지 100m가 너무 가까워요. 200m, 300m 해야 되지 않나? 왜냐하면 100m 빠르지 않아도 15초면 뛰거든요. 가해자가 억울하게 생각하고 제가 나를 신고했어, 재죽일 거야 하면 1분도 안 돼서 뛰어가서 죽일 수 있거든요. 100m 접근금지 한 달에도 한 번 어기고 갈 수 있단 말이지요. 피해자들도 이런 얘기를 해요. 접근금지했는데 저 멀리서 망원경으로 본다는 거예요. 근데 찍어서 신고를 하면 되는데 또 그 순간에는

또 찍을 수도 없고 그러다가 증거를 잡지 못하는 거죠. 100m는 다 보이거든요. 멀리서 도망가고 가도 통제되는 느낌을 받는데, 그런다고 맨날 보는 걸 봤다고 또 신고할 수도 없는 거고 또 도망가 버리면 뭐 저기 나타났었다 얘기할 수도 없는 거고. 와서 위협은 안 했을 수도 있으니까 그냥 그냥 보고만 간 거지 내가 너한테 위협 안 했잖아. 뭐 이려고 가버리고 이런 경우도 있고. 그러니까 보이지 않는 거리로 설정해야 하는 게 아닌가. [기관종사자7]

잠정조치의 취지는 스토킹 행위 중단 및 피해자 보호에 있다. 그러나 현재 피해자 등이나 주거지에 대한 100미터 접근금지와 같은 보호조치의 형식적 기준은 스토킹 행위를 중단시키지 못한다는 점에서 실효성이 없는 보호조치일 뿐이다. 스토킹 가해자에 대해 실효성 있는 제한명령의 내용에 대한 고민이 필요하다.

4) 통합적이지 않은 피해자 보호조치

친밀한 관계에서의 스토킹 피해를 경험한 피해자들은 가해자가 피해자의 개인정보를 알고 있으며 이를 이용해서 언제든지 자신을 다시 괴롭힐 수 있다는 두려움으로 본인의 이름이나 주민등록번호 등을 변경하는 보호조치를 활용하기도 한다. 그러나 현재 이름과 주민등록번호를 변경하는 절차는 별개의 절차로, 이름 변경은 가정법원의 허가를 위한 사법절차를 이용해야 하며, 주민등록번호 변경은 행안부 주민등록번호변경위원회를 통한 행정절차를 이용해야 한다. 스토킹 피해자가 이름과 주민등록번호 모두를 변경하게 되는 경우에 각각의 절차를 별도로 진행해야 하며, 변경 후 은행 등록 등 후속절차 역시 각각 별개로 진행해야 한다. 피해자가 스토킹 범죄로 인해 보호조치를 취하는 과정에서 통합적으로 피해자 보호가 이루어지지 못하고 있는 상황이다.

더욱 문제적인 것은 이름과 주민등록번호를 변경했다고 하더라도 피해자가 가해자에게 이러한 정보를 완벽히 보호하기 쉽지 않다는 것이다. 스토킹 피해자에 대해 가해자가 고소나 소송을 남발하는 사례들이 있는데, 특히 민사소송의 경우에 주소보정 절차 등을 활용하여 피해자의 이름과 주민등록번호를 알아낼 수 있는 가능성이 있다. 가정폭력 피해자의 경우에 복지센터를 통해 개인정보가 포함된 문서를 발급받는 것이 제한되는 조치가 있는데, 친밀한 관계의 스토킹 피해자 역시 피해자의 개인정보를 가해자에게 노출되는 것을 보호할 수 있는 수단이 강구될 필요가 있다. 이를

위해서는 형사절차에서 스토킹 피해자에 대한 보호 이외에도 민사절차에서도 스토킹 피해자에 대한 보호수단에 대한 고민이 필요하다.

피해자들이 이름과 주민번호를 변경하시는 분들도 있으시거든요. 최근 상담인데, 이분 두 개 다 바뀌야 되겠다라고 생각했고 그렇지만 이제 이름을 변경은 따로고 주민등록 변경은 주민변경 변경위원회 따로인 거예요. 그 두 개의 기관이 완전 다른 기관인거죠. 생각해 볼 때 껌껌한 거죠. 이름 한 번 바꾼 다음에 주민등록 등 또 다 은행이 다 바뀌야 하고. 그래서 이게 무슨 일인가 그런 생각이 드는 거예요. 정말 좀 위험한 상황에 있는 스토킹 사건의 피해자라고 한다면 그 변경에 대한 좀 통합적인 접근이 불가능할까 그게 안 될까라는 생각이 들었어요. 그리고 되게 염려하는 것 중 하나가 가해자가 민사소송을 걸어서 피해자를 피고로 소송을 진행한 거죠. 피해자가 이름이랑 주민번호 다 바꿨는데 민사 법정을 통해서 신원이 파악이 안 되면 법원의 명령서를 받아서 파악을 할 수가 있잖아요. 그래서 피해자가 그것에 대한 두려움이 있으신 상황인 거예요. 다 정말 노력해서 다 바꿨는데. 그래서 민사 사건에서 스토킹 사건 피해자의 경우에 개인 정보를 보호할 수 있는 장치가 너무 필요하겠다는 생각이 들었어요. [기관 종사자2]

다. 여성폭력의 맥락에서 구축되지 못한 스토킹 피해지원체계의 한계

1) 여성폭력이 아닌 스토킹, 젠더폭력 없는 스토킹 지원에 대한 혼란

앞서 설명하였듯이 지원기관들이 여성폭력 피해를 지원하는 기관이라는 점에서 대체로 여성폭력 또는 젠더기반폭력의 맥락에서 스토킹 피해를 지원하고 있으며, 기존의 여성폭력 피해지원 과정에서 스토킹 피해에 대해 지원해왔기 때문에 지원의 전문성 확보에 큰 어려움을 겪고 있지 않은 상황이다. 그러나 스토킹방지법에 따라 성폭력, 가정폭력 등 기존의 여성폭력 피해지원기관이 스토킹 피해지원시설로 명시되었으며, 스토킹방지법상 스토킹 피해자는 스토킹처벌법상 스토킹행위의 피해자를 의미하기 때문에 여성폭력 또는 젠더기반폭력의 맥락에서 발생하지 않는 스토킹 피해를 경험한 피해자가 여성폭력 지원기관에 피해지원을 요청할 경우에 어느 범위까지 지원 할지에 대해서는 아직까지 명확한 기준이 있지는 않은 상황이다.

일부 가정폭력상담소의 경우에 경찰과의 협의를 통해 층간소음이나 불법추심 사건에서의 스토킹 피해에 대해서는 연계받지 않는 결로 협의한 경우도 있으며, 이러한

경우에 여성폭력 피해지원기관에서 할 수 있는 지원의 범위도 제한적인 상황이기 때문에 법률지원을 위한 연계로만 대응하고 있기도 하다. 즉, 여성폭력과 관련 없는 스토킹 피해에 대한 지원 프로그램이 여성폭력 맥락의 스토킹 피해에 대한 것보다는 제한적이기 때문에 이러한 스토킹 피해에 대한 지원 여부에 대해서는 지원기관 입장에서 중요한 쟁점은 아닌 상황이다.

그러나 지원기관들이 고민하게 되는 사례는 여성폭력 가해자가 피해자에 대해 하는 스토킹 고소, 즉 피해자에 대한 대응 수단으로 가해자가 하는 고소, 고발 등 이른바 ‘역고소’ 성격의 스토킹 사건과 관련된 것이다. 그동안 여성폭력 가해자가 피해자의 성폭력 고소에 대응하는 방법으로 무고 내지 명예훼손으로 역고소를 해왔으며, 이에 대해 검찰은 성폭력 수사지침을 통해 성폭력으로 고소된 피의자 내지 피고인의 피해자에 대한 무고 고소에 대해서는 원 성폭력 수사가 종료된 이후에 수사를 개시하도록 한 바 있다. 그런데 스토킹처벌법이 제정된 이후 지원기관에서 상담하고 있는 여성폭력 피해자가 스토킹으로 고소되어 처벌받는 사례들이 늘어났으며, 지원기관들은 역고소의 수단으로 스토킹 고소가 활용되고 있다는 점을 확인하게 되었다. 이러한 상황에서 스토킹 피해자 역시 지원하고 있는 지원기관들은 여성폭력 피해자의 스토킹 행위와 그로 인한 가해자의 피해가 인정된다고 하더라도, 여성폭력 피해지원기관으로서 이러한 종류의 스토킹 피해에 대해 지원하는 것이 적절하냐는 고민을 하게 되었다고 한다.

제가 맡았던 내담자분들 중에 고민이 됐던 것 중 하나는 오히려 스토킹을 가해자가 역고소로 활용하는 케이스들이 점점 나타나고 있다는 점이에요. 예를 들어 성폭력 피해자가 가해자에게 사과 요구를 한다거나 네가 한 행동이 잘못된 행동이라는 지속적으로 연락을 하는 경우들에 그것이 오히려 스토킹으로 처벌이 되는 그런 사례들도 있어서, 그게 저희가 젠더폭력 없는 스토킹 지원에 대한 고민을 하게 된 계기였어요. 사건을 간략하게 이야기하자면, 피해자분께서 가해자한테 본인의 감정이 올라오실 때마다 간헐적으로 문자 메시지로 폭언들을 하셨던 것 같아요. 너는 가해자고 나쁜 놈이고 뭐 이런 식으로, 그런 것들이 스토킹으로 신고가 됐고 제가 알기로는 1심에서 유죄가 나왔는데 지금 항소 중이신 걸로 알고 있어요. 비슷한 맥락에서 최근에 밀양 성폭력 사건이 많이 공론화되면서 가해자 신상 정보를 온라인에 올리는 이런 사례들이 있었잖아요. 그런데 사실 스토킹 처벌법 내용상으로는 정보통신망을 통해서 개인의 어떤 신상정보를 특정할 수 있는 정보를 계속 게시하는 것도 스토킹 행위가 될 수

있고 실제로 밀양 성폭력 사건 가해자들이 피해자를 스토킹이나 이런 것들로 신고할 거라는 식의 유튜브 영상 같은 걸 계속 내보내고 있는 상황이기도 해요. 그래서 이 스토킹이 성폭력 피해자들에게 역고소의 아이템이 되기도 하더라고요. 성폭력 가해자가 스토킹으로 역고소를 한 케이스 같은 경우에 저희가 그 가해자가 만약에 와서 저 스토킹 피해를 당했으니까 지원해 주세요 라고 하면, 스토킹 행위로 보이는 게 있는 건 맞아 그럼 지원을 해야 되는 건가? 그럼 저는 좀 납득이 안 될 것 같아요. 예를 들면은 친족 성폭력 생존자들이 집 안에서 분노를 표출하는 경우가 있어요. 피해자에 의해 2차 가해자로 지목되어서 항상 욕을 먹고 있는 가족들이 자기가 오히려 가정폭력을 당하고 있다라고 막 호소를 하시는 전화를 할 때도 있는데, 그러면 그걸 가정폭력으로 느끼실수도 있겠다고 생각이 들어요. 왜냐하면 피해자가 진짜 칼을 들고 위협하고 이렇다고 하니까. 그건 정말 위험한 상황인 게 맞는데 또 그걸 그냥 가정폭력이라고만 통치고 넘어가기에는 성폭력 피해의 맥락과 2차 가해의 맥락들이 있었으니까. 저희가 성폭력 상담소라는 정체성을 가지고 있을 때는 성폭력 피해자의 특성이나 2차 가해에 대한 얘거나 이 피해자와 원만하게 뭔가 좀 해결할 수 있는 방향성들을 모색하기 위한 고민들을 많이 할 수밖에 없다는 생각이 들어요. [기관종사자11]

제가 지원한 사건 중에서 교제관계였고 교제폭력이 있어서 피해자를 지원하고 있었던 건이었는데, 가해자가 피해자를 스토킹으로 역고소했고 약식 기소로 이렇게 벌금형이 된 사례가 있었어요. 유죄가 혐의가 인정된 주된 이유는 지속, 반복도 있기는 한데 공포심을 유발했다는 게 컸던 것 같아요. 그 문자 내용 자체만 보면 무시무시하게 피해자분이 보내시긴 하셨어요. 근데 저는 실제로 가해자가 공포를 느끼지는 않았을 것 같아요. 왜냐하면 그 사건 맥락을 보면 연애에서 동등한 관계는 전혀 아니었었고 오히려 피해자가 가해자와의 관계에서 더 약자인 측면이 있었거든요. 그래서 그런 부분들을 보면서 이 스토킹방법이 어떻게 흘러가나 이런 고민도 있었고 [기관종사자10]

작년에 성폭력 피해자들이 상담할 때 “가해자에게 뭔가 연락을 했을 때 너 자꾸 그래 이렇게 연락하면 스토킹으로 고소한다고 하는데 이게 실제로 가능할까요?”라는 질문을 듣거나 그런 경우들이 있었어요. 그런데 그거에 대해서 실제로 될까를 확인했을 때 가능할 수 있을 것 같다는 판단이 들었고, 올해 자문회의에서 이야기를 했을 때에도 변호사님들, 법률자문위원분들이 성폭력 피해자가 스토킹으로 유죄를 받은 사례들이 있다는 이야기들을 해주셨어요. 성폭력 피해자가 자신의 피해를 회복하는 과정에서 제3자에게 혹은 2차 가해라고 말할 수 있을지까지는 모르겠는데 어쨌든

그 주변인들한테 했던 행위들이 스토킹으로 고소가 되거나 스토킹으로 인정돼서 법적 과정이 진행된 사례들이 있는 거죠. [기관종사자12]

이와 유사한 맥락에서 남초 커뮤니티에서 이루어지는 반복적인 성적 욕설이 스토킹이라는 남성 피해자의 피해 호소에 대해 여성폭력 피해지원기관으로서 이를 지원해야 하는지에 대한 고민도 제기된다. 여성에 대한 비하나 성적 대상화가 이루어지는 가운데 피해자와 가해자에 대한 명확한 구분이 되지 않는 상황에서 특정 행위만을 대상으로 스토킹을 주장하는 것에 대해, 이를 지원해야 하는 스토킹 피해로 봐야 할지 지원기관들은 고민하고 있었다.

남성들이 전화를 해서 온라인에서의 어떤 남초 커뮤니티 같은 것에서의 사이버 블링이나 이런 거를 이제 스토킹이라고 이야기를 하면서 상담소에 지원을 해달라라고 요청하는 사례가 있었어요. 근데 남성 커뮤니티 같은 데서 그런 얘기를 주고받을 때 되게 성적인 욕설들을 하잖아요. 그게 성희롱이고 나는 성희롱이 곁들여진 스토킹이니까 이걸 성폭력답소에서 뭔가 해줘야 되는 거 아니냐 이런 이야기를 했었던 거죠. 이게 지속 상담으로 이어지지는 않았는데, 이런 상담 지원 요청이 들어오면 어떻게 할까 고민이 있었어요. [기관종사자12]

스토킹방지법에서 여성폭력 피해지원시설을 스토킹 피해지원기관으로 설정한 이유에 대해 명시된 바 없으나, 법무부가 아닌 여성가족부가 스토킹방지법의 주무부처가 되고 여성폭력 피해지원기관들이 스토킹 피해를 지원하게 된 맥락에는 여성폭력 또는 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해와 여성인 스토킹 피해자가 전체 스토킹 사건에서 다수를 차지하고 있는 스토킹 피해의 특성이 반영된 것이라는 점을 예상할 수 있다. 해외의 피해지원체계에서 가정폭력 또는 교제폭력 등 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해자에 대한 지원으로 구축되는 경향을 보이는 것 역시 이러한 스토킹 피해의 특성을 고려한 것이다. 이러한 점에서 스토킹방지법상 스토킹 피해 지원의 방향에 대한 점검과 고민이 필요한 시점이다.

2) 정부의 피해자 원스톱 통합 지원체계 정책으로 인한 혼란과 방향성 부재

여성가족부는 2023년부터 윤성열 정부 국정과제인 “원스톱 범죄피해자 솔루션 시스템 구축”에 따라 “5대폭력(가정폭력, 교제폭력, 스톱킹, 디지털성범죄, 권력형성범죄) 피해자 보호지원 강화”를 추진하면서 여성긴급전화 1366센터를 중심으로 신고부터 피해회복까지 원스톱서비스를 제공하는 <5대폭력 피해자 통합지원사업>을 운영하였다. 2023년 2개 센터를 중심으로 사업운영하였던 것을 2024년부터는 그 명칭을 <여성폭력 피해자 광역 단위 통합지원 체계 구축 사업>으로 변경하고 5개 센터로 확대하여 운영하고 있다.

▶▶ [그림 4-2-20] 여성가족부 여성폭력 피해자 광역단위 통합지원 사업체계



출처: 여성가족부(2023), [보도자료] 부산·경기에 5대 폭력 ‘통합솔루션지원단’ 첫 설치, 2023.04.26.

이러한 통합지원체계는 스톱킹 동반 성폭력 등 복합적 피해사례에 대한 대응을 강화하기 위한 것으로, 여성가족부는 기존의 여성폭력 지원체계가 성폭력, 가정폭력, 성매매 등 개별보호법을 근거로 별도의 상담소, 보호시설 등 지원체계가 구축되어 단일유형의 폭력 피해는 현재의 시스템으로도 상담, 긴급보호, 무료 법률·의료 지원, 주거·자립 지원까지 종합서비스가 가능하나, 성폭력과 교제폭력의 중첩, 디지털성범죄와 성폭력, 성매매의 중첩 등 복합적인 피해 유형에는 현재의 시스템이 분절적이기 때문에 지원의 사각시대가 발생한다고 진단하고 이에 대한 대응체계로 통합지원체계 구축을 추진한 것이다(여성가족부, 2023).²⁸⁵⁾ 이에 따라 여성긴급전화1366을 중심으로 <통합솔루션지원단>을 구축하여, 초기긴급지원으로서 임시숙소 및 지원연계 기능

을 가지고 있던 1366센터에 2인의 사례관리자를 배치하였다. 그러나 1366에서 지속 상담지원을 전담하는 형태는 아니고, 1366의 사례관리자가 지속상담지원이 가능한 상담소를 주 사례기관으로 선정하고 연계하되 3개월 정도 주 사례기관의 지원을 모니터링하면서 사례관리를 하는 형태이다.

1366이 광역 단위 체계 구축으로 하고 있고, 강조하는 부분도 그래서 1366이 다 하려고 하는 게 아니라 여기가 다 하는 기관도 아니고 어떤 초기에 그런 통합적인 여러 가지 복합적이고 고난도적인 피해에 대해서 그 통합지원단이라고 별도로 이제 약간 운영을 하는 방식이거든요. 그래서 거기서 사례 접수가 되면 사정을 하고 사례 회의를 통해서 주 사례 기관에 넘기고 한 3개월 정도 그 안에 계속 이제 모니터링과 계속 사례 관리를 하면서 주 사례 기관과 같이 협력하는 방식으로 사업을 진행하고 있어요. [기관종사자14]

통합의 방향은 가정폭력상담소 내지 성폭력상담소 지원체계의 개편에도 영향을 주었는데, 기존의 가정폭력 또는 성폭력상담소를 중심으로 가정폭력·성폭력통합상담소의 전환이 중앙정부 주도로 추진되었다. 이미 일부 상담소들은 가정폭력·성폭력 통합 대응기관으로 전환된 바 있는데, 해당 지역 내 상담소가 가정폭력 또는 성폭력상담소만 존재하는 경우에 지자체와의 논의를 통해 다른 상담소 기능을 확대한 곳도 있으며, 부산이나 경기도 등 지자체에서 여성폭력 내지 젠더폭력이라는 이름 하에 여성폭력 피해지원의 통합을 추진한 바 있다. 그러나 중앙정부주도의 통합 추진 과정은 앞선 지자체 중심의 통합과 차이가 있는데, 통합상담소 배치 과정에서 추가적인 예산이 설정된 것이 아니라 기존의 가정폭력상담소 인원이 5인이었던 곳의 경우에 4인으로 축소하고 통합상담소에 인원을 추가하는 인력의 재배치만을 추진했다는 것이다. 통합상담소로 변경되는 과정에서 인원이 추가된 것은 담당업무의 증가를 고려할 때 필연적인 것이나, 기존의 가정폭력상담소 인원이 축소된 것은 가정폭력 및 스톡킹, 교제폭력 등 피해 상담을 담당하고 있는 가정폭력상담소의 업무량 증가로 인해 기존 상담소 종사자들의 업무가중을 초래하고 있는 상황이다. 심층면담에 참여한 기관종사자들은 올해 특히 상담건수가 증가한 상황에서 상담인력들의 번아웃을 초래하고 있다고 이야기한다[기관종사자7, 기관종사자8].

285) 여성가족부(2023), [보도자료] 부산·경기에 5대 폭력 '통합솔루션지원단' 첫 설치, 2023.04.26.

작년에 국가 예산이 많이 줄면서 25개의 가정폭력 상담소 인원을 1명씩을 줄였어요. 그래서 저희가 5명이 근무를 하다가 금년 올 1월부터 4명이 됐어요. 5명이 할 때는 정말 할 만하기는 했죠. 그런데 4명이 되니까 갑자기 작년보다 상담 건수가 더 많아지고 이게 무슨 일인지는 모르겠으나 지금 9월 말까지 3분기 끝났는데 작년에 4분기에 상담 건수를 지금 100건 이상 했어요. 그래서 저희 선생님들이 진짜 번아웃 상태 비슷하게 지금 그렇게 애를 쓰고 있어요. 근데 국가에서는 저희가 정말 가정폭력 상담소 인원은 늘어나야 되는데 줄을 수는 없다해서 국회 앞에 가서 농성 했더니 여가부에서 이미 없어진 인원을 복구시킬 수는 없고 다른 이름으로 늘리겠다고 해서, 스토킹을 전담하는 걸로 해서 직원 한 명씩을 통합 상담소라는 이름으로 추가한 거죠. 그리고 올해 교제폭력이 이슈가 되니까 교제폭력 전담으로 한 명 인원을 7월부터 줬어요. 근데 우리 지역 통합상담소는 아직도 인력을 못 뽑았어요. 국가 정책이 도대체 무엇을 기준으로 어떻게 합리적으로 이끌어 나가고 하는지를 모르겠어요. 저희는 저희대로 인원이 줄어서 힘들고, 통합상담소는 상담 인원이 채워지지 않아서 힘들고 (후략) [기관 종사자8]

게다가 통합상담소의 경우에는 인력 증원을 통해 7명의 상담인원이 배치되었는데 해당 인력의 인건비는 배당이 되었지만, 7인 이상의 인원을 배치하기 위해 소요되는 시설비 등 추가 예산은 지원되지 않는 상황이다.

인구가 적은 곳은, 예를 들어서 00 인구가 11만 명인데 가정폭력상담소 할 때 5명이었어요. 근데 통합으로 간다니까 2명을 추가해준 거죠. 7명이 근무 해야 되니까 일단은 장소도 더 큰 곳으로 이전을 해야 되고, 근데 이전비는 하나도 없는 거죠. 인건비 이외에 부대 비용, 운영비는 조금 상승이 되는데 7인을 수용할 수 있는 규모를 누가 설치를 해야 되느냐 이걸 다 시설장 뭇인 거예요. 지금 여성폭력 시설은 모든 상담소가 동일한 조건이에요. 시에서 별도로 해주진 않아요. [기관종사자9]

이러한 통합상담소 설치에 앞서 여성가족부에서 통합지원 추진의 취지에 따라 스토킹 및 교제폭력, 디지털성범죄 등이 가정폭력이나 성폭력과 중첩되어 발생하는 사건의 피해자에 대한 지원을 강화하기 위한 것으로 보인다. 그러나 스토킹방지법 제정에 따라 기존의 가정폭력상담소 및 성폭력상담소에서도 스토킹 피해 상담 및 지원을

할 수 있게 되었으며, 이에 따라 여성가족부는 통합상담소 이외에도 기존의 가정폭력 상담소나 성폭력상담소에서도 스톡킹 및 교제폭력에 대한 피해상담을 하도록 지침을 내려 사실상 기존의 여성폭력 피해지원체계에서 복합적인 피해상담을 다루어야 한다는 점을 분명히 하기도 했다. 다시 말해, 통합적인 지원을 위해 통합상담소 설치가 필수적인 요건은 아니라는 것이다. 그럼에도 불구하고 기존 상담소 인력과 예산의 축소가 이루어진 점, 그 과정에서 기존의 피해자 지원 프로그램 등 예산이 축소되기도 한 점 때문에 심층면담에 참여한 기관 종사자들은 정부의 통합이 사실상 피해자 지원의 축소가 아닌가 하는 평가를 하기도 한다.

지금 정부 주도로 하고 있는 게, 사실 피해자를 위한다고 하지만 그거 아닌 걸로 보이는
 상황들이 되게 많아요. 예산 삭감하고 이런 기조 속에서 통합, 사실 대중들이 되게
 좋아할 것 같은 수사로 얘기를 하는 거잖아요. 원스탑 착착 이렇게 해가지고 하겠다라
 고 하는 건데 실제로 현장에서 그렇게 작동하지 않을 것 같아요. 중첩된 피해 사례이거
 나 이런 경우 당연히 있을 수 있고 협력이 필요하죠. 그런데 그거는 콜라보를 잘할
 수 있게 만들면 충분히 되는 부분인 건데, 그거를 한 기관에서 다 담당하게 한다고
 해서 전문성이 더 있거나 그런 건 아닐 것 같거든요. 오히려 각 영역에서의 전문성이
 퇴색되거나 축적되지 않거나 아니면 이제 이슈 파이팅이 제대로 되지 않거나 할 것
 같아요. [기관종사자3]

더 문제적인 지점은 통합지원체계 구축에 앞서 기존의 가정폭력 및 성폭력, 성매매 상담지원체계에서 복합피해지원을 어떻게 해왔는지, 어떠한 측면에서 사각지대가 발생하는지, 복합피해지원 외에 법률에 근거하지 않은 스톡킹 및 교제폭력 피해자 지원이 아예 이루어지지 않은 것인지, 아니면 상담소별로 지원사례들이 있는 것인지 등에 대한 진단과 분석이 이루어지지 않았다는 점이다. 앞서 살펴보았듯이, 설문조사 및 심층면담을 통해 기존의 가정폭력 및 성폭력 등 여성폭력 피해지원기관에서 관계 법령 시행 이전에도 스톡킹 피해자를 지원하고 있다는 점을 확인할 수 있었다. 다만, 개별상담소별로 상담통계 등의 집계방식에서 스톡킹을 별도로 분류하지 않는 경우들이 있어 스톡킹 피해에 대한 상담 및 지원 통계가 잡히지 않는 경우가 있었다. 이러한 피해자 지원 현장의 실태에 대한 분석 없이 추진된 통합체계 구축은 혼란을 가중할

뿐이다. 현장에 대한 진단을 기초한 통합체계 구축의 추진방향 부재는 각 상담소에서 어떻게 상담통계를 구축해야 하는지에 대한 혼란으로 드러나고 있다.

개별법상 가정폭력 상담소, 성폭력 상담소, 통합상담소는 성과평가를 같이 합니다. 여성폭력 상담소가 공통으로 사용하는 통계 시스템 자체가 없기도 하지만, 시스템이 있는 1366이나 해바라기 센터를 생각한다고 하더라도 주된 폭력 하나를 체크하게 돼 있거든요. 가폭법에 있는 1366이나 그다음에 가정폭력 상담소는 당연히 복합피해 사례가 오는 경우가 많지만, 상담통계 시스템에 주된 폭력에 체크를 하게 되는 거죠. 성폭도 마찬가지고요. 해바라기 센터나 성폭력 상담소 마찬가지로 다 그 주폭력의 체크를 주로 하다 보니까 그 통계 분석을 할 수 없는 구조상의 한계가 분명히 있어요. [기관종사자14]

여가부에서 주는 엑셀 파일로 통계가 바로 집계되게 거기에 맞춰서 저희가 상담통계를 입력을 했거든요. 근데 갑자기 이게 바뀐 거예요. 올해 6월 7월달에. 그래서 한 달을 말미에 달라고 해서 바뀌서 했는데, 이게 다시 바뀐다는 거예요. 이걸 말도 안 된다. 정리가 안 되고 있는 거예요. 그러니까 말하자면, 사례 분류를 어디까지 할지 계속 논의가 되고 있거든요. (중략) 저희가 실적 내는 게 너무 복잡한 게, 가정폭력 상담소와 통합상담소 실적이 따로 따로, 엑셀 파일이 완전 달라요. 그러니까 같은 업무를 해도 가정폭력 상담소에서는 스토킹을 따로 분류하지 않고 가정폭력 내에 스토킹으로 들어가 버리게 되거든요. 그런데 통합상담소는 같은 업무를 했는데 거기는 스토킹으로 잡히게 해놓고 교제폭력으로 잡히게 해 놓고 이렇게 해서 그걸 정리해야 하는 상황이에요. 저희는 대분류가 가정폭력하고 나머지는 다 기타로 되어 있어요. 가정폭력이 성폭력하고 비교가 안 되는 게 스펙트럼이 굉장히 넓어요. 가정폭력으로 왔는데 알고 보니까 친족 성폭력 피해가 있는 경우가 있고, 가정폭력으로 왔는데 이 사람이 가정폭력이 왜 당했나 했더니 교제를 하면서 계속해서 이 사람이 헤어지겠다 하니까 스토킹을 하게 되고 그래서 어쩔 수 없이 가족을 죽인다 그러니까 결혼을 한 거죠. 그게 결혼을 하면 관찮을 줄 알았는데 해도 계속 가정폭력으로 연이어지는 사건도 있고 여러 가지가 있는 거예요, [기관종사자7]

저희가 내부적으로 상담통계 시스템에 그냥 스토킹도 가정폭력을 체크해 왔지만 조금 더 세밀하게 분류를 하는 게 있었어요. 시스템 엑셀을 썩 다운을 받으면 거기에 세부적으로 있어요. 가정폭력 대분류 안에 중분류, 소분류가 있는데, 그냥 대분류로 보면

가정폭력이 몇 건 나오는데 아까 말한 교제 폭력이나 스토킹이 몇 건이나 통계를 여가부에서 올해부터 요구를 하는 거예요. 그래서 저희가 소 분류까지 엑셀로 다 다시 다운을 받아서 저희가 혹시나 스토킹하고 뭔가가 문구가 있는 것에 체크한 것은 일일이 수작업을 해가지고 보고를 지금 하고 있긴 해요. [기관종사자9]

여성폭력 통합지원체계 구축의 필요성은 오래 전부터 이야기되어 왔지만, 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱 등으로 나뉘어진 피해자 지원체계의 장점으로선 전문성에 대한 평가, 한계로서 분절적인 체계 하에서의 사각지대 진단 등이 구체적으로 이루어지지는 못했다. 그렇기 때문에 전문가들은 실제 피해자 지원 현장에서 마주하는 피해자들의 특성이나 여건과 상황, 피해 종류에 따라 지원의 초점이 다르며 그에 부합하는 특수성과 전문성이 있는 만큼 현장에서 이루어지고 있는 통합지원의 양상과 특징, 맥락에 따라 다각도로 정리하고 심도있게 분석하여 통합지원의 방향과 내용, 방법이 마련될 필요가 있다고 지적한다(황정임, 2023:9-10). 그러나 중앙정부가 주도했던 통합지원은 일관적인 방향이나 내용을 제시하지 못하고 있다. 현재 복합적인 피해나 정신적 문제 내지 장애 등의 피해자 특성을 고려한 전문성을 확보하기 위해 한국여성인권진흥원에서는 여성폭력피해자 통합지원 매뉴얼을 마련하는 등 전문성의 보편화를 위한 노력을 하고 있지만, 범죄별로 피해자 지원체계의 근거법률을 분리해 놓은 현재의 제도적인 측면에 대한 통합 논의나 개선에 대한 논의의 부재 속에 실질적인 통합을 추진하는 제도적 노력은 찾아볼 수 없다. 이러한 상황에서 심층면담에 참여한 기관종사자들은 통합이라는 이름 하에 한 공간에 여러 기능을 모아 놓은 것에 그치는 것이 아닌가 하는 우려가 제기되고 있다.

젠더폭력의 큰 울타리 안에서 각각의 피해들이 어떻게 연결되어 있는가를 보자는 중요하다고 생각해요. 예를 들어 친족 성폭력 피해자가 올 경우에는 그 집에는 가정 폭력도 있고 아내 폭력도 당연히 있을 거고 그런 것들이 다 엮여져 있는 것일 텐데 어느 상담소를 가느냐에 따라서 좀 주요하게 보는 것들이 조금씩 달라질 수 있겠죠. 젠더 폭력에 대한 이해가 많아진다면 이 친족 성폭력만 다루지 않고 이 친족 성폭력 피해자의 모친의 아내 폭력이라거나 이런 것도 같이 다룰 수 있으면 정말 정말 좋은 방향이라고 생각을 합니다. 그런데 전문성의 측면에서 저희가 성폭력 상담을 다루지만 장애인 성폭력이라거나 아니면 청소년이라거나 아동 성폭력에 대해서 성인 성폭력만큼 우리가 전문성을 가지고 있다

라고 말하기에는 되게 어려운 측면이 있거든요. 그리고 그거를 모든 성폭력 상담소가 다 그렇게 해야 되느냐에 대해서도 사실 의문이 들기는 해요. 통합을 이야기하는 게 피해자들이 아무 데나 전화를 해도 지원을 받을 수 있게 하는 건데, 그렇게 됐을 경우에 결국은 전문적인 지식이 충분하지 않은 채로 지원을 받게 되고 전문적인 지식이 충분하지 않은 채로 지원을 받게 되면 결국 제도를 안내하고 그 제도의 대상자인지 아닌지를 판단하고 그거에 맞춰서 행정적인 업무를 처리하는 것에만 그치게 될 가능성이 더 크지 않을까에 대한 우려가 있는 것 같습니다. [기관종사자12]

인력과 자원이 한정되어 있잖아요. 통합으로 가서 성폭력도 지원하고 가정폭력도 지원하고 말은 좋은데 그러면 한정된 인력과 자원으로 지원을 할 수 있는 내담자의 풀이나 이런 것들은 예산은 다 한정되어 있기 때문에 이도저도 아니게 될까 이런 걱정도 있어요. 또 성폭력, 가정폭력 법과 제도가 다 따로따로 되어 있다 보니까 사실은 지원 체계나 관련 법이 다 다르거든요. 성매매는 뭐 더더욱 말할 것도 없고. 저도 당연히 통합으로 간다고 하면 성매매도 포함하는 통합인가 했었는데 그건 또 아닌 상황에서, 뭔가 활동가들이 각자 가지고 있는 어떤 전문성이라는 성폭력 관련해서 저희는 주로 지원을 하고 있으니까 성폭력 관련된 법이나 지원 체계나 뭐 수사 과정에 대한 건 꿰고 있는데 가정폭력이나 성매매로 가면은 또 잘 모르는 게 많거든요. 그것들은 물론 해나가면 된지만 당장 그냥 갑자기 통합으로 해라고 한다고 그게 과연 만들어질까라는 고민이 들어요. 통합으로 하고 있는 곳들의 이야기를 들어봤을 때 결국은 통합상담소라고 이름이 붙어 있지만 그 안에서 성폭력 담당 따로 뭐 가정폭력 담당 따로 디지털 성폭력 따로 이런 식으로 담당자가 있는 것 같더라고요. 아마 제가 말한 전문성 이런 문제 때문일 것 같은데 그렇다고 한다면 굳이 통합상담소여야만 하는 이유는 또 무엇일까라는 고민도 생기는 것 같고요. 통합상담소가 생겼는데 전국 곳곳에 정말 많다고 하면은 또 모르겠는데 약간 뭔가 통합이 결국은 통폐합의 느낌으로 숫자가 줄어드는 방향으로 자칫 가버리는 것에 대한 우려들 이런 게 지역은 정말 선택지가 없거든요. 저는 이게 1366이나 원스톱 지원센터 이런 것들도 마찬가지로라는 생각이 드는 게, 말은 피해자를 더 지원해 주기 위한 장치라고 제안을 하는데 막상 보면 이게 콜센터랑 다른 게 뭐지. 그냥 어디로 연락하세요, 저기 번호 알려드릴게요. 할 거면은 그것도 물론 필요하긴 해요. 근데 필요 없다는 건 아닌데 통합이라고 하는 것이 만약에 그런 수준에 머무르게 된다면 그게 의미가 있을까 그런 고민이 있습니다. [기관종사자11]

이러한 방향성의 부재는 차년도 5대 폭력 피해자 통합지원 사업의 추진동력 상실로 이어졌는데, 결국 내년도 통합상담소 설치와 추진은 사실상 없는 상황이다. 이러한 상황에서 각 상담소들은 이러한 정책방향의 부재와 혼란에 어떻게 대처해야 할지 당혹감을 토로한다.

통합상담소라고 작년에 여가부에서 하라고 해서 막 급하게 했어요. 통합상담소를 했다고 갑자기 스토킹이 많아지고 교제 폭력이 많아진 게 아니고 그 기존에 했던 모든 업무는 거의 비슷한데 이름 바뀌고 인원만 조정을 해 버린 거예요. 그런데 여가부에서는 예산을 따기 위해서 그렇게 했다. 그래서 계속해서 통합상담소로 가는 트렌드라고 얘기를 했어요. 올해도 통합상담소에 예산이 있느냐, 어떻게 되느냐 그랬더니 여가부에서는 계속해서 예산이 없다 하더라고요. 올해는 어떻게 되냐면 가정폭력 상담소 하나가 폐소를 하게 되니 전국에 한 개만 통합상담소 이번에 하는 거죠. 통합상담소 예산은 내년도에는 없어요. 말하자면 없는 거예요. 올해도 한 군데가 폐소를 하니까한 거고 실제적으로는 통합상담소로 계속 가는 것도 아니고, 그래서 지금 혼란스러워요. [기관종사자 7]

3) 여성폭력 맥락에서의 스토킹 피해지원 전문성이 인정되지 않는 문제

심층면담에 참여한 대부분의 기관종사자들은 스토킹 피해가 친밀한 관계에서 여성 대상으로 발생하는 폭력의 문제로 기존 상담소들이 지속적으로 다루어왔다는 점을 정부가 포착하지 못하고, 여성폭력 피해지원기관의 스토킹 피해 전문성을 인정하지 않고 있다고 지적한다. 최근 여성가족부의 스토킹 전담 특화상담소 지정이나 스토킹 전담인력의 배치는 이러한 태도를 극명하게 보여준다는 것이다.

앞서 설명했듯이, 여성가족부는 2024년 성폭력·가정폭력 통합상담소 중 스토킹 전담 특화상담소를 지정하고 스토킹 전담 인력을 배치했다. 그리고 2023년 6개 시도에 시범실시된 스토킹 피해자 긴급주거지원 사업을 2024년 17개 시도로 확대하면서, 보안장치가 설치된 긴급임시숙소 내지 임대주택을 일정기간 피해자의 임시숙소로 지원하는 사업 및 치료회복 프로그램을 특화상담소가 주도하도록 하였다. 그러나 이러한 특화상담소의 설치나 전담인력의 배치는 기존의 여성폭력 피해지원의 특성을 이해하지 못한 조치이며 스토킹 피해 지원의 전문성을 강화하는 조치로도 보기 어려워 보인다.

일단 현장이 사실 복잡해가지고 기관이라고 해도 가폭상담소, 성폭상담소, 통합상담소가 있지만 또 그 상담소들 중에서 스토킹 피해자 특화된 상담소들이 있어요. 그러니까 이게 피해자 긴급주거지원 사업 같은 것을 하는 상담소들이 있거든요. 기존에 있는 가폭, 성폭, 통합상담소 중에서 스토킹피해자 긴급주거지원을 할 수 있는 기능을 얹어버린 거예요. [기관종사자5]

스토킹 전담이 있는 특화상담소, 이게 작년에 여가부가 통합상담소를 막 만들고 막 이런 과정들이 있었잖아요. 그러면서 이제 막 여기저기서 여가부 예산 다시 돌려나라 이제 막 이렇게 또 열심히 얘기하고 그러면서 막판에 이제 살아난 예산이 있었는데 그 얼마 안 되는 예산을 어디다 붙일까를 고민하시다가 스토킹 피해자 전담을 만들어가지고 그 기존의 통합상담소인 곳들 그러니까 새롭게 통합상담소가 된 곳에 붙인 게 아니고 그것과 상관없이, 그렇지만 통합상담소들 중심으로 붙여놨어요. 그러니까 저희 지역은 새롭게 통합상담소가 된 곳이 그걸 받은 게 아니었어요. 새롭게 만든 데와 기존에 있던 통합상담소에서 받았어요. 특화상담소라고 이름 붙이지는 않았고, 전담 인력이 있다 이런 정도로 홍보를 한 거죠. (중략) 근데 사실 저희 지역은 그래요. 스토킹 전담 인력이 있지만 스토킹 지원하는 것 같지 않거든요. 안 하는 걸로 알고 있고. 왜냐하면 못해요. 왜냐하면 신입이니까요. 그러니까 피해자 지원을 안 해봤어요. (문: 이 전담은 오히려 신입 인력, 새로운 인력으로 계약했을까요?) 맞아요. 그래서 심지어 지금 올 상반기까지도 구해지지 않은 곳들도 있었구요. [기관종사자6]

앞서 설명하였듯이, 기존의 여성폭력 피해지원기관에서는 여성폭력의 맥락에서 스토킹 피해자에 대해 지원해왔다. 그러나 여성가족부에서 추진하고 있는 통합상담소 확대정책과 통합상담소에 한정하여 스토킹 피해지원 전담인력을 배치하는 것에 대해, 기관종사자들은 그동안의 여성폭력 피해지원기관이 지원해왔던 여성폭력으로서 스토킹 피해지원의 전문성을 인정하지 않는 태도로 평가하였다.

통합상담소로 확대를 하면서 이슈를 잡은 것이 스토킹, 교제 폭력이잖아요. 근데 그것은 현장에서 이미 20년 전부터 하고 있던 일인 거죠. 근데 새로운 분야에 새로운 신종 범죄인냥 국가에서 통합상담소 하면서 스토킹 상담해라, 교제 폭력 상담해라, 두 사람 인원을 더 추가하겠다... 땀방인 거죠. 차라리 그런 정도의 인식이 있었다면 현재 하고 있는 곳에 인원 추가가 아니라 우리가 하고 있었던 것이니 우리의 처우 개선을 시켜라

라고 저희는 말을 하는 거죠. 저희가 그걸 계속 해왔던 거예요. 스토킹이나 교제 폭력을 그동안 어디서 했겠습니까. 이미 권익 운영 지침 안에도 다 들어 있는 분야였어요. 성폭력도 가정폭력 안에 범주 안에 들어가 있고 그 안에 데이트 폭력이라고 이미 들어와 있고 스토킹이라고 이미 다 들어와 있었던 문구예요. 그런데 마치 무슨 신종 폭력인 것인양 예산에 인원까지 두 사람 더 주면서 명칭을 통합상담소로 변경하면서... 이것은 역행하는 거죠. 왜냐하면 전문 분야로 특화가 되는 게 오히려 그 분야 전문성을 발휘시킬 수 있는 그런 상황인데, 그걸 통합이라고 하면서 뭔가 막 시설들을 없애고 그 안에서도 더 알력을 만들고 한니까 얼마나 힘들겠어요. [기관종사자8]

스토킹 피해를 포괄해서 데이트 폭력이라거나 그런 부분에 대해서 저희 사실 통합적으로 지원을 하긴 하거든요. 그거는 성폭력 피해가 없는 데이트 폭력이니까 저희 지원 안 해요 이렇게 하지는 않는단 말이에요. 광의의 성폭력 개념 혹은 젠더 폭력 개념에 해당하는 것들을 필요한 지원체계를 이용해서 하고 있는데 물론 제도적으로 막히는 부분이 있을 수 있고 그런 부분들을 연계하기도 하지만 우리는 통합적인 지원을 하고 있는데 라는 생각이 한편으로 들어요. [기관종사자12]

기관종사자들은 이러한 정부의 태도를 한편으로 여성폭력 피해자 지원 현장에 대한 질적인 평가 없이 이를 사회복지적 관점에서 피해자에 대한 지원 프로그램을 전달하는 수단으로 대상화하고 있는 것으로 평가하기도 한다. 여성폭력 피해자의 회복을 위해 지난 20여 년간 활동해온 현장의 피해지원기관들은 여성운동의 차원에서 또는 여성폭력 대응을 위한 심리상담의 관점에서 각 지원기관의 전문성을 발전시켜 왔다. 여성폭력 피해자에 대한 사회적 지지기반을 구축하고 젠더기반폭력에 대응하기 위한 정책 옹호 활동을 함께 전개해오기도 했으며, 여성폭력 피해자의 회복과 가해자의 재발방지를 위한 심리상담 및 교육 내용을 구축하고 실천해오기도 했다. 그러나 정부가 여성폭력 맥락에서 스토킹 피해 지원체계를 제대로 설정하지 못하고, 새로운 개별법 등장에 따른 범죄피해유형의 확대로 다루면서 그동안 여성폭력 피해지원의 현장에서 누적되어 온 전문성을 고려하여 피해지원체계를 재배치하는 것이 실패한 결과 현장의 혼란이 가중되고 있다.

여가부에서는 1366 내세워서 우리가 원스톱 지원을 하겠다. 모든 피해 지원하겠다. 이런 식으로 얘기하는 거고 법무부는 범죄 피해자 지원센터 앞세워서 우리가 원스톱

지원하겠다고 하면서 유관기관들이 연계하는 것도 우리가 다 하겠다. 약간 이런 식으로. 그러니까 피해자 우리에게 오라 이런 식으로 1366과 범피센터를 대대적인 홍보와 컨트롤 타워처럼 앞세워서 홍보하고 있는 그림입니다. 그러다 보니까 저희는 약간 하청업체처럼 우리가 연계하면 받는 거 아니면 말고, 이런 식으로 얘기되는 부분들이 있어요. [기관종사자6]

저희 가정폭력 전문 상담원이 4명이 있는데 모두 상담석사학을 가지고 있어요. 그렇기 때문에 저희는 다른 기관하고 비교를 해도 심리상담만큼은 자신이 있어요. 그런데 정부에서 저희를 인정을 안 해줍니다. 물론 대우는 뭐 기본적으로 안 해주고 그렇죠. 대우는 기본이고 저희를 인정을 안 해주는 거예요. 왜냐하면 저희는 심리상담 전문 기관인데, 저희한테 연계만 하라고 해요. 여가부에서 3년에 한 번씩 행정 감사가 나오는데, 상담을 얼마나 그 심도 있게 깊이 있게 했느냐 이것을 보는 게 아니고 사례회의를 해서 피해자를, 경찰에서 연계받은 거를, 범죄피해자센터나 1366 같은 기관들 세 기관 이상 연계를 했어야 사례관리 한 건으로 해주고 이런 것들이 있어요. 저희는 심리상담 전문기관이고 저희 선생님들은 상담 전문가인데 연계하라고 그러니. 연계하는 기관은 1366이죠. 1366은 피해자가 직접 연락하거나 경찰에서 피해를 연계하는 전화가 오면, 다른 기관하고 상담하고 연계해주는 기관이에요. 저희는 심리상담이 기본이에요. 그러면서 사례관리를 하구요. 그래서 저희는 피해자들이 왔을 때 전화상담으로 끝나지 않거든요. 전화 상담 20분, 30분 한다고 해도 이게 대면 상담하고는 질적으로 다르죠. 얼굴을 볼 수가 없고 표정을 볼 수가 없고 또 전화상담만의 한계가 있기 때문에 내방 상담을 해가지고 이분들하고 신뢰감 형성해서 변화를 시켜나가고 또 그 상처받은 부분을 회복하고 치료하는 부분으로 나가야 되는 거죠. 그래서 저희는 상담전수를 작년까지는 내방 상담을 주축으로 해요. 근데 전화상담만 하는 1366하고 같이 비교를 하니까 저희 같은 상담소는 저 같은 경우는 정말로 억울한 게 많죠. [기관종사자8]

4. 스토킹 피해자 보호·지원제도 및 정책의 개선 방향

가. 젠더기반여성폭력의 맥락에서 스토킹 피해자 지원체계의 구축

심층면담에 참여한 기관종사자들은 모두 여성폭력 피해지원기관으로서 그동안 성폭력, 가정폭력, 교제폭력, 스토킹 등의 피해자들을 지원해왔다. 현재 스토킹 관련법에 의해서 피해지원을 받을 수 있는 스토킹 피해자는 친밀한 관계 내 폭력 이외에도

충간소음 등 이웃 간의 갈등이나 업주와 고객과의 갈등, 채권채무관계에서의 갈등 과정에서 발생하는 스토킹 피해 모두가 지원가능한 것으로 규정되어 있으나, 본 연구에서 주된 조사대상으로 삼은 여성폭력 피해지원기관의 경우에는 친밀한 관계 내에서 발생하는 스토킹 피해에 집중하여 지원을 하고 있었다. 스토킹방지법상 근거규정과 스토킹 피해자를 지원하고 있는 여성폭력 피해지원기관의 현상이 불일치하는 상황에서 피해자지원 전달체계를 설정하고 관리, 감독하는 정부 정책의 방향 역시 혼란을 초래하고 있어, 지원기관들은 스토킹 피해 지원체계를 어떻게 이해하고 피해자 지원을 해야 할지 고민하고 있었다.

통합을 이야기하는 주체들이 젠더폭력이라는 관점을 가지고 통합을 하시는 곳들은 꽤 많은데, 애초에 젠더 폭력에 대한 관점이 없으신 분들이 성폭력과 가정폭력 상담소를 통합해라라고 하는 이 결정이 어떤 연관성을 생각하고 통합을 말한 건지조차도 좀 의구심이 들구요. 예산 문제나 이런 것 때문인가 하는 의심이 자꾸 들어요. 애초에 우리 나라에서 젠더 폭력에 대한 어떤 공통된 인식이나 관점이 마련되어 있지 않다는 것이 제일 우려되는 지점인 것 같아요. 스토킹도 마찬가지로 스토킹이 문제가 심각하다는 것들이 여러 차례로 드러나면서 피해자 지원을 하는 어떤 법들이 생겼고 원래 지원 단체들이 있었기 때문에 그 지원 단체들이 스토킹까지 어떤 지원을 하게 되는 자연스러워 보이는 흐름들이 있었는데, 그 순간들에 도대체 정부는 스토킹을 어떤 범죄라고 정의를 했길래 여성단체가 그걸 상담할 수 있다고 판단했지 이런 것들이 좀 해소되지 않는 의문들이 남아 있는 것 같아요. 그래서 스토킹이라는 것이 지금은 정말 행위에 대한 걸로 규정이 되어 있는데 애초에 이런 여성주의적 관점이 반영된 성인지적 관점이 반영된 어떤 공통된 이해가 있고 나서 스토킹이 법 제도화가 됐다면은 조금 더 대안들이 많이 있었을까 하는 그런 생각도 해보게 되고요. [기관종사자11]

기관종사자들은 현재 여성폭력 피해지원기관에서 담당하는 스토킹은 젠더기반폭력의 맥락에서 발생하는 스토킹 피해자에 초점을 두고 피해지원과 예방, 교육 및 정책옹호 활동을 전개할 필요성이 있다고 이야기한다. 스토킹범죄 피해라는 범주에만 초점을 두게 되면 발생맥락과 가해자의 특성이 다른 스토킹 범죄의 광범위한 스펙트럼 속에서 스토킹 대응이라는 정책적 방향을 설정하기 어렵기 때문이다. 여성에게 발생하는 스토킹 발생맥락으로서 남성과 여성, 남성성과 여성성의 위계적인 젠더구조

속에 발생하는 젠더기반폭력의 특성을 이해하고 이에 대해 대응해야 스토킹 피해지원 뿐만 아니라 스토킹의 예방과 대응을 위한 정책 구축이 가능하다고 이야기한다.

저희가 상담소에서 지원하는 스토킹 피해자들은 거의 극소수를 제외하고는 주로 교제 폭력과 가정폭력의 병합이에요. 근데 보호관찰 수감명령 스토킹 행위자들은 가서 보니까 와 층간소음도 있을 뿐더러 채권 채무 관계도 있고요. 고객과 손님도 있어요. 미용실에 가서 머리를 잘랐는데 그 머리를 망쳐놨다고 그걸 스토킹으로 신고하는 사람도 있기 때문에, 일단 사람들이 좀 순수하지는 않아요 (문: 사실 근데 저희가 사실 접하는 스토킹의 위험 사례들은 대체로는 어쨌든 그 가정 폭력이거나 교제 폭력인 경우가 많잖아요?) 네, 그렇죠. (문: 근데 거기에 오신 분들은 그보다는 다른 분들이 더 많나요? 아니면 가정폭력 교제폭력이 좀 그래도 다수인데 일부 그런 분들이 있는 건가요?) 거의 반반 되요. 사실 이들을 같이 교육하는 건 어려워요. 오히려 스토킹이 가정폭력 쪽으로 와야 맞는 거죠. 왜냐하면 우리 재판도 가사 재판 민사 재판 이렇게 따로 있듯이 이 채무라든가 무슨 뭐 지인들의 고객과 손님 관계라든가 층간소음 이런 거는 민사 쪽이잖아요. 가정 쪽이 아니잖아요. 그렇기 때문에 이게 좀 분리가 됐으면 좋겠다는 생각이 들었어요. [기관종사자8]

저는 여성폭력을 젠더기반폭력으로 볼 수 있는 인식이 제일 중요하다고 생각하거든요. 사회구조적인 문제로서 이걸 접근하는 것이 가정폭력, 성폭력, 데이트폭력, 스토킹 지원하는 데 있어서 핵심적인 부분이라고 생각하고, 그게 안 되어 있으면 위험성을 파악하지 못하거든요. 이 범죄가 일어나는 순간을 사회구조적인 맥락 속에서 봐줘야 되는데 이거 그냥 행위 중심으로만 파악하고 피-가해자 관계가 어떻게 영향을 미치는지 이런 걸 놓치면 정말 상담에 실패하죠. 가정폭력 상담과 마찬가지로요. [기관종사자5]

기존의 성별 권력 관계라는 것이 있고 그 안에서 통용되는 여성성, 남성성이라는 것이 있는데 그런 것들을 바탕으로 작동하는 스토킹들이 젠더 폭력으로서 스토킹에 가깝지 않을까 이런 생각이 들어요. 예를 들어 가해자가 구애의 형태를 띠고 있지만 친밀한 관계가 중단되거나 혹은 친밀한 관계 중에서 연인관계니까 혹은 우리가 친밀한 관계니까 하면서 사실상 여성을 통제하려고 한다거나 물론 성별이 다 성별만의 문제는 아니지만 누군가를 통제하려고 한다거나 혹은 상대방의 의사에 반하여 뭔가를 계속해서 요구하는 것, 그런 것들이 젠더폭력으로서 스토킹이지 않을까라는 생각이 들어요. 제가 경험적으로 느끼는 거는 상담소 오시는 분들이 스토킹만 가지고 오시는 분들보다 여러

가지 이야기를 같이 가지고 오시는 것 같아요. 가해자가 얼마나 폭력적이었는지 스킨십을 얼마나 강압적으로 했는지, 내가 원치 않는 것들을 얼마나 많이 요구했는지를 같이 이야기를 하는 걸 들으면서 그게 법적으로 스토킹으로 대응할 수 있다고 설명드리는데 편이에요. [기관종사자12]

이러한 측면에서 정부가 추진하는 통합지원체제로 젠더기반폭력에 대한 이해 속에서 여성폭력에 대한 피해지원체계 및 대응체제로 구축되어야 한다고 이야기한다. 이미 여성폭력방지기본법이 만들어지면서 통합지원체계 구축을 위한 기반이 기본적으로 조성되어 있긴 하지만, 여전히 피해자 보호와 관련된 구체적인 근거법률은 범죄별로 별도로 마련되어 있으며, 사회적으로 이슈화되는 여성폭력피해에 대한 정부의 대응이 별도의 개념화를 통해 추가적으로 피해지원체계 및 교육, 예방 등 정책대응체계를 특화하여 마련하는 태도를 보인다는 것이다. 이런 상황에서 여성폭력 피해지원기관 대상 교육의 경우에는 분절화된 특화 교육의 한계가 논의 되면서 강사들이 주도하여 젠더기반폭력에 대한 이해 속에 여성폭력으로 통합하여 교육하는 시도가 이루어지고 긍정적인 평가를 받기도 하였다.

여성폭력 피해자 지원이 너무 분절적으로 가고 있는 게 저는 문제라고도 보여지기는 하는 것 같아요. 그러니까 사실 디지털성폭력도 별도의 성폭력이다, 이렇게 이해하기 어려운데 이제 또 디성 떼고, 스토킹, 떼고 교제폭력 떼고 각각 이런 식으로 계속 교육의 전문화, 특화 교육 이런 식으로 너무 갈라서 가는 것이 너무 피로한 거예요. [기관종사자6]

예전에는 교육도 가폭이면 가폭 종사자분들이 가폭 내용만 이제 들을 수 있게 되어 있었는데 이것이 통합되면서 유형과 상관없이 나는 가폭에서 계속 종사자이지만 성폭 관련된 내용이 궁금하면 교육을 들으실 수 있게 열려 있는 상태인 거예요. 그래서 지금 본인은 그 업무를 하고 있지 않지만 내가 접한 피해자가 가폭 중심만이 아니라 이런 내용들이 왔는데 내가 이 부분을 너무 모르는 것 때문에 피해자에게 도움이 될 수 없다 라는 부분으로 본인이 필요한 교육을 선택하셔서 들으시는 형태이거든요. 그런 부분에서는 훨씬 현장에 대한 필요를 많이 좀 활용하고 있는 것 같다는 생각을 하고 있어요. (중략) 저희도 통합상담소 때문에 입문 과정도 처음으로 모든 유형을 다 담은 과정을 열었어요. 그래서 처음엔 앞에서는 정책이나 운동에 대한 얘기를 다루

고 감수성을 다루고 뒤에는 스토킹과 디지털성범죄와 성폭력 각각에 대한 유형의 특성에 대한 부분을 준비했는데, 강사님들도 여기에 있는 내용이 여기도 있는데 이걸 어떻게 다 구분하나 라고 해서 한 번 모여서 우리는 여기까지 이렇게 나눠서 강의를 하고 마지막에는 여성폭력 사건 처리 절차 전체에 대한 얘기를 좀 다뤘는데 현장에는 만족도가 있었어요. 이렇게 묶어놓은 과정 자체가 없고 신입으로 오신 분들은 내가 가폭 중심이지만 다른 유형도 좀 궁금하신 분들 부분도 있어서 그랬는지 저희가 하반기에 좀 더 평가는 해봐야겠지만 우선 강의를 처음 했던 과정에 비해서 좀 현장의 만족도가 좀 높은 편이었어요. [기관종사자15]

나. 스토킹피해자 지원을 위한 피해 중심의 개념 모색

현재 스토킹방지법상 지원대상이 되는 스토킹 피해자에 대한 정의는 스토킹처벌법상 스토킹행위 정의 규정에 근거를 하고 있다. 심층면담에 참여한 기관종사자들은 스토킹처벌법상의 스토킹행위 정의가 처벌대상이 되는 행위를 열거하고 있을 뿐 포괄 규정이 없는 상황에서 스토킹 피해를 호소하는 피해자의 경험과 가해자의 행위를 모두 포괄하지 못한다고 지적한다. 이러한 한계를 고려하여 현재 지원기관들은 피해자의 불안감과 공포심을 유발할 수 있는 피해자와 가해자와의 관계성과 맥락을 고려하여 스토킹처벌법상 스토킹행위 정의에 한정되지 않고 스토킹 피해를 호소하는 이들에 대한 보호 및 지원을 제공하고 있다.

이러한 상황에서 심층면담에 참여한 기관종사자들은 스토킹방지법상 스토킹 개념이 스토킹 피해에 대한 이해와 인식을 기반으로 피해자의 피해에 초점을 두고 확대될 필요가 있다고 강조한다. 개인의 일상과 평온을 해치는 스토킹 행위가 매우 다양할 수 있다는 점을 인정하고, 반복적인 특정 행위를 통해 피해자가 위력감을 느끼고 일상이 침해받고 있다면 이에 대해서 광범위하게 스토킹 피해자로 인정할 수 있는 개념의 변경이 필요하다.

[스토킹 행위들] 사실 특정해서 나열하는 방식은 너무 합리적일 수밖에 없고 점점 더 수법이 다양해질 것이기 때문에, 디지털 세상이 되면서 더 그럴 거고. 그러니까 감수성을 가지고 피해자의 피해를 읽어내고 결국은 그런 문제이겠쥬. [기관종사자2]

상담소에서 지원하는 스토킹의 정의라고 하는 게 처벌에서의 정의랑은 또 다르잖아요.

지금 스토킹 행위랑 스토킹 범죄를 구분하고 있으니까. 그런데 그렇게 한 마당에 보호 법에도 너무 엄격하게 스토킹 그 정의를 그대로 한 거 아닌가 이런 생각은 들거든요.

[기관종사자5]

스토킹에 대한 사회적 인식 부분도 이 범죄가 타인의 일상을 침해하는 것 자체가 중대한 범죄다라는 것만 되게 잘 정립이 되어도 사실 많은 부분이 나아질 수 있는 거라고 생각하거든요. 그게 수사관이든 주변 사람들이든 당사자든. 내가 굉장히 극도의 공포심을 느끼고 막 신변의 위협을 느끼고 이런 게 아니라 일상에 저 사람이 원치 않는 데 자꾸 들어온다, 이것 자체가 굉장한 피해이다라는 것에 대해서 모두가 다 인정하고 그렇다면 되게 많은 부분이 해결될 수 있는 것 같아요. 근데 그런 인식이 너무 없어요. 아직은 범죄가 발생하기 전 단계다 라고 생각하고 그 자체를 피해로 구성하지 않는 거가 지금의 상태인 것 같아요. 어떤 가해자들은 위협감을 주고 공포감을 주면서 자기의 어떤 존재감을 느끼고 그런 거잖아요. 위력감을 느끼고 그거 자체를 문제 삼을 수 있어야 되는 것인데. 피해자가 볼 수 있게 저쪽 상대 건물에서 불빛 비추는 것뿐인데 약간 이런 거잖아요. 그거 자체가 폭력임에 대한 이야기가 있어야 되는 것 같아요.

[기관종사자3]

다. 스토킹 피해지원을 위한 전문성 강화의 필요

스토킹방지법 시행으로 여성폭력 피해지원기관에서 스토킹 피해지원을 담당하게 되면서, 여성폭력피해지원정책의 확산 및 지원기관에 대한 교육을 담당하는 한국여성인권진흥원에서 스토킹 피해자 지원의 전문성 강화를 위한 〈스토킹 피해 진단 도구〉 및 해설서를 개발하여 배포하고, 스토킹 피해자 지원 전문화 교육(보수교육)을 추진하고 있다.

〈스토킹 피해 진단 도구〉는 체크리스트 형태로 2023년 처음 개발되었는데, 상담원들이 스토킹 피해자를 상담하는 과정에서 스토킹 행위 유형과 특성을 파악하기 위한 목적의 상담기관용과 일반인들이 스스로 스토킹 피해에 대해 진단할 수 있는 일반인용으로 마련되어 배포되었다. 상담기관용 스토킹 피해 진단도구는 2024년 7월에 개정되었는데, 2023년 스토킹 원스톱 솔루션 시범운영기관들이 활용하는 과정에서 제기된 문제점을 개선하였다. 그리고 상담기관용 체크리스트 이외에도 해설서를 마련하여

제공하였는데, 스토킹 행위의 사례와 사법처리 기준에 대한 정보제공을 중심으로 해설서가 구성되어 있다. 한국여성인권진흥원이 제공한 체크리스트에 대해 지원기관들은 스토킹 피해자의 상황과 위험성을 파악하는 기준을 제공하고, 이에 대해 피해자와 함께 체크하는 과정에서 피해자가 본인의 피해를 인지하는 데에 도움이 되었다고 평가하고 있다(강소영, 2024:40-1). 미국이나 영국의 스토킹 피해자 지원기관들 역시 스토킹 피해 진단을 위한 체크리스트를 일반인에게 제공하고 상담기관들이 활용하여, 상담하는 피해자가 자신의 상황을 인지하고 위험에 대처할 수 있도록 하고 있다. 심층면담에 참여한 기관종사자들 중 체크리스트를 활용한 경험이 있는 이들 역시 스토킹 피해자 상담 및 지원과정에서 이러한 체크리스트가 도움이 되었다고 평가한다.

스토킹 피해 지원의 전문성 강화를 위해 실시되고 있는 교육은 여성폭력 피해지원 기관종사자를 대상으로 한 보수 교육의 형태로 구성되어 있는데, 〈스토킹 피해지원〉이라는 주제로 4개 과정(신입입문과정, 기본과정 1, 2차, 심화과정)이 화상집체교육의 형태로 제공되며, 그 외 온라인 교육으로 스토킹방지법의 이해, 스토킹범죄 피해지원, 스토킹처벌법상 피해자 보호조치 판례 분석이 제공되고 있다. 이 교육의 주된 내용은 여성폭력으로서 스토킹에 대해 이해하고 관련법률, 피해자 지원제도 및 지원방법, 스토킹 사건처리절차 및 법적 지원, 스토킹 피해 진단도구(체크리스트) 실급 및 지원사례 실습이다.

현재 한국여성인권진흥원을 주축으로 여성폭력 피해지원기관에서의 스토킹 피해 지원을 위한 전문성 강화를 위한 매뉴얼 및 교육이 제공되고 있으며 이에 대한 평가 역시 긍정적이나, 그 외에 스토킹 피해자 지원 과정에서 기관종사자들이 보다 전문성을 강화해야 할 쟁점이 여전히 존재하는데, 스토킹 가해자에 대한 이해와 온라인 스토킹 대응을 위한 역량강화와 관련된 부분이다.

1) 가해자 이상행동의 대응 전문성 필요

현재 지원기관이 지원하는 스토킹 피해자들의 다수가 현재 진행 중인 스토킹 피해자에 해당하고, 지원기관 종사자들은 스토킹 피해자에 대해 심리적인 불안감을 완화하는 심리상담에서부터 스토킹 행위에 대한 대처방안에 대한 상담까지 함께 하고 있는 상황이다. 현재 스토킹 피해자 지원에 관련된 매뉴얼이나 교육은 주로 피해자

지원제도나 사법적인 대응을 위한 지원 등에 초점을 두고 있는데, 현재 가해자의 스토킹 행위가 지속되고 있는 상황에서 상담원들에게 요구되는 전문성은 스토킹 가해자의 다양한 유형과 특성에 대한 이해와 그에 따른 적절한 대처방안에 대해 정보를 제공하는 역량이다. 기관종사자들은 자해를 하거나 자살하겠다는 협박을 하는 등 이상행동을 보이는 가해자의 특성을 이해하고 이러한 상황에서 피해자가 어떻게 대처할 수 있는지 그 방안을 제안할 수 있는 전문성이 보완될 필요성을 인식하고 있었다.

가해자의 특징으로 반복되는 게, 대부분의 사례에서 자해를 실제로 행하거나 자살을 하겠다고 협박한다거나 그런 케이스들이 진짜 많았어요. 그래서 그런 상황이 되면 피해자들이 나의 어떤 태도로 인해서 이 사람의 안전에 위협을 가할 수 있겠구나라고 하면서 가해자가 요구하는 것들에게 응할 수밖에 없는 상황들이 많이 있게 되요. 자해 자살 협박이라는 것은 피해자를 엄청나게 통제하기 위한 강력한 수단이라고 생각하거든요. 이러한 행위를 했었을 때 피해자는 어떻게 해야 된다는 것에 대한 좀 디렉션이라고 그래야 돼 자원이야 해야 될까 그런 것도 좀 있으면 좋겠다. [기관종사자2]

스토킹 가해자들의 특성은 다양하며, 가부장적인 인식과 낮은 성인지 감수성으로 친밀한 관계의 여성 파트너에 대해 공격적이고 폭력적인 행위를 하는 가해자도 있지만, 정신병적 특성을 가지고 있는 가해자들도 존재한다. 본 연구에서 수행한 스토킹 가해자 특성에 대한 조사 결과에서도 우울감, 망상, 경계선적 특징, 알코올 문제 등을 가지고 있는 특성이 일반 성인 표본보다는 높은 특성이 나타났으며, 친밀한 관계 종료 후 스토킹 가해행위를 하는 거절형 유형과 그 외 유형이 가지고 있는 심리적 특성에 유의미한 차이가 발견된다. 심층면담에 참여한 기관종사자들 역시 스토킹 가해자 유형이 다양하며 심리적 문제 내지 정신병적 특성을 가진 가해자들이 존재한다고 말한다.

(문: 스토킹 행위를 하지 않는 가정폭력 가해자랑 스토킹 행위자랑 좀 차이가 좀 있다고 느껴지셨어요?) 네. 아닌 경우도 있고, 있는 경우도 있고. 스토킹이라는 거를 인식을 못하고 남자들이 그냥 계속 못 먹는 감 찢러 놔 보자 이런 마음으로 계속 해댄 경우도 있고. 일반 가정폭력하고 차이가 있는 사람도 있고 없는 사람도 있고 그런 것 같아요. (중략) 9월 초에 보호관찰소에 가서 스토킹 수강명령교육을 진행했었는데, 거기에 조현

병도 있었고요. 공황장애가 있는 사람들이 있었어요. 그러니까 이분들을 분리해달라고 제가 요청을 했거든요. 왜냐하면 공황장애는 사람이 많은 곳에 있다가 갑자기 그제 발작하면 전체적으로 분위기가 흐려지기도 하고 그러니까. 그랬는데 인력이 없어서 이분들을 따로 어떻게 할 수가 없다고 묶어놓고 진행을 했거든요. 그래서 문제가 좀 생겼죠. 갑자기 증상이 생겨서 막 고함 지르고 나가고. 그런 분들은 참 어려워요. [기관 종사자8]

이러한 스토킹 가해자들의 심리적, 정신병적 특성을 이해하고 스토킹 가해자의 위험성 평가 기준에 대해 전문성을 강화함으로써 스토킹 피해를 경험하고 있는 피해자에 대한 보호 및 지원 역량을 강화하는 것이 필요하다.

2) 온라인 스토킹 대응 등 안전계획 수집지원을 위한 역량 강화

현재 한국여성인권진흥원에서 배포한 스토킹 피해 진단 도구에서도 스토킹 행위에 대해 온라인과 오프라인으로 나누어 체크할 수 있도록 구성되어 있다. 그러나 현장에서 스토킹 피해가 진행 중인 피해자를 상담하는 기관종사자들은 스토킹 피해자의 온라인 스토킹 예방과 대응을 위한 온라인상 조치에 대한 지원정보가 제공될 필요가 있다고 이야기를 한다.

대부분의 케이스들이 온라인을 통한 스토킹과 이어지게 되는 것 같아요. 저희가 접한 사례로 SNS로 피해자를 사칭하는 계정을 만든다거나 아니면 카카오톡에 차단을 하더라도 다른 친구들과 함께 초대해 가지고 다른 사람들 다 강퇴시킨 다음에 둘만 남겨 해서 접촉을 한다거나 아니면 이제 정보를 알아내서 해킹을 한다거나 그런 이제 상황들이 있어요. 온라인 시스템 상에서 시스템적으로 스토킹이 불가능하게 하는 기본적인 조치 같은 것들 있잖아요. 그런 정보 같은 것들이 리스트업이 되면 피해자분에게 도움이 되지 않을까. [기관종사자2]

스토킹 피해지원 전문성 강화를 위해서는 단지 이미 일어난 행위에 대한 사후적인 지원 역량만이 아닌 현재 진행 중인 스토킹 피해에 대한 대응 역량을 강화하는 것이 필요하다. 추가적인 피해를 방지하고 피해자가 적절하게 대응할 수 있도록 조력하기 위해 스토킹 가해행위에 대한 대처방안을 중심으로 해외의 피해자 지원 기관은 피해자

를 위한 안전계획 수립을 조력하고 있다. 가해자와 피해자의 관계나 가해자와 피해자의 특성을 고려한 다양한 안전계획 매뉴얼이 피해자 지원기관에 제공되고 교육될 필요가 있으며, 온라인 스토킹 방지를 위한 기술적 조치에 대한 정보가 제공될 필요가 있다.

라. 피해자 보호를 위한 스토킹 가해자에 대한 개입 필요성

1) 피해자 신변보호가 아닌 가해자에 대한 개입을 통한 피해자 안전 확보

현재 스토킹 피해자에 대한 안전확보 방안은 가해자에 대한 사법처리 이외에 대체로 피해자의 신변보호에 초점을 두고 있다. 스토킹처벌법상 보호조치 역시 가해자에 대한 강제적인 제재수단이기 때문에 그 적용여부는 가해행위에 대한 평가를 포함한 사법적인 판단에 좌우되기 때문에, 피해자가 주로 활용할 수 있는 안전조치는 긴급구조지원이나 신변보호조치 등 피해자가 가해자의 접근을 피해 스스로를 보호해야 하는 수단에 집중되어 있다. 심층면담에 참여한 기관종사자들은 피해자의 일상을 침해하는 스토킹 피해에 대응하는 방식이 피해자가 역시 자신의 일상을 바꾸는 방식에 한정되어 있어 한계가 있다고 지적한다.

피해자가 아니라 가해자가 이렇게 하면 처벌을 받는다는 얘기를 해야, “아, 이러면 처벌받는구나.”라는 인식을 주라는 거죠. 그러니까는 피해자한테 조심하라고 그러면 안 돼요. 피해자는 조심할 수가 없는 무방비 상태에서 치고 들어오는 거잖아요. 가해자의 폭력은 거의 계획적이고 지배적이고 통제거든요. 본인이 이렇게 해야 되겠다, 재가 내가 이렇게 할 때는 말 들었는데 지금은 말을 안 들어. 그러니까 이제부터 통제하기 시작하고 스토킹하고 그거거든요. 근데 피해자는 그 맨 처음에는 그런지 모르고 잘해주는 줄 알다가 점점 스며드는 거거든요. 그러니까는 이런 처벌도 있을 수 있다는 거를 가해자에게 계속 인식하라는 거죠. [기관종사자 7]

가해자에 대한 개입이 필요하다고 봐요. 지금은 피해자가 말 그대로 피해자인데 피해자가 피해야 되고 피해자가 숨어야 되고 이런 상황이었어요. [기관종사자8]

그렇기 때문에 가해자에 대한 조기 개입을 통해 스토킹 행위를 중단시키고 피해자의 안전을 확보할 수 있는 방안을 모색할 필요성이 있다고 제기한다.

2) 스토킹 가해자에 대한 초기 상담 및 교육 처분 도입 필요

기관종사자들은 스토킹 행위 중단을 위한 가해자에 대한 조기개입방식으로 초기 상담 및 교육이 적극적으로 수행될 필요가 있다고 이야기한다. 특히 스토킹 가해자들 중에는 자신의 행위가 스토킹인지 알지 못하고 스토킹을 지속하는 사람들도 있고, 치료가 필요한 정신병적 특성을 가진 가해자도 있다. 이러한 사람들에 대해 처벌적인 제재를 하는 것만으로 스토킹 행위를 중단시키는 데에 한계가 있으며, 오히려 이들에 대한 상담 및 교육을 통해 자신의 행위를 스스로 중단시킬 수 있는 기회를 제공할 필요하다는 것이다.

정신질환이 있지 않더라도 이 사람의 삶의 역사 속에서 겪게 되는 어떤 문제가 가해 행동으로 이어지게 되는 것인데, 그래서 그 부분을 좀 들여다보는 시간이 이 사람 인생에서 필요하다고 생각하거든요. [기관종사자2]

스토킹 가해자가 안전하지는 않거든요. 왜냐하면 스토킹하시는 분들이 일반적이지 않아요. 정신적으로 문제가 있으니까 스토킹을 하게 되고, 망상장애도 있는 경우도 많죠. 지금 경찰서 가서 상담소장님들이 이분들을 상담을 하기도 해요. 서울도 하고 있고 제주도 하고 있고 여러 군데서 하고 있어요. 스토킹 가해자들을 상담소로 오게 하는 건 좀 위험해서 경찰서로 오게 하거든요. 근데 그거는 저는 해야 된다고 봐요. 경찰서에서 하면 이분들은 어쩔 수 없이 오잖아요. 근데 우리한테 오라고 하면 진행되기가 어렵죠. (문: 그 효과에 대해서 좀 얘기 들어보신 적 있으세요?) 효과는 있죠. 일단은 그분들이 몰라서 그런 것도 있고, 이게 범죄라는 걸 모르는 경우도 있고 그렇죠. 근데 사실은 그 정도 되는 사람들은 많지는 않죠. 약간 정신적으로 문제 있는 사람이 더 많죠, 스토킹은. [기관종사자1]

현재 스토킹범죄자에 대해서는 스토킹처벌법상 형벌과 수강명령을 병과할 수 있도록 규정하고 있으며, 이에 따라 스토킹가해자들은 보호관찰소에서 교육을 받고 있다. 그러나 보호관찰소 교육에 강사로 참여한 경험이 있는 기관종사자들은 이러한 수강명령이 가해자의 성행교정과 재발방지에 도움이 되지 않는다고 평가하고 있었다. 왜냐하면 보호관찰소에서 진행되는 교육은 개인상담 없이 집단교육만으로 이루어져 있으며, 집단교육 프로그램이 40시간에 맞추어 구성되어 있으나 수강명령으로 참여하는

스토킹 가해자들의 경우에 40시간을 연속적으로 들어 전체적인 프로그램을 순서대로 참여하도록 강제되어 있지 않고 총 40시간을 채우도록 되어 있어 교육 효과성을 기대하기 어렵기 때문이다.

수강명령은 일주일 5일, 하루에 8시간씩 해서 40시간을 교육을 받으면 되는 거예요. 그러면 그분들이 5일 동안 와서 교육을 받는데 개인 사정이 있어요. 그러면 4시간 빠져, 8시간 빠져, 그래서 다음 회기에 들어요. 그러면 저희는 5일 동안의 프로그램이 있거든요. 5일 동안 프로그램이 있기 때문에 그 프로그램에 맞게 진행을 하는데 이분이 4일 차에 빠졌어요. 사정이 있다고. 근데 다음에 다음 회기 진행을 할 때 1일 차에 오세요. 그러면 4일 차에 듣는 거는 못 듣고 1일 차만 두 번을 들으니까 이게 무슨 교육적인 효과가 있냐고요. 보호관찰소에서는 그냥 시간만 때우면 되니까 가는 거고, 저희 같은 상담소로 이제 상담 위탁이 오면 개별 상담, 집단 상담 병행 해서 진행을 해요. 거기에 플러스 교육까지. 그렇기 때문에 수강 명령과는 질적으로 달라요. 그리고 저희한테 상담 위탁이 오면 저희는 기관이기 때문에 추후 상담하고 사후 관리를 해요. 그런데 보호 관찰은 워낙 인원도 많고 거기도 늘 인력이 부족하다고 하니까 그렇게까지 할 수는 없어요. 수강명령은 그냥 처벌일 뿐이지 그게 재발 방지하고 무슨 효과가 있겠느냐 그런 생각도 좀 들더라고요. [기관종사자8]

가해자 상담과 교육은 하나만 진행되면 안되요. 집단교육과 개인상담이 병행되어야 해요. 교육을 통해 인식을 바꾸고 상담을 하면서 본인을 스스로 체크하고 변화할 수 있도록 해야 하거든요. 저희는 가정폭력 가해자 교육과 상담을 6개월이나 1년 잡고 이 과정을 진행해요. [기관종사자7]

가정폭력 가해자 상담 및 교육 프로그램을 운영하는 가정폭력상담소들은 가해자에 대한 상담과 교육이 효과성을 가지기 위해서는 상담이나 교육만 진행되어선 안 되고, 개인 및 집단 상담과 가해자에 대한 인식개선 교육이 병행되어야 효과적이라고 이야기한다. 스톡킹 가해자에 대한 상담 및 교육, 지원을 통해 가해자에 대해 조기에 개입할 수 있는 방안이 모색된다면, 스톡킹 행위를 효과적으로 중단시킴으로써 피해자의 안전을 확보할 수 있으며 피해자의 일상 침해를 최소화할 수 있는 대안이 될 수 있다.

다만, 가해자 상담 및 교육의 경험이 있는 기관종사자들은 스톡킹 가해자 상담 및 교육이 가해자의 특성을 고려할 때 위험성이 있을 수 있으므로 상담원의 안전을

확보하는 방안이 필요하다고 이야기한다. 이를 위해 경찰서 내 상담실에서 상담을 진행하는 방안을 제시하기도 하였다.

좀 문제적인 가해자를 만난다라고 하면 저희 내부적으로 회의를 해서 혼자 들어가지 않고 둘이 들어간다거나 하고, 경찰서에서 상담을 하는 경우도 있어요. 예전에 가해자 하고 피해자를 만나야 될 상황이 있었어요. 그때는 저희가 경찰서에 요구를 해서 경찰서 상담실에서 상담을 하겠다고 해서 그렇게 진행한 바는 있습니다. 스토킹 가해자도 경찰서 내에서 상담을 진행하는 방안도 있을 수 있을 것 같습니다. [기관종사자9]

마. 상담 지원을 넘어 스토킹 피해자 안전을 위한 공동체 구축

심층면접에 참여한 기관종사자들은 스토킹 피해자 지원 과정에서 피해자를 위한 대응방안을 모색하기 어려운 현실에 대한 답답함을 토로한다. 스토킹 가해자의 행위를 중단시키기 어렵기 때문에 결국 피해자들이 자신의 일상을 포기하고 가해자를 피해 숨지만 불안감과 공포심이 여전히 지속되는 상황이거나 사법적인 대응을 한다고 해도 그 과정에서의 어려움을 경험하며 사법처리가 된다고 해도 스토킹 가해행위가 중단되지 않을 수 있다는 두려움에 시달린다. 피해자가 사회적으로 고립되어 있는 상황에서는 현재 피해자 지원기관의 지원만으로 회복이 되기는 더욱 어려운 상황이다.

피해자분들, 특히 스토킹의 경우에는 가해자가 자꾸 쫓아오고 이러니까 이사들도 많이 가시고 하는데, 집은 뭐 이사 간다 쳐도 직장을 그렇다고 매번 옮길 수도 없는 거고 쉼터나 주거지원 이런 것들이 무한정 계속 매번 이사를 보내줄 수 있는 게 아닌데 뭔가 피해자 보호라는 어떤 근거로 어떤 일회성적인 지원 보호 정책을 이렇게 내보내주는 게 과연 능사일까 라는 생각이 들어요. 또 그렇다고 가해자 처벌도 완전 능사는 아니잖아요. 가해자를 매번 고소해서 매번 조사받고 이게 피해자분들에게도 너무 스트레스고. [기관종사자11]

피해자들이 제일 원하는 것은 그 사람이 그 행위를 중단하는 것을 가장 원하는데 그 중단시키는 방식으로 어떤 것을 선택하냐의 문제라면 뭐 이런 형사고소하는 게 있겠고 그냥 내가 개인 안전장비를 갖추는 것으로 할 수도 있겠고 아니면 내가 이사를 간다거나 신원을 어쨌든 이렇게 속이거나 뭐 이렇게 여러 가지 안전과 차단할 수 있는 방법들을 택하실 텐데 택하고 계시죠. 근데 그럴 때마다 사실 그런 안전조치들을 내가 다

강구해도 내가 진짜 안전할 수 있을까에 대한 확신이 없다는 게 가장 큰 걸림돌인 것 같아요. 그것은 각각의 방법이 갖고 있는 단점과 한계를 때문인데, 수사기관에 가면 별로 중요하게 다뤄주지 않고 중한 어떤 상태가 되면 오라는 얘기를 하니까. 이걸 맥락적으로 보면서 위험을 예측하는 것도 같이 필요한데 그런 식의 처분 이런 걸 받는 게 거의 없었던 것 같아요. 그러니까 그런 신뢰도 없죠. 처벌의 확실성과 재범이 일어나지 않을 거라는 것에 대한 확신, 이런 걸 가지기 어려운 게 가장 큰 문제예요. [기관종사자5]

(스토킹 피해자들이 상담을 할 때) 전화를 받지 말아주세요 또는 지금 뭐가 정말 쫓아올 것 같다면 조금 몸을 피할 수 있는 장소가 있는지 여쭙보고 거기로 며칠이라도 좀 가 보세요 라고 이야기를 한다거나 저희가 주되게 할 수 있는 이야기가 그런 것들이예요. 내담자가 주변 자원이 어느 정도 있고 이야기를 할 수 있는 정도의 피해가 있는 상태이고 이러면 괜찮아요. 근데 엄청 고립되어 있는 상태, 정말 가해자랑만 연결되어 있는 분이라거나 주변에 나는 절대 이야기할 수 없다, 이거 어떻게 이야기하냐 라고 하는 경우에 굉장히 막히게 되는 거죠. 그리고 나는 금전적인 것도 되게 없다. 가해자가 찾아올까 봐 불안하고 어떻게 대응해야 될지는 모르겠다 라고 이야기를 했을 때, 단절되어 있다 라고 하면 거기에서부터 어려워져요. 가해자를 제일 잘 아는 건 피해자여서 어떤 걸 제안하더라도, “그건 가해자가 너무 자극받을 것 같다. 그거는 내가 지금 당장 할 수는 없다.”라고 하면 더 어려워지죠. 우리도 가해자를 모르기 때문에 그래도 선생님 신고 한번 해보셔야 된다고 할 수밖에 없어요. [기관종사자1]

결국 스토킹에 대한 대응은 피해자에 대한 지원과 상담을 넘어 사회 공동체가 스토킹에 대한 이해와 인식을 가지고 스토킹을 예방하고 스토킹 피해가 확산되지 않도록 대처할 수 있는 역량을 강화하여 스토킹 피해자에 대해 사회안전망을 구축할 수 있는 토대를 마련하는 방식으로 이루어져야 할 것이다. 이를 위해 기관종사자들은 공동체 역량 강화를 위한 예방교육의 마련과 실천, 조직 내 스토킹 대응을 위한 체계 마련을 제시하였다.

1) 공동체의 스토킹 대응 역량 강화를 위한 예방교육의 방향

스토킹 예방교육은 젠더기반폭력의 맥락에서 스토킹 피해의 발생맥락과 스토킹 피해가 제대로 인식되지 않는 사회적인 구조와 문화에 대한 이해를 높일 수 있는 방향으로 설정될 필요가 있다. 기관종사자들은 친밀한 관계 내 스토킹 피해자들이 피해에 대해 제대로 인식하지 못하고 적절하게 대처하지 못하거나 피해를 인식하더라도 이를 오히려 수치스럽게 생각해서 도움을 요청하지 못하거나 혼자 해결방안을 모색하는 것이 현재의 상황이라고 지적하며, 이것이 젠더기반폭력이기 때문이라고 이야기한다. 그렇기 때문에 젠더기반폭력으로서 스토킹에 대한 인식과 이해를 높이고 이에 대해 주변인으로서 스토킹 가해행위의 도구로 활용되지 않고 피해를 방지할 수 있는 역할을 할 수 있는 역량을 강화하기 위한 교육이 필요하다고 이야기한다.

공동체가 대응하려면 피해자분들도 이야기를 할 수 있어야 되는데 스토킹 피해라고 하는 것이 내 주변에도 이게 뭔가 해가 가해질 수 있어서 감이 있으면서도 이야기를 되게 잘하지 못하게 되는 게 있어서, 그래서 이게 어쨌든 재가 나한테 연락만 안 하면 되니까 최대한 혼자 커버하려고 하다가 안 되는 상황이 있어요. 그래서 “알려야 된다, 본인이 안전하려면 알려야 본인뿐만 아니라 주변도 안전해질 수 있다.” 라는 이야기들을 해야 하지 않을까 생각해요. [기관종사자2]

스토킹 당했는데도 당한 줄 모르는 사람들이 있는 것 같아요. 왜냐하면 아직 그 인식이 많이 부족한 것 같아요. 가해자가 통제하고 관리하고 감독하고 이렇게 하는데 해줄 때 엄청 잘해줘 이런 걸 스토킹이 아니라 사랑이라고 얘기해요. 저희는 지금 올해까지 3년 차로 사업비를 따서 스토킹 예방 교육을 중·고등학교에 나가고 있어요. 스토킹 체크리스트를 가지고 가서 자신들의 행동이 스토킹에 해당하는지를 체크해보라고 이야기를 해요. 개네들은 전부 피해자 입장에서 생각하지 자기가 가해자라고 생각하지 않거든요. 대부분 스토킹을 교제 폭력 정도로만 알고 있어요. 스토킹의 범위에 대해서도 모르고. 저희가 올해 일반인 대상으로도 교육했는데 너무 많이 몰라요. 아들이 대학생인데, 아들이 맘에 드는 여학생한테 만나자고 얘기를 했을 때 개가 거절하면 안 해야 되는데 또 가서 또 하고 또 하고 이렇게 하는 것이 스토킹이잖아요. 그런데 이거를 스토킹으로 인식을 못 한다는 거예요. 그러니까 나쁜 마음이 아니었어, 내가 그냥 그냥 좋은 마음으로 했기 때문에 이거를 스토킹이라고 생각을 안 하는 거예요. 근데 부모들이 이걸 알아야 애들한테 교육을 해줄 거 아니예요. 일반인 대상으로 스토킹

킹 예방 교육이 좀 필요하고 인식 교육이 좀 필요하다 이런 생각이 좀 들어요. [기관종사자8]

일단은 국민들이 인식할 수 있도록 예방 교육을 해야 된다고 보거든요. 동장 통장 다 해야 된다고 봐요. 그런 분들이 왜 받아야 되냐면, 이장이나 이런 분들이 가정 방문해서 공무원이 옛날에 하던 거를 이분들이 방문해서 매년 사람이 직접 여기 살고 있는지 이거 조사를 하게 돼 있어요. 그리고 가장 가까이 시민들하고 있잖아요. 예방교육을 받으면 피해를 감지할 수 있거든요. 교육을 안 받으면 그런 감수성이 없으면 겁에 질렸단든지 늘 같은 옷 입고 다니고 이러면 피해 폭력 피해가 있다는 거를 감지할 못 해요. [기관종사자7]

2) 조직 내 스톡킹 사건 처리를 위한 대응체계 구축

직장 등 조직 내에서 스톡킹 대응 및 사건처리를 위한 대응체계를 구축할 필요가 있다. 실제 기관 내에서 스톡킹 사건이 발생해서 조직적 차원에서 가해행위를 한 구성원에게 서면경고를 발송함으로써 스톡킹을 조기에 중단시킨 사례가 있었다. 조직 내 스톡킹 대응은 해당 구성원의 스톡킹 행위에 대해 조기에 개입할 수 있는 방안이다.

기관에서도 회원에 의한 스톡킹 케이스가 있었는데, 그 상황에 대해서 공동체 구성원들이 이 회원의 행동은 활동가에 대한 스톡킹 행위이다라고 확인을 하고 조직적 차원에서 회원에게 이 행동은 이제 더 이상 하지 말라 라고 공식 메일을 이렇게 보냈었거든요. 그랬더니 이제 그 회원도 알겠다 라고 하면서 스톡킹이 중단되는 상황들이 있었거든요. 그래서 공동체 차원에서 방어막이 세팅이 돼야 되고 그런 공동체 차원의 감각이 필요하 다라는 의미에서 이제 그 부분을 좀 해보려고 해요. [기관종사자1]

조직 내 스톡킹 대응체계 구축은 조직 구성원의 스톡킹 가해행위에 대한 개입뿐만 아니라 구성원의 스톡킹 피해에 대해 보호 및 지원까지 포함한다. 현재 친밀한 관계 내 스톡킹 피해자들의 경우 가해자가 직장 등 개인정보를 알고 직장을 찾아간다고 협박하거나 직장 구성원인 제3자를 통해 피해자의 정보를 알아내는 등 스톡킹 가해에 직장이 활용되는 사례들이 있다. 조직 내 스톡킹 대응체계가 구축된다면 구성원들이 가해자의 스톡킹 행위를 차단하거나 피해자를 보호할 수 있는 방안을 마련함으로써 피해자에 대한 보호를 두텁게 할 수 있을 것이다.

연인관계일 때 가해자들이 피해자가 어디에서 일하는지를 대부분 다 아는 거예요. 그렇기 때문에 직장 앞에 찾아가겠다 라고 협박한다거나 사무실에 이제 전화한다거나 그런 것들이 있기 때문에 이 직장이라는 아무리 연인관계더라도 피해자 안전을 위해서는 직장이라는 어떤 곳에 바운더리가 필요하겠구나 라는 걸 좀 느끼게 되는 것 같아요.
[기관종사자2]

바. 실질적인 통합지원을 위한 협력 강화 모색

해외 스토킹 대응을 위한 다기관협력체계와 유사하게 우리의 경우 피해자 지원에 있어 다기관협력이 이루어지는 사례가 있다. 지자체의 정책에 따라 경찰과 지자체가 공동대응팀을 구성하고 피해자 지원을 위해 기관 간 협업을 하는데, 다양한 피해자 지원을 위한 다양한 기관들이 협력하는 것은 아니다. 그러나 공간을 공유함으로써 피해자 지원기관들 간의 네트워크를 강화하는 체계를 구축하는 사례가 있어, 다기관 협력을 위한 한 방식으로 고려할 수 있다.

심층면접에 참여한 한 기관종사자는 같은 건물에 다양한 피해지원기관 및 사회복지기관, 경찰이 포함된 공동대응팀이 입주하여 공간을 공유함으로써 협업을 위한 네트워크가 강화된 경험을 공유해주었다. 한 층에 모든 기관들이 함께 입주하면서 피해자원을 연계해야 할 상황이 발생했을 때에 즉각적으로 대응할 수 있는 기반이 구축되었다는 것이다.

여성가족어울림센터라고 해서 그 안에 이제 새롭게 건물을 지어서 입주를 했는데, 그 건물에 육아종합지원센터, 가족센터, 그 다음에 아동보호전문기관, 성폭력 상담소, 가정폭력 상담소가 입주를 했습니다. 올해 5월에. 그러다 보니까 저희는 원스톱으로 이루어지는 게 굉장히 많더라고요. 예전 같은 경우는 어떤 사건이 일어났을 때 서로 공문으로 주고받고 전화로 하고 이런 것들이, 이제는 바로 한 층에 있다 보니까, 빨리 해야 될 것 같은 경우는 이제 사건을 가지고 회의하자, 사례회의를 하자 해서 바로 사례회의가 바로 이루어지니까 훨씬 시간적으로도 단축이 되고, 또 예전에는 서로 공유하고 회의할 것들이 그런 번거로움이 있었는데, 이제 한 건물에 같이 거주를 하면서 자주 보잖아요. 자주 보고, 자주 만나고 하니까 오히려 더 친숙하니까 어려움 없이 바로바로 사례회의가 돼요. 예전에는 1년에 한 건 하는 걸, 지금은 뭐 한 달 에도 딱 두세 건씩 이렇게 하는 걸 보니까 한 건물에 같이 입주해서 서로가 어떤 교류를

나는 것에 대한 편의성이 훨씬 더 좋아졌다고 볼 수 있는 거죠. (중략) 저희 기관 맞은편에 희망팀이 입주를 해서, 예전에는 시청에 조그마한 창고 같은 곳에 있었는데 이번에 공간 마련해서 저희 바로 맞은편에 있으면서 저희하고도 아주 긴밀하게 하고 있어요. 너무 급하면 사례를 가지고 오죠, 예전에는 메일로 보내고 했는데 이제 급한 것은 가지고 와서 선생님 이걸 정말 언제까지 해 주셔야 돼요 아니면 지금 해주세요. 이런 이제 긴밀한 시스템이 바로바로 되니까, 피해자 입장에서선 신속하게 저희가 개입할 수 있어서 그런 부분은 굉장히 효과가 좋다고 봐요. [기관종사자9]

해외 피해자 지원 사례에서도 다기관협력을 위해 공간을 공유해야 할 필요성에 대해 강조한다. 다기관협업체계를 제도적으로 구축하지 않더라도, 기관 내 공간을 제공하여 연계기관이 직원을 파견할 수 있도록 하거나 매주 일정을 정해 기관에 방문하도록 하여 피해자들이 지원을 위해 다른 기관을 방문해야 하는 피로도를 줄일 뿐만 아니라 구성원 간의 관계 구축을 통해 협업을 강화하기도 한다. 이러한 방안은 피해자에게 실질적인 원스톱지원 경험을 줄 수 있을 뿐만 아니라 기관 간 협력을 강화할 수 있는 방법이 될 수 있을 것이다.

5. 종합 분석

가. 지원하는 스토킹 피해의 특성

스토킹방지법상 스토킹 피해자의 범위는 친밀한 관계 내 스토킹 피해 이외에 이웃 간 갈등, 채권채무관계 갈등, 고객과 업주와의 갈등에서의 스토킹 피해가 모두 포함되었으나, 스토킹방지법 제정으로 스토킹 피해지원기관이 주로 성폭력상담소 및 가정폭력상담소 등 여성폭력 피해지원기관이 되었기 때문에 주로 성폭력 또는 가정폭력과 관련된 스토킹 피해를 지원하거나 여성폭력 등 젠더기반폭력의 맥락에서 발생한 스토킹 피해를 중심으로 지원하고 있었다. 그러나 이것이 여성피해자만을 지원한다는 의미는 아니며, 지원기관들은 남성 피해자 역시 지원하고 있었는데 가정폭력 또는 교제폭력 피해자이거나 남성성과 여성성의 위계구조 속에서 상대방을 여성화하면서 폭력을 행사하는 경우 등 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해에 대한 지원이 이루어지고 있었다. 이러한 특성이 나타나게 된 이유는 이미 여성폭력 피해지원기관들이 스토킹

관련법 제정 이전에도 스토킹 피해에 대한 지원을 해왔기 때문이다. 다만 스토킹관련법 제정으로 피해자가 활용할 수 있는 법적 수단이 다양화되었을 뿐이다.

젠더기반폭력의 맥락에서 지원하는 스토킹 피해의 대부분은 친밀한 관계 종료 후 내지 관계 중단의 시도 이후에 발생하는 스토킹 피해였다. 지원기관들은 친밀한 관계를 유지하는 중 발생하는 폭력을 교제폭력 내지 가정폭력이라고 한다면, 친밀한 관계가 중단되거나 관계 종료를 시도한 이후에 발생하는 행위가 스토킹으로 이해하고 있었다.

스토킹방지법상 스토킹 피해자의 정의가 스토킹처벌법상 스토킹행위 규정에 기초하고 있지만, 실제 지원기관에서 지원하는 피해자는 스토킹행위의 법적 정의에 해당하지 않으나 피해자가 사생활의 평온을 침해받는 다양한 괴롭힘 사례들을 포괄하고 있다. 주변인들에게 피해자와의 친밀한 관계가 있는 것처럼 가장하거나, 직장내 피해자의 동선 등 정보를 문의하는 방식 등 주변 지인에게 피해자와 관련된 허위정보를 제공하거나 제3자를 통해 피해자의 정보를 알아내려고 하는 행위, 피해자의 개인정보를 수집하고 저장하는 행위나 피해자의 개인정보를 적시하지 않았으나 피해자 스스로는 자신에 관한 것이라고 인지할 수 있는 정보를 활용하여 창작활동을 하고 불특정다수에게 배포하는 행위, 피해자를 대상으로 수차례 민·형사 소송을 제기하는 행위가 여기에 해당한다. 이렇게 법적 정의에 해당하지 않는 스토킹 피해를 지원하는 이유는 스토킹 피해의 핵심이 폭행이나 납치 등 중한 가해행위가 발생하기 때문이 아니라 평소 일상을 영위할 수 없도록 만드는 불안감과 공포심에 있으며, 자신의 안전에 대한 위협감과 불안감이 피해자의 생활 전반을 바꾸며 향후 피해자의 일상을 지속하기 어렵게 만든다는 점에서 가해행위의 경중과 관계 없이 피해의 영향은 매우 큰 상황이기 때문이다.

스토킹 피해영향이 매우 큼에도 불구하고 기관종사자들은 스토킹 피해자들이 스토킹 가해자에 대한 대응이나 지속지원을 받는 데에 주저하는 특징이 나타난다고 이야기한다. 젠더기반폭력의 특성상 피해자뿐만 아니라 전사회적으로 스토킹에 대한 이해나 그 위험성에 대한 인식이 낮고 이성애 관계에서 남성의 적극적인 구애행위로 이해되어 피해를 사소화하는 특성을 가지기 때문이다. 이러한 특성은 여성 피해자인 경우 뿐만 아니라 남성 피해자에게도 나타나는데, 남성 피해자의 경우 남성성과 여성성을

둘러싼 젠더구조와 사회인식 속에서 남성들의 피해를 드러내는 것이 남성성을 부정하는 태도로 이해되어 스스로 피해를 부정하거나 공격적인 남성성과 수동적인 여성성이라는 이분법적인 사회질서에서 남성의 피해를 호소해도 인정되지 않을 것이라고 생각하고 있기 때문이다.

나. 스토킹 피해자에 대한 지원제도의 활용 경험

일상적으로 불안과 안전에 대한 위협을 경험하는 스토킹 피해자의 특성상 스토킹 피해자에 대한 대부분의 지원이 심리상담 등 정서적 지원에 집중되어 있었다. 불법적으로 대처할 수 있는 스토킹 행위가 있다고 하더라도 피해자의 대응이 가해행위를 가중시킬 수 있다는 두려움 내지 친밀한 관계였던 가해자에 대한 고려 등이 사법적인 대응을 주저하게 만들기 때문에 피해자들은 자신의 불안과 두려움에 대한 상담 지원을 선호한다. 그러나 이러한 정서적인 지원은 심리적인 불안감을 완화하기 위한 것뿐만 아니라 진행 중인 스토킹에 대한 대응과 안전확보를 위한 상담을 포함하는데, 이는 스토킹 피해자들 다수가 범죄가 종료된 후가 아닌 스토킹 피해가 지속되고 있는 피해자들이기 때문이다.

심리상담에 비해 임시숙소나 쉼터와 같은 긴급주거지원의 활용도가 매우 낮은 편이다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 친밀한 관계 내 스토킹 피해자의 경우 가해자가 피해자의 가족이나 지인 등에 대한 정보를 가지고 있어 피해자 본인만 쉼터 내지 임시숙소로 피한다고 해도 제3자에 대한 내지 제3자를 통한 스토킹 등 스토킹 피해가 중단되지 않기 때문이다. 둘째, 쉼터나 임시숙소는 피해자에게 거주지를 제공할 수 있는 방안이지만, 학교 내지 직장생활을 유지할 수 있는 거리에 이러한 임시 주거공간이 제공되지 않는다면 이에 대한 활용이 쉽지 않다. 셋째, 스토킹 피해로 인해 직장이나 학교, 주거 등 평소 일상을 영위하는 데에 이미 어려움을 겪고 있는 피해자들이 쉼터나 임시숙소로 일시적으로 피난해야 한다는 점에 대해 부담하다고 인식하고 있다는 것이다. 쉼터나 임시숙소의 이용은 본인의 일상생활을 완전히 포기하는 것이기 때문이다. 그렇기 때문에 그보다는 자신의 일상을 유지하되 변화를 주는 방식으로 본인 주거의 이전을 더 선호한다. 넷째, 쉼터 내지 임시숙소의 거주환경이 열악한 경우가 많고, 기존 가정폭력 피해자 쉼터의 경우에는 휴대전화 활용이나 외출이 제한

되는 원칙을 가지고 있기 때문에, 현재 시설이 피해자의 편의성을 충족시키지 못한다.

스토킹 피해자에 대한 신변보호조치나 안전조치에 대한 욕구는 강하지만, 현재 조치들은 피해자의 안전을 실효성 있게 확보할 정도로 충분히 제공되지 않는 한계가 있다. 전체적으로 스토킹 피해자를 위한 신변보호조치가 다양화되고 강화되고 있긴 하지만, 지역별로 편차가 있다는 것도 아쉬운 부분이다.

수사기관이나 범죄피해자원스톱지원센터와의 연계는 처벌법상 근거가 있고 경찰과 기존의 네트워크 체계를 구축하고 있는 가정폭력상담소가 아닌 여성폭력 피해지원 기관에서는 제대로 이루어지지 않고 있다. 이러한 차이가 있는 것은 수사기관과의 연계가 기존 여성폭력 지원기관과의 네트워크를 기반으로 이루어졌을 뿐 스토킹 관련 법령의 변화에 따라 새롭게 네트워크가 구축되지 않았음을 보여준다. 다만, 지자체에 따라 지자체와 경찰서의 협업체계가 구축된 경우에 수사기관 등과의 연계가 활발히 이루어지고 있었다.

다. 스토킹 피해자 지원과정에서의 어려움

친밀한 관계에서의 스토킹은 젠더기반폭력으로서의 특성을 가지고 있기 때문에 대응과정에서의 어려움을 가진다. 우선 친밀한 관계에서 스토킹 피해를 경험하는 여성들이 기존의 젠더구조에 따른 이성애 각본 속에서 여성이 특별히 취약한 상황에 놓여 있는데, 스토킹 대응을 통한 연애평계의 공론화가 여성에게 불리하게 작동하기 때문이다. 그렇기 때문이 여성들은 친밀한 관계 내 스토킹 피해에 대응하기를 주저하고 그로 인해 사법처리에 어려움을 경험하기도 한다. 또한 친밀한 관계에서 남성의 통제나 감시, 감독 또는 지속적인 구애행위가 적극적인 연애감정의 표출로 이해되는 이성애각본 속에 피해자나 주변인이 스토킹 피해를 제대로 인식하지 못하고 제대로 대응하지 못하는 결과를 초래한다. 그리고 친밀한 관계에서의 스토킹 경우에 피해자와 가해자의 경계가 명확하지 않고 상호적인 폭력의 양상이 나타나기 때문에 추가해자를 식별하지 않는 경우에 피해자 보호지원의 사각지대가 발생한다.

스토킹 사건의 사법처리는 법적인 스토킹 행위에 해당하고 증거가 있는 경우에 특별한 다툼없이 인정되나, 피해 증거를 수집하는 과정이 스토킹 피해를 지속적으로 받아야 하는 과정이기 때문에 증거수집 과정에서 피해자의 고통은 지속되는 어려움이

있다. 그러나 스토킹에 대한 이해나 인식 없이 스토킹처벌법상 규정을 협소하게 해석하는 수사기관이나 사법기관의 태도로 인해 스토킹 피해가 인정되지 않는 사례들이 존재하며, 기관이나 담당자에 따라 스토킹에 대한 이해와 인식에 편차가 있어 사법처리과정에서 피해자에 대한 보호지원이 제대로 되지 않는 상황이 발생한다.

스토킹처벌법상 피해자 보호조치로 접근금지명령이 있는데, 피해자 등이나 주거지에 대한 100미터 접근금지를 한다고 해도 전방 100미터 인근에서 이루어지는 가해자의 접근에 대해 인식할 수 있기 때문에 피해자에게 실효성 있는 보호조치로 인식되지 않는다. 그 외 피해자에 대한 보호조치로 피해자가 자신의 이름이나 주민등록번호를 변경할 수 있는데, 각각 별도의 절차로 진행되어서 피해자의 부담이 가중되고 있으며, 이렇게 변경한다고 하더라도 민사소송 과정에서 개인정보가 가해자에게 노출될 가능성이 있어 스토킹피해자에 대한 보호지원제도가 충분히 구축되어 있다고 보기 어렵다.

현재 지원기관의 스토킹 피해자 지원은 여성폭력으로서 스토킹 피해에 집중되어 있음에도 불구하고 현재 스토킹 피해자 보호지원체계는 여성폭력의 맥락에서 구축되지 못해 지원기관 현장의 혼란을 가중시키고 있다. 지원기관들은 여성폭력이나 젠더기반폭력으로서 스토킹이 아닌 스토킹 피해에 대해 지원여부에 대한 공통된 원칙이 구축되지 않아 기관별로 다른 원칙을 가지고 있었다. 스토킹처벌법 시행 이후 여성폭력 피해자에 대한 가해자의 스토킹 역고소 사례와 처벌사례들이 늘어나면서 이러한 스토킹 피해에 대해 지원 여부에 대한 고민들을 하고 있다. 한편, 정부는 범죄피해자 원스톱 통합지원체계를 구축하면서 여성폭력과 관련해서 기존의 여성폭력 피해지원 체계가 분절적이라고 진단하면서 복합피해와 스토킹, 교제폭력 등 새로운 피해지원이 가능한 통합상담소 등 여성폭력 피해지원체계를 재구축하는 정책을 시행하였다. 이에 대해 지원기관은 기존의 여성폭력 피해지원체계 내에서 이미 스토킹, 교제폭력을 지원했음에도 불구하고 여성폭력으로서 스토킹 피해지원의 전문성을 인정하지 않은 채 스토킹 피해자에 대한 지원체계를 통합상담소를 중심으로 구축하고 있는 것이 실제 전문성을 강화하고 있지 못하다고 평가하고 있다. 스토킹방지법에서 여성폭력 피해지원시설을 스토킹 피해지원기관으로 설정한 이유에 대해 명시된 바 없으나, 법무부가 아닌 여성가족부가 스토킹방지법의 주무부처가 되고 여성폭력 피해지원기관들이 스토킹 피해를 지원하게 된 맥락에는 여성폭력 또는 젠더기반폭력으로서 스토킹

피해와 여성인 스토킹 피해자가 전체 스토킹 사건에서 다수를 차지하고 있는 스토킹 피해의 특성이 반영된 것이라고 볼 때, 여성폭력으로서 스토킹 피해지원체계가 구축될 필요가 있다.

라. 스토킹 피해자 보호·지원제도 및 정책의 개선방향

첫째, 젠더기반여성폭력의 맥락에서 스토킹 피해자 지원체계를 구축할 필요가 있다. 스토킹방지법에서 여성폭력 피해지원시설을 스토킹 피해지원기관으로 설정한 이유에 대해 명시된 바 없으나, 법무부가 아닌 여성가족부가 스토킹방지법의 주무부처가 되고 여성폭력 피해지원기관들이 스토킹 피해를 지원하게 된 맥락에는 여성폭력 또는 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해와 여성인 스토킹 피해자가 전체 스토킹 사건에서 다수를 차지하고 있는 스토킹 피해의 특성이 반영된 것이라고 볼 때, 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해지원체계가 구축될 필요가 있다. 이는 피해지원뿐만 아니라 스토킹에 대한 대응체계로서 예방 및 교육, 정책옹호활동을 전개하기 위해 통합지원체계 내에서 젠더기반폭력에 대한 인식을 기반으로 여성폭력으로서 스토킹에 대한 대응정책을 구축해야 한다.

둘째, 스토킹방지법상 스토킹 피해자 개념을 피해경험을 중심으로 확대할 필요가 있다. 이미 지원기관들은 피해자의 불안감과 공포심을 유발할 수 있는 피해자와 가해자와의 관계성과 맥락을 고려하여 스토킹처벌법상 스토킹행위 정의에 한정되지 않고 스토킹 피해를 호소하는 이들에 대한 보호 및 지원을 제공하고 있다. 스토킹방지법을 개정함으로써 개인의 일상과 평온을 해치는 다양한 스토킹 행위로 인한 피해에 대한 지원의 근거를 마련해야 한다.

셋째, 진행 중인 스토킹 범죄의 피해자에 대해 상담 및 지원할 수 있도록 지원기관의 전문성을 강화할 수 있어야 한다. 현재 스토킹 피해자 지원에 관련된 매뉴얼이나 교육은 주로 피해자 지원제도가 사법적인 대응을 위한 지원 등에 초점을 두고 있는데, 현재 가해자의 스토킹 행위가 지속되고 있는 상황에서 상담원들에게 요구되는 전문성은 스토킹 가해자의 다양한 유형과 특성에 대한 이해와 그에 따른 적절한 대처방안에 대해 정보를 제공하는 역량이다. 가해자와 피해자의 관계나 가해자와 피해자의 특성을 고려한 다양한 안전계획 매뉴얼이 피해자 지원기관에 제공되고 교육될 필요가

있으며, 온라인 스토킹 방지를 위한 기술적 조치에 대한 정보가 제공될 필요가 있다.

넷째, 피해자 보호를 넘어 가해자에 대한 개입을 통해 스토킹 행위를 중단하고 피해자의 안전을 확보할 필요성이 있다. 기관종사자들은 스토킹 행위 중단을 위한 가해자에 대한 조기개입방식으로 초기 상담 및 교육이 적극적으로 수행될 필요가 있다고 이야기한다. 스토킹 가해자의 특성을 고려하여 이들에 대한 상담 및 교육, 지원을 통해 자신의 행위를 스스로 중단시킬 수 있는 기회를 제공하는 것이 필요하며, 이는 가해자에 대한 치료적 개입을 통해 스토킹 행위를 효과적으로 중단시킴으로써 피해자의 안전을 확보할 수 있으며 피해자의 일상 침해를 최소화할 수 있는 대안이 될 수 있다.

다섯째, 스토킹 피해자의 사회적 안전망 확대를 위한 공동체 구축이 필요하며 이를 위한 정책을 추진할 필요가 있다. 우선 공동체의 스토킹 대응 역량 강화를 위한 예방교육이 실시될 필요가 있으며, 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해의 특성을 이해하고 스토킹 행위를 방지할 수 있는 제3자 역할에 대한 교육이 추진될 필요가 있다. 또한 조직 내 스토킹 사건처리 및 대응을 위한 체계를 구축하여, 조직적 차원에서 스토킹 행위에 대해 조기에 개입할 수 있는 기반을 조성하고 직장 내 구성원의 스토킹 피해를 보호·지원할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다.

마지막으로 실질적 통합지원을 위한 다기관 협력 강화 방안을 모색할 필요가 있다. 다기관협력팀을 구성하지 않더라도 공간을 공유함으로써 통합적인 지원이 유기적으로 가능한 방안도 고민해볼 수 있다.

제 5 장

스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

연구요약 및 정책제언

장다혜·윤정숙·김지연

연구요약 및 정책제언

제1절 | 연구 결과의 요약

1. 해외의 스토킹 범죄 위험 관리 방안

가. 전문화된 위험 관리 필요성

해외 형사사법 체계는 국내보다 먼저 스토킹 범죄에 대한 처벌과 관리를 도입했지만, 처벌과 억제만으로는 스토킹을 완전히 방지하는 데 한계가 있다는 사실을 확인했다. 선행 연구에 따르면, 스토킹 범죄의 재범률은 최대 50%를 초과하며, 법적 제재가 오히려 스토킹을 악화시킬 수 있다는 경고도 있다.

스토킹 범죄는 그 특성상 조기 개입과 예방 조치가 필수적이나, 현재 국내외의 사법 정책은 여전히 사후 대응에 초점을 맞추고 있다. 이러한 접근 방식은 스토킹 문제를 효과적으로 관리하기 어렵게 하며, 경찰의 스토킹 범죄에 대한 전문성 부족과 경각심 결여로 적절한 사건 처리가 이루어지지 않는 경우가 많다. 따라서 경찰은 스토킹 사건의 잠재적 위험성을 조기에 파악하고, 명백한 폭력이나 협박뿐만 아니라 은밀한 위협을 식별하는 능력을 갖추야 한다.

이를 위해, 경찰은 가해자와 피해자 모두에게 적절한 법적 제재와 구제책의 효과를 충분히 이해하고 신중히 적용해야 한다. 스토킹 범죄의 유형과 피해자의 삶에 미치는 광범위한 영향을 고려한 전문 교육도 필수적이다. 이러한 교육은 스토킹 담당 경찰뿐만 아니라 초기 대응자인 112/119 교환원 및 출동 요원들에게도 제공되어야 하며, 이를 통해 신고된 사건을 효과적으로 분류하고 우선순위를 결정할 수 있도록 해야

한다. 또한, 스토킹 가해자를 관리·감독하는 법집행 공무원은 가해자에 대한 적절한 치료와 개입이 이루어지지 않을 경우, 스토킹을 유발하고 지속시키는 위험 요인에 대한 깊이 있는 분석이 부족할 수 있음을 인지해야 한다. 더불어, 충분한 검증이 이루어지지 않은 가해자 치료/개입 등의 사용 역시 문제가 될 수 있음을 인식해야 한다.

가해자의 다양한 특성, 특히 정신건강 문제는 형사사법 체계만으로 해결할 수 없는 영역으로, 전문 기관의 개입이 필요하다. 전년도 연구 결과에서도, 국내 스토킹 가해자들에게는 처벌적 제재와 병행하는 보다 전문적인 개입이 필요함을 확인했다. 따라서 스토킹 문제를 효과적으로 관리하기 위해서는 형사사법 체계의 단일 기관만이 아닌, 포괄적이고 다각적인 접근이 필수적이다. 위험 관리에는 법 집행 기관뿐만 아니라 정신건강 서비스, 사회 복지 서비스, 피해자 지원 서비스 등 다양한 기관이 협력하여 가해자와 피해자에게 종합적인 대응을 제공해야 한다. 이러한 다기관 협력 접근 방식은 각 기관의 독립적인 목표에만 의존하지 않고, 가해자와 피해자에게 보다 효과적인 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 따라서 각 기관은 스토킹에 대한 다기관의 공통된 이해를 바탕으로, 감독, 모니터링, 치료 개입 및 피해자 안전 지원 등을 통합적으로 적용해야 한다.

나. 다기관 협력 대응을 통한 스토킹 위험 관리 사례 및 평가

스토킹 범죄에 대한 다기관 협력 대응 접근법을 적용한 대표적인 사례로는 영국의 고착 위협 평가 센터(Fixated Threat Assessment Centre; FTAC), 스토킹 다기관 개입 프로그램(Multi-Agency Stalking Intervention Programme; MASIP), 조기 인식 스토킹 개입(Early Awareness Stalking Intervention: EASI)이 있다.

FTAC는 왕실 구성원이나 고위 정치인 등 공인을 대상으로 한 스토킹 행위에 대응하기 위해 설립되었다. 이 기관은 경찰과 국가 건강 서비스(NHS) 간의 협력 모델로, 정신건강 전문가와 경찰이 함께 일한다. FTAC는 공인에게 접근하거나 부적절하게 소통을 시도한 이들의 사례를 분석하고, 초기 위협 평가를 통해 우려 수준을 낮춤, 중간, 높음으로 분류한다. 중간 또는 높음의 우려 수준으로 평가된 경우, 추가 정보를 수집하고 지역 경찰관과 지역 내의 정신과 서비스와 연계하여 경찰의 지속적인 관리 또는 정신과 치료를 제공하여 위험을 통제한다. 중간 또는 높음의 우려 수준으로

평가된 사례의 관리는 우려 수준이 '낮음' 단계까지 감소한 상태가 일정 기간 지속되고, 안정적인 관리 계획이 자리 잡을 때까지 지속된다. FTAC는 이 관리 기간 동안 다양한 기관들과 상호작용하, 사례를 관리 및 모니터링한다.

FTAC의 초기 평가에서 중간 또는 높은 우려로 평가된 100건의 사례에 대한 심층 분석 연구 결과, FTAC 개입 후 약 80%의 사례에서 위험 수준이 낮아지는 성과를 거두었다. FTAC는 고착화된 개인의 스토킹으로부터 공인과 주변인 및 일반 대중을 보호하는 예방적 기능을 충족했을 뿐만 아니라, 위험 평가에 정신의학 관련 전문가들이 참여하여 가해자를 치료로 유도하는 공공 건강 개입의 기능을 충족시켰다. 이러한 효과성을 바탕으로 이 모델은 '유럽 공인 위험 평가 기관 네트워크' 설립뿐만 아니라 호주와 뉴질랜드 등으로 확장되었다.

영국의 스토킹 다기관 개입 프로그램(MASIP)은 경찰, 보호관찰소, 보건 기관, 피해자 지원단체 등이 협력해 스토킹 사건을 종합적으로 관리하는 프로그램이다. 각 기관의 전문가들은 초기 교육과 컨설팅을 통해 스토킹 범죄에 대한 인식과 이해를 높이고 스토킹을 다루기 위한 증거 기반 접근 방식을 통해 사건을 처리한다. MASIP의 주요 목표는 조기 개입과 맞춤형 치료를 통해 가해자의 집착(fixation) 및 강박(obsession)을 줄이고, 재범률을 감소시키는 것이다. 또한, 가해자의 고용 지원 및 모니터링, 지역 이동 등을 통해 가해자와 피해자를 분리하고 관리한다. 때에 따라 적절한 외부 기관에 의뢰하거나 대체 서비스에서 위탁 치료하도록 돕기도 한다.

피해자에게는 피해자 지원 전문가(Victims Advocacy)와의 직접적이고 지속적인 연락을 통해 맞춤형 지원을 제공한다. 피해자 지원 전문가는 단일 연락 창구로서 각 분야의 전문가들이 피해자에 대한 대응을 개선하며 파트너 간 혹은 피해자와 파트너 간의 향상된 소통을 하도록 매개 역할을 해 피해자가 충분한 지원을 받으며 형사사법 시스템에 접근하고 스스로 위험 관리를 할 수 있도록 돕는다.

MASIP의 초기 파일럿 프로젝트를 분석한 연구 결과에 따르면, 이 프로그램에 참여한 가해자들은 각자의 필요에 맞는 맞춤형 치료가 개인의 문제를 인식하게 하며, 자신의 행동을 모니터링하고 재범 위험을 관리하는데 필요한 기술과 인식을 제공했음을 긍정적으로 평가했다. 프로그램 참여 피해자들은 MASIP이 피해자 지원 전문가를 적극 활용하여 피해자와 직접 일하며 단일 연락 창구로서 피해자의 목소리를 대변하

고, 피해자에게 필요한 개입과 적절한 지원을 제공했다고 평가했다.

초기 인식 스토킹 개입(EASI)은 스토킹 가해자 중 가장 문제가 되는 개인들(즉, 연인이나 배우자를 대상으로 스토킹하는 Mullen의 '거절당한 자' 유형 중 심각한 정신 질환이나 인지 능력 저하가 없는 자로, 경찰 수사 단계에서 스토킹 행위와 문제를 인정하고 이를 개선하려는 의지가 있으며, 프로그램에 자발적 참여 의사가 있는 자)에게 개입을 집중했다. 이를 위해 실시간 스토킹 사례에 대응하고 다기관이 조기에 개입하여 스토킹 가해자에게 임상적 개입을 제공하였다.

EASI는 주로 경찰이 가해자의 사례 적합성을 식별하였고, 치료 세션을 담당하는 심리학자가 스토킹 위험성에 대한 스크리닝 평가를 실시하였다. 임상적 개입으로는 개인이 자신의 집착을 해결하고 행동에 책임을 질 수 있도록 성격 문제 해결과 해로운 행동에 대한 인식을 높이는 스토킹 심리교육, 상황적 문제와 사회적 기술 결핍을 해결하는 감정조절 관련 심리치료가 12개월간 병행되었다.

프로그램 효과에 대한 분석 결과, 치료를 완료한 참가자들은 모두 치료 전보다 심리사회적 기능이 향상되었고, 치료 완료 그룹은 비교 그룹에 비해 재범률이 낮은 것으로 나타났다. 치료개입은 가해자들에게 스토킹 행위의 동기를 파악하고, 자신의 행동을 검토하고 이와 연결된 근본 문제를 해결(의사 결정 능력 강화, 자기 조절 기술 향상 등)하여 재범 위험을 스스로 관리할 수 있는 기술을 습득하도록 하였다.

피해자들은 피해자 지원 전문가들이 사건 초기부터 피해자와 협력하며 사건처리, 보호 전략 개발 및 일반적인 지원을 제공하여 사건 관리, 보호, 법률 상담 및 정신 건강 문제 해결에 큰 도움이 되었다고 보고하였다. 경찰과 피해자 지원 전문가들은 다기관 개입으로 서로 다른 기관 간의 정보가 활발히 공유되고, 각 기관의 전문가들이 서로 배우고 전문 지식을 공유하여 문제 해결 능력을 증가시켜 스토킹 사례를 보다 효과적으로 관리할 수 있었다고 평가했다. 또한 형사사법기관과 전반적인 커뮤니티 내에서 스토킹에 대한 인식이 향상되었으며, 초기 단계에서 경찰이 스토킹 사례를 인식함으로써 효과적인 수사과 사건 기소, 위험성 평가 및 관리로 이어질 수 있도록 개선되었다고 보고하였다.

다기관 협력 대응 접근법은 전문 지식을 갖춘 인력의 역할이 중요함을 시사한다. 특히 이들의 스토킹 범죄에 대한 일관된 데이터 수집과 정보 공유의 중요성을 강조한

다. 파트너십의 구축 단계나 초기에 정보공유협약이 마련되고, 프로그램 시작 단계부터 의도한 결과와 비교할 구체적인 데이터 수집 체계를 구축하여, 사례 관리 기간 동안 데이터를 일관되고 체계적으로 수집하는 것이 중요하다. 각 기관의 전문가들에게 스토킹 및 파트너십 작업 방법에 대한 공동 교육과 훈련도 중점적으로 이루어져야 한다. 다기관 협력의 성공적인 운영을 위해서는 충분한 자금과 인력 지원, 그리고 공동 목표를 위한 팀워크가 필수적이며, 한 공간에 배치되어 협업의 질을 높이는 것이 중요하다.

무엇보다 스토킹 범죄는 다른 범죄 유형과 달리 깊은 심리적 집착과 고착화된 행동을 기반으로 하므로, 이러한 행동의 원인을 파악하고 장기적인 개입과 치료가 필요하다. 개입의 효과는 최소 6개월 이상 소요될 수 있으며, 가해자의 지속적인 집착이 있는 경우 더 긴 시간이 필요할 수 있다. 따라서 국내에서도 다기관 관계 확립과 파트너 간 신뢰 구축, 데이터 및 정보 교환 프로토콜 설정, 그리고 프로그램의 지속과 장기적인 영향을 평가하기 위해서는 상당한 노력과 시간(최소 3년에서 5년)이 필요함을 인지해야 한다.

2. 국내 스토킹 범죄와 가해자 특성

가. 스토킹 범죄자의 사회인구학적 특성

2024년 벌금 및 보호관찰 대상자(122명)와 2023년도 교정시설 대상자(119명)의 수사재판기록 조사(전체 241명)를 통해 파악한 스토킹 범죄자의 특성을 정리해보면 다음과 같다.

벌금·보호관찰 대상자의 경우, 스토킹처벌법 위반으로 약식명령을 받은 이는 81.1%(99명), 집행유예를 받은 이는 18.9%(23명)였다. 대다수 스토킹 가해자는 남성(91.3%)이었으며, 평균 연령은 41.37세였다. 연령대는 벌금·보호관찰 대상자가 교정시설 대상자보다 낮은 평균 연령을 보여, 20대에서 40대 사이의 젊은 층이 많았다. 학력은 고졸(36.9%, 45명)이 가장 많았으며, 그다음으로 대학 재학 중이거나 졸업(28.7%, 35명) 비율이 높았다. 벌금·보호관찰 대상자는 교정시설 대상자에 비해 일반 자영업자나 회사원의 비율이 높았다. 혼인 상태는 미혼(57.4%)이 절반 이상을 차지했

고, 별거·이혼·사별 상태인 경우가 26.2%였다. 또한 절반가량이 혼자 거주(44.3%)하고 있었다. 전과 이력은 59.8%(73명)가 있었으며, 평균 전과 횟수는 5.15회였다. 만성적인 음주 또는 약물남용을 한 31.1% 중 대다수는 음주 남용이었다. 정신질환 이력이 있는 가해자는 약 24%였고, 정신질환의 종류는 다양하게 나타났다.

전년도 교정시설 대상자와 금년도 벌금·보호관찰 대상자를 합한 전체 표본으로 보면, 남성 가해자가 91.3%로 대다수를 차지했으며, 평균 연령은 43.33세였다. 연령대는 20대에서 60대 이상까지 비교적 고르게 나타났으나, 그중 40대가 가장 높은 비율(약 25%)을 보였다. 학력으로는 고졸이 가장 많았으며(43.6%), 직업은 무직(34.9%)과 일용직 또는 계약직(31.5%) 비율이 높았고, 미혼 가해자(52.7%)가 절반 이상이였다.

전과 이력이 있는 가해자는 76.3%였으며, 이들의 평균 전과 횟수는 9.07회였다. 절반에 가까운 이들이 만성적인 음주 혹은 약물남용 경험(46.1%)이 있었으며, 이 중 음주 남용이 91.0%를 차지했다. 정신질환 이력은 33.6%가 보고되었으며, 다양한 정신질환을 겪는 공병(comorbidity)의 비율이 높았다(46.9%).

나. 스토킹 범죄 사건의 특성

벌금·보호관찰 대상자와 전체 표본에서 스토킹 범죄의 가장 빈번한 행위 유형은 ‘메시지 도달’(83.8%), ‘지켜봄’(67.6%), 그리고 ‘접근’(55.2%)이었다. 2023년 개정된 스토킹처벌법에 추가된 정보통신망을 통한 개인정보, 개인위치정보, 또는 이 두 가지의 편집 또는 합성 등의 배포 또는 게시 행위는 드물게 나타났다. 정보통신망을 통해 상대방 정보로 상대방인 것처럼 가장하는 행위는 발견되지 않았다. 이러한 행위들은 개정된 법이 시행된 지 얼마 되지 않았기 때문에, 추후 연구에서 다시 한번 검토할 필요가 있다.

스토킹 지속 기간을 살펴보면, 벌금·보호관찰 대상자 중 1일(8.2%) 또는 1주 이내(13.9%)에 종료된 사건이 많았으나, 교정시설 대상자 중에서는 6개월을 초과(10.9%)하거나 1년을 초과(14.3%)해 지속된 사건이 많았다. 두 집단 모두 1개월에서 3개월 사이의 사건이 가장 높은 비율을 차지했으며(벌금·보호관찰: 24.6%, 교정시설: 22.7%), 전체 표본에서도 1개월에서 3개월 사이가 가장 높은 비율(23.7%)을 기록했다.

스토킹 당시 폭력 또는 성폭력이 동반된 경우는 전체 표본의 38.8%에서 나타났다.

벌금·보호관찰 대상자의 경우 13.1%만이 폭력을 동반한 반면, 교정시설 수감자는 64.7%가 (성)폭력을 동반해 큰 차이를 보였다. 전체 가해자 중 한 가지 이상의 피해자 보호조치를 부과받은 이들의 빈도수는 잠정조치(43.8%), 긴급응급조치(31.8%), 응급조치(24.9%) 순이었다. 피해자 보호조치를 받은 가해자 중 절반 이상(56.4%)이 이를 위반했으며, 특히 잠정조치 위반이 57.9%로 가장 많았다.

스토킹 범죄에 대한 판결 결과를 보면, 122명의 벌금·보호관찰 대상자 중 81.1%(99명)가 약식명령을, 18.9%(23명)가 집행유예를 선고받았다. 약식명령 중 300만 원에서 400만 원 미만의 벌금이 절반가량(49.2%) 되었다. 집행유예 선고자 중에서는 징역 6개월과 집행유예 1년 또는 2년이 가장 많았고(6.6%, 8명), 징역형 중에서는 63.0%가 1년 이상 3년 미만의 형량을 받았다. 추가 처분으로는 스토킹 치료 프로그램 이수명령이 가장 많이 부과되었으며(40시간: 84.6% 또는 80시간: 5.4%), 그 외에 성폭력 치료 프로그램 이수명령, 수강명령, 사회봉사 등이 있었다.

다. 스토킹 피해자의 특성

교정시설과 벌금·보호관찰 두 집단 모두에서 주 피해자는 1명이었으며(95.9%), 대부분 여성(84.3%)이었다. 벌금·보호관찰 집단에서 남성 피해자는 교정시설 집단보다 약 3배 높은 15.7%(19명)였다. 벌금·보호관찰 집단 피해자의 평균 연령은 38.56세로, 20대와 30대의 젊은 층이 주를 이루었다. 전체 표본에서도 여성이 89.0%로 대다수를 차지했으며, 피해자 평균 연령은 40.59세였다. 연령대별로는 20대가 27.2%, 40대가 21.8%, 50대가 19.2%, 30대가 18.0%로 비교적 고르게 분포되었다.

스토킹 가해자와 피해자의 관계를 살펴보면, 전체의 58.1%가 '과거의 배우자 또는 연인'을 대상으로 스토킹을 저질렀고, 15.4%는 '잘 아는 사람(친구, 직장 내 지인 등)', 11.2%가 '일면식 있는 사람'을 대상으로 스토킹했다. 벌금·보호관찰 집단에서도 이러한 관계 비율은 전체 표본과 유사하게 나타났다.

라. 스토킹의 세부 유형별 특성

Mullen의 스토킹 유형 분류법을 활용하여 스토킹을 세부 유형으로 분석했다. 전체

표본 중 ‘거절당한 자’ 유형이 63.1%로 가장 많았으며, 그 다음으로 ‘무능한 구매자(14.9%)’, ‘분개한 자(12.4%)’, ‘친밀관계 추구자(5.8%)’ 순으로 나타났다. ‘거절당한 자’와 ‘무능한 구매자’ 유형에서 남성 가해자의 비율이 각각 95.4%와 100.0%로 대부분을 차지한 반면, ‘친밀관계 추구자’와 ‘분개한 자’ 유형에서는 여성 가해자의 비율이 각각 28.6%와 30.0%로 상대적으로 높았다. ‘무능한 구매자’와 ‘분개한 자’ 유형에서 무직자가 각각 50.0%와 40.0%로 가장 많았으며, ‘친밀관계 추구자’ 유형에서는 무직 또는 일용직/계약직 비율이 85.7%로 나타났다. 결혼 여부에서는 미혼과 별거/이혼/사별이 모든 유형에서 높은 비율을 보였다.

또한, 전과가 있는 가해자가 전과가 없는 가해자보다 모든 유형에서 높은 비율로 나타났으며, 20회 미만의 전과가 가장 많이 발견되었다. 다만, ‘거절당한 자’는 20회 이상의 전과도 다수 발견되었으며, 이 유형에서는 교제폭력이나 가정폭력이 높은 비율(54.6%)로 발견되었다. 또한, ‘거절당한 자’ 유형에서는 음주 또는 약물남용 이력(50.7%)이 가장 높았으나, 정신병력 이력은 25.0%로 가장 낮았다. 반면, 정신병력 이력은 ‘무능한 구매자’ 유형에서 63.9%로 가장 많이 나타났고, 그다음으로 ‘분개한 자’가 43.3%로 나타났다.

각 유형별로 스토킹 시 폭력의 동반 여부를 살펴본 결과, ‘거절당한 자’ 유형은 48.7%가 스토킹 범행 중 폭력을 사용해 가장 높은 비율을 보였다. ‘친밀관계 추구자’는 35.7%, ‘무능한 구매자’는 약 22.2%, ‘분개한 자’는 13.8%의 폭력 사용 비율을 보였다. 선행 연구와 마찬가지로 ‘거절당한 자’ 유형이 피해자에게 폭력을 사용하는 비율이 가장 높았으며, 교제 중에도 폭력을 사용했던 사례가 다수 발견되었다. 이는 관리와 감독이 가장 필요한 유형임을 시사한다. 또한, ‘친밀관계 추구자’ 유형에서는 폭력 동반 비율이 35.7%로 나타났고, 절반의 가해자가 1년 이상 스토킹을 지속한 것으로 확인되어 주의가 필요한 유형으로 분석되었다.

마. 스토킹 범죄의 위험성 평가

수사재판기록에 기반하여 스토킹 전문 위험성 평가도구인 Stalking Assessment and Management(SAM) 도구를 사용하여 스토킹 가해자의 위험성을 평가하였다. 첫 번째로, 스토킹 특성 중에서 피해자와의 의사소통(86.7%), 피해자에게 접근(74.3)하거

나 직접적인 접촉(62.2%)이 빈번하게 관찰되었다. 또한, 피해자를 겁주거나 위협(80.1%)하거나 협박(58.5%)하는 행동, 스토킹이 지속(60.6%)되고 있다는 평가도 주요 위험 요인으로 평가되었다. 그러나 실제 폭력이 동반된 스토킹(29.9%)은 상대적으로 낮게 평가되었다.

가해자 위험 요인에서는 연인관계 문제(78.0%), 분노(75.9%), 반사회적 생활방식(68.9%), 뇌우치지 않음(68.5%), 불안정한 정서(63.1%), 집착(61.4%) 항목이 높은 빈도를 보이며, ‘거절당한 자’ 유형의 문제가 두드러짐과 동시에 가해자의 반사회적인 사고와 태도, 피해자에 대한 강한 집착이 두드러졌다.

피해자 요인에서는 불안정한 정서(78.4%), 안전하지 않은 생활환경(52.7%), 연인관계 문제(48.1%), 가해자에 대한 일관성 없는 행동(45.6%)이 주요 취약 요인으로 나타났다. 이러한 요인은 피해자의 자기 보호 능력을 저하시킬 수 있으며, 물리적 보안 강화와 감시 수단의 확충이 필요하다는 점을 강조한다.

전체 SAM 점수의 합산을 세부 유형별로 분석한 결과, ‘거절당한 자’ 유형은 스토킹 특성 요인에서 가장 높은 점수를 보였으며, 가해자 위험 요인에서는 ‘친밀관계 추구자’ 유형이, 피해자 취약 요인에서는 ‘거절당한 자’ 유형이 가장 높은 점수를 기록했다. 그러나 전체 총점에서는 ‘분개한 자’ 유형이 가장 높았으며, ‘친밀관계 추구자’ 유형에서는 위험성 등급에서 ‘고위험군’에 속하는 이들이 가장 많았다. 정리하면, ‘거절당한 자’ 유형은 스토킹 특성 위험과 피해자 취약 요인에서 높게 평가되어 위험성 등급과 SAM 총점이 세부 유형 중 두 번째로 높게 나타났으며, ‘친밀관계 추구자’는 가해자 위험 요인에서 높이 평정되어 전체 위험성 등급이 높게 평가되었다. ‘분개한 자’ 유형은 일부 가해자의 높은 점수가 SAM의 평균 점수를 높인 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 각 유형별 위험성에 따라 차별화된 대응과 관리가 필요함을 시사한다.

바. 스토킹의 폭력성과 피해자 보호조치 위반

가해자와 스토킹 특성 변인이 폭력을 동반한 스토킹과 피해자 보호조치 위반에 미치는 영향을 분석하기 위해 회귀분석을 실시하였다. 첫 번째 종속변수는 스토킹 당시 폭력 동반 여부(예/아니오)였으며, 독립변수로는 가해자의 이력, 특성과 스토킹의 특성을 사용하였다.

첫 번째 모델에서는 가해자의 과거 이력 중 전과와 약물남용 이력이 폭력 동반 스토킹 발생에 약 2배 이상의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 가해자의 과거 이력을 통제한 두 번째 모델에서는 약물남용 이력과 피해자에 대한 집착이 폭력 발생 가능성을 약 2배 이상 증가시키는 것으로 분석되었다. 가해자의 과거와 특성을 모두 통제한 세 번째 모델에서는 스토킹 특성 요인 중 피해자와의 접촉, 협박, 감시 위반 변인이 폭력 발생 가능성에 유의미한 영향을 미쳤다. 협박이 동반된 스토킹은 협박이 없는 경우보다 폭력 발생 확률이 약 4배 높았으며, 피해자와의 직접 접촉이 있는 경우는 약 3배, 감시 위반을 수반한 스토킹은 약 3배로 폭력 발생 가능성을 증가시켰다. 또한, Mullen의 거절형 유형이 비거절형 유형에 비해 폭력을 행사할 가능성이 약 5배 높은 것으로 나타났다.

두 번째로, 피해자 보호조치 위반 여부에 영향을 미치는 변인을 분석한 결과, 가해자의 과거 이력 변인만을 투입한 첫 번째 모델에서는 약물 남용 이력이 있는 가해자가 없는 가해자보다 약 4배 더 높은 가능성으로 보호조치를 위반할 가능성이 있음을 확인했다. 가해자 특성을 포함한 두 번째 모델에서는 약물남용 이력이 여전히 보호조치 위반에 유의한 영향을 미쳤으며, 가해자의 집착 성향과 고용 및 경제 문제가 보호조치 위반에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

세 번째 모델에서는 가해자의 과거 이력과 특성을 통제한 후 스토킹 특성을 추가로 분석한 결과, 약물남용 이력과 집착, 고용 및 경제 문제가 여전히 보호조치 위반에 유의미한 영향을 미쳤다. 그러나 스토킹 특성 변인 중 보호조치 위반 여부에 유의한 영향을 미치는 변인은 발견되지 않았다. 약물남용 이력이 있는 가해자는 그렇지 않은 가해자보다 3.83배, 집착 성향이 있는 경우는 그렇지 않은 경우보다 2.25배, 고용 및 경제 문제가 있는 경우는 없는 경우보다 2.19배 보호조치 위반의 가능성이 높은 것으로 분석되었다.

사. 스토킹 범죄자의 심리적 특성

스토킹 범죄자의 심리적 특성을 PAI 검사의 평균 점수나 임상적으로 유의미한 사례 수의 비율 등으로 해석해 보면, 임상적 문제에서 가장 큰 수준의 문제를 보이는 영역은 우울감, 망상, 경계선적 특징, 반사회적 특징, 알코올 문제이며, 치료고려 척도 중 스트

레스 정도와 자살관념, 비지지 영역도 일반 성인 표본에 비해 상당히 상승한 것으로 요약된다. 즉, 스토킹 범죄자는 우울감 중, 특히 정서적 우울이 일반성인 평균에 비해 다소 상승해 있고, 정신병 척도군에서는 망상장애나 망상적 성격장애의 증상을 보이는 대상자들이 상당수 있으며, 특히, 피해망상이나 원한, 과경계, 혹은 사회적 위축 수준이 상승해 있는 것으로 보인다. 사회적 위축이나 망상과 같은 정신병적 증상은 거절형 스토키보다 비거절형 스토키에게 더 높게 나타나고 있다. 또한 경계선적, 반사회적 특징의 성격장애 문제가 일반 성인 표본에 비해 다소 높은 것으로 해석된다. 스토킹 범죄자의 상당수는 문제시되는 음주 습벽과 알코올 의존적 특성을 가지고 있다.

치료고려 척도 중 스트레스 경험 정도가 일반성인 표본집단의 평균 수치보다 많이 상승해 있다. 스트레스 척도와 비지지 영역에서 전체 표본의 절반가량이 임상적 유의미군으로 상정되는 것으로 미루어보아, 상당수의 스토킹 범죄자가 일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스 정도가 높으며, 가용한 사회적 지지는 매우 낮은 것으로 파악된다. 이에 반해 치료거부 척도에서는 대다수의 스토킹 범죄자가 치료적 개입을 거부하지 않는 것으로 미루어보아 심리상담이나 심리치료와 같은 심리적 개입이 매우 절실한 것으로 파악된다. 전체 임상척도에서 일부 영역을 제외하고 대체로 65T 점수 이상의 임상적 개입이 시급한 대상자는 4명 중 1명 정도일 것으로 예상된다.

스토킹 범죄자를 우선, 거절형과 비거절형의 2개 세부 유형으로 나눠 해석해 보면 거절형은 지배성과 온정성이 성인 표본집단의 평균에 근접한, 대체로 타인과 상호작용이 가능한 정도의 대상자들로 해석된다. 이에 비해 거절형이 아닌 스토킹 범죄자들은 대인관계에서 통제와 독립성을 유지하는 정도가 일반 성인보다 낮은 유형의 사람들로 정신병적 상황에 따라 집착, 망상, 후퇴의 양상을 보일 것으로 예상된다. 임상적 척도를 살펴보면, 신경증이나 정신증의 경우는 거절형보다는 비거절형 스토킹 범죄자들이 더 높은 수준의 문제를 보인다. 비거절형 집단의 경우 슬픔이나 무쾌감 등을 자주 느끼며, 일상적 활동에 대한 관심이 결여되어 있고, 신체기능과 활동의 정도, 성적 관심이 저하되어 이성애에 대한 적극적 구애는 쉽지 않은 소심한 유형의 사람들이 상당 포함되어 있을 것으로 추정된다(윤정숙 외, 2023). 정신병적 척도군의 소척도에서 원한이 높게 나온 것으로 미루어 자신이 부당하게 취급받고 있다고 느끼고 대인관계에서 모욕과 멸시를 당했다고 느끼는 경향이 있으며, 자신의 불행을 타인의 탓으로

돌릴 가능성이 있다. 추가적으로 대인적 상황에서 불편감을 느끼며 사회적으로 위축되어 있는 사람들도 상당 포함되어 있을 것으로 추정된다.

1차년도인 윤정숙 외(2023)의 연구에서 징역형 스토킹 사범만을 대상으로 했을 때, 거절형은 경계선적 특징이나 알코올문제, 약물문제, 공격성 등에서 더 문제를 보이는 경향이 있었으나, 벌금·보호관찰대상자와 합쳤을 때 이러한 경향은 거의 나타나지 않았다. 치료고려부분에서 공격성은 거절형 스토크들이 더 높은 반면, 자살관념이나 스트레스정도, 가용한 지지 환경에 대한 인지 등은 비거절형 스토킹 범죄자들이 더 높은 수준의 문제를 보였다.

스토킹의 세부 유형을 살펴보면, 친밀관계추구자는 신체적 호소, 불안, 우울, 망상, 조현병, 반사회적 특징, 자살관념, 스트레스 등에서 상승 수준을 보이고 있고, 무능한 구애자는 신체적 호소, 우울, 망상, 경계선적 특징, 알코올 문제, 자살관념, 스트레스, 비지지에서 상승해 있다. 친밀관계추구자는 망상이나 조현병과 같은 정신병적 특징이 가장 두드러지는 집단으로 피해자의 관점에 무관심한 채 사실과 다른 종류의 관계 설정을 하고 피해자에게 접근하는 유형이라고 할 수 있다. 무능한 구애자는 우울과 망상, 알코올 문제, 자살관념, 스트레스, 비지지가 매우 상승해 있는 사람들로 전반적으로 삶에 대해 비관적이고 음주 문제를 보이며 주변의 사회적 지지체계가 매우 빈약한 고립된 사람들로 해석된다. 분개한 자는 불안관련 장애, 반사회적 특징, 약물 문제가 상승한 사람들로 대체로 분노 수준이 높고 약물에 대한 의존성이 있는 사람들로 해석된다.

아. 스토킹 범죄자의 인생사 발달

본 연구에서는 심층 면담을 통해 스토킹 가해자의 생애 발달을 분석하였다. 전년도 교정시설 수용자들과 비교하여 벌금·보호관찰 대상자들은 더 다양한 삶의 양상을 보였다.

스토킹 가해자의 어린 시절과 가정환경은 매우 다양하게 나타났다. 절반의 대상자는 비교적 안정적인 가정에서 자라 부모와 건강한 애착 관계를 형성했으나, 나머지는 부모 간의 갈등, 체벌, 또는 엄격한 훈육 방식으로 인해 부모와의 정서적 유대가 약화된 불안정한 관계를 보였다. 특히 학업에 대한 과도한 압박으로 부모와 피상적인

정서 교류만을 경험한 사례도 있었다.

학창 시절의 경험 역시 다양했다. 일부는 가정 내 불안정으로 인해 학교생활에 어려움을 겪었으나, 대다수는 또래와 원만한 관계를 유지하며 학교생활을 무리 없이 영위했다. 청소년기의 비행은 대부분 경미한 수준으로, 음주나 흡연, 반사회적 친구들과의 교류 등이 주된 형태였다. 소년 전과 기록은 단 한 명의 대상자에게서만 확인되었다. 타대상자들에 비해 사회적으로 고립된 두 명의 ‘무능한 구애자’ 유형을 제외한 대부분은 성인기에도 규칙적인 사회생활을 유지하며, 대인관계에서 큰 문제를 겪지 않았다. 이들은 가족, 친구, 직장동료 등으로부터 사회적 지지를 받고 있었다.

스토킹 가해자의 사회정서적(socio-affective) 기능을 살펴본 결과, 피해자에 대한 집착과 충동성이 주요 위험요인으로 나타났다. 특히 ‘거절당한 자’ 유형에서 이별을 받아들이지 못한 이들이 사건 당시 실직 상태였거나 상대방에게 집착하는 성향을 보인 경우, 피해자에 대한 과도한 몰입과 집착이 두드러졌다. 복수심이나 적대감이 사건의 동기가 된 일부 ‘거절당한 자’와 ‘분개한 자’ 유형에서는 타인에 대한 불신, 적대감, 반사회적 사고와 태도가 관찰되었다.

대부분의 대상자는 약물 중독이나 남용 경험이 없었다. 그러나 일부는 사건 당시 알코올이 사건 당시 감정 조절과 충동 통제에 영향을 미친 경우가 있었다. 몇몇 대상자들이 사건 전이나 사건 당시 우울, 불안, 수면장애 등으로 정신과 진료를 받은 경험이 있었으나, 애정망상으로 인한 스톱킹을 저지른 조현병 환자 한 명을 제외하고는 정신 질환이 사건의 주요 원인이 된 사례는 없었다.

대다수의 대상자는 이성 관계에서 큰 어려움을 겪지 않았으나, 일부에서는 왜곡된 여성관이 나타났다. 이들은 여성과의 관계에서 정서적 유대보다는 성적 목적을 우선 시했으며, 사회적 기술 부족으로 인해 여성과의 관계에서 피상적인 대인관계를 맺는 경향이 있었다. 이들은 여성의 행동을 잘못 해석해 스톱킹을 시작하는 경우가 많았다.

스토킹 가해자의 사회정서적 기능 문제는 피해자와의 관계 및 상황에 따라 다양한 동기로 스톱킹을 유발했다. ‘거절당한 자’ 유형은 이별을 받아들이지 못하거나 상대방에 대한 미련으로 인해 스톱킹을 저질렀고, ‘무능한 구애자’는 외로움, 성적 욕구, 공감 결핍, 그리고 상대방도 자신에게 관심이 있다는 착각에서 비롯된 애정망상으로 스톱킹을 했다. ‘분개한 자’ 유형은 낮은 자존감과 불안감에서 비롯된 분노가 주된

원인이었다.

피해자 보호조치의 효과성은 다양하게 나타났다. 법집행자의 경고는 일부에게 스토킹 행위를 중단하게 하는 경각심을 주었지만, 경고를 대수롭지 않게 여겨 무시하거나 사건 당시 격앙된 감정으로 경고를 받아들이지 못한 이들도 있었다. 감정적으로 불안정했던 이들이 경찰의 제재와 함께 상담을 받았다면, 상황을 더 이성적으로 파악하고 스토킹을 멈추는 데 도움이 되었을 것이라는 의견도 있었다.

사건에 대한 책임 수용 정도도 다양했다. 일부는 혐의를 전적으로 인정했으나, 책임을 부분적으로 인정하거나 축소한 이들, 피해자에게 책임을 전가한 이들, 자신의 행동을 정당화하거나 법과 형사사법 시스템을 비난한 이들도 있었다. 자신의 책임을 축소하고 피해자에게 전가하는 이들은 범죄자의 전형적인 인지적 왜곡과 반사회적 태도를 보였다. 대다수는 위험요인을 인지하고 개선하려는 의지를 보였으나, 구체적인 계획 없이 모호한 목표만을 제시하는 이들도 있었다.

스토킹 치료프로그램에 대한 평가는 긍정적 의견과 부정적 의견이 공존했다. 수강생들과의 사례 공유 및 토론이 스토킹처벌법에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었다는 긍정적인 평가가 있었으나, 일부는 이미 과도한 처벌을 받았다고 생각하거나 프로그램의 목적을 이해하지 못해 이를 시간 낭비로 여겼다. 치료프로그램에 부정적인 태도를 보이는 이들은 동기부여가 부족한 경우가 많아, 프로그램 참여 전 동기 강화를 위한 사전 점검이 필요해 보인다.

대상자들은 치료프로그램에 심리상담과 처벌에 따른 현실적 결과에 대한 학습, 자기 문제 인식과 개선을 위한 자기성찰의 시간이 필요하다고 언급했다. 또한, 스토킹 처벌법에 대한 인식 부족이 사건 발생의 원인 중 하나였음을 지적하며, 스토킹처벌법이 대중들에게 더 많이 알려지도록 해당 법에 대한 교육과 홍보가 강화될 필요성을 강조했다.

현재 스토킹 치료프로그램을 이수 중이거나 이수한 대상자들과의 면담을 통해 스토킹 치료프로그램에 대한 개선점도 도출되었다. 첫째, 모든 스토킹 가해자가 동일한 치료프로그램(즉, 40시간 혹은 80시간)의 교육을 집단으로 이수하는 방식으로 운영하고 있는데, 일부 이러한 집단 교육에 적합하지 않는 이들이 포함되어 치료 프로그램의 효과를 얻지 못하고 있는 것이 발견되었다. 인지능력이 떨어지거나 참여 동기가 부족

한 이들, 교육 이수보다 긴급한 정신과적 치료개입이 필요한 이들은 사전 선별 후 개별 치료나 상담이 필요할 것으로 보인다. 또한, 현재는 모든 위험군의 수강생이 같은 공간에서 교육을 받고 있는데, 이는 저위험군 수강생이 반사회적 성향을 가진 이들과 부적절한 교류를 형성하거나 반사회적 사고와 태도에 노출될 위험이 있다. 치료 집단 구성은 위험성 수준에 따라 그룹 구성과 치료 강도가 다르게 형성되어야 한다.

3. 해외의 스토킹 피해자 보호지원체계에 대한 비교법 분석

가. 영미법계 국가의 스토킹 피해자 보호지원체계

1) 미국

미국의 경우, 연방법상 차원과 주법 차원으로 나누어 살펴볼 수 있는데, 두 차원 모두 기본적으로 스토킹 행위만을 분리하여 처리하는 것이 아니라, 가족이나 연인 등 친밀한 관계 내에서 다른 가해행위와 연속 내지 관련되어 발생한다고 본다는 특징이 있다. 스토킹 행위자와 피해자 사이의 관계성에서 그 피해가 가중되는 원인을 찾는 것이다. 따라서 가정폭력, 성폭력, 교제폭력 피해자 보호 체계와 스토킹 피해자 보호 체계가 긴밀하게 연결되어, 전반적으로 스토킹 피해에 대한 보호조치가 가정폭력, 성폭력, 교제폭력 피해에 대한 보호명령이나 임시조치 등에 흡수되는 경향을 보인다. 다만, 구체적인 운용 방식은 각 주별로 다르게 진행되므로 주요 주들의 금지명령 등의 보호조치 등에 대하여 검토하였다.

금지명령 외의 피해자 보호 서비스를 살펴보면, 캘리포니아 로스앤젤레스 경찰청 산하의 스토킹 전담부서인 위협관리부를 두고 있는 것이 특징적이다. 직장 내 괴롭힘, 스토킹 등을 주로 대응하는 해당 부서는 로스앤젤레스 경찰청 산하 정신감정부와 통합하여 위기 대응 지원 조직을 구성한다.

이 외에도 스토킹 피해자가 쉽게 찾을 수 있는 쉼터 및 안심주택 서비스를 법무부 산하의 여성폭력방지국에서 임시주거 보조금 지원프로그램을 운영하고 있다. 가정폭력 생존자에게 해당 지원금이 집중되어왔다는 비판이 있어 계속 제도를 개선하고 있는 중이다. 한편, 정부 지원 민간 피해자 지원단체에서는 긴급전화를 운영하거나

피해자 지원을 위한 각종 모금이나 교육 등의 활동을 함께 한다.

종합하자면 미국의 스토킹범죄 체계는 그 행위가 가정폭력 행위인지 스토킹 행위인지 등을 엄격히 구별 짓는다고보다는, 사회적·관계적 맥락을 고려하여 대응한다는 것이 특징적이다. 우리나라의 경우 행위자에 대한 형사법적 처벌 맥락에서는 대륙법계의 특성상 구성요건행위별로 판단할 수밖에 없는 한계를 전제로 한다 하더라도, 각 행위 내지 범죄별로 특별법을 두고 있는 현행 법제를, 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹 기타 가정폭력, 교제폭력 등의 특성을 고려하여 법령을 통합하는 방법도 고려해볼 수 있을 것이다.

나아가 보호명령의 경우에도 현재 우리나라의 경우 접근금지나 연락금지 등이 주요한데, 미국의 경우 기본적으로 임시조치의 경우 모든 보호명령의 기초가 행위자의 폭력행위의 재발 방지에 초점이 맞추어져 있다는 것에 주목할 필요가 있다. 한편, 다수 주에서 스토킹 범죄 피해자가 주로 사용하는 장소나 건물에, 행위자의 출입을 금지하거나 제한하는 명령을 발부할 경우 그 출입금지의 범위를 상당히 포괄적으로 접근금지의 거리가 특정되지 않아 유동적인 적용이 가능하고, 이 경우 행위자가 제3자를 통하여 접근하는 시도도 방지하는 등, 개별 피해자의 상황에 맞춘 명령의 발령이 가능하다. 이는 기존 우리 법령에서 스토킹범죄의 구성요건을 포괄적으로 구성하는 것에 대한 논의와는 차원이 다르게, 잠정조치 등에서 유연한 대응을 함으로써 피해자를 적절히 보호하고 2차 피해 등을 예방할 수 있는 의미를 가질 것으로 보인다.

또한 가해자와 피해자가 동거 중인 경우 피해자가 아닌, 행위자의 퇴거명령을 내릴 수 있도록 하는 캘리포니아주의 조치 또한 시사점이 크다. 범죄 피해자가 범죄행위로 인하여 자신의 기존 삶의 터전을 모두 버리고 떠나지 않을 수 있음과 동시에, 가해자를 분리하여 임시숙소 등을 이용하게 함으로써 재활 및 수강명령 등 처분의 이행의 관리 등도 효율적으로 진행할 수 있다는 장점을 활용해볼 수 있을 것이다.

2) 영국

영국의 경우 스토킹 보호법을 제정하면서 경찰권을 강화한 것이 특징적이다. 미국과는 달리, 법문 자체에서 피해자나 가해자의 관계를 고려하는 점은 크게 드러나지 않는다. 다만, 이를 두고 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹에 대한 고려가 없다고

보기는 어렵다. 민사적 구제조치를 살펴보면, 스토킹행위의 경우 초기에는 피해자와 가해자가 특정한 친밀한 관계에 있는 경우에만 피해자를 보호해오다가, 스토킹보호법 제정을 통하여 보호 대상을 특정 관계가 없는 사람들 사이로도 확대함으로써 오히려 피해자 보호의 범위를 확장한 점이 확인된다.

영국 내무부는 스토킹 및 가정폭력을 근절하기 위하여 매년 경찰청에 자금을 제공하여 경찰청의 범죄예방 프로그램을 지원하고 있는데, 그 규모가 2023년 기준 3,900만 파운드에 달한다. 특이한 점은 경찰청별로 스토킹 관련 예방제도를 개발하고 운영한다는 점이다. 이 과정에서 가해자에 대한 정신과적 치료 등이 연계되고, 피해자 보호 측면에서도 의료진, 경찰관, 보호관찰관과 민간 기관이 한 팀으로 일하면서 초기부터 피해자에게 도움을 제공하고 있는 점은 우리의 피해자 보호체계에 참고할만하다. 또 다른 특이점은 국립 스토킹 클리닉에서 스토킹 행위자에 대한 위험평가 및 치료를, 피해자에 대한 치료와 관리를 한다는 것, 그리고 그 비용 전액을 정부예산으로 전담한다는 것이다.

3) 호주

호주는 국가차원에서 스토킹 문제를 포함하여 여성과 아동에 대한 폭력 종식을 위한 10개년 계획을 세워 관련범죄에 대한 데이터 수집 및 개선에 국가가 주도적인 역할을 한다는 점이 주목할만하다. 그간 빅토리아 주가 호주 다른 지역에 비하면 압도적으로 선진적인 대응을 해온 것으로 평가되고 지역 간 격차도 상당한 것으로 보이는데, 이 계획을 기점으로 국가 전체가 공평하고 균형잡힌 개혁으로 나아갈 수 있도록 시도하고 있다는 데에 의의가 있다고 보여진다.

빅토리아 주는 불평등한 관계나 태도의 개선에 중점을 두어 가정폭력 등 여성대상 폭력에 대한 예방교육에 집중함으로써 범죄에 대한 개선을 사후적 대책마련보다 근원적 해결에도 관심을 가지고 있음을 방증한다는 점에서 눈여겨볼만하다. 또한, 빅토리아주에서 가정폭력 특별법정의 시범운영을 통해, 친밀한 관계의 특성을 고려한 개입 명령이 가능하도록 제도화한 점이 특징적이다. 요컨대 가해자와 피해자 간의 관계가 가족관계인 경우에는 가정폭력개입명령을, 가족관계가 아닌 경우에는 개인안전개입 명령을 내린다.

뉴사우스웨일즈 주는 범죄를 가정 관계와 가정 외 타인과의 관계를 나누어 접근한다. 특히 2022년 제정, 현재 시행되고 있는 법령은 친밀한 파트너에 대한 학대적 행동을 형사처벌의 대상으로 삼아, 그 하나의 행위요소로서 스토킹 행위를 열거하고 있다.

종합해보면, 호주의 경우에는 스토킹 범죄를 특정해서 다룬다기보다는, 가정폭력이나 여성이나 약자를 상대로 한 범죄를 큰 카테고리로 보아, 그 일부로서 스토킹행위를 접근하는 법제를 택한 것으로 보이고, 따라서 피해자 보호적 측면도 마찬가지로 가정폭력 등에 대한 지원 위주로 진행되고 있다. 이 중 특이한 점은, 경찰 아카데미 산하에서 가정폭력 상황 대응에 대한 교육 및 훈련을 집중적으로 하는 센터가 존재한다는 것이다. 시나리오를 선정하여 실제 상황에 대응하는 훈련을 하는 것으로 보이고, 이러한 프로그램은 추후 우리나라 경찰 등의 교육에도 충분히 참고할만한 가치가 있다.

나. 대륙법계 국가의 스토킹 피해자 보호지원체계

1) 독일

독일의 경우 스토킹범죄를 별도로 특별법으로 정하고 있지는 않으나, 형법각칙상의 독립 범죄로 규정하였음을 알 수 있다. 입법 이전에는 민사법 영역에서 다루고, 보호명령에 위반한 경우 형사벌을 가하는 정도로 규정되어 있다가, 스토킹행위를 별도로 범죄로 규정함으로써 민·형사적 제재를 병행할 수 있게 된 것으로 보인다. 그 후 몇 차례 개정절차를 거치며 스토킹 범죄의 가해자 처벌을 확장하고 스토킹 행위에 대한 입증을 완화함으로써 간접적으로 피해자 보호 영역을 확장시켜나갔다. 우리 법제에서는 스토킹처벌법을 특별법으로 두고 있다는 점에서는 차이가 있으나, 스토킹행위 자체의 정의 및 그 처벌을 정하고 있는 형식이나 법정형 등을 고려하였을 때, 상당히 유사하다고 볼만한 부분들이 많다.

우리 법에서는 스토킹행위처벌법에 두고 있는 잠정조치 등의 내용은 독일에서는 금지명령 등 보호명령을 정하고 있는 폭력행위방지법상 규정을 두고 있다. 그 내용도 크게 보았을 때는 유사하나, 독일의 경우에는 우리와 달리 가정폭력 등의 행위와 함께 정하고 있어 가정폭력 담당 경찰관이 스토킹범죄도 담당하게 되고, 보호명령의 종류가 보다 다양하게 규정되어 있다는 점, 접근금지명령의 경우 기한에 제한을 두지

않을 수도 있고 소송절차 종결시까지도 가능하다는 점에 차이가 있다.

한편, 독일의 경우 구체적인 피해자 지원 체계는 경찰에 의한 것과 피해자 지원단체에 의한 것으로 크게 나누어볼 수 있는데, 경찰법에 근거하여 접근금지를 법원에 의한 명령이 아닌, 경찰이 범죄예방을 위한 조치로서 퇴거명령이나 접근금지명령 등을 구두로도 할 수 있다는 점에서 보다 신속한 대응이 가능하다는 점, 그리고 피해자 보호조치가 독일에서뿐 아니라 EU전체에서 유효하다는 점이 특기할만하다. 한편, 피해자 지원단체에 의한 피해자 지원은 정부가 주도하지 않고, 민간단체가 오랫동안 주도적으로 해왔다는 점이 앞선 여타의 국가들과 구별된다. 민간 단체의 지원은 여성 대상, 가정폭력 대상으로 쉼터나 응급전화 등 서비스를 제공하는 형태로 진행된다는 점에서 다른 국가들과 유사하다. 다만, 독일도 안정적인 피해자 지원을 위하여 정부 차원의 지원이 점차 확대되고 있고, 가정폭력이나 스토킹 등 폭력범죄에 대하여 남성을 대상으로 하는 응급전화 시스템도 일부 구축되어 있다는 점도 참고할 수 있다.

2) 일본

일본의 경우는 우리와 같이 스토킹규제법과 배우자폭력방지법을 별도로 두어, 스토킹 행위와 가정폭력행위에 관한 특별법을 두고 있다. 법제상 안전조치로 특기할만한 사항은 스토킹의 위험성 정도에 따라 그 필요한 대응을 단계별로 구분하고 있다는 점이다. 스토킹규제법에서는 형사처벌 이전에 행정개입이 가능하도록 하여 필요한 조치를 신속하게 실행할 수 있도록 하고 있고, 배우자폭력방지법은 보호명령제도를 도입하여 배우자의 일정한 행위를 금지하는 명령을 발령하는 제도이다.

일본에서의 피해자 지원프로그램도 독일과 유사하게 경찰이 스토킹행위로 인한 피해자의 보호의 중심기관으로서의 역할을 하고 있다. 경찰본부장 등이 보복이 예상되는 경우에 피해자를 재피해방지 대상자로 지정하여 지원을 하는 등의 역할을 하고, 경찰과 보호관찰소는 재범방지를 위해 보호관찰부 집행유예를 받은 자의 정보를 공유하고 있다. 2017년에는 스토킹종합대책이 발표되어 관계부처와 의료기관의 연계에 기반하여 피해자의 지원과 보호 및 가해자의 갱생 및 전체를 아우르는 대책을 강구하고자 하였다, 우리나라도 정부부처 합동의 종합대책을 2018년 발표한 점에서 일본과 유사하나 우리나라는 법무부와 여성가족부가 중심이 되어 입법을 주도하고 있는 반

면, 일본의 경우 보다 다양한 부처가 합동으로 종합대책을 수립하면서, 연속성을 가지고 대응한다는 특징이 있다.

다. 우리나라에의 시사점

스토킹행위의 특성이나 대처의 흐름은 전세계적으로 유사하게 파악되고 있는 것으로 보인다. 초기에는 민사적 대응, 혹은 형사 범죄 중에서도 경범죄적 성격으로 파악하고 법률적으로 다루어오다가, 살인 등의 중한 결과로 귀결되는 일련의 사건들을 경험하면서 가해자에 대한 처벌을 강화하고, 그에 맞추어 피해자에 대한 지원을 강화해나가는 방향으로의 흐름이 그것이다. 또한 각국의 통계를 살펴보면, 스토킹행위자와 피해자 간의 관계는 대체로 친밀한 관계 내지 아는 사이에서 대다수 발생하고 있음이 발견된다. 이러한 공통적인 큰 흐름에도 불구하고, 그리고 당연하게도 그 대응을 위한 접근법은 각국이 그 나라와 법제와 문화의 특성에 따라 달리하고 있음이 확인된다.

1) 스토킹행위 규율 형태의 특징

우선, 법령 자체에서 스토킹행위를 독립적인 범죄로 다루는 것인지에 대하여 나라마다 달리 정하고, 피해자와 가해자의 관계를 중심으로 보고 있는 미국과 호주의 경우에는 스토킹행위를 별도로 규제한다기 보다는 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹행위를 포함한 폭력 등의 행위를 법에서 그 자체로 구별짓지 않고 통합적으로 정하고 있다. 이러한 법령을 전제로 피해자 지원제도를 진행할 경우, 자연스럽게 스토킹범죄 피해자만을 특별하게 보호한다기보다, 친밀한 관계에서 발생하는 범죄의 피해자들을 지원하는 차원으로서의 제도가 발달한 것으로 보인다.

이와 달리, 우리나라와 독일, 일본, 그리고 영국은 법령 자체에서는 행위자와 피해자와의 관계를 명시적으로 문제 삼는다고 보다는, 다른 행위와 구별되는 스토킹행위 자체를 규정하고 규율하는 방식을 택하고 있다. 다만, 독일의 경우 형법에서, 영국, 일본과 우리나라의 경우 특별법을 정하여 스토킹행위를 범죄화하고 있다는 차이가 있다.

우리나라의 경우 스토킹 범죄의 구성요건이나 각 용어의 정의에 대한 쟁점별로 첨예한 의견대립이 존재해왔지만, 일반적인 범죄를 규정하면서 발생하는, 죄형법정주의와 유동적이고 다양한 행위 태양 사이의 균형점을 찾아 나아가는 논의라는 점에서

는 그 궤를 같이한다. 그리고 실제로 오랜 논의를 거쳐 행위자에 대한 처벌 강화와 피해자에 대한 실질적 보호 강화라는 측면에서 법률을 정비해오고 있다. 예컨대 스토킹처벌법에서 ‘피해자’를 직접피해자로 한정하고 있으나(제2조 제3호), 2023년 개정에서 긴급응급조치를 스토킹행위의 상대방뿐만 아니라 그 상대방, 동거인, 가족에 대해서도 가능하도록 범위를 확장하고, 잠정조치의 대상을 피해자뿐만 아니라 피해자와 그 동거인, 가족으로 확대함으로써 실질적으로는 피해자보호의 범위를 일견 동거인이나 가족으로 확장한 것이 그러하다.

2) 피해자 보호제도의 시사점

가) 잠정조치 등 관련

독일과 영국은 형사법 영역 외, 즉 민사나 행정적 차원에서의 대응은 스토킹행위에 한정되지 않고, 가정폭력 등과 통합적인 대응을 마련하고 있고, 우리나라와 일본의 경우에는 스토킹범죄와 가정폭력 범죄 등 각 범죄에 관하여 정하고 있는 특별법에서 그 민사나 행정적 보호조치에 관하여 정하고 있다는 특징이 있다.

독일과 일본의 경우, 피해자 보호규정을 유사한 형태로 법령으로 정하고 있는데, 법원의 잠정조치결정, 판결선고보다 일선에서의 경찰이 빠르고 신속하게 피해자를 보호할 수 있는 제도를 마련하고 있다는 점에서 시사점을 찾을 수 있다. 긴급한 상황, 예방의 필요성이 인정되는 상황에서 행정청으로서의 경찰이 보호조치를 직접 할 수 있는 개입이 가능할 수 있도록 하는 점을 제안한다. 가해자의 권리의 지나친 침해가 일어나지 않도록 청문절차와 진술할 기회를 부여하는 등의 절차를 보장하도록 하고 있는 일본법 등을 참고하거나, 잠정조치 등으로 정하고 있는 접근금지명령 외에도 독일법을 참고하여 보다 다양한 보호처분을 만들어볼 수 있을 것으로 생각된다.

한편, 우리나라의 경우 긴급응급조치, 잠정조치 위반율이 높고, 피고인이 잠정조치 등을 무시하고 스토킹범죄를 계속하거나 살인 등 강력범죄로 나아가는 사례가 빈번하게 발생하고 있고, 혹은 재판 계속 중임에도 긴급응급조치나 잠정조치 기간 등이 경과하기를 기다렸다가 곧바로 스토킹행위를 재개하기도 한다(허민숙, 2022:73). 스토킹범죄 재발 방지 효과가 가장 강력하다고 보는 유치명령조차도 기간이 1개월에 불과하고 연장이 불가능하여, 석방된 후 바로 피해자에게 접근하는 사례가 많다(사법

정책연구원, 2024:396).

우리의 현행 스토킹처벌법의 경우 잠정조치는 스토킹행위에 대하여 수사 중인 사건이 검사의 불기소처분, 사법경찰관의 불송치결정이 있으면 그 효력을 상실하고(제11조 제5항), 공소제기가 이루어진 경우는 재판 기간과는 무관하게 잠정조치 결정문상의 기간까지만 효력이 지속되는데, 가정폭력처벌법에서 잠정조치 기간을 3년으로 정하고 있는 것보다 짧은 바, 스토킹범죄의 경우에도 최소한 이 수위까지는 상향하는 방법도 고려해볼 만하다고 보여진다(김정혜, 2021:42).

우리나라의 경우 사법경찰관의 긴급응급조치의 경우 최대 1개월까지만 가능한 점, 경찰이나 법원에 의한 접근금지명령 등은 피해자 등으로부터 100미터 이내로 제한하고 있는 점 등에 비추어보면 사안의 경중, 스토킹행위의 특성 등 구체적 사안과 무관하게 일률적인 제한을 두고 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 측면에서 독일의 폭력행위방지법상 접근금지명령은 무기한, 혹은 소송절차 종결시까지도 가능하다는 점, 영국의 보호명령도 2년 이상 가능하다는 점, 또한 접근 거리의 제한과 관련하여서도 미국에서는 출입금지나 제한하는 명령 발령시 출입금지의 범위를 포괄적으로 판사의 재량에 따라 부여하여 구체적 사건별로 유연하게 대응할 수 있다는 점은 제도 개선에 참고할 수 있다. 또한 접근금지, 연락금지 등 임시적 조치만을 법제화하고 있는 우리와는 달리, 미국이나 호주의 보호명령의 기저에는 관련 폭력행위 자체의 재발방지를 염두에 두고 있다는 점도 주목할만하다.

한편, 실질적으로 가해자가 아닌 피해자가 삶의 터전을 옮기는 것을 전제로 우리 스토킹방지법은 피해자의 가족의 취학 등을 정하고 있는 반면, 가정폭력 등과 연계하여 스토킹 피해를 지원하는 입장으로 독일에서 가해자인 공동주거인을 퇴거하도록 명령할 수 있고, 미국 캘리포니아 또한 가해자와 피해자가 동거 중인 경우 행위자의 퇴거를 명할 수 있다는 점은 적극적인 피해자 보호라는 측면에서 크게 참고가 될 수 있을 것이다.

나) 예방적 접근 및 교육

스토킹 범죄, 가정폭력 범죄에 대한 특별법이 마련되어 있지만 앞서 지적한 것과 같이, 스토킹행위를 민사영역에서 형사영역으로 옮겨와 특별법상 범죄로 정하고, 법정형을 강화하는 것은 가해자 엄벌이라는 측면에서는 의미를 가진다고도 할 수 있을

것이다. 그러나 어디까지나 이러한 접근방향은 범죄행위자에 대한, 사후적 의미를 가지는 것으로, 특히 최근의 위 사건과 같은 경우 법령과 그에 따른 보호조치가 이루어졌음에도 불구하고 피해자 사망이라는 중한 결과에 이르게 되었다. 범죄 피해자 측면에서 접근해볼 때, 강력범죄로 이어지는 경우가 많은 스토킹범죄의 특성상 그 피해자에 대한 사전적, 예방적 조치가 다른 범죄에 비하여 보다 의미를 가지는 지점이다.

예방적 차원에서 큰 의미를 가질 수 있는 영역은 교육을 통해서 상당부분 실현될 수 있을 것인데, 이는 특정 집단 등을 대상으로 하기 보다는, 호주의 경우를 참고하여, 선제적, 예방적으로 많은 국민을 대상으로, 스토킹범죄를 포함하여 불평등한 관계로부터 비롯되는 범죄들의 특성에 대한 이해를 높이고 이를 예방하는 교육을 실현하는 방법을 고려하는 것을 제안한다. 한편, 성인들의 경우 스토킹 행위자들이 직장 내에서 접근하여 스토킹행위를 하는 경우도 빈발하고 있는 바, 각 직장별 예방교육도 의미를 가질 것이다.

또한 호주, 독일과 같이 실제 일선에서 업무를 처리해야 할 경찰의 실제 사건 대응력을 높일 수 있는 교육을 실시할 수 있다면 이 또한 장기적으로는 큰 의미를 가질 것으로 보인다.

다) 통합적 지원 및 보호체계

우리나라는 현재 스토킹 범죄 피해자와 가정폭력, 성폭력 피해자 등을 모두 별도의 특별법을 마련하여 개별적으로 그 보호대책을 강구하는 방식을 취하고 있다. 영국의 스토킹 보호법, 독일의 형법각칙, 일본의 스토키규제법 등도 마찬가지로 법규정은 스토킹을 별도로 규율하고 있다. 그러나 우리나라를 포함하여 미국, 영국, 호주, 독일 등의 경우 특히 친밀한 사이에서 발생하는 경우가 많은 가정폭력 피해자와 스토킹범죄 피해자 보호 시스템을 통합적으로 구축하여 지원이 이루어지고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 물론 구체적으로 스토킹을 주로 대응하는 부서들을 두고 있는 경우가 구체적으로 있지만, 여러 기관(예컨대 수사기관, 의료기관, 교육기관 등)이 스토킹 대응시 연계하여 참여함과 동시에, 일선에서 신속한 대응에 투입될 업무담당자(주로 경찰)가 독일이나 호주의 경우와 같이 가정폭력, 스토킹 등을 함께 담당함으로써 실질적으로 피해자 보호의 효력을 발현할 수 있도록 제도를 설계한 것이라고 생각된다.

그러나 이 과정에서 친밀한 관계가 아닌 자로부터의 스토킹행위 피해자 보호는 소외된다는 문제가 있다. 이 측면에서는, 친밀한 관계에서 비롯되는 범죄 피해자 보호 차원보다는, 스토킹범죄의 특수성을 고려한 조금은 다른 차원의 통합적 보호나 지원 체계를 구축하는 것도 의미가 있다. 예컨대 영국의 경우 경찰청별로 스토킹 관련 예방제도를 개발하고 운영하면서, 가해자에 대한 정신과적 치료 등이 연계되고, 피해자 보호 측면에서도 의료진, 경찰관, 보호관찰관과 민간기관이 한 팀으로 일하면서 초기부터 피해자에게 도움을 제공하는 통합적 시스템을 참고할 수 있겠다. 독일의 브레멘 주에서도 유사하게 스토킹 범죄에 특화하여 민관이 협업하여 피해자와 가해자 양 측면에 모두 적절한 치료와 관리를 하고 있다는 점도 마찬가지이다. 한편, 남성 피해자들을 상대로 한 보호 및 지원 영역도 구축하고 있다는 점도 참고할만하다.

우리나라 또한 통합적 지원을 시도하고 있는데, 정부부처의 경우 법무부와 여성가족부가 중심이 되어 주도하고 있는 것으로 보인다. 우리나라와 입법상 가장 유사성이 높다고 할 수 있는 일본도 특별법으로 스토키규제법을 두고 있으면서, 일본의 스토키종합대책 또한 관계부처와 의료기관의 연계를 통하여 스토킹 피해자 지원 보호 및 가해자의 갇생을 아우르는 대책을 강구하고자 하고 있는데, 보다 다양한 정부부처가 합동으로 종합대책을 수립한다는 점을 참고할 수 있겠다. 정부의 관여 및 개입과 관련하여 예산의 문제 또한 비교법적으로 참고할 수 있는데, 각 국가별로 민간 재원으로 스토킹 범죄 피해자 지원을 상당 부분 해온 측면도 있으나, 영국의 경우 국립 스토킹 클리닉을 두어 해당 클리닉을 통한 행위자에 대한 위험평가 및 치료, 피해자에 대한 치료와 관리를 전액 정부예산으로 한다는 점을 우리나라의 경우 지역 간 발생하고 있는 범죄 피해자 지원 격차를 줄이고 전국적으로 균형잡힌 체계적 지원을 위하여 참고해볼 수 있다.

4. 국내 스토킹 보호지원체계 운영실태 및 쟁점

가. 스토킹 피해자 지원기관 대상 설문조사

1) 조사 개관

이 조사의 목적은 스토킹 처벌법과 방지법 시행 이후 피해자 지원의 현황과 개선

방안을 확인하는 것이었다. 스토킹 피해자 지원 기관 종사자들을 대상으로 설문조사를 통해 현행 제도의 실태와 한계를 파악하고, 개선 방안을 모색하였다. 조사는 크게 네 부분으로 구성되었고, 그 내용은 다음과 같았다. 첫째, 기관 정보에서는 지역과 기관 유형, 운영 이력 등을 조사했다. 둘째, 스토킹 피해자 지원 현황 및 범죄 발생 특성에서는 스토킹 방지법 시행 전후의 지원 경험, 지원 사례와 인원, 가해자-피해자 관계, 피해자 성별 등을 조사했다. 셋째, 스토킹 피해자 지원 내역 평가 및 한계에서는 지원 유형과 한계를 평가하고, 지원 과정에서의 문제점과 관련 기관과의 협력 수준을 파악하였다. 마지막으로 제도 개선 방안에서는 전문화 교육 및 예방 교육의 현황과 개선방안을 확인하고, 스토킹 대응 제도의 정책적 개선방안을 수립했다.

이상의 내용을 확인하기 위해 이 조사는 가정폭력 및 성폭력 상담센터, 여성 긴급전화 등 1차 지원센터를 대상으로 온라인 설문조사 방식으로 진행되었다. 설문지는 연구자들이 설계한 후 자문을 받아 완성되었으며, 각 기관에 공문으로 링크가 발송되어 대표자가 응답하도록 하였다. 데이터는 엑셀과 SPSS를 이용해 분석하였으며, 서술형 응답은 Python을 이용해 텍스트 분석을 실시하였다.

2) 주요 결과

조사 결과에 대해서는 스토킹 피해자 지원 기관의 특성과 지원 현황, 지원의 한계, 전문화 교육 및 개선방안, 그리고 스토킹 대응 방안으로 구분하여 분석을 수행했다. 조사 요청에 대해 총 93개의 스토킹 피해자 지원 기관이 응답하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

첫째, 조사 대상 특성을 분석한 결과, 수도권 지역에서 높은 응답률을 보였으며, 경기, 서울, 인천 지역의 기관이 다수를 차지했다. 기관의 유형은 크게 가정폭력상담소(39개, 41.9%), 통합상담소(28개, 30.1%), 성폭력상담소(18개, 19.4%), 여성 긴급전화(8개, 8.6%)로 구분되었다. 이 중 스토킹 피해자 특화상담소는 15%에 불과하며, 이는 전담 인력을 배치한 경우와 비율이 유사했다. 그리고 대다수의 기관은 10년 이상의 운영 이력을 가지고 있어 상당한 경험을 보유하고 있는 것으로 확인되었다.

둘째, 피해자 지원 현황을 분석한 결과, 스토킹 방지법 시행 이전에도 많은 기관이 스토킹 피해 상담을 했으며, 이는 가정폭력 및 교제폭력과 관련된 사건이 절반을

차지했다. 법 시행 이후 1년간의 지원 사례 수와 지원 인원은 기관별로 큰 차이를 보였으며, 특히 여성 긴급전화(1366)가 다른 기관보다 6배 이상 많은 사례를 처리한 것으로 나타났다. 평균적으로 각 기관에서는 피해자 1명당 약 3.3개의 지원 유형을 제공했으며, 이는 기관의 지원 방식과 유형에 따라 다소 차이가 있었다.

셋째, 지원 사건 특성과 유형을 분석한 결과, 지원기관들이 지난 1년간 지원한 스토킹 사건에서 가장 높은 비율을 보인 가해자 유형은 전/현 연인(44.2%)과 전/현 배우자(32.5%)였다. 이는 지원 대상이 되는 대부분의 스토킹 사건이 친밀한 관계에서 발생한다는 것을 보여준다. 또한, 타범죄와 병행하여 발생한 경우가 62.8%로, 스토킹만 발생한 경우보다 두 배 이상 많았다. 피해자의 성별 비율은 여성 89%, 남성 11%로 나타났으며, 이는 스토킹 범죄가 주로 여성에게 발생하고 있음을 시사한다. 지원유형 중에서는 심리 정서적 지원이 가장 많이 제공되었으며, 정보 제공과 법적 지원이 뒤를 이었다.

넷째, 피해자 지원의 한계를 분석한 결과, 스토킹 피해자들이 가장 심각하게 호소하는 문제로는 정신적 고통(1순위 71.0%)과 추가적인 피해에 대한 두려움(1순위 17.2%)이 지적되었다. 법적 대응의 어려움과 경제적 부담도 주요 문제로 확인되었으며, 이는 피해자들이 법적 보호를 받는 데 있어 많은 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 지원기관들은 이러한 문제 외에도 구조적 한계, 지원 인력 및 예산 부족, 가해자와의 분리 문제 등을 주요 한계로 꼽았다.

다섯째, 전문화 교육 현황 및 개선방안을 분석한 결과, 조사에 참여한 기관의 85%가 스토킹 피해자 지원을 위한 전문화 교육을 실시하고 있으며, 이 교육은 대체로 긍정적인 평가를 받고 있었다. 그러나 일부 기관에서는 일정 문제와 인력 부족으로 인해 교육을 받지 못하고 있으며, 교육 내용의 통일성과 실질적 사례를 활용한 실무 교육의 필요성이 제기되었다. 또한, 피해자 지원기관 간의 네트워킹 강화와 젠더기반 폭력으로서의 스토킹에 대한 이해를 높이는 교육이 필요하다는 의견이 있었다.

여섯째, 스토킹 대응 방안을 분석한 결과, 정책적 개선방안으로는 피해자와 가해자 간의 접근금지 조치 강화, 수사기관의 스토킹 피해에 대한 이해 강화, 민간지원기관과의 협력 강화 등이 필요하다고 평가되었다. 또한, 스토킹 범위 확대와 초기 단계의 가해자에 대한 치료 및 상담 개입 방안의 제도화가 필요하다는 의견이 제기되었다. 스토킹 방지법의 피해자 범위 확대에 대한 필요성도 높게 평가되었다.

마지막으로, 제도 개선과 관련된 추가 의견을 분석한 결과, 스토킹의 개념을 더 포괄적으로 정의하여 더 많은 피해자들이 보호받을 수 있도록 해야 한다는 점이 강조되었다. 또한, 피해자 지원 프로그램에 대한 예산을 확대하고, 수사기관과 피해자 지원 기관 간의 협력체계를 마련하여 효과적인 지원이 이루어질 수 있도록 해야 한다는 주장이 제기되었다. 피해자와 가해자의 물리적 분리를 위한 임시숙소 입소 기간 연장 및 주거지원 확대 등의 적극적 조치가 필요하다는 의견도 제시되었다.

3) 기관별 현황 및 인식 차이

현재 스토킹 피해자를 지원하는 기관들은 가정폭력상담소, 성폭력상담소, 여성긴급전화(1366), 통합상담소 등으로 분류된다. 이들 기관 유형별로 조사 결과의 차이가 있는지를 확인한 결과는 다음과 같다.

첫째, 기관 유형별 특성과 관련하여 여성긴급전화(1366)가 특화상담소로 지정된 비율이 절반인 반면, 가정폭력상담소, 성폭력상담소, 통합상담소는 대부분 특화상담소로 지정되지 않은 상태였다. 또한 여성 긴급전화(1366)만이 절반의 비율로 전담인력을 배치하고 있었으며, 다른 기관은 대부분 전담인력이 없었다. 모든 유형의 기관에서 운영 이력 차이는 유의미하지 않았으며, 대부분 10년 이상의 역사를 가진 것으로 나타났다.

둘째, 피해자 지원 현황과 관련하여 기관의 주요 지원 대상(가정폭력상담소는 전현 배우자, 성폭력상담소는 전현 연인 등)과 관련된 사건에서의 상담 비율이 높은 것으로 나타났으며, 여성긴급전화의 경우에는 상대적으로 기타 지인에 의한 스토킹에 대한 지원 비율이 높았다. 그리고 여성긴급전화(1366)가 다른 기관보다 훨씬 많은 사례와 피해자를 지원했다.

셋째, 지원 사건 특성과 지원유형과 관련하여 기관 유형에 따라 지원 대상의 가해자-피해자 유형에 차이가 있었다. 가정폭력상담소와 통합상담소는 스토킹과 다른 범죄가 병행되는 경우(가정폭력상담소는 가정폭력, 성폭력상담소는 교제폭력)가 많았다. 피해자 성별에 있어서는 모든 기관에서 여성 피해자가 압도적으로 많았다. 피해자 지원 내용에 있어서는 기관 유형별로 차이는 거의 없었으며, 심리 정서적 지원이 가장 많이 제공되었고 정보제공과 법적 지원이 뒤를 이었다.

넷째, 피해자 지원의 한계와 관련하여 피해자가 입는 주요 피해 영향이나 주요 지원 욕구에 있어서 지원 기관 유형별 차이가 거의 없었다. 다섯째, 관련기관과의 협력 정도에 있어서도 지원 기관 유형별 차이가 거의 없었으나 경찰서 피해자전담경찰과의 협력에서 가정폭력상담소가 성폭력상담소보다 높은 협력 수준으로 평가하였다.

여섯째, 전문화 교육 및 개선 방안과 관련하여 전문화 교육에 대해 대부분의 기관이 보수교육을 이수했다고 응답했으며, 필요성 역시 높게 평가했다. 특히 여성 긴급전화(1366)는 교육의 필요성을 더 강하게 느끼는 것으로 확인되었다. 지원 기관 종사자에 대한 교육뿐만 아니라 일반인 대상 예방 교육에 관해서도 모든 기관 유형에서 교육의 필요성을 높게 평가했다.

마지막으로 스토킹 대응 방안과 관련하여 모든 기관 유형에서 스토킹 대응을 위한 각종 정책적 개선의 필요성에 높게 공감하는 것으로 나타났다. 또한 스토킹 방지법에서 피해자 범위를 확대해야 한다는 의견에서도 기관 유형에 관계 없이 의견을 일치해 보이는 것으로 나타났다.

나. 스토킹 피해자 지원기관 종사자 대상 심층면담

1) 조사 개관

설문조사가 스토킹 피해자를 지원하는 기관을 대상으로 실시되었으나, 지원기관의 과중한 업무와 유사 실태조사에 대한 피로도도 인해 응답율이 저조한 편이기 때문에, 설문조사 결과 분석의 구체적인 맥락을 보충하기 위해 설문조사 항목과 유사한 항목에 대해 심층면담을 추진하였다. 성폭력상담소와 가정폭력상담소가 수행해 온 역할과 전문성에 차이가 있는 만큼 이러한 특성을 고려하여 가정폭력상담소 및 성폭력상담소 기관종사자들을 골고루 면담하고자 하였다. 광역 지자체 내 상담소들 이외에도 기초 지자체 내 상담소도 면접대상으로 선정하였다. 이에 총 15명의 기관종사자에 대해 심층면담을 진행하였으며, 참여한 기관종사가 구성은 성폭력 상담소 9명, 가정폭력 상담소 3명, 통합상담소 3명이다.

2) 지원하는 스토킹 피해의 특성

스토킹방지법상 스토킹 피해자의 범위는 친밀한 관계 내 스토킹 피해 이외에 이웃 간 갈등, 채권채무관계 갈등, 고객과 업주와의 갈등에서의 스토킹 피해가 모두 포함되었으나, 스토킹방지법 제정으로 스토킹 피해지원기관이 주로 성폭력상담소 및 가정폭력상담소 등 여성폭력 피해지원기관이 되었기 때문에 주로 성폭력 또는 가정폭력과 관련된 스토킹 피해를 지원하거나 여성폭력 등 젠더기반폭력의 맥락에서 발생한 스토킹 피해를 중심으로 지원하고 있었다. 그러나 이것이 여성피해자만을 지원한다는 의미는 아니며, 지원기관들은 남성피해자 역시 지원하고 있었는데 가정폭력 또는 교제폭력 피해자이거나 남성성과 여성성의 위계구조 속에서 상대방을 여성화하면서 폭력을 행사하는 경우 등 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해에 대한 지원이 이루어지고 있었다. 이러한 특성이 나타나게 된 이유는 이미 여성폭력 피해지원기관들이 스토킹 관련법 제정 이전에도 스토킹 피해에 대한 지원을 해왔기 때문이다. 다만 스토킹관련법 제정으로 피해자가 활용할 수 있는 법적 수단이 다양화되었을 뿐이다.

젠더기반폭력의 맥락에서 지원하는 스토킹 피해의 대부분은 친밀한 관계 종료 후 내지 관계 중단의 시도 이후에 발생하는 스토킹 피해였다. 지원기관들은 친밀한 관계를 유지하는 중 발생하는 폭력을 교제폭력 내지 가정폭력이라고 한다면, 친밀한 관계가 중단되거나 관계 종료를 시도한 이후에 발생하는 행위가 스토킹으로 이해하고 있었다.

스토킹방지법상 스토킹 피해자의 정의가 스토킹처벌법상 스토킹행위 규정에 기초하고 있지만, 실제 지원기관에서 지원하는 피해자는 스토킹행위의 법적 정의에 해당하지 않으나 피해자가 사생활의 평온을 침해받는 다양한 괴롭힘 사례들을 포괄하고 있다. 주변인들에게 피해자와의 친밀한 관계가 있는 것처럼 가장하거나, 직장내 피해자의 동선 등 정보를 문의하는 방식 등 주변 지인에게 피해자와 관련된 허위정보를 제공하거나 제3자를 통해 피해자의 정보를 알아내려고 하는 행위, 피해자의 개인정보를 수집하고 저장하는 행위나 피해자의 개인정보를 적시하지 않았으나 피해자 스스로는 자신에 관한 것이라고 인지할 수 있는 정보를 활용하여 창작활동을 하고 불특정다수에게 배포하는 행위, 피해자를 대상으로 수차례 민·형사 소송을 제기하는 행위가 여기에 해당한다. 이렇게 법적 정의에 해당하지 않는 스토킹 피해를 지원하는 이유는

스토킹 피해의 핵심이 폭행이나 납치 등 중한 가해행위가 발생하기 때문이 아니라 평소 일상을 영위할 수 없도록 만드는 불안감과 공포심에 있으며, 자신의 안전에 대한 위협감과 불안감이 피해자의 생활 전반을 바꾸며 향후 피해자의 일상을 지속하기 어렵게 만든다는 점에서 가해행위의 경중과 관계 없이 피해의 영향은 매우 큰 상황이기 때문이다.

스토킹 피해영향이 매우 큼에도 불구하고 기관종사자들은 스토킹 피해자들이 스토킹 가해자에 대한 대응이나 지속지원을 받는 데에 주저하는 특징이 나타난다고 이야기한다. 젠더기반폭력의 특성상 피해자뿐만 아니라 전사회적으로 스토킹에 대한 이해나 그 위험성에 대한 인식이 낮고 이성애 관계에서 남성의 적극적인 구애행위로 이해되어 피해를 사소화하는 특성을 가지기 때문이다. 이러한 특성은 여성 피해자인 경우뿐만 아니라 남성 피해자에게도 나타나는데, 남성 피해자의 경우 남성성과 여성성을 둘러싼 젠더구조와 사회인식 속에서 남성들의 피해를 드러내는 것이 남성성을 부정하는 태도로 이해되어 스스로 피해를 부정하거나 공격적인 남성성과 수동적인 여성성이라는 이분법적인 사회질서에서 남성의 피해를 호소해도 인정되지 않을 것이라고 생각하고 있기 때문이다.

3) 스토킹 피해자에 대한 지원제도의 활용 경험

일상적으로 불안과 안전에 대한 위협을 경험하는 스토킹 피해자의 특성상 스토킹 피해자에 대한 대부분의 지원이 심리상담 등 정서적 지원에 집중되어 있었다. 불법적으로 대처할 수 있는 스토킹 행위가 있다고 하더라도 피해자의 대응이 가해행위를 가중시킬 수 있다는 두려움 내지 친밀한 관계였던 가해자에 대한 고려 등이 사법적인 대응을 주저하게 하기 때문에 피해자들은 자신의 불안과 두려움에 대한 상담 지원을 선호한다. 그러나 이러한 정서적인 지원은 심리적인 불안감을 완화하기 위한 것뿐만 아니라 진행 중인 스토킹에 대한 대응과 안전확보를 위한 상담을 포함하는데, 이는 스토킹 피해자들 다수가 범죄가 종료된 후가 아닌 스토킹 피해가 지속되고 있는 피해자들이기 때문이다.

심리상담에 비해 임시숙소나 쉼터와 같은 긴급주거지원은 활용도가 매우 낮은 편이다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 친밀한 관계 내 스토킹 피해자의 경우 가해자가

피해자의 가족이나 지인 등에 대한 정보를 가지고 있어 피해자 본인만 쉼터 내지 임시숙소로 피한다고 해도 제3자에 대한 내지 제3자를 통한 스토킹 등 스토킹 피해가 중단되지 않기 때문이다. 둘째, 쉼터나 임시숙소는 피해자에게 거주지를 제공할 수 있는 방안이지만, 학교 내지 직장생활을 유지할 수 있는 거리에 이러한 임시 주거공간이 제공되지 않는다면 이에 대한 활용이 쉽지 않다. 셋째, 스토킹 피해로 인해 직장이나 학교, 주거 등 평소 일상을 영위하는 데에 이미 어려움을 겪고 있는 피해자들이 쉼터나 임시숙소로 일시적으로 피난해야 한다는 점에 대해 부담하다고 인식하고 있다는 것이다. 쉼터나 임시숙소의 이용은 본인의 일상생활을 완전히 포기하는 것이기 때문이다. 그렇기 때문에 그보다는 자신의 일상을 유지하되 변화를 주는 방식으로 본인 주거의 이전을 더 선호한다. 넷째, 쉼터 내지 임시숙소의 거주환경이 열악한 경우가 많고, 기존 가정폭력 피해자 쉼터의 경우에는 휴대전화 활용이나 외출이 제한되는 원칙을 가지고 있기 때문에, 현재 시설이 피해자의 편의성을 충족시키지 못한다.

스토킹 피해자에 대한 신변보호조치나 안전조치에 대한 욕구는 강하지만, 현재 조치들은 피해자의 안전을 실효성있게 확보할 정도로 충분히 제공되지 않는 한계가 있다. 전체적으로 스토킹 피해자를 위한 신변보호조치가 다양화되고 강화되고 있지만, 지역별로 편차가 있다는 것도 아쉬운 부분이다.

수사기관이나 범죄피해자원스톱지원센터와의 연계는 처벌법상 근거가 있고 경찰과 기존의 네트워크 체계를 구축하고 있는 가정폭력상담소가 아닌 여성폭력 피해지원 기관에서는 제대로 이루어지지 않고 있다. 이러한 차이가 있는 것은 수사기관과의 연계가 기존 여성폭력 지원기관과의 네트워크를 기반으로 이루어졌을 뿐 스토킹 관련 법령의 변화에 따라 새롭게 네트워크가 구축되지 않았음을 보여준다. 다만, 지자체에 따라 지자체와 경찰서의 협업체계가 구축된 경우에 수사기관 등과의 연계가 활발히 이루어지고 있었다.

4) 스토킹 피해자 지원과정에서의 어려움

친밀한 관계에서의 스토킹은 젠더기반폭력으로서 그 대응과정에서의 어려움을 가진다. 우선 친밀한 관계에서 스토킹 피해를 경험하는 여성들이 기존의 젠더구조에 따른 이성애 각본 속에서 여성이 특별히 취약한 상황에 놓여 있는데, 스토킹 대응을

통한 연애편계의 공론화가 여성에게 불리하게 작동하기 때문이다. 그렇기 때문이 여성들은 친밀한 관계 내 스토킹 피해에 대응하기를 주저하고 그로 인해 사법처리에 어려움을 경험하기도 한다. 또한 친밀한 관계에서 남성의 통제나 감시, 감독 또는 지속적인 구애행위가 적극적인 연애감정의 표출로 이해되는 이성애각본 속에 피해자나 주변인이 스토킹 피해를 제대로 인식하지 못하고 제대로 대응하지 못하는 결과를 초래한다. 그리고 친밀한 관계에서의 스토킹 경우에 피해자와 가해자의 경계가 명확하지 않고 상호적인 폭력의 양상이 나타나기 때문에 추가해자를 식별하지 않는 경우에 피해자 보호지원의 사각지대가 발생한다.

스토킹 사건의 사법처리는 법적인 스토킹 행위에 해당하고 증거가 있는 경우에 특별한 다툼없이 인정되나, 피해 증거를 수집하는 과정이 스토킹 피해를 지속적으로 받아야 하는 과정이기 때문에 증거수집 과정에서 피해자의 고통은 지속되는 어려움이 있다. 그러나 스토킹에 대한 이해나 인식 없이 스토킹처벌법상 규정을 협소하게 해석하는 수사기관이나 사법기관의 태도로 인해 스토킹 피해가 인정되지 않는 사례들이 존재하며, 기관이나 담당자에 따라 스토킹에 대한 이해와 인식에 편차가 있어 사법처리과정에서 피해자에 대한 보호지원이 제대로 되지 않는 상황이 발생한다.

스토킹처벌법상 피해자 보호조치로 접근금지명령이 있는데, 피해자 등이나 주거지에 대한 100미터 접근금지를 한다고 해도 전방 100미터 인근에서 이루어지는 가해자의 접근에 대해 인식할 수 있기 때문에 피해자에게 실효성 있는 보호조치로 인식되지 않는다. 그 외 피해자에 대한 보호조치로 피해자가 자신의 이름이나 주민등록번호를 변경할 수 있는데, 각각 별도의 절차로 진행되어서 피해자의 부담이 가중되고 있으며, 이렇게 변경한다고 하더라도 민사소송 과정에서 개인정보가 가해자에게 노출될 가능성이 있어 스토킹피해자에 대한 보호지원제도가 충분히 구축되어 있다고 보기 어렵다.

현재 지원기관의 스토킹 피해자 지원은 여성폭력으로서 스토킹 피해에 집중되어 있음에도 불구하고 현재 스토킹 피해자 보호지원체계는 여성폭력의 맥락에서 구축되지 못해 지원기관 현장의 혼란을 가중시키고 있다. 지원기관들은 여성폭력이나 젠더 기반폭력으로서 스토킹이 아닌 스토킹 피해에 대해 지원여부에 대한 공통된 원칙이 구축되지 않아 기관별로 다른 원칙을 가지고 있었다. 스토킹처벌법 시행 이후 여성폭력 피해자에 대한 가해자의 스토킹 역고소 사례와 처벌사례들이 늘어나면서 이러한

스토킹 피해에 대해 지원 여부에 대한 고민들을 하고 있다. 한편, 정부는 범죄피해자 원스톱 통합지원체계를 구축하면서 여성폭력과 관련해서 기존의 여성폭력 피해지원 체계가 분절적이라고 진단하면서 복합피해와 스톱킹, 교제폭력 등 새로운 피해지원이 가능한 통합상담소 등 여성폭력 피해지원체계를 재구축하는 정책을 시행하였다. 이에 대해 지원기관은 기존의 여성폭력 피해지원체계 내에서 이미 스톱킹, 교제폭력을 지원했음에도 불구하고 여성폭력으로서 스톱킹 피해지원의 전문성을 인정하지 않은 채 스톱킹 피해자에 대한 지원체계를 통합상담소를 중심으로 구축하고 있는 것이 실제 전문성을 강화하고 있지 못하다고 평가하고 있다. 스톱킹방지법에서 여성폭력 피해지원시설을 스톱킹 피해지원기관으로 설정한 이유에 대해 명시된 바 없으나, 법무부가 아닌 여성가족부가 스톱킹방지법의 주무부처가 되고 여성폭력 피해지원기관들이 스톱킹 피해를 지원하게 된 맥락에는 여성폭력 또는 젠더기반폭력으로서 스톱킹 피해와 여성인 스톱킹 피해자가 전체 스톱킹 사건에서 다수를 차지하고 있는 스톱킹 피해의 특성이 반영된 것이라고 볼 때, 여성폭력으로서 스톱킹 피해지원체계가 구축될 필요가 있다.

5) 스톱킹 피해자 보호·지원제도 및 정책의 개선방향

첫째, 젠더기반여성폭력의 맥락에서 스톱킹 피해자 지원체계를 구축할 필요가 있다. 스톱킹방지법에서 여성폭력 피해지원시설을 스톱킹 피해지원기관으로 설정한 이유에 대해 명시된 바 없으나, 법무부가 아닌 여성가족부가 스톱킹방지법의 주무부처가 되고 여성폭력 피해지원기관들이 스톱킹 피해를 지원하게 된 맥락에는 여성폭력 또는 젠더기반폭력으로서 스톱킹 피해와 여성인 스톱킹 피해자가 전체 스톱킹 사건에서 다수를 차지하고 있는 스톱킹 피해의 특성이 반영된 것이라고 볼 때, 젠더기반폭력으로서 스톱킹 피해지원체계가 구축될 필요가 있다. 이는 피해지원뿐만 아니라 스톱킹에 대한 대응체계로서 예방 및 교육, 정책옹호활동을 전개하기 위해 통합지원체계 내에서 젠더기반폭력에 대한 인식을 기반으로 여성폭력으로서 스톱킹에 대한 대응정책을 구축해야 한다.

둘째, 스톱킹방지법상 스톱킹 피해자 개념을 피해경험을 중심으로 확대할 필요가 있다. 이미 지원기관들은 피해자의 불안감과 공포심을 유발할 수 있는 피해자와 가해

자와의 관계성과 맥락을 고려하여 스토킹처벌법상 스토킹행위 정의에 한정되지 않고 스토킹 피해를 호소하는 이들에 대한 보호 및 지원을 제공하고 있다. 스토킹방지법을 개정함으로써 개인의 일상과 평온을 해치는 다양한 스토킹 행위로 인한 피해에 대한 지원의 근거를 마련해야 한다.

셋째, 진행 중인 스토킹 범죄의 피해자에 대해 상담 및 지원할 수 있도록 지원기관의 전문성을 강화할 수 있어야 한다. 현재 스토킹 피해자 지원에 관련된 매뉴얼이나 교육은 주로 피해자 지원제도가 사법적인 대응을 위한 지원 등에 초점을 두고 있는데, 현재 가해자의 스토킹 행위가 지속되고 있는 상황에서 상담원들에게 요구되는 전문성은 스토킹 가해자의 다양한 유형과 특성에 대한 이해와 그에 따른 적절한 대처방안에 대해 정보를 제공하는 역량이다. 가해자와 피해자의 관계나 가해자와 피해자의 특성을 고려한 다양한 안전계획 매뉴얼이 피해자 지원기관에 제공되고 교육될 필요가 있으며, 온라인 스토킹 방지를 위한 기술적 조치에 대한 정보가 제공될 필요가 있다.

넷째, 피해자 보호를 넘어 가해자에 대한 개입을 통해 스토킹 행위를 중단하고 피해자의 안전을 확보할 필요성이 있다. 기관종사자들은 스토킹 행위 중단을 위한 가해자에 대한 초기개입방식으로 초기 상담 및 교육이 적극적으로 수행될 필요가 있다고 이야기한다. 스토킹 가해자의 특성을 고려하여 이들에 대한 상담 및 교육, 지원을 통해 자신의 행위를 스스로 중단시킬 수 있는 기회를 제공하는 것이 필요하며, 이는 가해자에 대한 치료적 개입을 통해 스토킹 행위를 효과적으로 중단시킴으로써 피해자의 안전을 확보할 수 있으며 피해자의 일상 침해를 최소화할 수 있는 대안이 될 수 있다.

다섯째, 스토킹 피해자의 사회적 안전망 확대를 위한 공동체 구축이 필요하며 이를 위한 정책을 추진할 필요가 있다. 우선 공동체의 스토킹 대응 역량 강화를 위한 예방교육이 실시될 필요가 있으며, 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해의 특성을 이해하고 스토킹 행위를 방지할 수 있는 제3자 역할에 대한 교육이 추진될 필요가 있다. 또한 조직 내 스토킹 사건처리 및 대응을 위한 체계를 구축하여, 조직적 차원에서 스토킹 행위에 대해 초기에 개입할 수 있는 기반을 조성하고 직장 내 구성원의 스토킹 피해를 보호·지원할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다.

마지막으로 실질적 통합지원을 위한 다기관 협력 강화 방안을 모색할 필요가 있다.

다기관협력팀을 구성하지 않더라도 공간을 공유함으로써 통합적인 지원이 유기적으로 가능하는 방안도 고민해볼 수 있다.

제2절 | 정책 제언

1. 스토킹 가해자에 대한 전문화된 위험 관리(risk management) 체계 구축

가. 경찰 스토킹 대응 전문성 강화

2024년도 거제 김효정 교제폭력 및 스토킹 사망사건은 피해자가 경찰에 10번이 넘는 신고를 했음에도 불구하고, 이를 스토킹으로 인식하지 못하고 일반 폭행사건으로 간주하면서 반의사불벌죄를 적용하거나 쌍방 폭행으로 해석하는 등, 경찰의 초동 대처 및 사건 처리에 대한 심각한 오류를 보여주었다. 사실 그동안 많은 교제폭력 및 스토킹 사건에서 경찰의 스토킹에 대한 인식 부족과 경각심 결여가 문제로 지적되었다. 이는 경찰이 친밀관계 내의 피해자와 가해자 사이에서 일어나는 문제 행동에 대한 특수성을 충분히 인지하지 못하고, 이를 연인 간의 다툼으로 인식하여 일반 폭행 사건과 동등하게 처리하면서 가해자의 행동을 저지하는 데 필요한 주의를 기울이지 못했기 때문이다. 이와 같은 전문화되지 못한 사건처리는 특히, 사건의 초동 대처를 담당하는 지역경찰관에서 더 많이 발생하는데 1차년도 연구인 윤정숙 외(2023)에서는 지역경찰관, 수사관, 스토킹 전담 경찰관 대상의 조사를 통해, 스토킹 통념 수용 정도에 따라 피해자 보호조치 필요성 판단이 달라짐을 확인한 바 있다. 즉, 스토킹에 대한 편견과 고정관념이 강할수록 적절한 피해자 보호조치를 할 가능성이 낮아지는데, 지역경찰관이 다른 직역에 비해 통념수준이 높음을 지적하였다. 한편, 이 연구에서 스토킹 전담 경찰관은 지역경찰관이나 수사관과는 달리 개인의 스토킹 통념 수용 정도에 좌우되지 않고 피해자 보호 및 대응방안의 필요성을 검토하는 것이 확인되었는데, 연구자들은 이와 같은 결과를 스토킹 전담 경찰관의 업무 특성을 고려한 전문 교육과정 실시 및 훈련과 연관되어 있을 것으로 추론하였다²⁸⁶⁾.

경찰이 스토킹 행위를 식별하는 데에 있어 명확성이 부족하며, 친밀한 관계에서의

교제폭력이나 스토킹의 성격을 충분히 이해하지 못한다는 문제점은 국내에만 국한된 것은 아니고, 해외에서도 무수히 지적되었다. 경찰의 부적절한 대응으로 인해 많은 스토킹 피해자들이 사례를 신고하여도 적절히 기소되지 못하거나 아예 경찰선에서 스토크의 행동을 저지하지 못한다고 인식하고 있다(Quinn-Evans 등, 2021). 이와 같은 일반인의 인식은 결과적으로 스토킹 피해가 발생하였을 때, 경찰이 스토킹 사건에 대해 조치를 취하지 않을 것이라는 인식으로 이어져 낮은 신고율로 나타나기도 한다.

이와 같은 문제를 해결하기 위해서는 스토킹 사건의 고유한 특성에 대한 이해와 조기발견의 중요성 및 법적 제재의 효과에 대한 경찰의 전문화된 대응이 필요하다. 미국 법무부에서 개발한 경찰의 스토킹 대응을 프로토콜에서는 스토킹 피해자의 요구에 대응하는 데 '부적합한 기존 치안 기법을 재검토'하고 스토킹 행위가 명백한 폭력이나 협박에 비해 '은밀하게 이루어진다'는 점을 인지해야 하며, 스토킹의 가·피해자에 대한 법적 제재나 구제책을 사용할 때 그 효과와 영향을 '신중하게' 고려해야 함을 강조하고 있다(NCVC, 2002). 경찰은 스토킹 전담 경찰관뿐만 아니라, 지역경찰관을 포함한 모든 경찰관을 대상으로 하여 스토킹 대응에 대한 전문화과정을 편성하여, 스토킹 범죄 유형과 위험성에 대한 이해를 향상시키고 피해자에게 미치는 영향과 피해자의 반응(심리적 반응 포함)을 사건 초동 대처 및 수사에 고려할 수 있어야 한다. 또한 미국 법무부는 스토킹 대응을 위해 지속적으로 데이터를 수집하여 이를 시스템화 하고, 피해자 서비스와 경찰 대응을 효과적으로 조정할 수 있도록 협업을 강화하며, 경찰 대응의 모니터링과 평가 시스템을 구축하도록 지침을 설정하고 있는데, 이러한 지침은 스토킹 전문 담당 경찰관뿐만 아니라 112/119 교환원, 지역 경찰관과 같은 출동 요원 등 최초 대응자에게도 제공되어야 한다고 명시하고 있다(NCVC, 2002 참조). 이와 같은 해외의 사례를 참고할 때, 현재 스토킹전담경찰관에게 집중되어 있는 전문역량강화 교육은 112신고 담당 경찰관을 포함, 지역경찰관과 수사관까지 전방위적으로 확대될 필요가 있다.

286) 실제로, 경찰은 전국의 스토킹 전담 경찰관 대상의 전문화교육을 2022년부터 매년 실시해오고 있음.

나. 스토킹 가해자 위험 관리를 위한 다기관 협력체 구성

1) 다기관 협력체 구성의 필요성

경찰이 스토킹에 대한 전문성을 갖추고 교육을 통해 대응력을 향상시킨다고 하더라도, 경찰이 단독으로 스토킹 문제를 효과적으로 다룰 수 없는 경우가 상당히 발생한다. 스토킹 사건의 가해자는 피해자의 거절 의사를 수용하려는 의사가 없거나 정신과적 증상으로 인해 수용이 불가능한 경우가 많아 신속한 초동 대처와 피해자 보호조치 부과에도 불구하고, 수사 중 피해자에게 지속적인 접근과 협박을 통해 스토킹이 고조되어 강력범죄로 이어지는 경우가 상당히 발생하기 때문이다. 선행연구의 결과와 본 연구의 수사재판기록조사나 심리검사 결과를 보면 스토킹 사건의 지속성과 폭력성은 대개 거절당한 자 유형과 관련이 있고, 가해자가 반추(rumination)와 같은 인지 작용을 주로 하면서 관계의 집착적 몰입이나 피해자에 대한 적대적 사고를 하는 등 인지가 왜곡되어 있으며, 이러한 상태에서 알코올 남용으로 인한 충동성이 발현되어 폭력사용의 협박을 하는 등, 범죄의 폭력성을 예측할 수 있는 요인들이 존재하는 것으로 나타났다. 이와 같은 연구 결과가 시사하는 것은 스토킹 범죄의 폭력성을 예방하기 위해서는 가해자의 정신적 문제에 대한 개입이 필수적이며, 이를 분류하고 평가해 낼 수 있는 도구나 전문가는 물론이고 가해자의 범죄유발요인을 감소시킬 수 있는 심리적 개입 방안이 필요하다는 것이다. 이와 같은 작업의 필요성은 스토킹 연구가 보다 일찍이 활성화된 영미권 국가를 중심으로 인식되었으며, 특히 영국과 호주는 스토킹 위험관리를 위한 다기관 파트너십을 구성하여 그 효과성을 검증해오고 있다.

다기관 협력 방식은 단일 기관의 관리에서 오는 취약성(예: 스토킹 대응이 수사에 지나치게 편중되어 있음)을 보완하고, 스토킹 사례의 ‘위험 관리’를 주목적으로 하여 포괄적으로 접근하는 방식이다. 가해자의 범죄요발요인을 관리하고 피해자의 안전관리를 위한 효과적 대응방법을 개발하기 위해, 경찰, 보호관찰·교정 등의 형사사법체계, 정신건강서비스, 사회복지서비스, 법원, 피해자지원서비스 등 다양한 기관이 참여한다. 이때 중요한 것은 다양한 관련 기관이 일관된 방식으로 협력하는 것인데, 스토킹에 대한 공유된 이해를 바탕으로 가해자 관리 및 통제, 치료적 개입, 피해자 안전계획 수립, 지역사회 지원으로 통합하는 것을 주된 역할로 한다. 가해자 관리 및 통제에서

는 스토킹 가해자를 지속적으로 감독하고 감시하는 것으로, 피해자 보호조치의 부과, 전자발찌 등 모니터링 준수 평가, 피해자와의 잠재적 접촉 모니터링을 포함한다. 또한 가해자 위험성 평가를 통해 사건의 위험성에 변화를 초래하는 급성위험요소를 식별해 내는 것도 포함된다. 이 밖에 가해자의 치료적 개입은 스토킹 행동과 관련된 근본적인 요인을 다루어 스토킹을 중단하는 것을 목표로 하며, 피해자 안전계획 수립은 피해자 지원기관과의 협업을 통한 안전계획 수립 및 공유, 가해자 관리 감독을 통해 취득한 정보의 피해자와의 공유, 피해자 안전에 대한 조언 제공, 스토킹을 증가시킬 수 있는 피해자 행동관리도 포함된다(McEwan 등, 2024). 지역사회의 지원은 가해자를 둘러싼 사회적 환경에서 형사사법 제제 이후 지역사회의 복귀시 고용지원, 직업활동 개발 등을 목표로 하여 재범을 방지하도록 지원하는 것을 포함한다.

2) 다기관협력의 이행 방안

현재 경찰의 스토킹전담경찰관은 스토킹 피해자에 대한 사례모니터링과 피해자 보호를 위한 각종 지원서비스의 연계 등 ‘사례관리자’로서 역할을 수행해오고 있으며, 일부 지자체에서 경찰서와 공동대응팀을 마련하여 경찰(APO), 사례관리를 전담하는 사회복지전문가, 상담원으로 구성된 경찰 및 지자체와의 다기관 협력체를 운영하고 있다. 그러나 스토킹 사건의 위험 관리를 위한 보다 적극적인 대응을 위해서는 경찰, 보호관찰, 정신건강전문가, 사회복지전문가, 피해자 지원자 등이 한 팀이 되어 스토킹 사건에 개입하는 넓은 의미의, 실질적 다기관 협력체가 구성되어야 한다.

스토킹의 통합적 대응을 위한 다기관협력에서는 정보의 확보와 공유가 매우 중요하다. 우선, 스토킹 사건이 발생하였을 때는 초동대처에서 긴급응급조치 필요성 검토를 위한 체크리스트 작성과 같은 스크리닝 도구 작성에만 머물러서는 안 되며, 스크리닝 도구를 통해 위험성이 어느 정도 식별되어 위험성 중고 사례에 해당할 경우 스토킹대응전문팀에 해당 사건을 이관하여 다기관 협력이 이뤄질 수 있도록 해야 한다. 위험성이 중간 혹은 높은 수준의 사례일 경우에는 정신보건기관을 포함한 다양한 기관으로부터 개인의 정신 건강 기록과 현재의 정신상태에 관해 추가적 정보를 수집해야하며, 수사 단계에서 이뤄지는 피의자 신문이나 피해자 진술조서 목적의 면담 이외에도 가해자에게 접근하여 스토킹 사건의 변동 사항을 꼼꼼히 체크하고 이를 피해자와

공유할 수 있도록 지속적 연락을 취해야 한다. 뿐만 아니라, 정신과적 문제가 있는 스토킹 가해자의 경우, 가령 조현병 증세를 보이거나 정신증적 상태가 심각한 경우, 지역내 정신과 의사에게 강제입원 필요 여부를 위한 긴급 평가를 요청하는 등, 위험관리 계획을 세우도록 해야 한다.

정보공유 측면에서도 다기관협력을 구성하는 모든 파트너는 관련 시스템에 있는 모든 정보를 공유하고, 사례의 평가나 위험요인 식별, 동적 위험요인의 변화 등 스토킹 상황에 변화를 줄 수 있는 특이사항들을 공유하고 모니터링할 수 있도록 해야한다. 모든 직원에게 정기적인 교육을 통하여 권한과 절차에 대한 최신 정보를 제공해야 하며, 협력기관의 역할과 책임을 이해하게 하고 사례의 평가나 개입 방법을 개선시키는데 참여하도록 조정한다. 다기관 협력의 프로세스를 원활히 하기 위해 지역경찰 내에 스토킹 전문 대응팀을 두어, 경찰과 정신건강 및 사회복지 전문가가 물리적 공간을 공유하게 하는 것도 하나의 방법일 수 있다. 이와 같은 다기관 협력 절차를 정리해보면, 다음과 같다.

1) 초기 위험성 평가 실시: 스토킹 사건의 접수시 지역경찰(경우에 따라 보호관찰)의 사례 스크리닝(예: 긴급응급조치 판단조사표)이 있을 후, 위험성이 중간이거나 높은 우려 수준으로 분류된 사례를 전문대응팀으로 이관한다.

2) 종합적 위험성 평가 실시: 스토킹 전문대응팀은 사례에 대한 종합 평가를 위해 회의를 열고, 협력기관을 통해 사례를 평가하고 개입 방안을 결정한다.

3) 가해자 개입: 스토킹 전문 대응팀 내에 정신보건 전문가가 있을 시, 필요한 치료를 제공하고 사회복지 전문가를 통한 가해자의 고용을 지원하거나 주거를 지원하는 등 원호 지원(보호관찰대상의 경우)을 통해 재범 위험을 감소시키는 활동을 한다. 전문가가 팀내에 없을 경우 사례를 가장 적절한 외부기관에 의뢰하여 위탁치료 혹은 상담을 받게 하며, 그 결과를 수사관이나 보호관찰관과 공유한다.

4) 피해자 개입: 수사상 증거수집이나 법적 절차를 안내하고 가해자의 접촉 제한을 조언하며, 피해자 지원전문가와의 직접적이고 지속적 연락을 통해 피해자 정신 건강 문제에 대한 지원, 피해자의 주거이전이나 보호시설 인도 지원 등 각종 피해자 지원을 이행한다.

다기관 협력에서 각 단계의 고유 역할은 전문성과 원칙이 매우 중요하므로, 가해자의

사례관리와 심리치료는 가해자의 치료적 개입에서, 피해자 지원기관의 피해자 지원 및 정부의 대응정책수립과 관련된 정책 제언은 다음에서 구체적으로 이어가기로 한다.

다. 긴급응급조치 및 잠정조치로서 상담 및 치료 위탁 도입

스토킹처벌법상 잠정조치와 경찰에 의한 신변안전조치의 적용에도 불구하고 살인 범죄의 피해를 막을 수 없던 사례들이 공론화되면서 법률상 스토킹 피해자에 대한 보호조치가 충분치 않다는 비판이 제기되었다. 피해자에 대한 접근금지를 중심으로 규정되어 있는 현행법상 보호조치가 가해자에 대한 강제적 제재수단으로서 성격을 가지지 못했다는 평가²⁸⁷⁾가 이루어지면서, 전자장치 부착 잠정조치 도입 등 인신구속적인 제재수단이 잠정조치의 하나로 도입되었다. 그러나 그 이외에 스토킹 가해자의 특성과 위험성 평가를 고려한 치료적, 교육적 조치에 대한 논의는 제대로 이루어지지 않고 있다.

스토킹처벌법상 잠정조치는 가해자의 행위 중단을 통해 피해자를 보호하기 위한 조치로서의 성격을 가진다. 유사한 조치로는 가정폭력처벌법상 임시조치(제29조제1항)가 있다. 아래의 표에서 확인할 수 있듯이, 가정폭력처벌법상 임시조치와 스토킹처벌법상 잠정조치의 구체적인 종류에서 가장 큰 차이는 임시조치에는 상담위탁이나 치료위탁이 있으나, 잠정조치에는 가해자에 대한 상담이나 교육, 치료와 관련된 조치는 없다는 점이다. 이러한 차이는 두 조치의 성격이 다르기 때문인데, 가정폭력처벌법상 임시조치는 형사처벌이 아닌 가정보호처분에 대한 일종의 가처분으로 형사적인 제재수단이 아니라 가해자의 성행 교정 및 재발 방지를 목적으로 하는 조치의 성격을 가지나, 이와 달리 스토킹처벌법상 잠정조치는 사전예방적인 형사적 성격의 제재조치로서의 성격을 가진다.

287) 2022년 문화체육관광부가 실시한 온라인 패널조사(n=1,500)에서 스토킹처벌법 제재조치가 효과적이지 않다고 생각하는 602명(전체 40.2%)에 대해 그 이유를 물은 결과, '현재의 제재조치가 약해서'라는 응답이 72.9%로 매우 높게 나타났다(문화체육부, 2022:23-4).

▶▶ [표 5-2-1] 스토킹처벌법 및 가정폭력처벌법상 피해자 보호조치

내용	스토킹처벌법상 잠정조치	가정폭력처벌법상 임시조치
보호조치 종류	1. 스토킹범죄종단에 관한 서면 경고 2. 주거 등으로부터 100미터 이내 접근 금지 3. 전기통신 이용 접근금지 3의2. 위치추적전자장치 부착 4. 유치장 또는 구치소 유치처분	1. 주거 또는 방실로부터 퇴거 등 격리 2. 주거/직장 등에서 100미터 이내 접근금지 3. 전기통신 이용 접근금지 4. 의료기관/요양소 등 치료위탁(법원 직권) 5. 유치상/구치소에의 유치(1~3호 임시조치 위반시) 6. 상담소등 상담위탁(법원 직권)
조치의 성격	사전예방적인 형사적 성격의 제재조치	가정보호처분의 가처분 성격
관할법원	형사법원(단독)	가정법원
청구 및 승인절차	• 스토킹범죄에 한정 • 검사 직권 또는 사법경찰관 신청으로 법원 청구 • 피해자가 사법경찰관에게 요청 가능 (피해자 요청시 미요청/미청구 통지 의무) • 취소 및 변경은 법원 결정 • 항고/재항고 가능	• 검사 직권 또는 사법경찰관 신청으로 법원 청구 • 피해자가 검사 또는 사법경찰관에게 요청 가능 • 보호사건 송치되지 않을 경우(기소 내지 불기소처분시) 효력상실

그러나 1차년도 및 2차년도 연구를 종합한 결과, 스토킹 피해의 재발방지를 위해서는 관계 기반의 범죄로서 스토킹 특성을 고려하여 가해자가 가지고 있는 성향과 심리적 특징, 상황적 특징, 피해자의 취약성 등 위험성을 평가하고 스토킹 행위가 재발될 위험성이나 사건의 임박성을 예측하여 추가적인 피해 발생을 예방하기 위한 심리적인 개입이 필요하다. 다시 말해, 형사적 제재만으로는 스토킹 가해자의 재범을 방지하기 어려우며, 오히려 수사기관 및 사법기관의 개입 결과 더 중한 폭력으로 발전하는 스토킹 사건의 특성을 고려할 때 형사적인 제재수단만이 아닌 가해자에 대한 심리적, 치료적 조치를 도입할 필요가 있다는 것이다. 피해자 지원기관 대상 조사 결과에서도 스토킹 피해자들이 피해 상담 이외에 다른 종류의 지원을 받거나 스토킹 피해에 대해 적극적으로 대응하기를 꺼리는 태도를 보인다는 특징이 보고되었는데, 이는 스토킹 가해자에 대한 형사적 제재로 스토킹 행위가 중단되기 어려우며 오히려 가해자를 자극하여 더 큰 피해를 받을 수 있다는 두려움을 갖고 있기 때문이다. 스토킹 가해자들의 잠정조치 위반률이 높은 점은 이러한 스토킹 가해자의 특성을 그대로 보여준다.

이에 본 연구에서는 스토킹 초기 단계에서의 가해자 위험 관리를 위해 스토킹 처벌법상 잠정조치로서 ‘상담위탁’, ‘치료위탁’의 신설을 제안한다(윤정숙외, 2023). 심리

적, 치료적 접근의 효과성은 자발적인 참여가 있을 때 높아지나, 인지적 왜곡으로 인해 오히려 자신의 문제를 인식하지 못하고 범죄를 정당화하는 스토킹 가해자의 특성 상 자발성을 기대하기는 쉽지 않다. 현재 법적 근거 없이 운영되는 경찰의 상담 프로그램을 지속적으로 활용하는 스토킹 가해자가 거의 없는 상황은 강제적인 처분으로 통해 스토킹 가해자에 대한 심리적 개입이 필요하다는 점을 보여준다. 잠정조치의 내용으로서 가해자에 대한 개입을 설계함으로써 가해자의 위험성 관리가 형사적인 제재수단의 일환으로 구축할 수 있는데 이는 스토킹 범죄자에 대한 처벌과 치료의 통합적 접근이 가능함을 보여준다.

잠정조치에 상담위탁 및 치료위탁을 도입하는 방안은 피해자 보호 측면에서도 긍정적이다. 현재 스토킹 피해자 지원에서 심리상담 이외에 긴급주거 내지 신변안전조치 등의 지원이 활성화되지 않는 이유에는 쉼터나 임시숙소, 신변안전조치를 위한 자원이 부족한 것도 있으나, 가장 중요한 이유로 이야기되는 것은 가해자에 대한 개입 없이 피해자가 스스로 자신의 일상생활을 포기하고 숨거나 위축되어야 한다는 점이다. 스토킹 피해가 가해자의 행위로 인해 사생활과 일상의 평온이 침해되어 발생하는 것인데, 그에 대한 대응 역시 피해자가 스스로 사생활과 일상을 포기하는 방식으로 구성되어 있기 때문에 불안감과 공포심은 사라지지 않는다. 이렇게 스토킹 피해자에 대한 지원이 피해회복을 지원하는 것이 아니라 안전을 목적으로 피해영향을 지속하게 되기 때문에, 결국 피해자들은 현재 피해자 지원제도의 활용에 대해 꺼릴 수밖에 없다. 그러나 상담위탁 및 치료위탁 처분은 가해자에 대한 상담이나 치료 등 심리적 개입을 통해 스토킹에 대한 위험 관리를 가능하게 함으로써, 스토킹 행위의 재발을 방지하고 피해자의 안전을 확보함으로써 피해자 보호를 강화할 수 있다.

2. 증거 기반(Evidence-based)의 스토킹 가해자에 대한 치료적 개입

가. RNR 원칙을 기반으로 한 치료개입 및 관리

현재 국제적인 형사사법 환경에서 범죄자 치료를 위해 가장 광범위하게 적용되고 그 효과가 입증된 모델 중 하나는 ‘위험성, 욕구, 반응성 원칙’(Risk, Needs, Responsivity[RNR] Principles; Bonta & Andrews, 2017)이다. 스토킹 가해자에 대한

RNR 원칙의 효과는 아직 검증되지 않았지만, 이론적 기반이 유사하고 범죄자 관리에 필수적인 요소들을 비슷하게 다루기 때문에(McEwan et al., 2024) 스토킹 전문가들 사이에서 이미 유망한 원칙으로 언급되고 있다(예: McEwan et al., 2024; Wheatley, Henley, & Underwood, 2022),

한편, 현재 우리나라 스토킹 가해자에 대한 심리치료적 개입을 보면, 경찰 단계에서는 형사사법 절차가 아직 마련되어 있지 않아서 가해자에 대한 치료적 개입이 거의 이뤄지지 않고 있다. 경찰관서에 따라 가해자에 대한 심리상담 프로그램을 운영하는 시범사업을 운영하고 있으나, 피해자 지원기관 종사자들에 따르면 대부분 가해자에 대한 일회적인 심리상담으로 종료되고 있으며 지속 상담으로 이어지는 사례를 거의 찾아볼 수 없다고 한다. 이에 비해 형집행단계에서 이뤄지는 보호관찰소의 수강 혹은 이수명령이나 교정시설의 이수명령은 스토킹 가해자에 대한 심리치료적 개입이라고 할 수 있는데 몇 가지 우려되는 부분이 존재한다. 교정시설에서는 스토킹 심리치료를 위한 별도의 조직을 신설하여 내외부 전문가가 참여하는 프로그램을 개발하고 이를 집행하기 시작했지만, 보호관찰소의 수강명령 집행은 외부 인력에 의존하고 있어 체계적 프로그램이 없으며, 외부 인력의 경우도 스토킹 범죄자의 고유한 특징을 이해하고 있는 전문 인력이라기 보다 일반 상담 인력인 경우가 많다. 또한 수강명령은 집단교육 프로그램으로 가해자 개인의 특성과 스토킹 유형에 따른 개별적인 상담 및 교육이 이루어지지 않는 한계가 있다. 수강시간을 중심으로 부과되는 수강명령의 특성상, 전체 교육프로그램을 체계적으로 이수하는 것이 아니라 수강자의 여건에 따라 수강시간을 조정하여 총 수강시간을 이수하는 데에 목표를 두고 있어, 교육 프로그램 설계시 고려된 효과성을 기대하기도 어려운 상황이다. 앞서, 심층면담 결과에서 보았듯이, 상당수의 벌금 및 보호관찰대상자가 수강 혹은 이수명령의 효과성에 대한 의심을 표하고 있는데, 이를 스토킹 처벌법에 대한 인지 목적의 ‘교육’ 정도로만 생각하고 있어 수강명령이 스토킹과 관련된 범죄유발요인을 다루는 심리치료 및 교육이라기 보다 형식적인 예방교육에 그칠 수 있다는 우려가 제기된다.

이와 같은 상황이 초래하는 문제는 심리교육만으로는 개인의 심리적 취약성을 다루는데 한계가 존재하고 개입의 재범 방지 효과를 보장할 수가 없다는 것이다. 따라서 보호관찰 단계에서도 속히 근거에 기반한(evidence-based) 스토킹 심리치료프로그램

을 개발하여 전문 인력에게 적용할 필요가 있을 것이다. 스토킹 심리치료가 근거에 기반한 프로그램이 되기 위해서는 다음과 같은 원칙을 충족시켜야 한다.

1) 위험성 원칙(Risk Principles)

위험성 원칙은 범죄자의 재범 위험성(Risk)을 저·중·고위험군으로 분류해 고위험군으로 평가된 이들에 더 많은 자원을 할당해야 한다는 원칙이다. 즉, 더 높은 위험 수준을 가진 중·고위험군에게는 더 많은 시간과 개입이 제공되어야 하며 저위험군에게는 치료적 개입이 덜 필요하다. 저위험군은 개입 없이도 재범 가능성이 낮으며, 이들이 고위험군과 함께 강도 높은 치료개입에 참여할 경우, 고위험자들과의 상호작용 등으로 인해 오히려 위험성이 증가할 수 있다는 연구 결과도 있다(예: Andrews, Kiessling 외, 1986; Lowenkamp & Latessa, 2004).

현재 국내 현실에서는 스토킹에 대해 집행유예(수강명령), 벌금형 또는 징역형(이수명령)을 받은 가해자 모두가 스토킹 치료 프로그램을 이수하고 있다. 본 연구의 심층면담 대상자의 위험성을 평가한 결과, 대부분이 저위험군에 속했지만, 위험성 등급에 상관없이 거의 모든 대상자가 40시간의 프로그램을 이수 받고 있었다. 이는 위험성 원칙을 전혀 고려하지 않은 전략이다. 대상자의 치료 강도(시간)를 조절하기 어렵다면, 최소한 저위험군 대상자는 중·고위험군과 분리해 교육을 받도록 해야 한다.

위험성 원칙의 두 번째 요소는 개인의 위험성 수준을 최적으로 분류하기 위해서는 증거 기반의 위험성 평가를 사용해야 한다고 제안한다. 형사사법 환경에서 과학적으로 입증된 측정 방법은 보험계리적 접근법과 구조화된 전문가 판단(SPJ) 접근법이다. 현재 해외에서 사용하고 있는 스토킹 가해자 위험성 판단 도구는 SPJ를 사용하는 SAM과 SRP가 있다. 이 도구들은 가해자의 과거 위험 요소(정적인 요소)와 현재 임상 위험 요소, 미래의 위험 요소(동적인 요소)를 다차원적으로 측정해 가해자의 위험성 수준뿐만 아니라 재발 방지를 위한 개입 목적과 목표를 설정하는 데 도움을 준다(McEwan et al., 2024). 특히, 스토킹 범죄의 특성상 단순한 재범 위험뿐만 아니라 스토킹의 폭력성, 지속성, 스토킹의 고조 여부, 그리고 스토킹 범죄의 다른 범죄로의 발전 가능성 등 다양한 위험성을 평가하기 위해 개발된 스토킹 전문 위험성 판단 도구를 사용하여야 한다.

2) 욕구성(Need)

욕구성 원칙(Needs Principle)은 치료적 개입이 개인의 범죄 원인적 욕구(criminogenic needs), 즉 재범을 높이는 위험 요인들을 다루는 데 중점을 두어야 한다는 것이다. 이는 가해자가 치료 후 변화할 수 있는 동적인 요인(dynamic risk factors)에 집중되어야 한다. 일반 범죄자들에게서 재범을 유발하는 주요 위험 요인은 여덟 가지로 밝혀졌지만(Central Eight; Bonta & Andrews, 2017), 스토킹 가해자는 일반 범죄자와는 다른 이질적인 특성을 가지므로 스토킹 범죄자에 고유한 범죄 원인적 욕구에 집중해야 한다.

해외 연구(Wheatley et al., 2021 참고)와 전년도와 금년도 연구를 통해 공통적으로 발견된 스토킹 가해자의 범죄 원인적 욕구는 다음과 같다. 스토킹 행동에 대한 이해 및 인지 부족, 스토킹 행동을 지속시키는 태도와 신념(특히 반사회적 사고와 자기 행동에 대한 통찰 부족 등), 감정 조절 문제(분노 및 질투 포함), 피해자에 대한 집착, 특정 정신 질환(에로토마니아, 망상장애, 병적인 집착 등), 상황 대처 능력 부족, 약물(특히 음주) 남용, 반사회적 생활 방식(반사회적 포래와의 교류 등), 직업 또는 생산적 활동의 부족, 건강한 대인관계 형성 및 유지의 어려움, 불건전한 성적 관심(상실감, 거절에 대한 두려움 등)이다.

특히 본 연구에서는 스토킹의 폭력성과 보호조치 위반에 영향을 미치는 요인들이 발견되었다. 스토킹의 폭력을 예방하고 관리하기 위해서는 스토킹 당시 피해자와의 직접 접촉, 협박 여부, 감시 위반 여부, 그리고 ‘거절받은 자’ 유형의 가해자를 주의 깊게 살펴야 하며, 피해자 보호조치 위반을 방지하기 위해서는 가해자의 약물 남용 이력, 피해자에 대한 집착 성향, 가해자의 고용 및 경제 문제를 면밀히 조사해야 할 것이다. 특별 직업 활동이나 생산적인 활동이 부족하고 평소 음주를 남용하거나 스토킹 중 음주가 동반되는 경우는 더욱 주의가 필요하다.

3) 반응성 (Responsivity)

반응성 원칙(Responsivity Principle)은 두 가지 요소로 구성된다. 첫 번째는 재범 위험성을 줄이기 위한 치료적 개입은 근거에 기반한 효과성이 입증된 방법을 사용해야 한다는 점이다(general responsivity). 두 번째는 재범 위험성을 성공적으로 줄이기

위해서는 치료개입에 참여하는 개별 참가자의 반응성에 맞춰 개입을 설계하고, 개입에 방해가 되는 요소를 제거하여 그 효과를 극대화 할 수 있다(specific responsivity). 연구 증거에 기반한 개입 접근 방식 중 인지행동 치료(cognitive behavioral therapy, CBT) 혹은 그로부터 파생된 접근 방식은 재범 감소에 가장 효과적인 방법으로 알려져 있다(Andrews, Zinger, et al., 1990; Gendreau, 1996). 앞서 논의된 바와 같이, 현재 스토킹 가해자에 대한 입증된 치료 접근 방법은 아직 많지 않지만(McEwan et al., 2024), CBT에 기반한 몇 가지 접근 방식이 유망한 접근 방식으로 평가받고 있다. 변증법적 행동 치료(DBT; Rosenfeld et al., 2007; Rosenfeld et al., 2019), 수용 및 헌신 치료(Acceptance and Commitment Therapy, ACT), 자비 중심 치료(Compassion Focused Therapy, CFT)가 그 예이다(Wheatley et al., 2019 참고). 스토킹의 치료개입을 담당하는 실무자들은 이러한 방법의 증거와 효과를 지속적으로 검토해 적용해야 하며, 현재 실행되고 있는 방법 중 비효율적인 방법(예: 프로그램 구조의 부족, 치료 매뉴얼이 없거나 불안정한 프로그램, 치료개입의 선행연구를 무시하고 개인이 설계한 프로그램, 비효과적인 치료 모델을 사용한 프로그램 등)은 프로그램 커리큘럼에서 배제되어야 한다.

반응성 원칙의 두 번째 요소는 개인 특성에 따라 특정 요인이 치료 장벽이 될 수 있기 때문에, 이를 제거하고 프로그램 전달자, 프로그램 환경 등에 각각 다르게 반응함을 고려한다는 것이다. 본 연구의 심층 면담 조사에서 발견된 치료 장벽 요인으로는 심각한 정신질환으로 인한 인지능력 저하와 치료 프로그램에 대한 동기 부족 및 거부감이었다. 인지 기능이 낮은 이에게는 특히 인지행동기반의 치료는 적합하지 않으므로, 개별 상담이나 적절한 의료적 개입이 우선 제공되어야 하며, 치료 프로그램에 대한 동기 부족 및 거부감을 나타내는 이들에게는 치료 프로그램 시작 전 대상자들의 정신적, 인지적 상태에 대한 사전 점검과 함께 동기 강화 상담(motivational interviewing techniques; Miller & Rollnick, 2013)과 같은 상담 접근법도 고려되어야 한다(Linehan et al., 1999).

치료 제공자와 수강생 간의 상호작용의 방식 점검 역시 효과적인 치료 개입을 위해 반드시 개선되어야 한다. 치료 제공자는 대립적이지 않으면서도 공정하지만 단호한 태도(firm but fair)를 유지하는 등 특정 치료 기술을 갖춰야 하며, 수강생들에게 친사

회적 모델로서의 역할을 할 수 있는 능력을 갖추야 한다(Dowden & Andrews, 2004). 본 연구의 심층 면담에서도 가해자에게 지나치게 공감하는 교육자의 태도가 문제로 지적된 바 있다. 지나치게 관대한 태도는 수강생들이 자신의 행동이 잘못되었음을 인지하는 데 방해가 되거나, 프로그램에 비협조적인 태도를 유발할 수 있다. 따라서 과도한 공감보다는 사건에 대한 중립적이고 객관적인 시각을 유지해야 하며, 전문적 경계(professional boundaries)를 철저히 지켜야 할 것이다(Andrews & Kiessling, 1980; Van Voorhis, & Salisbury, 2014).

나. 스토킹 심리치료 전문가 양성

심리치료 제공자의 스토킹 특성에 대한 전문적인 이해와 이를 기반으로 한 사례 개념화 및 치료 제공은 재범방지를 위한 치료적 개입에서 매우 중요한 요소라 할 수 있다. 현재 형사사법단계에서 이뤄지는 심리치료적 개입-그것이 심리교육이던 심리치료던 간에-은 스토킹의 특성을 이해하고 스토킹 가해자의 고유성을 인지하고 접근할 수 있는 훈련된 전문가는 아닌 것으로 판단된다.

경찰과 보호관찰, 교정시설 등은 스토킹 심리치료 담당자를 반드시 스토킹 범죄에 대한 전문적인 이해를 가진 인력으로 편성할 수 있도록 전문가 양성 교육을 실시해야 한다. 전문가 양성과정은 스토킹의 고유한 특성을 이해하고 범죄유발요인을 확인하여, 치료적 니즈를 평가 및 식별하고 특화된 개입프로그램을 집행하고 그 경과를 확인할 수 있도록 설계되어야 할 것이다. 이때 형사사법기관은 비스토킹 분야의 일반적인 임상 및 상담 분야의 치료 원칙도 간과되지 않고 적용될 수 있도록 심리치료분야의 전문성을 가진 한국임상심리학회, 한국상담(심리)학회 등 학계 및 실무계와 연계하여 ‘스토킹 범죄 심리치료적 개입을 위한 전문가 양성과정’ 등 협력프로그램을 마련해 나가야 할 것이다. 또한 스토킹 심리치료자들의 사례관리에 적절한 가이드와 조언을 할 수 있는 슈퍼바이저(supervisor) 집단을 구성하고 치료자들을 위한 정기적 보수교육을 편성하는 등, 심리치료 담당자들이 스토킹 범죄에 대한 치료적 개입의 전문가로 성장할 수 있도록 민관이 협력하여 지원해 나가야 할 것이다.

다. 프로그램 실행의 무결성(Program Integrity)

증거 기반 위험성 실천(evidence-based practices)을 위해서는 RNR 원칙을 따르는 것뿐만 아니라, 제공되는 치료 개입의 품질을 모니터링하는 것이 중요하다. 즉, 프로그램이 위에 논의한 원칙을 충족하고 있는지 여부를 측정함과 동시에, 충실하게 실행되고 있는지 지속적으로 평가해야 하며, 이 같은 과정은 프로그램 실행 초기뿐만 아니라 지속적으로 모니터링이 이루어져야 한다. 다시 말해, 증거 기반으로 설계된 치료 접근법을 사용한다고 하더라도, 설계가 잘못되고 실행이 부실한 프로그램이라면 재범률 감소에 전혀 도움이 되지 못한다(Latessa, Listwan, & Koetzle, 2015).

따라서 프로그램의 전반적인 평가를 위해서는 프로그램의 실행과 리더십(프로그램 디렉터의 리더십과 자격, 프로그램의 실행과 설계), 프로그램 참여자에 대한 평가(위험성 평가 도구 방식, 평가 도구를 기반으로 한 참여자 선발), 프로그램 특성(범죄 유발 원인 요인의 감소를 목표, 개입 접근법 유형 등), 프로그램 제공자의 자격 및 역량(교육 수준, 경험 수준, 감독받고 훈련된 직원), 프로그램에 대한 정기적 평가(프로그램 모니터링, 재범률에 대한 정기적 모니터링과 결과 연구)가 필수적이다(Latessa & Smith, 2015). 앞서 문헌 연구의 다기관 협력 대응 접근을 통한 스토킹 위험 관리 사례에서도 강조되었듯, 데이터 공유와 전문가들의 정기적인 훈련은 매우 중요하다. 프로그램 참여자에 대한 기록은 기밀로 유지되기 보다는 재범 추적을 위한 도구로 활용될 수 있어야 한다.

3. 스토킹 대응체계로서 피해자 지원체계 정비 방안

가. 스토킹 피해지원체계의 정비 필요성

스토킹처벌법에 따라 스토킹 정의가 가해자가 피해자의 사생활과 평온을 침해하는 여러 행위를 포괄하고 있어, 스토킹방지법에 따라 피해지원의 대상이 되는 스토킹 피해는 현재(이전) 배우자나 연인, 지인 등 친밀한 관계뿐만 아니라 이웃 등 지인이거나 낯선 이들에 의한 스토킹 행위로 발생하기도 하고, 그에 따라 증간소음, 불법추심 관련 된 스토킹 피해 역시 포함된다. 그러나 친밀한 관계 내 폭력으로서 스토킹과 그 외

타인과의 갈등 상황에서 발생하는 스토킹은 발생하는 맥락이나 가해자의 특성에 차이가 큰 편이다. 이러한 상황에서 여성폭력으로서 스토킹 피해자를 지원하는 기관들이 전문성이 없는 영역에 대한 스토킹 피해를 지원해야 하는 상황에 처하거나 여성폭력 가해자가 피해자를 괴롭힐 목적으로 하는 ‘억고소’ 도구로 스토킹 신고를 하고 피해를 호소하는 상황에서 스토킹 피해지원의 의미와 방향에 대해 고민하기도 한다.

이러한 문제는 우리의 피해자 보호 및 범죄예방을 위한 대응체계가 성폭력, 가정폭력 등 개별 범죄의 처벌법에 따라 해당 범죄 피해자에 대한 방지법을 기초로 이루어져 있기 때문에 발생한다. 이에 따라 스토킹처벌법에 조응하는 스토킹방지법이 피해자 지원 및 예방을 위한 대응체계의 법적 근거가 되었으며, 이를 통해 피해자와 가해자의 관계성이나 스토킹 발생의 맥락과 관계없이 특정 행위가 스토킹행위에 해당하고 그로 인해 피해를 경험했으면 스토킹 피해자로 보호·지원을 받을 수 있다. 이렇게 스토킹으로 피해를 경험하는 모든 피해자를 보호·지원할 수 있는 근거를 마련했다는 점은 피해자 관점에서 긍정적으로 평가할 수 있다. 그러나 2023년 시행된 스토킹방지법에서 새롭게 설치될 스토킹 피해자 지원시설 이외에 기존의 여성폭력 피해지원기관을 스토킹 피해지원시설로 규정함에 따라 문제가 발생하게 되었다. 스토킹 피해의 다수가 기존의 여성폭력과 결합해서 나타나는 젠더기반폭력으로서의 성격을 가지고 있다는 점에서 그동안 이미 여성폭력 피해지원기관이 여성폭력으로서 스토킹 피해자에 대한 지원을 해왔기 때문에 이러한 스토킹방지법 규정방식은 타당성을 갖고 있다. 그러나 문제는 서울시를 제외하고 스토킹 피해자지원기관이 설치되어 있지 않은 상황에서 현재 대부분의 스토킹 피해지원체계는 여성폭력 지원체계 내에 편입되어 있는 상황이라는 것이다. 그렇기 때문에 우리 법률상 스토킹범죄가 친밀한 관계 폭력 내지 젠더기반폭력의 맥락에서 규정되어 있지 않음에도 불구하고, 현재 스토킹 피해지원체계는 여성폭력으로서 스토킹 피해에 대한 지원을 중심으로 구축되는 불일치가 발생하였다.

이러한 체계상의 혼란은 현재 스토킹 피해자 지원을 주로 담당하는 여성폭력 피해지원기관 내에서의 지원 방향과 원칙을 구축하는 데에 혼동을 가져오며, 동시에 여성폭력이 아닌 스토킹 피해에 대한 보호 및 지원의 공백을 가져오기도 한다. 그렇기 때문에 스토킹 피해 지원의 특성과 방향을 고려해서 현재의 스토킹 피해 지원과 예방 및 대응을 위한 방지체계를 정비하는 것이 필요하다.

피해지원 및 예방 등 대응체계를 구축하는 것은 가해행위 자체가 아닌 피해자를 둘러싼 상황과 조건, 피해의 특성과 영향, 범죄 및 피해 발생의 원인과 맥락 등에 대한 이해와 고려를 바탕으로 이루어져야 한다. 개별 범죄에 대응하는 방지법의 체계는 사회적으로 필요한 대응체계 구축에 방해가 될 뿐이다. 그렇기 때문에 최근 정부는 개별범죄에 국한되지 않는 피해지원체계 구축을 위해 여성폭력에 대한 통합적 지원체계 구축을 제시하기도 하였다. 이에 본 연구에서는 스토킹의 발생 맥락과 가해자 유형 및 특성을 고려하여 스토킹 피해 지원 및 방, 대응 등의 정책의 방향을 젠더기반 폭력으로서 친밀한 관계 폭력에 대한 통합적 대응체계와 개인 간 분쟁과정에서 발생하는 폭력에 대한 대응체계로 구분하여 설정할 것을 제안한다.

나. 젠더기반폭력으로서 친밀한 관계 스토킹 대응체계 구축

젠더기반폭력(Gender based violence)은 국제인권법상 여성폭력(violence against women) 개념에서 도출된 개념으로, 피해자가 주로 여성인 폭력이 발생하는 원인과 맥락에는 성별위계적인 젠더구조와 성차별적인 사회인식 및 문화가 존재한다는 점과 이러한 젠더구조로 인해 이러한 폭력에 대해서는 사회가 범죄 내지 중한 폭력으로 인식하지 못하고 피해를 사소한 것으로 다루거나 가해자를 처벌하지 않는 태도를 보인다는 점을 강조하기 위해 사용된다.²⁸⁸⁾ 스토킹 역시 피해자의 상당수가 여성이며, 주로 과거 또는 현재의 친밀한 관계에서 또는 일방적인 친밀성의 추구 과정에서 발생하는 폭력이라는 점에서 젠더기반폭력의 성격을 가지고 있다(김정혜, 2023). 1차년도 연구에서도 스토킹 가해자가 성차별적인 인식과 여성을 대상으로 취급하는 태도를 가지고 있다는 점이 확인되었는데(윤정숙외, 2023), 특히 친밀한 관계 또는 이를 추구하는 과정과 관련된 피해자와 가해자와의 관계성이 증간소음이나 불법추심 관련 스토킹과 차이가 나는 쟁점이다. 이러한 점에서 젠더기반폭력으로서 스토킹을 다룰 때에

288) UN 여성에 대한 폭력 특별보고관인 쿠마라스와미(R. Coomaraswamy)의 2002년도 ‘여성에 대한 폭력, 그 원인과 결과’ 특별보고서에서 이러한 젠더에 기반한 여성폭력의 유형에 대해 상세하게 분석하고 있다. UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2001/49: Cultural practices in the family that are violent towards women, 31 January 2002, E/CN.4/2002/83 참조.

는 친밀한 관계 스토킹 피해에 초점을 둘 수 있다.

젠더기반폭력의 특성상 피해자뿐만 아니라 전사회적으로 스토킹에 대한 이해나 그 위험성에 대한 인식이 낮고 이성애 관계에서 남성의 적극적인 구애행위로 취급하며 피해를 사소화하는 경향이 나타나는데, 이러한 특성은 스토킹에 대한 사회적 인식과 대응뿐만 아니라 사법처리과정에도 영향을 미친다. 그러므로 스토킹 대응정책 및 피해지원체계를 구축함에 있어 젠더기반폭력으로의 특성을 고려하여 친밀한 관계 스토킹에 대한 예방 및 교육, 사법처리 등 대응 및 피해지원체계를 통합적으로 구축하는 것이 필요하다.

1) 친밀한 관계성의 폭력에 대한 대응으로서 스토킹 대응

친밀한 관계 스토킹은 친밀한 관계 내 다른 폭력과 마찬가지로 이분화된 젠더구조에 따른 이성애 각본 속에서 여성의 취약성과 결합하여 폭력이 된다. 친밀한 관계에서 여성의 성적 실천은 사회적 낙인이나 나쁜 평판으로 이어질 수 있으며, 친밀한 관계에서의 폭력은 이성애 관계 내 남성의 구애행위로 인식되거나 상호적인 폭력으로만 취급되어 제대로 대응하기 어렵게도 한다. 낯선 관계에서 폭력으로 인정되지 않는 행위라고 친밀한 관계성으로 인해 피해자에게는 폭력이 될 수 있는데, 그렇기 때문에 가정폭력 또는 친밀한 관계 내 폭력에서 스토킹을 규정하고 있는 영미 국가에서는 친밀한 관계 내 폭력의 종류를 피해자의 불안이나 공포를 가져오는 일상 침해인 스토킹 이외에도 협박에 이르지 않는 위협적인 행위이나 괴롭히는 행위를 모두 범죄로 규정하고 있다. 현재 여성폭력 피해지원기관들 역시 스토킹 피해자를 지원할 때 처벌법상 스토킹 행위에 해당하지 않더라도 친밀한 관계성의 맥락에서 피해자를 괴롭히는 행위를 모두 스토킹으로 보고 지원하고 있다.

미국과 호주의 경우에는 스토킹행위를 별도로 규제한다기 보다는 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹행위를 포함한 폭력 등의 행위를 법에서 그 자체로 구별짓지 않고 통합적으로 정하고 있다. 이러한 법령을 전제로 피해자 지원제도를 진행할 경우, 자연스럽게 스토킹범죄 피해자만을 특별하게 보호한다기보다, 친밀한 관계에서 발생하는 범죄의 피해자들을 지원하는 차원으로의 제도가 발달한 것으로 보인다. 우리나라의 경우 행위자에 대한 형사법적 처벌 맥락에서는 대륙법계의 특성상 구성요건행위별로

판단할 수밖에 없는 한계를 전제한다 하더라도, 각 행위 내지 범죄별로 특별법을 두고 있는 현행 법제를, 친밀한 관계에서 발생하는 스토킹 기타 가정폭력, 교제폭력 등의 특성을 고려하여 법령을 통합하는 방법도 고려해볼 수 있을 것이다.

2) 여성폭력 관련 피해자 방지법 통합을 통한 근거 마련

현재 스토킹방지법이 보호 및 지원이 필요한 스토킹 피해자의 피해경험을 포괄하지 못하며 현장에서의 지원 현실을 반영하고 있지 못하다는 점에서 피해자 지원기관들은 스토킹처벌법보다는 넓은 정의 규정을 스토킹방지법에 두어 스토킹 피해자 보호를 두텁게 하자고 제언하기도 한다. 그러나 여성폭력 피해지원기관을 통한 스토킹 피해지원체계를 젠더기반폭력의 맥락에서 친밀한 관계 스토킹을 중심에 두고 구축하기 위해서는 개별범죄로 나뉘어진 여성폭력 관련 방지법을 통합하는 방안을 검토할 수 있다.

이미 2019년 제정된 여성폭력방지기본법을 통해 그동안 개별 범죄로 분산되어 있는 여성폭력 방지정책의 통합적인 체계를 구축하고자 하는 시도가 있었다. 그러나 개별법에 대한 체계적인 개정이 추진되지 못한 채 제한적인 규정만으로 입법이 되어 젠더기반폭력에 대한 통합적 대응체계 구축의 기능을 하지는 못하였다. 다만, 여성폭력방지기본법을 통해 일반인 대상 예방이나 지원기관 종사자 대상 교육 등 교육차원에서 교육체계의 통합이 일부 이루어졌으며, 2024년 3월 26일 개정을 통해 개별법으로 분산되어 있는 실태조사가 통합되었다.

호주의 경우에는 스토킹을 특정해서 다룬다기보다는 여성과 아동에 대한 사적 영역에서의 폭력으로서 범죄화하고 있으며, 스토킹을 포함한 여성과 아동에 대한 폭력에 대한 대응체계를 젠더기반폭력의 관점에서 접근하고 있다. 국가계획을 통해 젠더기반폭력에 대한 대응체계로서 여성과 아동에 대한 사적 영역 폭력 및 스토킹, 괴롭힘을 방지하기 위한 예방교육과 가정폭력특별법정 등 사법체계의 개선, 폭력대응을 위한 기관 종사자뿐만 아니라 공적 체계 내에서 젠더기반폭력에 대한 민감성과 대응력을 높이는 정책을 실시하고 있다.

우리의 경우에도 여성폭력방지기본법을 중심으로 개별적으로 분산되어 있는 여성폭력 관련 방지체계를 통합하여 예방, 사법처리, 인식개선, 피해자보호를 젠더기반폭력의 관점에서 통합하기 위한 근거법률을 마련함으로써 스토킹을 포함한 여성폭력에 대한 종합적인 대응체계를 구축할 수 있을 것이다.

다. 현재 진행 중인 스토킹 대응을 위한 전문성 강화

현재 진행 중인 스토킹 범죄의 피해자에 대해 상담 및 지원할 수 있도록 지원기관의 전문성을 강화할 수 있어야 한다. 지금까지 구축된 스토킹 피해자 지원 매뉴얼이나 교육은 주로 피해자 지원제도나 사법적인 대응을 위한 지원 등에 초점을 두고 있는데, 현재 가해자의 스토킹 행위가 지속되고 있는 상황에서 상담원들에게 요구되는 전문성은 스토킹 가해자의 다양한 유형과 특성에 대한 이해와 그에 따른 적절한 대처방안에 대해 정보를 제공하는 역량이다. 피해지원기관 종사자들은 자해를 하거나 자살하겠다는 협박을 하는 등 이상행동을 보이는 가해자의 특성을 이해하고 이러한 상황에서 피해자가 어떻게 대처할 수 있는지 그 방안을 제안할 수 있는 전문성이 보완될 필요성에 대해 이야기하고 있다. 이를 위해서 스토킹 가해자의 유형과 특성 및 위험성 판단에 대한 전문화된 지식을 피해자 지원기관 종사자 대상으로 교육할 필요가 있다.

또한 가해자와 피해자의 관계나 가해자와 피해자의 특성을 고려한 다양한 안전계획 매뉴얼이 피해자 지원기관에 제공되고 교육될 필요가 있다. 미국이나 영국의 경우, 스토킹 피해자에 대한 지원 과정에서 현재 진행 중인 스토킹 사건의 피해자를 위해 안전계획 수립(safe planning)하기 위한 정보를 제공하거나 안전계획 수립에 조력하는 역할을 하고 있다. 안전계획에는 스토킹 피해자가 일상생활에서 예방을 위해 할 수 있는 행동, 온라인 스토킹에 대응하기 위한 전략, 증거수집방법, 스토킹 행위자에 대한 대처 계획 등이 포함된다. 현재 피해자 지원기관에 대한 매뉴얼이나 교육에는 안전계획의 수립과 관련된 내용이 포함되어 않아, 관련 매뉴얼 마련을 통해 피해자 지원기관의 피해자 지원 전문성을 강화할 필요가 있다.

라. 스토킹 가해자에 대한 지원체계 구축

앞서 스토킹 가해자의 위험관리에 대해 심리적 개입을 중심으로 대안을 제시하였는데, 스토킹 가해자에 대한 심리적 개입과 함께 고려되어야 할 것이 가해자에 대한 사회복지적 개입이다. 재범을 방지하고 피해자를 보호하기 위한 핵심적인 방안으로 스토킹 가해자의 행동을 변화시키기 위해서는 심리적 차원 뿐만 아니라 사회적 차원에서의 개입 역시 필요한데, 가해자에 대한 상담 및 치료 조치를 강제적으로 부과하는

경우에 해당 조치의 이행을 위해 가해자에게 제한될 수 있는 경제적, 사회적 자원에 대한 보완과 지원이 필요하기 때문이다.

가해자의 행동변화를 위한 사회복지적 개입 사례로, 호주의 폭력 가해자의 행동변화를 위한 남성지원단체인 No-to-violence(NTV)를 참조할 수 있다. NTV는 법원의 명령을 통해 온 가정폭력 및 스토킹 가해자 등에 대한 상담 및 지원기관으로, 가해자의 위험성 평가를 통해 가해자가 경험하고 있는 심리적, 정신적 문제만이 아니라 중독, 주거, 직장 등 전체적인 상황과 환경을 조사하여, 약물과 알코올 관리, 정신건강 지원, 노숙자 문제 등 다양한 문제를 해결할 수 있는 사회복지 지원체계와 연계한다. 특히 가해자가 법원의 상담명령을 수행하는 기간 동안 가해자에게 임시 숙소를 제공한다. MACS(the Men's Accomodation and Counselling Service)라고 부르는 남성 숙소 및 상담 프로그램을 통해 NTV는 상담을 받는 가해자에게 모텔 등 임시숙소 비용을 지원하는데, 남성에게 임시 숙소를 제공하는 이유는 피해자가 가해자를 피해 쉼터나 임시숙소로 이동하는 것이 피해자의 고통을 가중하며 가해자의 책임을 묻지 않는 결과를 초래하기 때문이다. 가해자에게 임시숙소를 제공함으로써 자신을 돌아볼 수 있는 기회를 제공할 수도 있다. 이 과정에서 법원의 명령을 받은 가해자의 생활을 확인하는 등 개입할 수 있고, 피해자에 대한 접근을 제한하게 됨으로써 피해자의 안전을 확보할 수 있다고 한다. 가해자에 대한 개입을 통해 피해자의 안전을 확보하려는 방향은 가정폭력 등과 연계하여 스토킹 피해를 지원하고 있는 다른 해외 국가의 사례에서도 확인할 수 있다. 예를 들어, 독일에서 가해자인 공동주거인을 퇴거하도록 명령할 수 있고, 미국 캘리포니아 또한 가해자와 피해자가 동거 중인 경우 행위자의 퇴거를 명령할 수 있다.

가해자에 대한 사회복지적 지원을 강화하는 것은 해외사례에서도 볼 수 있듯이 가해자 위험 관리의 측면에서 심리적 개입과 함께 병행되는 것이다. 현재 스토킹 피해지원체계는 피해자의 보호와 안전 확보를 위해 피해자에 대한 지원을 중심으로 초점을 두고 있으나 스토킹 피해의 중단이 가해자의 행동 변화를 통해 가능하다는 점을 고려한다면, 가해자의 변화를 이끌어내기 위한 개입을 스토킹 대응을 위한 체계를 구성하는 데에 중요한 축으로 삼을 필요가 있다.

마. 친밀한 관계성과 관련 없는 스토킹 피해 조사 및 정책 개발

우리뿐만 아니라 해외 사례들 다수에서 스토킹 피해자에 대한 지원체계는 주로 친밀한 관계 스토킹에 초점을 두고 있으며, 그 외 스토킹 피해에 대해서는 일반적인 범죄피해자 지원체계를 통해 지원하거나 피해자가 직접 가해자에 대한 금지명령을 청구할 수 있는 피해자보호명령을 위한 절차를 마련하는 정도로 구축되어 있다. 영국의 경우, 스토킹 범죄 규정이 친밀한 관계 스토킹에 적용되는 방식으로 규정된 한계에 대한 비판이 제기되어 그 외의 다양한 관계 유형을 포괄할 수 있는 중립적 개념으로 변경하기도 하였으나, 피해자 지원체계와 관련해서는 특별한 논의를 발견하긴 어려웠다.

친밀성과 관련된 스토킹이 아닌 이웃간 갈등이나 채권채무관계에서의 갈등, 직장동료와의 갈등 같이 개인 간 갈등 상황에서 상대방을 괴롭힐 목적으로 이루어지는 스토킹의 경우, 그 피해의 영향과 피해지원의 필요성에 대해서는 상대적으로 충분히 검토되지 못해왔다. 개인 간 갈등관계에서 발생하는 스토킹에 대해서 대응체계를 별도로 구축해야 할 필요성이 있는지, 현재의 분쟁해결절차 내지 범죄피해자지원체계를 통한 지원만으로 충분한지에 대해서는 해당 스토킹 행위에 대한 면밀한 조사를 통해 검토할 필요성이 있다.

4. 스토킹 대응정책으로서 안전한 공동체 구축

스토킹 피해의 특성상 피해자에 대한 지원체계를 통해 스토킹 피해에서 회복되는 것은 쉽지 않다. 스토킹 가해자의 행위를 중단시키기 어렵기 때문에 결국 피해자들이 자신의 일상을 포기하고 가해자를 피해 숨지만 불안감과 공포심이 여전히 지속되는 상황이거나 형사처벌이나 보호조치에도 불구하고 스토킹 가해행위가 중단되지 않을 수 있다는 두려움에 시달리고 있다. 결국 스토킹에 대한 대응은 개별 피해자에 대한 지원과 상담을 넘어 사회 공동체가 스토킹에 대한 이해와 인식을 가지고 스토킹을 예방하고 스토킹 피해가 확산되지 않도록 대처할 수 있는 역량을 강화하여 스토킹 피해자에 대해 사회안전망을 구축할 수 있는 토대를 마련하는 방식으로 이루어질 필요가 있다.

우선 스토킹에 대한 이해와 인식을 높이고 공동체의 스토킹 대응 역량 강화하기

위한 교육이 필요하다. 특히 젠더기반폭력으로서 스토킹 피해의 특성을 이해하고 스토킹 행위를 방지할 수 있는 제3자 역할에 대한 교육이 추진될 필요가 있다.

또한 직장 등 조직 내 스토킹 사건처리 및 대응을 위한 체계를 구축하여, 조직적 차원에서 스토킹 행위에 대해 조기에 개입할 수 있는 기반을 조성하고 직장 내 구성원의 스토킹 피해를 보호·지원할 수 있는 체계를 마련할 필요가 있다. 조직 내 구성원 등 주변인들이 스토킹 가해자의 행위에 개입할 수 있는 인적 그물망을 형성할 수 있다는 점에서 조직 내의 대응은 스토킹 행위에 대해 조기에 개입할 수 있는 방식이 될 수 있다. 또한 피해자의 직장 또는 직장동료가 스토킹 가해행위를 위한 도구 내지 경로가 되는 상황에서 조직 내 스토킹 피해자 보호체계가 구축된다면 피해자를 보호하고 스토킹 가해를 중단시키는 방안이 될 수 있다.

[국내문헌]

- 강소영. (2022). 판결문 분석을 통한 스토킹범죄의 특성과 진단-경범죄처벌법상 지속적 괴롭힘 판례를 중심으로. 경찰법연구, 20(1), 55-84.
- _____. (2024). 스토킹 피해 진단 도구 개발(개정판) 연구, 한국여성인권진흥원.
- 경찰청. (2022). 2021 경찰통계연보.
- _____. (2023). 2023 경찰백서.
- 고명수. (2022). 스토킹행위·스토킹범죄 구성요건 연구-독일형법 제238조와의 비교를 중심으로, 법제, 696, 13-44.
- _____. (2022). 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률-개정안 검토 및 스토킹 규율방향 제언 - 독일의 스토킹 규율을 참고하여, 한국피해자학회 학술논문집 2022(2).
- _____. (2023). 스토킹행위 규율입법 개선연구 - 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률: 개정안에 대한 검토를 겸하여, 입법학연구, 20(1).
- 국수호. <스토킹범죄로부터 안전한 나라> 토론회. 2023년 국정현안 대응 형사법무정책 학술대회 자료집. 한국형사법무정책연구원.
- 국회도서관. (2020). 영국의 스토킹범죄 관련 정책.
- 김대근. (2024). 스토킹행위자에 대한 전자감독제도 도입에 따른 법리적 쟁점과 개선방안, 입법학연구, 21(1), 43-78.
- 김성룡. (2007). 독일의 '스토킹 범죄의 처벌에 관한 법률'의 고찰, 형사정책연구, 18(4), 135-158.
- 김정연. (2022). 제정 스토킹처벌법에 대한 소고: 스토킹범죄 구성요건의 적용 및 한계, 형사정책, 33(4).
- 김정혜. (2022). 스토킹 대응의 법적 한계와 피해자 보호·지원 강화 방안, 한국여성정책연구원.
- _____. (2023). 강압적 통제로서 친밀한 파트너 스토킹의 특성과 대응 방향. 여성연구, 117, 39-62.

- 김정혜, 박보람, 정다운. (2021). 스토킹피해자 보호·지원 강화를 위한 법제화 방안 연구, 한국여성정책연구원.
- 김종구, 이정기. (2023). 스토킹처벌법 시행 이후 문제점 및 개선방안에 관한 연구, 법학연구, 23(2), 195-217.
- 김학신, 조정우. (2023). 개정 「스토킹처벌법」 분석과 실효적 대안에 관한 연구, 법학연구, 23(3), 307-333.
- 김혁. (2024). 일본의 스토킹 방지와 피해자 보호·지원제도에 관한 연구. 범죄수사학연구, 10(1), 145-169.
- 太田達也/김혁(역). (2012). 일본에 있어서의 범죄피해자지원과 경찰의 역할, 경찰학연구, 32.
- 박승원, 이수정. (2022). 잠재계층분석을 활용한 스토킹 행위 유형분류: [스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률] 시행 이후 1심 판결문을 중심으로, 한국범죄학, 16(3), 23-55.
- 사법정책연구원. (2024). 스토킹범죄의 재판실무상 쟁점에 관한 연구.
- 여성가족부. (2022). 스토킹 피해자 지원서비스 개발 연구.
- 염윤호. (2024). 스토킹 규제 및 피해자 지원에 관한 미국 법체계와 시사점: 뉴욕주를 중심으로. 치안정책연구, 38(3), 155-194.
- 오상지. (2022). 스토킹에 대한 경찰의 대응에 관한 연구-스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률의 문제점을 중심으로, 경찰학연구, 22(3), 5-39.
- 원혜욱. (2021). 스토킹범죄 피해자의 실효적인 보호방안, 피해자학연구, 29(3), 47-75.
- 유진숙. (2023). 다중흐름모형(Multiple Stream Model)에 의한 스토킹처벌법 제정과정 연구. 한국치안행정논집, 20(2), 165-188.
- 윤상구, 박상진. (2024). 스토킹 가해자 교정 및 상담 프로그램의 필요성 연구, 한국범죄심리연구, 20(1), 69-80.
- 윤정숙, 박지선, 안성훈, 김민정. (2013). 묻지마 범죄자의 특성 이해 및 대응방안 연구. 연구총서 13-AB-03. 한국형사정책연구원.
- 윤정숙, 이승현, 한민경, 김지연. (2023). 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안 I. 연구총서 23-B-18. 한국형사정책연구원.
- 이경하. (2024). “교제폭력처벌법 제정을 위한 해외 입법례 공유”, <피해자와 함께 하는 교제폭력처벌법 정책 간담회> 자료집, 2024. 7. 7.

- 이규호, 김경동. (2022). 스토킹범죄와 경찰의 대응방안 고찰, 사법행정, 63(4), 39-48.
- 이마무라 노부요시/정지혜(역). 2018). “일본 스토키 행위 등에 대한 형사 규제의 경위와 법 구조”, 제3회 동아시아경찰법 국제학술대회 자료집.
- 이승준. (2017). 독일의 스토킹 처벌 규정의 개정과 그 시사점, 형사정책, 29(2).
- 川出敏裕 · 外/장응혁 외(역). (2020). 일본의 형사정책 I, 박영사.
- 장응혁. (2022). 일본의 스토킹 대응과 그 시사점, 경찰법연구, 20(2).
- _____. (2017). 스토킹범죄의 정의에 관한 연구 - 독일과 일본의 논의를 중심으로, 법학연구, 27(1).
- 조제성. (2022). 스토킹처벌법 개선방안 및 경찰의 피해자 지원에 관한 연구, 한국형사법무정책연구원.
- _____. (2023). 스토킹처벌법 정부 (법무부) 개정안 통과에 따른 쟁점과 경찰의 피해자 지원에 관한 연구, 형사정책연구, 34(2), 1-20.
- 조제성, 이선형. (2022). 스토킹처벌법 개선방안 및 경찰의 피해자 지원에 관한 연구, 한국형사법무정책연구원.
- 하민경. (2022). 스토킹 범죄와 치료적 사법, 저스티스, 192, 174-197.
- 한동효, 허영희. (2022). 현행 스토킹처벌법의 문제 진단과 입법 정책적 관점의 개선 방안 연구, 법학연구, 30(1), 225-256.
- 한민경. (2021). 법정에 선 스토킹: 판결문에 나타난 스토킹 행위의 유형과 처벌을 중심으로, 원광법학, 37(1).
- _____. (2021). 스토킹 신고에 대한 경찰의 대응: 112 신고자료 분석. 형사정책, 33(1), 39-65.
- _____. (2022). 스토킹범죄 피해자 안전조치 위험성 판단 체크리스트 연구. 경찰청.
- _____, 윤상연. (2022). 안전조치 위험성 판단 체크리스트 계량화 연구, 경찰청.
- 한민경, 윤상연, 김혁, 염윤희, 서준배, 정제용. (2023). 스토킹범죄 피해자 구제 및 대응실태에 대한 실태조사. 국가인권위원회.
- 허민숙. (2021). 미국 가정폭력 의무체포 제도의 피해자 보호 함의 및 시사점, 국회입법조사처 NARS, 2021. 9. 16.
- _____. (2022). 접근금지명령 이행과 피해자 보호: 가해자GPS 위치추적 도입 논의를 위한 시론, 이화젠더법학, 14(3).
- 황수영. (2021). 영국의 스토킹 피해 관련 법제도 및 현황. 한국여성정책연구원.

황정임. (2023). 5대 폭력 등 여성폭력피해자 통합지원을 위한 시론, 젠더리뷰, 2023 겨울호.

[국외문헌]

- American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC: Author.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Washington: American Psychiatric Publishing.
- Barry-Walsh, J., James, D. V., & Mullen, P. E. (2020). Fixated Threat Assessment Centers: preventing harm and facilitating care in public figure threat cases and those thought to be at risk of lone-actor grievance-fueled violence. *CNS Spectrums*, 1-8. doi:10.1017/S1092852920000152
- Barry-Walsh, J., & Neville, A. (2021). Fixated Threat Assessment Centre New Zealand Annual Report July 2019 – June 2020. NZ: Ministry of Health. Retrieved from: <https://www.health.govt.nz/publication/fixated-threat-assessment-centre-new-zealand-annual-report-july-2019-june-2020>
- Batchelder J. S., Koski D. D., Byxbe F. R. (2004). Women's hostility toward women in rape trials: Testing the intra-female gender hostility thesis. *American Journal of Criminal Justice*, 28(2), 181-200.
- Belur, J., Tompson, L., & Jerath, K. (2019). MASIP evaluation interim report. UCL Jill Dando Institute of Security and Crime Science.
- Belur, J., Tompson, L., & Jerath, K. (2023). A theory of change driven approach to evaluating a multi-agency stalking intervention programme. *CrimeRxiv*. Retrived from: <https://www.crimrxiv.com/pub/3909li0o/release/1>
- Boon, J. C. W., & Sheridan, L. (2001). Stalker typologies: A law enforcement perspective. *Journal of Threat Assessment*, 1, 75-97.
- Campbell, B. A., Lapsey Jr. D. S., & Wells, W. (2020). An evaluation of Kentucky's sexual assault investigator training: Results from a randomized

- three-group experiment. *Journal of Experimental Criminology*, 16, 625-647.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Churcher, F. P., & Nesca, M. (2013). Risk factors for violence in stalking perpetration: A meta-analysis. *FWU Journal of Social Sciences*, 7(2), 100-112.
- Darwinkel, E., Powell, M., & Tidmarsh, P. (2013). Improving police officers' perceptions of sexual offending through intensive training. *Criminal Justice and Behavior*, 40(8), 895-908.
- Dietz, P. E., Matthews, D. B., Martell, D. A., Stewart, T. M., Hrouda, D. R., & Warren, J. (1991). Threatening and otherwise inappropriate letters to members of the United States congress. *Journal of Forensic Sciences*, 36, 1445-1468.
- Dreke, R. J., Johnson, L., & Landhuis, J. (2020). Challenges with and recommendations for intimate partner stalking policy and practice: a practitioner perspective. *Journal of family violence*, 35(7), 769-779.
- Edens, J. F., Buffington, J. K., Tomicic, T. L., & Riley, B. D. (2001). Effects of positive impression management on the Psychopathic Personality Inventory. *Law and Human Behavior*, 225(3), 235-256.
- Eke, A. W., Hilton, N. Z., Meloy, J. R., Mohandie, K., & Williams, J. (2011). Predictors of recidivism by stalkers: A nin-year follow-up of police contacts. *Behavioral Sciences and the Law*,
- Every-Palmer, S., Barry-Walsh, J., & Pathé, M. (2015). Harassment, stalking, threats and attacks targeting New Zealand politicians: A mental health issue. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 49(7), 634-641.
- George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference*. 11.0 update (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Goodman-Delahunty, J., & Graham, K. (2011). The influence of victim intoxication and victim attire on police responses to sexual assault.

- Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 8(1), 22-40.
- Harmon, R. B., Rosner, R., & Owens, H. (1998). Sex and violence in a forensic population of obsessional harassers. *Psychology, Public Policy, and Law*, 236-249.
- Hehemman, K., van Nobelen, D., Brandt, C., & McEwan, T. (2017). The reliability and predictive validity of the screening assessment for stalking and harassment(SASH). *Journal of Threat Assessment and Management*, 4(3), 164-177.
- Herbert, J. L., & Bromfield, L. (2019). Better together? A review of evidence for multi-disciplinary teams responding to physical and sexual child abuse. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(2). 214-228.
- Hester, M., Eisenstadt, N. Jones, C., & Morgan, K. (2017). Evaluation of the Drive Project - a pilot to address high-risk perpetrators of domestic abuse Year 1 Feasibility Study. University of Bristol.
- Home Office. (2021). Tacking violence against women and girls strategy. <https://www.gov.uk/government/publications/tackling-violence-against-women-and-girls-strategy>
- James, D. V., Farnham, F. R. & Wilson (2014). The Fixated Threat Assessment Centre: Implementing a joint policing and psychiatric approach to risk assessment and management in public figure threat cases. In J. Reid Meloy, & J. Hoffman (Eds.) *International Handbook of Threat Assessment*. New York: Oxford University Press.
- James, D. V., Kerrigan, T. R., Forfar, R., Farnham, F. R., & Preston, L. F. (2010). The Fixated Threat Assessment Centre: preventing harm and facilitating care. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 21(4), 521-536.
- Jerath, K., Tompson, L., & Belur, J. (2022). Risk management in stalking victims: a multi-agency approach to victim advocacy. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(11-12), NP8989-NP9015.
- Jerath, K., Tompson, L., & Belur, J. (2022). Treating and managing stalking offenders: findings from a multi-agency clinical intervention.

- Psychology, Crime, & Law, 29(10), 1161-1184.
- Jerath, K., Page, T. (May 2023). Early Awareness Stalking Intervention(EASI): Evaluation Report. University of Derby.
- Kirkland, J., Baron, E. (2015). Using a cognitive analytic approach to formulate a complex sexual and violent offender to inform multi-agency working: developing a shared understanding, *Journal of Sexual Aggression*, 21(3), 394-405.
- Kropp, P. R., Hart, S. D., & Lyon, D. R. (2002). Risk assessment of stalkers: Some problems and possible solutions. *Criminal Justice and Behavior*, 29, 590-616.
- Kropp, P. R., Hart, S. D., & Lyon, D. R. (2008). Guidelines for Stalking Assessment and Management (SAM). Protect International Risk and Safety Services Inc.
- Kropp, P. R., Hart, S. D., Lyon, D. R., & Storey, J. E. (2011). The development and validation of the Guidelines for Stalking Assessment and Management. *Behavioral Sciences and the Law*, 29, 302-316.
- Logan, T., & Walker, R. (2009). Partner stalking: Psychological dominance or business as usual. *Trauma, Violence, and Abuse*, 10(3), 247-270.
- Logan, T., Walker, R., & Messer, J. (2013). Stalking Harassment Assessment and Risk Profile (SHARP). Lexington, KY: University of Kentucky, Department of Behavioral Science & Center on Drug and Alcohol Research. Retrieved from www.CoerciveControl.org.
- Lonsway, K. A., Welch, S., & Fitzgerald, L. F. (2001). Police training in sexual assault response: Process, outcomes, and elements of change. *Criminal Justice and Behavior*, 28(6), 695-730.
- MacKenzie, R. D., McEwan, T. E., Pathé, M.T., James, D.V., Ogloff, J.R.P., & Mullen, P.E. (2009). Stalking Risk Profile: Guidelines for assessing and managing stalkers. Melbourne: StalkInc. & Centre for Forensic Behavioral Science, Monash University.
- Marlsch, M. (2007). Stalking. Do criminalization and punishment help?

- Punishment & Society, 9(2), 201-209.
- Marlsch, M., de Keijser, J. W., & Debets, S. E. C. (2011). Are stalkers recidivists? Repeated offending by convicted stalkers. *Violence and Victims*, 26(1), 3-15.
- McEwan, T. E., Daffern, M., MacKenzie, R. D., & Ogloff, J. R. P. (2017). Risk factors for stalking violence, persistence, and recurrence. *Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 28(1), 38-56.
- McEwan, T. E., Galietta, M., & Underwood, A. (2024). *Treating Stalking: A Practical Guide for Clinicians*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd.
- McEwan, T. E., Pathé, M., & Ogloff, J. R. P. (2011). Advances in stalking risk assessment. *Behavioral Sciences and the Law*, 29(2), 180-201.
- McEwan, T. E., Shea, D. E., Daffern, M., MacKenzie, R. D., Ogloff, J.R.P., & Mullen, P. E. (2018). The reliability and predictive validity of the Stalking Risk Profile. *Assessment*, 25(2), 259-276.
- McEwan, T. E., Shea, D. E., Narewicz, J., Senkans, S. (2021). Reassessing the link between stalking and intimate partner abuse. *Partner Abuse*, 8(2), 223-250.
- McEwan, T. E., Simmons, M., Clothier, T., & Senkans, S. (2021). Measuring stalking: the development and evaluation of the Stalking Assessment Indices (SAI). *Psychiatry, Psychology and Law*, 28(3), 435-461.
- McEwan, T. E., Strand, S. J. M., MacKenzie, R. D., James, D. V. (2017). *Screening Assessment for Stalking and Harrassment (SASH): Guidelines for application and interpretation*. Melbourne, Australia: StalkInc. Pty Ltd.
- Meloy, J. R. (1998). The psychology of stalking. In J. R. Meloy (Ed.), *The psychology of stalking: Clinical and forensic perspectives* (pp. 1-23). San Diego: Academic Press.
- Meloy, J. R. (1998). The pscychology of stalking. In J. R. Meloy (Ed.), *The Psychology of Stalking: Clinican and Forensic Perspectives* (pp.2-23). San Diego, CA: Academic Press.
- Meloy, J. R. (2002) Stalking and violence. In J. Boon and L. Sheridan (Eds.),

- Stalking and psychosexual obsession: Psychological perspectives for prevention, policing, and treatment (pp.105-124). West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- Meloy, J. R., James, D. V., Farnham, F. R., Mullen, P. E., Pathé, M., Darnley, B., Preston, L. (2004). A research review of public figure threats, approaches, attacks, and assassinations in the United States. *Journal of Forensic Sciences*, 49, 1086-1093.
- Miller, L. (2012). Stalking: Patterns, motives, and intervention strategies. *Aggression and Violent Behavior*, 17, 495-506.
- Miller, L. (2020). The predator's brain: Neuropsychodynamics of serial killers. In L.B.Schlesinger (Ed.), *Serial Offenders: Current Thought, Recent Findings, Unusual Syndromes* (pp.135-166). Boca Raton: CRC Press.
- Mohandie, K., Meloy, J. R., McGowan, M. G., & Williams, J. (2006). The RECON typology of stalking: Reliability and validity based upon a large sample of North American stalkers. *Journal of Forensic Sciences*, 51(1), 147-155.
- Morey, L. C. (1991). *Personality assessment inventory*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
- Morgan, R. E., & Truman, J. L. (2022). *Office On Violence against Women's Grant Funds Used to Address Stalking: 2022 Report to Congress*. U.S. Department of Justice.
- Mullen, P. E., Mackenzie, R., Ogloff, J. R. P., Pathe, M., McEwan, T., & Purcell, R. (2006). Assessing and managing the risks in the stalking situation. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 34, 439-450.
- Mullen, P. E., James, D. V., Meloy, J. R., Pathé, M. T., Farnham, F. R., Preston, L., Darnley, B., & Berman, J. (2009). The fixated and the pursuit of public figures. *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 20, 33-47.
- Mullen, P. E. MacKenzie, R. D., Ogloff, J. R. P., Pathé, M., McEwan, T. E., & Purcell, R. (2006). Assessing and managing the risks in the stalking situation. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*,

34, 439-450.

Mullen, P. E., Pathé, M., & Purcell, R. (2000a) *Stalkers and their victims*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mullen, P. E., Pathé, M., & Purcell, R. (2001b). Stalking: New constructions of human behaviour. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 35, 9-16.

Mullen, P. E., Pathé, M., & Purcell, R. (2001c). The management of stalkers. *Advances in Psychiatric Treatment*, 7, 335-342.

Mullen, P. E. Pathé, M. T., & Purcell, R. (2009). *Stalkers and their victims* (2nd ed.). Cambridge: University Press.

Mullen, P. E., Pathé, M., Purcell, R., & Stuart, G. W. (1999). Study of stalkers. *American Journal of Psychiatry*, 156(8), 1244-1249.

Murphy, A., & Hine, B. (2018). Investigating the demographic and attitudinal predictors of rape myth acceptance in U.K. Police officers: Developing an evidence-base for training and professional development. *Psychology, Crime, & Law*, 25(1), 69-89.

National Center for Victims of Crime(NCVC). (2002). *Creating an effective stalking protocol*[Grant #98CKWXXK052]. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice. Retrieved from [http:// www.cops.usdoj.gov](http://www.cops.usdoj.gov).

National Sexual Assault Coalition Resource Sharing Project. 여성폭력방지국(OVW) 임시주거(TH) 보조금 프로그램에 따른 성폭력 생존자의 서비스 이용: 임시주거 툴 키트 - 성폭력 생존자의 임시주거 접근성 구상. 1-12.

Nijdam-Jones, A., Rosenfeld, B., Gerbrandij, J., Quick, E., & Galietta, M. (2018). Psychopathology of stalking offenders: Examining the clinical, demographic, and stalking characteristics of a community-based sample. *Criminal Justice and Behavior*, 45(5), 712-731.

Meloy, J. R., Sheridan, L., & Hoffmann, J. (2008). *Stalking, threatening, and attacking*. Oxford University Press.

Ostermeyer, B., Friedman, S. H., Sorrentino, R., & Booth, B. D. (2016). Stalking and violence. *Psychiatric Clinics*, 39(4), 663-673. DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.psc.2016.07.010>

- Page, A. D. (2007). Behind the blue line: Investigating police officers' attitudes toward rape. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 22, 22-32.
- Page, A. D. (2008b). Judging women and defining crime: Police officers' attitudes toward women and rape. *Sociological Spectrum*, 28, 389-411.
- Quinn-Evans, L., Keatley, D. A., Arntfield, M., & Sheridan, L. (2021). A behavior sequence analysis of victim's accounts of stalking behaviors. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(15-16), 6979-6997.
- Racine, C., & Billick, S. (2014). Classification systems for stalking behavior. *Journal of Forensic Science*, 59(1), 250-254.
- Reeves, C. (2013). How multi-agency are multi-agency risk assessment committees? *Probation Journal*, 60(1), 40-55.
- Richards, L. (2009). Domestic Abuse, Stalking and Harassment, and Honour Based Violence Risk Identification, Assessment and Management Tool (DASH): Accessed from <http://www.dashriskchecklist.co.uk/>
- Rosenfeld, B. (2003). Recidivism in stalking and obsessional harassment. *Law and Human Behavior*, 27(3), 251-265.
- Rosenfeld, B. (2004). Violence risk factors in stalking and obsessional harassment: A review and preliminary meta-analysis. *Criminal Justice and Behavior*, 31(1), 9-36.
- Rosenfeld, B., Galietta, M., Foellmi, M., Coupland, S., Turner, Z., Stern, S., Wijetunga, C., Gerbrandij, J., & Ivanoff, A. (2019). Dialectical behaviour therapy (DBT) for the treatment of stalking offenders: A randomized controlled study. *Law and Human Behavior*, 43(4), 319-328.
- Rosenfeld, B., & Harmon, R. (2002). Factors associated with violence in stalking and obsessional harassment cases. *Criminal Justice and Behavior*, 29(6), 671-691.
- Rosenfeld, B., Ivanoff, A., Garcia-Mansilla, A., Martinez, R., Fava, J., & Green, D. (2007). Dialectical behaviour therapy for the treatment of stalking offenders. *The International Journal of Forensic Mental Health*, 6(2), 95-103.

- Schlesinger, L. B. (2002). Stalking, homicide, and catathymic process: A case study. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 46, 64-74
- Schlesinger, L. B., & Miller, L. (2003). Learning to kill: serial, contract, and terrorist murderers. In R. S. Moser, & C. E. Franz (Eds.), *Shocking violence II: Violent disaster, war, and terrorism affecting our youth* (pp. 145-164). Springfield, IL: Charles C Thomas.
- Sheridan, L. P., & Boon, J. (2002). Stalker typologies: Implications for law enforcement. In J. Boone, & L. Sheridan (Eds.), *Stalking and psychological obsession: Psychological perspectives for prevention, policing, and treatment* (pp. 63-82). Chichester, UK: Wiley.
- Sheridan, L. & Davies, G. M. (2001). Violence and the prior victim-stalker relationship. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 11(2), 102-116.
- Sheridan, L., Roberts, K., & Richards, L. (2009). S-DASH Risk identification checklist for use in stalking and harassment cases. Association of Chief Police Officers. Retrieved 19 June 2024 from <http://www.dashriskchecklist.co.uk>.
- Spitzberg, B. H., & Cupach, W. R. (2007). The state of the art of stalking: Taking stock of the emerging literature. *Aggression and Violent Behavior*, 12, 64-86.
- Spitzberg, B. H., & Cupach, W. R. (2014). *The dark side of relationship pursuit: From attraction to obsession and stalking* (2nd Ed.). Routledge.
- Strosahl, K. D., Robinson, P. J., & Gustavsson, T. (2012). *Brief intervention for radical change: Principles and practice of focused acceptance and commitment therapy*. New Harbinger Publications.
- Tidmarsh, P., Hamilton, G., & Sharman, S. J. (2020). Changing police officers' attitudes in sexual offense cases. *Criminal Justice and Behavior*, 47(9), 1176-1189.
- Tidmarsh, P., Sharman, S. J., & Hamilton, G. (2021). The effect of specialist training on sexual assault investigators' questioning and use of

- relationship evidence. *Journal of Police and Criminal Psychology*,
<https://doi.org/10.1007/s11896-021-09446-x>.
- Tompson, L., Belur, J., & Jerath, K. (2020). MASIP evaluation final report.
- Ugolini, J. A., & Kelly, K. (2001). Case management strategies regarding stalkers and their victims: A practical approach from a private industry perspective. In J. A. (2001. Ed.), *Stalking Crimes and Victim Protection: Prevention, Intervention, Threat Assessment, and Case Management*(pp. 301-315). Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, LLC.
- U.S. Department of Justice Office On Violence Against Women. (2024). OVW Fiscal Year 2024 Transitional Housing Assistance Grants for Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault and Stalking Program – Solicitation, 1-55.
- van de Mortel, T. F. (2008). Faking it: Social desirability response bias in self-report research. *Australian Journal of Advanced Nursing*, 25(4), 40-48.
- Wentz, E. & Archbold, C. A. (2012). Police perceptions of sexual assault victims: Exploring the Intra-Female Gender Hostility Thesis. *Police Quarterly*, 15(1), 25-44.
- White, E., Longpré, N., & Stefanska, E. B. (2022). Stalking behaviors presented by ex-intimate stalkers: A victim's perspective. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(7-8), NP5074-NP5093.
- Zona, M. A., Sharma, K. K., & Lane, J. (1993). A comparative study of erotomaniac and obsessional subjects in a forensic sample. *Journal of Forensic Science*, 38(4), 894-903.

[기타 국내 자료]

- 여성가족부(2023), [보도자료] 부산·경기에 5대 폭력 '통합솔루션지원단' 첫 설치, 2023.04.26.

[기타 국외 자료]

Albin Eser의 9인 공저, (2018), Schonke/Schroder Strafgesetzbuch(=StGB) 30. Aufl., C.H.Beck.

Gerhold, Schonke Florian, Entgrenzung des Nachstellungstatbestands, ZRP 2021. Deutscher Bundestag, Drucksache 14/5429, 05.03.2001, <https://dserver.bundestag.de/btd/14/054/1405429.pdf>.

Deutscher Bundestag, Drucksache 14/7229, 06.11.2001, <https://dserver.bundestag.de/btd/14/072/1407279.pdf>.

Deutscher Bundestag, Drucksache 16/1030, 23.03.2006, <https://dserver.bundestag.de/btd/16/010/1601030.pdf>.

Deutscher Bundestag, Drucksache 16/3641, 29.11.2006, <https://dserver.bundestag.de/btd/16/036/1603641.pdf>.

Deutscher Bundestag, Drucksache 16/575, 08.02.2006, <https://dserver.bundestag.de/btd/16/005/1600575.pdf>.

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/9946, 12.10.2016, <https://dserver.bundestag.de/btd/18/099/1809946.pdf>.

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/10654, 14.12.2016, <https://dserver.bundestag.de/btd/18/106/1810654.pdf>.

Jurgen Wolter(2017), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch(=SK-StGB) Bd. 4, 9. Aufl., Carl Heymanns Verlag.

Home Office. (2024). Stalking Protection Orders: Statutory guidance for the police, 1-52.

Karl Lackner/Kristian Kuhl(2018), Strafgesetzbuch(=StGB) 29. Aufl. C.H.Beck. Mosbacher, Andreas, Nachstellung – § 238 StGB, NStZ 2007.

Mosbacher, Andreas, Neuregelung der Stalking-Strafbarkeit, NJW 2017.

Mosbacher, Andreas, Notwendige Nachbesserungen bei der Nachstellung, ZRP 2016.

Roxin, Claus, Der Stalking-Tatbestand. Zur Frage seiner Berechtigung und Auslegung, GA 2020.

- Thomas Fischer, (2020), Strafgesetzbuch(=StGB) 68. Aufl., C.H.Beck.
- Volker Erb 외 22인 공저, (2021), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch (=MK-StGB) Bd. 4, 4. Aufl., C.H.Beck.
- 青山彩子. (2014). 스토키어사건等男女間のトラブルに起因する被害の未然防止. 関根謙一(編), 講座警察法第2巻, 立花書房.
- 今村暢好. (2018). つきまとい行為に対する刑事規制の特殊性と諸問題. 松山大学論集, 30(5-1).
- 太田達也. (2017). 起訴猶予と再犯防止措置: 積極的活用と条件付き起訴猶予の導入に向けて, 法律時報, 89(4).
- 小木曾綾. (2013). 刑事と行政の接近. 大沢秀介 외(編), 社会の安全と法, 立花書房.
- 株式会社サンビーム. (2014-2015). 스토키어加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究 (I) (II). 警察庁委託調査研究報告書.
- 川出敏裕・金光旭. (2023). 刑事政策 [第3版]. 成文堂.
- 後藤弘子. (2018). 스토키어規制法の構造と問題点. 守山正 編 스토키어의現状と対策, 成文堂.
- 小島妙子. (2014). DV・스토키어対策の法と実務, 民法研究会.
- 小西聖子・伊藤きょう子. (2014). 刑事司法におけるDV 스토키어의被害者支援 保護のあり方 ―連続するDV 스토키어의被害者の心理から見い出せること―. 罪と罰, 51(4).
- 高井良浩. (2014). 스토키어行為等の規制等に関する法律の一部改正及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正について. 警察学論集, 67(2).
- 田村正博. (2014). 現場警察官権限解説 下巻【第3版】. 立花書房.
- 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会. (2021. 3). DV対策の今後の在り方.
- 芝多修一 (2018). 被害者救済の総合的対策. 守山正 編 스토키어의現状と対策, 成文堂.
- 内閣府 男女共同参画局. (2015. 3. 20). 스토키어総合対策.
- 内閣府・男女共同参画局. (2022. 7. 15). 스토키어総合対策施策一覧.
- 内閣府・男女共同参画局. (2017. 4. 24). 改正 스토키어総合対策.
- 内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省. (2023. 9. 8). 配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針.

内閣府. (2023. 10. 1). 都道府県基本計画一覧.

内閣府. (2023. 10. 1). 市町村基本計画一覧.

中川正浩. (1997). いわゆる「ストーカー問題」管見. (1) ~ (3). 警察学論集, 50(8~10).

南野知恵子・他・監修. (2001). 詳解DV法. ぎょうせい.

堂原みなみ. (2022). ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正について. 警察学論集, 75(1).

長谷川京子・山脇絵里子. (2017). 改訂 ストーカー 被害に悩むあなたにできること— スクと法的対処—. 日本加除出版株式会社.

長谷部由起子. (2013). 保護命令制度の課題. 法執行研究会・編 法はDV被害者を救えるか, 商事法務.

深町晋也. (2022). 令和3年ストーカー規制法の意義と今後の課題 (上). 法律時報, 94(9).

桒垣重臣. (2000). ストーカー行為等の規制等に関する法律について. 警察学論集, 53(7).

宮園久栄. (2023). 今さらながら、今だからこそ、DV防止法改正. 後藤弘子・他・女性犯罪研究の新たな展開, 尚学社.

渡邊一郎. (2022). ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部改正について. 警察学論集, 75(1).

安部哲夫. (2018). ストーカー総合対策と機関連携. 守山正 編 ストーカーの現状と対策, 成文堂.

山田好考. (2020). ストーカー規制法から20年を振り返って. 警察学論集, 73(7).

警察庁. 再被害防止要綱の改正について. 平成19年6月11日付警察庁刑事局長 長官官房長 生活安全局長 交通局長 警備局長通達.

警察庁. (2024. 3. 28). 令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について.



Understanding and Responding to Stalking (II)

Author(s): Dahye Chang, Jeongsook Yoon, Jee Yearn Kim, Junghyeon Kim,
Sangyeon Yoon, Sungmin Lee, Eunghyeook Jang

1. Backgrounds

International criminal justice systems introduced penalties and management strategies for stalking offenses earlier than domestic systems; however, they found that sanctions and deterrence alone cannot fully prevent stalking. Previous research indicates that the recidivism rate for stalking offenses exceeds 50%, with warnings that legal consequences may inadvertently escalate stalking behavior. Given the nature of stalking offenses, early intervention and preventive strategies are critical; nevertheless, existing domestic and international court laws are predominantly focused on post-incident responses. This approach complicates the ineffective management of stalking incidents, and law enforcement often inadequately addresses cases due to a lack of experience and understanding of stalking dynamics. As a result, law enforcement must be equipped to identify potential risks associated with stalking at an early stage, recognizing not only explicit violence or threats but also more subtle indicators. It is essential for law enforcement to fully understand and carefully apply appropriate legal penalties and remedies for both offenders and victims. Professional training must address the various forms of stalking crimes and their orifiybd effects on victims' lives. Such training should extend beyond police officers handling stalking cases to include first responders, such as 112/119 operators and dispatchers, to ensure

accurate classification and prioritization of reported incidents. Furthermore, law enforcement personnel responsible for managing stalking offenders must acknowledge that inadequate treatment and intervention can hinder the proper assessment of risk factors driving and sustaining stalker behavior. Additionally, implementing offender treatment or intervention without proper validation can lead to further complications.

The diverse characteristics of offenders, particularly mental health issues, cannot be effectively addressed by the criminal justice system alone; the involvement of specialized authorities is essential. Research findings from the past yearh also affirmed that domestic stalking offenders require enhanced professional intervention alongside punitive actions. A comprehensive and multifaceted approach is necessary for the effective management of stalking cases, rather than relying solely on any single institution within the criminal justice system. Effective risk management requires collaboration among law enforcement agencies and other entities, including mental health services, social welfare services, and victim support services, to provide a holistic response to both perpetrators and victims. This collaborative strategy aims to deliver more effective services to both groups by aligning the efforts of multiple agencies, rather than relying on the isolated objectives of individual entities. Consequently, each agency must adopt a unified multi-agency understanding of stalking, encompassing coordinated efforts in supervision, monitoring, therapeutic interventions, and victim safety assistance.

2. Characteristics of Stalking Crimes and Offenders in South Korea

A. Socio-Demographic Characteristics of Stalking Offenders

An analysis of 122 offenders subject to fines or probation in 2024 and 119 offenders incarcerated in 2023 (total n = 241) revealed the following key characteristics: Most offenders were male (91.3%), with an average age of 41.37 years. Among those subject to fines or probation, younger offenders in their 20s

to 40s were prevalent. Educational attainment was highest for high school graduates (36.9%), followed by those with some college education or a degree (28.7%). Offenders in this group were more likely to be self-employed or company employees compared to incarcerated offenders. Over half were unmarried (57.4%), and 44.3% lived alone. Approximately 59.8% had a prior criminal record, with an average of 5.15 offenses. Chronic alcohol or substance abuse was observed in 31.1%, predominantly alcohol-related, while 24% had a history of mental illness.

Incarcerated offenders were older on average (43.33 years) and more likely to have a criminal record (76.3%), with an average of 9.07 offenses. Employment statuses were predominantly unemployed (34.9%) or engaged in temporary or contractual work (31.5%), and chronic alcohol or substance abuse was more prevalent (46.1%).

B. Characteristics of Stalking Incidents

The most frequent stalking behaviors included message delivery (83.8%), surveillance (67.6%), and physical approach (55.2%). Incidents most commonly lasted between one and three months, with shorter durations (1–7 days) more frequent among offenders subject to fines or probation. In contrast, incarcerated offenders were involved in longer-term stalking (over six months in 10.9% of cases, over one year in 14.3%). Violent or sexual violence was observed in 38.8% of cases, significantly more frequent among incarcerated offenders (64.7%).

Judicial outcomes were primarily summary orders (81.1%) and suspended sentences (18.9%), with summary fines ranging between 3 and 4 million KRW in 49.2% of cases. Stalking treatment programs (40 hours for 84.6% of cases) were the most commonly imposed additional measures.

C. Characteristics of Stalking Victims

Most victims were female (89.0%) with an average age of 40.59 years. Victim age distribution was relatively even, with the highest proportions in their 20s

(27.2%) and 40s (21.8%). The offender-victim relationship predominantly involved former spouses or romantic partners (58.1%), followed by acquaintances (15.4%) and strangers (11.2%). These patterns were consistent across offender groups.

D. Characteristics by Stalking Typology

According to Mullen's typology, "Rejected Stalkers" accounted for the majority (63.1%), followed by "Incompetent Suitors" (14.9%), "Resentful Stalkers" (12.4%), and "Intimacy Seekers" (5.8%). Rejected Stalkers exhibited the highest rates of violent behavior (48.7%) and alcohol or substance abuse (50.7%), but the lowest incidence of mental health issues (25.0%). Conversely, Incompetent Suitors (63.9%) and Resentful Stalkers (43.3%) showed higher rates of mental illness. The prevalence of violence varied by typology, with Intimacy Seekers (35.7%) and Incompetent Suitors (22.2%) trailing behind Rejected Stalkers.

E. Risk Assessment in Stalking Cases

The Stalking Assessment and Management (SAM) tool identified key risk factors, including communication attempts with the victim (86.7%), physical proximity (74.3%), and threats (58.5%). Perpetrator-related risk factors included antisocial lifestyles (68.9%), emotional instability (63.1%), and obsessive tendencies (61.4%). Victim-related vulnerabilities were primarily emotional instability (78.4%) and unsafe living environments (52.7%).

F. Violence and Protective Measure Violations

Regression analysis identified significant predictors of violence during stalking, including substance abuse history (odds ratio > 2) and obsessive behavior, with threats increasing the likelihood of violence by fourfold. Violations of protective measures were significantly associated with substance abuse (OR = 3.83), obsessive tendencies (OR = 2.25), and economic instability (OR = 2.19).

G. Psychological Characteristics of Stalking Offenders

Stalking offenders displayed heightened levels of depression, delusion, and antisocial traits compared to the general population. Non-rejected offenders exhibited more pronounced social withdrawal and delusional tendencies. While most offenders did not reject therapeutic interventions, a lack of motivation was a barrier for some.

H. Life Histories of Stalking Offenders

Offenders' childhood experiences varied, with half raised in stable environments and the rest in homes with parental conflict or punitive discipline. Most offenders maintained regular social lives during adulthood, though key risk factors included impulsivity and obsessive tendencies. Distorted interpersonal relationships frequently drove stalking behaviors, with Rejected Stalkers displaying heightened attachment issues and Intimacy Seekers demonstrating delusional beliefs in reciprocal affection.

Treatment programs were perceived as beneficial for understanding stalking legislation, but program effectiveness was hindered by a lack of tailored approaches for high-risk offenders or those with low cognitive abilities. It was recommended that group composition and program intensity be adjusted based on risk levels.

3. Analysis of the Support System for Stalking Victims in South Korea

Ninety-three stalking victim support organizations responded to an inquiry regarding the operational status of stalking victim protection and support in Korea, as well as the challenges and potential improvements in victim assistance. The findings are as follows:

Initially, an analysis of victim assistance revealed that many organizations

provided therapy for stalking victims even before the enactment of the Anti-Stalking Act, with cases of domestic and dating violence comprising 50% of the total. In the year following the law's enactment, the number of cases and individuals supported varied significantly among institutions, with the Women's Emergency Call Center (1366) managing over six times the cases handled by other institutions. On average, each institution offered approximately 3.3 forms of assistance per victim, with variations contingent upon the institution's support strategies and categories.

Secondly, an analysis of the characteristics and categories of support cases revealed that the predominant types of perpetrators in stalking incidents handled by agencies over the past year were former or current romantic partners (44.2%) and former or current spouses (32.5%). This indicates that the majority of verified stalking cases occur within close personal relationships. Moreover, 62.8% of stalking incidents were accompanied by other offenses, more than double the cases where stalking occurring in isolation. The general breakdown of victims showed that 89% were female and 11% male, highlighting that stalker crimes predominantly affect women. The most common forms of support provided were psychological and emotional, followed by informational and legal assistance.

Third, an analysis of the limitations of victim support highlighted that the most significant issues reported by stalking victims were psychological distress (71.0%) and fear of further harm (17.2%). Challenges related to legal recourse and financial strain were also identified as significant, indicating that victims encounter considerable barriers to obtaining legal protection.

Moreover, support agencies identified structural limitations, including insufficient personnel and funding, as well as difficulties in ensuring physical separation between victims and their aggressors, as major challenges.

The analysis of stalking response measures emphasized the need for policy improvements focusing on strengthening strategies to prevent contact between victims and offenders, increasing law enforcement agencies' understanding of

stalking, and fostering collaboration with private support organizations. Furthermore, there was a consensus on the importance of broadening the definition of stalking and formalizing early intervention procedures, including offender treatment and counseling, at the initial stages of stalking behavior.

It was also argued that the definition of victims under the Anti-Stalking Act should be expanded to ensure greater protection. Enhancing the budget for victim support programs and establishing a collaborative framework between investigative agencies and victim support organizations were considered critical for ensuring appropriate assistance.

The findings of the study concluded that policy enhancements must address strategies to prevent contact between victims and perpetrators, improve investigative agencies' understanding of the harm caused by stalking, and strengthen partnerships with private support organizations. There was a recognized need for proactive measures, such as increasing the availability of long-term temporary housing and enhancing housing support to better protect victims.

The following directives aim to enhance the protection and support system for stalking victims based on the research findings:

First, a support structure for stalking victims must be implemented within the framework of gender-based violence against women. The rationale for designating women's violence victim support facilities as stalking victim support agencies under the Stalking Prevention Law remains unclear. However, the Ministry of Gender Equality and Family, rather than the Ministry of Justice, oversees this law. This arrangement reflects the demographic reality that stalking victims are predominantly women, highlighting stalking as a form of gender-based violence. Policies addressing stalking as violence against women should be designed to incorporate prevention, education, and policy advocacy initiatives, and victim support into an integrated system.

The definition of stalking victims under the Anti-Stalking Act should be expanded to include a broader understanding of victimization. Support organizations currently

assist individuals experiencing stalking-related harm, often beyond the scope of stalking as defined in the Stalking Punishment Act. This expanded definition should consider the context and nature of the victim-perpetrator relationship, particularly how it generates fear and anxiety in victims. Amending the Anti-Stalking Act is essential to ensure comprehensive assistance for individuals affected by diverse stalking behaviors that disturb their daily lives and well-being.

Support services must be improved to provide effective counseling and assistance to victims of persistent stalking offenses. Current guidelines and training for victim support predominantly focus on system framework and judicial responses. Counselors should be trained to recognize the various types and characteristics of stalking perpetrators and to recommend appropriate countermeasures. Victim support organizations need detailed safety planning manuals that address the dynamics between perpetrators and victims, incorporating their specific characteristics. Additionally, resources and training on technical measures to combat online stalking should be provided to enhance protection against digital threats.

Fourth, efforts to address stalking must go beyond victim protection to include intervention with perpetrators to halt stalking behavior and ensure victim safety. Early intervention with offenders requires providing therapy, education, and resources opportunities.

Fifth, a dedicated group should be established to improve the social safety net for stalking victims and advocate for relevant policies. Preventive education is essential to enhance community awareness and capacity to address stalking, particularly by educating third parties on recognizing and intervening in stalking as a form of gender-based violence. Organizations should implement systems to manage and address stalking cases internally, creating a foundation for early intervention and a framework to protect and support workplace members against stalking.

Improving multi-agency collaboration for delivering integrated support to

stalking victims. Even without a formal multi-agency cooperation team, it is possible to create organic collaboration by utilizing shared spaces and resources. Establishing such a framework would enable effective coordination between various agencies, ensuring holistic support for victims and effective management of stalking cases.

1. 수사재판기록조사지

스토킹사건 수사재판기록조사 코딩지			대상자 번호 _____
			조사자 ID _____
I. 가해자 사회인구학적 정보			
1	성별	① 남자 ② 여자	
2	나이	_____세	
3	직업	_____	
4	월수입	_____	
5	혼인상태	①미혼 ②기혼 ③동거 ④이혼(별거) ⑤사별 ⑥기타	
6	동거인 유형	①배우자 ②부모 ③형제 ④자녀__명 ⑤혼자 거주 ⑥기타_____	
7	만성적인 약물 혹은 음주 남용 여부	①없음 ②있음(사용 약물 등 종류_____) ③확인 불가	
8	과거 정신질환 이력	①없음 ②있음(병명:_____) ③확인 불가	
9	전과 이력	①있음 __ 횟수 ②없음	
II. 범죄개요			
1	사건번호 (판결문기준)	연도_____ 번호_____	
2	죄명1 (기소범죄명 기준)	_____	
3	죄명2	_____	
4	죄명3	_____	

596 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

5	죄명4	_____
6	스토킹유형 (Mullen 등)	①거절당한 자(rejected) ②친밀관계 추구자(intimacy seeker) ③무능한 구애자(incompetent suitor) ④분개한 자(resentful) ⑤성적 약탈자(sexual predator)
7	교재 당시 폭력여부 (거절당한자만해당)	① 있음(구체적 유형_____) ② 없음
8	스토킹처벌법 상의 행위 유형	①상대방 또는 그의 동거인, 가족(이하 “상대방등”이라 한다)에게 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위 ②상대방등의 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소(이하 “주거등”이라 한다) 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위 ③상대방등에게 우편·전화·팩스 또는「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망(이하 “정보통신망”이라 한다)을 이용하여 물건이나 글·말·부호·음향·그림·영상·화상(이하 “물건등”이라 한다)을 도달하게 하거나 정보통신망을 이용하는 프로그램 또는 전화의 기능에 의하여 글·말·부호·음향·그림·영상·화상이 상대방등에게 나타나게 하는 행위 ④상대방등에게 직접 또는 제3자를 통하여 물건등을 도달하게 하거나 주거등 또는 그 부근에 물건등을 두는 행위 ⑤상대방등의 주거등 또는 그 부근에 놓여져 있는 물건등을 훼손하는 행위 ⑥기타 처벌법 상에 없는 행위 바. 다음의 어느 하나에 해당하는 상대방등의 정보를 정보통신망을 이용하여 제3자에게 제공하거나 배포 또는 게시하는 행위 1) 「개인정보 보호법」 제2조제1호의 개인정보 2) 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제2호의 개인위치정보 3) 1) 또는 2)의 정보를 편집·합성 또는 가공한 정보(해당 정보주체를 식별할 수 있는 경우로 한정한다) 사. 정보통신망을 통하여 상대방등의 이름, 명칭, 사진, 영상 또는 신분에 관한 정보를 이용하여 자신이 상대방등인 것처럼 가장하는 행위
9	스토킹 시 (성)폭력범죄 동반여부	①동반(구체적 유형_____) ②비동반
10	스토킹 지속기간 (기록기준)	_____ 년 _____ 개월 _____ 일
11	스토킹으로 인한 피해자 보호조치 부과	①응급조치 ②간급응급조치 ③잠정조치

12	피해자 보호조치 위반여부	① 응급조치 위반 ② 긴급응급조치 위반 ③ 잠정조치 위반 ④ 위반하지 않음		
13	판결(선고)과정 및 형량	①1심: _____개월	②2심: _____개월	③3심: _____개월
14	추가 처분 부과	①이수명령 _____(시간) ②수강명령 _____(시간) ③전자감독 _____(년) ④기타 _____		
III. 피해자 정보				
1	피해자 성별	① 남성 ② 여성 ③모름		
2	피해자 나이	_____세		
3	가해자와 피해자 관계	①모르는 사람/불특정 ②일면식 있는 사람 ③잘 아는 사람(친구, 직장 내 지인 등)(구체적으로 작성 _____) ④현재 부부, 연인 ⑤과거 부부, 연인 ⑥가족(부부제외), 친척 등 ⑦온라인에서 알게 된 사이 ⑧유명인(정치인, 연예인, 스포츠인 등) ⑨기타(구체적으로 작성 _____)		
4	피해자 수	_____명		

III. SAM 코딩 및 사건 특이사항 등 기록

1. 별지의 SAM을 코딩하세요.
2. 수사재판기록상, 스토킹 사건이나 가해자 특이사항을 기록하세요.
3. 추후 심층면담 등에서 질문하거나 확인하고자 하는 사항 기입하세요.

2. 보호관찰/벌금형 스토킹 사범 심층면담 질문지

보호관찰/벌금형 스토킹사범 심층면담 질문지

기관명		연구참여자	CODE: 001
면담일	2024. . .	면담시간	: ~ :
면담자			

도입질문-라포형성, 질문 이해력 간단히 확인

- (면담동의서 작성 후) 안녕하세요. 장시간 교육으로 피곤하지는 않으신가요? 현재 몸의 컨디션은 어떠신가요?
- (수강/이수명령 질문) 오늘 어떤 일로 교육 받았나?
- 교육은 몇시간 처분 받았나?
- 이 교육 말고 스토킹 건으로 다른 수강/명령 받고 계신가?
- 과거에 비슷한 교육 프로그램에 참여하신적 있나요?
- 오늘 교육은 전반적으로 어떠셨어요?
- 오늘 면담에 자발적으로 참여하신 이유는?
- 이번 스토킹 사건으로 받은 형사처분은 무엇인가요?
- 형이 집행된 지는 얼마나 되었나요?
- (형이 집행된 전후로) 생활은 전반적으로 어떠한가요? 불편함과 어려움은 없나요?
- 혹시 약 드시고 계신 거 있으신가요? 무엇 때문에? (특히 정신과 약물 복용 여부 확인)
- 혹시 스토킹 범죄가 어떤 건지 아세요? 그럼, 본인 사건이 스토킹범죄 사건이라고 생각하세요?
- (도입정리-명료화) 오늘 면담하시게 된 이유가 스토킹범죄 사건에 연루되어 형을

받았기 때문입니다. 오늘 면담은 스토킹범죄에 집중해서 얘기하겠지만, 대상자 분의 생애사에 대한 질문도 드릴겁니다. 불편한 사항은 얘기하지 않아도 됩니다. 하지만, 최대한 ‘솔직히 그리고 구체적으로’ 말씀해 주시면 연구에 매우 도움이 될 것 같습니다.

1. 어린 시절 및 범죄 위험 요인 확인

평소생활 및 여간시간

- (스토킹 사건이 있을 무렵) 평소 생활은 어떠했나요?
- (지금) 평소 생활 하루 일과에 대해 이야기해주세요. 사건 후에 생활이 달라졌나요?
- 여가 시간을 어떻게 보냈나요/보내나요?
- 주로 시간을 같이 보내는 이들은 누구인가요?

직업관련 질문

- 지금껏 어떤 일들을 해봤나요?
- 가장 오래 일했던 직업은 무엇인가요?
- (직업 전체적으로) 상사/동료와의 관계는? 성실하게 일하는 편이었나?
- 다른 직장을 구하지 않은 채 다니고 있던 직장을 그만둔적 있나? 이유?
- 일을 하지 않을 때 어떻게 생계유지를 했나?
- 음식, 돈, 숙박 등 다른 사람에게 의지한적 있나?

가족관련 질문

- 현재 가족과 동거중인가?
- (현재 동거중 가족) 사이는 어떠한가요?
- (과거/현재) 부모나 가족 등과 사이는 어떠했나요?
- (어린 시절) 어렸을 때, 부모님(아버지, 어머니 둘 다)과의 관계는 어떠했나요? 부모님을 어떤 분으로 기억하세요?
- (애착의 형태) 어렸을 때 혹은 청소년기에 어머니나 아버지로부터 사랑받지 못하였

다거나, 자주 혼을 냈다거나, 폭력을 당했던 적이 있나요?

- (가정폭력) 어렸을 때, 부모님이 자주 싸우시거나, 아버지가 어머니에게 폭력을 행사하는 것을 본 적이 있나요?
- 형제 관계는 어떠했나요? 지금은?
- 가족은 어떤 의미인가요?
- 이번 사건에 대해 가족은 알고 있나?

학창시절/ 학교관련

- (18세 미만) 어렸을 때 학교에서 어땠나? (출석, 수업 집중, 선생님과 관계, 반친구들과의 관계 등) (규칙어김, 가출, 도둑질, 욕설, 출석 등)
- (학교 안) 교내에서 규칙을 어기거나 문제를 일으켜서 체벌을 받은 적 있나?(정학, 퇴학, 강제전학 등) 어떤 규칙을 어겼나? (무단 결석, 무단 외출, 폭력, 술, 담배 등)
- (학교 밖) 학교 밖에서 술, 담배, 가출 등 비행을 한 적 있나?
- 소년전과 있나? 소년전과 있는 친구들과 어울렸나?
- (가족이나 학교생활로 인해) 행복 혹은 불행했던 적? 왜 그렇게 느꼈나?

성격

- (성격) 본인의 성격이 어땠던 것 같아요? 다른 사람은 본인에 관해 어떻게 이야기하나요? 사람/상황에 따라 변하는 편인가?
- (융통성) 융통성이 없거나, 자기만의 방식을 고집하는 편인가? 주변의 평가는? 타인과 말씨름을 할 때, 주장을 굽히는 것이 어렵나요?

감정

- 초조/불안 vs. 침착한 편인가? 어떤 상황에 초조/불안을 느끼나?
- 기분이 자주 변하나? 자주 변한다면 전조증상은?
- (감정조절) 주변에서 일어나는 일에 대해 통제를 못하게 되면 어떤 감정을 느끼나?
- 누군가를 생각하면 화를 참기 힘든 적이 있나요?
- (답이 피해자일 경우 --) 뒤에 다시 질문)

- 분노감이나 원한의 감정이 들면 바로 분풀이하고 싶은 적이 있나요? 혹시 분노조절이 잘 안 된다는 소리를 들은 적이 있나요? (있다면) 극단적인 감정 폭발 (감정이 격해지면) 그 기분이 얼마나 가나? 이후 어떻게 되나?(금세 아무일도 없었다는 듯이 정상회복?)
- 감정 억제 혹은 통제가 심한가?

스트레스 대처

- 언제 가장 스트레스를 받나?
- 스트레스 상황시 어떻게 대처하나요?
- 과거/현재/미래를 생각하면 스트레스를 받거나 불안한가요? 그 이유는?

물질남용

- 스트레스를 술(혹은 약물)로 푸는 편인가?
- 술을 즐겨 마시는 편인가요? 평소 주량은 어떻게 되나? 스토킹 범행 당시 술을 마시고 행동한 경우들이 있었나요?
- 술 외에 약물 경험? 처음 약물 사용 나이?
- 술이나 약물이 사회생활(직업, 대인관계 모두 포함)에 나쁜 영향을 끼친 적 있나? (예: 싸움에 휘말린다든가, 무단결근 등)
- (있다면) 스스로 알콜 혹은 약물 중독이라고 생각해본 적 있나요? 술/약물은 당신의 삶에 어떤 영향을 주나요? 술/약물 중단위해 어떤 계획을 세운적 있나?

비성적 대인관계

- (가족 이외에) 과거/현재 가장 가까운 사람은 누구인가요? 그 사람은 왜 자신에게 중요한가요?
- 친한 친구라고 할만한 사람은 몇명?
- 고민이 있으면 가까운 이에게 털어놓는 편인가요?
- (학창시절 이후) 비행이나 범죄에 연루된 친구들이 있나요?
- 이런 친구가 주변에 얼마나 있나요?

이성문제

- 이성과 데이트 처음 해본 것이 몇 살?
- 이성의 어떤 점(매력)이 끌려서 연애를 시작?
- 한번 연애를 시작하면 관계 얼마나 지속되나?
- 누군가를 깊이 사랑한 적 있나? 사랑이 무엇이라고 생각하나?
- 결혼 했나? 몇 번? 왜 이혼했나?
- (돌이켜보면) 지금껏 만난 이성에게 집착을 한 적이 있나? (현 피해자 포함 & 제외)
- 애인을 속인적 있나? 누군가를 속이는 것에 대해 어떻게 생각하나?
- 이성을 만나는 게 불편하거나 다가가는 데 어려움이 있었나요?
- (여성에 대한 생각)
- 여성은 남성과 많이 다르다고 생각하시나요?
- 여성은 자신의 속마음을 솔직히 표현하지 않는다고 생각하나요?
- 혹시 좋아하는 여성으로부터 거절을 당하는 게 두려운가요?
- 거절을 당할 경우 어떠한 생각이 드나요?
- 여성들이 자신을 무시하거나 거절할 경우 화가 많이 나나요?

2. 스토킹범죄 진행과정 (사건개요에 대한 예시 질문, 대상자의 반응에 따라 완급 조절)

스토킹 사건

- 피해자와는 어떤 관계였나요?
- (동기) 사건이 발생한 동기를 알려주세요.
- (촉발계기) 스토킹 전에 그 행위를 하게 된 특별한 계기나 사건이 있었나요?
- (전 연인관계일 경우) 헤어지자고 했을 때 기분이 어땠나요? 그런 기분과 사건은 어떤 관련이 있나요?
- (모르는 사람일 경우) 피해자를 어떻게 알게 되었나요? 피해자가 뭔가 필요로 한 게 있었나요? 혹시 성적 이야기를 하였나요?

- 어떻게 연락을 하려고 시도했나요? 스토킹 처벌법의 어느 부분을 위반했는지 알고 있나요? (예: 피해자에게 공포심, 행위, 피해자 보호조치 위반 등)
- 그 행동이 불법이라는 걸 언제 알게되었나요?
- (보호조치) 경찰의 피해자 보호조치를 알고 있었나요?
- (보호조치 위반) 위반한 적이 있나요? 왜 위반했나요? 범행당시 피해자 보호조치를 위반하고 있다는 것을 알고 있었나요?
- (몰랐을 경우) 체포 후 어느 과정에서 본인이 위반했다는 것을 알게 됐나요?
- 사건 당시 어떠한 조치가 있었다면 스토킹을 멈췄을 것 같나요?
- 본인이 사건에 어느 정도 책임이 있다고 생각하세요? (1-10 Likert)
- 피해자는 사건에 어느 정도 책임이 있다고 생각하세요? (1-10 Likert)
- 수사과정에서 (혹은 금일 교육 후에) 그 생각이 바뀌었나? 어떻게?

3. 스토킹 범죄의 영향 (피해자에 대한 인식, 본인에게 미침 영향)

피해자와 사건에 관한 인식

- 사건의 피해자에 대해 어떠한 생각이 드나요?
- 피해자에게 어떠한 영향을 미쳤다고 생각하나요?
- 스토킹 행위가 본인에게는 어떤 영향을 줬나? 해가 된 점이 있나? (예: 건강, 시간, 돈 등등) (해가 있었다면) 그럼에도 불구하고 스토킹을 지속한 이유가 뭔가?
- 스토킹 행위에 대해 후회한 적 있나요? (후회했다면/하지 않았다면) 그 이유는 무엇? 어떤 기분이 들었나요?

피해자에게 합의를 요구한 적 있나요??

- 현재 받은 처벌이 적절하다고 생각하나요? 과하다 생각하나요?
- 피해자에게 다시 연락하고 싶은 생각이 있나요?

4. 재발방지

재범방지

- 이번 형 집행이 끝나면 재범 안 할 자신 있나요? (범죄 전력이 있는 경우) 이처럼 범죄가 되풀이되는 이유가 뭐라고 보세요?
- 본인의 가장 큰 문제가 뭐라고 보세요?
- 어떤 결정적인 요소가 있었다면 스토킹을 예방할 수 있었을까요? 법을 알았다면 예방할 수 있었나? 다른 문제는 없었나?)
- 재범 방지를 위해 본인에게 환경적으로 가장 필요한 것은 무엇이라고 봐요? 가령, 결혼이나 취직, 종교생활 등등)
- 앞으로 재범을 하지 않기 위해 본인이 어떤 사람이 되어야할 것 같아요? (재범을 막기 위해 현재 현실적으로 노력하고 있는게 있나요?)

재범방지 (교육 및 치료개입)

- 재범을 막기 위해 교육에서 뭐를 (더) 배우고 싶어요?
- 만약 법원에서 수강/이수명령 처분이 내려지지 않았다면 어땠을까요? 이러한 프로그램에 참여하는 게 필수가 아니라 선택이었다면 참여했겠나? (참여한다면) 왜 치료에 참여하겠어요? (치료 동기/이유 물어보기)
- 오늘처럼 그룹으로 치료 받는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?

미래계획

- 장기적인 목표가 있나?
- 목표를 이루는데 어떤 문제가 있을 것 같나?
- 이 문제를 어떻게 해결할 것인가?
- 면담을 통해 더 하고 싶은 말이 있나?

면담에 응해주셔서 감사합니다.

교육 이후에 본인이 계획한 대로 좋은 삶을 살아가시길 바랍니다.

3. 스톡킹 피해자 지원 기관 대상 설문지

ID			
----	--	--	--

스토킹 피해자 보호 및 지원 정책의 현황과 방향
: 피해자 지원기관 대상 설문조사

안녕하십니까?

한국형사법무정책연구원은 범죄현상 연구, 형사사법제도 연구 등 형사정책 수립에 기초와 근거가 되는 연구를 수행하는 정부출연연구기관입니다. 본 조사는 스토킹 피해자를 지원하고 있는 기관을 대상으로 스토킹 피해자 지원 현황에 대한 고견을 듣고자 준비되었습니다. 응답하신 내용은 소중한 정책자료로 이용될 것이며, 본 연구 목적 이외의 다른 용도로 사용되지 않을 것입니다. 또한 귀기관의 응답내용은 단지 통계적 수치로만 처리되며, 어떤 경우에도 기관이나 개인 신상이 밝혀지는 일이 없을 것을 약속드리니 편안한 마음으로 응답해 주시기 바랍니다. 감사합니다.

2024년 9월

한국형사·법무정책연구원 원장 정 응 석

* 본 조사에 대한 문의사항이 있으시면 다음으로 연락해 주십시오.

연구책임자 :

조사책임자 :

본 조사의 내용은 통계목적 이외에는 절대로 사용할 수 없으며 그 비밀이 보호되도록 통계법(제33조 및 제 34조)에 규정되어 있습니다.

※ 이 설문에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다. 본격적인 응답 이전에 아래 내용들을 미리 확인해 주시기를 부탁드립니다.

1. 지원건수 및 지원 대상자수: 스토킹 방지법 시행후 1년간(2023.7.18.~2024.7.31.) 스토킹 포함한 범죄에 대한 피해자 지원건수, 지원 대상자수, 발생 유형(가정폭력, 교제폭력 병합 / 스토킹 단독), 피해자 성별
2. 기관 사례비 지급을 위한 정보(행정처리만을 위해 활용)

※ 다음은 통계적 처리를 위한 질문들입니다. 정확히 답해 주시기 바랍니다.
이 조사는 피해자 지원 기관별로 실시됩니다. 따라서 응답자는 기관을 대표하여 응답해주시기를 부탁드립니다.

DQ1. 귀기관은 다음 중 어느 지역에 있습니까?

- | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ ① 서울 | ☐ ② 부산 | ☐ ③ 대구 | ☐ ④ 인천 | ☐ ⑤ 광주 |
| ☐ ⑥ 대전 | ☐ ⑦ 울산 | ☐ ⑧ 세종 | ☐ ⑨ 경기 | ☐ ⑩ 강원 |
| ☐ ⑪ 충북 | ☐ ⑫ 충남 | ☐ ⑬ 전북 | ☐ ⑭ 전남 | ☐ ⑮ 경북 |
| ☐ ⑯ 경남 | ☐ ⑰ 제주 | | | |

DQ2. 귀기관은 다음 중 어디에 해당합니까?

- ☐① 가정폭력상담소 ☐② 성폭력상담소
☐③ 여성 긴급전화(1366) ☐④ 통합상담소

DQ2-1. 스토킹 피해자 특화 상담소에 해당합니까?

- ☐① 예 ☐② 아니오

DQ2-2. 스토킹 피해자 전담 인력이 배치되어 있습니까?

- ☐① 예 ☐② 아니오

DQ3. 피해자 지원 영역에서 귀기관의 운영 이력(신고증 기준)은 얼마나 됩니까?

- ☐① 5년 미만 ☐② 5년 이상~10년 미만
☐③ 10년 이상~20년 미만 ☐④ 20년 이상

DQ4. 스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 및 시행령 시행(2023.7.18.)으로 성폭력 및 가정폭력 상담소 등에서 스토킹 피해자 지원시설을 담당하게 되었습니다. 법시행 이전에도 스토킹 피해자를 상담하셨습니까?

- ☐① 가정폭력 및 교제폭력의 일환으로 스토킹 피해를 상담하였다.
- ☐② 가정폭력 및 교제폭력 여부와 관계없이 스토킹 피해를 상담하였다.
- ☐③ 스토킹 피해 상담을 한 적이 없다.

DQ5. 스토킹방지법 시행 이후 약 1년간(2023.7.18.~2024.7.31.) 스토킹 피해자 지원 사례는 총 몇 건입니까? (주된 사건이 스토킹인 경우가 아니라 가정폭력 또는 성폭력 사건에 스토킹 피해가 발생한 경우를 모두 포함합니다.)
() 건

DQ6. 스토킹방지법 시행 이후 약 1년간(2023.7.18.~2024.7.31.) 지원한 스토킹 피해자는 몇 명입니까? (주된 사건이 스토킹인 경우가 아니라 가정폭력 또는 성폭력 사건에서 스토킹 피해가 발생한 경우를 모두 포함합니다.)
() 명

※ 다음은 귀기관의 피해자 지원 서비스에 관한 현황을 확인하기 위한 내용들입니다.
자료를 바탕으로 가능한 정확하게 응답해주시기 바랍니다.

문1. 지난 1년간 지원한 스토킹 피해 사건에서 가해자 유형에 해당하는 경우를 모두
표시하고 비율을 작성해 주십시오(피해 인원 기준).

- ☐① 전/현 배우자(가정폭력) ()%
- ☐② 전/현 연인(교제폭력) ()%
- ☐③ 기타 지인 ()%
- ☐④ 모르는 사람 ()%

문2. 지난 1년간 지원한 스토킹 피해 사건과 함께 발생한 다른 폭력이 있는 경우를
표시하고 비율을 작성해 주십시오(피해 인원 기준).

- ☐① 없다(스토킹만 발생) ()%
- ☐② 성폭력 및 가정폭력 등 다른 범죄 ()%

문3. 지난 1년간 지원한 스토킹 피해사건에서 피해자 성별의 비율을 표시해 주십시오.
(지원건수 기준)

- ☐① 여성 ()%
- ☐② 남성 ()%

문4. 지난 1년간 지원한 스토킹 피해자에 대해 가장 많이 제공된 지원 유형을 3순위까지
표시해주십시오.(귀기관 직접 지원 이외에 연계지원도 포함)

- ☐ 법적지원 (형사□ 민사□ 가사□)
- ☐ 의료지원
- ☐ 삭제지원
- ☐ 심리정서적 지원
- ☐ 피해자 안전 지원((예시)스마트홈안심장비센트 등)
- ☐ 임시숙소지원

610 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

- ☐ 경제적 지원(긴급생활비 등)
- ☐ 정보제공
- ☐ 기타()
- 1순위(), 2순위(), 3순위()

※ 다음은 스토킹 피해 지원 현황 및 어려움을 파악하기 위한 것입니다. 귀 기관의 경험에 기초해 작성해 주십시오.

문5. 스토킹 피해가 있는 경우 피해자가 가장 심각하게 호소하는 피해 영향은 무엇입니까? (3순위까지)

- ☐ 범죄 피해의 두려움과 정신적 고통
- ☐ 스토킹을 피하기 위해 직장, 주소지 변경에 들어가는 비용의 부담
- ☐ 스토킹 피해에 대한 법적 대응의 어려움으로 인한 부담
- ☐ 스토킹 가해자에 의한 신체적 폭력 또는 성적 폭력 피해
- ☐ 추가적인 피해의 두려움
- ☐ 기타()
- 1순위(), 2순위(), 3순위()

문6. 스토킹 피해자의 가장 중요한 지원 욕구는 무엇입니까? (3순위까지)

- ☐ 가해자와의 분리를 위한 민·형·가사 법률 지원
- ☐ 거주지 이전을 위한 비용
- ☐ 긴급 생활비 지원
- ☐ 임시숙소 지원
- ☐ 피해자 보호를 위한 안전장비 및 경호 지원
- ☐ 심리적, 신체적 피해에 대한 의료 지원
- ☐ 피해자에 대한 심리정서적 상담지원
- ☐ 피해자 안전을 위한 안전계획 수립 지원
- ☐ 기타()
- 1순위(), 2순위(), 3순위()

문7. 다음은 스톡킹 피해자 지원에서의 어려움입니다. 기관의 지원에 어려움을 주는 정도를 체크해주세요.

스톡킹 피해자 지원의 어려움	어려움 유발 정도				
	매우 낮다	낮다	중간 이다	높다	매우 높다
① 스톡킹 사법처리 한계(피해 입증 어려움이나 좁은 스톡킹 범위, 미약한 처벌 등)	①	②	③	④	⑤
② 지원과정에서 스톡킹 가해행위의 지속	①	②	③	④	⑤
③ 안전보장 등 피해자의 욕구를 실현할 수 있는 지원제도의 부재	①	②	③	④	⑤
④ 불안이나 공포감 이외에 스톡킹 피해를 입증할 수 있는 증거 수집 어려움	①	②	③	④	⑤
⑤ 스톡킹 피해 지원을 위한 인력 및 예산의 부족	①	②	③	④	⑤
⑥ 범죄피해자 등 관련 지원기관의 비협조적인 태도	①	②	③	④	⑤
⑦ 스톡킹 사건을 처리하는 수사 담당자의 비협조적인 태도	①	②	③	④	⑤
⑧ 스톡킹 피해자의 현재 위험성을 파악할 수 있는 지원역량의 부족	①	②	③	④	⑤
⑨ 증거수집이나 경호 등 지원불가능한 사항에 대한 피해자 요청	①	②	③	④	⑤

문8. 귀 기관에서 지원한 스톡킹 피해자 지원 사례 중 지원의 어려움을 경험했던 대표 사례를 지원 어려움 중심으로 간략하게 서술해주시시오(개인정보 생략).

()

문9. 귀 기관이 기존에 지원했던 성폭력/가정폭력 피해자 지원과 다른 스톡킹 피해자 지원의 특성 중 가장 두드러지는 차이가 무엇이라고 생각하십니까?

☐ 별다른 차이가 없다.

☐ 스톡킹 가해행위가 현재진행형이기 때문에 피해자 안전에 대해 각별히 주의를 기울여야 한다.

☐ 피해자의 상담 연락보다는 수사기관에 의한 지원을 통해 연계되는 경우가 많다.

☐ 친밀한 관계가 아닌 모르는 사람이나 지인에 의한 피해 상담이 상대적으로 많다.

☐ 기타()

문10. 다음은 스톡킹 피해자 지원과정에서 협력하는 타 기관들의 목록입니다. 지난 1년간 스톡킹 피해자 지원에 있어 협력했던 정도를 표시해주시시오

기관 구분	매우 낮다	낮다	보통 이다	높다	매우 높다
경찰서 수사관	①	②	③	④	⑤
경찰서 피해자전담경찰	①	②	③	④	⑤
지역자치단체 사회복지부서 공무원	①	②	③	④	⑤
지역자치단체 여성청소년/여성가족부서 공무원	①	②	③	④	⑤
유사 지원 기관(예) 범죄피해자지원센터, 범죄피해자원스톱솔루션, 청소년지원기관 등)	①	②	③	④	⑤
검찰	①	②	③	④	⑤
법원	①	②	③	④	⑤
의료기관	①	②	③	④	⑤
기타()	①	②	③	④	⑤

※ 다음은 스톡킹 피해자 지원 전문화를 위한 교육 현황 및 개선 방안에 관한 내용입니다.

문11. 스톡킹 피해자 지원을 위한 전문화교육(보수교육)을 받으신 적이 있습니까?

☐① 예(문10-1) ☐② 아니오(문10-2)

문11-1. 스톡킹 피해자에 대한 지원 전문성을 강화하기 위한 보수교육 및 매뉴얼에 대해서 도움이 된다고 평가하십니까?

☐① 전혀 그렇지 않다 ☐② 그렇지 않다 ☐③ 그렇다 ☐④ 매우 그렇다

문11-2. 보수교육을 받지 않았다면 그 이유는 무엇입니까?

☐ ① 기관 일정과 교육 일정이 맞지 않아서

☐② 상담원의 역량을 강화할 수 있는 교육 내용이 제공되지 않아서

☐ ③ 기존의 성폭력/가정폭력 지원역량으로 충분해서

☐④ 부족한 상담인력으로 보수교육을 수강할 여력이 없어서

□⑤ 기타()

문12. 다음은 스톡킹 피해자 지원기관 종사자의 전문성 강화를 위한 교육 내용입니다.

해당 교육의 필요성 정도에 대해 체크해주시시오

기관종사자 대상 보수교육 내용	필요한 정도				
	매우 낮다	낮다	중간 이다	높다	매우 높다
① 스톡킹 관련 법률 및 지원제도 등 지원체계 이해	①	②	③	④	⑤
② 스톡킹 피해 위험성 평가를 위한 전문성	①	②	③	④	⑤
③ 스톡킹 가해자의 특성 및 범죄 특성에 대한 이해	①	②	③	④	⑤
④ 스톡킹 피해자의 심리적 특성을 고려한 상담기법	①	②	③	④	⑤
⑤ 최신 스톡킹 피해 및 처벌 사례	①	②	③	④	⑤
⑥ 스톡킹 피해사례 실습 및 슈퍼비전	①	②	③	④	⑤
⑦ 피해자를 위한 안전계획 수립 전문성 강화	①	②	③	④	⑤
⑧ 젠더기반폭력의 맥락에서 스톡킹에 대한 이해	①	②	③	④	⑤
⑨ 기타()	①	②	③	④	⑤

문13. 다음은 일반인 대상 스톡킹 예방교육을 위한 교육 내용입니다. 해당 교육의 필요성 정도에 대해 체크해주시시오

일반인 대상 예방교육 내용	필요한 정도				
	매우 낮다	낮다	중간 이다	높다	매우 높다
① 스톡킹 피해 여부를 스스로 점검할 수 있는 체크리스트 제공	①	②	③	④	⑤
② 스톡킹 피해에 대한 개인적인 대처방안	①	②	③	④	⑤
③ 일반예방을 위한 스톡킹범죄 처벌제도 이해	①	②	③	④	⑤
④ 주변인 스톡킹 피해 발생에 개입할 수 있는 제3자 대처방안	①	②	③	④	⑤
⑤ 젠더기반 폭력의 맥락에서 스톡킹에 대한 이해	①	②	③	④	⑤
⑥ 기타()	①	②	③	④	⑤

614 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

※ 다음은 스토킹 피해자 지원을 포함하여 스토킹에 대한 대응을 강화하기 위한 제도적, 정책적 방안에 관한 내용입니다.

문14. 다음은 스토킹 대응을 위한 정책적 개선방안의 내용입니다. 필요한 정도에 대해 표시해주십시오.

스토킹 대응을 위한 정책	필요한 정도				
	매우 낮다	낮다	중간 이다	높다	매우 높다
① 스토킹 가해자에 대한 처벌 형량 강화	①	②	③	④	⑤
② 스토킹 가해자에 대한 확실한 처벌(기소유예 지양)	①	②	③	④	⑤
③ 수사기관의 스토킹 피해에 대한 이해 강화	①	②	③	④	⑤
④ 실효적인 피해자 안전조치 발굴	①	②	③	④	⑤
⑤ 스토킹 범위확대 등 스토킹처벌법 개정	①	②	③	④	⑤
⑥ 스토킹 초기단계 가해자에 대한 치료 및 상담 등 개입 방안 제도화	①	②	③	④	⑤
⑦ 피해자-가해자 분리를 위한 접근금지조치 강화	①	②	③	④	⑤
⑧ 스토킹 피해자 지원을 전담하는 지원시설 설치 확대	①	②	③	④	⑤
⑨ 스토킹 위험성 평가도구의 개선 및 활용 강화	①	②	③	④	⑤
⑩ 수사기관 및 민간지원기관 간의 협력 강화	①	②	③	④	⑤
⑪ 가정폭력처벌법에 스토킹처벌법을 통합	①	②	③	④	⑤
⑫ 기타()	①	②	③	④	⑤

- 문15. 현재 스토킹 예방 및 피해자 지원을 규정한 스토킹방지법에서는 스토킹의 범위를 스토킹처벌법과 동일하게 두고, 피해자 역시 직접적인 피해를 입은 사람으로 한정하고 있습니다. 이러한 범위에 대해서 어떠한 개선이 필요하다고 생각하십니까?

스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “스토킹”이란 「**스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률**」 제2조제1호*에 따른 스토킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스토킹범죄를 말한다.
2. “스토킹행위자”란 스토킹을 한 사람을 말한다.
3. “피해자”란 스토킹으로 직접적인 피해를 입은 사람을 말한다.

***스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “스토킹행위”란 상대방의 의사에 반(反)하여 정당한 이유 없이 상대방 또는 그의 동거인, 가족에 대하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 것을 말한다.

가. 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위

나. 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소(이하 “주거등”이라 한다) 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위

다. 우편·전화·팩스 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항제1호의 정보통신망을 이용하여 물건이나 글·말·부호·음향·그림·영상·화상(이하 “물건등”이라 한다)을 도달하게 하는 행위

라. 직접 또는 제3자를 통하여 물건등을 도달하게 하거나 주거등 또는 그 부근에 물건등을 두는 행위

마. 주거등 또는 그 부근에 놓여져 있는 물건등을 훼손하는 행위

2. “스토킹범죄”란 지속적 또는 반복적으로 스토킹행위를 하는 것을 말한다.

616 스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

- ☐① 현재와 같은 정의로 피해자 보호에 문제가 없다.
- ☐② 스토킹방지법에서는 스토킹처벌법보다 스토킹 개념의 범위를 확대하여야 한다.
- ☐③ 스토킹방지법에서는 스토킹처벌법에서 요구하는 스토킹의 인정 요건을 축소하여야 한다.
- ☐④ 스토킹방지법에서는 스토킹처벌법과 달리 간접적 피해자도 피해자로 인정해야 한다.
- ☐⑤ 기타

문16. 스토킹 피해자 지원과 관련하여 현황과 개선방안에 관해 추가적으로 제시하고 싶은 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.

성실히 응답해 주셔서 감사합니다.

연구총서 24-B-05

스토킹 범죄의 특성 및 대응강화 방안(II)

발행 | 2024년 12월 31일

발행처 | 한국형사·법무정책연구원

발행인 | 정웅석

등록 | 제 1990-000010 호(1990. 3.20)

주소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114

전화 | (02)575-5282

홈페이지 | www.kicj.re.kr

정가 | 15,000원

인쇄 | 세일포커스(주) 02-2275-6894

I S B N | 979-11-987871-6-3 93360

• 사전 승인없이 보고서 내용의 무단 전재 및 복제를 금함.



스토킹 범죄의 특성 및 대응 강화 방안(II)

Understanding and Responding to Stalking (II)